

联邦劳动法

新法律已在联邦官方公报上公布。

1970年4月1日

当前文本

最新改革发布日期：2025 年 2 月 21 日

边缘处有一枚印章，上面印有国徽，并写着：墨西哥合众国——共和国总统府。

墨西哥合众国宪法总统古斯塔沃·迪亚斯·奥尔达斯向其居民宣布：

尊敬的联邦国会已决定向我提出以下事项

法令

墨西哥合众国国会颁布法令：

联邦劳动法

第一章

一般原则

第一条—— 本法在共和国境内普遍适用，并规范宪法第 123 条 A 款所规定的劳动关系。

第二条 —— 劳动标准旨在实现生产要素与社会正义之间的平衡，并在所有劳动关系中促进有尊严或体面的工作。

体面或有尊严的工作是指充分尊重劳动者人格尊严的工作；不存在基于种族或民族出身、性别、年龄、残疾、社会地位、健康状况、宗教、移民身份、观点、性取向或婚姻状况的歧视；享有社会保障并获得有偿工资；提供持续培训以提高生产力并共享收益；以及提供最佳的安全和卫生条件以防止与工作相关的风险。

体面劳动还包括对工人集体权利的无限制尊重，例如结社自由、自主权、罢工权和集体谈判权。

保障男女员工在面对雇主时享有实质或事实上的平等权利。

实质平等是指消除对妇女的歧视，这种歧视会损害或剥夺妇女在工作场所的人权和基本自由的承认、享有或行使。它意味着在考虑到男女之间的生理、社会和文化差异的情况下，享有相同的机会。

条款修订日期：2012年11月30日

第三条 劳动是一项权利和社会义务，而非商品。劳动需要尊重劳动者的自由和尊严，并承认男女之间的差异， 以实现法律面前人人平等。劳动必须在能够保障劳动者及其家属享有尊严的生活和健康的条件下进行。

修订段落 DOF 05-01-2019

不得建立基于种族或民族出身、性别、年龄、残疾、社会地位、健康状况、宗教、移民身份、观点、性取向、婚姻状况或任何其他侵犯人类尊严的理由而对工人进行歧视的条件。

根据特定职位所需的资格而区别对待、排除或偏袒，不应被视为歧视。

保障工作环境免受歧视和暴力侵害，促进和监督培训、技能发展、职场教育、职业技能认证、工作效率和质量、环境可持续性，以及这些措施应为劳动者和雇主带来的益处，符合社会利益。

修订段落 DOF 05-01-2019

本条款于 1978 年 4 月 28 日和 2012 年 11 月 30 日修订。

第三条之二 —— 就本法而言，下列定义适用：

- a) 骚扰，是指在工作场所中，施害者利用权力，使受害者实际处于从属地位，这种权力关系可以通过言语、肢体或两者兼有的行为表现出来；
- b) 性骚扰是一种暴力形式，虽然不存在服从，但存在滥用权力，导致受害者处于无助和危险状态，无论这种行为发生在一次还是多次事件中。

文章添加日期：2012年11月30日

第三条之三 —— 为本法之目的，下列定义适用：

- 哟。 调解机构： 联邦调解和劳动登记中心或各联邦实体的调解中心（视情况而定）；
- 二、 注册机构： 联邦调解和劳动登记中心；
- 三、 调解中心： 联邦实体调解中心或联邦调解和劳工登记中心（视情况而定）；
- 四、 宪法： 墨西哥合众国政治宪法；
- 五、 日期： 除非另有明确说明，否则均指工作日；
- 六、 法庭： 劳动法官，以及
- 七、 送达： 向法院当事人之一提供法院场所内的任何文件，但本法另有规定的除外。

文章添加日期：2019年5月1日

第四条任何人不得被阻止从事其选择的职业、行业或贸易，但合法的除外。只有当侵犯第三方权利或损害社会权利时，主管机关才能通过决定禁止行使这些权利。

- 一、 第三方权利在法律规定的情况下以及以下情况下受到侵犯：
 - a) 当涉及替换或彻底替换一名要求复职但案件尚未由法院解决的工人时。

切入改革 DOF 30-11-2012, 01-05-2019

- b) 当因病、不可抗力或休假而暂时离职的工人，在返回工作岗位后，被剥夺了占据原岗位的权利时；
- 二、 在法律规定的情况下以及下列情况下，社会权利受到侵犯：
 - a) 根据本法规定的条款宣布罢工时，罢工者将被替换或在其所从事的工作中被替换，即使引起罢工的冲突尚未解决，但第 468 条另有规定的除外。
 - b) 当一家公司的多数工人以同等合法性宣布罢工时，少数工人打算复工或继续工作。

第五条本法规定属于公共秩序范畴；因此，任何书面或口头约定，凡规定下列事项的，均不具有法律效力，也不妨碍权利的享有和行使：

- 一、 15 岁以下青少年的就业；

本节内容于 2015 年 12 月 6 日和 2019 年 2 月 7 日修订。

二、 工作时间超过本法允许的时间；

三、 法院认为，鉴于工作的性质，工作日时长过长，属于不人道的工作日；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

四、 十八岁以下未成年人的加班工时；

本节内容于 1974 年 12 月 31 日和 2015 年 6 月 12 日修订。

五、 工资低于最低工资标准；

六、 法院认为不具报酬性的薪金；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

七、 向劳动者和农场工人支付工资的期限超过一周；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

第八条 娱乐场所、客栈、食堂、咖啡馆、酒馆或商店，可以支付工资，但不得涉及这些场所的工人；

IX. 在特定商店或地点购买消费品的直接或间接义务；

X. 雇主有权扣留工资作为罚款；

十一、 因年龄、性别或国籍原因，向同一公司或单位中从事相同效率、相同工作类别或相同工作日的其他工人支付的工资低于其他工人的工资；

十二、 禁止未满十六周岁的人员从事工业夜班工作或晚上十点以后的工作；

1974年12月31日，财政部对分数进行了改革。

十三、 劳动者放弃劳动法规规定的任何权利或特权。

十四、 通过伪造法律行为来隐瞒雇佣关系，以逃避履行劳动和/或社会保障义务，以及

本节内容于2019年5月1日添加

十五、 登记工人工资低于其实际工资。

本节内容于2019年5月1日添加

在所有这些情况下，都将适用法律或补充规则，而不是无效条款。

第六条—— 根据宪法第一百三十三条订立和批准的各项法律和条约，自生效之日起，适用于劳动关系中所有有利于劳动者的事项。

第七条 所有公司或机构的雇主必须雇用至少百分之九十的墨西哥籍员工。技术和专业人员必须为墨西哥籍，除非某一特定专业没有墨西哥籍员工，在这种情况下，雇主可以临时雇用外国员工，但比例不得超过该专业员工总数的百分之十。雇主和外国员工有共同义务对墨西哥籍员工进行相关专业的培训。公司雇用的医生必须是墨西哥籍。

本条款的规定不适用于董事、行政人员和总经理。

第八条—— 劳动者是指为另一自然人或法人提供从属个人工作的自然人。

就本条款而言，“工作”是指任何人类活动，无论是脑力活动还是物质活动，而不管每个职业或行业所需的技术准备水平如何。

第九条—— 受信任员工的类别取决于所履行职能的性质，而不是职位的名称。

信托职能包括一般性质的管理、检查、监督和审计职能，以及与雇主在公司或机构内的个人工作相关的职能。

第十条—— 用人单位是指使用一个或多个劳动者服务的自然人或者法人。

如果工人按照约定或惯例使用其他工人的服务，则前者的雇主也将是后者的雇主。

第 11 条—— 公司或机构的董事、行政人员、经理和其他履行管理或行政职能的人员，应视为雇主的代表，并以该身份约束雇主与员工之间的关系。

第十二条—— 禁止人员分包，即自然人或法人为他人利益提供或派遣自己的工人。

参与招聘流程的职业介绍机构或中介机构可能参与招聘、甄选、培训和发展等活动。这些机构不被视为雇主，因为雇主身份属于其服务的受益人。

条款修订日期：2021年4月23日

第十三条—— 允许将专业服务或专业工程分包给受益人，但前提是该分包商已在本法第十五条所述的公共登记册中登记，而该专业服务或专业工程并非受益人公司宗旨或主要经济活动的一部分。

同一集团内各公司之间提供的互补或共享服务或工作，如不属于接收公司的企业宗旨或主要经济活动，亦应视为专业服务或工作。集团的定义见《证券市场法》第二条第十款。

1970 年 4 月 30 日财政部条例勘误。2021 年 4 月 23 日财政部条例修订。

第十四条—— 专业服务的转包或专业工程的执行，应当通过书面合同予以正式确定，合同中应当指明所提供服务的目的或所执行的工程，以及参与履行该合同的工人的大致人数。

任何个人或法人实体，如果将专业服务或专业工程分包给未能履行与工人之间关系所产生的义务的承包商，则应对用于该合同的工人承担连带责任。

条款修订日期：2021年4月23日

第十五条 提供分包服务的个人或法人应当在劳动和社会福利部登记注册。为取得注册资格，他们必须证明其已履行纳税和社会保障义务。

本文所述的注册必须每三年更新一次。

劳动和社会福利部必须在收到登记申请后二十日内作出决定。如未在二十日内作出决定，申请人可在提交申请后三日内向劳动和社会福利部提出重新决定请求。如在此期限内仍未作出决定，则登记即视为完成，具有法律效力。

劳动和社会福利部有权随时拒绝或取消不符合本法规定要求的个人或法人实体的注册。

根据本条规定获得注册的个人或法人实体将被注册到登记册中，该登记册必须是公开的，并且可以通过互联网门户网站访问。

劳动和社会福利部将发布一般规定，以确定本条所述登记程序的相关事宜。

本条款于1988年1月21日和2021年4月23日修订。

第 15-A 条。 予以废除。

本条款于 2012 年 11 月 30 日新增，2021 年 4 月 23 日废止。

第 15-B 条。 予以废除。

本条款于 2012 年 11 月 30 日新增，2021 年 4 月 23 日废止。

第 15-C 条。予以废除。

本条款于 2012 年 11 月 30 日新增，2021 年 4 月 23 日废止。

第 15-D 条被废除。

本条款于 2012 年 11 月 30 日新增，2021 年 4 月 23 日废止。

第十六条—— 就劳动法规而言，公司是指生产或销售商品或服务的经济单位，而机构是指作为分支机构、代理机构或其他类似形式，构成公司不可分割的一部分并为实现公司目标做出贡献的技术单位。

第十七条—— 如果宪法、本法或其规章，或第六条所指的条约中没有明文规定，则应当考虑其对类似情况的规定、从该等规章中得出的一般原则、一般法律原则、从宪法第一百二十三条得出的社会正义一般原则、判例、习惯和公平原则。

第十八条—— 解释劳动法规时，应当考虑第二条和第三条所规定的目的。如有疑问，应当以对劳动者最有利的解释为准。

第十九条—— 与劳动标准的实施有关的一切行为和举措，均不产生任何税项。

第二章

个人劳动关系

第一章

一般规定

第 20 条—— 劳动关系，无论何种行为产生，是指通过支付薪金的方式提供从属于某人的个人工作。

个人雇佣合同，无论其形式或名称如何，都是一个人通过支付工资的方式，承诺为另一个人提供从属的个人工作合同。

第一段所述的工作提供与签订的合同产生相同的效果。

第 21 条—— 提供个人劳动的一方与接受个人劳动的一方之间存在合同和雇佣关系。

第 22 条 年满十五岁的人，可以按照本法规定的限制自由提供服务。

十五岁以上十六岁以下的人员需要获得父母或监护人的授权；如果父母或监护人不在场，则需要获得其所属工会、法院、劳动监察员或政治当局的授权。

修订段落 DOF 05-01-2019

童工必须获得工资，并在适当情况下采取相应的法律行动。

条款修订日期：2015年12月6日

第 22 条之二。 禁止雇用 15 岁以下的儿童；禁止雇用 15 岁以上、18 岁以下未完成义务基础教育的人员，但经相应劳动主管机关批准，且该机关认为学习与工作相容的情况除外。

本文于 2012 年 11 月 30 日添加，并于 2015 年 6 月 12 日修订。

第二十三条 劳动主管部门查获未满十五周岁的未成年人在家庭以外工作，应当责令其立即停止工作。雇主有此行为，应当按照本法第九百九十五条之二的规定予以处罚。

如果未成年雇员获得的工资与提供相同服务的雇员获得的工资不同，雇主必须补偿其差额。

禁止雇用未满十八岁的未成年人在家庭范围内从事任何对其健康、安全或道德构成危险，或影响其权利行使，从而影响其全面发展的活动。

家庭圈子指的是未成年人的亲属，包括血亲、直系亲属或旁系亲属，直至第二代。

未满十八岁的未成年人在其家庭成员或监护人的指导下进行任何自用生产活动时，后者有义务尊重和保护未成年人的人权，并提供必要的支持和设施，使其至少完成义务基础教育。

条款修订日期：2015年12月6日

第 24 条如无适用的集体协议，则工作条件必须以书面形式规定。至少应制作两份副本，双方各留一份。

第 25 条—— 规定工作条件的文件必须包含以下内容：

- 一、 员工和雇主的姓名、国籍、年龄、性别、婚姻状况、唯一人口登记代码、联邦纳税人登记信息和地址；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

- 二、 雇佣关系是针对特定项目或时期、季节性、初始培训还是无限期，以及（如适用）是否设有试用期；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

- 三、 所要提供的服务，将尽可能精确地确定；

- 四、 工作进行地点；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

- 五、 工作日时长；

- 六、 薪金的形式和数额；

第七条 工资支付的日期和地点；

第八条 表明该工人将按照公司根据本法规定制定或将要制定的计划和方案接受培训或指导；

本节于1978年4月28日新增

- IX.** 其他工作条件，如休息日、假期以及劳动者和雇主之间约定的其他条件。

覆盖分数 DOF 04-28-1978

- X.** 指定本法第 501 条所指的受益人，用于支付工人死亡时已累积但尚未领取的工资和福利，或因工人死亡或失踪（系犯罪行为所致）而产生的工资和福利。

本节内容于2019年5月1日添加

第 26 条—— 第 24 条和第 25 条所指的书面文件的缺失，并不剥夺劳动者根据劳动法规和所提供服务的权利，因为雇主将对这种形式上的缺失承担责任。

第 27 条—— 如果尚未确定所提供的服务，则劳动者有义务从事与其力量、才能、状态或条件相符，且与公司或机构的目标相同的工作。

第 28 条——墨西哥工人在共和国境外提供服务，但其雇佣合同受本法管辖，且该工人是在墨西哥境内受雇的，应当遵守下列规定：

- 一、 工作条件应当以书面形式规定，除本法第 25 条的规定外，还应当包括以下内容：
 - a) 说明遣返费用由雇佣雇主承担；
 - b) 工人通过租赁或以其他方式享有体面、卫生的住房条件；
 - c) 为工人及其家属（如适用）提供相应医疗保健的方式和条件；
 - d) 告知工人，当工人认为自己的权利受到损害时，可以向哪些墨西哥领事和外交机构寻求帮助，以及在提供服务的国家的有关主管机构如何采取适当的法律行动；
- 二、 雇主应当在雇佣合同中注明共和国境内的地址，以便用于一切法律目的；
- 三、 劳动合同将提交联邦调解和劳动登记中心批准，该中心在核实其符合本条第一款和第二款所述规定后予以批准。

如果雇主在国家境内没有常设机构、税务住所或商业代表处，联邦调解和劳动登记中心将确定担保金或保证金的金额，以确保其履行所承担的义务。雇主必须向该中心提供担保金的签发或保证金的设立证明。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 四、 劳动者和用人单位必须在劳动合同中附上服务提供国领事或移民当局签发的签证或工作许可；
- 五、 一旦雇主向联邦调解和劳动登记中心证明其已履行所承担的义务，该中心将下令取消保证金或退还其确定的保证金。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

本条款于 1976 年 7 月 2 日和 2012 年 11 月 30 日修订。

第 28-A 条。对于通过墨西哥政府与外国政府商定的机制，在墨西哥境内招募和选拔到国外从事特定、固定期限工作的墨西哥工人，应适用该协议的规定，该协议应始终按照以下原则保障工人的权利：

- 一、 墨西哥人在接收国的总体工作条件将享有与该国工人相同的尊严和平等待遇；
- 二、 当签证或工作许可由提供服务的国家的领事或移民当局签发时，应当理解该当局知道将在工人与特定雇主之间建立雇佣关系；
- 三、 遣返、住房、社会保障和其他福利的条件将在协议中确定；
- 四、 招聘和选拔工作将由劳动和社会福利部通过国家就业服务中心，与州和地方政府协调组织；
- 五、 它将包含一些机制，告知工人，当工人认为自己的权利受到损害时，可以向哪些墨西哥领事和外交机构寻求帮助，以及在提供服务的国家的有关主管机构寻求帮助，以便采取适当的法律行动。

文章添加日期：2012年11月30日

第 28-B 条。对于在墨西哥境内招聘和选拔，为特定海外工作岗位且工作期限确定的墨西哥工人，由私人实体派遣，应遵守下列规则：

职业介绍机构必须按照适用的法律规定，获得适当的授权和注册；

职业介绍机构必须确保：

所提供的总体工作条件，以及与住房、社会保障和遣返相关的条件，都必须真实可靠。
这些条件必须体面，不得包含任何形式的歧视；

申请人已完成提供服务所在国的领事或移民当局签发签证或工作许可的程序；

劳务派遣机构必须告知工人他们有权享有的领事保护、墨西哥驻相应国家的大使馆或领事馆的地址，以及他们可以向目的地国家的有关当局寻求帮助以维护自身权利的信息。

如果工人在工作条件方面受到欺骗，劳务派遣机构将负责支付相应的遣返费用。

联邦劳动监察部门将监督本条款所载义务的遵守情况。

文章添加日期：2012年11月30日

第 29 条—— 禁止使用未满十八岁的未成年人在共和国境外提供服务，但技术人员、专业人士、艺术家、运动员和一般专业工人除外。

第 30 条—— 在共和国境内提供服务，但服务地点并非劳动者的惯常居住地，且距离超过一百公里，应适用第 28 条第 1 款的规定。

第 31 条—— 雇佣合同和关系对明确约定的内容以及符合劳动标准、诚信和公平原则的后果具有约束力。

第 32 条—— 对劳动者不遵守劳动法规，只会引起劳动者的民事责任，在任何情况下都不能对其人身进行强制。

第 33 条—— 劳动者放弃已获得的工资、报酬和其他因提供服务而获得的福利，无论采用何种形式或名称，均属无效。

任何协议或和解方案，必须以书面形式订立，并详细列明产生该协议的事实以及其中所包含的权利，方可生效。该协议或和解方案须经调解中心或法院（视情况而定）批准，前提是其中不包含放弃工人权利的条款。

如果协议是在没有当局干预的情况下达成的，则只能就协议中放弃工人权利的条款向法院提出无效索赔，其余约定的条款仍然有效。

条款修订日期：2019年5月1日

第三十四条—— 工会与用人单位之间订立的可能影响劳动者权利的协议，应当遵守下列规则：

- 一、 这些规定只适用于未来，因此不会影响已经获得的利益；
- 二、 它们可能不涉及具体识别的工人；
- 三、 对于减少工作量的情况，将按照第 437 条的规定进行调整。

第二章

雇佣关系持续时间

第三十五条雇佣关系可以是对特定项目或特定时期、季节性或无限期的，并可设有试用期或初始培训期。除另有明确规定外，雇佣关系为无限期。

条款修订日期：2012年11月30日

第三十六条—— 只有当作品的性质需要时，才能指定具体作品的名称。

第三十七条—— 只有在下列情况下，才能规定具体时间：

- 一、 根据所执行工作的性质需要时；
- 二、 当其目的是暂时替代另一名工人时；以及
- 三、 本法规定的其他情形。

第三十八条—— 为开采缺乏经济效益矿产的矿山或为恢复废弃或瘫痪的矿山而建立的雇佣关系，可以有特定的时间或工作量，或者有特定的资本投资。

第三十九条—— 如果约定的期限届满后，作品的主题仍然存在，则该关系将延长，直至该情况持续为止。

第 39-A 条。 在无限期雇佣关系或超过一百八十天的雇佣关系中，可以设立试用期，试用期不得超过三十天，其唯一目的是核实劳动者是否具备履行所要求工作所需的条件和知识。

前款所述的试用期，只有在涉及公司或机构中担任管理、行政职务或其他管理或行政职能，或从事专门技术或专业工作的人员时，才能延长至一百八十天。

在试用期内，员工将获得与其职位或职级相符的工资、社会保障和福利。试用期结束时，如果员工未能证明其符合任职要求并具备履行职责所需的知识，则根据本法设立的生产力、培训和技能发展联合委员会的意见以及职位或职级的性质，雇主有权终止雇佣关系，且无需承担任何责任。

文章添加日期：2012年11月30日

第 39-B 条。 初次培训的雇佣关系是指劳动者在用人单位的指导和命令下，为获得从事其将要从事的活动所需的知识或技能而提供其从属服务的关系。

前款所述的雇佣关系最长期限为三个月，但对于公司或机构内担任管理、行政或其他要职的雇员，或者从事需要专业知识的工作的雇员，最长期限可达六个月。在此期间，雇员应获得与其职位或职级相符的工资、社会保障和福利。初次培训结束后，如果雇员未能证明其胜任能力，用人单位可根据本法设立的生产力、培训和技能发展联合委员会的意见，并考虑其职位或职级的性质，终止雇佣关系，用人单位不承担任何责任。

文章添加日期：2012年11月30日

第 39-C 条。 设有试用期或初始培训期的雇佣关系应当以书面形式记录，并保障劳动者的社会保障；否则，应当视为无限期雇佣关系，并保障劳动者的社会保障权利。

文章添加日期：2012年11月30日

第 39-D 条。 试用期和初始培训期不得延长。

在同一公司或机构内，试用期或初始培训期不得同时或先后适用于同一工人，也不得在不同的职位或晋升情况下适用，即使在终止雇佣关系后，同一雇主处又出现了新的雇佣关系，也不得适用，以保障工人的社会保障权利。

文章添加日期：2012年11月30日

第 39-E 条。 试用期或初始培训期结束后，雇佣关系继续，则视为无限期雇佣关系，并且这些期限的有效时间将计入计算工龄的需要。

文章添加日期：2012年11月30日

第 39-F 条。 一般而言，无限期雇佣关系是连续的，但对于需要提供的服务属于固定或周期性、非连续性的工作，或者季节性活动，或者不需要每周、每月或每年提供服务的活动，可以约定为非连续性工作。

根据这种模式提供服务的劳动者，享有与无限期劳动者相同的权利和义务，权利和义务与其在每个时期内的工作时间成正比。

文章添加日期：2012年11月30日

第 40 条 —— 劳动者在任何情况下都不得被要求提供服务超过一年。

第 41 条 用人单位的变更不影响公司或单位的劳动关系。被变更的用人单位与新用人单位对变更之日前因劳动关系和法律而产生的义务承担连带责任，连带责任期限不超过六个月；期限过后，仅由新用人单位承担责任。

前款所述的六个月期限，应自向工会或工人发出替换通知之日起算。

要使雇主替换生效，公司或机构的资产必须转移到替代雇主。

2021年4月23日，在官方公报上新增一段文字。

第三章

暂停雇佣关系的影响

第 42 条—— 下列情形属于暂时中止提供服务 and 支付工资义务的情形，劳动者和雇主均不承担责任：

- 一、 工人的传染病；
- 二、 因事故或疾病造成的暂时性丧失工作能力，且该事故或疾病不构成与工作相关的风险；
- 三、 对工人进行预防性拘留，随后宣告无罪。如果工人是为了维护雇主的人身或利益而采取行动，则雇主有义务支付工人原本无法获得的工资；
- 四、 逮捕工人；
- 五、 履行宪法第五条所规定的服务和职务，以及履行同一宪法第三十一条第三款所规定的义务；
- 六、 指定工人作为代表出席国家机关、国家最低工资委员会、国家工人参与公司利润委员会及其他类似机构；

本节内容于 1988 年 1 月 21 日、2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日进行了修订。

VII. 因劳动者自身原因导致服务提供所需法律法规规定的文件缺失（原文如此 DOF 04-06-2019）；

本节内容于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 6 月 4 日修订。

第八条 根据这种雇佣方式雇用的工人的赛季结束，以及

新增分数 DOF 2012 年 11 月 30 日。修订 DOF 2019 年 4 月 6 日。

IX. 社会保障法第 140 条之二所指的许可证。

本节内容于2019年6月4日添加

第 42 条之二。 主管当局根据适用规定发布卫生紧急情况声明，导致停工的情况下，适用本法第 429 条第四款的规定。

文章添加日期：2012年11月30日

第四十三条第四十二条所述的暂停自即生效：

修订段落 DOF 2012 年 11 月 30 日

- 一、 对于前条第一款和第二款所述情况，自雇主知悉传染病之日或丧失劳动能力之日起，直至墨西哥社会保障研究所规定的期限结束，或丧失劳动能力消失之日止，但暂停期限不得超过社会保障法规定的非因工作风险导致的疾病的治疗期限；

- 二、就第三条和第四条所述情形而言，自劳动者证明其被司法或行政机关拘留之日起，至宣告其无罪的判决生效之日或逮捕期满之日止。如其获得临时释放，则须于释放后十五日内返回工作岗位，但因故意侵害雇主或同事而被起诉者除外；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

- 三、对于第五节和第六节所述情况，自提供服务之日或担任职位之日起，最长可达六年；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

- 四、就第七条所述情况而言，自雇主知悉该事实之日起，最长可达两个月；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

- V. 第八部分，从赛季结束之日起至下一个赛季开始之日止。

本节内容于2012年11月30日添加

第 44 条—— 根据宪法第 31 条第三款的规定，当工人被征召入伍并在国民警卫队服役时，服役时间将被考虑在内，以确定其资历。

第 45 条—— 工人必须返回工作岗位：

- 一、对于第 42 条第 1、2、4 和 7 款规定的情况，自中止原因终止之日起次日开始；
- 二、对于第 42 条第 3、5 和 6 款规定的情况，应在中止原因终止后十五日内予以处理。

第四章

终止雇佣关系

第 46 条—— 劳动者或用人单位可以随时因正当理由解除劳动关系，而不必承担任何责任。

第 47 条—— 下列情形属于终止雇佣关系的理由，雇主不承担责任：

- 一、如果工人或推荐该工人的工会以虚假证书或推荐信欺骗工人，谎称该工人具备其所缺乏的能力、资质或技能，则该终止雇佣关系的理由将在工人提供服务三十天后失效；
- 二、如果工人在工作期间对雇主、其家庭成员或公司或机构的管理人员或行政人员，或对雇主的客户和供应商实施不诚实或不当行为、暴力、威胁、侮辱或虐待行为，除非受到挑衅或出于自卫；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

- 三、如果工人对其同事实施前一节所列的任何行为，并且因此导致工作场所的纪律发生改变；
- 四、如果劳动者在工作之外，对雇主、其家庭成员或行政管理人员实施第二节所述的任何行为，且该等行为严重到无法履行雇佣关系；
- 五、工人故意在工作过程中或因工作而对建筑物、工程、机器、仪器、原材料和与工作相关的其他物品造成物质损害；
- VI. 工人造成前一节所述的损害，但该损害是严重的，并非出于恶意，而是由于过失造成损害的唯一原因；

七、因不可饶恕的轻率或疏忽，危及场所或场所内人员的安全；

八、如果员工在单位或工作场所对任何人实施不道德行为或骚扰行为和/或性骚扰行为；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

九、工人泄露生产秘密或泄露机密事项，损害公司利益；

X. 工人未经雇主许可或无正当理由，在三十天内缺勤三次以上；

十一、无正当理由不服从雇主或其代表，但与合同工作有关的；

十二、工人拒绝采取预防措施或遵守为避免事故或疾病而规定的程序；

十三、不得在醉酒或受任何麻醉品或致幻剂影响的情况下上班，除非有医生处方。上班前，员工必须告知用人单位该情况，并出示医生签字的处方；

十四、对劳动者判处监禁的最终判决，使其无法履行雇佣关系；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

第十四条之二。因劳动者自身原因导致其无法提供法律法规所要求的、提供服务所必需的文件，且该等文件缺失超过第四十三条第四款所述期限；

本节内容于2012年11月30日添加

十五、与前几节中规定的罪行类似，同样严重，并且在工作方面具有类似的后果。

雇主解雇员工时，必须以书面形式明确说明导致解雇的行为或过错以及解雇发生的日期。

修订段落 DOF 2012 年 11 月 30 日

解雇通知必须在解雇时亲自送达给工人，或者在接下来的五个工作日内送达给主管法院，在这种情况下，必须提供工人的最后登记地址，以便主管机关可以亲自通知他。

段落添加于 1980 年 4 月 1 日。修订于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日。

因解雇而产生的诉讼时效，自劳动者亲自收到解雇通知之日起开始计算。

段落添加日期：2012年11月30日

除非另有证据证明解雇是合理的，否则未亲自或通过法院通知工人解雇事宜本身将推定为无正当理由的解雇。

段落添加于 1980 年 4 月 1 日。修订于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日。

第 48 条——劳动者可以向调解机构请求，或者在没有调解协议的情况下向法院请求，要求恢复其所从事的工作，或者要求按支付之日的工资标准，获得三个月的工资作为补偿，但须事先遵守第 684-A 条及后续条款中关于调解程序的规定。

修订段落 DOF 05-01-2019

如果在相应的审判中，雇主未能证明终止雇佣关系的原因，则无论采取何种行动，工人也有权获得自解雇之日起计算的最多十二个月的补发工资，具体规定见上一段的最后部分。

如果在前款规定的期限届满时，诉讼程序尚未结束或者判决尚未执行，则除上述情况外，还应向劳动者支付相当于十五个月工资的利息，利息按每月百分之二的利率计算，自支付之日起复利。本款规定不适用于其他类型的补偿或福利的支付。

修订段落 DOF 05-01-2019

如果工人死亡，则自死亡之日起，作为争议一部分而应支付的工资将不再计算。

律师、诉讼当事人或代表，以极其不当的方式推动诉讼、例外、事件、程序、证据提供、上诉以及一般意义上的任何行为，目的是延长、拖延或阻碍劳动审判的处理或解决，将被处以 计量单位和更新单位 100 至 1000 倍的罚款。

修订段落 DOF 05-01-2019

如果延误是由于公职人员的疏忽或不当行为造成的，适用的处罚是停职停薪，最长可达九十天；对于屡犯者，将根据相关规定予以免职。此外，在后一种情况下，案件将移交检察机关，调查是否存在妨碍司法公正的犯罪行为。

联邦调解与劳动登记中心的公务员，如无正当理由拖延、阻挠或影响工会登记程序、集体谈判协议和内部劳动规章的制定，或对任何一方不利，以及无正当理由颁发代表资格证书，将被处以相当于计量单位 100 至 1000 倍的罚款。地方调解中心的公务员，如在履行调解职责时有上述行为，也将受到同样的处罚。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

条款修订日期：2012年11月30日

第 48 条之二 —— 就本法第 48 条而言，下列行为，例如，应视为明显不当的行为：

一、 关于当事人、律师、诉讼当事人、代理人或证人：

- a) 向联邦调解和劳动登记中心、地方调解中心或法院的官员，以及劳动程序中的第三方提供任何个人利益、礼物或贿赂；
- b) 修改员工出于其他目的签署的文件，使其包含辞职声明；
- c) 要求在招聘时或雇佣关系存续期间的任何时间签署空白文件；
- d) 在劳动审判中，任何一方或其代表就工资、工时或劳动关系中的资历提出明显虚假的事实；
- e) 拒绝劳动机关送达人员或通知官员进入营业场所或工作场所执行通知或其他法律程序。同样，拒绝接收劳动机关下令通知中涉及公司名称、个人或法人实体地址的文件。此外，使用其他公司的税务识别卡或官方文件（即使地址相同）来逃避庭前调解程序传票、法庭传票或取证，也属于违法行为。
- f) 声称拥有集体谈判协议的所有权，但该协议所声称的工作场所并没有与工会有关联的工人。

二、 对于公务人员而言，下列行为将被视为明显不当：

- a) 伪造一份通知记录，声称他已前往被命令发出通知的地址，但实际上他并未前往该地址；
- b) 未执行通知或传票而提出通知或传票记录；
- c) 未在法律规定的期限内或劳动机关命令的期限内发出通知；
- d) 故意拖延调解听证会通知、劳动审判传票或任何劳动程序的个人通知，以使 程序中的一方受益或从程序中的一方获得利益；
- e) 接受一方当事人或相关第三方的馈赠；
- f) 故意拖延执行已成定案的判决和协议；

- g) 采纳与诉讼无关的证据，导致诉讼程序延误；
- h) 超过法律规定的最后期限八天以上延迟达成协议或决议；
- (i) 隐藏文件以拖延审判或阻止举行听证会或诉讼程序；
- j) 无正当理由拖延或阻挠颁发代理证书，以及
- k) 无正当理由拒绝接收调解中心或法院的通知，或者阻挠其执行，在这种情况下，无论本法规定的制裁如何，都必须通知相应的内部控制机构。

如果延误是由于公务员的疏忽或违规行为造成的，则该行为被视为严重；在这种情况下，除了根据《行政责任总法》适用的制裁外，责任人将被处以计量更新单位 100 至 1000 倍的罚款，并且必须通知检察机关，以查明是否构成妨碍司法公正的犯罪。

文章添加日期：2019年5月1日

第 49 条—— 在下列情况下，用人单位可以免除按第 50 条规定支付赔偿金以恢复劳动者工作的义务：

修订段落 DOF 07-02-2019

- 一、 在处理工龄不足一年的员工时；
- 二、 如果法院认定，由于劳动者所从事的工作或其职责的性质，劳动者与雇主之间存在直接且持续的接触，并且法院考虑到案件的具体情况认为，劳动关系的正常发展是不可能的；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 三、 对于值得信赖的员工；
- 四、 在家务方面；

本节内容于 2019 年 1 月 5 日、2019 年 2 月 7 日和 2024 年 12 月 24 日进行了修订。

- 五、 在处理临时工问题时，以及

改革后的分数 DOF 2024 年 12 月 24 日

- 六、 针对数字平台工作者。强制复职仅适用于侵犯集体权利的情况，例如结社自由、工会自治、罢工权和集体谈判权。

本节内容于2024年12月24日新增

为行使此项权利，用人单位可根据本法第 982 条规定的初步程序向法院提起诉讼，要求支付本法第 50 条所述的补偿金。为此，用人单位应向法院提供雇员的姓名和地址，以便通知雇员相关初步程序，并宣誓声明该案件符合本条所列情形之一。法院应将诉讼请求书及补偿金额明细送达雇员，供其知悉。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

如果员工对补偿资格或条款有异议，则有权提起诉讼。如果法院认定员工不符合本条款所述的任何条件，则补偿金保证金无效，法院将使用该保证金执行判决。如果法院认定员工符合本条款所述的任何条件，但保证金不足以支付补偿金，则法院将责令雇主支付差额及适用利息。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

第五十条—— 前条所述补偿包括：

- 一、 如果雇佣关系是固定期限，且不足一年，则支付的金额相当于提供服务时间一半的工资；如果超过一年，则支付的金额相当于第一年六个月

的工资，以及之后每年二十天的工资。

二、 如果雇佣关系是无限期的，则报酬为每服务一年支付二十天的工资；

改革后的分数 DOF 2024 年 12 月 24 日

三、 除前述各节所述的补偿外，还应按照本法第 48 条的规定，支付三个月的工资以及补发工资和利息（如适用），并且

本节内容于 2012 年 11 月 30 日和 2024 年 12 月 24 日修订。

四、 对于数字平台工作者，补偿金将包括三个月的工资。此外，根据同一法律第 291-D 条的规定，按实际工作时间计算，每年还将支付二十天的工资，并根据该法律第 48 条的规定支付任何拖欠工资和利息（如有）。

本节内容于2024年12月24日新增

第五十一条—— 下列情形属于终止劳动关系的理由，劳动者无需承担任何责任：

一、 如果雇主或雇主协会（视情况而定）在提供工作时就雇佣条款和条件欺骗雇员，则该终止理由在雇员提供服务三十天后失效；

二、 如果雇主、其家庭成员或其任何代表在服务范围内对工人、配偶、父母、子女或兄弟姐妹实施不诚实或不当行为、暴力行为、威胁、侮辱、骚扰和/或性骚扰、虐待或其他类似行为；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

三、 如果雇主、其家庭成员或雇员在服务范围之外从事前一节所述行为，且该等行为严重到无法履行雇佣关系；

四、 降低雇主支付给工人的工资；

五、 未按约定或惯例日期或地点领取相应薪金；

VI. 因雇主恶意行为而遭受工具或工作设备损坏；

七、 由于场所卫生条件差，或者由于未遵守法律规定的预防和安全措施，对工人或其家人的安全或健康构成严重危险；

第八条 因不可原谅的鲁莽或疏忽，危及场所或场所内人员的安全；

第九条 要求劳动者做出有损或侵犯劳动者尊严的行为；

本节内容于2012年11月30日添加

X. 与前几节中规定的类似，同样严重且后果相似的工作问题。

行程分数 DOF 2012 年 11 月 30 日

第 52 条—— 劳动者可在前条所述任何原因发生之日起三十日内离职，并有权按照第 50 条的规定获得用人单位的补偿。

第五章

终止雇佣关系

第 53 条—— 下列情形属于终止雇佣关系的情形：

一、 双方当事人的共同同意；

二、 工人死亡；

三、 工程竣工或期限届满或资本投资到位，符合第 36、37 和 38 条的规定；

四、 工人的身体或精神缺陷或明显无能，以致无法履行工作职责；

V. 第 434 条所指的案件。

第 54 条—— 在前条第四款所述情况下，如果残疾是由非职业风险造成的，则该工人有权获得相当于其服务年限的 1 个月工资和 12 天工资的补偿，按照第 162 条的规定，或者如果可能，并且他愿意，可以安排另一份与其才能相符的工作，而不管他根据法律应享有的福利如何。

第 55 条—— 如果在相应的审判中，用人单位未能证明终止雇佣关系的理由，则劳动者享有第 48 条规定的权利。

第三章

工作条件

第一章

一般规定

第五十六条根据男女实质平等原则制定的工作条件，在任何情况下都不得低于本法规定的条件，并且必须与服务的重要性成比例，同工同酬，不得因种族或国籍、性别、年龄、残疾、健康状况、宗教、观点、性取向、怀孕状况、家庭责任或婚姻状况而区别对待和/或排斥，但本法明确规定的方式除外。

条款修订日期：2012年11月30日

第 56 条之二 —— 劳动者可以从事与主要工作相关或补充性的任务或职责，并可获得相应的工资报酬。

就前款而言，相关或补充性任务或工作应理解为与个人和集体劳动合同中约定的任务或工作永久且直接相关的任务或工作，或者在适用情况下，与劳动者通常执行的任务或工作相关的任务或工作。

文章添加日期：2012年11月30日

第 57 条—— 劳动者在工资不合理、工作时间过长或者有经济原因需要改变工作条件时，可以请求法院改变工作条件。

修订段落 DOF 05-01-2019

当经济情况允许时，雇主可以要求进行调整。

第二章

工作日

第 58 条—— 工作日是指劳动者受用于用人单位从事劳动的时间。

第 59 条—— 劳动者和用人单位应约定工作日的时长，但不得超过法定最长时长。

工人和雇主可以分工合作，让工人在周六下午休息，或者采取任何类似的安排。

第 60 条—— 白天工作时间是指六小时至二十小时之间的工作时间。

夜班是指晚上8点到早上6点之间的班次。

混合班次是指包含白班和夜班时间段的班次，前提是夜班时间少于三个半小时，因为如果夜班时间达到或超过三个半小时，则将被视为夜班。

第 61 条—— 工作日最长时长为：白班 8 小时，夜班 7 小时，混合班次 7.5 小时。

第 62 条—— 确定工作日，应当遵守第 5 条第 3 款的规定。

第 63 条—— 在连续工作日内，工人应至少有半小时的休息时间。

第 64 条—— 劳动者在休息或用餐时间不能离开其提供服务的场所时，该时间应计为有效工作时间。

第 65 条—— 在发生灾难或迫在眉睫的风险，危及工人、其同事或雇主的生命，或危及公司的生存时，可以延长工作日，直至达到避免这些损害所必需的时间。

第 66 条—— 在特殊情况下，工作日可以延长，但每天不得超过三小时，每周不得超过三次。

第 67 条—— 第 65 条所述的工作时间，应按工作日内每小时的相应数额支付报酬。

加班工资将按正常工作时间工资的百分之百计算。

第 68 条—— 劳动者没有义务提供服务的时间超过本章允许的时间。

每周加班超过九小时的，雇主有义务向工人支付超出部分工资，工资应为正常工时工资的两倍，但不得违反本法规定的处罚。

第三章

休息日

第 69 条—— 工人每工作六天，应享有至少一天带薪休息。

第七十条—— 对于需要连续工作的工作，劳动者和用人单位应当约定劳动者每周的休息日。

第 71 条—— 本法的各项规定应尽力确保每周的休息日为星期日。

在周日提供服务的员工，除了正常工作日的工资外，将有权获得至少百分之二十五的额外津贴。

第 72 条—— 劳动者如果一周内没有在所有工作日提供服务，或者在同一天或同一周内为多个雇主提供服务，则有权获得休息日工资的相应比例，该比例按劳动者工作日的工资或从每个雇主处获得的工资计算。

第七十三条 劳动者没有义务在休息日工作。如果违反此规定，用人单位除了支付休息日应得的工资外，还应支付劳动者双倍的工资作为补偿。

第七十四条 下列日期为强制休息日：

- 一、 1 月 1 日；
- 二、 二月的第一个星期一，为纪念二月五日；
- 三、 三月的第三个星期一，为纪念三月二十一日；
- 四、 5 月 1 日；
- 五、 9 月 16 日；

六、 11 月的第三个星期一，为纪念 11 月 20 日；

第七条： 每六年 10 月 1 日，即联邦行政权力移交之日；

改革后的分数 DOF 09-30-2024

第八章 12 月 25 日，以及

IX. 根据联邦和地方选举法，在普通选举的情况下，负责执行选举日的选举人。

本条款于 1987 年 12 月 22 日和 2006 年 1 月 17 日修订。

第七十五条前条所述情形下，劳动者和用人单位应当确定提供服务的劳动者人数。如双方无法达成一致，则由法院裁定。

修订段落 DOF 05-01-2019

工人有义务提供服务，并且无论其在强制休息期间应得的工资是多少，都有权获得双倍工资作为提供服务的报酬。

第四章

假期

第 76 条—— 服务满一年的工人享有每年带薪休假，休假天数不得少于十二个工作日，并且每增加一年服务年数，休假天数就增加两个工作日，直至达到二十个工作日。

从第六年开始，每服务五年，假期将增加两天。

条款修订日期：2022年12月27日

第 77 条—— 提供非连续性服务的工人和季节性工人有权享受年假，年假时长与一年内工作的天数成正比。

第七十八条根据本法第七十六条规定，雇员有权享受的总假期中，至少有十二个连续的假期。雇员可自行决定如何安排假期，以及安排假期的时间。

条款修订日期：2022年12月27日

第 79 条—— 假期不得以报酬补偿。

如果雇佣关系在服务满一年之前结束，劳动者有权获得与服务时间成比例的报酬。

第 80 条—— 工人在休假期间有权获得不低于其应得工资百分之二十五的奖金。

第八十一条 —— 员工在工作满一年后的六个月内必须享有休假权利。用人单位应每年向员工提供一份证明，说明其工龄，并根据工龄确定相应的休假期限和休假日期。

第五章

萨拉里奥

第 82 条—— 工资是雇主必须向劳动者支付的报酬。

第 83 条—— 工资可以按时间单位、工作单位、佣金、一次性付款或其他方式确定。

如果工资按时间单位支付，其性质将另行规定。只要是合理的报酬，劳动者和雇主可以就工资金额以及每小时的工资标准进行协商，但前提是不得超过法定最长工作日，并且必须尊重劳动者在该职位上享有的劳动和社会保障权利。劳动者按此方式获得的收入在任何情况下都不得低于正常日工资。

段落添加日期：2012年11月30日

如果工资是按工作量固定的，除了规定工作的性质外，还应说明材料的数量和质量、雇主（如适用）提供的用于完成工作的工具和设备的状况，以及提供给工人使用的时间，但不得要求对工具因工作而遭受的自然磨损支付任何费用。

第 84 条—— 工资由以下各项组成：以现金支付的日工资、奖金、津贴、住房补贴、奖金、佣金、实物福利以及因劳动而给予劳动者的任何其他款项或福利。

第八十五条 —— 工资必须具有报酬性，且不得低于本法规定规定的最低工资标准。确定工资数额时，应当考虑工作的数量和质量。

计件工资制下，支付的报酬应保证正常工作日（八小时工作制）的报酬至少达到最低工资标准。

第 86 条—— 同工同酬，在相同职位、相同工时和相同工作条件下，必须同工同酬；为履行国家减少性别薪酬差距的义务，将根据《男女平等总法》的规定，采取措施消除不平等的薪酬做法。

条款修订日期：2024年12月16日

第 87 条—— 工人有权获得年终奖金，该奖金必须在 12 月 20 日之前支付，金额至少相当于 15 天的工资。

那些服务年限未满一年的员工，无论在圣诞奖金结算日是否在职，都有权根据其工作时间（无论工作时间长短）获得相应比例的奖金。

修订段落 DOF 12-31-1975

第 88 条—— 对于从事物质劳动的工人，支付工资的期限不得超过一周；对于其他工人，支付工资的期限不得超过十五天。

第 89 条—— 确定向工人支付的补偿金额时，应以补偿权利产生之日的工资为基础，包括日工资和第 84 条所述福利的相应比例部分。

对于计件工资制，以及一般情况下报酬不固定的情况，日工资将以权利产生前实际工作三十天的平均收入为准。如果在此期间工资有所上涨，则以工资上涨之日起工人的平均收入为准。

如果工资是按周或按月固定的，则应视情况将其除以七或三十，以确定日工资。

第六章

最低工资

第 90 条—— 最低工资是指劳动者在一天的工作时间内所提供服务必须获得的最低现金金额。

最低工资必须足以满足户主在物质、社会和文化方面的正常需求，并能保障儿童接受义务教育。

建立保障工资购买力、方便所有劳动人民获得生活必需品的制度和措施，被认为是具有社会效益的。

最低工资的年度设定或修订幅度，永远不会低于其有效期内观察到的通货膨胀率。

本条款于1974年9月1日和2021年3月30日修订。

第 91 条—— 最低工资标准可以适用于一个或多个地理区域，并可延伸至一个或多个联邦实体或专业人士；也可以适用于一个或多个地理区域内的特定经济活动部门或职业、行业或特殊工作。

条款修订日期：1988年1月21日

第九十二条—— 一般最低工资适用于所确定的地理区域或适用区域内的所有劳动者，无论其从事何种经济活动、职业、行业或特殊工作。

条款修订日期：1988年1月21日

第 93 条—— 最低职业工资适用于在一个或多个适用地理区域内确定的经济活动部门、职业、行业或特殊工作的所有工人。

条款修订日期：1988年1月21日

第九十四条—— 最低工资由国家委员会制定，该委员会由工人、雇主和政府的代表组成，国家委员会可由其认为为更好地履行职能所必需的特别咨询委员会协助。

条款修订日期：1988年1月21日

第 95 条—— 国家最低工资委员会和咨询委员会应按照本法第十三章第二节的规定，以三方形式合并。

本条款于 1974 年 12 月 24 日和 1988 年 1 月 21 日修订。

第 96 条—— 国家委员会将决定共和国的地理区域划分，每个地理区域由一个或多个市镇组成，这些市镇必须实行相同的最低工资标准，但这些市镇之间不一定有领土上的连续性。

条款修订日期：1988年1月21日

第九十七条—— 除下列情况外， 最低工资不得进行补偿、折扣或减少：

段落修订日期：1972 年 4 月 24 日，1974 年 1 月 9 日

- 一、 主管机关裁定向第 110 条第五款所述人员支付的赡养费；以及
- 二、 支付第 151 条所述的租金。该折扣不得超过工资的百分之十。

改革后的分数 DOF 04-24-1972

- 三、 从国家工人住房基金中支付用于社会住房、住房购置、建设、维修、扩建或改善的贷款或租金分期付款，或用于支付为此目的产生的债务。这些扣款必须由工人自愿接受，且贷款扣款不得超过工资的 20%，租金扣款不得超过工资的 30%。

分数附录 DOF 24-04-1972。改革后的自由度 1982 年 1 月 7 日、2025 年 2 月 21 日

- 四、 用于偿还本法第 103 条之二所述机构发放或担保的贷款的分期付款，该等贷款旨在购买耐用消费品或支付服务费用。此类扣款须经劳动者自愿同意，且不得超过其工资的 10%。

分数附录 DOF 09-01-1974。改革后的 DOF1976 年 7 月 2 日、2012 年 11 月 30 日

第七章

保护性法规和薪资特权

第九十八条劳动者有权自由支配其工资。任何损害此项权利的规定或措施均属无效。

第九十九条领取工资的权利不可剥夺。领取已累积工资的权利也不可剥夺。

第一百条—— 工资应直接支付给劳动者本人。只有在劳动者无法亲自领取工资的情况下，才能通过两名证人签署的授权委托书，将工资支付给其指定的代理人。

违反前款规定而支付的款项，并不免除雇主的责任。

第 101 条—— 现金工资必须以法定货币支付，不得以货物、代金券、代币或任何其他旨在取代货币的代表符号支付。

经员工事先同意，工资可以通过银行转账、借记卡、电汇或其他电子方式支付。与这些替代支付方式相关的任何费用或成本均由雇主承担。

段落添加日期：2012年11月30日

在任何情况下，员工都必须能够获取有关工资项目和扣款的详细信息。工资单必须以纸质或其他任何方式提供给员工，但这并不妨碍雇主在员工要求时提供纸质副本的义务。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

打印的收据必须包含工人的手写签名才有效；通过互联网开具的数字税务收据（CFDI）中的付款收据可以代替打印的收据；如果 CFDI 的内容在税务管理服务机构的互联网门户网站上得到验证，则可作为证明；如果得到验证，则适用本法第 836-D 条第 I 款的规定。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

第 102 条—— 实物福利应当适合劳动者及其家庭的个人使用，并且与以现金支付的工资数额合理成比例。

第 103 条 —— 经营服装、食品杂货和家居用品的仓库和商店，可由一个或多个公司的工人和雇主按照下列规则达成协议设立：

修订段落 DOF 09-01-1974

- 一、 货物的取得应当自由，不得对工人施加任何胁迫；
- 二、 产品的销售价格由工人和雇主协商确定，且不得高于官方价格；如果官方价格无法确定，则不得高于当前市场价格；
- 三、 价格调整须遵守前款规定；
- IV. 该协议将确定工人在仓库或商店的管理和监督中的参与程度。

第 103 条之二—— 国家劳动者消费基金研究所将依规制该法建立以下基础：

- 一、 向寻求最佳市场条件的劳动者提供信贷；
- 二、 为劳动者提供便利，使其获得促进储蓄和资产整合的金融服务。

本文于 1974 年 9 月 1 日添加。修订日期分别为 1976 年 2 月 7 日和 2012 年 11 月 30 日。

第 104 条—— 无论以何种名称或形式，将工资转让给雇主或第三方的行为均属无效。

第 105 条—— 工人的工资不应受到任何补偿。

第 106 条—— 除本法规定的情况和条件外，雇主支付工资的义务不予中止。

第 107 条—— 禁止对劳动者处以罚款，无论其原因或概念如何。

第 108 条 —— 工资的支付地点为劳动者提供服务的地点。

第 109 条—— 工资必须在劳动者和雇主约定的工作日、工作时间内或工作结束后立即支付。

第 110 条—— 除下列情况并符合下列条件外，禁止从工人工资中扣除任何款项：

修订段落 DOF 09-01-1974

- 一、 偿还因预支工资、多付给雇员的工资、错误、损失、损害或购买公司或机构生产的物品而欠雇主的债务。应付金额在任何情况下均不得超过一个月的工资，扣除额由雇员和雇主协商确定，但不得超过超过最低工资金额的百分之三十；
- 二、 支付第 151 条所述的租金，租金不得超过工资的百分之十五。

改革后的分数 DOF 04-24-1972

- 三、 从国家工人住房基金中支付用于社会住房、住房购置、建设、维修、扩建或改善的贷款或租金分期付款，或用于支付为此目的而产生的债务。这些扣款必须是工人自愿接受的。

本节于 1972 年 4 月 24 日、1982 年 1 月 7 日和 2025 年 2 月 21 日修订。

- 四、 支付合作社和储蓄银行的设立和发展费用，但须经工人明确、自由地表示同意，且该费用不得超过最低工资的百分之三十；
- 五、 向赡养费债权人支付赡养费，由主管机关裁定。

如果劳动者停止在工作场所提供服务，雇主必须在劳动关系终止之日起五个工作日内将此情况告知主管司法机关和赡养费债权人；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

- 六、 缴纳工会章程规定的普通工会会费。

工人可以书面表示不希望自己缴纳工会会费，在这种情况下，雇主不得扣除工会会费；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

第七条 支付根据本法第 103 条之二所述机构担保的贷款分期付款，用于购买消费品或支付服务费用。这些扣款必须经劳动者自愿接受，且不得超过工资的百分之二十。

1974 年 9 月 1 日新增分数。2012 年 11 月 30 日修订。

第 111 条—— 劳动者与其雇主所负的债务，在任何情况下均不得产生利息。

第 112 条—— 除主管机关裁定为第 110 条第五款所列人员的利益而支付的赡养费外，不得扣押工人的工资。

雇主无需遵守任何其他司法或行政扣押令。

第 113 条—— 上一年获得的工资和应付给工人的补偿优先于任何其他抵免，包括享有实际担保的抵免、税收抵免和有利于墨西哥社会保障研究所的抵免，优先于雇主的全部资产。

第一百一十四条劳动者无需进入破产程序、无力偿债程序、暂停支付程序或遗嘱认证程序。法院 将直接扣押并拍卖用于支付工资和补偿金所需的资产。

条款修订日期：2019年5月1日

第 115 条—— 已故工人的受益人有权领取待支付的福利和赔偿金，行使诉讼权利并继续进行审判，而无需经过遗嘱认证程序。

第一百一十六条禁止在工作场所设立售卖酒类饮品的场所和赌博场所。此项禁令适用于位于人口密集区以外的工作场所周围四公里半径范围内的区域。

就本法而言，酒精含量超过百分之五的饮料属于醉酒饮料。

第八章

员工利润分享

第 117 条—— 工人应当按照国家工人参与公司利润委员会确定的比例参与公司利润分配。

第一百一十八条—— 为确定前条所指的百分比，国家委员会应当进行必要的、适当的调查和研究，以了解国民经济的总体情况，并考虑到促进国家工业发展的需要、资本获得合理利息的权利以及资本的必要再投资。

第 119 条—— 国家委员会可以按照第 587 条及后续条款的规定，审查其所设定的百分比。

第 120 条—— 委员会规定的百分比构成工人在每家公司利润中所占的份额。

根据本法规定，各公司的利润均视为应税收入，并按照所得税法的规定执行。

第 121 条劳动者对用人单位向财政信贷部提交的申报表提出异议的权利，应遵循下列规则：

- 一、 雇主应在提交年度纳税申报表之日起十日内向雇员提供一份副本。根据税法规定必须提交给财政和公共信贷部的附件，雇员可在公司办公地点和财政和公共信贷部查阅，查阅期限为三十日。

工人不得向第三方披露申报表及其附件中所包含的数据；

- 二、 在接下来的三十天内，持有集体协议的工会或公司大多数员工可以向财政和公共信贷部提交其认为合适的意见，财政和公共信贷部有义务在按照联邦税法规定的期限完成审计程序后，就每一项意见作出书面答复；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

- 三、 同一秘书处作出的最终决定，工人不得上诉；

- 四、 用人单位应在财政和公共信贷部决议发布之日起三十日内予以执行，无论其是否提出上诉。如上诉后决议被推翻，且有利于用人单位，则已支付的款项可从下一财政年度应付给工人的利润中扣除。

上述规定，除非雇主已从法院获得暂停额外利润分配的命令。

段落于 2012 年 11 月 30 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

本节内容于1976年2月7日添加

第 122 条—— 利润在工人之间的分配必须在年度税款缴纳之日起六十天内进行，即使工人正在提出异议。

当财政和公共信贷部在未收到工人反对意见或反对意见得到解决的情况下增加应税利润额时，额外分配款将在决议通知之日起六十天内发放。只有在雇主对该决议提出异议的情况下，额外分配款的发放才会暂停，直至决议生效，从而保障工人的利益。

未领取的利润在其到期当年计入下一年度的可分配利润。

条款修订日期：1976年2月7日

第一百二十三条可分配利润分为两等份：第一份应按各劳动者当年的工作天数平均分配给所有劳动者，无论其工资数额多少；第二份应按各劳动者当年所获工资数额的比例分配。

第一百二十四条就本章而言，“薪金”是指劳动者每日以现金形式获得的工资。第八十四条所述的奖金、津贴和其他福利，以及劳动者加班所得，均不属于薪金的范畴。

在计件工资制下，以及一般情况下，当报酬是浮动的，日工资将是一年内所获收入的平均值。

第 125 条 —— 确定每个工人的参与情况，应当遵守下列规则：

- 一、 由人数相等的工人代表和雇主代表组成的委员会应起草一份提案，确定每位工人的参与方式，并将其张贴在工作场所的显眼位置。为此，雇主应向委员会提供工人的考勤表、工资单以及其他任何其掌握的信息；
- 二、 如果工人代表和用人单位代表不能达成协议，劳动监察员将作出裁决；
- 三、 工作人员可在十五日内提出任何他们认为合适的意见；
- IV. 如有异议，将由第一节所述的同一委员会在十五日内予以解决。

第 126 条下列人员免除分配利润的义务：

- 一、 新成立的公司，在运营的第一年；
- 二、 新成立的、致力于生产新产品的公司，在其运营的前两年内。产品的新颖性认定将根据促进新兴产业的法律规定进行调整；
- 三、 勘探期间新成立的采掘业公司；
- 四、 依法认可的私人援助机构，利用私人资产，为人道主义援助目的开展活动，不以营利为目的，也不单独指定受益人；
- 五、 墨西哥社会保障机构和具有文化、福利或慈善目的的分散式公共机构；以及
- 六、 资本金低于劳动和社会福利部经与经济部协商后为各行业规定的最低资本金数额的公司。如遇重大经济形势需要，可对该决定进行全部或部分复审。

改革后的分数 DOF 09-04-2012

第 127 条《墨西哥合众国政治宪法》承认的工人参与利润分配的权利，应遵守下列规则：

修订段落 DOF 04-23-2021

- 一、 公司董事、管理人员和总经理不参与利润分配；

二、 其他受信任的员工将参与公司利润分配，但如果他们获得的工资高于公司内收入最高的工会成员的工资，或者在没有工会成员的情况下，高于具有相同特征的正式员工的工资，则该工资增加百分之二十将被视为最高工资。

改革后的分数 DOF 02-07-1976

三、 为收入完全来源于其劳动的人提供服务的劳动者，以及专门负责照管产生收入的资产或收取债权及其利息的劳动者，其参与的金额不得超过一个月的工资；

四、 产前产后期间的职业母亲，以及因工伤事故暂时丧失劳动能力的工人，将被视为在职工人；

IV Bis. 公司机构的工人，就其享有利润分配权而言，是该公司的一部分；

本节内容于2012年11月30日添加

五、 在建筑行业，确定哪些工人有权参与分配后，第 125 条所述的委员会应采取其认为适当的措施传唤他们；

六、 家政工人不参与利润分成；

本节内容于 2019 年 5 月 1 日和 2024 年 12 月 24 日修订。

第七条 临时工在一年内工作满六十天后，有权参与公司利润分配。

第八条 利润分成金额最高不超过工人三个月的工资或过去三年所获利润分成的平均值；以对工人更有利的金额为准。

新增分数 DOF 04-23-2021。修订分数 DOF 12-24-2024

第九条规定， 数字平台上的劳动者如果实际工作时间（根据本法第 291-D 条规定）超过每年 288 小时，则有权参与公司利润分配。

本节内容于2024年12月24日新增

第 128 条—— 对于亏损多年的企业， 不予补偿。

第 129 条—— 本章所称的利润分享，不应计入支付给工人的补偿金的工资中。

第 130 条—— 工人应得的利润分成金额受第 98 条及后续条款所载规则的保护。

第 131 条—— 劳动者享有分享利润的权利， 并不意味着劳动者有权干预公司的经营管理。

第四章

劳动者和雇主的权利和义务

第一章

雇主义务

第 132 条 —— 用人单位的义务是：

修订段落 DOF 19-12-2024

一、 遵守适用于其公司或机构的劳动标准规定；

- 二、按照公司或单位现行规定向工人支付工资和报酬；
- 三、及时向工人提供完成工作所需的工具、仪器和材料，确保其质量良好、状况良好，并在其失效时立即更换，但工人未同意使用自有工具的情况除外。雇主不得就工具、仪器和工作材料的自然损耗要求任何补偿；
- 四、为工人的工具和工作用具提供安全保管场所，但这些工具和用具必须留在提供服务的地点，雇主不得将其作为补偿、担保或其他任何理由扣留。工人提出要求时，必须登记工具或工作用具；
- 五、在服务业、商业及类似工作场所，应为所有员工提供足够数量的带靠背的座椅或椅子，以便其履行职责或在工作日期间进行间歇性休息。如需进行间歇性休息，带靠背的座椅或椅子必须放置在工作场所内为此目的指定的特定区域。工业场所如工作性质允许，也应适用同样的规定。

改革后的分数 DOF 19-12-2024

- 六、给予工人应有的尊重，不得进行言语或肢体虐待；
- 第七条** 应工人要求，每隔十五天出具一份书面声明，说明工作天数和所领工资；
- 第八条** 向提出要求或离开公司的工人，在三天内，出具与其服务有关的书面证明；
- 第九条** 规定，当劳动者必须在工作时间内履行其在普选、罢免程序中的投票权以及陪审团、选举和人口普查职责时，应给予劳动者必要的时间。

改革后的分数 DOF 04-28-2022

- 十、允许工人因工会或州政府指派的临时或长期任务而暂时离开工作岗位，但前提是他們必须提前通知，且执行任务的工人数量不得干扰单位的正常运作。除非获得等量的有效工作时间补偿，否则损失的时间可以从工人的工资中扣除。如果任务是长期性的，工人可以在六年内返回原岗位，并保留其所有权利。替补工人将具有临时工身份，六年之后转为正式员工。
- 十一、通知持有集体协议的工会和下一级工人有关新设立的职位、永久空缺和必须填补的临时空缺；
- 十二、按照法律和公共教育部的规定，建立和维持学校；
- 十三、按照法律法规，与劳动和教育部门合作，提高劳动者的识字率；
- 十四、雇员人数超过一百人但不足一千人的用人单位，应自费资助其一名雇员或其子女，以体面的方式在国内外专业机构进行技术、工业或实践方面的学习。该雇员或其子女须由雇员和用人单位根据其资质、素质和奉献精神共同指定。雇员人数超过一千人的用人单位，应按上述条件资助三名奖学金获得者。用人单位仅在奖学金获得者学年期间不及格或有违纪行为时方可取消其奖学金；但在此情况下，应另选他人替代。完成学业的奖学金获得者应至少为授予其奖学金的用人单位服务一年。
- 十五、按照本章第三节之二的规定，向其员工提供培训和指导。

十六、 按照有关职业安全、健康和环境的法规和墨西哥官方标准的规定，安装和运营工厂、车间、办公室、场所和其他工作场所，以防止事故和职业病的发生。他们还必须采取劳动部门确定的预防和纠正措施；

本节内容于 1978 年 4 月 28 日和 2012 年 11 月 30 日修订。

十六之二。 在员工超过 50 人的工作场所，应确保为残疾人提供充足的设施，以便他们能够参与和开展活动；

本节内容于2012年11月30日添加

十七、 遵守有关安全、健康和工作环境的法规和墨西哥官方标准，并随时备有提供及时有效急救所需的药品和医疗用品；

本节内容于 1978 年 4 月 28 日和 2012 年 11 月 30 日修订。

十八、 在工作场所醒目地张贴和传播有关职业安全、健康和环境的法规和墨西哥官方标准的有关规定，以及管理公司的集体谈判协议全文；同样，必须向工人传播有关他们所面临的风险和危害的信息；

本节内容于 1978 年 4 月 28 日和 2012 年 11 月 30 日修订。

十九、 在热带病或地方性疾病流行地区，或有发生流行病的危险时，向其工作人员提供卫生当局确定的预防性药物；

十九条之二。 在发生卫生紧急情况时，遵守主管当局制定的规定，并向其工作人员提供该当局指示的要素，以防止疾病在宣布发生卫生紧急情况时发生；

本节内容于2012年11月30日添加

二十、 当农村工作中心的固定人口超过二百人时，应预留不少于五千平方米的土地，用于建立公共市场、市政服务设施和娱乐中心，但前提是该工作中心与最近的居民点之间的距离不得少于五公里；

二十一、 应工会要求，向其提供农村工作中心的空置场所，用于设立工会办公室，并收取相应的租金。如果没有这样的场所，则可将分配给工人宿舍的任何场所用于此目的；

二十二、 从工会的普通会费中扣除工会要求的款项，但须核实这些款项是第 110 条第六款规定的款项；

二十三、 按照第一百一十条第四款的规定，扣除成立和促进合作社和储蓄银行的费用；

二十三之二。 按照第一百一十条第五款的规定，扣除和支付赡养费，并为此目的与主管司法机关合作；

本节内容于2012年11月30日添加

二十四、 允许劳动主管部门对其单位进行检查和监督，以确保其遵守劳动标准，并应要求向其提供为此目的所需的报告。雇主可以要求检查员或专员出示其资格证书，并向其提供任何指示；

二十五、 促进员工参与文化和体育活动，并为他们提供必要的设备和用品。

二十六、 按照第九十七条第四款和第一百一十条第七款的规定扣除款项，并按优先顺序将扣除款项汇缴至国家劳动者消费基金研究所，随后汇缴至其他机构。本义务不使雇主对向劳动者提供的贷款承担连带责任；

分数添加于 1974 年 9 月 1 日。信仰勘误表于 1974 年 10 月 1 日发布。改革宗教会于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日更新。

第二十六条之二： 将工作场所登记到国家劳动者消费基金研究所，以便劳动者有资格获得该机构提供的信贷。雇主登记免费；

本节内容于2012年11月30日添加

二十七、 保障孕妇享有法规规定的保护。

本节于1974年12月31日新增

XXVII Bis. 给予男性工人子女出生时五天带薪陪产假，收养婴儿时亦如此；

新增分数 DOF 2012 年 11 月 30 日。修订 DOF 2018 年 6 月 22 日。

二十八、 参与根据本法规定在各工作场所必须成立的委员会的整合和运作，以及

1978 年 4 月 28 日新增分数。2018 年 6 月 22 日修订。

二十九、 对于被宣布失踪且持有特别缺勤声明的工人，按照有关此事的特别立法规定，给予无薪休假。

本节内容于2018年6月22日添加

XXIX Bis.- 根据社会保障法第 140 Bis 条的规定，向持有该机构颁发的许可证的工人提供适当的便利。

本节内容于2019年6月4日添加

XXX. 在 集体谈判协议提交联邦调解和劳动登记中心后十五天内，免费向其工人提供该协议或其修订版的印刷副本；该义务可通过工人签收证明；

本节内容于2019年5月1日添加

XXXI. 与工人协商，实施防止基于性别的歧视、处理暴力和性骚扰或虐待案件以及消除强迫劳动和童工的议定书；

本节内容于2019年5月1日添加

第三十二条 在工作场所人流最密集的地方张贴和散发联邦调解和劳动登记中心为制定第 390 条之二和第 390 条之三所述协商程序而要求的通知原文和其他文件，

本节内容于2019年5月1日添加

XXXIII. 根据第 390 条第三款和第 400 条第二款的规定，在就初始集体谈判协议或审查协议的内容咨询工人时，应工会要求在工作场所人流最密集的地方张贴通知。

本节内容于2019年5月1日添加

- 一、以种族或民族出身、性别、年龄、残疾、社会地位、健康状况、宗教、观点、性取向、婚姻状况或任何其他可能导致歧视行为的标准为由拒绝接受工人；

本节内容于 1974 年 12 月 31 日和 2012 年 11 月 30 日修订。

- 二、要求工人必须在指定的商店或地点购买消费品；
- 三、向工人索要或接受金钱作为录用酬金或与工作条件相关的任何其他理由；
- 四、强迫工人通过胁迫或其他任何手段加入或退出他们所属的工会或团体，或投票给某个候选人，以及任何侵犯他们决定谁应该代表他们进行集体谈判的权利的行为或不作为；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 五、以任何方式干涉工会的内部规章制度，阻止工会的成立或工会活动的开展，通过对工人进行隐性或显性的报复；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

- 六、在机构和工作场所进行或授权收款或订阅；

第七条 实施任何限制劳动者依法享有的权利的行为；

- 八、在机构内进行政治或宗教宣传；

第九条：对离职或被解雇的工人进行登记，以防止他们再次就业；

- X. 在城镇内的场所携带武器；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

- 十一、在醉酒状态或受麻醉品、兴奋剂等药物影响下出现在场所；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

- 十二、对工作场所中的任何人实施骚扰和/或性骚扰行为；

本节内容于2012年11月30日添加

- 十三、允许或容忍工作场所中的骚扰和/或性骚扰行为；

本节内容于2012年11月30日添加

- 十四、要求提供未怀孕的医疗证明，方可进入职场、获得永久职位或晋升；

新增分数 DOF 2012 年 11 月 30 日。修订 DOF 2018 年 6 月 22 日。

- 十五、因女雇员怀孕、婚姻状况发生变化或需照顾未成年子女而解雇她或直接或间接胁迫她辞职，

新增分数 DOF 2012 年 11 月 30 日。修订 DOF 2018 年 6 月 22 日。

- 十六、根据有关此事的特别立法规定，解雇或终止具有失踪人员身份并持有特别缺勤声明的工人的雇佣关系。

本节内容于2018年6月22日添加

- 十七、实施任何旨在控制其工人所属工会的行为；

第十七条之二—— 强迫工人在整个工作日保持站立，禁止他们在履行职责期间定期坐下，以及

本节内容于2024年12月19日新增

十八、 本法规定的其他事项。

本节内容于2019年5月1日添加

第二章

工人的义务

第 134 条 —— 劳动者的义务是：

- 一、 遵守适用的劳动标准规定；
 - 二、 遵守有关安全、健康和工作环境的法规和墨西哥官方标准中的规定，以及雇主为自身安全和人身保护所规定的规定；
- 2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF
- 三、 在雇主或其代表的指导下提供服务，在与工作有关的一切事项上服从其权威；
 - 四、 按照约定的方式、时间和地点，以适当的强度、认真和勤勉完成工作；
 - 五、 除不可预见的情况或不可抗力外，如因正当理由无法上班，应立即通知雇主；
 - 六、 将未使用的材料归还给雇主，并妥善保管雇主提供给他们的工作用具和工具，对于因使用这些物品而造成的损坏，以及因意外事件、不可抗力或质量差或结构缺陷造成的损坏，雇主不承担责任；
 - 七、 服务时要举止得体；
- 第八条 在因灾难或迫在眉睫的风险而危及雇主或其同事的人身或利益时，随时提供必要的援助；
- 第九条 整合本法所设立的机构；
- X. 按照公司或单位内部规章制度及其他现行规定进行体检，以确认其未患有任何残疾或职业病、传染病或不治之症；
- 十一、 一旦发现自己患有传染病，应立即告知用人单位；
 - 十二、 为防止损害或伤害其同事或雇主的利益和生命，应向雇主或其代表报告其发现的任何不足之处；
 - 十三、 严守其直接或间接参与生产的产品的技术秘密、商业秘密和制造秘密，或因其工作而知晓的秘密，以及泄露可能对公司造成损害的机密行政事项。

第 135 条 —— 禁止工人：

- 一、 实施任何可能危及自身安全、同事安全、第三方安全以及工作场所安全的行为；
- 二、 无正当理由或未经雇主许可擅自旷工；
- 三、 将工作工具或原材料或成品从公司或企业中移除；
- 四、 醉酒上班；
- 五、 未经医生处方，不得在服用任何麻醉药品或致幻药品的情况下上班。上班前，员工必须告知雇主并出示医生签字的处方；
- 六、 除工作性质需要外，工作时间内不得携带任何种类的武器。本规定不适用于作为工作工具或器具一部分的刺穿和切割武器；
- 七、 未经雇主授权擅自停工；
- 八、 在机构或工作场所募集捐款；
- 九、 将雇主提供的工具和设备用于其预期用途以外的目的；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

- X. 在工作时间内，在工作场所内从事任何形式的宣传活动；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

- 十一、 在工作场所对任何人进行性骚扰或进行不道德行为。

本节内容于2012年11月30日添加

第三章

工人宿舍

第一百三十六条任何农业、工业、采矿或其他类型的企业都有义务为其员工提供舒适卫生的住房。为履行此项义务，企业须将其员工工资的百分之五缴纳至国家住房基金。

本条款于 1972 年 4 月 24 日和 1982 年 1 月 7 日修订。

第 137 条—— 国家住房基金的宗旨是建立融资体系，使劳动者能够获得廉价充足的信贷，用于购置舒适卫生的住房，用于建造、修理或改善房屋，以及用于偿还为此目的而产生的债务。

条款修订日期：1972年4月24日

第 138 条—— 国家住房基金的资源将由联邦政府代表、工人代表和雇主代表组成的组织管理。

条款修订日期：1972年4月24日

第 139 条—— 设立该机构的法律将规范劳动人民获得住房所有权和获得第 137 条所述信贷以及参与社会租赁计划的程序和形式。

条款修订日期：1972 年 4 月 24 日，2025 年 2 月 21 日

第 140 条—— 第 138 条和第 139 条所指的机构负责协调、筹资和执行旨在由劳动人民作为财产购置的住房建设项目，以及按照社会标准，不以营利或商业投机为目的，并考虑劳动人民的工资水平，为劳动人民提供社会住房租赁。

该机构还将介入其拥有或管理的房产和房屋的管理，以维持其适宜居住的条件。

条款修订日期：1972 年 4 月 24 日，2025 年 2 月 21 日

第 141 条—— 向国家住房基金缴纳的款项是企业的社会福利支出，将全部用于为工人提供存款，并适用以下规定：

- 一、对于永久性完全残疾、永久性部分残疾（残疾程度为 50% 或以上）、根据社会保障法规定永久性丧失劳动能力、退休或工人死亡的情况，将全部已缴纳的款项交付给该工人或其受益人，并根据第 139 条所述法律的规定，额外支付与该等款项相等的金额；

如果该工人属于失踪人员，并持有特别缺勤声明，则将按照相关特别立法的规定，遵循同样的程序。

2018年6月22日，在官方公报上新增一段文字。

改革后的分数 DOF 1986 年 1 月 13 日

- 二、当劳动者不再受雇佣关系约束，且达到《社会保障法》和《国家住房基金协会法》规定的年龄时，他/她有权领取已存入其名下的全部存款，或按照《退休储蓄制度法》的规定，将这些存款转交给退休基金管理人。

改革后的分数 DOF 02-21-2025

- 三、如果工人已从该机构获得贷款，则根据前几条的规定，他有权获得的款项应用于偿还贷款，但根据第 145 条规定，完全永久性残疾或死亡的情况除外。如果在将上述款项用于偿还贷款后，仍有余额有利于该工人，则应将相应的金额支付给他。

如果工人属于失踪人员，并持有特别缺席声明，根据有关此事的特别立法，必须暂停支付所申请的贷款，直到找到该工人为止，无论他是活着还是已经死亡。

2018年6月22日，在官方公报上新增一段文字。

如需退还押金和额外款项，只需提交书面申请并附上相关证据即可。

文章改革 DOF24-04-1972,07-01-1982,30-12-1983

第 142 条—— 当一家公司由若干机构组成时，本法第 136 条所指的义务适用于每个机构以及整个公司。

条款修订日期：1972年4月24日

第一百四十三条就本章而言，第一百三十六条所称薪金包括以现金支付的日工资、奖金、津贴、伙食费、住宿费、奖金、佣金、实物福利以及因劳动者提供的服务而给予劳动者的任何其他款项或福利；下列概念因其性质不予考虑：

- a) 工作用具，如工具、服装及其他类似物品；
- b) 储蓄，包括工人与公司每周或每月等额的存款；以及雇主为社会或工会目的而提供的款项；
- c) 向国家住房基金工人协会捐款和参与公司利润分配；
- d) 不免费向工人提供的食物和住宿，以及食品储藏室；
- e) 全勤奖；

f) 加班费，但按固定时间约定的此类服务除外；

g) 工人应缴纳的墨西哥社会保障基金缴款，以及公司承担的缴款。

本条款于 1972 年 4 月 24 日和 1982 年 1 月 7 日修订。

第 144 条—— 缴纳社保金的最高工资为适用地区一般最低工资的十倍。

本条款于 1972 年 4 月 24 日和 1988 年 1 月 21 日修订。

第 145 条—— 由管理国家住房基金的机构发放的贷款，在完全永久性残疾或死亡的情况下，将由保险承保，从而解除工人或其受益人因这些贷款而对上述机构产生的义务、留置权或所有权限制。

就此而言，永久性完全残疾应理解为一个人的能力或才能丧失，使其在余生中无法从事任何工作，无论造成这种丧失的风险性质如何。

若残疾程度达到50%或以上，或完全丧失劳动能力，经认证的工人将被免除对本机构的债务、留置权或产权负担，前提是他们在至少两年内未签订新的雇佣关系。在此期间，他们将获得免息贷款延期偿还。上述任何情况的存在必须在确定之日起一个月内向国家工人住房基金研究所进行核实。

如果残疾工人在前一段所述的期间内获得了新的雇佣关系，但又失去了该雇佣关系，只要其残疾认定没有根据社会保障法的规定被撤销，他就可以根据需要多次重新向该机构申请取消其信用。

段落添加日期：2025年2月21日

本条款于 1972 年 4 月 24 日和 1986 年 1 月 13 日修订。

第 146 条—— 已自愿按照社会保障法强制制度登记的劳动者可以向国家住房基金缴款，这将使他们能够获得 本法第 138 条所述机构确定的低息充足的贷款。

文章改革 DOF 24-04-1972, 01-05-2019, 29-11-2023

第 147 条—— 联邦行政部门在研究并征询负责管理国家住房基金资源的机构的意见后，将确定将其纳入本章所确立的制度的方式和日期：

- 一、 职业运动员和
- 二、 其他类型或模式的工人。

改革后的分数 DOF 02-21-2025

条款修订日期：1972年4月24日

第 148 条 联邦行政机关可以制定程序，便利资本或收入低于其自行确定的最低标准的公司缴纳税款。如行政机关认为情况需要，可以对这些决议进行全部或部分审查。

条款修订日期：1972年4月24日

第 149 条—— 为管理国家住房基金资源而设立的机构将确定分配给以下项目的资金数额：拟由工人作为财产购置的住房计划的资金；用于购置、建造、修理或改善上述房屋的资金；以及用于支付为这些项目所承担的债务的资金。

在申请资源时，将在全国不同地区和地方以及各个公司或工人团体之间公平分配。

对于个人授予信贷，如有必要，将按照第 139 条所述法律规定的条款采用抽签制度。

条款修订日期：1972年4月24日

第 150 条—— 公司向员工提供住房贷款或租赁时，根据第 136 条的规定，公司不免除向国家住房基金缴款的义务。对于从该基金获得贷款的员工，公司也不免除缴款义务。

条款修订日期：1972年4月24日

第 151 条—— 将房间出租给工人时，月租金不得超过该房地产籍价值的百分之零点五，并且应当遵守下列规定：

- 一、 公司有义务保持房屋处于适宜居住的状态，并及时进行必要的适当维修：
- 二、 工人负有下列义务：
 - a) 支付租金 。
 - b) 像爱护自己的房间一样爱护这个房间 。
 - c) 如发现任何缺陷或损坏，请告知公司 。
 - d) 雇佣 关系终止后，应在四十五天内腾空房间；
- 三、 禁止工人从事以下行为：
 - a) 将该 房间用于本章未指明的用途。
 - b) 将房间转租出去 。

条款修订日期：1972年4月24日

第 152 条—— 劳动者有权就 因不遵守本章所规定的义务而引起的个人和集体诉讼向法院提起诉讼。

条款修订日期：2019年5月1日

第 153 条—— 公司有权就员工不遵守本章规定的义务向法院提起诉讼。

条款修订日期：2019年5月1日

第三章 BIS

关于生产力、员工培训和发展

章节于 1978 年 4 月 28 日增设。教派于 2012 年 11 月 30 日改革。

第 153-A 条 。 用人单位有义务为所有劳动者提供，劳动者有义务接受，使其能够提高生活水平、工作能力和生产力的培训或指导，并按照用人单位与工会或大多数劳动者协商制定的计划和方案执行。

为了履行前款规定的相应义务，用人单位可以与用人单位约定，由用人单位自行聘请人员、专门聘请的教师、机构、学校或专业组织，或按照既定的通用制度，在公司内部或公司外部为用人单位提供培训或指导。

机构、学校或专门组织，以及希望提供培训、教育或指导的独立教师及其教职员工，必须获得劳动和社会福利部的授权和注册。

可以针对每个机构、一家公司、几家公司或某个特定的行业或活动制定培训课程和计划，以及提高公司生产力的计划。

本文及其他相关条款中所述的培训必须在工人的工作时间内提供；除非考虑到服务的性质，雇主和工人同意以其他方式提供；以及如果工人希望接受与其所从事的职业不同的活动的培训，在这种情况下，培训将在工作时间之外进行。

本文于 1978 年 4 月 28 日添加, 2012 年 11 月 30 日修订。

第 153-B 条。培训的目的是为新聘员工和其他有兴趣填补空缺或新设职位的人员做好准备。

雇主为帮助员工开始、继续或完成基础、中级或高级阶段的学业周期而提供的支持, 可能是培训计划的一部分。

本文于 1978 年 4 月 28 日添加, 2012 年 11 月 30 日修订。

第 153-C 条培训应有以下目标:

- 一、更新和提高员工的知识和技能, 并向他们提供信息, 以便他们能够在工作中应用雇主必须实施的新技术来提高公司生产力;
- 二、使工人了解他们在履行职责时所面临的风险和危害, 以及适用于他们的法规和墨西哥官方安全、健康和工作环境标准中所包含的规定, 以防止工作风险;
- 三、提高生产率;
- 四、总体上提高劳动者的教育水平、工作技能和能力。

本文于 1978 年 4 月 28 日添加, 2012 年 11 月 30 日修订。

第 153-D 条。接受培训或指导的工人必须:

- 一、准时参加培训过程中的课程、小组会议和其他活动;
- 二、听从培训人员的指示, 并遵守相应的培训计划;
- 三、提交所需的知识和能力或工作技能评估考试。

本文于 1978 年 4 月 28 日添加, 2012 年 11 月 30 日修订。

第 153-E 条员工人数超过 50 人的公司, 应当设立联合培训、技能发展和生产力委员会, 由人数相等的工人代表和雇主代表组成, 负责:

- 一、监控、实施、运行和改进培训系统和计划;
- 二、根据当前发展水平, 提出提高生产率的最佳技术和组织实践, 对机械、设备、工作组织和劳动关系进行必要的改革;
- 三、提出第 153-K 条和第 153-Q 条所述的国家生产力委员会和各州生产力委员会商定的措施, 以促进培训、衡量和提高生产力, 并确保公平分配生产力带来的利益;
- 四、监督生产力协议的执行情况;
- 五、解决工人可能对生产力收益分配提出的任何异议。

对于员工人数不超过 50 人的微型和小型企业, 劳动和社会福利部和经济部须通过提供第 153-J 条所述的各项计划以及相关培训, 来激励其提高生产力。为此, 在相关学术机构的支持下, 劳动和社会福利部将根据企业所属行业、部门、州或地区, 召集微型和小型企业主、员工以及工会代表举行会议。

本文于 1978 年 4 月 28 日添加, 2012 年 11 月 30 日修订。

第 153-F 条。劳动主管部门应确保培训、技能发展和生产力联合委员会及时、正常地设立和运作, 并监督其履行义务的情况。

本文于 1978 年 4 月 28 日添加, 2012 年 11 月 30 日修订。

第 153-F 条之二雇主必须向劳动和社会福利部和经济部提供已商定制定的培训、技能和生产力计划和方案, 或者, 在适用的情况下, 提供已商定的关于已实施的计划和方案的修改。

文章添加日期: 2012年11月30日

第 153-G 条。第 153-A 条第三款所述的登记, 应当授予符合下列条件的个人或机构:

- 一、 核实那些将要培训或指导工人的人员是否具备其所从事的行业或活动的专业素养，并能将他们的知识传授给相关人员；
- 二、 向劳动和社会福利部证明，申请人须充分掌握拟提供培训的行业或活动的具体技术流程；
- 三、 不得与传播任何宗教信仰的个人或机构有任何关联，违反宪法第三条第四款所规定的禁令。

根据本条规定授予的注册，如果违反本法规定，则可以撤销。

在撤销程序中，受影响方可以提供证据并主张与其权利相符的内容。

本文于 1978 年 4 月 28 日添加，2012 年 11 月 30 日修订。

第 153-H 条。 培训计划和方案应当在工作场所开始运营后的六十个工作日内制定，并且必须 符合下列要求：

- 一、 指不超过两年的期限，但第 153-B 条第二款所述的培训除外；
- 二、 了解公司内所有现有职位和级别；
- 三、 明确规定向公司所有员工提供培训和指导的各个阶段；
- 四、 明确选拔程序，以确定同一职位和类别的工人接受培训的顺序；
- 五、 必须以劳动能力的技术标准为依据，如果相关工作存在此类标准的话。

本文于 1978 年 4 月 28 日添加，2012 年 11 月 30 日修订。

第 153-I 条就本法而言，生产力是指优化公司、行业或部门中为生产商品或提供服务而结合的人力、物力、财力、技术和组织因素的结果，以便在行业、国家、地区、国内和国际层面，并根据其所进入的市场，促进其竞争力和可持续性，提高其能力、技术和组织，增加收入，改善工人的福祉，并公平分配其利益。

建立衡量和提高生产力的协议和制度，需要雇主、工人、工会、政府和学术界的共同参与。

本文于 1978 年 4 月 28 日添加，2012 年 11 月 30 日修订。

第 153-J 条。 为提高包括微型和小型企业在内的各企业的生产力，将制定以下目标的计划：

- 一、 对公司生产率状况进行客观诊断；
- 二、 根据企业的发展水平，向企业提供提高其当前生产力水平的最佳技术和组织实践研究；
- 三、 调整物质、组织、技术和财务条件，以提高生产力；
- 四、 提出政府融资、咨询、支持和认证方案，以提高生产力；
- 五、 改善工人、企业、政府和学术界之间的协调机制；
- 六、 促使雇主、工人、工会、政府和学术界做出提高生产力的承诺；
- 七、 定期评估各项计划的制定和执行情况；
- 八、 改善工作条件以及健康和安全措施；

第九条 实施相关制度，以便根据与工会和工人的协商一致，适当确定因工人对提高生产力所作贡献而获得的奖励、奖金或佣金的形式和数额；

X. 其他双方同意且认为相关的事项。

本文规定的方案可以针对若干公司、按活动或服务、一个或多个工业或服务部门、按联邦实体、地区或国家层面制定。

第 153-K 条 —— 劳动和社会福利部将与经济部一起召集雇主、工会、工人和学术机构，组成国家咨询和生产委员会，该委员会将作为联邦执行机构和生产企业的咨询和辅助机构。

修订段落 DOF 05-01-2019

全国咨询和生产委员会将至少每两个月召开一次会议，并 拥有以下列出的权力：

修订段落 DOF 05-01-2019

- 一、 对提高各生产部门和分支的生产率和竞争力所需的要求进行国内和国际诊断，促进培训和技能发展，以及对提高生产率所需的设备和组织形式的投资，按分支提出计划，并将工资与获得的资格和技能以及公司生产率的发展挂钩，根据提高生产率的最佳技术和组织实践，同时考虑到公司当前的生产水平；
 - 二、 协助编制和不断更新国家职业目录，并研究现有和使用的技术、机械和设备的特点，以及与工业或服务行业相对应的活动所需的劳动技能；
 - 三、 根据最佳实践和公司发展水平，提出提高生产力的技术和工作组织替代方案；
 - 四、 制定能够提高生产力的培训计划和方案建议；
 - 五、 研究将工资和工人收入与生产力收益联系起来的机制和新的报酬形式；
 - 六、 评估培训和发展措施对相关特定行业或活动生产力的影响；
- 第七条 向劳动和社会福利部提议制定劳动能力技术标准，并在适当情况下，制定评估、认可和认证程序，以适用于没有具体标准的生产活动；
- 第八条 负责向劳动主管机关办理符合法律规定的劳动者知识或技能证书的登记手续；
- 九、 制定并实施前条所述的各项计划；
 - 十、 参与国家发展计划的制定；
 - 十一、 就旨在提高生产力的预算资源分配和运用提出意见和建议；
 - 十二、 就调解程序的执行情况发表意见，并提出促进调解程序有效性和减少劳资冲突的方法，以促进加强替代机制；

本节内容于2019年5月1日添加

- 十三、 对工会登记和合法化程序的执行情况进行诊断，并提出行动方案，以提高登记机关在工会代表性认证方面的行动的确定性、透明度和可靠性；

本节内容于2019年5月1日添加

- 十四、 对集体劳动协议的合法化和存档程序及其对企业生产力的影响进行诊断；同样，提出促进集体谈判的建议；

本节内容于2019年5月1日添加

- 十五、 促进社会和建设性对话，以及

本节内容于2019年5月1日添加

- 十六、 本条例及其他规章规定中可能确立的其他任何规定。

覆盖率 DOF 05-01-2019

委员会提出的建议将在相关领域的公共政策制定中予以考虑，并将向公众公布。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

本文于 1978 年 4 月 28 日添加。修订日期分别为 1983 年 12 月 30 日和 2012 年 11 月 30 日。

第 153-L 条联邦行政部门首脑应制定确定国家咨询和生产力委员会成员任命方法以及与其组织和运作有关的方法的依据，但须遵循其组成中的代表性和包容性原则。

国家咨询和生产力委员会在决策过程中将优先考虑共识。

本文于 1978 年 4 月 28 日添加。修订日期分别为 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日。

第 153-M 条 —— 集体协议必须包含与雇主有义务按照本章规定的计划和方案向工人提供培训和指导有关的条款。

此外，合同本身可以规定雇主对打算在公司就业的人员进行培训和指导的程序，并在适用的情况下考虑准入条款。

文章添加日期：1978年4月28日

第 153-N 条 ——为履行其职责，国家协调和生产力委员会将按行业、国家、地区设立部门小组委员会，并设立履行其职权所必需的小组委员会。

本文于 1978 年 4 月 28 日添加。修订日期分别为 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日。

第 153-O 条 （已废除）。

本条款于 1978 年 4 月 28 日加入，2012 年 11 月 30 日废止。

第 153-P 条 。（已废除）。

本条款于 1978 年 4 月 28 日加入财政部。1983 年 12 月 30 日修订财政部。2012 年 11 月 30 日废止财政部 。

第 153-Q 条 —— 在联邦实体层面， 将设立国家协商和生产力委员会。

第 153-I 条、第 153-J 条、第 153-K 条、第 153-L 条、第 153-N 条以及其他相关条款的规定适用于联邦实体范围内的国家协商和生产力委员会 。

文章 adicionado DOF 28-04-1978。改革自由度 1983 年 12 月 30 日、2012 年 11 月 30 日、2019 年 5 月 1 日

第 153-R 条 。（已废除）

本条款于 1978 年 4 月 28 日加入，2012 年 11 月 30 日废止。

第 153-S 条当雇主未能按照第 153-N 条的规定，向劳动和社会福利部提供培训和技能发展计划和方案，或者未能实施该计划和方案时，将按照本法的规定对其进行处罚；但劳动和社会福利部在任何情况下均可采取相关措施，以确保雇主履行相关义务。

本文于 1978 年 4 月 28 日添加，2012 年 11 月 30 日修订。

第 153-T 条 —— 根据本章规定通过培训和技能考试的工人有权获得培训单位颁发的相应证书，该证书经公司联合培训和技能委员会认证后，应通过相应的国家委员会（如无国家委员会，则通过劳动主管部门）告知劳动和社会福利部，以便该部根据第 539 条第四款的规定，在编制相应的受训工人名册时予以登记和考虑。

条款于 1978 年 4 月 28 日添加。修订于 1983 年 12 月 30 日 。

第 153-U 条当培训计划实施后，工人拒绝接受培训，认为他具备履行其职位和更高一级职位所需的知识时，他必须通过相应的劳动能力证书来证明这种能力，或者向培训机构提交并通过相应的技能考试。

在后一种情况下，技能或工作能力证明将颁发给该工人。

本文于 1978 年 4 月 28 日添加。修订于 1983 年 12 月 30 日。信仰勘误表于 1984 年 4 月 13 日发布。修订于 2012 年 11 月 30 日。

第 153-V 条。能力证书或工作技能证书是劳动者证明其已参加并通过培训课程的文件。

修订段落 DOF 2012 年 11 月 30 日

公司须将向劳动和社会福利部提交的员工证书清单，以便进行登记和监管。

修订段落 DOF 12-30-1983

相关证书在提供培训或指导的公司内具有完全的有效性，可用于晋升目的。

改革 DOF 30-11-2012：废除了该条款当时的第四段。

文章添加日期：1978年4月28日

第 153-W 条 —— 国家、其分散机构或具有官方认可的私人实体向完成某种类型最终教育的人颁发的证书、文凭、称号或学位，当其职位和类别出现在国家职业目录中或与国家职业目录中的职位和类别相似时，应在第 539 条第四款所述的记录中登记。

文章添加日期：1978年4月28日

第 153-X 条 —— 工人和雇主有权就 本章规定的培训或指导义务所产生的个人和集体诉讼向法院提起诉讼。

本文于 1978 年 4 月 28 日添加，2019 年 5 月 1 日修订。

第四章

优先权、资历和晋升

第 154 条雇主在同等情况下有义务优先雇用墨西哥工人，而不是非墨西哥工人；优先雇用为雇主服务时间较长的工人；优先雇用没有其他经济收入来源且有家庭需要赡养的工人；优先雇用完成义务教育的工人；优先雇用受过培训的工人，而不是未受过培训的工人；优先雇用更有能力和知识胜任工作的工人；优先雇用加入工会的工人，而不是未加入工会的工人。

修订段落 DOF 2012 年 11 月 30 日

如果存在集体协议，并且其中包含准入条款，则填补空缺或新设职位的优先顺序将受集体协议和工会法规的规定约束。

工会成员是指任何与合法成立的工会组织有联系的工人。

条款修订日期：1974 年 12 月 31 日，1976 年 7 月 2 日

第 155 条—— 符合前条规定情形的劳动者，如欲申请空缺或新设职位，应当向公司或单位提交申请，说明其住址和国籍，是否有家庭需要赡养，以及谁在经济上依赖其，之前是否提供服务以及服务时间，所从事工作的性质以及所属工会的名称，以便在出现空缺或设立新职位时通知其；或者在出现空缺或设立新职位时到公司或单位报到，说明其申请的理由。

条款修订日期：1974年12月31日

第 156 条—— 如果没有集体协议，或者签订的协议没有包含准入条款，则第 154 条第一款的规定适用于习惯性地在公司或机构提供服务，填补临时或短期空缺，以及从事特殊工作或为特定项目工作，但不构成公司正常或长期活动的工人。

条款修订日期：1976年2月7日

第一百五十七条未履行第一百五十四条和第一百五十六条所载义务的劳动者有权向法院申请，选择获得相应职位或获得三个月工资的补偿。劳动者还有权获得第四十八条第二款所述的工资和利息（如有）。

条款修订日期：2012 年 11 月 30 日，2019 年 5 月 1 日

第 158 条—— 工厂工人和第 156 条所提及的人员有权在每个公司或单位确定其工龄。

由劳资双方代表组成的委员会将制定一份按职业或行业分类的工龄总表，并下令将其公之于众。不满的工人可以向委员会提出异议，并可就该决定向法院提起上诉。

修订段落 DOF 05-01-2019

第 159 条永久空缺、超过 30 天的临时空缺以及新设立的职位，由比原职位低一级别的工人，以及具有更高资历、更强的培训、更高的能力、更强的生产力、更适合该职位的工人填补。

文章改革 DOF1974 年 12 月 31 日、1978 年 4 月 28 日、2012 年 11 月 30 日

第 160 条—— 对于空缺不足三十天的情况，适用前条第一款的规定。

第 161 条—— 当雇佣关系持续超过二十年时，用人单位只能因第 47 条规定的原因之一而解除雇佣关系，且该原因必须特别严重或者使雇佣关系无法继续，但劳动者应受到相应的纪律处分，并尊重其因工龄而享有的权利。

如果再次发生同样的错误，或者其他人犯下同样的错误，构成解除劳动合同的法律原因，则之前的条款无效。

第 162 条 —— 正式员工有权根据下列规定获得工龄奖金：

- 一、 资历奖金按每年服务年限计算，金额为十二天工资；
- 二、 确定薪金数额时，应适用第 485 条和第 486 条的规定；
- 三、 工龄奖金将发放给自愿离职且工龄满十五年的员工。此外，因正当理由离职的员工以及被解雇的员工，无论解雇是否合理，均可获得工龄奖金。
- 四、 对于自愿退休员工的奖金支付，应遵守以下规则：
 - a) 如果一年内退休的工人人数不超过公司或单位工人总数的百分之十，或者不超过某一类别工人总数的百分之十，则将在退休时支付。
 - b) 如果退休工人数超过百分之十，则先退休的工人将获得报酬，超过百分之十的工人的报酬可以推迟到下一年支付。
 - c) 如果同时提取奖金的员工人数超过上述百分比，则资历较深的员工将获得奖金，其余员工的奖金可以推迟到下一年支付；

DOF 05-06-1970 部分的勘误

- 五、 若工人死亡，无论其工龄长短，均应向第 501 条所述人员支付相应的抚恤金；

第六条 所述工龄奖金应支付给工人或其受益人，无论其是否享有其他福利。

第五章

工人的发明

第 163 条—— 公司名称的权利归属以及公司所作发明的所有权和利用权，应当按照下列规则执行：

一、 发明人有权将其姓名列为发明的作者；

DOF 30-04-1970 部分的勘误

二、 当雇员从事公司现有流程的研究或改进工作时，发明的所有权和专利权归雇主所有。发明人无论其薪资水平如何，均有权获得额外补偿，该补偿金额由双方协商确定；若发明的重要性及其为雇主带来的收益与发明人所获薪资不成比例，则由法院裁定。

对 1970 年 4 月 30 日在联邦官方公报 (DOF) 上公布的章节的勘误。于 2019 年 5 月 1 日修订。

三、 在任何其他情况下，发明的所有权归发明人所有，但雇主在同等情况下享有优先权，可以独占使用或取得该发明及相应的专利。

第五章

女性工作

标题名称修订日期：1974年12月31日

1974 年 12 月 31 日财政部改革：从该标题中删除了当时的 I 章“妇女的工作”和 II 章“未成年人的工作”。

第 164 条—— 妇女享有与男子相同的权利和义务，这一保障是总体上确立的，也是在保护有家庭责任的劳动者方面具体确立的，确保平等的待遇和机会。

条款修订日期：2019年5月1日

第 165 条—— 本章所规定的各项方式，其根本目的是为了保护母性。

第 166 条—— 当妇女的健康或产品的健康受到威胁时，无论是在妊娠期还是哺乳期，并且在不损害其工资、福利和权利的前提下，不得安排其从事不健康或危险的工作、工业夜班工作、在晚上十点以后在商业或服务场所工作以及加班。

条款修订日期：1974年12月31日

第 167 条—— 就本章而言，危险或不健康的工作是指由于工作的性质、工作环境的物理、化学和生物条件，或者所用原材料的成分，能够对妊娠妇女的生命、身心健康或产品产生影响的工作。

修订段落 DOF 12-31-1974

颁布的规章制度将决定上述定义中包含哪些工作岗位。

第一百六十八条如主管当局根据适用规定发布公共卫生紧急状态声明，则不得雇用怀孕或哺乳期妇女工作。在此情况下，女工的工资、福利或权利不得受到任何损害。

当因宣布公共卫生紧急状态而下令全面停工时，本法第 429 条第四款的规定适用于怀孕或哺乳期的妇女。

该条款于 1974 年 12 月 31 日废止，并于 2012 年 11 月 30 日重新生效。

第 169 条 ——（已废除）。

该条款于 1974 年 12 月 31 日被废止。

第 170 条职业母亲享有下列权利：

- 一、 怀孕期间，她们不得从事需要付出相当大的努力且对怀孕健康构成危险的工作，例如举起、拉动或推动重物，产生振动的工作，长时间站立，或影响或可能改变她们精神和神经状态的工作；

分数改革 DOF 12-31-1974。勘误表 DOF 09-01-1975

- 二、 员工有权享受产前产后各六周的产假。经员工明确申请，并事先获得相应社会保障机构医生或（如适用）雇主提供的医疗服务机构医生的书面授权，同时考虑到雇主的意见和工作性质，产前六周产假中的最多四周可转至产后。如果子女出生时患有任何类型的残疾或需要住院治疗，凭相应的医疗证明，产假可延长至产后最多八周。

如果出示私人医生的授权书，则必须包含出具授权书者的姓名和执业许可证号、日期以及工人的医疗状况。

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

第二条之二。收养婴儿的，自收养婴儿之日起，可享受六周带薪假期；

本节内容于 2012 年 11 月 30 日添加

- 三、 前款所述的休息时间，如因怀孕或分娩而无法工作，则应根据需要延长；

- 四、 在哺乳期内（最长不超过六个月），她们每天将有两次额外的休息时间，每次半小时，以便在公司指定的合适卫生的场所给孩子喂奶；或者，如果无法做到这一点，经事先与雇主达成协议，她们在规定的期间内每天的工作时间将减少一小时；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

- 五、 在第二节所述的休息期间，他们应领取全额工资。在第三节所述的延长休息期间，他们有权领取不超过六十天的百分之五十的工资；

- 六、 恢复其原职，但前提是自分娩之日起不超过一年；

第七条： 产前和产后时期应计入资历。

第 170 条之二 —— 被诊断患有 any 类型癌症的未成年人的父母，应享有社会保障法第 140 条之二所规定的假期，以便陪同上述患者接受相应的医疗治疗。

文章添加日期：2019 年 6 月 4 日

第 171 条—— 儿童保育服务将由墨西哥社会保障局按照其法律和规章规定提供。

第 172 条—— 在有女性工作的场所，雇主必须为工作的母亲提供足够数量的座位或椅子。

第五章

童工

第 173 条—— 未成年人的工作受联邦和地方劳动当局的特别监督和保护。

劳动和社会福利部将与联邦各实体的劳动部门协调，制定能够识别和消除童工现象的方案。

条款修订日期：2012年11月30日

第一百七十四条十五岁以上十八岁以下的劳动者，应当取得证明其身体健康的体检证明，并接受劳动主管部门定期要求的体检。不符合上述条件的用人单位，不得雇用其劳动。

条款修订日期：2012 年 11 月 30 日，2015 年 6 月 12 日

第一百七十五条禁止雇用十八岁以下的人劳动：

修订段落 DOF 06-12-2015

- 一、 非工业场所晚上十点以后；
- 二、 在出售酒精饮料供立即饮用的场所、酒吧或酒馆和妓院；
- 三、 从事可能影响其道德或良好风俗的工作；以及
- IV. 从事危险或不健康的工作，由于工作的性质、工作环境的物理、化学或生物条件，或者所用原材料的成分，可能会影响未成年人的生命、发育以及身心健康，根据本法第 176 条的规定。

改革后的分数 DOF 06-12-2015

如遇宣布的公共卫生紧急状态，且主管机关认定属实，则禁止雇用未满十八周岁的未成年人。在此情况下，工人的工资、福利或权利不会受到任何减少。

修订段落 DOF 06-12-2015

当因宣布公共卫生紧急状态而下令全面停工时， 本法第 429 条第四款的规定适用于十八岁以下的未成年人。

修订段落 DOF 06-12-2015

条款修订日期：2012年11月30日

第 175 条之二 就本章而言，未满十五周岁的未成年人在父母、监护人或行使父母权力的人的监督、照顾和责任下，从事与艺术创作、科学、体育或才能培养、音乐表演或任何形式的艺术诠释有关的活动，不视为工作，但须遵守下列规定：

修订段落 DOF 06-12-2015

- a) 与申请人建立的关系必须以书面形式作出，并包含父母、监护人或行使父母权力的人代表未成年人表达的明确同意，以及申请人承诺尊重宪法、国际公约以及联邦和地方法律承认的儿童权利；
- (b) 未成年人所从事的活动不得妨碍其按照适用法律接受教育、休闲和娱乐，也不得对其人身安全或健康构成风险，并且无论如何，都应有助于其技能和才能的发展；
- c) 未成年人因其所从事的活动而获得的报酬，绝不会少于十五岁以上十八岁以下的人所获得的工资。

切入改革自由度 12-06-2015

文章添加日期：2012年11月30日

第一百七十六条就童工问题而言，除适用法律、法规和标准的规定外，下列工作应视为危险或不健康的工作：

一、 接触：

1. 噪声、振动、电离和非电离红外线或紫外线辐射、高温或低温环境条件或异常环境压力。
2. 污染工作环境的化学试剂。
3. 危险废物、生物制剂或传染病。
4. 危险动物或有害植物。

二、 任务：

1. 工业夜班或晚上 10 点后工作
2. 救援、打捞和灾害救助队。
3. 在高处或密闭空间。
4. 在这些场所中，运行着关键设备和工艺流程，并且处理着可能导致重大事故的危险化学品。
5. 焊接和切割。
6. 在开阔地带的极端天气条件下，它们会面临脱水、中暑、体温过低或冻伤的风险。
7. 在车辆交通量大的道路上（主要道路）。
8. 涉及使用化学品、操作机械、重型车辆的农业、林业、锯木、造林、狩猎和捕鱼活动，以及主管当局确定的其他活动；

数字改革 DOF 05-04-2022

9. 生产性产业：天然气、水泥、采矿、钢铁、石油和核能。
10. 生产性产业，如制砖业、玻璃制造业、陶瓷业和蜡制造业。
11. 烟草行业的生产方面。
12. 与电力生产、输送和分配以及电气装置的维护有关。
13. 在建筑工程中。
14. 直接负责照料人员或保管货物和贵重物品的人员。
15. 难度很高；时间紧迫；责任重大，或者需要持续的专注和注意力。
16. 与压力容器、低温容器和蒸汽发生器或锅炉的运行、检查、维护和测试有关。
17. 在船上。
18. 在矿井中。
19. 潜艇和地下。
20. 街道施工，但经劳动监察局特别授权的除外。

三、 中等和重度体力活动；负重超过七公斤；长时间保持强迫姿势或重复动作，从而改变你的肌肉骨骼系统。

IV. 危险化学品的处理、运输、储存或调度。

V. 操作、维护机械、设备或机械、电气、气动或机动工具，可能导致截肢、骨折或严重伤害。

VI. 机动车辆的操作，包括其机械和电气维护。

七、 使用锋利、尖锐的手工具。

本条所规定的活动，适用于未满十八周岁和已满十六周岁的未成年人，将受《墨西哥合众国政治宪法》、墨西哥国家作为缔约方的法律和国际条约所规定的条款和条件的约束。

条款修订日期：2012 年 11 月 30 日，2015 年 6 月 12 日

第一百七十七条十六岁以下未成年人的工作时间不得超过六小时，且必须分成不超过三小时的若干个工作时段。各工作时段之间，应至少有一小时的休息时间。

第一百七十八条禁止雇用未满十八周岁的未成年人，包括加班、周日及强制休息日。违反本条规定者，加班工资应按正常工时工资的二倍支付；周日及强制休息日的工资按第七十三条和第七十五条的规定支付。

条款修订日期：2015年12月6日

第 179 条未满十八周岁的未成年人享有每年至少十八个工作日的带薪假期。

条款修订日期：2015年12月6日

第 180 条雇用未满十八周岁未成年人的用人单位有义务：

修订段落 DOF 06-12-2015

- 一、 要求他们出示证明其适合工作的医疗证明；
- 二、 保存并向主管机关提供记录和证明文件，注明其雇用的未满十八周岁的未成年人的姓名、出生日期或年龄、工作类型、工作时间、工资和其他一般工作条件；同样，上述记录必须包括在公司接受指导、培训或职业教育的人员的相应信息。

改革后的分数 DOF 06-12-2015

- 三、 合理分配作业，以便他们有足够的完成学校课程；

改革后的分数 DOF 1978 年 4 月 28 日

- 四、 按照本法规定向他们提供培训和指导；以及，

本节于1978年4月28日新增

- 五、 按劳动部门要求提供报告。

本节内容已修订并重新编号，日期为1978年4月28日。

第六章

特别项目

第一章

一般规定

第 181 条——特殊作品适用本章的规定和本法的一般规定，但以不与之相抵触为限。

第二章

值得信赖的员工

第 182 条——受信任工人的工作条件应与其所提供服务的性质和重要性相称，且不得低于公司或机构内类似工作的待遇。

第 183 条—— 秘密工人不得加入其他工人的工会，在罢工情况下，计算多数人数时不得考虑他们，也不得担任根据本法规定成立的团体中的工人代表。

这些受信任的工人也不能参与集体劳动合同所有权冲突中的计票测试，也不能干预本法第 390 条第三款第二节所述的集体劳动合同的签署或审查协商。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

第 184 条—— 公司或机构集体协议中所载的工作条件，除该集体协议另有规定外，适用于受托工人。

第 185 条—— 如果存在合理的信任丧失理由，即使与第 47 条所述的正当终止理由不符，用人单位也可以终止雇佣关系。

受信任的员工可以行使本法第二章第四节所述的行动。

第 186 条—— 在前条所述情况下，如果受信任的员工已被晋升为永久职位，则他应返回该职位，除非有正当理由将其解雇。

第三章

船舶工人

第 187 条—— 本章的规定适用于船舶工人，包括悬挂墨西哥国旗的任何种类的船舶或船只。

第 188 条 —— 本章的规定适用于船长、甲板和轮机高级船员、事务长和会计、无线电报员、水手长、挖泥工、水手和舱室及厨房工作人员，以及根据水路交通法律和规定被视为工人的人员，并且一般而言，适用于所有为船东、船东或租船人利益在船上从事任何工作的人员。

第 189 条 —— 船舶工人必须是墨西哥公民，出生时未取得其他国籍，并且享有和行使公民权利和政治权利。

条款修订日期：1998年1月23日

第 190 条—— 船长，即直接指挥船舶的人，对其他工人具有雇主代表的地位。

第 191 条本章所称工作，禁止未满十六周岁的未成年人从事，禁止未满十八周岁的未成年人担任仓库管理员或司炉工。

条款修订日期：2015年12月6日

第 192 条—— 船长与登船人员在船上订立的，以个人劳务赚取船票费用为目的的协议，除下条另有规定外，不视为雇佣关系。

根据前款规定与应相关领事要求遣返的墨西哥人签订的协议，不应被视为雇佣关系。

第 193 条—— 船舶停靠港口期间在船上提供服务的人员，应遵守本章的规定。

船舶出海时，如果前款所述人员未能下船，则应视其为工人，直至其返回原籍地，并享有本章规定的权利和义务。

第一百九十四条工作条件应当以书面形式记录。双方各留一份，一份送交港口当局或最近的墨西哥领事馆，第四份送交约定地的劳动监察部门。

第一百九十五条前条所述文件应包含：

- 一、 庆祝地点和日期；
- 二、 工人及雇主的姓名、国籍、年龄、性别、婚姻状况及地址；
- 三、 说明提供服务的船舶；
- IV. 如果是为了固定的时间、不确定的时间或者一次或多次旅行而庆祝；
- 五、 拟提供的服务，并尽可能精确地加以说明；
- 六、 工作时间的分配；
- 七、 薪金数额；
- 八、 为工人提供的住宿和食物；
- 九、 年度假期；
- 十、 劳动者的权利和义务；
- 十一、 工人在打捞其他船舶时将获得的报酬比例；
- 十二、 双方另行约定的其他条款。

第 196 条—— 航次的雇佣关系包括从工人登船到船舶卸货完毕或乘客在约定的港口下船为止的期限。

如果是固定期限或不确定期限，则应确定工人必须返回的港口；如果不是这种情况，则应将他被带走的地方的港口视为返回港口。

第 197 条—— 墨西哥工人在外国船舶上提供服务时，应遵守第 28 条的规定。

第 198 条—— 船舶在海上航行时，由于工作性质不允许每周休息，适用第 73 条的规定。

第一百九十九条劳动者享有至少十二个工作日的带薪年假，此后每增加一年工龄，年假天数增加两天，最多可达二十四天。再之后，每增加五年工龄，年假天数增加两天。

假期必须在陆地上进行，并且如果工作需要，假期可以分段进行。

第 200 条—— 规定在不同类别的船舶上从事相同工作，并支付不同工资的规定，不违反同工同酬原则。

第 201 条—— 当船舶停靠在国外港口时，工人可以选择以领取工资当日的官方汇率，用等值的外国货币支付工资。

第 202 条—— 旅行工人有权在行程延长或延误的情况下获得相应比例的工资增长。

无论出于何种原因缩短行程，工资都不得减少。

第 203 条 —— 工人的工资和报酬享有第 113 条规定的优先权，优先于船舶、船舶的机械、索具、设备和货物。为此，船舶所有人与用人单位对工人的工资和报酬承担连带责任。如果劳动索赔源于不同的航次，则以最后一次航次的索赔为准。

第 204 条 用人单位负有下列特殊义务：

- 一、 提供舒适卫生的船上住宿；

- 二、 为从事远洋和近海航运及疏浚服务的船舶上的工人提供健康、充足和营养丰富的食物；
- 三、 当船舶因维修被送往外国港口，且船舶状况不允许船员留在船上时，应提供食宿。当船舶被送往本国港口，且该港口并非工人招募地时，也应履行此项义务。食宿应免费提供给工人；
- IV. 当船舶在国外时，支付工人亲属的经济费用；
- 五、 给予工人必要的时间在普选和罢免程序中行使投票权，前提是船舶安全允许，且船舶按既定日期和时间启航不受阻碍；

改革后的分数 DOF 04-28-2022

- 六、 允许工人在与前一节所述相同的条件下，为国家或工会履行委托任务而缺勤；

第七条 在任何疾病的情况下，提供食物和住宿、医疗和药品以及其他治疗手段；

第八条 搭载水路交通法律法规规定的医务人员和医疗物资；

第九条 除因非雇主原因导致的离职外，应将工人遣返回或调往约定地点；

- 十、 船舶获准复工后二十四小时内，应向相应的港务局报告船上发生的任何工伤事故。如果船舶抵达外国港口，则应向墨西哥领事馆提交报告；如墨西哥领事馆无法联系到，则应向船舶首次停靠的墨西哥港口的船长提交报告。

第 205 条 劳动者尤其有义务尊重并执行旨在预防海上危险的各项指示和规程，这些指示和规程应按照水路运输相关法律法规实施。在此情况下，船长和船员应作为主管机关的代表，而非雇主的代表。

第 206 条—— 禁止在船上商店未经船长许可向工人提供含酒精饮料，也禁止工人将此类物品带上船。

除第 208 条第三款另有规定外，工人不得携带毒品和麻醉品入境。

第 207 条—— 经法院授权的船舶临时停泊，不终止雇佣关系，而只是暂停其效力，直到船舶恢复服务为止。

修订段落 DOF 05-01-2019

船舶维修不属于临时停泊。

第 208 条 —— 下列情形属于终止劳动关系的特殊情形：

- 一、 工人未按约定的出发时间登船，或者登船后下船但未完成旅程；
- 二、 在船舶停靠港口、离港或航行期间，发现工人在工作时间处于醉酒状态；
- 三、 在船上逗留期间，未经医生处方使用麻醉药品或致幻药物。
登机时，工人必须告知雇主这一事实，并出示医生签字的处方；
- 四、 不服从船长作为权威人士所下达的命令；

五、 取消或永久撤销法律法规要求的资格证书或海事证书；

六、 在提供服务过程中违反货物进出口法律；

第七条 工人在履行工作职责时，故意实施或不实施任何可能危及自身或其他工人、乘客或第三方安全的行为或疏忽，或损害、伤害或危及雇主或第三方财产的行为或疏忽。

第 209 条—— 终止劳动者的劳动关系应当遵守下列规定：

- 一、 当距离合同到期日还有十天或更短时间，并且计划进行一次持续时间超过该期限的新航程时，工人可以要求终止雇佣关系，但须在船舶离港前三天发出通知；
- 二、 船舶在海上航行时，或在船舶停靠港口时，在离港前二十四小时内试图终止雇佣关系，不得终止雇佣关系，除非在后一种情况下船舶的最终目的地发生改变；
- 三、 船舶在国外、无人居住的地方或港口时，也不能终止雇佣关系，但后者是指船舶因恶劣天气或其他情况而面临风险的情况；
- 四、 当雇佣关系为不确定期限时，劳动者必须提前七十二小时通知船东、航运公司或租船人；
- 五、 船舶因被俘或灾害而沉没时，雇佣关系终止，船东、经营人或承租人有义务遣返工人，并支付其工资直至返回目的港或合同约定的港口，以及其应享有的其他福利。工人与雇主可以约定由雇主安排工人在雇主拥有的另一艘船舶上从事同类工作；如未能达成协议，工人有权根据第 436 条的规定获得补偿。

第六条 墨西哥籍船舶变更国籍构成终止雇佣关系的理由。船东、经营人或租船人有义务遣返工人，并支付前条第一款所述的工资和福利。工人与雇主可以协商安排工人在雇主拥有的另一艘船舶上从事同类工作；如果双方未能达成协议，工人有权根据第五十条的规定获得补偿。

第二百一十条在前条第五款所述情形下，如果工人同意从事旨在打捞船舶残骸或货物的作业，应当按其工作日支付工资。如果打捞物品的价值超过工资数额，工人有权获得额外奖金，奖金数额应与其付出的努力和打捞作业所面临的危险成正比，具体数额由双方协商确定或由法院裁定，法院裁定前应首先听取海事主管机关的意见。

条款修订日期：2019年5月1日

第 211 条—— 根据本法规定，向登记机关提交的内部工作规章，应当在港口管理处登记。

修订段落 DOF 05-01-2019

违反规定的行为将报告给劳动监察员，劳动监察员调查后，将连同港口船长的意见一起通知劳动部门。

第 212 条—— 当船舶停靠港口时，劳动监察部门有责任监督劳动法律和其他法规的遵守情况，并考虑到有关水路交通的法律和规定。

第 213 条 —— 内河或河流交通，本章规定适用，但须作如下修改：

- 一、 如果卸货在雇佣关系结束时持续超过二十四小时，则雇佣关系应视为在该期限届满时结束，从船舶抛锚或靠岸的那一刻起算；

- 二、 即使合同中没有规定，如果船上向乘客提供食物，雇主也必须自费向工人提供食物；在任何情况下，对于航行六小时或六小时以上的船舶，或者航行时间少于六小时，但在无人居住的地方停止航行，导致工人无法获得食物的船舶，也必须自费向工人提供食物；
- 三、 除非休息时间为四小时或以上、工人因故无法离开船舶，或因目的地人烟稀少而离开毫无意义，否则在船上强制停留的时间应视为工作时间；
- IV. 每周的休息时间必须在陆地上进行。

第 214 条—— 联邦行政部门将决定如何维持和改善海员之家的服务，并制定雇主的缴款额。

第四章

航空机组人员的工作

第 215 条本章规定适用于在墨西哥注册的民用航空器机组人员的工作。除第 2 条规定的目的外，本章旨在保障航空运行安全，且在符合该目的范围内，不得豁免。

第 216 条—— 船员必须是出生即为墨西哥公民，且不取得其他国籍，并享有和行使公民权利和政治权利。

条款修订日期：1998年1月23日

第 217 条—— 本章所指的劳动关系，无论服务提供地在何处，均适用墨西哥法律。

第 218 条 —— 下列人员应按照相应的法律和技术规定，视为航空机组人员：

- 一、 飞机的机长（指挥官或机长）；
- 二、 执行类似任务的官员；
- 三、 领航员；以及
- 四、 空乘人员。

第 219 条—— 下列人员，根据其履行职能的性质，应视为雇主的代表：运营经理或飞行主管、培训主管、飞行员主管、教员飞行员或顾问，以及任何其他官员，即使他们的职位名称不同，但履行与上述人员类似的职能。

上述类别的持有者将由雇主指定，并可作为机长出场，但不得损害正式飞行员的相应权利，前提是它们符合《通用通信航线法》及其条例规定的要求。

1970 年 4 月 30 日 DOF 段落勘误

第 220 条飞机机长负责飞机在有效飞行时间内的运行和安全，并负责机上机组人员、乘客、行李、货物和邮件的指挥、照管、秩序和安全。根据《通用通信航线法》及其条例赋予机长的职责和权力，不得因行使劳动法规赋予的权利和义务而减少或变更。

第 221 条—— 确定工作日时，应参照飞机飞行地点附近地点的日出日落时间表。

第 222 条—— 有效飞行时间是指从航空器开始依靠自身动力移动，或者被拖曳到指定位置，到飞行结束停止为止的时间。

第 223 条—— 机组人员必须提供的总服务时间，考虑到所使用的设备，将在劳动合同中规定，并且只包括有效飞行时间、航线时间和备用服务时间，每月不得超过一百八十小时。

第 224 条—— 机组人员每月可工作的有效飞行时间，应根据所用设备的特性，在劳动合同中予以规定，但不得超过九十小时。

第 225 条 机组人员的有效飞行时间，白班不得超过八小时，夜班不得超过七小时，混合班次不得超过七小时半，除非在上述班次开始前或结束后给予与飞行时间相同的水平休息时间。超过规定时限的任何时间均视为加班。

第 226 条—— 船员的工作日将根据服务的需要进行调整，可以在白天或晚上的任何时间开始。

第 227 条—— 当服务需要或运营航线的特点需要时，机组人员的总服务时间将在相应的一天内按常规方式分配。

第 228 条 机组人员不得因工作时间届满而中断航班服务。如在飞行途中或在最终目的地机场达到工作时间届满，则应继续飞行，但飞行时间不得超过三小时。如飞行时间超过三小时，则应安排机组人员换班，或航班在航线上最近的机场中止飞行。

1970 年 4 月 30 日 DOF 文章勘误

第 229 条—— 使用喷气式设备时，本章规定的总服务时间可以减少。

1970 年 6 月 5 日 DOF 文章勘误

第 230 条 因公务需要，机组人员工作时间超过规定总工时的，每加班一小时应按其相应工资的百分之百支付加班费。按照本条规定计算和支付的加班费，不得另行支付。

第 231 条 机组人员在执行救援、搜救飞行任务时，必须延长工作时间。加班时间的补偿按第 67 条第一款的规定执行。

第 232 条 在强制休息日提供服务的船员有权获得第 75 条规定的报酬。但对于服务终止时间不超过该日第一个半小时的情况，则只应获得一天的额外工资。

就本文而言，一天将从居住地官方时间零时开始，到二十四时结束。

第 233 条 船员每年享有 30 个日历日的假期，假期不可累积。该假期可以按六个月为一个周期按比例休假，并根据其服务年限，每服务一年增加一天，但总计不得超过 60 个日历日。

第 234 条—— 规定同工不同酬的条款，如果该工作是在不同类别的飞机上或在不同航线上进行的，以及规定资历奖金的条款，不违反同工同酬原则。

第 235 条 机组人员的薪金，包括任何适用的额外津贴，应于每月 15 日和最后一天支付。夜间飞行时间和加班费应于工作月份的次月上半月支付；强制休息日的津贴应于工作月份的次月下半月支付。

除非另有约定，所有款项，无论性质如何，都将以本国货币支付到船员居住地。

第 236 条 用人单位负有下列特殊义务：

- 一、 为因公出差的机组人员提供全程食宿和交通。费用支付将按照以下规定执行：

- a) 在先前指定的站点或需要特别过夜的站点，交通将由汽车提供，住宿将由雇主直接安排。除机组人员拥有固定居住地的站点外，雇主将提供机场与住宿地点之间的往返交通。
 - b) 当无法在船上用餐时，船员将获得现金补贴，补贴金额将根据每次航程或在特殊过夜地点需要用餐的次数确定。这些补贴的数额将由双方协商确定；
- 二、 支付船员及其配偶和经济上依赖他们的直系亲属的搬迁费用，以及船员从居住地调离时的生活用品和个人物品费用。这些费用的数额将由双方协商确定；
- 三、 将因飞机损毁或无法使用而无法在工作地点使用的机组人员遣返回工作地点或调回工作地点，并支付其工资和差旅费；
- IV. 批准第 132 条第 IX 款和第 X 款所述的许可，但前提是航空器的安全不受影响，或者航空器在先前指定的日期和时间起飞不受影响。

第 237 条—— 船员在适用范围内负有下列特殊义务：

- 一、 确保您负责的飞机在未遵守相应规定的情况下，不运载与雇主利益无关的乘客或物品，也不运载法律禁止的物品，除非您已获得相应主管部门的许可；
- 二、 持有履行工作职责所需的有效执照、护照、签证及其他法律规定的文件；
- 三、 除有正当理由外，应按照合同和内部工作规章规定的提前通知和方式履行分配给他们的服务；
- 四、 每年至少两次接受法律、法规和劳动合同规定的定期体检；
- 五、 接受用人单位根据工作需要制定的培训，以保持或提高其效率，以便晋升或使用具有新技术特性的设备，并在获得所需能力后操作该设备；
- 六、 计划、准备和执行每一次飞行，严格遵守交通运输部和用人单位颁布或批准的法律、法规和其他规定；
- 七、 确保飞机在开始旅程前符合法律法规要求、必要的安全条件，并已妥善配备、供应和补给；
- 八、 遵守雇主发布的或基地机场或外国驻地有关当局规定的有关空中交通安全的技术指示；

第九条： 如飞行中发生任何紧急情况或事故，应使用最快的通讯方式通知雇主，并在适当情况下通知主管当局；

X. 在任何时间、任何地点执行救援、搜救或救助飞行；

十一、 对于飞机机长，应在其职责范围内，准确地在飞行日志中记录相关法律规定要求的数据，并在适当情况下，分配其他机组成员的执勤时间；

十二、 提交报告，作出声明和陈述，并签署与每次航班相关的适用法律、法规及其他规定所要求的必要文件；

XIII. 飞行结束后，应将发现或怀疑飞机存在的任何机械或技术缺陷告知雇主。

第 238 条—— 当技术机组成员因任何原因停止飞行 21 天或以上时，该机组成员必须接受与其停止飞行时所属类别相对应的培训，并证明其具备履行和恢复其工作所需的技术和实践能力，按照《通用通信航线法》及其条例的规定执行。

第 239 条 航空机组人员的排名将考虑以下因素：

- 一、 相关人员的技术、身体和心理能力，指与晋升职位相对应的装备；
- 二、 先前经验，根据专业不同，以向主管机关登记的飞行小时数或（对于无需登记飞行小时数的机组人员）通过培训和实践来确定；
- 三、 按资历，同等条件。

第 240 条—— 有志于在其专业领域晋升的船员，必须参加并通过相应的培训计划，并获得交通运输部颁发的各专业所需的执照。

第 241 条—— 当操作的设备技术特性与之前使用的设备不同时，船员和船长将确定工作条件。

第 242 条 —— 船员禁止从事下列行为：

- 一、 在提供服务期间以及在分配给他们的航班开始前 24 小时内饮用含酒精饮料；
- 二、 在工作时间或工作时间外使用麻醉药品或其他致幻药物，且未持有航空医学专家的处方。员工在开始工作前，必须告知雇主此事，并出示医生签署的处方；
- 三、 作为机组人员执行任何会削弱其为雇主执行飞行任务的身体和法律可能性的飞行任务。

第 243 条—— 因船员自身原因导致其持有的相应执照、护照、签证以及其他国家和外国法律要求的文件暂时中止，是中止劳动关系的特殊原因，雇主不承担责任。

第 244 条 —— 下列情形属于终止或解除雇佣关系的特殊原因：

- 一、 取消或永久撤销前条所列文件；
- 二、 机组人员在指定航班开始前二十四小时内或航班飞行过程中被发现处于醉酒状态；
- 三、 除第 242 条第二款另有规定外，船员在任何时候受到麻醉品或致醉药物的影响；
- 四、 在提供服务过程中违反货物进出口法律；
- 五、 机组人员无正当理由拒绝执行救援、搜救飞行任务，或拒绝开始或继续执行分配给他的飞行任务；
- 六、 船员拒绝参加雇主根据服务需要制定的培训计划，而这些培训对于保持或提高其效率、晋升或操作具有新技术特性的设备至关重要；

第七条 船员在履行工作职责过程中，实施任何可能危及自身、其他船员、乘客或第三方安全，或损害、危害或危及雇主或第三方财产的故意行为、不作为或疏忽行为；

第八条 未履行第 237 条规定的义务和违反第 242 条第三款规定的禁止行为。

第 245 条——登记机关在批准内部工作规章之前，应当征求交通运输部的意见，以确保内部工作规章符合《一般通信线路法》及其相关规定。

条款修订日期：2019年5月1日

第 245 条之二 —— 一项涵盖所有工人的集体劳动协议的存在，并不妨碍其与飞行员或空乘人员工会签订的另一项工会协议并存，前提是同一职业的大多数工人投票赞成该工会。

代表飞行员或空乘人员的工会可以主张对其所代表的涵盖所有员工的集体谈判协议拥有所有权。然而，如果法院在通过个人、自由、直接和秘密投票的方式咨询争议工会的员工后，宣布该工会失去多数地位，则该工会将丧失对集体谈判协议的所有权。

文章添加日期：2019年5月1日

第五章

铁路工程

第 246 条—— 铁路工人必须是墨西哥人。

第 247 条—— 集体协议可以按照第 9 条的规定确定受托人员。

第 248 条—— 集体协议可以规定火车工人按单程或往返行程提供服务。

第 249 条 劳动者接近集体谈判协议规定的退休年龄时，只有因特别严重的原因导致劳动关系无法继续，才能按照集体谈判协议的规定解除劳动关系。协议中没有明确规定的，适用第 161 条的规定。

第 250 条—— 工人因不可抗力与老板隔离，只要他们继续留在岗位上，就不构成终止雇佣关系或丧失权利的理由。

如果员工在相同情况下擅自离职，一旦离职原因消除，他们将复职。在这种情况下，将事先进行相关调查，工会和公司代表将参与其中。如果调查认定相关员工负有责任，或证实其故意忽视或损害公司利益，则将被解雇。填补空缺岗位的员工将获得临时工身份，待正式员工复职后，他们将继续在原岗位工作，或填补任何空缺职位。

第 251 条—— 因裁员或取消工作岗位而离职的工人，即使获得依法应得的补偿，仍将保留其离职前所享有的权利，即如果工作岗位再次出现，则有权返回工作岗位，并有权被召回其原先的工作部门工作，前提是他们继续属于签订集体协议的工会。

第 252 条—— 工人的工作时间将根据服务的需要进行调整，可以在白天或晚上的任何时间开始。

第 253 条—— 对同一项工作设定不同的工资，如果该工作是在不同重要性的生产线或分支机构上进行的，则不违反同工同酬原则。

第 254 条 —— 禁止工人：

- 一、 在履行职责期间，代表公司以外的人饮用酒精饮料，以及贩卖酒精饮料；

二、 未经医生处方，禁止使用麻醉药品或致幻药物。员工在开始工作前必须告知雇主并出示医生签字的处方；

三、 毒品贩运。

第 255 条 —— 下列情形属于终止劳动关系的特殊情形：

- 一、 在公司指定地点以外接收货物或旅客；
- 二、 无正当理由拒绝执行合同约定的行程或中断行程。

第六章

卡车司机工作

第 256 条—— 在公共汽车、货车、小巴或轿车等公共交通工具上提供服务的司机、操作员、收银员和其他工作人员，无论是为乘客、货物还是混合用途，无论是城际还是城市交通，都与车辆的所有人或许可证持有人之间的关系，属于雇佣关系，并受本章规定的约束。

任何与前款规定有所出入的规定均不具有法律效力，也不妨碍行使因所提供服务而产生的权利。

第 257 条—— 工资将按日、按行程、按售票量、按圈数或按公里数固定，并由固定金额、收入奖金、超过一定收入的金额或上述两种或两种以上方式组成，但无论如何不得低于最低工资。

如果工资是按行程固定计算的，那么如果行程的正常期限因非工人自身原因而延长或延误，工人有权获得相应比例的工资增长。

无论出于何种原因缩短行程，工资都不得减少。

在城市或环线交通运输中，如果服务中断的原因并非由工人自身造成，则工人有权获得工资。

如果工作属于不同类别的生产线或服务，则规定同工不同酬的条款并不违反同工同酬原则。

第 258 条—— 确定休息日工资的方法是，在一周工作所获得的工资基础上增加十六分之六十六%。

第 259 条—— 确定休假工资和补偿金的数额，适用第 89 条第二款的规定。

第 260 条—— 车辆所有人和特许经营人或许可证持有人对劳动关系和法律产生的义务承担连带责任。

第 261 条 —— 禁止工人从事以下行为：

- 一、 在提供服务期间以及服务开始前十二小时内使用酒精饮料；
- 二、 在工作时间或工作时间外使用麻醉药品或其他致幻药物，且未持有医生处方。员工在开始工作前必须告知雇主并出示医生签字的处方；
- 三、 在公司指定的地点以外接收货物或乘客。

第 262 条 —— 劳动者负有下列特殊义务：

- 一、 礼待乘客，谨慎对待货物；
- 二、 接受法律和其他劳动法规规定的定期体检；
- 三、 确保车辆正常运转，并将发现的任何缺陷告知雇主；
- 四、 在行驶途中，应在自身知识、工具和可用备件允许的范围内进行紧急维修。如果无法维修，但车辆仍可继续行驶，则应将车辆开至最近的城镇或指定的维修地点；
- 五、 遵守有关部门或雇主发布的交通法规和技术说明。

第 263 条 用人单位负有下列特殊义务：

- 一、 在对外运输中，如果因非工人自身原因导致行程延长或延误，则支付工人的住宿和伙食费用；
- 二、 进行维修，以确保车辆正常运转，保障工人、用户和公众的安全；
- 三、 为车辆配备紧急维修所需的工具和备件；
- 四、 遵守交通法规中关于车辆运行条件和安全的規定。

第 264 条 —— 下列情形属于终止劳动关系的特殊情形：

- 一、 无正当理由拒绝履行合同约定行程或中断行程。车辆不符合保障工人、乘客和公众生命安全的基本安全条件的情况，在任何情况下均视为正当理由；
- 二、 收入量大幅且反复下降，除非有正当理由。

第七章

在联邦管辖区域内开展公共服务运作工作

第 265 条—— 本章的规定适用于在船舶上或陆地上，在港口、通航水道、火车站和联邦管辖的其他区域进行的装卸、堆放、拆放、驳运、检查、引航或引航、系泊、拖运、储存和转运货物和行李的公共服务操作工作，适用于在引航船上进行的工作，以及相关的辅助或补充工作。

条款修订日期：2018年5月30日

第 266 条—— 集体协议应当明确规定其涵盖的行动，使其与属于其他劳动者的行动有所区别。

第 267 条 不得使用未满十八岁的未成年人的劳动。

条款修订日期：2015年12月6日

第 268 条—— 用人单位包括船运公司、船东和租船人、收货人、报关代理人以及其他订购工作的人。

第 269 条—— 前条所述共同订购本章所列工作的人，对工人所完成工作的工资和报酬负有连带责任。

第 270 条—— 工资可以按时间单位、工作单位、包裹重量或其他任何方式确定。

如果多名工人参与一项作业，工资将根据他们的类别和参与程度按比例分配给他们。

第 271 条—— 工资将按照第 100 条的规定直接支付给劳动者。

向各种性质的组织或中介机构支付款项，以便这些组织再向工人支付款项，并不能免除雇主的责任。

第 272 条—— 工人有权要求将其日工资增加百分之十六百分之六十六，作为休息日工资。

同样，为了支付假期工资，日工资也将按相应比例增加。

第 273 条—— 确定工人的资历和使用顺序时，应当遵守下列规则：

- 一、 工龄从工人开始为用人单位提供服务之日起计算；
- 二、 集体谈判协议可以规定每位工人的工龄。对工龄不满的工人可以请求法院纠正其工龄。如果没有集体谈判协议，或者协议中没有此类规定，则工龄应按照第 158 条的规定确定。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 三、 工作分配将根据每位员工的工龄而定。集体谈判协议将具体规定工作分配的适当方法。

第 274 条—— 工会应向雇主提供一份详细清单，列明必须执行操作的工人的姓名和类别。

第 275 条不得以其他方式替代劳动者提供服务。如违反此项禁令，替代者有权获得与所完成工作相对应的全部工资，但支付方式须符合第 100 条的规定。

第 276 条 —— 对于因工伤事故造成的损失，应当遵守下列规则：

- 一、 如果风险导致残疾，则按照第 483 条的规定进行赔偿；
- 二、 工作由其授权的雇主对工伤事故负责；
- 三、 对于与工作相关的疾病，在确定丧失工作能力之日前三年内，使用该工人服务至少 90 天的每位雇主，应按其使用该工人服务的程度比例缴纳费用。

劳动者可以对上一段中提到的任何雇主提起赔偿诉讼，但被告可以传唤其他雇主到法庭或向其索取赔偿。

第 277 条集体谈判协议可以规定，用人单位应按工资的一定比例缴纳退休金或伤残抚恤金，用于支付非工伤事故造成的疾病或残疾。养老金的发放条件由工会章程或大会批准的特别规定确定。

雇主将向墨西哥社会保障局（IMSS）支付相应款项；如果 IMSS 不接受该款项，则支付至集体谈判协议中指定的银行。IMSS 将在法院批准后支付养老金。

修订段落 DOF 05-01-2019

第 278 条集体谈判协议可以规定设立基金，用于支付损失或损害赔偿。相应款项应存入集体谈判协议中指定的国家银行机构，该机构应根据工会与用人单位之间的协议或法院的判决支付相应的款项。

修订段落 DOF 05-01-2019

一旦基金金额达到上限，除补缴已缴款项外，将不再接受新的捐款。

章节标题修订日期：2024年1月24日

第 279 条 农村劳动者是指从事以获取食物或初级产品为目的的自然人，通过从事各种农业、园艺、畜牧业、林业、水产养殖、家禽养殖、养蜂或其他类似工作，但这些工作不涉及任何类型的工业加工，并且只要这些工作是在农村地区进行的。

在农业、园艺、畜牧业、林业、水产养殖、家禽养殖、养蜂业或其他类似公司工作的人员，如果从农村地区获取产品，进行包装、重新包装、展示、销售或通过某种改变其自然状态的加工过程，则不被视为农村工人。

农场工人可以是长期雇员，也可以是临时雇员。

所有农业工人，无论其就业状况如何，都有权享受社会保障。

条款修订日期：2012年11月30日，2024年1月24日

第 279 条之二 —— 农场工人是指受雇于农场且工作期限不确定，或者其服务持续提供的人。

文章于 2012 年 11 月 30 日添加。修订于 2024 年 1 月 24 日。

第 279 条之三 —— 临时农场工人是指根据本章所列活动的性质或需要，受雇从事特定工作、特定时间或特定季节的人。

该工作计划包括被称为季节性工人、临时工人、日工和流动日工的农场工人。

文章于 2012 年 11 月 30 日添加。修订于 2024 年 1 月 24 日。

第 279 条 季度 - 用人单位必须保存临时农场工人的特殊登记册，以记录合同工时的累积，从而确定工龄，并根据工龄总和计算从累积工时中获得的福利和权利。

文章于 2019 年 5 月 1 日添加。修订于 2024 年 1 月 24 日。

第 280 条 —— 临时农场工人作为一个或多个雇主连续工作超过 27 周，推定为永久农场工人。

雇主必须保存每年雇用的临时农场工人的专门记录，并在劳动部门要求时出示该记录。

工作结束时，雇主必须按比例向农场工人支付假期工资、假期奖金、圣诞奖金以及其他应得的福利，并向每位农场工人提供一份证明，说明工作天数、所得工资总额、截至该日期的工龄以及社会保障扣缴和缴款情况。

条款修订日期：2012 年 11 月 30 日，2024 年 1 月 24 日

第 280 条之二 —— 国家最低工资委员会应当确定农业工人的职业最低工资，并应考虑下列情况：

修订段落 DOF 01-24-2024

一、 这项工作对于国家粮食安全和主权的重要性，以及这项工作的数量和质量；

改革后的分数 DOF 01-24-2024

二、 工作条件造成的身体压力，以及

三、 本章所述活动中从事产品生产的机构和公司中农业工人所获得的工资和福利，前提是农业工人组织得足够完善。

改革后的分数 DOF 01-24-2024

雇主可以与农场工人协商支付高于职业最低工资的报酬，但前提是不得超过法定最长工作时间。

段落添加日期：2024年1月24日

当工资按工作量确定时，雇主有义务保证提供足够数量的工作，并对取消或减少工作负责；在这种情况下，雇主应保证支付至少达到职业最低工资标准的工资。

第 281 条—— 租赁协议存在时，如果承租人没有足够的资源来履行因与工人之间的关系而产生的义务，则财产所有人与承租人承担连带责任。

如果存在分成耕作协议，土地所有者和分成耕作者将承担连带责任。

第 282 条—— 凡一方有义务以从属方式并通过支付薪金的方式为另一方履行本章所述活动的行为、执行工程或提供服务，则田野工作必须以书面合同约定。

劳动条件必须在合同中明确规定，并符合第25条和本章的规定。此外，这些劳动条件还将建立商定的机制，以便告知农业工人，如果他们认为自己的权利受到侵犯，可以联系哪些劳动部门和社会服务机构，从而采取适当的法律行动。

所有农业工人必须持有劳动合同副本。缺少书面劳动合同并不剥夺农业工人因其提供的服务而享有的权利，雇主将为此疏忽承担责任。

参与招聘和甄选过程的专业服务的雇主不被视为雇主；这一身份属于从服务中受益的人。

条款修订日期：2012 年 11 月 30 日，2024 年 1 月 24 日

第 283 条 —— 在安全和健康方面，用人单位负有下列特殊义务：

修订段落 DOF 01-24-2024

- 一、 在工人提供服务的地点准时支付工资，支付周期不得超过一周；
- 二、 为农业工人及其家属或受抚养人（如适用）提供免费住房。这些住房必须符合最低的建筑、安全和卫生要求，以确保居住条件符合标准，并享有体面的生活环境。所有住房都必须具备坚实的地面、饮用水、浴室、淋浴间、洗衣设施和用餐区。在条件允许的情况下，提供个人或集体土地用于饲养牲畜。

本节内容于 2012 年 11 月 30 日、2019 年 5 月 1 日和 2024 年 1 月 24 日进行了修订。

- 三、 保持房间整洁宜居，并在适当的时候进行必要的、方便的维修；

本节内容于 2012 年 11 月 30 日和 2024 年 1 月 24 日修订。

- 四、 在工作日，为农场工人提供健康、充足、种类丰富的食物；充足的、适合人类饮用和使用的水；以及男女分开的、数量充足且与人口数量成比例的充足卫生设施；

新增分数 DOF 11-30-2012。修订 DOF 01-24-2024

- 五、 在工作场所备有药品、医疗用品以及必要的解毒剂，以便为陪同的工人、其家人或经济依赖者提供急救，并培训人员提供急救；

本节内容已修订并重新编号，DOF 30-11-2012

- 六、 负责将农场工人及其随行家属送往墨西哥社会保障研究所的医疗服务机构。在研究所没有医疗机构的地方，雇主必须免费提供医疗援助。他们还将承担第 504 条第二款所述的义务；

本节内容已于 2012 年 11 月 30 日修订并重新编号。2024 年 1 月 24 日再次修订。

第七条 在农业工人患上热带病、地方病和区域性疾病时，向其家人或随行家属免费提供药品和医疗用品；并向因病丧失劳动能力的农业工人支付其工资的百分之七十五，最长可达九十天。临时农业工人将在其雇佣期间享受此项福利。

务农人员（以流动日工身份）必须购买人寿保险，以保障他们从家乡到工作地点以及随后返回家乡时的人身安全；

本节内容已于 2012 年 11 月 30 日修订并重新编号。2024 年 1 月 24 日再次修订。

第八章 已废除

本节内容经修订并重新编号，日期为 2012 年 11 月 30 日（财政部条例）。本节内容于 2024 年 1 月 24 日（财政部条例）废止。

九、 促进工人建立消费者合作社；

本节内容于2012年11月30日添加

- X. 促进农业工人及其家庭的教育。对于农业工人，应通过各种类型和方式推广符合其文化和语言特点的成人教育，以消除教育劣势和文盲现象。对于农业工人的子女，应推广义务教育。

本章所述活动在人口稠密地区以外进行时，用人单位应当按照《普通教育法》第82条的规定设立和维持学校。

联邦实体的教育主管部门可以与用人单位签订协议，以履行这项义务。

当本章所述活动位于人口稠密地区附近或人口稠密地区时，国家应始终保证流动农业工人的子女享有接受义务教育的权利，学校应具备足够的硬件设施和设备，并配备具有适当专业素质的教师，以提供公平、包容、具有文化和语言相关性的教育。

教育部门将认可农业工人子女在同一学年内在原籍社区和工作场所所完成的学业。此外，教育部门还将建立监督机制，以确保这些学业在其原籍社区和工作场所的连续性。

无论如何，所提供的教育将回应该国的语言、地域和社会文化多样性，以及该人口群体的特点和需求，因此必须具有跨文化和多语言的性质；

新增分数 DOF 11-30-2012。修订 DOF 01-24-2024

- 十一、 为劳动者提供从居住地到工作场所及从工作场所到居住地的免费、舒适、安全的交通工具。用人单位可自行安排交通工具或支付相关费用，以便劳动者能够使用合适的公共交通工具；

如果农场工人被雇佣暂时居住在工作场所，而不是其通常居住地，则雇主应负责在雇佣关系开始时将该工人、其家人及其所有物品从雇佣地安全舒适地转移到合同履行地，并在雇佣关系结束时将其安全舒适地转移回雇佣地；

段落添加日期：2024年1月24日

本节内容于2012年11月30日添加

- 十二、 当工人不会说西班牙语时，应使用口译服务；

本节内容于2012年11月30日添加

- 十三、 为农场工人的子女提供托儿服务，服务时间为整个工作日，不考虑雇佣安排。

在墨西哥社会保障局没有设施的地方，雇主必须提供安全卫生的设施和家具，并配备经主管当局授权的受过培训的人员。

这项服务必须照顾尚未达到入学年龄的儿童，并且在相反的轮班期间，照顾那些上学的儿童，直到照顾他们的农场工人的工作日结束；

新增分数 DOF 11-30-2012。修订 DOF 01-24-2024

十四、 当农业工人需要从事危害其健康的作业时，必须为其提供个人防护装备正确使用方法的培训和指导。该培训必须以工人的母语或母语进行。

上述规定同样适用于加工或处理任何形式的农用化学品、有毒物质、刺激性物质或腐蚀性物质的情况；

新增分数 DOF 05-01-2019。修订 DOF 01-24-2024

十五、 当工作性质需要使用安全防护和个人防护装备时，以及当农场工人在户外作业时，例如下雨、土地被淹或其他类似情况下，应提供此类装备。

对于涉及处理农用化学品或任何其他危险化学物质的活动，包括清洗设备、容器和工作服，除了监督其正确使用外，还必须提供标签或安全数据表上指示的个人防护装备，并保持设备处于安全运行状态；

本节内容于2024年1月24日新增

十六、 确保遵守休息时间、休息时间和工作日时长限制，并根据工作类型、经验和技术采取必要措施，以保护农场工人的身体完整性和尊严，避免危险任务或导致过早衰老或疲惫的任务的有害影响；

本节内容于2024年1月24日新增

十七、 在处理危险化学或生物物质、其废弃物或盛装这些物质的容器时：

到) 仅使用具有有效、未过期农药和植物营养剂卫生登记的农用化学品，并按照标签上规定的推荐剂量使用，且不得混合不相容的产品；

b) 核实所有盛装农药的容器是否贴有原标签，并附有每种农药和化学物质的打印安全数据表；

c) 标明储存、处理、混合或灌装化学或生物物质的区域，以及可能盛装过此类物质的容器。

d) 其他规定应按照适用的法律规定执行；

本节内容于2024年1月24日新增

十八、 为了以书面形式全面识别活动及其开展场所可能产生的危险，至少应考虑以下几个方面：

到) 接触农用化学品或其他任何有害化学物质；

b) 拖拉机、农业机械、设备、车辆和工具的操作、搬运、检查、运输或维护；

c) 在高空和密闭空间（包括农产品筒仓和储罐）作业；

d) 人工搬运重物及其他人体工程学风险因素；

和) 暴露于噪音、振动和太阳辐射中；

f) 接触耕地、各种谷物、豆类和其他农产品生产、农作物包装和运输等活动中产生的粉尘；

g) 生物危害，例如有害动植物，以及被传播这些疾病的昆虫或动物叮咬或蜇伤而感染疾病的风险；

h) 极端环境条件以及暴露于大气放电；

哟) 农产品筒仓和储罐中静电的产生以及引发火灾和/或爆炸的风险，以及

j) 可能影响农场工人的心理社会风险因素；

本节内容于2024年1月24日新增

十九、遵守墨西哥官方职业安全与健康标准的适用规定，特别是关于妇女、孕妇或哺乳期妇女的规定，以及禁止使未成年人面临健康风险的规定。

当工人的安全与健康面临迫在眉睫的危险时，工人可以拒绝工作，而不会因此损失或减少工资。

墨西哥社会保障局可根据社会保障法的适用规定，与雇主签订协议，以履行本条第六款、第七款第一项和第十三款规定的义务。

本节内容于2024年1月24日新增

第 283 条之二——农村劳动者有权参加旨在发展其技能和知识、并逐步改善其所从事的生产活动中的工作条件的培训计划。

雇主必须确保所有农场工人平等地享有其所实施的培训或技能认证项目，无论其性别、母语、工作类别或任何其他因素。与这些项目相关的活动将在工作时间内或工作时间外进行，具体取决于活动的性质和实施方式。如果这些活动在工作时间内进行，则农场工人参加活动的将被视为工作时间。

雇主会认可农场工人的专业技能。

文章添加日期：2024年1月24日

第 283 条第三款——雇主应当营造一个没有歧视和暴力的工作环境，通过促进和加强对土著和非裔墨西哥文化多样性的认可，以及在农村工人的工作环境中享有或行使人权和基本自由，来促进实质性平等。

用人单位必须尊重怀孕员工的产前和产后假期。工作场所必须建立充分的保障和条件，以便根据本法提供哺乳室等设施，为母乳喂养提供便利。

临时农场工人怀孕期间及产后直至产后结束都将享有工作保障。

文章添加日期：2024年1月24日

第 284 条——雇主不得：

- 一、 在农场工人的工作场所或生活区内设立或允许销售酒精饮料的场所和赌场；
- 二、 阻止商贩入境或向其收取费用；
- 三、 禁止工人在指定用于此目的的个人或集体财产上饲养牲畜，除非这会损害农作物或在工作场所进行的任何其他活动；
- 四、 根据本法规定的条款，使用未满十八周岁的人员的服务；
- 五、 除因工作日时长而导致的工资减免外，女性工资普遍低于男性；
- 六、 强迫或允许农场工人携带未成年子女一同工作，以及
- 七、 用货物、代金券、代币、除该国法定货币以外的任何其他代表物或酒精饮料支付工资。

条款修订日期：2012年11月30日，2024年1月24日

第 284 条之二——劳动监察员有权且有义务每年至少进行一次检查访问，并在生产季节期间进行检查访问，以核实本章规定的义务是否得到履行，特别是下列事项的履行情况：

- 一、 核实实地工作是否在培训、安全与健康方面有充分的条件进行；
- 二、 确保工资不低于根据本法确定的工资；
- 三、 核实是否使用了未成年儿童的服务；
- 四、 核实农场工人的子女是否享有住房、交通和教育；
- 五、 核实雇佣合同是否采用书面形式，并建立相关机制，告知农场工人，如果他们自己的权利受到侵犯，可以联系哪些劳动部门和社会服务机构，以便采取适当的法律行

动；

六、 核实是否遵守了其他任何野外作业防护规定。

文章添加日期：2024年1月24日

第九章

商业代理人及其他类似人员

第 285 条—— 商业代理人、保险代理人、推销员、旅行推销员、宣传员或销售推广员以及其他类似人员，是为其提供服务的公司或企业的雇员，只要他们的活动是永久性的，除非他们不亲自从事工作或者只参与孤立的业务。

条款修订日期：2012年11月30日

第 286 条—— 佣金工资可以包括对已售或已投放商品的价格的溢价、对首付款的溢价或对定期付款的溢价，或者这三种溢价中的两种或全部。

第 287 条—— 确定劳动者何时有权获得奖金，应当遵守下列规则：

- 一、 如果设定的是一次性保费，则在构成该保费基础的交易完成之时确定；
- 二、 如果保费是按期支付的，则在支付保费时支付。

第 288 条—— 如果作为奖金基础的经营随后失效，则不得扣留或扣除与工人相关的奖金。

第 289 条—— 确定日工资数额时，以上一年工资的平均值或如果工人未满一年服务期则以所获工资总额为基准。

第 290 条—— 未经工人同意，不得将工人从分配给他们的区域或路线上移走。

第 291 条—— 经营量大幅和反复下降是终止雇佣关系的特殊原因，除非有正当理由。

第九章（重复两章）

我从事数字平台方面的工作

本章于2024年12月24日在官方公报中新增。

第 291-A 条 —— 这是一种从属雇佣关系，其内容包括从事有偿活动，需要劳动者亲自到场提供服务，而这些活动由自然人或法人通过数字平台为第三方管理，利用信息和通信技术对劳动者行使指挥和监督权。

文章添加日期：2024年12月24日

第 291-B 条—— 数字平台应理解为一套机制、计算机应用程序、系统和设备，用于为第三方的利益向劳动者分配任务、服务、工作、工作或类似事项，并考虑使用本法第 330-A 条所定义的信息和通信技术。

通过计算机应用程序提供的任务、服务、作品或工作的用户、消费者或受益人，不会被视为数字或类似平台上的雇主或对工人承担连带责任，因为这种身份属于通过该平台管理或运营服务的个人或法人实体。

文章添加日期：2024年12月24日

第 291-C 条 —— 数字平台工作者是指在向第三方提供服务的自然人或法人的指挥和监督下，通过数字平台提供个人、有偿和从属服务的人，其工作产生的净月收入至少相当于墨西哥城一个月的最低工资，无论实际工作时间长短。

通过数字平台提供服务的劳动者，如果每月月末收入未达到上述门槛，将被视为独立承包商。但是，在此期间及实际工作时间内，他们享有本章规定的权利，但第五节关于社会保障缴款的扣缴和缴纳的规定

以及第 291-K 条第六款的规定除外。在任何情况下，管理数字平台的个人和法人实体均有责任在实际工作时间内发生工伤或职业病时缴纳社会保障金。

如果数字平台工作者连续30个自然日停止工作，则雇佣关系自动终止，雇主无需承担任何责任或支付任何补偿。如果该工作者再次符合数字平台工作者的条件，则视为新的雇佣关系开始。

工资的计算和整合，适用本法第 291-F 条的规定。

文章添加日期：2024年12月24日

第 291-D 条 —— 数字平台上的工作主要具有灵活性和非连续性，因此，在数字平台工作者实际工作的时间内，应视为存在雇佣关系。

实际工作时间是指从劳动者接受在数字平台上提供任务、服务、工作或职位之时起，到该服务、服务、工作或职位最终结束之时止的时间。

文章添加日期：2024年12月24日

第 291-E 条 —— 分配给平台的工作时间由劳动者自行决定，劳动者可以完全自由地决定工作时间，无需固定时间表，并可根据需要随时连接和断开连接。

文章添加日期：2024年12月24日

第 291-F 条 —— 平台工作的工资应根据所执行的任务、服务、项目或工作确定。鉴于工作的灵活性，该工资应包含每周休息日、假期、假期奖金、圣诞奖金和加班费的相应比例，且不就上述任何项目另行支付或给予任何补偿。

为计算社会保障缴款，数字平台工作者收到的小费不计入缴款的基本工资。

劳动和社会福利部将颁布一般规定，确定与本法第 291-C 条所述净收入计算程序相关的程序。

文章添加日期：2024年12月24日

第 291-G 条 —— 在数字平台上开展的工作必须受一份独立于平台服务条款的合同约束，该合同可以采用电子方式签署。合同模板将由联邦调解和劳动登记中心授权并登记。

文章添加日期：2024年12月24日

第 291-H 条 —— 除本法第 25 条的规定外，第 291-G 条所述的合同还应包含以下内容：

- 一、 当事人的姓名、国籍、年龄、性别和地址；
- 二、 作品的性质和特点；
- 三、 确定收入和实际工作时间的核算体系；
- 四、 提供给工人的设备和工作用品，包括与此模式下的职业安全 and 健康义务相关的设备和工作用品；
- 五、 雇主向数字平台工作者支付的每项任务、服务、工作或职位的金额或方式的百分比，以及他们可能获得的奖金百分比或金额（如有）；
- 六、 平台与工作者之间的联系和监控机制，以及
- 七、 其他可协商确定的工作条件。

文章添加日期：2024年12月24日

第 291-I 条 —— 数字平台上的劳动者享有本法承认的一切权利，包括集体权利，为此，数字平台公司必须建立机制，保证这些权利得到充分行使。

文章添加日期：2024年12月24日

第 291-J 条 。 通过算法或类似机制分配任务、服务、工作或岗位的规则必须透明、清晰，且所有数字平台工作者均须知晓。算法是指利用决策系统对数字平台工作者进行自动化或类似控制和监督。数字平台服务提供商必须制定算法工作管理政策文件，该文件应使用简洁明了的语言，避免使用不准确、含糊

或模棱两可的措辞，告知工作者算法在决策过程中使用的、可能影响雇佣关系的要素。该文件必须包含以下内容：

- 一、 遵守或不遵守向工人下达的指示的后果，包括对等待时间、出行和提供服务、工作、职位或类似事项的预期；
- 二、 第三方对劳动者提供的任务、服务、工作、职位或类似工作进行评分的后果和影响；
- 三、 用来影响工作强度、质量、频率、时间或节奏的激励和惩罚措施；
- 四、 在这种情况下，类别的存在及其成员资格对任务、服务、工作、职位或类似项目的分配产生正面或负面影响，以及所述类别的特征或一般规则，以及
- 五、 算法决策可能考虑的其他标准包括那些会对未来任务的获取或限制、奖金或制裁产生影响的标准，以及那些能够减少工人因其工作而获得的信息不对称性的标准。

算法工作管理政策将纳入数字平台的雇佣合同，必须在所有员工入职时告知，并在本文所述内容发生变更时立即告知。每位员工必须接受这些变更，且变更内容必须清晰简明地解释清楚。算法的要求和要素必须合理，并充分考虑工作的客观条件，不得损害员工的健康和安全，也不得构成对员工的歧视。

文章添加日期：2024年12月24日

第 291-K 条 —— 无论如何，通过数字平台管理或运营服务的自然人和法人，以雇主身份，将承担下列特殊义务：

- 一、 在不超过一周的时间内支付所提供服务所产生的工作报酬；
- 二、 建立机制来记录工作时间和等待时间；
- 三、 每周出具付款收据，注明已完成的任务、服务、工作或工作的数量，实际工作时间，工人可供平台分配任务、服务、工作或工作的可用时间，可能适用的法定扣款以及其他类似概念；
- 四、 实施相关机制，保障平台所使用的劳动者信息和个人数据的安全，并保障劳动者根据适用法律享有访问、更正、取消、反对和数据可移植权；
- 五、 在墨西哥社会保障局的数字平台上登记工人信息，并在适用情况下，根据相关规定确定、扣缴和支付雇主和雇员的缴款；
- 六、 根据适用法律，向国家工人住房基金缴纳相应款项；
- 七、 建立必要的培训、能力建设和咨询机制，以确保数字平台的适应性和正确使用，以及工作所需的其他材料、用品或工具（如已达成一致）；

第八章 告知平台工作人员在履行职责时必须注意的职业健康与安全措施；

- 九、 建立专门机制，处理和监测有关数字平台上的工作人员因工作而遭受的不正直、不诚实、工作场所暴力或性暴力、暴力行为、威胁、侮辱、骚扰或性骚扰、虐待、歧视行为或其他类似行为的投诉或报告；
- X. 在数字平台上告知员工他们完成每项任务、服务、工作或工作将获得的报酬，并详细说明报酬构成中的各项具体概念；
- 十一、 提供劳动部门和任何其他类型主管部门要求的与通过数字平台提供服务有关的所有信息，包括在适用情况下，通过数字平台提供服务的第三方的数据。

文章添加日期：2024年12月24日

第 291-L 条 —— 数字平台工作者负有下列特殊义务：

- 一、 在适用情况下，应遵守职业安全健康、道路安全等方面的规定，以及现行法规和雇主制定的规定；
- 二、 在实际工作期间，尽最大努力妥善保管、保存和交付物资、任务、服务、工作或指定工作；

- 三、 在约定的时间、条件和地点接收、交付和提供通过数字平台接受的任务、服务、工作或作业；
- 四、 关注并使用数字平台的机制和系统来监控连接和工作时间，并在适用的情况下与平台进行沟通；
- 五、 就他们而言，是为了提供必要的工具，以便正确完成雇主指示的任务、服务、工作或作业；
- 六、 为了遵守其活动中使用的数据保护政策和机制，以及对其使用的限制，并且
- 七、 在工作期间及与工作相关的任何情况下，都应秉持正直诚实的原则，不得从事歧视行为、工作场所暴力、骚扰、性骚扰或其他类似行为。

文章添加日期：2024年12月24日

第 291-M 条 —— 除本法第 47 条规定的原因外，在下列情况下，雇佣关系可以解除，而用人单位不承担责任：

- 一、 在数字平台上注册数据时提交虚假文件；
- 二、 因不可饶恕的鲁莽或疏忽，损害数字平台用户或客户的安全或隐私；
- 三、 在工作期间或与工作相关的任何情况下，从事不诚实或不当行为、暴力行为、威胁行为、侮辱行为、骚扰和/或性骚扰行为、虐待行为、歧视行为或其他类似行为，以及
- 四、 无正当理由屡次未能履行工人接受的任务、服务、工作或工作，以及与工作相关的指示。

对于本条第 I 至 III 款所述情形，终止可在向劳动者发出书面或电子通知后立即生效。

就第四部分而言，在用尽数字平台公司根据本法第 291-P 条设立的审查机制后，必须至少提前三天通知劳动者。

文章添加日期：2024年12月24日

第 291-N 条 —— 为计算本法第 50 条所述的补偿，将劳动者在过去六个月在数字平台上获得的平均收入视为工资。

文章添加日期：2024年12月24日

第 291-O 条 —— 在下列任何情况下，如果未能履行交付或提供服务的义务，不得将此归咎于劳动者，也不得限制或禁止其连接、链接或访问数字平台：

- 一、 数字平台公司欺骗员工，使其犯错，从而影响其工作；
- 二、 工人在工作中存在对其安全或健康构成严重危险的情况；
- 三、 因未按约定或惯例日期和方式获得相应薪酬而拒绝接受新的任务、服务、工作或职位；
- 四、 因不可原谅的鲁莽、疏忽或过失而危及数字平台公司的安全，或危及数字平台员工、用户或客户的安全，以及
- 五、 当提供的收入过低或不足以支付运营成本、时间和精力时，拒绝接受任务、服务、工作或工作，从而对劳动者造成负面影响。

文章添加日期：2024年12月24日

第 291-P 条 —— 管理数字平台的自然人和法人应当向员工提供机制，以便关注和审查影响或中断与数字平台的连接、链接或访问的决定，并且必须保证这些机制由具有自主权和审查权的人员管理，而不是由算法或类似机制管理。

如未以类似方式或通过数字平台发出书面通知，立即明确地提及促使做出该决定的行为，则对平台连接、链接或访问的任何终止、限制或禁止均无效。

该通知必须附有详细报告，其中包含有关任务、服务、工作或工作的具体数据，以及连接日期、连接时间、观察结果和对工作人员所提供服务的评价。

如果未能达成协议或解决方案，双方必须按照本法第 684-B 条的规定，向调解机构寻求帮助。

文章添加日期：2024年12月24日

第 291-Q 条 —— 因正当理由关闭或停用数字平台公司，并事先通知员工，构成终止雇佣关系的特殊原因。

通知必须在不少于十五天的时间内发出，从雇主知悉禁用或关闭数字平台的正当理由之日起算。

文章添加日期：2024年12月24日

第 291-R 条 —— 数字平台公司必须遵守性别平等视角，保护员工免受因工作而遭受的歧视、工作场所暴力、性暴力、骚扰或欺凌行为，并允许他们平衡工作与个人和家庭生活。

文章添加日期：2024年12月24日

第 291-S 条 —— 禁止数字平台公司从事以下行为：

- 一、 向劳动者收取与雇佣关系相关的登记费、使用费、离职费或类似费用；
- 二、 未成年人的工作；
- 三、 除法律规定的数额外，还从工人工资中扣发工资；
- 四、 对数字平台上的劳动者建立连接限制，但本法第 291-M 条规定的情况除外；
- 五、 通过民事、商业或其他合同试图扭曲雇佣关系的隐瞒或虚假行为；
- 六、 为另一自然人或法人提供派遣自身人员的服务，以及
- 七、 操纵工人的收入，以避免将其归类为数字平台的从属工人。

文章添加日期：2024年12月24日

第 291-T 条 —— 禁止将受传统雇佣关系约束的劳动者转移到数字平台上的工作方案，以扭曲雇佣关系、与其相关的权利，或减少因雇佣关系而产生的税收、社会保障或劳动负担。

文章添加日期：2024年12月24日

第 291-U 条 —— 数字平台公司可以按照连续性工作制和传统工作制雇用员工，相应的法律规定适用于这些员工。

文章添加日期：2024年12月24日

第十章

职业运动员

第 292 条—— 本章的规定适用于职业运动员，如足球运动员、棒球运动员、橄榄球运动员、拳击手、摔跤手以及其他类似运动员。

第二百九十三条雇佣关系可以是定期的、不定期的、一个或多个季度的，或者为完成一项或多项活动或职能而进行的。除另有明确约定外，雇佣关系应当为不定期的。

如果在期限届满或季节结束后，没有规定新的期限或其他方式，并且工人继续提供服务，则这种关系将无限期地持续下去。

第 294 条—— 薪金可以按时间单位、一次或多次活动或职能，或者按一个或多个季节规定。

第 295 条职业运动员未经本人同意不得转会至其他公司或俱乐部。

第 296 条—— 球员转会奖金应遵守以下规则：

- 一、 公司或俱乐部应将包含这些规则或条款告知职业运动员；
- 二、 奖金金额将由职业运动员与公司或俱乐部协商确定，并考虑赛事或活动的级别、队伍的级别、职业运动员的级别及其在公司或俱乐部的资历；
- 三、 职业运动员获得的奖金份额至少应为百分之二十五。如果该比例低于百分之五十，则应按服务年限逐年增加百分之五，直至至少达到百分之五十。

第 297 条—— 规定同工不同酬的条款，根据赛事或职能的类别、团队的类别或球员的类别，不违反同工同酬原则。

第 298 条职业运动员负有下列特殊义务：

- 一、 服从公司或俱乐部的纪律；
- 二、 按公司或俱乐部规定的时间和地点参加准备和训练练习，并集中精力参加活动或赛事；
- 三、 根据公司或俱乐部的规定，参加活动或赛事。交通、住宿和餐饮费用将由公司或俱乐部承担；
- 四、 尊重地方、国家和国际有关体育运动的规定。

第 299 条—— 职业运动员不得对比赛裁判、队友和对手进行任何言语或肢体上的辱骂。

在涉及身体对抗的体育运动中，参赛者必须避免任何违反规则的行为。

第 300 条—— 用人单位负有下列特殊义务：

- 一、 组织和维持提供定期体检的医疗服务；
- 二、 允许劳动者每周休息一天。第 71 条第二款的规定不适用于职业运动员。

第 301 条—— 雇主不得要求运动员付出可能危及他们健康或生命的过度努力。

第 302 条—— 对职业运动员的制裁，应当按照第 298 条第四款的规定执行。

第 303 条—— 下列情形属于解除和终止雇佣关系的特殊原因；

- 一、 严重违纪或屡次违纪行为；以及
- 二、 能力丧失。

第十一章

演员和音乐家

第 304 条—— 本章的规定适用于在剧院、电影院、夜总会或综艺节目、马戏团、广播和电视、配音和录音室，或在任何其他地方表演的演员和音乐家，无论采用何种程序，只要演员或音乐家的形象被传输或拍摄，或者声音或音乐被传输或录制。

第 305 条—— 雇佣关系可以是固定期限或不确定期限，可以是几个季度，也可以是为庆祝一项或多项活动、演出或表演而进行的。

第39条的规定不适用。

第 306 条—— 薪金可以按时间单位、一个或多个季度或一项或多项职能、代表或表演规定。

第 307 条—— 规定同工不同酬的，是根据职能、表演或演出的类别，或者演员和音乐家的类别来划分的，不违反同工同酬原则。

第 308 条—— 对于在共和国境外工作的演员或音乐家提供服务，除第 28 条所载规则外，还应遵守下列规定：

- 一、 须预付至少相当于合同期内工资百分之二十五的款项；
- 二、 必须保证往返船票。

第 309 条—— 在共和国境内，在劳动者、演员或音乐家居住地以外的地方提供服务，应适用前条的规定，但以适用为限。

第 310 条—— 当工作性质需要时，雇主有义务在提供服务的场所为演员和音乐家提供舒适、卫生和安全的更衣室。

第十二章

居家办公

第 311 条—— 家庭工作是指为雇主在劳动者家中或劳动者自由选择的地方，在没有提供工作的人的监督或直接指导的情况下，习惯性地进行的工作。

如果工作是在本条规定以外的条件下进行的，则适用本法的一般规定。

条款修订日期：2012年11月30日，2021年1月11日

第 312 条—— 雇主向工人出售原材料或物品，以便工人在家中进行加工或制造，然后将其出售给同一雇主的协议，以及任何其他类似的协议或操作，构成家庭工作。

第 313 条—— 家庭工人是指亲自或在家庭成员的帮助下为雇主工作的人。

第 314 条—— 雇主是指在家提供工作的人，无论他们是否提供工作所需的工具或材料，也无论报酬的形式如何。

第 315 条—— 同时雇用多个雇主并不剥夺家庭劳动者根据本章享有的权利。

第 316 条禁止使用中间人。对于使用或销售居家办公产品的公司，适用第 13 条的规定。

第 317 条提供居家工作的雇主应当事先在劳动监察局下设的居家工作雇主登记册中进行登记。登记册应包含雇主的姓名、地址以及相关法规规定的其他信息。

第 318 条 —— 工作条件应当以书面形式规定。双方各留一份，另一份交劳动监察部门。该文件应当包含以下内容：

- 一、 工人及雇主的姓名、国籍、年龄、性别、婚姻状况及住址；
- 二、 工作开展地点；

三、 工作的性质、质量和数量；

四、 薪金金额、支付日期和地点；以及

五、 双方另行约定的其他条款。

第 319 条前条所述文件应当由用人单位于三个工作日内提交劳动监察局。劳动监察局应当于三日内严格审查该文件。如该文件不符合法律规定，劳动监察局应当于三日内向双方当事人提供相应的意见，以便其作出必要的修改。用人单位应当将修改后的文件重新提交同一劳动监察局。

第 320 条用人单位应当保存一份经劳动监察部门批准的家庭工人登记册，其中应当记录下列信息：

- 一、 工人的姓名、国籍、年龄、性别、婚姻状况以及工作地点或场所；
- 二、 交付和接收工作以及支付工资的日期和时间；
- 三、 工作的性质、质量和数量；
- 四、 每次提供给工人的材料和工具、其价值，以及因工人过错而丢失或损坏物品的赔偿方式；
- 五、 薪金的形式和数额；以及
- VI. 法规规定的任何其他信息。

这些书籍将永久供劳动监察部门查阅。

第三百二十一条用人单位应当免费向其居家劳动者提供劳动监察部门批准的编号簿，该簿称为《居家劳动手册》，其中应当记录前条第一款、第二款和第五款所指的数据，以及每次提供居家劳动时，应当记录同一条第四款所指的数据。

没有工作手册并不剥夺工人根据本法规定所享有的权利。

第 322 条——国家最低工资委员会应当根据下列情况，制定不同家庭工作岗位的最低工资标准：

修订段落 DOF 01-21-1988

- 一、 作品的性质和质量；
- 二、 产品生产的平均时间；
- 三、 生产相同或类似产品的企业和公司中工人所获得的工资和福利；以及
- IV. 当前家庭办公产品市场价格。

第 320 条中提到的书籍将永久供国家最低工资委员会使用。

修订段落 DOF 01-21-1988

第 323 条——家庭劳动者的工资不得低于在其工作单位或机构从事类似工作的劳动者所获得的工资。

第 324 条用人单位负有下列特殊义务：

- 一、 将工资标准张贴在他们提供或接受工作的场所的显眼位置；

- 二、 按约定的日期和时间提供工作材料和工具；
- 三、 按时收到工作成果，并按规定的方式和日期支付工资；
- 四、 在工人接受工作时，应在每位工人的工作日志中记录由此产生的任何损失或缺陷，事后不得提出任何索赔；
- 五、 向检查员和国家最低工资委员会提供他们要求的报告。

改革后的分数 DOF 01-21-1988

第 325 条—— 未及时履行前条第二款和第三款所述义务的居家工作者有权获得误工补偿。

第 326 条 —— 居家办公人员负有下列特殊义务：

- 一、 务必妥善保管和保存从雇主处获得的材料和工具；
- 二、 按照约定的和惯常的质量标准制备产品；
- 三、 按约定日期和时间接收和交付工作；
- 四、 赔偿雇主因其过错造成的材料和工具的任何损失或损坏。居家办公人员的责任受第 110 条第一款的规定约束。

第 327 条—— 他们还有权获得相应周内强制休息日的工资。

第三百二十八条居家办公人员享有年假。相应的工资数额，按照第八十九条第二款的规定确定。

第 329 条—— 不再获得工作的家庭劳动者，享有第 48 条规定的权利 。

第 330 条 —— 劳动监察员具有下列特殊权力和职责：

- 一、 核实提供居家工作的个人是否已在雇主登记册中登记。如未登记，将责令其登记，并警告其如在不超过 10 天的期限内未登记，将受到本法规定的处罚；
- 二、 检查居家办公人员登记簿和居家办公工作手册是否保存正确、及时更新；
- 三、 确保工资标准张贴在接收和提供工作的场所的显眼位置；
- 四、 核实工资是否按相应标准支付；
- 五、 确保工资不低于公司内其他类似员工的工资；
- 六、 对工作场所进行巡查，确保其符合卫生和安全规章；
- 七、 将他们观察到的任何与从事类似工作的工人所获工资存在差异的情况告知国家最低工资委员会。

改革后的分数 DOF 01-21-1988

第十二章

远程办公

本章于 2021 年 1 月 11 日在官方公报中新增。

第 330-A 条—— 远程办公是一种从属劳动组织形式，其内容是在雇主的机构或场所之外的地方进行有偿活动，因此远程办公模式下的劳动者不需要实际到场，主要依靠信息和通信技术在远程办公模式下的劳动者与雇主之间进行联系和指挥。

远程办公的员工是指在公司设施或雇主工作场所之外的地方提供个人、有偿和附属服务，并使用信息和通信技术的员工。

就远程办公模式而言，信息和通信技术将理解为一系列服务、基础设施、网络、软件、计算机应用程序和设备，其目的是促进工作场所中的任务和功能，以及管理和转换信息所需的技术组件，特别是允许创建、修改、存储、保护和检索信息的技术组件。

本章的规定适用于超过百分之四十时间在员工家中（采用远程办公模式）或员工选择的家中进行的雇佣关系。

远程办公不属于偶尔或零星进行的工作。

文章添加日期：2021年11月1日

第 330-B 条—— 雇佣条款和条件应当以合同形式书面规定，双方各保留一份副本。除本法第 25 条的规定外，合同还应当包含以下内容：

- 一、 当事人的姓名、国籍、年龄、性别和地址；
- 二、 作品的性质和特点；
- 三、 工资金额、支付日期、支付地点或支付方式；
- 四、 根据远程办公模式向员工提供的设备和工作用品，包括与健康和安全义务相关的设备和用品；
- 五、 雇主根据远程办公模式向雇员支付的与远程办公相关的在家办公服务报酬的描述和金额；
- 六、 各方之间的联系和监督机制，以及时间表的期限和安排（但不得超过法律规定的最长期限），以及

第七条 双方另行约定的其他条款。

文章添加日期：2021年11月1日

第 330-C 条—— 远程办公模式将构成工会与公司之间可能存在的集体劳动合同的一部分，并且必须免费向根据这种模式履行工作的每位工人提供这些合同的副本。

同样，他们必须为工作场所可用的沟通和远程传播机制（包括电子邮件或其他机制）提供便利，以确保远程办公模式下的工人了解本法第 132 条第 XXXII 款和第 XXXIII 款规定的结社自由和集体谈判程序。

文章添加日期：2021年11月1日

第 330-D 条。 没有集体谈判协议的雇主必须将远程办公纳入其内部工作规章，并建立机制，以保障以这种方式工作的工人之间的联系和沟通。

文章添加日期：2021年11月1日

第 330-E 条—— 在远程办公模式下，雇主将承担以下特殊义务：

- 一、 提供、安装和维护远程办公所需的设备，例如计算机设备、人体工学椅、打印机等；
- 二、 按时收到工作成果，并按规定的方式和日期支付工资；
- 三、 承担通过远程办公方式工作所产生的费用，包括（如适用）电信服务费和相应比例的电费；
- 四、 按照劳动和社会福利部制定的职业安全健康规定，记录向远程办公人员提供的物资；
- 五、 实施保障远程办公人员所用信息和数据安全的机制；

六、 尊重远程办公模式下员工在工作日结束时脱离工作的权利；

第七条： 将远程办公员工纳入强制性社会保障体系，以及

第八条 建立必要的培训和咨询机制，以确保远程办公人员适应、学习和正确使用信息技术，尤其要重视从面对面办公转变为远程办公的人员。

文章添加日期：2021年11月1日

第 330-F 条 —— 远程办公的员工负有以下特殊义务：

- 一、 对从雇主处收到的设备、材料和工具，务必尽最大努力妥善保管和维护；
- 二、 及时告知因远程办公而产生的电信服务使用费和电力消耗费；
- 三、 遵守用人单位制定的职业安全健康规定，并按照这些规定行事；
- 四、 注意并使用监督其活动的机制和操作系统，以及
- 五、 遵守开展活动时使用的数据保护政策和机制，以及对其使用和存储的限制。

文章添加日期：2021年11月1日

第 330-G 条 —— 除经正式认可的不可抗力情况外，从面对面工作模式转变为远程工作模式必须是自愿的，并且必须按照本章规定以书面形式确定。

无论如何，当远程办公模式发生变化时，双方有权恢复面对面办公模式，为此，双方可以约定必要的机制、流程和时间来确认其恢复该模式的意愿。

文章添加日期：2021年11月1日

第 330-H 条 。 雇主必须促进远程办公人员与公司员工之间建立平衡的雇佣关系，确保他们享有体面的工作，并在薪酬、培训、教育、社会保障、获得更好的就业机会以及本法第 2 条保障的其他条件方面，与在公司办公场所工作的现场员工享有同等待遇。此外，雇主必须采取性别平等视角，使远程办公人员能够在工作日兼顾个人生活和工作安排。

文章添加日期：2021年11月1日

第 330-I 条 —— 用于监督远程办公的机制、操作系统和任何技术必须与其目标相称，保障远程办公模式下工作人员的隐私权，并尊重个人数据保护方面的适用法律框架。

只有在特殊情况下，或者当远程办公人员所履行的职能性质需要时，才可以使用摄像机和麦克风来监控远程办公。

文章添加日期：2021年11月1日

第 330-J 条 —— 本章所依据的工作的特殊安全与健康条件，应由劳动和社会福利部在墨西哥官方标准中予以规定，该标准必须考虑人体工程学、社会心理因素以及可能对远程办公人员的生命、身体完整性或健康造成不利影响的其他风险。

文章添加日期：2021年11月1日

第 330-K 条 —— 劳动监察员拥有以下特殊权力和职责：

- 一、 核实雇主是否按照职业安全与健康义务，保存向远程办公员工提供的物资记录；
- 二、 确保工资不低于公司向现场从事相同或类似职能的员工支付的工资；
- 三、 核实本章所规定的特殊义务是否得到妥善履行。

文章添加日期：2021年11月1日

第十三章

家政工人

第 331 条—— 家庭佣工是指根据法律规定的每日工时或每周轮班时间，在雇佣关系框架内，以下列任何方式，为雇主提供照料、清洁、协助或任何其他家庭固有活动，并收取报酬的人，且该等活动不给雇主带来直接的经济利益：

- 一、 为雇主工作并居住在工作地点的家政工人。
- 二、 为雇主工作但不居住在工作地点的家政工人。
- 三、 为不同雇主工作且不住在任何雇主家中的家政工人。

条款修订日期：2019 年 5 月 1 日、2019 年 7 月 2 日

第 331 条之二 —— 禁止雇用未满十五岁的青少年从事家务劳动。

对于年满十五周岁的青少年，雇主在雇用他们时必须：

- 一、 每年至少两次向公共卫生机构申请出具的体检证明。
- 二、 设定工作时间，在任何情况下都不得超过每天六 (6) 小时，每周三十六 (36) 小时。
- 三、 避免雇用未完成至少中学教育的 15 岁以上青少年，除非雇主负责确保他们完成中学教育。

如果青少年居住在她进行活动并只为一个人提供服务的家中，则必须确保她过夜的空间是安全的。

本文所述一切内容均受主管劳动部门的监督。

文章添加日期：2019年2月7日

第 331 条之三 —— 家政服务必须以书面合同的形式确定，该合同应符合国家法律或集体协议，且至少应包括：

- 一、 雇主和家政工人的姓名；
- 二、 通常工作地点的地址；
- 三、 合同的生效日期，以及（如果签订的是特定期限的合同）合同的期限；
- 四、 要执行的工作类型；
- 五、 报酬、计算方法和支付频率；
- 六、 工作时间；
- 七、 带薪年假和每日及每周休息时间；

第八条 酌情提供食物和住宿；

第九条 与终止雇佣关系有关的条件，以及

X. 为正确开展工作活动而提供的工作工具。

提供给家政工人的食物必须卫生、营养，并且质量和数量必须与供雇主食用的食物相同。

雇用女性担任家政工人时，禁止要求其提供未怀孕证明；不得解雇怀孕的工人，否则将被视为歧视。

如果雇主要求家政工人穿制服或工作服，这些物品的费用将由雇主承担。

由于涉及外籍家政工人，因此将不加区别地签订雇佣合同。

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 1 条和《联邦防止和消除歧视法》第 1 条第 3 款的规定，在雇佣关系的各个阶段和工作条件的确定中，以及任何侵犯家政工人尊严的待遇，所有类型的歧视均被禁止。

文章添加日期：2019年2月7日

第 332 条—— 下列人员不属于家庭佣工，因此不受本法一般规定或特别规定的约束：

哟。 偶尔或不定期做家务的人。

二、 在酒店、疗养院、餐馆、旅馆、酒吧、医院、疗养院、学校、寄宿学校和其他类似场所提供清洁、协助、客户服务和其他类似服务的任何人。

条款修订日期：2019年5月1日、2019年7月2日

第 333 条—— 居住在从事家务劳动的住所的家政工人，每天至少享有连续九小时的夜间休息时间，以及上午和下午活动之间至少三小时的每日休息时间，但每日白天工作时间不得超过本法规定的八小时。

根据本条例第 58 条至第 68 条的规定，家政工人没有自由支配时间，随时待命以响应家庭的工作需求，或者超过法律规定的每种工作日的工作时间，这些时间必须视为加班。

文章改革 DOF 30-11-2012, 01-05-2019, 02-07-2019

第 334 条—— 用人单位在任何情况下都应当保证家政工人的伙食。

2019年7月2日，在官方公报中新增一段文字。

如果工人居住在他们开展活动的地址，除了食物外，还将保证他们有食宿。

2019年7月2日，在官方公报中新增一段文字。

除非另有明确约定，家政工人的报酬 除现金支付外，还包括食宿。根据本法，食宿费用应视为相当于现金工资的 50%。

经相关家政工人同意，其应得的工资可以通过银行转账或任何其他合法的货币支付方式支付。

2019年7月2日，在官方公报中新增一段文字。

条款修订日期：2019年5月1日

第 334 条之二 —— 家政工人根据本法规定享有下列福利，并纳入强制性社会保障制度：

到。 假期；

b. 假期奖金；

c. 休息日工资；

d. 强制享有社会保障；

和。 阿吉纳尔多； y

F. 双方可能约定的其他任何利益。

文章添加日期：2019年2月7日

第 335 条—— 国家最低工资委员会将制定必须支付给家庭佣工的专业最低工资。

条款修订日期：1988 年 1 月 21 日，2019 年 7 月 2 日

第 336 条家政工人有权每周享受一天半的连续休息时间，最好是周六和周日。经双方协商，可以约定两周内累计半天的休息时间，但每周必须至少休息一天。

根据本条款的规定，家政工人应享有每周休息日。

家政工人有权享受本法第 74 条规定的强制休息日。

就前几款而言，如果这些日子需要工作，则适用本法规定的规则。

文章改革 DOF21-01-1988,30-11-2012, 01-05-2019, 02-07-2019

第 336 条之二 —— 给予家庭工人的假期，应按照本法第三章第四节的规定执行。

第 337 条用人单位负有下列特殊义务：

一、 尊重家政工人，不得对其进行任何言语或身体虐待。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

二、 为工人提供舒适卫生的住房、健康充足的食物以及保障生命和健康的工作条件；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

三、 用人单位应当按照有关部门颁布的规定，配合对家政工人进行一般性培训。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

IV. 在墨西哥社会保障局登记雇员，并按照适用规定缴纳相应的社保缴款。

本节内容于2019年5月1日添加

第 337 条之二—— 除本章规定外， 移徙家政工人还应受本法第 28 条、第 28A 条、墨西哥国家加入的国际条约以及其他适用法律规定的约束。

文章添加日期：2019年2月7日

第 338 条 —— 予以废除。

本条款于2019年5月1日修订，并于2019年7月2日废止。

第 339 条 —— 予以废除。

该条款已于2019年2月7日废止。

第 340 条 —— 予以废除。

本条款于2019年5月1日修订，并于2019年7月2日废止。

第 341 条—— 不履行本法规定的义务是终止雇佣关系的理由。

无正当理由解雇家政工人应包括本法涵盖的所有情况，以及因工作场所中明显的性别暴力和歧视（如《墨西哥各州政治宪法》第 1 条和适用法律所规定）而发生的解雇。

就前款而言，补偿应按本条例第五十条的规定执行。

条款修订日期：2019年7月2日

第 342 条—— 家庭佣工可以随时终止雇佣关系，但须提前八天通知用人单位。

条款修订日期：2019 年 5 月 1 日、2019 年 7 月 2 日

第 343 条—— 用人单位可以在工作开始后的三十天内解除劳动关系；并且随时可以解除劳动关系，但须提前八天通知家政工人，并按照第 49 条第四款和第 50 条的规定支付相应的补偿。

条款修订日期：2019年7月2日

第十三章之二

矿工们

本章于 2012 年 11 月 30 日在官方公报中新增。

第 343-A 条 。 本章的规定适用于墨西哥共和国境内的所有煤矿，以及其所有采矿开发活动，无论处于哪个采矿阶段，无论是勘探、准备、勘探还是开采，无论涉及何种勘探和开采类型，无论是地下矿、

巷道矿、露天矿、斜井和竖井，以及以任何形式进行的手工开采，就本法而言，这些都被视为工作场所。

文章添加日期：2012年11月30日

第 343-B 条。每个工作场所都必须有安全健康管理体系，并由雇主按照适用的法规指定一名负责人负责该体系的运行。

文章添加日期：2012年11月30日

第 343-C 条。无论本法或其他法规规定雇主有何种义务，雇主均有义务：

- 一、提供和保持卫生设施，以便其工人能够洗漱和用餐；
- 二、在勘探和开发之前和期间，必须制定必要的计划、研究和分析，以确保在安全条件下开展活动，并且每当工作流程发生相关变化时，都必须进行更新；
- 三、以清晰易懂的方式告知工人与其活动相关的风险、这些风险对其健康造成的危害以及适用的预防和保护措施；
- 四、提供必要的个人防护装备，以防止发生工作风险，并对工人进行有关其使用 and 操作的培训；
- 五、所有地下矿井必须具备足够的通风和加固系统，任何工作面必须至少有两条相互连接的出口通道；
- 六、在每个班次和工作区域建立适当的监督和控制制度，以确保采矿作业在安全条件下进行；
- 七、建立登记制度，以便准确识别矿井内所有人员的姓名，并控制人员出入；

第八条：如遇危及工人安全和健康的迫在眉睫的风险，应暂停作业并安排工人撤离至安全地点；

九、不得雇用或允许雇用任何未满 18 周岁的人员。

本章所述工作场所所在矿区的采矿特许权经营者必须确保雇主履行其义务。如果发生事故导致一名或多名工人遭受永久性部分或全部残疾或死亡，采矿特许权经营者将承担次要责任。

文章添加日期：2012年11月30日

第 343-D 条。工人可以拒绝提供服务，但须经联合安全卫生委员会确认：

- 一、他们没有接受过适当的培训和指导，无法识别自己面临的风险，如何避免接触这些风险，以及如何在安全的条件下工作。
- 二、雇主不向他们提供个人防护装备，或者不培训他们正确使用个人防护装备。
- 三、识别可能危及您或您的同事的生命、身体完整性或健康的迫在眉睫的风险情况。

当工人意识到即将发生危险的情况时，他们必须离开暴露于该危险的工作场所，并将这种情况告知雇主、安全卫生委员会的任何成员或劳动监察局。

一旦劳动监察部门通过任何途径或形式获悉存在迫在眉睫的风险，必须通过其指派的劳动监察员核实该风险的存在，并立即责令采取有关安全和卫生的纠正或预防措施，以保障工人的生命、身体健康和安全。这些措施可能包括全部或部分暂停采矿活动，甚至限制工人进入工作场所，直至采取必要的安全措施以防止事故发生。

如果雇主拒绝劳动部门进入工作场所，劳动部门可请求联邦、州或市级执法机构（视情况而定）协助进入，履行其确保遵守劳动法规的职责。劳动监察部门必须将此情况通知矿业部门，以便其根据适用法律暂停采矿作业和活动。

文章添加日期：2012年11月30日

第 343-E 条。对负责矿业工程和开发运营及监管的人员，如故意或过失地未执行法规规定的安全措施，且经主管机关事先以书面形式以理由充分、有据可依的意见予以认定，应适用下列处罚：

哟。如果由于疏忽而导致工作风险，造成一名或多名工人部分永久性残疾，则处以计量单位和更新单位 2000 倍的罚款；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

二、如果由于疏忽而导致工作风险发生，并造成一名或多名工人完全永久性残疾，则处以最高可达计量单位和更新单位 3500 倍的罚款；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

三、如因疏忽造成工作风险，导致工人死亡，则处以计量单位及更新单位 5000 倍的罚款。

本节内容于2019年5月1日添加

以上内容不影响劳动监察局或审理此案的法院向检察机关通报案件事实。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

文章添加日期：2012年11月30日

第十四章

我在酒店、餐厅、酒吧和其他类似场所工作。

第 344 条—— 本章规定适用于酒店、疗养院、餐馆、客栈、咖啡馆、酒吧和其他类似场所的工作人员。

第 345 条—— 国家最低工资委员会将制定必须支付给这些工人的职业最低工资。

条款修订日期：1988年1月21日

第 346 条—— 小费是本章所述工人根据第 347 条规定应得的工资的一部分。

雇主不得保留或参与其中。

第 347 条如果账单中未明确规定小费比例，双方应协商确定为支付员工应得的任何补偿或福利而增加的基本工资。为此目的确定的工资应具有报酬性，并应考虑提供服务的机构的重要性。

第 348 条—— 提供给工人的食物必须是健康、充足和营养的。

第 349 条—— 员工有义务认真、礼貌地对待场所内的顾客。

第 350 条 —— 劳动监察员具有下列特殊权力和职责：

- 一、 确保提供给工人的食物健康、充足且营养丰富；
- 二、 核实小费是否全部归于工人；
- 三、 确保遵守工作时间规定。

第十五章

家族产业

第 351 条—— 家庭作坊是指只有配偶、他们的长辈、晚辈和学生工作的作坊。

第 352 条—— 本法的规定不适用于家庭作坊，但有关卫生和安全的规定除外。

第 353 条—— 劳动监察部门将监督前一条所述规定的遵守情况。

第十六章

住院医师在专科培训期间的工作

本章于1977年12月30日新增

第 353-A 条 —— 就本章而言，下列定义适用：

- 一、 住院医师：指在主管机关面前获得合法颁发和注册学位，进入接收住院医师的医疗单位完成住院医师培训的医学专业人员。
- 二、 接收住院医师的医疗单位：指能够完成住院医师培训的医院机构，根据《公共卫生法》的规定，该机构需要具备医疗专业人员的专业资格；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

- 三、 住院医师培训：住院医师在培训期间必须完成的一系列活动；在接收住院医师的医疗单位内，按照相关学术规定规定的时间和要求，开展与其打算从事的健康学科相关的研究生学习和实践。

文章添加日期： 1977年12月30日

第 353-B 条—— 住院医师与接收住院医师的医疗单位所依赖的法人或自然人之间的劳动关系，应受本章规定和相关合同中规定的条款的约束，但以不与本章规定相抵触为限。

文章添加日期： 1977年12月30日

第 353-C 条 —— 除本法规定的权利外，下列是住院医师的特殊权利，必须列入所授予的合同中：

- 一、 享受履行居住义务所必需的各项福利；
- 二、 在符合本章规定的要求的前提下，从事住院医师培训直至完成专科培训。

文章添加日期： 1977年12月30日

第 353-D 条 —— 住院医师的特殊义务如下：

- 一、 按照接收住院医师的医疗单位现行的教学计划，完成学术指导和培训阶段；
- 二、 服从指定提供培训或指导工作发展的人员的命令，无论涉及前者还是后者；
- 三、 遵守相关医疗单位接收居民的内部规定，但以不与本法规定相抵触为限；
- 四、 参加专业学习中规定的理论课、临床课、解剖临床课、临床放射学课、文献研讨会和其他学术活动；
- 五、 根据以下条款的规定，继续留在接收住院医师的医疗单元；
- VI. 按照相应单位的学术规定和行政规章，参加并通过定期考试，以评估所获得的知识技能。

文章添加日期： 1977年12月30日

第 353-E 条 —— 住院医师必须按照相应的教学规定在接收住院医师的医疗单位停留的时间，包括工作日和专科培训时间（包括与病人相关的培训以及其他形式的学习或实

践)，以及休息和吃饭的时间。

文章添加日期：1977年12月30日

第 353-F 条—— 雇佣关系应为固定期限，不少于一年，且不得超过取得相应专业证书所需的居住期限，但就后者而言，应考虑第 353.G 条规定的终止原因。

对于本章而言，本法第39条的规定不适用。

文章添加日期：1977年12月30日

第 353-G 条 —— 除第 47 条规定的情况外，下列情形属于终止雇佣关系的特殊情形，雇主不承担责任：

- 一、 未履行第 353.D 条第 I、II、III 和 VI 款所述的义务；
- 二、 违反住院医师培训所在医疗单位的运作所需的技术或行政标准；
- 三、 违反医疗专业行为准则的行为，该准则载于接收住院医师的医疗单位内部工作规章中。

文章添加日期：1977年12月30日

第 353-H 条 —— 除本法第 53 条规定的原因外，下列情形也是终止劳动关系的原因：

- 一、 专业化课程的结束；
- 二、 对住院医师感兴趣的医学分支专业的学术研究进行压制。

文章添加日期：1977年12月30日

第 353-I 条 —— 本章的规定不适用于那些在卫生机构接受专业培训课程或指导的人员。

文章添加日期：1977年12月30日

第十七章

我在依法自主的大学和高等教育机构工作 。

本章于1980年10月20日新增

第 353-J 条—— 本章的规定适用于依法享有自治权的大学 and 高等教育机构的行政和学术工作者之间的劳动关系，旨在实现劳动关系的平衡和社会正义，使其与这些机构的自治权、教学和研究自由以及宗旨相一致。

文章添加日期：1980年10月20日

第 353-K 条 —— 学术工作者是指按照本章所述大学或机构制定的计划和方案，向其提供教学或科研服务的自然人。行政工作者是指向此类大学或机构提供非学术服务的自然人。

文章添加日期：1980年10月20日

第 353-L 条 —— 依法，大学或自治机构拥有专属的学术管理责任。

要使一名学术工作者被视为处于无限期雇佣关系之下，除了其所从事的工作具有这种性质外，还必须通过主管机构按照大学或机构自身制定的要求和程序进行的学术评估并获得认可。

文章添加日期：1980年10月20日

第 353-M 条 —— 学术人员可以全职或兼职聘用。专门从事教学的学术人员可以按小时聘用。

文章添加日期：1980年10月20日

第 353-N 条 —— 对从事相同工作的人设定不同的薪酬，如果该工作属于不同的学术类别，则不违反同工同酬原则。

文章添加日期：1980年10月20日

第 353 条—— 本章所述大学或机构中设立的工会及其管理机构，仅由在该等大学或机构提供服务的工人组成，并且应当：

- 一、 教职员工；
- 二、 关于行政人员，
- 三、 如果机构包含两种类型的工人。

文章添加日期：1980年10月20日

第 353-O 条 —— 前一条所指的工会必须向本法设立的登记机关登记。

本文于 1980 年 10 月 20 日添加，2019 年 5 月 1 日修订。

第 353-P 条 —— 大学和院校与其相应工会进行集体谈判时，应遵循第 388 条规定的规则。为此，院校工会应视为公司工会，而教职工工会或行政人员工会应视为行业工会。

文章添加日期：1980年10月20日

第 353-Q 条 —— 集体协议中，有关学术工作者的规定不得适用于行政工作者，反之亦然，除非另有明确约定。

这些合同在任何情况下都不得规定学术人员享有第 395 条所述的专属录取或开除权利。

文章添加日期：1980年10月20日

第 353-R 条 —— 在罢工程序中，停工通知必须至少在停工日期前十天发出。

除第 935 条规定的情况外，在停工之前，当事方（或在当事方不同意的情况下，法院）将听取当事方的意见，确定必须继续工作的必要工人人数，以便继续进行停工可能会对正在进行的调查或实验的正常进行造成不可弥补的损害的工作。

修订段落 DOF 05-01-2019

文章添加日期：1980年10月20日

第 353-S 条 —— 予以废除。

本条款于 1980 年 10 月 20 日新增。于 2012 年 11 月 30 日修订。于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 353-T 条 —— 予以废除。

本条款于 1980 年 10 月 20 日加入财政部，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 353-U 条—— 本章所述大学和机构的工作人员，应按照其组织法或据此订立的协议享受社会保障制度。这些福利不得低于《墨西哥合众国政治宪法》和本法规定的最低标准。

文章添加日期：1980年10月20日

第七章

集体劳动关系

第一章

联盟

第 354 条—— 法律承认工人和雇主的结社自由。

第 355 条—— 联盟是指一群工人或雇主为了捍卫其共同利益而达成的临时协议。

第二章

工会、联合会和联盟

第 356 条—— 工会是由工人或雇主组成的联合体，为研究、改善和维护各自的利益而成立的。

第 357 条—— 工人和 雇主，无论有何区别， 无需事先授权，均有权成立他们认为合适的组织，也有权加入这些组织，唯一的条件是遵守其章程。

修订段落 DOF 05-01-2019

工人组织和雇主组织应享有充分的保护，免受一方直接或通过其代表干涉另一方的设立、运作或管理行为。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

旨在促成由雇主或雇主组织主导的工人组织成立，或以任何方式支持工人组织以期将其置于雇主控制之下的行为或措施，均视为干涉行为。集体谈判协议中约定的利益不视为干涉行为。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

任何不当干预都将依法受到惩罚。

段落添加日期：2012年11月30日

第 357 条之二—— 承认工人组织和雇主组织及其联合会和联盟的法人资格，不得附加任何限制其保障和权利的条件，包括：

- 一、 制定其章程和行政规章；
- 二、 自由选举他们的代表；
- 三、 组织其行政和活动；
- 四、 制定行动方案；
- 五、 建立他们认为合适的组织，以及
- 六、 它们不会因行政手段而被解散、中止或取消。

文章添加日期：2019年5月1日

第 358 条 —— 工会、联合会和联盟的成员享有自由加入和参与的权利，这意味着以下保障：

- 一、 任何人不得被强迫加入或不加入任何联盟、联合会或邦联。任何以任何方式破坏本规定的条款均应视为无效；
- 二、 董事会选举程序必须保障成员充分行使个人、自由、直接和秘密投票权，并符合本法第 371 条规定的民主和性别平等原则。董事会任期不得无限期，也不得过长以致妨碍成员的民主参与，更不得侵犯成员的选举权和被选举权；
- 三、 工会、联合会和联盟对其成员实施的制裁必须符合法律和法规的规定；为此，必须尊重当事人获得听证和正当程序的权利，并且
- 四、 工会、联合会和联盟的管理层必须按照本法第 373 条的规定，向其提供资产管理的完整详细报告。

段落及相关章节已于2019年5月1日修订。

任何规定在脱离工会的情况下应处以约定罚款，或以任何方式歪曲前款规定的条款，均视为未曾订立。

第 359 条—— 工会有权制定其章程和规章，自由选举其代表，组织其行政和活动，并制定其行动纲领。

第 360 条 —— 工会可以是：

- 一、 工会，即由同一职业、行业或专业的工人组成的工会；
- 二、 公司制工会，由在同一公司提供服务的员工组成的工会；
- III. 工业公司，由在同一工业部门的两个或多个公司提供服务的工人组成；
- 四、 全国性产业工会，即由在两个或多个联邦实体内同一产业部门的一家或多家公司提供服务的工人组成的工会；
- 五、 综合性工会，即由不同行业的工人组成的工会。只有当相关市镇内同一行业的工人数量少于二十人时，才能成立此类工会。

以上分类仅供参考，因此不会阻止工人以他们决定的方式组织起来。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

第 361 条 雇主协会可以是：

- 一、 由从事一项或多项业务的雇主组建的；以及
- 二、 国家级，由来自不同联邦实体的一个或多个活动部门的雇主组成的。

第 362 条 十五岁以上的劳动者可以加入工会。

条款修订日期：2015年12月6日

第 363 条 —— 机密人员不得加入其他工人的工会。工会章程可以规定晋升到机密职位的成员的地位和权利。

第 364 条 工会的成立必须至少有 20 名工人或至少 3 个雇主。对于工人联合会，当其成立问题在法院发生争议时，在确定最低人数时，应考虑在成立之日前 60 个日历日内劳动关系终止或解除的工人。

联合会和联盟必须由至少两个工会组织组成。

条款修订日期：2019年5月1日

第 364 条之二 —— 在工会、联合会和联盟的登记以及工会理事会的更新过程中，必须遵守自治、公平、民主、合法性、透明性、确定性、免费、及时、公正以及尊重工会自由及其保障的原则。

如需更新工会的指令，注册机构必须在收到请求后十天内发布，并且处理方式应确保工会不会处于无力自卫的状态。

在工会注册和更新事宜上，工人的意愿和集体利益将凌驾于形式方面之上。

本文于 2012 年 11 月 30 日添加，并于 2019 年 5 月 1 日修订。

第 365 条—— 工会必须在联邦调解和劳动登记中心进行登记，为此，工会应提交以下文件的原件和复印件：

修订段落 DOF 05-01-2019

- 一、 制宪会议会议记录的核证副本；
- 二、 一份或多份经授权的名单，列明其成员的数量、姓名、CURP（会员单位注册号）和地址，其中还应包含：
 - a) 当涉及由工人组成的群体时，提供服务的雇主、公司或机构的名称和地址。
 - b) 当处理由雇主组成的群体时，需要提供有员工的公司的名称和地址。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 三、 符合本法第 371 条规定要求的章程正本副本，以及

改革后的分数 DOF 05-01-2019

IV. 董事会选举大会会议记录的核证副本。

除章程另有规定外，前几节中提到的文件应当按照本法第376条的规定，经秘书长或同等人员签署授权。

修订段落 DOF 05-01-2019

第 365 条之二 —— 联邦调解和劳动登记中心应向公众公开工会登记册的最新信息，供任何人查阅。同时，根据《宪法》第 8 条和《信息透明度和获取总法》的规定，该中心应根据请求提供登记册中所载文件的副本。

修订段落 DOF 05-01-2019

工会登记文件的全文、记录、章程、大会会议记录以及工会登记档案中包含的所有文件，都必须在联邦调解和劳动登记中心的网站上提供。

修订段落 DOF 05-01-2019

工会记录至少应包含以下信息：

- 一、 住所；
- 二、 登记号码；
- 三、 工会名称；
- 四、 执行委员会成员名单；
- 五、 执行委员会任期结束；
- 六、 成员人数；

七、 他们所属的工会（如适用）。

第八章 会员名册。

本节内容于2019年5月1日添加

关于协会注册文件中所载的文件，只有会员名单中列出的工人的地址和 CURP（荷兰语：国家识别号码）将被列为机密信息，依据是《公共信息透明度和获取总法》第 78 条的最后一款。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

指数必须每三个月更新一次。

工会、联合会和联盟可以向联邦调解和劳动登记中心申请获取其各自档案中所含文件的认证副本或普通副本；根据有关获取信息的适用法律，任何提出请求的人也可以获得这些文件。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

文章添加日期：2012年11月30日

第 366 条—— 登记只能在以下情况下被拒绝：

- 一、 如果联盟不追求第 356 条规定的目标；
- 二、 如果其成员人数不符合第 364 条的规定；以及
- 三、 如果第 365 条所述文件未予提交。

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

当申请人不符合上述任何要求时，为了保障结社权，登记机关将在接下来的五天内警告申请人更正其申请，并明确规定其更正的条件。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

只要满足了工会注册的各项要求，注册机关 就不得拒绝其注册申请。

修订段落 DOF 05-01-2019

如果注册机关在二十天内没有作出决定，申请人可以请求注册机关作出决定；如果注册机关在收到请求后三天内没有作出决定，则注册将被视为已完成，注册机关有义务在接下来的三天内颁发相应的证书。

段落修订日期：2012 年 11 月 30 日，2019 年 5 月 1 日

第 367 条—— 予以废除

该条款已于2019年5月1日废止。

第 368 条—— 由联邦调解和劳动登记中心颁发的工会及其理事会的登记，对所有当局均具有效力。

1970 年 6 月 5 日文件勘误。2019 年 5 月 1 日修订。

第 369 条工会、联合会和联盟的注册只能以下列方式注销：

修订段落 DOF 05-01-2019

- 一、 在解散的情况下；以及
- 二、 未能满足法律要求。

三、 当工会的领导人、代理人或法定代表人对雇主进行敲诈勒索，要求雇主以现金或实物支付款项以撤回罢工通知或放弃发起或继续争取集体谈判权时，该工会将被视为违反其宗旨或目标。因此，即使此类犯罪行为可能产生其他责任，经证实的此类行为也可构成撤销工会注册的法律依据。

本节内容于2019年5月1日添加

法院 将决定是否取消他的注册资格。

修订段落 DOF 05-01-2019

第 370 条—— 工会不得通过行政手段解散、暂停或注销其注册。

第三百七十一条工会章程应当包含以下内容：

- 一、 使其区别于其他名称的名称；
- 二、 住所；
- III. Objeto;
- 四、 期限。如果没有这项规定，则该联盟应理解为无限期成立；
- 五、 会员资格条件；
- 六、 合伙人的义务和权利；

第七条 开除的理由和程序以及纪律处分。开除学生时，应遵守以下规则：

- a) 工人大会将召开，其唯一目的是了解驱逐事件。
- b) 对于由若干分会组成的工会，开除程序将在相应分会的大会之前进行，但开除协议必须提交给组成该工会的每个分会的工人决定。
- c) 受影响的工人有权按照法规的规定进行辩护。
- d) 将向大会通报作为程序依据的证据以及受影响方提供的证据。
- e) 工人不得以书面形式进行代表或投票。
- f) 开除必须经工会全体成员三分之二多数批准。
- g) 只有在法律明确规定、经过核实且与案件完全相符的情况下，才能判决开除学籍；

第八条 大会的召集方式、例会召开时间及法定人数。如理事会未能按章程规定及时召集大会，代表工会或分会至少百分之三十三成员的工人可请求理事会召集大会。如理事会十日内未予召集，则请求方可自行召集大会。在此情况下，大会召开并通过决议须有工会或分会三分之二成员出席。

决议必须由工会或分会全体成员的至少百分之五十一通过；

1970 年 4 月 30 日 DOF 段落勘误

第九条 工会领导和工会各部门的选举程序，将通过直接、个人、自由、直接和秘密投票的方式进行。

为此，相关法规必须符合以下规则：

- a) 选举通知书将由有权签署该通知书的人员亲笔签名，并注明选举日期、时间、地点以及其他法定要求；
- b) 必须提前至少十天在工会场所和工会成员出席最多的场所发布征召令；
- c) 确定举行选举的地点，以及为实施选举而准备的文件和材料，必须保证投票以安全、直接、个人、自由和秘密的方式进行；
- d) 必须编制一份完整且最新的有权投票的工会成员名册，该名册必须在选举前至少三天公布并告知他们；
- e) 建立确保识别有投票权的成员的程序，以及
- f) 本节所述工会内部机构整合选举的文件、材料和选票至少应包含以下数据和要求：
 - 1. 投票地点的市级和联邦实体；
 - 2. 候选人被提名的职位；
 - 3. 参加本次选举的各候选人名单的标志和颜色；
 - 4. 待选候选人的全名，以及
 - 5. 选票背面必须有工会为此目的同意的至少两名选举委员会成员的签名予以验证。

工会成员就国家、州、地区、地方或市级总书记或其同等职位进行的选举程序，将独立于工会大会或代表大会代表的选举进行，并符合本节所列要求。

由于这些要求对于表达工会成员的自由意志至关重要，如果这些要求得不到满足，无论是在全体层面还是在分会层面，选举程序都将缺乏有效性；

本节内容于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日修订。

第九条之二。在工会理事会的整合中，将根据性别建立比例代表制；

本节内容于2019年5月1日添加

第九条 第三款负责组织和规范工会内部机构选举程序的会议决策机构的整合和运作规则；

本节内容于2019年5月1日添加

十、 工会领导和区代表的任期。如需连任，大会有权以个人、自由、直接和秘密投票的方式决定工会领导的任期和连任次数。领导的任期以及（如适用）连任，必须符合本法第 358 条第二款所规定的保障；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

十一、 工会资产和财产的管理、取得和处置规则；

十二、 工会会费的缴纳方式和金额；

十三、 向其董事提交关于工会资产管理情况的完整详细报告的时间和形式，以及在不遵守规定的情况下所采取的制裁措施。

修订段落 DOF 05-01-2019

为此，必须建立内部机构和程序，以确保解决成员之间关于工会资金管理的争议。

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

第十四条 工会资产清算规则；以及

第十四条之二。 通过个人、自由和秘密投票进行工人协商，以批准初始集体谈判协议及其修订的内容的程序。为此，章程必须符合本法第 390 条之三第二款规定的程序。

本节内容于2019年5月1日添加

十五、 大会批准的其他任何规则。

第 371 条之二 —— 工会理事的选举应当按照本法第 371 条第九款规定的要求，进行符合性核查，具体如下：

- 一、 工会可请求联邦调解和劳动登记中心或劳动和社会福利部联邦劳动监察局协助，以证明符合上述要求。选举结束后，进行核查的机构必须编制一份记录，说明选举结果和选举方式，并将副本交给提出请求的工会；
- 二、 该请求应由工会领导人或至少百分之三十的工会成员提出，并且
- 三、 联邦调解与劳动登记中心可实施此制度，核实工会领导层的选举，以确保符合宪法规定的确定性、可靠性和合法性原则，以及本法第 364 条之二的规定。如对所提交文件的真实性存在合理怀疑，该中心可召集并组织重新计票，通过工人亲自、自由、直接和秘密投票的方式，确定选举结果。

文章添加日期：2019年5月1日

第 372 条外国工人不得担任工会董事会成员。

修订段落 DOF 06-12-2015

- 一、 该条款已被废除。

已废止条款 DOF 06-12-2015

- 二、 该条款已被废除。

已废止条款 DOF 06-12-2015

第 373 条 工会领导层应按照其章程，至少每六个月向大会提交一份完整详细的工会资产管理报告。该报告应包括工会会费和其他资产的收入状况及其分配情况，并应保存大会会议记录。

工会资产管理情况的会议记录必须在十天内送交联邦调解和劳工登记中心，以便存入工会登记档案；这项义务可以通过电子方式履行。

上述信息必须以书面形式完整地提供给工会的每一位成员，并附上收据。

前几段 所述的义务 并非可有可无。

任何时候，任何工人都有权向管理层或登记机构索取 有关工会资产管理的信息。

如果工人未收到有关工会资产管理的信息，或怀疑工会资金管理存在违规行为，可根据本法第371条第十三款的规定，诉诸章程规定的内部程序和渠道。如果上述违规行为属实，将按照章程规定的调查和处

理程序对责任人进行处罚。如果章程未规定与违规行为或不作为的严重程度相称的有效且相称的处罚措施，则主管工会机构可根据违规行为的严重程度，对责任人处以停职或免职的处罚，且不影响任何其他适用的法律诉讼。

尽管有上述规定，但如果未提供相应的资料或说明，工人可以向有关法院提起诉讼，要求履行所述义务。

工人也可以向登记机关报告上述遗漏，以便该机关可以要求工会提供完整的工会资产管理信息，并根据本法第 731 条的规定警告总书记、财务书记或其对应人员。

前几段所述行动的实施，在任何情况下均不应导致工会权利的丧失，也不应成为开除或分离持不同意见工人的理由。

条款修订日期：2012 年 11 月 30 日，2019 年 5 月 1 日

第 374 条—— 依法成立的 工会、联合会和联盟 是法律实体，并具有以下能力：

修订段落 DOF 05-01-2019

- 一、 取得动产；
- 二、 购置拟直接用于其机构设立的房地产；
- 三、 向一切当局捍卫自身权利并采取相应行动。
- 四、 建立促进成员国经济发展和增强经济实力的机制，以及

本节内容于2019年5月1日添加

- 五、 为成员建立和管理合作社和储蓄银行，以及任何其他类似实体。

本节内容于2019年5月1日添加

第 375 条—— 工会代表其成员捍卫与其相符的个人权利，但不得妨碍工人直接采取行动或干预的权利，并且，在工人要求的情况下，工会可以停止干预。

第 376 条—— 工会的代表权应由其总书记或理事会指定的人行使，但章程另有规定的除外。

被雇主解雇或因雇主原因离职的工会理事会成员，除法律另有规定外，将继续履行其职责。

修订段落 DOF 05-01-2019

第 377 条—— 工会的义务是：

- 一、 提供劳动当局要求的报告，但前提是这些报告只能提及他们作为工会的活动；
- 二、 如有董事会成员变更或章程修改，应在十日内通知注册机构，并附上两份经授权的会议记录副本；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 三、 至少每三个月向同一主管机关报告其成员的增减情况。

本条所述义务可通过电子方式履行，具体条款由登记机关确定。

段落于 2012 年 11 月 30 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 378 条 —— 工会不得从事以下活动：

一、 干预宗教事务；以及

二、 从事商人职业以获取利润。

三、 参与逃避缴纳社保金或不履行雇主对劳动者义务的计划；

本节内容于2019年5月1日添加

四、 对会员、雇主、代表或财产，或对第三方实施暴力、歧视、骚扰或性骚扰行为；

本节内容于2019年5月1日添加

五、 参与模拟行为，扮演雇主的角色，以使真正的雇主逃避其责任；

本节内容于2019年5月1日添加

六、 记录或使用表明已进行投票或与工人协商的记录，而实际上并未进行这些投票或协商；

本节内容于2019年5月1日添加

第七条 以无法律依据的方式附加条件，或以任何不正当手段阻碍工人行使选举权和被选举权，从而妨碍工人参与选举工会领导人的程序；

本节内容于2019年5月1日添加

第八条 实施与集体劳动协议无关的敲诈勒索行为或从雇主处获取礼物。

本节内容于2019年5月1日添加

本文第四、第六和第七节所载的假设被认为侵犯了结社自由和集体谈判的基本权利。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

第 379 条 —— 工会应当解散：

一、 经组成该组织的成员三分之二投票通过；以及

二、 由于法规规定的期限届满。

第 380 条若联盟解散，其资产应按联盟章程规定分配。如无明确规定，则应移交给其所属的联邦或邦联；如无联邦或邦联，则移交给墨西哥社会保障局。

第 381 条—— 工会可以组成联合会和联盟，这些联合会和联盟应当受本章规定的适用条款的约束。

第 382 条—— 联合会或联盟的成员可以随时退出，即使有相反的协议。

第 383 条各联邦和邦联的章程，无论第 371 条有何适用规定，均应包含以下内容：

一、 名称和地址及其成员的名称和地址；

二、 新成员加入的条件；以及

三、 其成员在董事会和大会上的代表权。

第 384 条—— 联合会和联盟必须向注册机构注册。

修订段落 DOF 05-01-2019

第 366 条最后一段的规定适用于联邦和邦联。

第 385 条为执行前条规定，各联合会和联盟应提交两份文件：

- 一、 制宪会议会议记录的核证副本；
- 二、 成员姓名及地址清单；
- 三、 公司章程的核证副本；以及
- IV. 董事会选举大会会议记录的核证副本。

文件将按照第 365 条最后一段的规定予以授权。

第三章

集体谈判协议

第 386 条—— 集体劳动协议是指一个或多个工人联合会与一个或多个雇主，或一个或多个雇主联合会之间，为确定一个或多个公司或机构中必须进行工作的条件而订立的协议。

第 386 条之二 —— 劳动者通过个人、自由和秘密投票表达支持，构成对集体谈判自由及其合法权益的保障。按照第 390 条之二和第 390 条之三规定的程序表达这种支持，关乎公共秩序和社会利益，因此也是集体谈判协议有效性的必要条件。政府、工会和用人单位应合作，确保协商程序的组织方式不会扰乱工作场所的工作活动。

文章添加日期：2019年5月1日

第 387 条—— 雇用工会成员的雇主应当在工会提出要求时与工会签订集体协议；为了遵守工会组织的代表性原则以及集体劳动协议的签署、登记和存档的确定性，提出要求的工会必须事先获得联邦调解和劳动登记中心颁发的代表权证书，如第 390 条之二所述。

如果雇主拒绝签署合同，工人可以按照第 450 条规定行使罢工权；代表权证明证明工会代表工人，因此 必须按照本法第 920 条的规定附在罢工通知中。

根据第390条之二的规定，代表权证书自签发之日起有效期为六个月。如果申请工会在工作场所发起罢工，该证书的有效期将延长至冲突解决为止。在证书有效期内，将不再受理其他申请，也不会接纳任何其他工会参与该程序。

条款修订日期：2019年5月1日

第 388 条—— 同一公司内有多个工会的，应当遵守下列规则：

- 一、 如果公司工会或产业工会或两者都存在，则集体协议将以公司内部工人投票数最多的协议为准；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 二、 如有多个工会，则将与代表各行业的主要工会签订集体协议，前提是这些工会达成一致。否则，各工会将分别就其所属行业签订集体协议；

- 三、 如果工会和公司或行业工会同时存在，则工会可以就其职业订立集体协议，但前提是支持工会的工人数量大于支持公司或行业工会的同一职业的工人数量。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

工人的投票将按照第 390 条之二规定的程序进行。根据本章的规定，获得多数工人支持的工会将获得相应的代表权证书，以便根据 第 387 条要求缔结和签署集体谈判协议。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

第 389 条前条所述多数意见丧失，经法院在通过个人、自由、直接和秘密投票咨询工人后宣布，即导致集体谈判协议所有权丧失。为此，工会必须根据本法第 897 条及后续条款的规定，向主管法院提起特别集体诉讼程序。

条款修订日期：2019年5月1日

第 390 条集体谈判协议必须以书面形式订立，否则无效。协议一式三份，一份交给双方，一份交存联邦调解和劳动登记中心，双方须事先指定收件地址。该中心将为其分配一个电子邮箱。

修订段落 DOF 05-01-2019

除非双方另有约定，合同自文件提交之日起生效。

要登记初始集体谈判协议，必须向联邦调解和劳工登记中心提交以下文件：

- a) 缔约双方证明其身份的文件；
- b) 集体谈判协议；
- c) 本法第 390 条之二所述的代表权证明书，以及
- d) 集体谈判协议的适用范围。

段落缩进已添加 DOF 01-05-2019

上述文件提交后，联邦调解和劳动登记中心必须在随后的三十天内决定是否登记集体劳动协议，并将该决定通知各方。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

第 390 条之二 —— 为申请执行初始集体谈判协议，工会必须从联邦调解和劳动登记中心获得代表权证书，以保障劳动组织代表权原则的落实，并确保集体谈判协议的签署、登记和备案的确定性。该证书将按照以下规定签发：

- 一、 代表权证书申请应由一个或多个工会向联邦调解与劳工登记中心提交。该申请应以书面形式提交，并包含申请人名称以及接收通知的地址。申请还应包含雇主或工作场所的地址和名称或身份信息，以及业务活动。此外，申请必须附上一份名单，证明申请工会已获得至少百分之三十受集体谈判协议约束的工人的支持。该名单必须包含支持申请工会的工人的姓名、CURP（唯一人口登记代码）、入职日期和亲笔签名。

联邦调解和劳动登记中心将严格保密申请人提交的名单及其附件。

如果未提供上述数据，登记机关将在接下来的三天内警告申请人更正其申请，申请人必须在收到通知后的三天内进行更正。

工作场所非正式运作或模拟运作的事实不会影响工人行使集体谈判自由和维护自身利益；

- 二、 联邦调解与劳动登记中心应在申请提交之日起三日内，在其网站上公布代表权证书申请通知，并在工作场所张贴该通知，同时要求用人单位将其张贴在工作场所人流密集处，以便告知工人以及任何其他希望获得代表权证书的工会，从而促进其申请。申请应适用本法第 388 条规定的规则。申请应在申请通知公布之日起十日内以书面形式提交至联邦调解与劳动登记中心，申请中应注明申请方的名称及其接收通知的地址，并附上证明其获得至少 30% 受集体协议约束的工人支持的名单。工人姓名出现在两个或多个工会提交的名单中，并不影响申请的受理。
- 三、 联邦调解与劳动登记中心将决定代表权证书申请的有效性；如有效，将颁发相应证书。如仅有一个工会提出申请，则其代表权须经至少百分之三十的集体谈判协议涵盖工人支持方可获得认可。在此情况下，中心将向相关主管部门和机构获取必要信息，以核

实申请工会提交的工人名单中所列工人是否至少占拟签署集体谈判协议的雇主所雇用工人总数的百分之三十。

如果有多个工会参与，则根据本法第388条的规定，获得最多选票的工会拥有谈判权并签订集体谈判协议。无论如何，参与投票的工人人数必须至少占拟签署集体谈判协议所涵盖工人总数的百分之三十。必须遵守以下协商程序：

- a) 联邦调解与劳工登记中心将核实竞争工会是否获得至少 30%受集体谈判协议约束的工人的支持。如符合此条件，该中心将向相关部门或机构收集编制登记册所需的信息或资料。该登记册将列出工作场所中所有将通过个人、自由、直接和秘密投票方式进行选举的工人名单，但不包括管理人员或在提交申请后新聘的人员。在提交申请前后三个月内被解雇的工人将被列入登记册，但已终止雇佣关系的工人除外，除非其终止雇佣关系目前正在接受司法审查。

如有必要，联邦调解与劳动登记中心可请求劳动监察局或其他经劳动部门授权的公务人员协助。如请求方提出要求，这些官员须前往工作场所，利用当时可获得的信息或资源编制相关名单。作为与工人协商依据的名单，必须由联邦调解与劳动登记中心在收到第二次认证申请后十日内编制完成。雇主不得干预此程序。

- b) 一旦编制完成作为工人协商依据的登记册，联邦调解和劳动登记中心将发布相应的通知，说明投票地点、日期和时间；通知至少提前十天发布，但不超过十五天。该中心必须保证指定的投票地点方便工人前往，并满足工人自由、和平、高效、安全地投票的必要条件，且不受任何形式的胁迫。

投票通知将送达提出请求的一方，并在联邦调解和劳动登记中心网站上以电子方式公布。此外，通知还将张贴在工作场所，告知将参与投票的工人。

- c) 每个申请方可以向登记机关指定两名代表参加每个投票站的投票，这些代表必须被允许在投票期间在场，特别是参与选民的登记和认证，以及计票和统计选票，但他们不得进入工作人员投递选票的指定区域。

除经登记机关认可的投票观察员外，任何与投票程序无关的人员不得在场。登记机关应确保并采取必要措施，防止任何未经授权的人员参与或干扰投票程序。

- d) 工人的投票应以本人、自由、直接和秘密的方式进行。为此，登记机构应命令制作与根据本条款登记的工人人数相同的选票。这些选票应正式编号、密封，并由该机构委托的官员签字。选票必须包含一个或多个大小相同的方框，方框内应根据申请投票的工会数量，填写参与投票的工会的名称。

- e) 协商将在通知中指定的日期、时间和地点开始，所有与会人员均须到场。在工人进入会场前，登记机关委托的官员将搭建必要的投票亭，用于工人的秘密投票，并安装用于存放选票的透明投票箱，确保投票箱内为空。随后，有权投票的工人出示有效的官方身份证明后即可进入会场，并领取选票。

在投票过程中，任何工人不得佩戴任何颜色、贴纸、徽章或任何能表明其为申请工会成员或支持者的物品；

- f) 选票上不得包含选民姓名，也不得记录任何可能识别选票号码的标记或信息。由登记机构委托的官员会将选票交给工作人员，工作人员随后必须前往指定的投票站，在完全保密的情况下填写选票。

投票员填写完选票后，会将其折叠起来，以免显示投票方向，然后将其投入为此目的设置的投票箱中，并必须离开投票地点；

- (g) 投票结束后，登记机关的授权官员应当进行计票，依次打开每个投票箱，逐一取出每张选票，检查其真实性，并向各方代表出示。未标记的选票和在多个投票箱中标记的选票均视为无效，应按每张选票的方向分别放置，无效选票应单独放置；

- h) 接下来，授权官员将开始计票并公开宣布结果；

- (i) 如发生胁迫、恐吓行为，妨碍工人自由行使投票权，或以任何方式阻挠、阻止工人进入选举场所，授权官员应请求公共力量协助，并采取其认为适当的措施，按照本

法规定的条件举行投票；如怀疑存在任何违法行为，则应提起相应的申诉；

- (j) 磋商结束后，授权官员将制作磋商记录，并请各方代表签字。各方代表拒绝签字不影响记录的有效性。
- k) 联邦调解和劳动登记中心将决定代表权证书申请是否可受理；如果可受理，将颁发相应的证书。

文章添加日期：2019年5月1日

第 390 条之三 —— 对于首次集体谈判协议或修订协议的登记，联邦调解和劳动登记中心应当核实其内容是否经该协议所涵盖的大多数劳动者通过个人、自由和秘密投票批准。劳动者咨询程序如下：

- 一、 一旦与用人单位就初始集体谈判协议或相应修订协议的条款达成一致，代表工人的工会应以书面或电子方式通知联邦调解与劳工登记中心，告知其将把协议内容提交工人投票表决。该通知必须至少在投票前十天发出。

前款所述通知应明确规定以个人、自由、秘密投票方式征询工人意见的日期、时间和地点，并须附上双方签署的协商合同或协议副本。同样，工会也必须发出相应的投票通知，明确规定投票的地点、日期和时间；投票通知应至少提前十天发出，但不得超过十五天。

- 二、 与工人进行的协商程序必须符合下列要求：

- a) 工会必须及时向工人提供初始集体协议或将提交协商的修订协议的打印版或电子版；
- b) 投票将在通知中指定的日期、时间和地点进行；
- c) 应确保指定的投票地点方便工人前往，并满足工人自由、和平、迅速、安全地投票的必要条件，不受任何形式的胁迫；
- d) 雇主不得参与协商程序；
- e) 工会领导将在咨询进行之日起不超过两天的时间内，在工作场所的显眼且易于获取的地方以及相应的工会场所公布投票结果；
- f) 工会将在协商结束后的三个工作日内将投票结果通知联邦调解和劳动登记中心，以便该中心在其网站上公布。

前款所述通知应当以宣誓方式作出。如程序中存在任何实质性事实不一致之处，联邦调解和劳动登记中心应当宣布该次协商无效，并责令重新进行协商；

- (g) 投票记录应保存五年，以证明已履行此项义务，供劳动或登记机关核实。发起工会必须宣誓声明其已履行此项义务，并且
- h) 联邦调解和劳动登记中心可以核实协商程序是否按照上述要求进行；

- 三、 如果该协议获得大多数工人的支持，则适用以下规定：

- a) 对于首次集体谈判协议，工会应当按照本法第 390 条的规定，向登记机关提出登记申请；
- b) 对于审查或修改集体谈判协议的协议，应适用第 399 条第三款的规定；

- 四、 如果最初的集体谈判协议或修订协议没有获得其所涵盖工人的多数支持，工会可以：

- a) 如果他们已发出相应的罢工通知，则行使他们的罢工权，以及
- b) 延长或扩大罢工前期限，以便继续进行谈判，并将协议提交新的磋商，遵守本法第 927 条第 V 款的规定。

在本条规定的协商程序中，工人的个人、自由和秘密投票将以个人和直接的方式行使。

文章添加日期：2019年5月1日

第 391 条—— 集体协议应包含以下内容：

- 一、 缔约双方的名称和地址；
- 二、 它所涵盖的公司和机构；
- 三、 其持续时间或表示为不确定的时间或为特定作品；
- 四、 工作时间；
- 五、 休息日和节假日；
- 六、 薪金数额；

改革后的分数 DOF 1978 年 4 月 28 日

第七条 与公司或其下属机构的工人培训或指导有关的条款；

本节于1978年4月28日新增

第八条 关于对即将开始在公司或机构工作的人员进行初始培训或指导的规定；

本节于1978年4月28日新增

第九条 各委员会必须根据本法进行整合和运作的基础；以及

本节于1978年4月28日新增

X. 双方另行约定的其他条款。

覆盖分数 DOF 04-28-1978

集体协议不得包含排除离职的条款，即规定因辞职或被开除出工会而不再属于工会的工人，可以与雇主解除雇佣关系，而雇主无需承担任何责任。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

联邦调解和劳动登记中心必须向任何以书面形式提出请求并支付相应费用的人发放一份经认证的最新集体协议和/或工资标准文本副本。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

应双方请求，联邦调解和劳动登记中心将在收到申请后三日内颁发集体谈判协议登记证书，该证书将包含以下内容：

- 一、 登记档案号或页码；
- 二、 缔约各方；
- 三、 各方的地址，以及（如适用）电子邮箱地址；
- 四、 合同适用范围；
- 五、 上次修订日期，以及
- 六、 集体协议的有效期及其工资标准。

添加分数段落 DOF 01-05-2019

第 391 条之二 —— 登记机关应当公开其存档的集体谈判协议信息，供任何人查阅。登记机关 还应当按照《信息透明度和获取总法》的规定， 发放上述文件的副本。

本文于 2012 年 11 月 30 日添加，并于 2019 年 5 月 1 日修订。

第 392 条集体协议可以设立联合委员会，以履行某些社会和经济职能。当事方声明其决定具有约束力时，法院应强制执行该决定。

条款修订日期：2019年5月1日

第 393 条 —— 未对工资作出规定的协议不具有集体谈判协议的效力。如未对工作时间、休息日和假期作出规定，则适用法律规定。

第 394 条—— 集体协议的订立条件不得比公司或单位现行合同中规定的条件对工人不利。

第 395 条集体谈判协议可以规定，用人单位仅雇用属于签约工会的成员。本条款以及任何其他赋予工会特权的条款，不得损害非工会成员且在工会要求就集体谈判协议进行谈判或修订以及在其中加入排除条款之日前已受雇于该公司或单位的员工的利益。工会对员工施加的制裁不得影响其工作保障或工作条件。

条款修订日期：2012年11月30日，2019年5月1日

第 396 条—— 集体合同的规定适用于在公司或单位工作的所有人，即使他们不是签订该合同的工会的成员，但须遵守第 184 条规定的限制。

第 397 条—— 根据第 399 条的规定，固定期限或无限期期限的集体协议，或者针对特定工作的集体协议，可以全部或部分地进行修改。

第 398 条 —— 审查集体协议时，应遵守下列规则：

- 一、 如果合同是由单个工会或单个雇主签订的，则任何一方均可要求对其进行审查；
- 二、 如果该组织由多个工会组成，则只要申请人代表这些工会成员总数的至少百分之五十一，审查即可进行；
- 三、 如果由多个雇主共同庆祝，则只要申请人拥有受合同影响的工人总数的至少百分之五十一，即可进行审查。

第 399 条复审请求必须至少提前六十个日历 日提出：

修订段落 DOF 05-01-2019

- 一、 在固定期限集体协议到期时，如果该协议期限不超过两年；
- 二、 两年后，如果定期合同的期限更长；
- 三、 对于无限期合同或特定项目合同，两年期限届满。

计算该期限时，将考虑合同条款；如果合同条款没有规定，则以存款日期为准。

第 399 条之二 —— 在不违反第 399 条规定的前提下，集体协议应每年审查其每日现金工资。

申请进行此项审查，必须在集体协议庆祝、审查或延期之日起满一年之日前至少三十个日历日提出。

修订段落 DOF 05-01-2019

第 399 条之三 —— 集体谈判协议的审查或修改协议，应当在主管登记机关、法院或调解中心（视情况而定）面前签署。经主管机关批准后，即具有法律效力。

为了更新集体协议的登记文件并进行法律公示，主管调解中心或法院应严格按照规定，在接下来的三天内，将协议的授权副本送交登记机关。

文章添加日期：2019年5月1日

第 400 条—— 如果任何一方均未根据第 399 条的规定要求进行审查，或者未行使罢工权，则集体协议将延长与原协议期限相同的期限，或者无限期地继续有效。

第 400 条之二 —— 每两年，根据第 399 条的规定，在相应的合同审查中，集体合同审查协议必须按照本法第 390 条之三规定的协商程序，通过个人、自由和秘密投票的方式，提交给受其管辖的大多数工人批准。

上述合同修订必须提交联邦调解和劳动登记中心，该中心可以核实集体劳动协议的内容是否已告知工人。

文章添加日期：2019年5月1日

第 401 条—— 集体谈判协议终止：

一、 经双方同意，并事先获得多数工人的批准，按照本法第 390 条第三款规定的程序；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

二、 工作完成后；以及

三、 本章第八章所列情形，因公司或机构关闭而导致集体协议终止，但前提是，在后一种情形下，集体协议仅适用于该机构。

第 402 条—— 如果雇主在签订集体协议后退出签订该协议的工会，该协议仍然适用于该雇主与其工人所属工会之间的关系。

第 403 条—— 在持有集体协议的工人联合会解散或终止的情况下，工作条件将在公司或单位继续有效。

第四章

合同法

第 404 条—— 集体谈判协议是一个或多个工人联合会与若干雇主或一个或多个雇主联合会之间为确定特定行业部门的工作条件而订立的协议，并在一个或多个联邦实体、涵盖一个或多个上述实体的一个或多个经济区或整个国家领土内被宣布为强制性协议。

第 405 条—— 合同法可以适用于联邦或地方管辖范围内的行业。

第 406 条—— 在联邦实体的一个或多个经济区，或者覆盖上述一个或多个实体的经济区，或者在全国范围内，代表某一行业至少三分之二的工会成员的工会，可以请求签订集体谈判协议。

第 407 条—— 申请应提交联邦调解和劳动登记中心。

条款修订日期：财政部 2012 年 9 月 4 日，2019 年 1 月 5 日

第 408 条—— 申请人应当证明其符合第 406 条所述的多数要求，方法是附上根据第 390 条之二规定的程序获得的代表权证明书，或者，如果他们签订了集体劳动协议或者担任合同法管理人，则附上合伙人登记册。

条款修订日期：2019年5月1日

第 409 条—— 联邦调解和劳动登记中心在核实多数要求后，如果认为庆祝合同法是及时且有利于行业的，将召集可能受影响的工会和雇主举行大会。

条款修订日期：财政部 2012 年 9 月 4 日，2019 年 1 月 5 日

第 410 条召开大会的通知应当在联邦官方公报或联邦实体官方公报以及报纸上刊登，或者通过其他适当方式发布，并应当注明大会的召开地点和开幕会议的日期和时间。会议日期应当至少提前三十天确定。

第 411 条—— 大会将由联邦调解和劳动登记中心主任或其指定的代表主持。

段落修订日期：2012 年 9 月 4 日，2019 年 1 月 5 日

大会将制定章程，并设立其认为合适的委员会。

第 412 条—— 合同法应当包含以下内容：

- 一、 参加大会的工会和雇主的名称和地址；
- 二、 联邦实体或联邦实体，其所覆盖的区域，或对整个国家领土进行治理的表达；
- 三、 其有效期不得超过两年；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 四、 第 391 条第四、五、六、九款所规定的工作条件；

改革后的分数 DOF 1978 年 4 月 28 日

- 五、 制定有关行业领域培训和指导计划实施细则的规则；以及，

本节于1978年4月28日新增

- 六、 双方另行约定的其他条款。

覆盖分数 DOF 04-28-1978

第 413 条—— 第 395 条所述条款可写入集体谈判协议。其适用由各公司负责管理该集体谈判协议的工会决定。

第 414 条—— 该协议必须得到公约中大多数工人的批准，以及拥有相同多数工人的雇主的批准。

一旦该协议按照前款的规定获得批准，共和国总统、州长或墨西哥城市长应在联邦官方公报或联邦实体官方报纸上公布该协议，宣布该协议为所涉行业领域的合同法，适用于联邦实体或各实体内、协议涵盖的区域内或全国范围内所有现有或将来成立的公司或机构。

条款修订日期：2019年5月1日

第 415 条—— 如果集体协议是由某一行业、一个或多个联邦实体、一个或多个经济区或全国范围内的三分之二多数工会成员订立的，则在符合下列条件后，该协议可以提升为法定合同：

- 一、 申请必须由工人联合会或雇主按照第 407 条的规定向联邦调解和劳动登记中心提交；

本节内容于 2012 年 9 月 4 日和 2019 年 1 月 5 日进行了修订。

- 二、 工会和雇主应当核实是否符合第 406 条规定的多数要求；
- 三、 申请人应在申请中附上合同副本，并注明其登记详情；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 四、 联邦调解和劳动登记中心在核实多数要求后，将命令在联邦官方公报或联邦实体官方报纸上公布，并规定不少于十五天的期限，以便提出异议；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 五、 如果在招标公告规定的期限内未提出异议，共和国总统、州长或墨西哥城市长应根据第 414 条的规定宣布合同法具有强制性，并且

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 六、 如在申请公告规定的期限内提出异议，则适用下列规则：
 - a) 工人和雇主有十五天的时间以书面形式提交他们的意见，并附上证明其合理性的证据。
 - b) 共和国总统、州长或墨西哥城市长，根据档案中的数据，可以宣布合同法规定的义务。

切入改革 DOF 01-05-2019

第 416 条—— 合同法自其在联邦官方公报或联邦实体官方报纸上公布之日起生效，除非公约另有规定。

一旦集体谈判协议公布，它将对所涵盖的整个工业部门强制执行；因此，先前签订的集体谈判协议将被暂停，但第 417 条另有规定的除外，联邦调解和劳动登记中心将作出相应的登记。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

当任何行业部门的集体谈判协议生效时，联邦调解和劳工登记中心将不会处理该行业部门的任何集体谈判协议的备案。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

第 417 条—— 集体谈判协议适用于公司所订立的集体协议中任何相反的规定，但本协议的规定对劳动者更有利的情况除外。

第 418 条—— 在每家公司中，集体谈判协议的执行权应归属于代表公司内最多工人的工会，如第 408 条所述。如果丧失法院宣布的多数席位，则丧失执行权。

条款修订日期：2019年5月1日

第 419 条 —— 审查合同法时应当遵守下列规则：

- 一、 根据第 406 条规定，代表多数群体的工人联合会或雇主可以要求进行审查；

二、 申请应在集体谈判协议到期前至少九十个日历日提交联邦调解和劳工登记中心；

本节内容于 2012 年 9 月 4 日和 2019 年 1 月 5 日进行了修订。

三、 收到请求的主管机关在核实多数要求后，将召集受影响的工会和用人单位举行会议，该会议将按照第 411 条的规定进行；

四、 如果工会和用人单位达成符合第 414 条第一款规定的协议，联邦调解和劳动登记中心主任应视情况通知劳动和社会福利部部长，以便在联邦官方公报上公布；或通知州长或墨西哥城市长，以便在州官方公报上公布。除非协议另有规定，改革措施自公布之日起生效。

本节内容于 2012 年 9 月 4 日和 2019 年 1 月 5 日进行了修订。

五、 如果审查程序结束后，工会和雇主未能达成协议，则集体谈判协议在所有法律意义上将被视为延期。

本节内容于2019年5月1日添加

第 419 条之二 —— 合同法将每年审查一次，审查内容包括每日现金工资标准。

申请进行此项审查，必须在合同法的订立、审查或延期生效之日起满一年之日起至少六十个日历日之前提出。

修订段落 DOF 05-01-2019

文章添加日期：1974年9月30日

第 420 条—— 如果双方均未要求审查或未行使罢工权，则合同期限将延长至与原合同期限相同的时间。

第 421 条—— 合同法只有在代表第 406 条所述多数的当事方双方同意，并通过工人的个人、自由和秘密投票进行协商后才能终止。

修订段落 DOF 05-01-2019

一、 该条款已被废除。

已废止条款 DOF 05-01-2019

二、 该条款已被废除。

已废止条款 DOF 05-01-2019

第五章

内部工作规章

第 422 条—— 内部工作规章是公司或机构中工人和雇主在工作开展过程中必须遵守的一系列规定。

修订段落 DOF 19-12-2024

该法规不涵盖公司为执行工作而直接制定的技术和管理规则。

第 423 条本条例应包含以下内容：

哟。 工人的上下班时间、用餐时间和工作日内的强制休息时间；

改革后的分数 DOF 19-12-2024

- 二、 工作日开始和结束的地点和时间；
- 三、 规定清洁场所、机器、设备和工作工具的日期和时间；
- 四、 付款日期和地点；
- 五、 根据第 132 条第 V 款的规定，制定了规范工人工作日使用带靠背的座椅或椅子的权利的规则；

改革后的分数 DOF 19-12-2024

- 六、 预防工作风险规则和提供急救的说明；
- 七、 未成年人不应从事的不健康、危险的工作以及孕妇应享有的保护；

1974年12月31日，财政部对分数进行了改革。

第八章 工人必须接受体检（包括事前体检和定期体检）的时间和方式，以及当局规定的预防措施；

改革后的分数 DOF 19-12-2024

- 九、 许可证和执照；
- X.- 纪律处分规定及其执行程序。停职作为一种纪律处分措施，不得超过八天。员工在受到处分前有权申辩，并且

改革后的分数 DOF 19-12-2024

- XI. 根据各公司或机构的性质，制定其他必要和适当的规则，以最大限度地保障工作开展的安全性和规范性。

第 424 条 —— 制定规章时应当遵守下列规则：

- 一、 将由工人和雇主代表组成的联合委员会制定；
- 二、 如果双方同意，任何一方应在签署后八天内将文件提交联邦调解和劳动登记中心；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 三、 与本法、其规章、集体协议和行业协议相抵触的规定不具有法律效力；
- 四、 工人或雇主可以随时请求联邦法院纠正法规的遗漏，或者审查其与本法和其他劳动标准相抵触的规定，依据本法第 897 条及后续条款规定的特别集体程序。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

第 424 条之二 —— 联邦调解和劳动登记中心应向任何人公开其存档的内部劳动规章全文，供查阅。该中心还应根据《信息透明度和获取总法》的规定，发放上述文件的副本。

内部工作规章的全文必须在联邦调解和劳动登记中心的网站上免费提供。

本文于 2012 年 11 月 30 日添加，并于 2019 年 5 月 1 日修订。

第 425 条本规章自备案之日起生效。本规章应当印发给全体员工，并张贴于厂区内最显眼处。

第 426 条—— 工会或用人单位可以请求法院 修改集体协议或行业协议中规定的工作条件：

修订段落 DOF 05-01-2019

- 一、 当经济形势允许时；以及
- 二、 当生活成本增加导致资本与劳动力之间出现不平衡时。

该申请将符合第 398 条和第 419 条第一款的规定，并将按照经济性质集体争议的规定进行处理。

第七章

集体中止雇佣关系

第 427 条—— 下列情形属于公司或单位暂时中止劳动关系的情形：

- 一、 不可抗力或意外事件，且该事件并非由雇主造成，或雇主身体或精神丧失能力或雇主死亡，导致工作暂停，这是必要、直接和及时的后果；
- 二、 原材料短缺，并非雇主原因所致；
- 三、 相对于其经济状况和市场环境而言的过剩生产；
- 四、 该操作的无利可图性是暂时的、众所周知的、显而易见的；
- 五、 经用人单位充分核实，由于缺乏资金且无法获得维持正常工作所需的资金；
- 六、 国家未能向与其签订工作或服务的公司提供其承诺交付的款项，但前提是这些款项是必不可少的；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

VII. 在发生卫生紧急情况时，主管卫生部门宣布暂停工作或劳动。

本节内容于2012年11月30日添加

第 428 条—— 停职可能影响整个公司或机构，也可能影响其中的一部分。停职将考虑员工的工龄，工龄最短的员工将被停职。

第 429 条—— 在第 427 条规定的情况下，应当遵守下列规则：

- 一、 如果是第 I 部分，雇主或其代表将暂停通知法院，以便法院按照本法第 897 条及后续条款规定的特别集体程序，批准或不批准该暂停；

本节内容于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日修订。

- 二、 如果涉及第三至第五部分，则雇主在暂停之前必须按照经济性质的集体纠纷的规定，取得法院的授权；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 三、 对于第二节和第六节所述情形，用人单位在暂停劳动之前，必须按照本法第 897 条及后续条款所规定的特别集体程序，取得法院的授权；

本节内容于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日修订。

- IV. 如果是第七条，雇主无需获得法院的批准或授权，并且有义务向其工人支付相当于当前一般最低工资一天的赔偿金，直至停工结束，但不得超过一个月。

新增分数 DOF 2012 年 11 月 30 日。修订 DOF 2019 年 1 月 5 日。

第 430 条——除第 427 条第七款所述情形外，法院在批准或授权停工时，应考虑停工的可能时间和他们找到新工作的可能性等情况，确定支付给工人的补偿金额，但补偿金额不得超过一个月的工资。

条款修订日期：2012 年 11 月 30 日，2019 年 5 月 1 日

第 431 条工会和工人可以每六个月向法院请求 核实导致停工的原因是否仍然存在。如果法院认定原因已不存在，则应规定不超过三十天的期限恢复工作。如果用人单位未恢复工作，工人有权获得第 50 条规定的补偿。

条款修订日期：2019 年 5 月 1 日

第四百三十二条用人单位应当及时公布复工日期。用人单位应当通知工会，并按照法院认为适当的方式传唤停工令下达时受雇于该公司的员工。用人单位有义务恢复其原岗位，但员工必须在用人单位规定的期限内报到，该期限不得少于自最后一次传唤之日起三十日。

修订段落 DOF 05-01-2019

如果雇主不履行前款规定的义务，工人可以采取第 48 条所述的行动。

本条规定不适用于第 427 条第七款所述情形。在此情形下，工人应当在事故结束后立即复工。

段落添加日期：2012 年 11 月 30 日

第八章

集体终止雇佣关系

第 433 条——因公司或机构关闭或工作量永久减少而导致的雇佣关系终止，应遵守下列条款的规定。

第 434 条——下列情形属于终止雇佣关系的情形：

- 一、 不可抗力或意外事件，且该事件并非由雇主造成，或雇主身体或精神丧失能力或死亡，导致工作终止，这是必要、直接和立即的后果；
- 二、 该业务众所周知且明显无利可图；
- 三、 采掘业所开采材料的枯竭；
- 四、 第 38 条的情况；以及
- 五、 依法宣布破产或无力偿债程序，如果主管机关或债权人决定彻底关闭公司或彻底缩减其业务。

第 435 条——在前条所述情况下，应当遵守下列规则：

- 一、 如果涉及第一部分和第五部分，则终止通知应送交法院，以便法院按照本法第 897 条及后续条款规定的特别集体程序予以批准或不批准；

本节内容于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日修订。

- 二、 如果涉及第三部分，用人单位在终止雇佣关系前，必须按照本法第 897 条及后续条款规定的特别集体程序，取得法院的授权。

本节内容于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日修订。

三、 如果是第二部分，雇主在终止雇佣关系之前，必须按照经济性质的集体纠纷的规定，获得法院的授权。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

第 436 条—— 除第 434 条第四款所指的终止工作外，工人有权获得三个月工资的补偿，并有权获得第 162 条所指的工龄奖金。

第 437 条—— 在公司或机构减少工作时，应考虑工人的资历，以便对资历较浅的工人进行调整。

第 438 条—— 如果雇主恢复其公司的经营活动或创建类似公司，则他将承担第 154 条规定的义务。

前款规定适用于被宣告破产或无力偿债的公司恢复运营的情况。

第 439 条因引进新机器或采用新工作方法而导致人员减少时，如无集体谈判协议，用人单位应当按照本法第 897 条及后续条款规定的特别集体程序，向法院申请裁员许可。被裁减的工人有权获得四个月工资的补偿，外加每服务一年二十天的工资，或者按照劳动合同中规定的金额（如该金额高于第 162 条规定的工龄奖金）获得补偿。

条款修订日期：2012 年 11 月 30 日，2019 年 5 月 1 日

第八章

罢工

第一章

一般规定

第 440 条—— 罢工是指工人联盟暂时停止工作。

第 441 条—— 就本章而言，工人联合会是永久性联盟。

第 442 条—— 罢工可以涵盖一家公司或其一个或多个分支机构。

第 443 条—— 罢工必须仅限于停止工作的行为。

第 444 条—— 合法存在的罢工是指符合第 450 条规定的要求并追求该条所列目标的罢工。

第 445 条—— 罢工是非法的：

- 一、 当大多数罢工者对人身或财产实施暴力行为时；以及
- 二、 在战争情况下，当工人属于依赖政府的机构或服务时。

第 446 条—— 正当罢工是指因雇主原因而进行的罢工。

第 447 条—— 罢工是劳动关系在罢工期间暂停的合法理由。

第 448 条—— 行使罢工权将中止法院正在审理的经济性质集体争议的审理以及已提交的申请，除非工人将争议提交法院裁决。

修订段落 DOF 05-01-2019

前款的规定不适用于罢工的目的是第 450 条第六款所指明的目的的情况。

第 449 条—— 法院和相应的民事当局应确保尊重罢工权，给予工人必要的保障，并向他们提供他们要求的暂停工作的援助。

条款修订日期：2019年5月1日

第二章

打击目标和程序

第 450 条—— 罢工必须具有以下目标：

- 一、 实现各种生产要素之间的平衡，协调劳动者的权利与资本家的权利；
- 二、 根据第七章第三节的规定，要求雇主签订集体劳动协议，并在协议有效期届满时要求对其进行审查；
- 三、 根据第七章第四节的规定，要求雇主签订集体谈判协议，并在协议有效期届满时要求对其进行审查；
- 四、 要求违反集体谈判协议或行业协议的公司或机构遵守该协议；
- 五、 要求遵守有关利润分配的法律规定；
- 六、 支持以前述各节所列任何目标为目的的罢工； 以及

第七条 要求审查第 399 条之二和第 419 条之二中提到的合同工资。

本节于1974年9月30日添加

第 451 条 —— 停工须符合下列条件：

- 一、 此次罢工的目标与前一篇文章中提到的一项或多项目标一致；
- 二、 停工须由公司或单位的大多数工人执行。本条所述的多数决定仅可作为依据，请求根据第 930 条的规定宣布罢工不存在，而绝不能作为停工的先决条件。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 三、 事先满足本法第 920 条规定的要求。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

第 452 条 —— （已废除）。

该条款于1980年4月1日废止。

第 453 条 —— （已废除）。

该条款于1980年4月1日废止。

第 454 条 —— （已废除）。

该条款于1980年4月1日废止。

第 455 条 —— （已废除）。

该条款于1980年4月1日废止。

第 456 条 —— （已废除）。

该条款于1980年4月1日废止。

第 457 条 ——（已废除）。

该条款于1980年4月1日废止。

第 458 条 ——（已废除）。

该条款于1980年4月1日废止。

第 459 条—— 如果出现以下情况， 罢工在法律上无效：

- 一、 停工由少于第 451 条第二款规定人数的工人执行；
- 二、 它没有实现第 450 条规定的任何目的；
- 三、 第 920 条规定的要求没有得到满足。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

除前几节所述情形外，不得以其他理由宣布不存在罢工。

第 460 条 ——（已废除）。

该条款于1980年4月1日废止。

第 461 条 ——（已废除）。

该条款于1980年4月1日废止。

第 462 条 ——（已废除）。

该条款于1980年4月1日废止。

第 463 条 ——（已废除）。

该条款于1980年4月1日废止。

第 464 条 ——（已废除）。

该条款于1980年4月1日废止。

第 465 条 ——（已废除）。

该条款于1980年4月1日废止。

第 466 条—— 罢工工人必须继续提供下列服务：

- 一、 船舶、飞机、火车、公共汽车和其他在途交通工具必须驶往目的地；
- 二、 在医院、疗养院、诊所和其他类似机构中，对于停工时入院的病人，将继续提供护理，直到他们能够转移到其他机构。

第 467 条 ——（已废除）。

该条款于1980年4月1日废止。

第 468 条 ——（已废除）。

该条款于1980年4月1日废止。

第 469 条—— 罢工将结束：

- 一、 经罢工工人与雇主双方达成协议；
- 二、 如果雇主在任何时候同意罢工通知中所载的要求，并支付工人原本无法获得的工资；
- 三、 由双方当事人自由选择的个人或机构通过仲裁裁决；以及
- 四、 根据本法第 937 条的规定，如果工人或雇主将冲突提交法院裁决，则由法院判决。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

第 470 条 ——（已废除）。

该条款于1980年4月1日废止。

第 471 条 ——（已废除）。

该条款于1980年4月1日废止。

标题：九重奏

工作场所危害

第 472 条—— 本章的规定适用于所有雇佣关系，包括特殊工作，但有第 352 条规定的限制。

第 473 条—— 职业风险是指工人在工作过程中或因工作而接触到的事故和疾病。

第 474 条—— 工伤事故是指因犯罪行为在工作中或因工作而突然造成的任何器质性损伤或功能障碍，无论是立即发生的还是随后发生的，死亡或失踪。

修订段落 DOF 06-22-2018

上述定义包括工人从家直接前往工作场所以及从工作场所返回家中时发生的事故。

第 475 条—— 职业病是指因劳动者被迫从事的工作或工作环境引起的或与之相关的任何病理状况。

第 475 条之二—— 雇主有责任按照本法、其条例和适用的墨西哥官方标准，保障工作场所的安全卫生和预防风险。

工人有义务遵守主管当局颁布的法规和墨西哥官方标准所规定的预防性安全和卫生措施，以及雇主为预防工作风险而提出的措施。

文章添加日期： 2012年11月30日

第 476 条—— 职业病是指本法所确定的疾病，以及劳动和社会福利部所作的更新规定。

条款修订日期： 2012 年 11 月 30 日， 2019 年 5 月 1 日

第 477 条—— 当风险成为现实时，可能产生以下后果：

- 一、 暂时性残疾；
- 二、 部分永久性残疾；
- 三、 完全永久性丧失劳动能力；

四、 死亡，以及

改革后的分数 DOF 06-22-2018

五、 因犯罪行为导致的失踪。

本节内容于2018年6月22日添加

第 478 条—— 暂时丧失能力是指丧失能力或才能，导致一个人在一段时间内部分或完全无法从事其工作。

第 479 条—— 永久性部分残疾是指一个人的工作能力或天赋的降低。

第 480 条—— 完全永久性残疾是指一个人丧失能力或才能，以致于其余生无法从事任何工作。

第 481 条—— 先前存在的特质、缺陷、疾病、中毒或慢性病等情况，不构成减少劳动者丧失劳动能力程度或相应福利的理由。

第 482 条—— 在确定丧失劳动能力的程度时，应考虑工作风险的后续后果。

第 483 条—— 因工伤事故造成的残疾的赔偿金将直接支付给劳动者本人。

如果工人精神失常，经法院证实，赔偿金将支付给根据第 501 条规定照顾他的个人或多人；如果工人死亡，则应遵守第 115 条的规定。

修订段落 DOF 05-01-2019

第 484 条—— 为确定本章所指的补偿，应以工人在发生危险时所领取的日工资以及与其所从事的工作相对应的后续增长为基础，直至确定其丧失劳动能力的程度、死亡日期或与公司解除劳动关系时所领取的工资为止。

第 485 条—— 作为支付赔偿金依据的金额不得低于最低工资。

第四百八十六条 —— 为确定本条所述补偿，如劳动者的工资超过其工作所在地理区域最低工资的两倍，则该金额应视为最高工资。如工作地点位于不同地理区域内，则最高工资应为各区域最低工资平均值的两倍。

条款修订日期：1988年1月21日

第 487 条 —— 遭受与工作相关的风险的劳动者享有以下权利：

- 一、 内科和外科援助；
- 二、 康复；
- 三、 根据病情需要进行住院治疗；
- IV. 药品和医疗用品；
- 五、 必要的假肢和矫形器械；以及
- 第六 章规定的补偿。

第 488 条—— 在下列情况下，雇主可免除前条规定的义务，并可按下列方式执行：

- 一、 如果事故发生时工人处于醉酒状态；

- 二、 如果事故发生时，工人处于任何麻醉药品或致幻药品的剂量或作用之下，除非有医生处方，且工人已告知雇主该事实并出示了医生签署的处方；
- 三、 如果工人故意单独或与他人合谋伤害自己；
- IV. 如果残疾是由于打架或自杀未遂造成的。

无论如何，雇主都有义务提供急救，并负责将工人送回家或送往医疗中心。

第 489 条—— 下列情形不免除雇主的责任：

- 一、 工人明确或隐含地承担了工作风险；
- 二、 事故的发生是由于工人的笨拙或疏忽造成的；
- 三、 事故是由同事或第三方的鲁莽或疏忽造成的。

第 490 条雇主存在不可原谅的过错时，法院可酌情将赔偿金额增加至多百分之二十五。雇主存在不可原谅的过错：

修订段落 DOF 05-01-2019

- 一、 如果它不符合有关安全、健康和工作环境的法律法规规定以及墨西哥官方标准中所包含的规定；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

- 二、 如果过去发生过此类事件，却没有采取适当措施防止其再次发生；
- 三、 如果不采取工人与雇主设立的委员会或劳动当局建议的预防措施；
- 四、 如果工人已将他们面临的危险告知雇主，而雇主没有采取适当措施防止危险发生；
- 五、 如果出现与前几节所述情况同样严重程度的类似情况。

第 491 条如果风险导致劳动者暂时丧失劳动能力，补偿金应当包括支付劳动者在丧失劳动能力期间停止领取的全部工资。该补偿金应当自丧失劳动能力之日起支付。

如果员工在残疾发生三个月后仍无法重返工作岗位，员工或用人单位可根据各自的医疗证明、专家意见和相关证据，申请裁定员工是否应继续接受相同的医疗治疗并领取相同的薪酬，或者是否应认定为永久性残疾并领取相应的赔偿。此类裁定可每三个月重复进行一次。在认定为永久性残疾并确定相应赔偿金额之前，员工将继续领取工资。

第 492 条如果风险导致劳动者部分永久性残疾，赔偿金应按残疾评估表中规定的百分比支付，该百分比以完全永久性残疾情况下应支付的金额为基准计算。该百分比应介于规定的最高和最低百分比之间，并应考虑劳动者的年龄、残疾程度以及其从事与其职业或行业类似的有偿活动的的能力。此外，还应考虑用人单位是否已为劳动者提供职业再培训。

第 493 条—— 如果部分残疾是指劳动者完全丧失了从事其职业的能力或才能，法院可以根据该职业的重要性以及从事类似类别、能够产生类似收入的职业的可能性，将赔偿金额增加到与完全永久性残疾相对应的数额。

条款修订日期：2019年5月1日

第 494 条—— 即使符合两项以上残疾条件，雇主也不必支付超过完全永久性残疾所对应的金额。

第 495 条—— 如果风险导致工人完全永久性残疾，赔偿金额相当于一千九十五天的工资。

第 496 条—— 劳动者在部分或全部永久性丧失劳动能力的情况下，应获得的补偿应全额支付，不得扣除其在暂时丧失劳动能力期间所获得的工资。

第 497 条—— 自确定丧失劳动能力的日期起两年内，如果证明丧失劳动能力的程度有所加重或减轻，劳动者或雇主可以请求对丧失劳动能力的程度进行复核。

第 498 条—— 如果工人因工伤事故丧失劳动能力，且在确定其丧失劳动能力之日起一年内主动提出复职，则雇主有义务恢复该工人的工作。

如果工人获得完全永久性伤残赔偿，则前款规定不适用。

第 499 条—— 如果遭受危险的劳动者无法从事其工作，但可以从事其他工作，则雇主有义务按照集体劳动协议的规定提供该工作。

第五百条—— 因犯罪行为导致工人死亡或失踪的，赔偿应包括：

修订段落 DOF 06-22-2018

- 一、 两个月的工资作为丧葬费用；
- 二、 支付第 502 条规定的金额。

第 501 条 —— 因犯罪行为导致死亡或失踪者，有权获得赔偿：

段落修订日期：1974 年 12 月 31 日、2018 年 6 月 22 日、2019 年 5 月 1 日

- 一、 寡妇或鳏夫、十八岁以下的儿童以及十八岁以上但残疾程度达到百分之五十或以上的儿童，以及在国民教育系统学校就读的二十五岁以下的儿童；在任何情况下都不会进行经济依赖性调查，因为这些申请人有经济依赖性的推定；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 二、 除非证明其在经济上不依赖于劳动者，否则无需进行经济调查，即可将上一节中提到的人员与长辈一同出庭；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 三、 在没有配偶的情况下，工人去世前五年内与其同居如同配偶的人，或者与其育有子女的人，将与前两节中指明的人一起参与，无需进行经济调查，前提是两人在同居期间均未婚；

本节内容于 1974 年 12 月 31 日、1975 年 12 月 31 日和 2019 年 5 月 1 日进行了修订。

第四部分： 经济上依赖于该劳动者的个人，应包括前述各节任何假设中所考虑的人员，并且必须证明其经济依赖关系。

本节内容于 1974 年 12 月 31 日、1975 年 12 月 31 日和 2019 年 5 月 1 日进行了修订。

五、 在前几节所述人员缺席的情况下，由墨西哥社会保障局负责。

第 502 条—— 如果劳动者因犯罪行为而死亡或失踪，则 前条所述人员应得的赔偿金为相当于五千天工资的数额，但不得扣除 劳动者在 临时伤残期间所领取的赔偿金。

条款修订日期：2012 年 11 月 30 日，2018 年 6 月 22 日

第 503 条—— 因犯罪行为或因工伤事故造成死亡或失踪的赔偿金支付，应当遵守下列规则：

- 一、 劳动监察部门收到因犯罪行为导致的死亡或失踪通知，或者 受理赔偿请求的法院，应在随后的七十二小时内进行调查，以查明哪些人在经济上依赖于该工人，并应命令在其提供服务的场所的显眼位置张贴通知，传唤受益人在三十个日历日内到知识法院行使权利；
- 二、 如果工人的居住地与其死亡地相同，或者因犯罪行为失踪的时间不足六个月，则应向其最后居住地的法院或劳动监察员发出请求，以便进行调查并张贴前一节所述的通知；
- 三、 法院 或劳动监察员，无论第一节所述通知如何，均可使用其认为适当的广告方式传唤受益人；
- 四、 劳动监察员完成调查后，会将案卷送交法院；
- 五、 一旦满足前几节规定的要求并核实的风险的性质，法院将按照该法第 893 条的规定，遵循特别程序进行审理；
- 六、 法院 应当评估丈夫、妻子、子女和长辈之间的关系，而不受证明婚姻或亲属关系的法律证据的约束，但不得忽视民事登记记录中所记载的内容。
- 七、 根据法院命令支付的款项 可免除雇主的责任。在款项支付日期之后提出索赔的个人，只能向实际收到款项的受益人提出索赔。

文章改革 DOF 30-11-2012, 22-06-2018, 01-05-2019

第 504 条用人单位负有下列特殊义务：

- 一、 在工作场所备有必要的药品和急救用品，并培训员工提供这些药品和急救用品；
- 二、 雇用超过一百名工人时，应设立医务室，配备必要的药品和医疗用品，以提供紧急内科和外科治疗。医务室应由合格人员组成，并在外科医生的指导下运作。如果外科医生判断无法提供适当的内科和外科治疗，则应将工人转送至最近的城镇或医院接受治疗。
- 三、 当他们拥有三百多名工人时，就设立医院，配备必要的医务人员和辅助人员；
- 四、 经与工人事先达成协议，用人单位可以与位于用人单位所在地或距离用人单位较远、便于工人快速便捷转移的疗养院或医院签订合同，以便提供前两节所述的服务；
- 五、 发生任何事故后，应在 72 小时内以书面或电子方式通知劳动和社会福利部、劳动监察员和法院，并提供以下数据和要素：

段落修订日期：2012 年 11 月 30 日，2019 年 5 月 1 日

- a) 公司名称和地址；
- b) 工人的姓名和地址；以及他们的职位或类别和工资金额；
- c) 事故发生的地点和时间，并简要陈述事实；

d) 事故目击者的姓名和地址；以及，

e) 伤者接受或曾经接受医疗护理的地点。

劳动和社会福利部与墨西哥社会保障局应持续交换有关雇主提交的工伤事故通知以及其他为行使其各自法定权力可能需要的统计数据的信息；

段落添加日期：2012年11月30日

改革后的分数 DOF 1978 年 4 月 28 日

六、 一旦得知工人因工作风险而死亡，应立即以书面形式通知上一节所述机关，除该节所述数据和要素外，还应提供有权获得相应赔偿的人员的姓名和地址。

改革后的分数 DOF 1978 年 4 月 28 日

第七条 （已废止）。

1970 年 4 月 30 日法令勘误。1978 年 4 月 28 日法令废止。

第五百零五条 —— 公司医生由用人单位委任。员工可以对委任提出异议，并说明异议理由。如果双方无法达成一致，则由法院裁决。

对 1970 年 4 月 30 日在联邦官方公报 (DOF) 上发表的文章的勘误。于 2019 年 5 月 1 日在联邦官方公报上进行了修订。

第 506 条 —— 公司医生有义务：

- 一、 当风险发生时，证明工人是否适合复工；
- 二、 完成医疗护理后，证明工人是否适合复工；
- 三、 就残疾程度发表意见；以及
- 四、 如遇死亡，签发死亡证明。

DOF 30-04-1970 部分的勘误

第 507 条—— 工人有正当理由拒绝接受雇主提供的医疗和外科治疗，不会丧失本章赋予的权利。

第 508 条—— 因工作风险导致的死亡原因，可以通过尸检所得数据进行核实，或者通过其他任何可以确定原因的方法进行核实。

如果需要进行尸检，推定受益人可以指定一名医生在场。他们也可以在通知相关部门后，指定一名医生进行尸检。

雇主可以指定一名医生作为尸检见证人。

第 509 条—— 在每个公司或机构中，应根据需要组织安全卫生委员会，由工人代表和雇主代表人数相等组成，负责调查事故和疾病的原因，提出预防措施，并监督执行情况。

第 510 条—— 前条所述的委托应在工作时间内免费执行。

第 511 条 —— 劳动监察员具有下列特殊权力和职责：

- 一、 监督遵守有关预防职业风险和保障工人生命健康安全的相关法律标准的情况；
- 二、 将他们发现的违规行为记录在专门的会议纪要中；以及
- 三、 与工人和雇主合作，传播有关风险预防、卫生和健康的法规。

第 512 条—— 本法的规定以及劳动当局根据本法发布的指示，将制定必要的措施，以防止工作风险，并确保在保障劳动者生命和健康的条件下进行工作。

在存在危及生命或严重损害工人健康的高风险情况下，首先要考虑工作的性质，监管或规范性文件规定将考虑使用创新技术和工作工具，以促进工作场所的安全工作。

2022年4月28日，在官方公报上新增一段文字。

条款修订日期：1978年4月28日

第 512-A 条为了协助制定国家职业安全、健康和环境政策，提出对相关法规和墨西哥官方标准的改革和补充，以及研究和建议减少工作场所风险的预防措施，将成立国家职业安全与健康咨询委员会。

该委员会将由劳动和社会福利部、卫生部、内政部、环境和自然资源部、墨西哥社会保障局的代表，以及由劳动和社会福利部部长召集的全国工人组织和雇主组织指定的代表组成，该部长将担任上述委员会的主席。

委员会应与民防部门保持永久沟通，以便制定有助于减少或消除因自然灾害或人为灾害造成的生命损失、对生产设施的影响、物质财产的破坏、对自然环境的损害以及对社会基本功能的中断的行动。

本文于 1978 年 4 月 28 日添加，2012 年 11 月 30 日修订。

第 512-B 条在每个联邦实体中，将设立一个州职业安全与健康咨询委员会，其目的是协助制定州职业安全、健康和环境政策，就此事项提出对法规和墨西哥官方标准的改革和补充建议，以及研究和提出预防措施，以减少在其管辖范围内设立的工作场所的风险。

修订段落 DOF 2012 年 11 月 30 日

这些州咨询委员会将由州行政长官和墨西哥城市长担任主席，其成员包括劳动和社会福利部、卫生部、内政部、环境和自然资源部、墨西哥社会保障研究所的代表，以及由其召集的工人组织和雇主组织指定的代表。

段落修订日期：2012 年 11 月 30 日，2019 年 5 月 1 日

劳动和社会福利部派驻相应国家咨询委员会的代表将担任该委员会的秘书。

文章添加日期：1978年4月28日

第 512-C 条 —— 国家职业安全与健康咨询委员会以及州和墨西哥城 职业安全与健康咨询委员会的组织，将在有关安全、健康和工作环境的法规中予以规定。

段落修订日期：2012 年 11 月 30 日，2019 年 5 月 1 日

这些委员会的内部运作将由各委员会颁布的内部规章予以规定。

文章添加日期：1978年4月28日

第 512-D 条雇主应按照劳动部门的命令，对其场所、设施或设备进行整改，使其符合本法、相关法规或主管机关颁布的墨西哥职业安全与健康官方标准。如在规定的整改期限后仍未进行整改，劳动和社会福利部应处罚违规雇主，并警告称，如在新的规定期限内仍未遵守整改命令，将处以更严厉的处罚。

本文于 1978 年 4 月 28 日添加，2012 年 11 月 30 日修订。

第 512-D 条之二 。 如根据本法第 541 条第六款之二的规定，对已发现的风险区域实施准入限制或作业限制，劳动和社会福利部在分析该条款所述报告并执行其认为相关的程序后，应在接下来的 72 小时

内决定是否解除已颁布的限制或延长其期限，直至导致暂停活动的违规行为得到纠正，而不受因违反职业安全健康规定而施加相应经济处罚的影响。

在上一段所述的期限内，用人单位可以向秘书处说明其认为方便的事情，并提供其认为相关的证据，主管机关在作出决定时将考虑这些证据。

文章添加日期：2012年11月30日

第 512-D 条 Ter 款规定，如果主管卫生部门因宣布发生卫生紧急情况而决定暂停工作，劳动和社会福利部将下令采取必要措施，以避免对工人的健康造成损害，但不得妨碍实施相应的制裁和行使其他部门的权力。

文章添加日期：2012年11月30日

第 512-E 条劳动和社会福利部将与卫生部和墨西哥社会保障研究所建立必要的协调机制，以制定旨在预防事故和职业病的方案和开展相关活动。

本文于 1978 年 4 月 28 日添加，2012 年 4 月 9 日修订。

第 512-F 条联邦实体的主管机关应当协助联邦机关促进、实施和监督工作场所安全、健康和环境标准的遵守情况，但对于在其他劳动关系方面受地方管辖的公司或机构而言，则应如此。

修订段落 DOF 2012 年 11 月 30 日

这项援助将按照第 527-A 条和第 529 条的规定提供。

文章添加日期：1978年4月28日

第 512-G 条。如果工作场所受有关安全和健康方面的法律或专门标准的约束，而这些法律或标准的监督权属于劳动机关以外的机关，则劳动和社会福利部或联邦实体的劳动机关，根据其职权范围，将作为这些机关的辅助机关。

文章添加日期：2012年11月30日

第 513 条——劳动和社会福利部将同时更新《职业病表》、《职业风险造成的永久性残疾评估表》和《职业病评估表格目录》，这些表格在全国范围内普遍适用。

对于上一段提到的表格和目录的更新，劳动和社会福利部必须征求国家职业安全与健康咨询委员会以及该领域专家的意见。

职业病评估表格目录必须在联邦官方公报上公布，以便遵守和应用。

职业相关疾病表

第一组：传染病和寄生虫病

1. 钩虫病（钩虫感染和矿工贫血）

ICD-11 代码：1F68

从事陶工和陶瓷工工作的工人；采石、粘土、沙子、石头和砾石开采的工人；水管工、管道安装工和管道安装工；水泥、石灰、石膏、瓷砖、石材和砖制品生产工人；企业园丁；私人住宅园丁；企业园丁助理；矿山矿工和金属矿物开采工人；农业活动工人；农业活动辅助人员；建筑辅助人员；以及管道安装辅助人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

2. 曲霉病

ICD-11 代码：1F20Z

在动物（家禽）养殖场、家禽食品加工厂、皮革清洗厂和农业（咖啡）农场工作的工人面临风险。这种污染物也广泛存在于仓库、洞穴、工厂、医院（通过被鸟粪污染的空调系统）以及地下室

中。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

3. 布鲁氏菌病（马耳他热、波状热或地中海热）

ICD-11 代码：1B95

从事牲畜和其他动物的养殖和利用的人员：农民、奶农、挤奶工和牧羊人。

参与乳制品加工、制备、保鲜、包装和打包的工人：山羊奶和牛奶加工厂的员工。牲畜和家禽的屠宰、肉类及肉制品的加工、制备、保鲜、包装和打包：屠夫、肉类包装工和屠宰场工人。

兽医及辅助服务人员：兽医护士、接触粪便、患病母畜流产胎儿、牛奶、尿液、胎盘、血液和组织的工人、实验室技术人员和兽医。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

4. 念珠菌病（念珠菌感染）

ICD-11 代码：1F23.Z

农业工人：农民和水果采摘工。制造业工人：橡胶厂、木材厂、金属铸造厂、水泥厂以及半导体行业的清洁人员。食品加工工人：食品处理员、厨师和洗碗工。

医疗、辅助医疗和辅助服务人员：牙医、外科医生、手术技师、护士、清洁人员、病理技师和实验室技师。一般来说，手脚经常潮湿、处于高温密闭环境中的工作人员，以及容易发生浸渍的工作人员，还有长时间佩戴塑料手套的工作人员，都属于易感人群。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

5. 痈（炭疽）

ICD-11 代码：1B97

接触病原体库的工人，例如食草动物、羚羊、马、山羊、骆驼、绵羊、公羊和牛。农业工人：从事可能接触病原体工作的工人，例如农民。服装裁剪、鞋类制造以及皮革和兽皮鞣制和加工的工人：制革工、皮毛商、标本剥制师和鞋匠。

从事牲畜及其他动物饲养和繁殖的工人，以及在赛马场、赛狗场、牛仔竞技场、斗鸡场工作的工人，以及参与斗牛活动推广和举办的工人：马夫、梳毛工、屠夫、牧场主、鬃毛、肉类、牛骨、鬃毛和牛角处理人员、马厩男孩、牧羊人、动物园工作人员、鞍匠、羊毛织工以及皮革鞣制和整理工。牲畜和家禽屠宰：屠宰场工人和拾荒者。

一般工业实验室工作人员：微生物实验室人员。兽医及辅助服务人员：兽医护士、病理学家和兽医。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

6. 球孢子菌病（圣华金谷热）

ICD-11 代码：1F25Z

与农业相关的工人（农民、采集者等）、考古学家、穿越疫区的司机、道路、高速公路和港口建设者、挖掘机操作员、农民、与微生物实验室接触的医生、微生物实验室人员、军事和建筑人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

7. 新冠肺炎

由于新冠病毒主要通过呼吸道传播，因此工人的感染风险高于普通人群，风险等级可分为极高、高、中、低四个级别。风险等级取决于工人因工作性质或工作环境而反复或长时间接触潜在感染源的情况。

根据接触该病原体的风险程度，这些工作岗位如下：

a) 极高的暴露风险

在医疗或实验室操作过程中直接接触已确认或疑似病原体来源的职业，例如医务人员：医生、护士、牙医，处理已确认或疑似感染病原体的患者尸体的人员，处理已确认或疑似感染病原体的患者的受污染样本的实验室或办公室人员等。

b) 高暴露风险

在已确认或疑似发现病原体来源的医疗单位中提供公共服务的岗位，例如：医疗助理、社会工作者、药剂师、技术员和助理、公共指导人员、护理人员、护士、医生、维修人员、为病人提供医疗运输的人员、社会工作者、洗衣服务人员、食品和清洁人员等。

c) 中等暴露风险

除医疗单位外，提供客户服务的岗位，如果接触到已确认或疑似的感染源未知，但可能找到感染源，例如：食品和饮料的制备和服务、公共管理和社会保障服务、临时住宿服务、金融和保险服务（银行、金融公司、保险公司等）、个人家庭和杂项服务、公共或私人交通服务（陆路、航空、海运或铁路）、教学和儿童保育服务以及老年人服务等。

d) 暴露风险低

然而，如果工作不需要与公众、客户、供应商或同事接触，或者职业接触极少，那么风险应该高于普通人群。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

8. 病毒性脑炎/露珠病毒性脑炎/加州脑炎/拉科罗斯脑炎/亨尼帕病毒性脑炎/腮腺炎病毒性脑炎/单纯疱疹病毒性脑炎/风疹病毒性脑炎/水痘病毒性脑炎/日本脑炎

科迪戈 CIE-11: 1C80、1C87、1C8B、1C8D、1D63、1D80.3、1F00.21、1E90.2、1C85

农业从业人员：农民、牧场主和临时工。公共和私人基础设施及建筑物建设从业人员。油漆工、屋顶工、建筑工和道路建设工等从业人员。

从事牲畜及其他动物饲养和繁殖的人员：鸟舍和动物园管理员、农民和林业工作者。木材采伐；非木材林产品提取和林业服务：林业工人、护林员和伐木作业人员。其他职业：士兵。

从事学术教学、培训、科学研究和文化传播服务的人员：生态研究中接触有害物质的人员、户外研究人员、生物学家、昆虫学家和地质学家。从事熏蒸、消毒和害虫防治服务的人员：园丁和观赏植物园园丁。医疗、辅助医疗和辅助服务人员：病理学家、实验室人员和医护人员。兽医和辅助服务人员：鸟类学家和兽医。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

9. 人类免疫缺陷病毒感染，未提及结核病或疟疾，未具体说明

ICD-11 代码：1C62.Z

医疗、辅助医疗和辅助服务人员；救护人员、血库工作人员、接触人类免疫缺陷病毒（HIV）感染患者血液或被人类血液污染的物品的人员、牙医、临床实验室技术人员、洗衣工、清洁工、维修人员、医院和疗养院的急诊室工作人员，以及医生、护理人员、护士和牙医。

在暴力事件中接触到受艾滋病毒污染血液的安保人员，包括警卫、警察和保安人员。在履行职责期间遭受性侵犯的安保人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

10. 类丹毒（鱼类处理者病、捕鲸者手指病、罗森巴赫类丹毒）

ICD-11 代码：1B96

从事牲畜及其他动物（包括猪和羊）饲养的工人：屠夫和处理猪的人员。肉类及肉制品的加工、准备、保鲜、包装和打包：肉类加工厂的工人。

参与鱼类、贝类及其他海产品加工、准备、保藏、包装和打包的工人：处理贝类或鱼类及其产品的工人，以及渔民。牲畜和家禽屠宰：在屠宰场接触动物或其尸体、圈舍、兽皮和其他材料以及动物毛发的工人。兽医及辅助服务：兽医护士、病理学家以及屠宰场和兽医工作人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

11. 疥疮

ICD-11 代码：1G04

临时住宿服务人员：客房服务员和洗衣工。美发美容服务人员：美发师、造型师和水疗中心工作人员。学术教学、培训、科学研究和文化传播服务人员：托儿所工作人员、各级教师和教育技术人员。医疗和社会援助服务人员：收容所、日托中心和疗养院的清洁人员和医护人员。兽医服务人员：兽医、饲养员、繁殖员和美容人员。士兵和监狱工作人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

12. 莱姆疏螺旋体病 (lyme enfermedad, esspiroquetosis)

ICD-11 代码：1C1G

农业工人：农民、测量员和临时工。狩猎：猎鹿人。建筑施工：公共工程除外。公共工程中的基础设施和建筑物建设：公园维护或动植物保护。公共工程中的基础设施和建筑物建设：测量员。饲养牲畜和其他动物：农民。木材林的开发；非木材林产品的提取和林业服务：林务员。

从事学术教学、培训、科学研究和文化传播服务的工作人员：在生态研究中接触到病毒的工作人员。兽医及辅助服务人员：兽医护士、病理学家和兽医。铁路和电力运输人员：铁路工作人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

13. 孢子丝菌病

CIE-11 代码：1F2J.Z

劳动人民，例如：农民、佃农、木匠、陶器包装工、土壤和植物包装工、花农、林业工人、园丁、矿工、草料工人、皮革工人和兽医。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

14. 血吸虫病（片山热、皮肤尾蚴病和血吸虫病）

ICD-11 代码：1F86.Z

接触受污染水的工人，例如水坝、堤坝、池塘或灌溉渠的建设工人，受污染湖泊的救生员和农业工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

15. 登革热（典型登革热、断骨热和登革出血热）

ICD-11 代码：1D2Z

农业工人：农民、农业工人及临时工。运输服务：报关行、快递及包裹服务、行李搬运、旅行社、旅游公司及其他运输相关活动提供的服务：旅行社代理及导游。医疗、辅助医疗及相关服务：护士、医生、病理学家及医护人员。

航空运输从业人员：前往流行地区的飞行员、机组人员或飞机工作人员。客运和货运从业人员：前往流行地区的客运和货运司机。铁路和电力运输从业人员：来自非流行地区的火车司机和铁路工人，被派往流行地区工作。海员、军人和来自非流行地区的工人，被派往流行地区工作。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

16. 急性乙型肝炎

CIE-11 代码：1E50.1

医疗、辅助医疗和后勤人员：救护人员、血库技术人员以及接触乙型肝炎患者血液或被乙型肝炎患者血液污染物品的人员。牙医和口腔科医生、临床实验室技术人员、洗衣人员、清洁和维护人员、医院和诊所的急诊室工作人员、医务人员、急救人员和护理人员。警察和保安人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

17. 丙型急性肝炎

CIE-11 代码：1E50.2

医疗、辅助医疗和辅助服务人员：救护人员；血库实验室技术人员，他们接触来自丙型肝炎感染患者的血液或被人类血液污染的物品；牙医和口腔科医生；临床实验室技术人员。洗衣、清洁和维护人员；医院和诊所的急诊室工作人员；医务人员；护理人员；警察；以及保安人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

18. 急性丁型肝炎（未另行规定的病毒性肝炎）

CIE-11 代码：1E50.3

从事医疗、辅助医疗和辅助服务的工作人员：救护人员、血库实验室技术人员、接触丁型肝炎患者血液或被其血液污染的物品的人员；口腔科医生和牙医；临床分析实验室技术人员、洗衣工、清洁工、维修人员、医院和疗养院急诊室工作人员、医务人员、护理人员、警察、保安人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

19. 急性戊型肝炎（未另行规定的病毒性肝炎）

CIE-11 代码：1E50.4

医疗、辅助医疗和后勤人员：救护人员、牙医和其他牙科专业人员。临床实验室技术人员、洗衣人员、清洁和维护人员、医院和诊所的急诊室工作人员、医务人员、护理人员、警察以及保安人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

20. 组织胞浆菌病

ICD-11 代码：1F2A

从事以下活动的工人：地质学家和勘探助理、挖掘工、鸟粪开采和处理工人；休闲活动（洞穴、岩洞、隧道、水井）指导员、矿工和洞穴探险家（洞穴学家）。拆除旧建筑物的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

21. 疱疹病毒感染（单纯疱疹）

ICD-11 代码：1F00

医疗、辅助医疗和辅助服务人员：救护人员、口腔科医生和牙医；临床分析实验室工作人员、洗衣人员、清洁人员、维修人员、医院和疗养院急诊室工作人员、医务人员、护理人员；临时住宿服务人员、酒店、住宅和汽车旅馆的清洁人员和维修人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

22. 禽流感或禽流感病毒感染 A H5N1

CIE-11 代码：1E31

由于致病因子具有呼吸道特性，工人接触该因子的风险高于普通人群，且风险等级可分为极高、高、中、低四个级别。风险等级取决于工人因工作性质或工作环境而反复或长时间接触潜在感染源的情况。

根据接触该病原体的风险程度，这些工作岗位如下：

a) 极高的暴露风险

在医疗或实验室操作过程中，与已确认或疑似病原体来源直接接触的工作人员，例如医护人员：医生、护士、牙医，处理已确认或疑似感染病原体的患者尸体的人员，处理已确认或疑似感染病原体的患者的受污染样本的实验室或办公室人员等。

b) 高暴露风险

在已确认或疑似存在病原体来源的医疗单位中从事公共服务活动的工作人员，例如：医务助理、社会工作者、药剂师、技术人员和助理、公共指导人员、护理人员、护士、医生、维修人员、为社会工作者的病人提供医疗运输的人员、洗衣服务人员、食品和清洁人员等。

c) 中等暴露风险

从事为公众提供服务的活动（医疗单位除外）的工作人员，如果无法确定接触到已确认或疑似的感染源，但有可能找到感染源，例如：食品和饮料的制备和服务、公共行政和社会保障服务、临时住宿服务、金融和保险服务（银行、金融公司、保险公司等）、家庭个人服务以及各种公共或私人交通服务（陆路、航空、海运或铁路）、婴幼儿和成人的教学和护理服务等。

d) 暴露风险低

然而，对于那些工作活动不需要与公众、客户、供应商或同事接触，或者职业接触极少的工人来说，风险应该比普通人群更大。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

23. 大流行性流感

CIE-11 代码：1E32

由于致病因子主要通过呼吸道传播，因此工人接触该因子的风险高于普通人群，且风险等级可分为极高、高、中、低四个级别。风险等级取决于工人因工作性质或工作环境而反复或长时间接触潜在感染源的情况。

根据接触该病原体的风险程度，这些工作岗位如下：

a) 极高的暴露风险

在医疗或实验室操作过程中，与已确认或疑似病原体来源直接接触的工作人员，例如医护人员：医生、护士、牙医，处理已确认或疑似感染病原体的患者尸体的人员，处理已确认或疑似感染病

原体的患者的受污染样本的实验室或办公室人员等。

b) 高暴露风险

在已确认或疑似存在病原体来源的医疗单位中从事公共服务活动的工作人员，例如：医务助理、社会工作者、药剂师、技术人员和助理、公共指导人员、护理人员、护士、医生、维修人员、为社会工作者的病人提供医疗运输的人员、洗衣服务人员、食品和清洁人员等。

c) 中等暴露风险

从事为公众提供服务的活动（医疗单位除外）的工作人员，如果无法确定接触已确认或疑似来源，但有可能找到病原体，例如：食品和饮料的制备和服务、公共行政和社会保障服务、临时住宿服务、金融和保险服务（银行、金融公司、保险公司等）、家庭个人服务以及各种公共或私人交通服务（陆路、航空、海运或铁路）、婴幼儿和成人教育和护理服务等。

d) 暴露风险低

然而，对于那些工作活动不需要与公众、客户、供应商或同事接触，或者职业接触极少的工人来说，风险应该比普通人群更大。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

24. 利什曼病（东方溃疡病、美洲利什曼病、奇克萊羅潰瘍病）

ICD-11 代码：1F54

劳动人民，如割胶工、橡胶割胶工、热带地区的伐木工、军人、香草种植者等等。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

25. 钩端螺旋体病（韦氏病、黄疸出血热、甘蔗收割者热、沼泽热、泥热、出血性黄疸或斯图加特病）

ICD-11 代码：1B91

农业工人：农民、日工、废金属、旧零件或机械以及一般垃圾的买卖工人，以及垃圾收集员。牲畜和其他动物的饲养和利用工人、动物饲养员和驯养员，以及农民。皮革鞣制和加工工人、皮革脱毛和去皮工人。鱼类、贝类和其他海产品的加工、准备、保鲜、包装工人、鱼类和贝类包装工以及渔民。木材林业开发工人；非木材林产品开采和林业服务工人以及伐木工。煤炭、石墨、非金属和金属矿物开采和加工工人以及患有矽肺病的矿工。卫生、电气、燃气和空调安装工人，包括水管工、燃气连接安装工以及制冷和空调技师。污水和排水系统工人。牲畜和家禽屠宰工人、屠宰场工人、马匹护理工人、动物加工厂工人；兽医服务及辅助人员、护士、兽医助理和兽医。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

26. 足菌肿（马杜拉足或马杜拉真菌病）

ICD-11 代码：1F29

农业工人：种植燕麦、大麦和黑麦的农场工人；小麦磨坊工人、面包师；锯木厂工人；在热带气候下，接触仙人掌、芦苇、农具、荆棘、杂草、石头和草等植物性污染物的工人；日工；渔民或接触鱼鳞的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

27. Muermo（法氏囊肿病）

ICD-11 代码：1B92

从事牲畜及其他动物饲养和繁殖的工人，以及在赛马场、赛狗场、牛仔竞技场、斗鸡场工作，并参与斗牛活动推广和举办的工人；马夫、屠夫、马匹照料员、农民、蹄铁匠、骑手、马厩小弟或牧场工人；陆军骑兵。从事牲畜和家禽屠宰的工人；屠宰场工人、马匹照料员和屠宰场工人。微生物实验室服务人员，包括化学家、实验室技术员和微生物实验室清洁人员。兽医服务及相关领域的工人，包括兽医护士和兽医。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

28. 盘尾丝虫病（河盲症）

ICD-11 代码：1F6A

主要在咖啡种植区工作的农业工人、咖啡种植户和临时工。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

29. 疟疾

科迪戈 CIE-11：1F40.Z、1F41.Z、1F41.Y、1F42.Y

前往流行地区的劳动者，如农民、火车司机、货运或客运车辆司机；花农、水手、工人、飞行员；卫生工作者和在流行地区接触过病毒的人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

30. 头虱

ICD-11 代码：1G00.0

临时住宿服务人员：客房服务员和洗衣工；美发美容服务人员，如理发师、造型师和水疗中心工作人员；学术教学、培训、科学研究和文化传播服务人员；儿童保育人员；各级教师；以及教育技术人员。

医务人员和社会服务工作者；收容所、日托中心、疗养院和医疗机构的清洁人员；士兵和监狱工作人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

31. 鹦鹉热（鸟病）

ICD-11 代码：1C22

从事农业活动的工人，例如农民、牧场主和家禽养殖户；从事牲畜和其他动物的饲养和繁殖的工人，以及在赛马场、赛狗场、牛仔竞技场、斗鸡场和斗牛活动推广和举办场所工作的工人，例如鸟类饲养员和动物园饲养员。从事牲畜和家禽屠宰的工人；从事肉类及其制品加工、准备、保鲜、包装和打包的工人，例如屠夫。从事牲畜和家禽屠宰的工人；家禽屠宰场的工人；从事家禽产品加工、准备、保鲜、包装和打包的工人；以及与鸟类接触的工人。

为工业界提供微生物实验室服务的从业人员，例如化学家、实验室技术员和微生物实验室清洁人员。以及兽医及相关服务领域的从业人员，例如生物学家、动物标本制作师、兽医、鸟类学家和宠物店员工。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

32. 狂犬病或狂犬病（急性致命性脑炎）

ICD-11 代码：1C82

从事农业工作的人员，例如农民、农业工人、临时工；从事熏蒸、消毒和害虫防治服务的人员，例如园丁、观赏植物园丁；以及从事学术教学、培训、科学研究和文化传播服务的人员，例如自然保护主义者、生态学家、研究人员、洞穴探险家、动物饲养员和研究人员。

兽医及辅助服务人员，例如犬舍工作人员、与受感染动物接触的工作人员和兽医。动物园工作人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

33. 立克次体病（鼠型斑疹伤寒、落基山斑疹热、昆士兰 QO 热和斑疹热）

ICD-11 代码：1C30.0、1C31.0、1C33

农业从业人员，包括农民、牧场主和临时工。从事牲畜和其他动物饲养和管理的从业人员，包括赛马场、赛狗场、牛仔竞技场和斗鸡场的从业人员，以及参与推广和举办斗牛活动的从业人员，例如牧场工人、马夫、骑手、看护员和挤奶工。从事肉类及肉制品加工、准备、保鲜、包装和打包的从业人员，包括肉类加工人员和厨师。从事木材林开发、非木材林产品开采和林业服务的从业人员，例如林务员、护林员和伐木工。从事合成树脂、增塑剂和橡胶生产的从业人员。从事牲畜和家禽屠宰的从业人员，包括屠宰场经营者。

医疗、辅助医疗和辅助服务行业的从业人员：护士、生物和诊断实验室工作人员、透析中心工作人员和洗衣房工作人员。兽医和辅助服务行业的从业人员，例如生物学家、动物标本制作师、兽医、鸟类学家和宠物店工作人员。教育和社会服务行业的从业人员，例如学校、临终关怀机构、日托中心、养老院和监狱的从业人员，包括教师、教育工作者、儿童保育员、日托中心清洁工、狱警、监狱长、士兵和水手。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

34. 风疹（德国麻疹或三日麻疹）

ICD-11 代码：1F02

临时住宿服务人员：酒店、住宅和汽车旅馆的工作人员。学术教学、培训、科学研究和文化传播服务人员，例如学前班、小学和托儿所教师。医疗服务人员，例如医生、护士、护理人员、助理、医院和疗养院的清洁人员、治疗师和其他医疗保健专业人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

35. 麻疹

ICD-11 代码：1F03

临时住宿服务人员：酒店、公寓和汽车旅馆的工作人员。学术教学、培训、科学研究和文化传播服务人员，例如学前班、小学和托儿所教师。医疗服务人员，例如医生、护士、护理人员、助理、医院和诊所的清洁人员、治疗师以及卫生部门的其他工作人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

36. 非性传播梅毒

ICD-11 代码：1C1F

玻璃及玻璃制品制造行业的工人，例如玻璃吹制工。殡葬及相关服务的从业人员，例如殡仪馆工作人员。医疗服务行业的从业人员，例如护理人员、助理、护士、医生、病理学家和其他医疗保健专业人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

37. 破伤风

ICD-11 代码：1C13

金属加工行业的工人，如切割工、铁匠、焊工、车床操作员、冲压机和剪板机操作员、码头工人、装卸工人、一般帮工和机械维修人员。

农业从业人员：从事接触性工作，例如农民和临时工。从事牲畜和其他动物的饲养和繁殖、赛马场、赛狗场、牛仔竞技场、斗鸡场以及斗牛表演的推广和呈现的从业人员，例如马夫、屠夫、马匹饲养员、农民、铁匠、骑手和马厩工人。

食品制备和服务行业的工人，例如厨师。汽车维修、清洗和润滑、排放测试、机械和钣金服务的工人，例如机械师、钣金工人、清洗工、检验员和一般帮工。

医疗、辅助医疗和辅助服务人员，例如医生、护士以及生物和诊断实验室的工作人员，以及医疗保健行业中处理锐器的人员。电力能源的生产、输送和分配人员，例如电工。其他职业，例如士兵和水手。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

38.弓形虫病

ICD-11 代码：1F57.Y

实验室工作人员、宠物店或美容院的猫咪照护员、屠宰场工人以及兽医。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

39.粟粒性结核

ICD-11 代码：1B13

参与煤炭、石墨、非金属和金属矿物开采和加工的工人，例如患有矽肺病的矿工。参与丧葬及相关服务的工人，例如殡仪馆工作人员。参与牲畜和家禽屠宰的工人。参与肉类及肉制品加工、准备、保鲜、包装和打包的工人，例如屠夫、屠宰场工人、兽医和兽医助理。

清洁和卫生服务人员，例如保洁员。社会援助服务人员，例如无家可归者收容所、难民或移民中心、戒毒治疗中心和惩戒机构的工作人员。

医院的医务人员、辅助医务人员和后勤人员，包括医生、护士、生物和诊断实验室人员、透析中心工作人员和洗衣人员。兽医及后勤人员，包括兽医护士、病理学家和兽医。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

40. 经细菌学和组织学确诊的呼吸道结核病和其他分枝杆菌病

ICD-11 代码：1B10、1G80

从事煤炭、石墨、非金属和金属矿物开采和加工的工人，例如矿工，如果患有矽肺病；从事丧葬及相关服务的工人，例如殡仪馆工作人员；从事牲畜和家禽屠宰的工人；从事肉类及肉制品加工、准备、保鲜、包装和打包的工人，例如屠夫和屠宰场工人。

清洁和卫生服务人员，例如保洁员。社会援助服务人员，例如无家可归者收容所、难民或移民中心、戒毒治疗中心和惩戒机构的工作人员。

医院的医务人员、辅助医务人员和后勤人员，包括医生、护士、生物和诊断实验室人员、透析中心工作人员和洗衣人员。兽医及辅助人员：兽医护士、病理学家和兽医。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

41. 水痘

CIE-11 代码：1E90

临时住宿服务人员：酒店、住宅和汽车旅馆的工作人员。学术教学、培训、科学研究和文化传播服务人员，例如学前班、小学和托儿所教师。

医疗、辅助医疗和辅助服务人员，例如医院、疗养院和卫生设施中的医生、护士、护理人员、清洁人员等。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

第二组：职业相关癌症

42. 原发性脑肿瘤

ICD-11 代码：2A00

农业活动从业人员，特别是接触杀虫剂、除草剂和杀菌剂的人员。电力、橡胶和石油行业的从业人员。化学工业从业人员，例如接触有机溶剂的人员、实验室工作人员以及参与芥子气生产相关研究的人员。苯乙烯和聚苯乙烯生产从业人员，包括塑料生产商。氯乙烯生产行业的从业人员，特别是聚合工厂的从业人员，这些工厂使用脂肪烃的卤代衍生物，例如二氯甲烷、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯、氯丙烯、氯丁二烯和四氯化碳。接触重金属（例如砷、汞、铅、金和银）的从业人员。接触有机溶剂行业的从业人员，例如油漆工等。医疗、社会和兽医服务行业的从业人员，例如放射科医生、放射技师、牙医、麻醉师和手术室工作人员。建筑和土木工程行业的从业人员，包括沥青工人、核电工人、技术人员和结构分析师。电信行业的从业人员，包括电视、广播和移动电话服务人员。石油和煤炭精炼、煤气化和轮胎制造行业的从业人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

43. 眼或眼附属器的原位癌

CIE-11 代码：2E6A

农业、畜牧业、渔业、林业和建筑业的从业人员，例如在户外工作的农民、渔民、劳工、水手和锯木厂工人；建筑业的从业人员，例如砌砖工、建筑工人、参与房屋建造和土木工程、道路铺设、屋顶和防水工程的人员；木匠、橱柜工、工匠；玻璃工人；以及核电站的清洁人员。简而言之，任何在户外工作且未采取防护措施而暴露于太阳辐射的人都面临着重大风险，尤其是那些皮肤白皙或有遗传易感性的人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

44. 口咽恶性肿瘤

ICD-11 代码：2B6A

从事与化学工业相关的经济活动和工作的工人，他们接触有机溶剂，并参与除草剂和杀虫剂的生产。在研究实验室从事芥子气生产的工人。接触有机溶剂的工人，例如油漆工。从事非金属矿物开采和加工的工人，例如接触石油衍生物和溶剂蒸汽的煤矿工人、内燃机动车辆维修技工、司机、接触木屑或有机粉尘的人员、在煤炭和建筑行业接触水泥的人员，以及接触人乳头瘤病毒（HPV）的医护人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

45. 鼻咽恶性肿瘤

ICD-11 代码：2B6B

从事镉矿开采、含镉材料冶金生产、接触镉漆、化肥生产、造纸、层压木材和树脂以及木工等经济活动和工作的工人；接触机动车燃料、油脂溶剂、油类和油漆的工人；从事照相印刷的工人；以及作为洗涤剂、炸药、药品和油漆制造中的化学中间体的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

46. 鼻腔和鼻窦恶性肿瘤

ICD-11 代码：2C20 和 2C22

从事木匠、橱柜工、伐木工等经济活动和相关工作的工人；化学工业从业人员；参与铬、镍和镉的提炼、提取和加工的人员；接触油漆和溶剂的人员；接触含氧石油气体的人员；参与化肥、纸张、层压木材和树脂生产的人员；农民；以及接触有机粉尘的人员。农业工人，包括面粉加工和烘焙工人。制鞋和皮革行业的工人，例如制革工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

47. 喉部恶性肿瘤和未明确的嗓音障碍

ICD-11 代码：2C23, MA82.Z

化学工业工人，例如参与芥子气生产的研究实验室人员；塑料工业工人，例如在塑料制造和生产过程中接触到芥子气的工人；处理有机溶剂的行业工人，例如油漆工；金矿工人；石棉行业工人；钢铁行业工人，包括钢铁厂工人以及在杀虫剂生产和使用过程中接触到芥子气的工人。建筑业工人，例如砌砖工、屋顶工以及接触石棉的工人。接触煤炭、石油和汽油燃烧的工人以及从事废物管理的工人；厨师、金属工人、制革工人、农民和建筑工人。制药业工人，例如接触化疗药物的工人。经常使用嗓音的劳动者，例如歌手、声乐家、合唱团成员、教师、教授、播音员、客服人员、服务员、电话推销员、商人、导游、木匠、雕塑家、教练、监考员、翻译员，以及所有以嗓音作为工作工具的行业或职业。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

48. 气管恶性肿瘤

ICD-11 代码：2C24

接触二氯甲烷、金属冶炼、石棉、二氧化硅、橡胶和木屑的工人患此病的风险较高。相关职业包括油漆工、制药工人、油漆去除剂生产商、金属加工行业工人、橡胶生产和处理工人以及木匠。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

49. 特殊类型的乳腺癌

ICD-11 代码：2C60

核活动工作人员、结构技术员和分析员、放射科医生、放射技师、牙医等医务人员，以及酒吧、餐馆和夜总会的工作人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

50. 皮肤黑色素瘤

ICD-11 代码：2C30

建筑业工人（包括道路建设工人）、工业工人、细菌实验室技术人员、职业运动员、制药业工人、林业工人、木材工业工人、护士、医生、登山向导、滑雪教练、理发师、水手、渔民、牙科技工、军人、美容师、露天采矿工人、石版印刷工人、印刷工人、石油工业工人、塑料固化工人、园丁、公园工人、食品辐照工人、农村工人、农民、日光浴场员工、铁路和运输工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

51. 皮肤鳞状细胞癌

ICD-11 代码：2C31

建筑业工人（包括道路建设工人）、工业工人、细菌实验室技术人员、职业运动员、制药业工人、林业工人、木材工业工人、护士、医生、登山向导、滑雪教练、理发师、水手、渔民、牙科技工、军人、美容师、露天采矿工人、石版印刷工人、印刷工人、石油工业工人、塑料固化工人、园丁、公园工人、食品辐照工人、农村工人、农民、日光浴场员工、铁路和运输工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

52. 皮肤基底细胞癌

ICD-11 代码：2C32

建筑业工人（包括道路建设工人）、工业工人、细菌实验室技术人员、职业运动员、制药业工人、林业工人、木材工业工人、护士、医生、登山向导、滑雪教练、理发师、水手、渔民、牙科技工、军人、美容师、露天采矿工人、石版印刷工人、印刷工人、石油工业工人、塑料固化工人、园丁、公园工人、食品辐照工人、农村工人、农民、日光浴场员工、铁路和运输工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

53. 甲状腺恶性肿瘤

CIE-11 代码：2D10

制鞋和皮革工人、制革工人、炼油和煤炭衍生品工人、加油站员工、橡胶工人、塑料生产商、陆路运输工人、公共汽车司机、操作员、运输设备和零件工人、柴油发动机机械师、建筑工人、土木工程工人、核能工人、技术人员、结构分析师、化学工业工人、苯乙烯和聚苯乙烯生产商、塑料生产商、橡胶工人、医疗服务人员、社会援助人员、兽医和卫生人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

54. 胸膜间皮瘤

ICD-11 代码：2C26.0

从事石棉开采、加工、运输和处理的工人；石棉制品制造和使用。石棉磨坊工人；石棉水泥制品（板材、水箱等）制造商。从事钣金加工的工人；从事覆层行业、造船厂、纺织制造、绝缘材料或过滤器生产的工人；从事橡胶、塑料、树脂和聚合物行业的工人。制动机械师；摩擦材料（如刹车片、刹车片、离合器等）制造商。从事建筑施工和土木工程行业的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

55. 支气管或肺腺癌

ICD-11 代码：2C25.0

采矿和地下作业人员；矿物加工人员。矿山、采石场和铸造厂的工人；陶瓷、水泥和玻璃行业的工人；建筑业、农药制造业和其他化学品生产行业的工人；农业工人；采矿、冶炼和金属精炼行业的工人；以及医疗保健行业的工人，例如医生和兽医。在工作环境中接触香烟烟雾和环境污染物的焊工，例如服务员、调酒师、赌场工作人员、城市交警、职业司机等。接触煤气化、砷和砷化合物以及未经处理的矿物油的炼油和煤炭衍生品行业的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

56. Neoplasias malignas del esófago

ICD-11 代码：2B70

从事非金属矿物开采的采矿业工人；从事陶瓷业、石棉加工、金属板材制造、涂料制造、纺织业、绝缘材料或过滤器生产以及橡胶、塑料、树脂和聚合物行业的工人；从事运输设备及其零部件生产和维修、制动系统维修以及摩擦材料制造的工人；从事建筑业（包括房屋建造和土木工程项目）的工人，例如砌砖工、劳工和工头。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

57. 胃恶性肿瘤（胃癌）

ICD-11 代码：2B72

从事以下服务的工人：煤矿工人、钢铁加工工人、制造业工人、木材加工工人、建筑工人、采矿工人、船舶制造工人、农业工人、畜牧业工人、钻井工人、铁匠、砌砖工、木匠、机器操作员、皮革工业工人以及波特兰水泥处理工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

58. 肝脏或肝内胆道恶性肿瘤

ICD-11 代码：2C12.Z

医疗、社会和兽医服务行业的从业人员；医疗保健工作者；化学工业从业人员：氯乙烯或共聚物生产工人、砷矿工人、农药生产者和使用者、铁匠、塑料工业从业人员、氯乙烯单体反应釜清洗工、砷矿工人、电气和玻璃维修工；餐饮业从业人员、农业从业人员以及铜、铅、锌矿矿工和冶炼工。畜牧业从业人员、鸡肉和猪肉加工业从业人员。油漆和印刷等行业的从业人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

59. 结肠和直肠恶性肿瘤

科迪戈 CIE-11：2B90、2B91、2B92

农业、制造业、陶瓷业、石棉加工、金属板材加工、涂料业、纺织品制造业、绝缘材料或过滤器生产、橡胶、塑料、树脂和聚合物行业的工人。

运输设备及其零部件工人、制动机械师、摩擦材料制造工人。建筑和土木工程施工人员。消防员、石油化工行业工人、钢铁和金属行业工人、饮料加工行业工人、码头工人。炼油厂工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

60. 胰腺恶性肿瘤和肝脏血管肉瘤

ICD-11 代码：2C10 和 2B56.3

胰腺恶性肿瘤：劳动人民、工匠、图书管理员、档案管理员、出租车司机、专职司机、电气行业、电子行业、印刷行业、玻璃行业、陶瓷行业、冶金行业、空乘人员、管家、客舱乘务员、码头工人和货物搬运工、金属加工行业。

肝血管肉瘤：医疗、社会和兽医服务行业的从业人员，例如医生、放射科医生、放射技师、牙医和兽医。化学工业从业人员，例如参与氯乙烯或共聚物生产的人员、在矿井中接触砷的人员以及生产、处理或使用杀虫剂的人员。塑料工业从业人员，包括清洁氯乙烯单体反应釜的人员、砷矿工、铁匠以及电气和玻璃维修工。餐饮业从业人员，例如在酒吧、夜总会和餐馆工作的人员。农业从业人员，例如生产食品、饲料、装卸货物以及加工大米和玉米的人员。非金属矿物开采和加工行业的从业人员，例如铜、铅、锌和其他矿物的矿工和冶炼工。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

61. 肾脏恶性肿瘤，肾盂除外

ICD-11 代码：2C90

在生产、处理或使用过程中接触杀虫剂、除草剂或农药的工人。矿工。接触溶剂、油墨和颜料的化工行业工人。接触芳香胺、苯及其衍生物的农业工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

62. 膀胱尿路上皮癌

ICD-11 代码：2C94.2

化学工业工人，例如苯乙烯生产工人；染料和着色剂工人；以及毛纺织工人。化学、机械、化妆品和制药行业的工程师、技术人员和工人；颜料制造工人；化学炼厂工人；焦炭生产工人；煤气化工人；铝生产工人；以及铸造工人。接触苯胺染料及其化合物的工人。出版印刷业工人：印刷工人。农业工人，例如农民。家庭个人服务和其他家政服务人员，例如美发师和美容师。

建筑工人和土木工程工人。核工业工人，包括从事放射性物质、核反应堆、放射性物质和辐射发生器相关工作的工人。木匠、橱柜工和木工。建筑、采矿以及金属和非金属矿物提取和加工行业的工人，包括矿工。

制鞋和皮革行业的工人，包括制革工人。石油和煤炭提炼行业中接触有害化学品的工人，例如炼油厂工人。餐饮行业的工人，包括酒吧、餐厅和夜总会的工作人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

63. 前列腺恶性肿瘤

ICD-11 代码：2C82

患前列腺癌风险最高的人群包括理发师、美容师、农业从业人员、橡胶行业从业人员以及接触镉的人群。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

64. 睾丸恶性肿瘤

ICD-11 代码：2C80

在农药生产、处理和使用过程中接触到农药的工人。矿工，包括接触溶剂的矿工。可能接触到雷达辐射源的雇员（使用雷达设备的军人、水手、渔民和警察）。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

65. 阴囊恶性肿瘤

ICD-11 代码：2C83

建筑和土木工程施工行业的工人：包括接触沥青的劳工和道路施工工人；烟囱清扫工、接触烟灰的工人、锅炉工以及使用柴油的烟囱清洁工。化工和纺织行业的工人：包括接触和生产有机溶剂的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

66. 卵巢癌

ICD-11 代码：2C73.0

酒吧、餐厅和夜总会的员工。接触化学品和杀虫剂的员工。空中喷洒员、农业工程师、接触杀虫剂的员工（如熏蒸人员、农场工人以及杀虫剂生产商）。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

67. 原发性骨肉瘤

ICD-11 代码：2B51

医疗服务、社会援助、兽医服务等行业的工作人员，例如放射科医生、放射技师、结构分析师、牙医以及核工业从业人员，他们会接触到电离辐射，包括 X 射线、伽马射线、中子和氦气。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

68. 未另行分类的急性白血病

ICD-11 代码：2B33.0

电力行业的工人，例如发电厂的工人；出版印刷行业的工人，例如印刷工人；农业或畜牧业的工人；炼油和煤炭衍生品行业的工人，例如加油站服务员、橡胶工人、清洁工以及塑料和橡胶生产工人等等。陆路运输行业的工人，例如公共汽车司机、操作员和柴油发动机修理工；以及建筑施工和土木工程行业的工人，例如核电站工人、技术人员和结构分析师。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

69.Linfoma（霍奇金和没有霍奇金）

科迪戈 CIE-11：2B30、2B33.5、2A80、2A81、2A86、2A90

农业从业人员，包括日工、农民和猎人；林业从业人员，例如伐木工；制造业和运输业从业人员；电力、燃气和水的生产和输送从业人员；建筑业从业人员，例如砌砖工、工人和工头；金融业从业人员；社会服务业从业人员；医疗保健业从业人员，例如医生、护士、护理员和勤杂工；酒店和餐饮业从业人员；汽车业从业人员；化学工业从业人员；炼油业从业人员；核工业从业人员；皮革和鞋类鞣制业从业人员；冶金、印刷、塑料、纺织、科学和房地产行业的从业人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

70. 多发性骨髓瘤

ICD-11 代码：2A82、2A83、2A84

农场工人、日工、农民、牧场主；航空航天工业工人、医疗服务人员（如医生、护士、护理人员等）。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

71. 未分类的骨髓增生异常综合征

ICD-11 代码：2A37

电力行业的工人，例如发电厂的工人；出版印刷行业的工人，例如印刷工（包括配页工、排版工和印刷工）；农业行业的工人，包括日工、农民、牧场主、害虫防治工人和农业机械操作员；石油和煤炭衍生品炼制行业的工人，例如加油站服务员、橡胶工人、清洁工以及塑料和橡胶生产商；陆路运输行业的工人，例如公共汽车司机、操作员和柴油发动机修理工；以及建筑和土木工程项目的工人，例如核能工人、技术人员和结构分析师。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

第三组：循环系统、血液和造血器官疾病

72. 由其他外部因素引起的再生障碍性贫血

ICD-11 代码：3A70、3A70.11

从事出版、印刷及相关行业、平版印刷、印刷机、轮转印刷机和丝网印刷的工人；从事钢铁及有色金属基础金属加工行业的工人；参与铁合金、生铁、海绵铁、特种钢、钢坯、钢锭、螺纹钢、线材、棒材、钢轨、板材、管材及其他初级钢铁和有色金属产品的生产的工人。这包括从事从冶炼、精炼到半成品阶段的全部或部分加工过程的公司，这些加工过程包括轧制、铸造、成型、挤压、拉拔、锻造等工艺，以获得线材、型材、板材、带材、镀锡板、管材、铸件及其他产品；以及专门从事废金属加工以获得铸件及其他铸件的公司。

在核工业、铀矿和其他放射性金属（砷、镍、钴、铈、铍和镭）矿区工作的人员，以及制造镭表盘的人员和核反应堆工作人员。

从事医疗服务的人员，例如：从事放射治疗和放射诊断的人员（激光射线、微波射线、放射性元素的使用：闪烁显像、伽马射线、 β 射线疗法和同位素）。

在化工和橡胶制造行业中接触有害物质的工人。这包括生产轮胎、内胎、垫圈、密封件、滚筒、垫子、皮带、滑轮、保险杠、汽车配件、管材、软管、片材、板材、线材、玩具、鞋跟、鞋底、模压鞋、卫生和药品以及其他类似橡胶制品的公司。此外，还包括轮胎和其他橡胶制品的翻新和硫化作业。

从事石油工业相关活动的工人，例如原油提炼和基础石油化工产品生产。这包括汽油、重油、沥青、石蜡以及其他原油提炼衍生产品的制造。

从事机械、设备及其零部件的制造、组装和修理的工人；不包括电气设备。从事建筑、采矿、造纸、水泥、基础石油化工和化学工业以及基础金属工业（铁、钢和有色金属）的机械、设备和工具的制造和组装的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

73. 获得性溶血性贫血

ICD-11 代码：3A20、3A21

出版、印刷及相关行业的工人：胶印工人、印刷机操作员、轮转印刷机操作员和丝网印刷工人。化学制药和药品制造行业的工人：包装工、搅拌工和药品加工操作员。采矿行业的工人，例如：钻工、掘进机操作员和采矿机械设备操作员。石油行业的工人，例如：炼油和加工操作员。化学工业的工人：化学产品制造行业的包装工、搅拌工、操作员和主管。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

74. 其他心律失常

CIE-11 代码：BC9Y、BC9Z

接触脂肪族氯代和溴代烃的制备、处理和使用的工人；接触含有这些烃类的产品的工人，特别是接触这些烃类产品作为脂肪提取剂和溶剂的工人。

从事某些消毒剂、麻醉剂、防腐剂及其他医药和化学工业产品、合成聚合物、矿物油精炼、制冷设备及装置的制造和维修，以及油漆、溶剂、脱漆剂、清漆和乳胶的生产和使用的工人。

在干洗店使用杀虫剂、清洁剂和脱脂剂的工人，以及在配制和使用美发乳液过程中使用杀虫剂、清洁剂和脱脂剂的工人；维修和重新灌装灭火器的工人；以及对金属部件进行脱脂和清洁的工人。他们还在外科麻醉和基本的办公室操作中使用这些致病剂。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

75. 高血压、动脉粥样硬化和缺血性心脏病

ICD-11 代码：BA00Z、BA04Y、BD40、BA42、BA51、BA51.Y

接触农业相关行业的工人，例如提供熏蒸、消毒和害虫防治服务的工人。这包括在农业种植园、工业、商业、服务场所和住宅区开展熏蒸、消毒和害虫防治活动的公司。此外，还包括在农产品储存过程中使用灭鼠剂、杀虫剂或杀寄生虫剂的工人。

化学工业从业人员，例如为整个工业界提供实验室服务的人员。这包括独立向各类活动和工业部门（例如建筑、金属加工、化工、纺织、冶金、制药、食品、农业等）提供实验室服务的公司；以及致力于环境诊断和监测的人员。

接触二硫化碳（例如在氯丁橡胶水泥、火箭燃料、油溶剂、溴化物、橡胶、蜡、磷酸盐、油脂、古塔胶、树脂、硒、硫化物和碘化物等物质中）的工人；在火柴制造、从花卉中提取挥发性物质和硫磺提取、制造胶泥和胶水、制备作为橡胶硫化促进剂的氨基甲酸乙酯、油漆和清漆去除剂或土壤处理过程中接触这些物质的工人；以及接触四氯化碳的工人。在储存、应用、维护、处理和生产过程中接触这些物质的工人。

使用硝酸的工人：清漆、染料、火棉胶、合成革、炸药、漆料、硝化纤维素、有机肥料生产和人造丝。

接触硝化甘油的工人，包括从事炸药制造和制药行业的工人。

受雇于化学制药和制药行业的工人。这包括从事化学制药原料工业化（包括提取、开发、合成及类似工艺）以及药品生产、包装和标签的公司。从事香水和化妆品生产的工人。配制、生产和包装香精、香水、化妆品、乳液、除臭剂、发胶和其他洗漱用品的工人。

摄影冲印服务行业的工人。这包括提供工业摄影冲印服务的公司。纺织行业的工人，从事玻璃纸型人造丝、纤维、粘胶纤维和人造丝的生产。预制混凝土制品及部件的制造工人。这还包括生产混凝土管道、砌块、梁、柱、隔断、房屋模块、水槽和其他预制混凝土部件的公司。但不包括石棉水泥制品及部件、花岗岩制品及部件以及上述产品的组装，这些产品单独分类。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

76. 慢性外周静脉功能不全

ICD-11 代码：BD74Z

长时间站立或坐着，或长时间行进（无论是否搬运重物）的工人，例如：收银员、邮递员、陆路运输司机、外科医生、牙医、柜台员工、手术室护士、码头工人、造型师、理发师、服务员、警察、秘书、排版员、销售人员和保安人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

77. 其他周围血管疾病、手-臂振动综合征（白指病、雷诺氏综合征）

ICD-11 代码：BE2Y, BD42.1

接触建筑、化工、制药和医疗服务行业的工人。

接触机器或放置在振动表面上的物体所传递到手和手臂的振动（频率范围为 25 至 250 赫兹）的工人。操作会传递振动的机械设备的工位，例如：割灌机、研磨机、气锤、钻机、抛光机、冲床、电锯、冲击钻和电钻。使用铆接工具和密封枪的工人。

参与聚氯乙烯 (PVC) 生产和合成的工人，例如管道、窗框型材、防水卷材、屋顶材料和地板产品制造行业的工人，会接触到单体。这些工人的手部大鱼际和小鱼际会反复受到冲击，例如敲击固定的刚性表面，或使用冲击工具时小鱼际受到的冲击。参与塑料袋、导管、血浆、血液或血清生产的工人也面临风险。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

第四组：精神障碍

78. 焦虑症

科迪戈 CIE-11: 6B00、6B01、6B02

公共和私营部门的从业人员，包括医疗卫生、教育、交通运输（陆路、航空和海运）、客户服务、公共和私人安保、武装部队、灾害和应急响应部门的从业人员，以及工业潜水、商业、工业、银行和金融行业的从业人员，都可能面临这种风险。任何从业人员和任何工作都可能出现这种情况；其严重程度取决于工作场所中遇到的负面社会心理风险因素及其暴露程度。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

79. 非器质性睡眠-觉醒周期障碍

ICD-11 代码: 7A62、7A64、7A65

公共和私营部门的从业人员，包括医疗卫生、教育、交通运输（陆路、航空和海运）、工业潜水、客户服务、公共和私人安保、武装部队、灾害和应急响应等行业的从业人员，以及商业、工业、银行和金融行业的从业人员，都可能出现这种情况。任何从业人员，任何工作岗位，都可能发生这种情况；其严重程度取决于所遇到的负面社会心理因素及其暴露程度。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

80. 应激相关障碍（严重和适应障碍）

科迪戈 CIE-11: 6B40、6B43、QD85、6E40

公共和私营部门的劳动者，包括医疗、教育、交通运输（陆路、航空和海运）、工业潜水、客户服务、公共安全、武装部队、灾害和应急响应等行业的从业人员，以及商业、工业和银行业从业人员，都可能出现这种情况。任何劳动者，任何工作岗位，都可能出现这种情况；其严重程度取决于所遇到的负面社会心理工作因素以及接触这些因素的性质。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

81. 抑郁症

ICD-11 代码: 6A70、6A71、6A72、6A73、6A7Z

公共和私营部门的从业人员，包括医疗卫生、教育、交通运输（陆路、航空和海运）、客户服务、公共和私人安保、武装部队、灾害和应急响应部门的从业人员，以及工业潜水、商业、工业、银行和金融行业的从业人员，都可能面临这种风险。任何从业人员和任何工作都可能出现这种情况；其严重程度取决于工作场所中遇到的负面社会心理风险因素及其暴露程度。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

第五组：呼吸系统疾病

82. 外源性过敏性肺炎或过敏性肺炎

CIE-11 代码: CA70.0、CA70.7、CA70.Y、CA70.Z

V.1.1 甘蔗渣包的制备和打开。

V.1.2 农夫肺：清除筒仓中储存的发霉干草。

V.1.3 鸟类饲养员的肺：清理鸟笼和鸟类居住场所的鸟粪。

V.1.4 加湿空调工人的肺：专门用于清洁空调装置的加湿系统。

V.1.5 蘑菇采摘者的肺：采摘蘑菇的人员。

V.1.6 软木栓化：软木工人。

V.1.7 新几内亚肺：指在新几内亚和其他国家用茅草屋顶盖房子的人们。

- V.1.8 奶酪清洗工的肺：** 清洗用霉菌发酵的高级奶酪的人员。
- V.1.9 麦芽工人的肺：** 麦芽种植和酿酒厂的工人。
- V.1.10 吸入垂体的人的肺：** 当垂体因肿瘤而被切除时，替代垂体产生的激素。
- V.1.11 小麦象鼻虫病：** 小麦收割者和面包师。
- V.1.12 红杉之殇：** 加利福尼亚巨杉的护林员。
- V.1.13 枫树采蜜人的肺：** 从事枫树蜂蜜采集工作的人。
- V.1.14 咖啡加工者肺：** 从事咖啡豆相关工作的人。
- V.1.15 制革人和皮草商的肺：** 从事制革行业的人。
- V.1.16 与上等红木和橡木打交道的人的肺：** 主要是木匠。
- V.1.17 香肠清洁工的肺：** 生产和清洁香肠机械的工人。
- V.1.18 珍珠肺：** 从事珠宝和金匠行业，使用珍珠母贝的人。
- V.1.19 杀虫剂生产工人的肺：** 一般杀虫剂生产工人和熏蒸工人。
- V.1.20 塑料和环氧树脂行业工人的肺：** 生产塑料和环氧树脂的工人。
- V.1.21 豆肺：** 生产和包装豆粉的人员。
- V.1.22 念珠菌肺：** 接触小麦、黑麦和大豆面包酵母的面包师。
- V.1.23 二异氰酸酯肺：** 异氰酸酯行业的工人（化学混合物的制备、座椅、板材的制造和汽车油漆工）。
- V.1.24 家用电子加湿器肺：** 使用此设备的人。
- V.1.25 重金属中毒：** 冶金行业工人。
- V.1.26 鱼粉工人的肺：** 生产和包装鱼粉的工人。
- V.1.27 化肥工人的肺：** 化肥生产公司和化肥施用公司的工人。
- V.1.28 烟草工人疾病：** 从事雪茄生产的人员。
- V.1.29 铍中毒：** 航空航天工业、电子工业、采矿业、光纤工业、核反应堆工业、牙科合金制备、微波工业。
- V.1.30 因长期接触生物或酶洗涤剂引起的肺部疾病：** 洗涤剂行业的工人，如袋装或盒装包装工，接触枯草芽孢杆菌酶。
- V.1.31 辣椒粉加工者的疾病：** 从事香料生产的人。
- V.1.32 桑拿工人的肺：** 在设有桑拿房、体育中心和浴场的建筑物中工作的人员。
- V.1.33 科普特病：** 与木乃伊打交道的人。
- V.1.34 葡萄园工人的肺：** 在葡萄园工作的人。
- V.1.35 养蚕人的肺：** 从事养蚕业的人。
- V.1.36 粉刷工：** 在天花板上涂抹石膏的劳动者。
- V.1.37 日本夏季肺泡炎：** 日本夏季没有空调的工厂工人。
- V.1.38 机械操作员的肺：** 接触润滑液（切削液和冷却液）的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

83. 因吸入粉尘、烟雾、气体、蒸汽、喷雾或雾状化学物质引起的支气管炎或肺炎，这些物质可作为感觉和非感觉刺激物。

ICD-11 代码：CA81

接触醛类化合物（包括乙醛（乙醛、乙醇和乙醛）、丙烯醛、丙烯醛、丙烯醛、丙烯醛和2-丙烯醛）和糠醛（糠醛、2-呋喃甲醛、糠醛和2-糠醛）的工人，例如：从事药品生产、合成橡胶行业的工人，处理这些化合物的工人，或接触燃烧产物、石油化工产品、塑料、化学品和纺织品的工人。

接触三氯化铋和五氯化铋酸的工人，例如：合金和有机催化剂行业的工人。

接触氯甲基醚的工人，例如：化学工业中接触溶剂和制备其他有机化合物的工人。

接触二异氰酸酯（萘、二苯甲烷和 2,6-己二异氰酸酯聚异氰酸酯）的工人，例如：搪瓷、聚氨酯泡沫、杀虫剂、除草剂、层压、家具、汽车喷漆和树脂加工行业的工人。

接触汞的工人，例如：接触种子保存工艺、盐水电解、汞齐制造、温度计和压力表制造、炸药制造和处理、杀菌剂、汞蒸气灯及其衍生物的工人，以及处理金属、电子产品、毡帽的工人，制药行业的工人以及金银矿业工人。

接触甲基硫醚的工人，例如：在各个行业中处理这种化合物的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

84. 闭塞性细支气管炎伴机化性肺炎（BOOP）

ICD-11 代码：CA26.0

接触含有二乙酰 2,3-丁二酮的人工香料的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

85. 过敏性支气管哮喘和职业性哮喘

CIE-11 代码：CA23.0、CA23.3

a) 高分子量物质

例如农民、牲畜饲养员、家禽养殖户、面包师和粮食加工人员。制药行业的工人。生产所谓生物或酶洗涤剂的公司工人。兽医、动物设施工作人员和与动物打交道的人员。食品、制药和印刷行业的工人。研究人员、丝绸工人、医护人员、橡胶制造工人和鱼饲料加工人员。

食品加工和收割工人、码头工人、制造业员工和护士。食品处理人员、锯木厂工人和木匠。

b) 低分子量物质

牙科、义齿和粘合剂处理等领域的工人。塑料和环氧树脂行业的工人。医护人员。制药行业的工人。橡胶工人。喷漆和塑料、聚氨酯和绝缘材料制造等领域的工人。化妆品和染料行业的工人。美发和美容院的工人。钻石抛光工。焊工、制革工、镀铬工和水泥行业的工人。电镀工人。炼油厂工人。珠宝商和工匠。纺织行业的工人。

c) 常见过敏原

生产纺织品、枕头、夹克和毯子的工厂。面包房。食品工业。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

86. 煤、烟煤及其衍生物引起的尘肺病

Código CIE-11: CA60.1、CA60.7、CA60.Y、CA60.Z

矿工：矿工会接触到各种形式的煤炭，煤炭主要用作能源，通常从矿井中开采。其他行业的工人也会接触到煤炭，例如石墨，用于制造铅笔芯、坩埚、铸造筛网、润滑剂、油漆、电极、阳极、砖块、砌块、圆柱体、屋顶防水材料、填料以及钢材渗碳。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

87. 矽肺、磨蚀性尘肺和硅酸盐沉积症

CIE-11 代码：CA 60.0、CA60.00、CA60.0Y、CA60.0Z

矿山、采石场等矿物开采行业的工人，以及加工行业的工人，他们的产品被广泛应用于各种活动中：道路建设、炼油厂、陶瓷制造、材料研磨、零件抛光、磨料制造、化妆品行业、造纸填料、金属行业等等。

接触二氧化硅、硅石、游离二氧化硅和氧化硅的工人。构成地壳的主要物质含有三种类型的二氧化硅：i) 结晶型二氧化硅，腐蚀性最强：石英、鳞石英和方石英。ii) 非晶型二氧化硅，腐蚀性次之：硅藻土、20 埃二氧化硅和玻璃态二氧化硅。iii) 隐晶质二氧化硅，使用最少，致纤维化程度也最低：燧石、燧石岩、蛋白石和玛瑙。

接触硅酸盐的工人：硅酸盐是由二氧化硅分子与其他各种分子结合而成的。

除石棉外，主要的硅酸盐矿物有：滑石、高岭土、云母和长石，具体如下：

a) 滑石粉。其主要用途是化妆品行业，其中使用的滑石粉是由细磨石棉制成的，对肺部危害极大。滑石粉还用于制药、造纸、卫生洁具、耐火材料、陶瓷和化工行业。

b) 高岭土。它用于制造精细瓷器类陶瓷，以及橡胶和水泥工业。

c) 长石。它用于制造日常餐具、造纸业和建筑业。

d) 云母。它在电气工业中用作绝缘体，用于制造旧式熨斗、吹风机和其他电器中的电阻器，用于制造发光标志，用于陶瓷、搪瓷、炸药和耐火玻璃。

接触天然和合成磨料的工人容易患尘肺病。天然磨料包括刚玉、金刚砂（氧化铝）、二氧化硅、硅酸盐、石榴石（燧石或燧石岩、石英）、沙子、砂岩、浮石、三氧化二砷、滑石、方解石、黄玉、磷灰石、萤石、石膏、金刚石等。接触合成磨料的工人包括氧化铝、碳化硅、氮化硼、金刚石和蓝宝石。牙科技师和接触磨料的工人面临风险。磨料来源包括：粘附在纸张或布料上的散装磨料颗粒（用粘合剂固定）、糊状磨料（混合物或油性物质）或压实的磨料；砂轮、砂盘、砂轮、磨石、磨刀器；清洁剂与肥皂和洗涤剂混合使用；以及用于切割、抛光、研磨、成型、喷砂和使用压缩空气清洁的工具。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

88. 石棉肺或羊膜肺

ICD-11 代码：CA 60.2

致力于生产管道、水箱和板材（用作乙烯基瓷砖的增强材料）、制造纺织品（如消防员服装）、刹车片、离合器、电绝缘材料、高压绝缘材料、模具、面板和屋顶覆盖物等的劳动者。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

89. 吸入金属矿物粉尘和烟雾引起的尘肺病

Código CIE-11: CA60.4、CA60.5、CA60.6、CA60.8、CA 60.9、CA60.Y、CA60.Z

工人会吸入以及接触到高放射性金属（例如锡、铁和钡等）产生的粉尘和烟雾。这些物质主要存在于采矿作业中。

接触锡的工人，锡用于制造焊条、镀锡以及与铜、青铜和锌合金。同样，接触铁的工人，铁在制造厨房用具、金属冶炼中用途广泛，并被电弧焊工、氧乙炔焊工、银器抛光工、铁车工和磨刀工

使用。此外，接触钡的工人，钡用作纸张、纺织品、皮革、肥皂、橡胶、油毡、水泥、塑料、陶瓷和玻璃的填充物，以增加体积。它还被用作消化系统、泌尿系统和呼吸系统 X 射线检查的不透光介质；在化学工业中，用于精炼糖以及制造杀虫剂和灭鼠剂。

因工人接触其他金属（包括但不限于铬、钴、镍、钼、铍、镓、钨、铝、钡、铜、锌、镉、锰、金和银）而引起的疾病，例如：牙科技师；冶金和合金行业的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

90. 大量接触化学物质的气体、蒸汽、雾或喷雾所产生的毒性作用

ICD-11 代码：NE61、PJ46

a) 简单的窒息性物质

接触乙炔的工人：消防员和接触碳氢化合物及有机物不完全燃烧的工人。

接触二氧化碳的工人：在密闭环境中从事氧化工艺工作的工人、清洁工、槽式维修工、氨和氰胺化钙生产工。

接触丁烷、乙烷、乙烯、甲烷、丙烷和丙烯的工人。乙炔生产和提纯行业的工人、焊工以及化工和石油化工行业的工人。接触氦气、氖气、氩气、氙气、氡气和氦气等惰性气体的工人。制冷或低温行业、超导体、灯泡、卤素灯和集成电路制造行业的工人。

接触氮气的工人：石油工业、煤矿、液化气、焦炉和石化行业的工人。

接触氢气的工人，例如在碳化合物燃烧或发酵、矿泉水气化和干冰制备过程中接触氢气的工人、挖井工人和厕所工人。

因工作需要而接触六氟化硫的工人。

b) 化学窒息物质

接触电镀、冶金、有机化学品生产、照片冲洗、塑料制造、船舶熏蒸和某些采矿过程中产生的氰化氢的工人。

接触一氧化碳的工人。接触高炉的工人、消防员、锅炉操作员、在通风不良的小空间内使用燃气加热器的工人、产生大量一氧化碳的燃烧过程（例如机动车燃烧、水煤气、煤气、发生炉和密闭空间）、矿工、内燃机以及所有不完全碳燃烧情况的工人。

接触硫化氢的工人。动物粪便储存设施、鱼类加工厂、石油和天然气开采项目、有机物腐烂区域、金属制品行业（如青铜挂锁和青铜首饰）、废水处理厂的工人，接触漂白剂、硫磺燃烧、食品保鲜、印刷、硫酸制造、熏蒸、接触硫化氢气体、烟雾和蒸汽的工人，硫磺矿的矿工，彩色纸张生产、气态或液态二氧化硫制备、制冷和染色行业的工人。

直接接触工作场所中导致化学窒息的物质以及大量与氧气竞争、取代动脉血中氧气的化学窒息剂的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

91. 棉尘肺（星期一哮喘、星期一紧绷感或收缩感）、棉尘肺和卡纳比西斯病

ICD-11 代码：CA 80.0

接触被植物残渣（棉属植物）污染的棉纤维的工人，例如：在纺纱厂、绳索厂、地毯厂、地毯、隔热材料、衬里、袋子、网、麻袋、纸张、织物、绳索、胶带等生产过程中早期阶段接触被植物残渣污染的天然棉纤维的工人。

接触亚麻纤维（*Linum usitatissimum*）的工人，例如：从事亚麻纤维的种植、收割、采摘、分拣、包装、运输和使用的工人。

接触大麻纤维（大麻）的工人，例如：从事大麻纤维的种植、收割、采摘、分离、包装、运输和使用的工人。

科学证据表明，接触被植物残渣污染的龙舌兰纤维、黄麻纤维、剑麻纤维、马尼拉麻纤维、蕉麻纤维、龙须草纤维、苦参纤维和肯纳特纤维会导致这种疾病。从事接触被植物残渣污染的天然纤维的工作是患病的风险因素。接触合成纤维不会导致棉尘肺。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

第六组：消化系统疾病

92. 中毒性肝病伴肝硬化和纤维化

代码 CIE-11: DB91、DB93、DB95

接触氯乙烯生产或聚合装置的化学工业工人；接触脂肪烃卤代衍生物（如二氯甲烷、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯、二氯丙烷、氯丙烯、氯丁二烯和四氯化碳）的工人；接触砷及其化合物、氟烷、异烟肼、对乙酰氨基酚和芳香烃的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

93. 中毒性肝病伴急性肝炎

CIE-11 代码: DB91、DB91.0

化学工业工人，包括接触氯乙烯生产或聚合装置的工人；接触脂肪烃卤代衍生物（如二氯甲烷、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯、二氯丙烷、氯丙烯、氯丁二烯和四氯化碳）的工人；以及接触砷及其化合物、氟烷、异烟肼、对乙酰氨基酚和芳香烃的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

94. 酸相关疾病

Código CIE-11: DA22、DA42、DA60、DA61、DA63、DD90、DD91

公共和私营部门的从业人员，包括医疗卫生、教育、交通运输（陆路、航空和海运）、客户服务、公共和私人安保、武装部队、灾害救援、急救和重症监护等行业的从业人员，以及工业潜水、商业、工业、银行和金融行业的从业人员，都可能面临这种风险。任何从业人员和任何工作都可能出现这种情况；其严重程度取决于工作场所中遇到的负面社会心理风险因素以及接触这些因素的性质。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

第七组：皮肤及皮下组织疾病

95. 其他特定痤疮：职业性痤疮、油性痤疮、烃类痤疮和氯痤疮。痤疮样皮炎

ICD-11 代码: ED-80.Y

接触致病因素的工人，例如：演员、接触油脂的厨师、美容师、机械师、实验室技术员、汽车维修工、模特、屋顶工、车床操作员、农业工人、沥青路面工人、炼油厂工人、橡胶制造商和切削油处理人员。以及在化工和石油化工行业处理或接触这些物质的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

96. 过敏性接触性皮炎

ICD-11 代码: EK00

建筑、电镀、照相凹版印刷、摄影、纺织、金属加工和印染行业的工人。牙医、牙科专业人员以及橡胶制造、建筑和塑料制造行业的工人。焦油、沥青、油漆、对苯二胺橡胶、化学品和油墨行业的工人。石油化工行业的工人。美容院、美发店和水疗中心接触染发剂的工作人员。接触美容产品的人员。

农业工人、木工、蘑菇种植工人、原材料处理工人（肉类、豆类、蔬菜等）、花店工人、园丁和食品加工工人。香草产业工人。药品生产和包装工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

97.刺激性接触性皮炎

ICD-11 代码：EK02.0

户外工作者、电影艺术家、理疗诊所、盐业工人、焊工、玻璃工、厨师、调酒师、制药和化妆品行业。

石油、石化、化工、陶瓷、氯气及氯代有机物制造（氯痤疮）和氢氟酸制造、处理和使用行业的工人。玻璃蚀刻、实验室、漂白和硫酸处理及制备行业的工人。接触脂肪酸和二恶英中毒的工人。

参与这些碱的生产和处理的工人。农民、熏蒸工和鱼类装卸工。铸造工人。参与石灰处理、漂白粉制备、水泥、石膏、化学工业和建筑业的工人。参与这些物质制造和使用的工人。化肥、水泥、橡胶、油毡、化工、纺织、印染和玻璃行业的工人。使用和处理苯胺、氰胺化钙、二硝基氯苯、甲醛、六亚甲基四胺、碳氢化合物和对苯二胺等物质的工人。暴露于高温环境的工人：锅炉工、司炉工、冶炼工、铁匠、烤箱操作员、面包师和玻璃工人。暴露于低温环境的工人：冷库设施、制冰和处理以及冷藏产品行业的工人。

从事以下活动的劳动者：码头工人、麻工、装卸工、木匠、马车夫、厨师、金属切割工、甘蔗收割工、缝纫工、绘图员、橱柜工、抄写员、码头工人、雕刻师、铁匠、纺纱工、园丁、羊毛工人、洗衣工、亚麻工人、大理石工人、矿工、音乐家、面包师、理发师、纤维处理工、理发师、石匠、熨衣工、抛光工、裁缝、制帽工、制桶工、香草工人、玻璃工和鞋匠。

从事以下活动的工人：制革工人、小麦和面粉加工工人、面包师、理发师、处理受寄生虫感染谷物、青霉素和其他药物化合物的造船厂工人、上漆工、漂洗工、使用硫磺蒸汽漂白织物的工人、纺羊毛工人和收集羊毛的工人、石匠、厨师、蔬菜染色工、破布脱脂工、橱柜工、护士、香料商、摄影师、实验室技术员、洗衣工、洗碗工、石油和汽油处理工、油漆工、医生、矿工和金属盐工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

98. 皮肤色素异常

ICD-11 代码：ED64

从事非自动化薄膜加工、橡胶工业和硫化工艺的工人；接触氢醌的制药和化妆品行业工人；使用橡胶个人防护装备的工人；接触热源的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

99. 未特指的电离辐射性皮肤病

CIE-11 代码：EJ7Z

核工业、铀矿和其他放射性金属矿的工人，矿物加工和冶金、核反应堆、放射性元素的使用（伽马摄影、伽马和贝塔疗法和同位素）、辐射发生器以及 X 射线和无线电工作人员和技术人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

100.接触性荨麻疹

ICD-11 代码：EB01.3

农场工人、农民、园丁、厨师、医务人员、护理人员 and 药剂师。奶牛场工人、屠夫和肉类加工人员。半导体工人和其他使用乳胶防护装备的人员，以及理发师。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

第八组：肌肉骨骼系统和结缔组织疾病

101. 脊柱疾病（颈椎、胸椎和腰椎）

Código CIE-11：FA34、FA72.3、FA72.4、FA92.00、FB56.6

从事以下职业的工人：司机、送货员、重型设备操作员、装卸工和保安。因工作需要长时间保持不舒服、不符合人体工程学且令人疲劳的姿势的工人。需要在携带额外负重（例如头盔、重型设备）和保持不舒服姿势的情况下保持平衡的活动（例如工业潜水、小型渔业和港口装卸）。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

102. 非特异性慢性腰痛（姿势性机械性腰痛、腰椎挛缩、棘间脊椎病、腰痛和 SAI 腰痛）

Código CIE-11：ME84.2、ME84.2Z、FA72.1

从事司机、送货员、重型设备操作员、装卸工和保安等工作的人员，由于工作原因，需要长时间保持不舒服、不符合人体工程学且令人疲劳的姿势，从而对腰骶部脊柱造成很大的压力。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

103. 肱骨外上髁炎（网球肘）

ICD-11 代码：FB55.1、XK9J、XK8G、XK9K、XK70

需要长时间用手握持工具的工人。例如气动机械、机械钻头、类似工具以及钻孔和铆接设备。

从事以下工作的工人：屠夫、木匠、包装工、高尔夫球手、铁匠、层压工、钢板锤工和锅炉工、机械师、建筑工人、清洁工、铸造厂抛光工、石雕工、网球运动员，以及所有需要工人长时间用手握持工具的工作。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

104. 内上髁炎（高尔夫球肘）

ICD-11 代码：FB55.0、XK9J、XK8G、XK9K、XK70

需要工人长时间用手握持工具的作业活动。例如气动机械、机械钻头、类似工具、冲孔和铆接。

从事以下工作的工人：屠夫、木匠、包装工、高尔夫球手、铁匠、层压工、钢板锤工和锅炉工、机械师、建筑工人、清洁工、铸造厂抛光工、石雕工、网球运动员，以及所有需要工人长时间用手握持工具的工作。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

105. 腕管综合征（正中神经损伤）

ICD-11 代码：8C10.0、XK9J、XK8G、XK9K、XK70

制造业和电子行业的工人、屠宰场和肉铺、酒店业以及纺织业的工人，例如服装工人、刺绣工、缝纫工、包装工和织工。花卉种植工人，以及所有涉及手臂、手指和手腕重复性、持续性动作以及不良姿势的工作人员。

从事以下活动的人员：收银员、秘书、打字员、数据录入员、缝纫工、牙医、电工、包装工、流水线装配工、机械师、弦乐和打击乐演奏家、石材钻孔工、工业油漆工、清洁工、家禽工人、洗衣工。

从事需要频繁、高强度体力劳动的行业的工人，例如焊工、木匠、抛光工和油漆工。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

106. 尺神经损伤（盖氏管综合征）

ICD-11 代码：8C10.1、XK9J、XK8G、XK9K、XK70

制造业、电子业和纺织业的工人，例如刺绣工、缝纫工、包装工和织工。屠宰场和肉铺的工人。酒店业的工人（服务员和厨师）。花卉种植、服装制造、秘书、数据录入等行业的工人，以及所有涉及手臂、手指和手腕重复性、持续性动作和不良姿势的工作人员。

收银员、数据录入员、缝纫工、牙医、电工、包装工、流水线工人、机械师、弦乐和打击乐演奏员、石材钻孔工、工业油漆工、清洁工、家禽养殖工人、洗衣工等职业的从业人员。焊工、木匠、抛光工、油漆工等需要频繁进行体力劳动的岗位和工作的从业人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

107. 跖骨痛

ICD-11 代码：FB54.4、FB80.A、XK9J、XK8G、XK9K、XK70

从事以下活动的工人：司机、卡车司机以及所有使用机器和仪器，需要反复用脚操作操纵杆和踏板的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

108. 其他特定骨软骨病

ICD-11 代码：FB82.Y、XK9J、XK8G、XK9K、XK70

从事以下活动的工人：木匠、研磨工、矿工、气动工具操作员、钻工、抛光工，所有会受到局部手部和手臂振动的工人，以及操作气锤的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

109. 掌筋膜纤维瘤病（手掌杜普伊特伦挛缩症）

ICD-11 代码：FB51.0、XK9J、XK8G、XK9K、XK70

从事以下活动的工人：制绳工、抛光工、雕刻工、气动手工具操作员、气动锤操作员、矿工、链锯操作员、钻机操作员、机械钻机操作员和采石场工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

110. 桡骨茎突腱炎（德奎尔万氏病）

ICD-11 代码：FB40.5、XK9J、XK8G、XK9K、XK70

需要保持不自然姿势和进行拇指屈伸运动的工作和职位，包括麻醉师、外科医生、牙医、护士和运动员（击剑运动员、保龄球运动员、网球运动员、高尔夫球运动员和排球运动员）。此外，还包括钣金工人、铁匠和锅炉工、钻工以及从事体力劳动的人员（锤工、木匠、机械师、服务员、缝纫工、搬运工、铸造厂抛光工、铆工、石雕工、使用气锤、机械钻头以及模拟和数字工具的工人，以及在鞋厂使用打桩机的工人）。最后，还包括数据录入员和计算机操作员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

111. 肩部肌腱炎（肩袖综合征）

Código CIE-11: FB40.3、FB53.0、XK9J、XK8G、XK9K、XK70

从事以下活动的工人：砌砖工、仓库工人、服务员、邮递员、车床操作员、包装工、汽车装配工、铣床操作员、进行高空装配的机械师、压力操作员、油漆工、进行高空作业的焊工，以及所有持续进行肩部外展和屈曲、双手举过头顶工作、肩扛重物 and 投掷物体的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

112. 血管炎性疾病（雷诺氏综合征）

ICD-11 代码: BD42.1、XB17、XB5G

从事以下活动的工人：锅炉制造工人、铁匠、轧钢工人；操作振动工具、振动物理治疗设备、链锯、手工挤奶工、钻工、铸造厂抛光工、铆工、石雕工；使用气锤、机械钻头和类似工具的工人；在鞋厂使用打桩机的工人；以及使用阻碍血液循环和损伤血管内皮的手动工具的工人。

直接且毫无疑问地暴露于《职业病评估表格目录》相应表格第二部分所列致病因素作用下的工人，其所患疾病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

113. 过度使用或拉伤引起的滑囊炎

ICD-11 代码: FB50.1、XK9J、XK8G、XK9K、XK70

持续承受压力的工人，例如：砌砖工、装卸工、码头工人、运动员、舞蹈演员、装卸工、竞技运动员、足球运动员、园丁、矿工、渔民、冰块和冷冻食品行业的工人，以及其他某些关节承受压力的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

114. 骨坏死

Código CIE-11: FB81.Z、XK9J、XK8G、XK9K、XK70

暴露于气压变化的工人，例如：休闲潜水员、手工捕鱼潜水员、工业潜水员、军事潜水员、科学潜水员、技术潜水员、排水沟清理潜水员、挖掘机操作员、地下矿工和航空航天人员以及高压氧舱内的同伴或助手（辅助人员）（医生、护士和潜水员）；探险家、登山向导、研究人员、古生物学家和救援人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

第九组：中毒

115. 丁醇的毒性作用

ICD-11 代码: PH50, XM49S0

化工、石油化工和制药行业的工人将其用作清漆和涂料制造中的溶剂；用于香精和染料的制备。参与护发产品和须后水生产的人员也需要用到它。参与防冻剂（其最终产品为丙酮）制备的工人也需要用到它。此外，参与天然和合成树脂、树胶、植物油、染料和生物碱生产的工人也需要用到它。它还可用作化工和制药产品的中间体，以及人造革、纺织品、安全眼镜、橡胶糊、清漆、防水材料、胶片和香水行业的原料。它也存在于液压制动液、工业清洁剂、抛光剂、脱漆剂、矿物浮选剂、水果香精、香水和染料中。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

116. 甲醇的毒性作用

ICD-11 代码：PH50, XM7KD9

化学和石油化工行业的工人将它们用作溶剂，用于制造油墨溶剂、染料、树脂和粘合剂。它们还用于制造照相胶片、塑料、纺织皂、木材染料、合成树脂涂层织物、防碎玻璃、防水产品、油漆剥离剂、油漆和清漆去除剂、脱脂剂、防腐液和防冻液。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

117. 丙醇的毒性作用

ICD-11 代码：PH50, XM5RS7

在化工、石油化工和制药行业中，使用丙酮作为溶剂制造清漆和涂料、制备香精和染料的工人；负责生产护发素和须后水的人员；以及参与制备防冻剂（最终产品为丙酮）的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

118. 砷及其化合物的毒性作用

ICD-11 代码：PE95、PH56、XM2KQ2、XM00Z1

陶瓷行业的工人，以及砷处理人员、矿物和金属铸造厂工人、染料行业工人、杀虫剂工人、除草剂工人、陶瓷工人、纺织品工人、其他家用制剂工人、彩色纸张工人、油漆工人、砷厂工人、灭鼠剂工人、制革和染色工人、玻璃行业工人、电子行业工人和电镀工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

119. 苯的毒性作用

Código CIE-11: PB31、PH51、XE3SH、XM0QY7

化学、电外科和激光外科、炼油和石油化工、定制服装行业的工人；鞋类制造和修理；皮革和生皮的鞣制和整理：制革工、毛皮商、标本剥制师、昆虫学家和处理苯甲醛溶剂的鞋匠；加油站员工；苯和含苯石油产品的储存和运输；平面艺术和印刷；清漆和涂料；陶瓷；染料；服装；洗涤剂；炸药（TNT）；苯甲酸制造；硝化纤维素制造；鞋类和皮革制造商；照相凹版印刷；涂料行业；制鞋行业；橡胶和润滑油行业；轮胎制造和硫化；制药；油漆；杀虫剂；纺织品；染色；染料；塑料；颜料；炸药；洗涤剂；香水；以及钢铁和玻璃工业、苯乙烯、苯酚、马来酸酐制造行业的焦炉工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

120. 石油衍生物和煤的毒性作用

Código CIE-11: PB31、PH51、XM0TB3、XM2CE3、XM2Q78、XM8PX9、XM7MJ9、XM8WE9

化工、石油化工、制药和服务行业的工人，例如：消防员、加油站员工、煤炭、汽油卡车司机、装卸区和码头工人、石油、润滑油和添加剂制造商、香水制造商、沥青基产品及其混合物制造商、煤炭和焦炭制造商、石油、石化产品维护和拆除储罐和地下汽油管道的工人、识别和清理汽油泄漏的工人以及炼油厂工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

121. 未指明的脂肪族和芳香族烃的卤代衍生物的毒性作用：六氯乙烷

ICD-11 代码：PB35、PH55、XM0TE1

在美术品和修复产品的制造、金属零件清洁产品、脱脂工艺、油漆配方、印刷、印刷和平面艺术行业、油漆和印刷品、显影和修复过程中，工人可能会接触到这种物质。它也可能与其他有机溶剂混合存在于清洁产品、杀虫剂、润滑剂和塑料中。

烟雾弹制造厂、铝铸造厂和军工行业的工人会接触到这种物质。使用该物质去除铝和其他金属油脂的工人也会接触到它。这种物质可能存在于某些杀菌剂、杀虫剂、润滑剂和塑料中。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

122. 卤代芳烃衍生物的毒性作用：氯代萘和氯代二苯基

Código CIE-11: PB35、PH55、XM1YR6、XM8D04

将它们用作电绝缘体的工人、混凝土添加剂、煤焦油、邻苯二甲酸酐（用于生产 PVC 增塑剂）、鞣剂、染料制造、杀虫剂溶剂成分（防蛀剂）和纺织工业润湿剂的提取工人、添加剂行业、电子行业、杀虫剂和纺织品行业的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

123. 二氧化硫的毒性作用

ICD-11 代码: PB36、PH56、XM0Z74

从事以下工业活动的工人：制革厂、造纸厂、焦炉、食品加工厂、炼油厂、柴油发动机车间、洗涤设施、加油区、负载测试区、纸浆、淀粉、亚硫酸盐和硫代硫酸盐生产厂、食品工人、洗涤剂工人、摄影和化学工人、煅烧、冶炼和漂白工艺工人，以及接触二氧化硫气体、烟雾和蒸汽的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

124. 氯代有机溶剂的毒性作用：四氯乙烷和二氯乙烷

Código CIE-11: PB31、PE91、PH51、XM4D89、XM1AF0

从事以下行业的工人：油类、蜡类、羊毛脱脂剂、清漆稀释剂、树胶、油脂、橡胶的溶剂；毛皮、橡胶和皮革鞣制行业以及化学工业；树脂；包装厂工人；打蜡工；清漆工；油漆工；油类和油脂加工商；树脂加工商；染料厂和干洗店工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

125. 卤代有机溶剂的毒性作用：溴甲烷（甲基溴）和卤代烃的氟化衍生物

科迪戈 CIE-11: PB31、PE91、PH51、PH55、XM0NK1

将它们用作冰箱、杀菌剂、杀虫剂、灭火器制备、水果和谷物保鲜厂的工人，以及在橡胶、土壤、水和游泳池消毒行业、地毯和塑料厂、橡胶厂、造纸和纺织行业、摄影行业、炼油厂、环境卫生、实验室和温室工作的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

126. 卤代有机溶剂的毒性作用：氯仿

ICD-11 代码: PB35、PH55、XM7MX5

接触这些物质的工人，例如用作溶剂、熏蒸剂、制冷剂、灭火剂的工人，以及在干洗和染色行业中使用这些物质的工人，还有在化学工业中使用这些物质作为有机合成中间体来获得氟碳化合物 22 的工人，以及在制造四氟乙烯及其聚合物 (PTFE) 的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

127. 卤代有机溶剂的毒性作用：四氯化碳

Código CIE-11: PB35、PH55、XM3CP7

接触这些物质的工人，例如用作溶剂、灭火器、熏蒸剂、金属清洁剂和脱脂剂、制冷剂的工人，以及干洗和染色行业的工人；电气行业和电导体制造行业的工人；以及化学工业中用作有机合成中间体以获得多氟烃和聚合物的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

128. 利尿剂、其他药物、药品和未指明生物物质的毒性作用

ICD-11 代码: NE60、PB28、XM4U75、XM2NF0

负责化学制药行业中这些物质的生产、配制和包装的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

129. 磷及其化合物的毒性作用

Código CIE-11: PE95、PB36、PH56、XM2AZ6、XM3G46

与氢磷（磷化氢）、熏蒸剂制造过程中产生的气体、乙炔生成和磷化物水解过程中产生的气体接触的工人。

从事合金制造、石油工业催化、磷化合物或白磷衍生物、磷青铜制造、炸药制造、半导体制造、氢磷、杀虫剂、杀寄生虫剂、烟火和灭鼠剂生产的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

130. 甲醛气体、烟雾和蒸汽的毒性作用

ICD-11 代码: PB36、PE95、PH56、XM0TV9

接触甲醛气体、烟雾和蒸汽的工人。导致职业暴露的主要情况包括：

- a) 第一种用途与甲醛（福尔马林）水溶液的生产及其在化学工业中的应用有关，例如用于合成各种树脂、作为医疗或化妆品实验室的防腐剂、防腐液和消毒剂。**
- b) 第二组与甲醛树脂的水解和热分解释放有关，甲醛树脂在其中作为残留物存在，例如在制造木制品、合成玻璃绝缘制品和塑料的过程中。**
- c) 第三组与有机物的热解或燃烧有关，例如，在灭火过程中产生的废气中。**

从事相关经济活动的人员：消防员、建筑业、纤维和木制品工艺、油漆工、电外科和激光外科、防腐和解剖实验室、甲醛和甲醛基树脂制造、三聚氰胺和胶木制造、木材、纸张和塑料制品制造、纺织品、服装和毛皮制造、胶合板厂、家具厂、造纸厂、橡胶、丝绸、炸药、铸造厂、医院组织病理学和消毒、摄影业、绝缘泡沫工业、玻璃纤维生产、塑料和橡胶生产、发动机排气管的维修和保养。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

131. 乙二醇的毒性作用。乙二醇一氯醇（氯乙醇、2-氯乙醇）

CIE-11 代码: PE91、PB31、XM1762、XM0C04、XM55M8、XM3834、XM5HK4

从事以下活动的工人：纺织品整理、漆料配制、清洁剂、纤维素醚溶剂、化肥和粪便处理、炸药制造、汽车工业、制药工业、印刷工业、炼油厂、环氧乙烷和乙二醇生产过程中接触到的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

132. 锰及其化合物的毒性作用

科迪戈 CIE-11: 5B91.5、PE95、PB36、PH56、6D84.Y、8A00.2Y、XM3FY4、XM9ZR0

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

133. 汞及其化合物的毒性作用

Código CIE-11: PE95、PB36、PH56、XM1FG4

从事以下活动的工人：种子保存、盐水电解和氯气工业、炸药制造和处理、精密仪器工业（温度计、血压计、气压计）、氯碱工业、矿藏样品中石油产品的测量、杀菌剂、水泥制造工业（窑炉产生的粉尘）、乙炔生产的有机化学工业、化学制药工业、汞蒸气灯、金属及其衍生物的处理人员、矿工（来自汞矿）和毡帽。

助理、医疗秘书、牙医和牙科修复师的职业活动。

制革、鞣革、大马士革加工、镀金、镀镍、镀银行业以及金银矿业的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

134. 一氧化碳的毒性作用

ICD-11 代码: PE92、PH52、XM1X11

与高炉接触的工人、消防员、锅炉工、在通风不良的小空间内使用燃气加热器的工人、产生大量一氧化碳的燃烧工人、机动车燃烧工人、水煤气工人、煤气工人、发生炉煤气工人、烤箱工人、密闭空间工人、矿工、机械维修工人、使用熔焊、气压焊、电弧焊、氧气切割金属的焊工、内燃机工人以及所有煤炭不完全燃烧的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

135. 其他无机物质的毒性作用

Código CIE-11: PE95、PB36、PH56、NE61、XM6YR0

从事电器制造、床垫和室内装潢、汽车罩、圆盘制造、树脂生产、塑料管材和导体、片材和瓶子、玩具、塑料材料及其在冰箱、家用家具、薄膜、地板覆盖物中的应用的工人，以及接触内燃机废气的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

136. 其他化学物质的毒性作用。四氢呋喃、苯胺及其化合物、联苯胺、 α -萘胺、 β -萘胺和对二苯二胺。

ICD-11 代码: NE61、XM5XP8、XM76E2、XM6PE4、XM9WX0

从事以下活动的工人：制造抗氧化剂、清漆和炸药、染料、食品工业用塑料容器、橡胶工业用稳定剂、炸药、制造除草剂、纺织工业、胶水、合成涂料、聚氨酯、药品、农用化学品、化学品、树脂和油墨。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

137. 其他卤代脂肪烃衍生物的毒性作用。氯甲烷（甲基氯）和二氯甲烷（亚甲基氯）

Código CIE-11: NE61、PB35、PH55、XM29D2、XM73T7

使用氯甲烷作为制冷剂或二氯甲烷作为泡沫发泡剂、去污剂、局部麻醉剂、气雾剂成分、脱脂剂、溶剂、油漆去除剂、医药和食品萃取、熏蒸剂、油漆行业、摄影行业、纤维素酯和醚的溶剂混合物、特殊摄影胶片、杀虫剂、织物涂层和鞣制、制冷和动物标本剥制剂的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

138. 其他有机溶剂的毒性作用。二硫化碳

Código CIE-11: PB31、PH51、NE61、PE91、XM7S46

在电镀贵金属抛光、玻璃纸生产、用作杀虫剂和除草剂、用作提高金属耐腐蚀性和耐磨性的试剂、光学玻璃生产、碳氢化合物转化和加工、油脂提取、石油炼制工业和石蜡生产、樟脑、油脂和清漆制备、粘胶、树胶和树脂制造、火柴制造、焊炬润滑剂、半导体工业、氯乙烯聚合抑制剂、木材粘合剂生产、浮选剂、树脂、硫氰酸盐和黄药、石油提纯、人造丝、金属除锈剂以及从废水和其他介质中去除和回收金属和其他元素、橡胶冷硫化、橡胶和橡胶配件的硫化和制造以及即时摄影等行业中，工人可能会接触到该溶剂。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

139. 其他特定气体、烟雾和蒸汽的毒性作用。二氧化碳

Código CIE-11: MD11.Y、NE61、PE95、PB36、PH56、XM8XZ6

软饮料行业的工人、潜水员相关活动的工人、化肥厂工人、灭火器厂工人、矿泉水碳酸化工人、干冰工人、人造雾工人、二氧化碳雪制备工人、食品行业的工人、厕所工人、挖井工人、在碳化合物燃烧或发酵过程中接触到的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

140. 其他特定气体、烟雾和蒸汽（氟气和氟化氢）的毒性作用

ICD-11 代码: PE95、PB36、PH56、CA81.Y、NE61

参与木器清漆制备、漂白、丝绸染色、水泥防水、不粘涂料制造、氟及含氟化合物生产、雕刻、玻璃工业、铝和铍冶金、杀虫剂和灭鼠剂制备、氢氟酸制备、焊接、过磷酸钙及其化合物生产的工人会接触到它。它还可用作其他含氟有机物生产的中间体。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

141. 苯及其同系物的硝基和氨基衍生物的毒性作用。硝基苯和三硝基甲苯（3-硝基甲苯）

ICD-11 代码: NE61、XM2W93、XM1X35

从事以下相关制造活动的工人：橡胶工业及其冷硫化中的促进剂和抗氧化剂、鞋油（用作替代苦杏仁天然香精的掺杂剂）、石油衍生物、炸药、酒类制造、杀菌剂、化学工业（作为合成苯胺和焦油衍生物的中间体）、杀虫剂、香水、塑料、织物、清漆制备、药品制剂、地板抛光剂、合成树脂、显影剂、硝基苯、甲苯胺、三硝基甲苯和二甲苯胺的生产或处理工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

142. 其他特定气体、烟雾和蒸汽的毒性作用：氮氧化物

Código CIE-11: PE95、PB36、PH56、NE61、XM69M3

接触氮氧化物气体、烟雾和蒸汽的工人，焊工和切割工，以及搬运饲料草和玉米筒仓的工人。接触柴油发动机废气的工人，以及从事黄铜和铜制品硝酸酸洗、染料、炸药、清漆和硝化纤维素制造、照相凹版印刷和凹版印刷等活动的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

143. 其他特定气体、烟雾和蒸汽的毒性作用：硫化氢

科迪戈 CIE-11：PE95、PB36、PH56、XM7FL0

从事动物粪便肥料储存、鱼类仓库、石油或天然气开采挖掘工程、密闭空间内有机物分解、金属制品行业（如青铜挂锁和青铜首饰）、制革厂、污水处理厂、接触漂白、硫磺燃烧、食品保藏、冲压、硫酸制造、熏蒸、硫化氢气体、烟雾和蒸汽的工人、矿工（来自硫磺矿）、彩色纸张、气态和液态二氧化硫制备、制冷和染色等相关活动的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

144. 其他气体、烟雾和蒸汽的毒性作用：氯气

Código CIE-11：PE95、PB36、PH56、NE61、XM0GT6

参与制备氯及氯化物（用作消毒剂、溶剂）、塑料和聚合物、纺织品和造纸、农用化学品和药品、净化剂和漂白剂、半导体以及铝、冰晶石和特氟龙等行业的工人会接触到氯。氯也可用作其他物质的中间体，但最终产品中并不含氯。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

145. 农药的毒性作用。五氯苯酚 (PCF) 和 4,6-二硝基邻甲酚 (DNOC)

CIE-11 代码：PB33、PH53、NE61、PB33、PH53、NE61、XM32P2、XM1ZR2

使用这些化合物的工人包括：用作退烧药的工人、用于合成镇痛药的工人、用于施用杀菌剂和杀虫剂的工人、木匠、蜡工、木材防腐剂工人、染料和树脂制造工人、杀菌剂和杀虫剂制造工人、树胶制造工人、用于浸渍耐用纤维和纺织品的工人、塑料工人、港口工人和林业工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

146. 铅及其化合物的毒性作用

Código CIE-11：NE61、8D43.0Y、8D43.2Y、GB55.1、FA25.10、CA60.Y、MA13.00、PE95、PB36、PH56、XM0ZH6

白铅、橡胶、防腐剂、清漆、陶瓷、电缆护套、搪瓷和漆器、罐头盒制造商、铅铸造厂、印刷厂、蓄电池行业、电池、杀虫剂、玩具、颜料、油漆工、水管工、焊接工、管道工、清洁产品制造和处理工人、有机铅、燃料制备和燃料容器焊接工、放射性物质屏蔽厂工人、军工企业工人、含铅汽油炼油厂和加油站工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

147. 灭鼠剂的毒性作用。硫酸铊

ICD-11 代码：PE93、PB33、PH53、NE61、XM2KK3、XM9YD2

从事以下活动的工人：施用以硫酸铊和其他含铊衍生物为基础的灭鼠剂；玻璃工业；包装、制造、配制和运输；低温温度计（-60°C 或更低）、红外光谱仪和其他光学系统的制造商；用于检测伽马射线的铊活化碘化钠晶体的制造商；硫酸铊受体、光电管和红外辐射发射器的制造商；以及烟花用铊盐的制备。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

148. 苯、甲苯和二甲苯同系物的毒性作用

化学、石油化工和定制服装行业的工人，电缆制造、金属线、鞋类制造以及皮革和生皮的鞣制和整理行业的工人：制革工、毛皮商、标本剥制师和鞋匠等使用这些溶剂的工人，以及以下行业的工人：苯甲醇、平面艺术和印刷工艺、清漆、染料、服装、指甲油、炸药、苯甲酸制造、硝化纤维素制造、照相凹版印刷、橡胶、鞋类、石油化工、漆、橡胶和塑料胶水、粘合剂、毛皮和皮革鞣制、油漆、纺织品、陶瓷、染色、木材着色剂和清漆、三硝基甲苯（TNT）和玻璃。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

149. 锌及其化合物的毒性作用

ICD-11 代码：MA18.1、PE95、PB36、NE61、XM1U95

从事黄铜铸造、镀锌金属焊接、金属铸造和焊接以及镀锌或镀锡等活动的工人会接触到氯化锌。氯化锌的一些衍生物可用作颜料和橡胶硫化剂。氯化锌还用于干电池、牙科粘固剂和除臭剂、木材和皮革防腐剂、铸造和焊接助焊剂以及石油精炼。

火柴、搪瓷、化妆品、乳白玻璃、杀虫剂、瓷器、制药、水泥、玻璃、白胶和灭鼠剂等行业的工人需要用到锌。提纯后的金属锌被模压和铸造用于制造电气设备、工具、玩具、机械和汽车零部件，而锌与铜合金则制成黄铜。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

150. 由激素及其合成替代品和拮抗剂引起的疾病

CIE-11 代码：NE60、PE88、PB28、PH48、XM6W81、XM5XB7、XM93X7

化学和制药行业中合成激素产品的工人：口服避孕药；雄激素及其合成代谢同系物、抗促性腺激素、抗雌激素和抗雄激素（未分类）；其他雌激素和孕激素、甲状腺激素和其他合成激素和替代品。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

151. 抗生素暴露引起的疾病

Código CIE-11: PE88、PB28、PH48、PC98

参与化学制药行业中这些物质的生产、配制和包装的工人；医护人员、兽医和制药实验室技术人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

152. 其他农药中毒。有机氯农药

Código CIE-11: PE93、PB33、PH53、NE61、XM41B3、XM5E09

从事以下活动的工人：农药的储存、分销和运输，合成和配制行业，环境卫生和病虫害控制，有机氯农药艾氏剂和狄氏剂的生产和处理，以及在农业工作中人工或用飞机施用农药的工作。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

153. 有机磷和氨基甲酸酯类农药中毒

Código CIE-11: 8D43.2Y、NE61、PE93、PB33、PH53、XM7154、XM96H3、XM14N6、XM0G23、XM7SU5、XM5F29

从事以下活动的工人：农药的储存、分销和运输，合成和配制行业，有机磷和氨基甲酸酯类农药的生产和处理，在农业工作中人工和飞机施用农药的工作，环境卫生和病虫害防治。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

154. 四氯乙烯中毒

ICD-11 代码：NE61、PB35、PH55、XM3DA8

从事织物调理、粘合剂、麻醉剂、金属和羊毛制品脱脂、硅润滑剂制造、洗衣、刹车制造、木材清洁产品、去污剂和防水剂等行业的工人。洗衣店和干洗店的员工。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

155. 节肢动物叮咬中毒：蜘蛛（黑寡妇蜘蛛咬伤中毒）

CIE-11 代码：PG68，XE6UV

农业和畜牧业、林业、狩猎和渔业的工人（未分类）、家政工人、清洁工、熨烫工、园丁、园丁助手、生物学家和海洋科学专家及海洋学家、农学家、土木和建筑工程师、测量、水文、地质和大地测量工程师、建筑师、城市和交通规划师、生物、化学和环境科学助理及技术人员、熏蒸员和害虫防治员、仓库和存储控制经理和工人、客房服务员和客房清洁员、垃圾和可回收物收集员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

156. 节肢动物叮咬中毒：隐翅虫病

ICD-11 代码：PA78、XM6NN5、XM7JS2

农业和畜牧业、林业、狩猎和渔业的工人（此前未分类）；家政工人、清洁工、熨烫工和园丁、园丁助手；生物学家和海洋科学专家及海洋学家、农学家、土木和建筑工程师、测量、水文、地质和大地测量工程师、建筑师、城市和交通规划师、生物、化学和环境科学助理及技术人员、熏蒸员和害虫防治员、仓库和存储控制经理和工人、客房服务员和客房清洁员、垃圾和可回收物收集员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

157. 节肢动物叮咬中毒：蝎子

ICD-11 代码：NE61、XM9DM8

农业和畜牧业工人；林业、狩猎和渔业工人（未分类）；家政工人、清洁工、熨烫工和园丁；园丁助手；生物学家和海洋科学专家及海洋学家；农学家；土木和建筑工程师；测量、水文、地质和大地测量工程师；建筑师、城市和交通规划师；生物、化学和环境科学助理及技术人员；熏蒸员和害虫防治员；仓库和存储控制经理和工人；客房服务员和客房清洁员；垃圾和可回收物收集员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

158. 蛇咬伤中毒（蛇咬伤中毒）

ICD-11 代码：NE61、XM4KN1

农业和畜牧业、林业、狩猎和渔业的工人（此前未分类）；家政工人、清洁工、熨烫工和园丁、园丁助手；生物学家和海洋科学专家及海洋学家；农学家；土木和建筑工程师；测量、水文、地质和大地测量工程师；建筑师、城市和交通规划师；生物、化学和环境科学助理及技术人员；熏蒸员和害虫防治员；仓库和存储控制的经理和工人；客房服务员和客房清洁员；垃圾和可回收物收集员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

159. 铬及其化合物的毒性作用

ICD-11 代码：PE95、PB36、PH56、NE61、XM9YJ8

化工和制药行业的工人；化学分析师；化学和生物科学助理；建筑工人；钢铁生产工人；焊工；镀铬和电镀工人；颜料制造商；牙科技师等等。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

160. 镉及其化合物的毒性作用

Código CIE-11：GB55.1、NE61、PE95、PB36、PH56、XM0V73

金属精炼和冶炼工人、电池制造厂工人、镉塑料厂工人、焊工、金属电镀（涂层、衬里、镀锌）工艺工人、建筑工人、电子元件回收工人、塑料回收工人、造船厂工人、城市垃圾焚烧厂工人以及农业工人。垃圾收集和分类工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

第十组：眼耳疾病

161. 结膜或结膜下变性或沉积物（眼银屑病）

ICD-11 代码：9A61.6

接触银盐的工人、银矿工人、金属及其衍生物的处理者、雕刻师、玻璃珠制造者、摄影师、金匠、银匠、抛光工、实验室化学家以及与接触该物质相关的活动人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

162. 睑结膜炎（睑结膜尘病）

ICD-11 代码：9A60.4

接触过汞的工人，例如磨刀工、陶工、石匠、木炭工、水泥工、床垫工、研磨工、铝铜制品制造工、羊毛工人、汞处理工、矿工、面包师、皮毛商、抛光工和粉刷工。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

163. 其他特殊类型的白内障（放射性白内障）

ICD-11 代码：9B10.2Y、XK9J、XK8G、XK9K、XK70

接触电离辐射和非电离辐射的工人，例如铸造工人、铁匠、氧乙炔焊工、玻璃工、技术人员以及核能部门和其他辐射能源领域的人员。在 X 射线设备的制造和操作过程中接触辐射的工人，以及技术人员、X 射线实验室人员和工业检测潜水员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

164. 其他特殊类型白内障（电辐射性白内障）

ICD-11 代码：9B10.2Y、XK9J、XK8G、XK9K、XK70

在电力分配、生产、运输、电炉和电焊过程中接触电弧光的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

165. 其他特殊类型的白内障（毒性白内障）

ICD-11 代码：9B10.2Y、XK9J、XK8G、XK9K、XK70

接触混凝土粘合剂、PVC 增塑剂（邻苯二甲酸酯）、香料、着色剂、杀虫剂溶剂成分、鞣剂、纺织工业润湿剂、化学和医药产品等相关生产活动的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

166. 由致病菌引起的结膜炎。黏液脓性结膜炎

ICD-11 代码：9A60.Y、9A60.3、XK9J、XK8G、XK9K、XK70

接触致病因素的工作人员，例如牙医、护士、护理人员、实验室技术人员、医生、医护人员和兽医。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

167. 急性特应性结膜炎（化学和过敏原引起的视网膜病变）

ICD-11 代码：9A60.01、9A60.02、XK9J、XK8G、XK9K、XK70

接触化学、制药、纸浆和造纸、纺织和制药行业致病因素的工人，以及农业工人。接触化学物质的工人，例如：农民、农业工程师、厕所工人、面包师、挖井工人、玻璃制造工人以及接触合成纤维的人员。医护人员和武装部队成员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

168. 轻度视力障碍和中度视力障碍

ICD-11 代码：9D90.1、9D90.2、XK9J、XK8G、XK9K、XK70

在化工、电子、塑料制造、氯碱化合物生产、杀菌剂和牙科汞合金制造行业中接触致病因素的工人。接触有机汞的工人，例如农民、农业工人、农业工程师、牙科技师和牙医。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

169. 噪声对内耳的影响（双侧声创伤）

ICD-11 代码：AB37

在冶金、建筑、金属加工、航空、采矿、纺织和军事工业中接触致病因素的工人；从事金属零件切割、剪切、轧制、拉伸、伸展和钻孔作业的工人；从事弹药和爆炸物制造、使用和销毁的工人；以及从事研磨和液压作业的工人。

接触机械操作、发电机操作、石料和矿物研磨、电力马达、涡轮机和所有大功率马达的维修和操作、武器测试以及使用气动工具（如锤子、钻头、穿孔机和压缩机）的工人。接触此类物质的工人包括飞行员、地勤人员、机械师、无线电操作员、织工、锥形物制造者、警棍制造者、电话接线员、电报员、音乐家、夜总会工作人员、音响工程师和 DJ。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

170. 斜视或眼球运动障碍，未特指

ICD-11 代码：9C8Z、XK9J、XK8G、XK9K、XK70

在塑料行业（使用含铅添加剂）、手工陶器、陶瓷、玻璃制造、腻子、油漆和含铅染料行业中接触二硫化碳和铅的工人；以及从事白铅、清漆、陶瓷、电缆护套、搪瓷、漆、燃料制备和铅冶炼的工人。

在罐头盒、电池、杀虫剂、玩具、颜料、铅管、有机铅、烟火制品制造以及清洁产品制造和处理过程中接触到致病因素的工人；在放射性物质屏蔽工厂、军工企业、含铅汽油炼厂和加油站工作

的工人；从事油漆、印刷、管道安装、含铅金属焊接等工作的工人，以及在工作中或因工作原因接触到致病因素的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

171. 未特指的青光眼（中毒性青光眼）

ICD-11 代码：9C61.Z、XK9J、XK8G、XK9K、XK70

在有机磷杀虫剂的生产、处理、储存、分销和运输过程中接触杀虫剂的工人；环境卫生工作者；病虫害防治人员；以及从事农业工作（包括人工和飞机作业）的工人。这包括麻醉学、空中喷洒、农艺学等领域的工人以及其他涉及杀虫剂的农业活动人员，以及参与熏蒸作业的人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

172. 耳毒性物质引起的听力损伤（耳毒性物质引起的听力丧失和前庭病）

ICD-11 代码：AB53；AB32.5；AB32.Y

农业、化学和制药工业、玻璃制造、陶瓷、陶器制造、接触含铅染料、采矿、印刷、油漆、纺织、塑料、使用含铅添加剂以及提取油脂的工人。

在硫化促进剂、橡胶、牙科汞合金、铅弹、烟火制品、杀虫剂、杀菌剂、消毒剂、人造丝、硫化合物、黄原酸酯的生产以及氯碱和二硫化碳化合物（如玻璃纸和人造海绵）的生产过程中接触到有害物质的工人。医护人员和武装部队成员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

173. 视神经疾病

ICD-11 代码：9C40.1、9C40.Z、XK9J、XK8G、XK9K、XK70

农业、化工、纺织和采矿业中接触致病因素的工人。

在二硫化碳、玻璃纸、人造丝、溶剂、橡胶、人造海绵、油脂和蜡的提取、清漆、木材粘合剂、浮选剂、硫化促进剂、杀虫剂、树脂、硫氰酸盐和黄药的生产过程中接触到的工人。

制造光电管、分光光度计、玻璃纸、钨灯、人造宝石、灭鼠剂、温度计以及用作磷活化催化剂的光学玻璃制造过程中接触铊的工人。

在塑料行业（使用含铅添加剂）、手工陶器、陶瓷、玻璃器皿、腻子、油漆和染料等行业接触铅的工人，都可能接触到铅。

从事白铅、清漆、陶瓷、电缆缠绕、搪瓷、漆器、燃料制备和铅冶炼的工人。

在罐头盒、电池、杀虫剂、玩具、颜料、铅管、有机铅、烟火制品以及清洁产品的制造和处理过程中接触到铅的工人。

接触辐射的工人包括在屏蔽放射性物质的工厂、军工企业、含铅汽油炼油厂和加油站工作的工人。

从事油漆工、印刷工、水管工、含铅金属焊工等工作的工人，以及在工作中或因工作而接触致病因素的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

174. 三叉神经紊乱

ICD-11 代码：8B82、XS5B、XS5D、XS9Q、XS2E

在生产清洁用品、油漆和修正液的工厂中接触致病因子的工人；以及从事金属清洗、脱脂、洗衣和干洗工作的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

175. 外耳传染病，未特指（传染性外耳炎-游泳耳-）

ICD-11 代码：AA0Z、XK9J、XK8G、XK9K、XK70

从事与浸入水中相关的水上活动的人员，例如潜水员（休闲潜水员除外）、游泳教练、专业游泳运动员、潜水员和水产养殖工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

176. 化脓性中耳炎，慢性鼓膜置管

ICD-11 代码：AA91.0

经常暴露于气压反复变化的职业，例如潜水（休闲潜水除外）、探险家、登山向导、研究人员、古生物学家、飞行员、救援人员、空乘人员、地下矿工、水下和航空航天工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

177. 非化脓性中耳炎，未特指（浆液性中耳炎）

ICD-11 代码：AA8Z

工人暴露于过高的温度、刺激性、致敏性物质（氨气或氯气）的气体、雾气或蒸汽、高湿度和高风速环境中。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

178. 未特指的化脓性中耳炎

ICD-11 代码：AA9Z

从事与浸入水中相关的水上活动的人员，例如潜水员、海洋研究人员、游泳教练、专业游泳运动员、潜水员和水产养殖工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

179. 未特指的前庭功能障碍（由振动引起的耳迷路功能障碍）

CIE-11 代码：AB34.Z

长时间暴露于全身振动环境中的工人，例如操作叉车、铰接式和非铰接式卡车、轻便摩托车、厢式货车、公共汽车、有轨电车、拖拉机、火车、装甲战车、全地形车、高速艇、硬翼飞机、航空航天飞行器和直升机的工人；以及使用林业机械、采矿和采石机械以及推土机、装载机、铲运机、挖掘机、平地机、压路机和自卸卡车等土方机械的工人；还有固定式视觉模拟器或巨型屏幕的操作员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

180. 其他特定类型的动眼神经麻痹（涉及动眼神经）

ICD-11 代码：9C81.0Y、XK9J、XK8G、XK9K、XK70

在化工、石油化工、钢铁和天然气行业工作的工人，以及在碳酸钙、氰化物、氰胺和双氰胺、纤维素、氰、铵、丙烯酸酯、氮化合物的生产以及有机化学品合成过程中接触到这些物质的工人，都可能受到危害。

接触棉花植物脱叶剂、化肥、杀菌剂、杀虫剂以及金银矿开采的工人。

农业工人、农民、农工、农业工程师、珠宝商、金属抛光工以及在工作中或因工作而接触致病因素的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

181. 翼状胬肉

ICD-11 代码：9A61.1

接触汞蒸气、硫化氢以及参与盐、纤维素人造纤维和玻璃制造的工人；在制造和操作 X 射线设备及其他辐射源过程中接触电离辐射和非电离辐射的工人；使用弧光灯和白炽汞灯的工人；以及接触太阳紫外线辐射的人员。

艺术家、电影摄影师、农民、铸造工人、焊工、铁匠、锡匠、面包师、农业工程师、层压工、厕所工人、冶金工人、挖井工、放射科医生等劳动者，以及因工作或活动而接触致病因素的劳动者。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

182. 角膜异物损伤（硬物嵌入角膜）

ICD-11 代码：ND70.0、XK9J、XK8G、XK9K、XK70

在采矿、水泥、玻璃和冶金行业接触致病因素的工人。这包括以下工人：磨刀工、陶工、木炭制造工、水泥工、研磨工、冶炼工、铁匠、锡匠、窑工、轧钢厂工人、矿工、金匠、玻璃制造工，以及在工作过程中或因工作而接触致病因素的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

183. 角膜结膜炎（由化学、物理和过敏原引起）

ICD-11 代码：9A60.Z、XK9J、XK8G、XK9K、XK70

接触化工、纸浆造纸、纺织和制药行业致病因素的工人，以及农业工人。接触化学物质的工人，例如：农民、农业工程师、厕所工人、面包师、挖井工人、玻璃制造工人以及接触合成纤维的人员。

在制造和处理 X 射线设备及其他辐射源过程中接触电离辐射和非电离辐射的工人；使用弧光灯和白炽汞灯的工人；以及接触太阳紫外线辐射和从事玻璃制造的人员。

艺术家、电影摄影师、农民、盐工、铸造工人、焊工、铁匠、锡匠、面包师、农业工程师、层压工、厕所工人、冶金工人、挖井工、放射科医生以及在工作中或因工作而接触致病因素的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

184. 脉络膜视网膜炎

ICD-11 代码：9B65.2

在化工、制药、纺织和皮革行业接触致病因素的工人。在混凝土粘合剂、邻苯二甲酸酐（用于生产聚氯乙烯增塑剂）、香料、染料、杀虫剂溶剂成分和纺织工业润湿剂的生产过程中接触萘和苯的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

185. 减压病

ICD-11 代码：NF04.2

暴露于气压变化的工人，例如：休闲潜水员、手工捕鱼潜水员、工业潜水员、军事潜水员、科学潜水员、技术潜水员、排水沟清理潜水员、挖掘机操作员、地下矿工和航空航天人员以及高压氧舱内的同伴或助手（辅助人员）（医生、护士和潜水员）；探险家、登山向导、研究人员、古生物学家和救援人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

186. 脑动脉气体栓塞

ICD-11 代码：PL11.20

暴露于气压变化的工人，例如：休闲潜水员、手工捕鱼潜水员、工业潜水员、军事潜水员、科学潜水员、技术潜水员、排水沟清理潜水员、挖掘机操作员、地下矿工和航空航天人员以及高压氧舱内的同伴或助手（辅助人员）（医生、护士和潜水员）；探险家、登山向导、研究人员、古生物学家和救援人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

187. 气压和水压影响引起的压力失调，未具体说明（慢性气压伤）

ICD-11 代码：AA90

暴露于气压变化的工人，例如：休闲潜水员、手工捕鱼潜水员、工业潜水员、军事潜水员、科学潜水员、技术潜水员、排水沟清理潜水员、挖掘机操作员、地下矿工和航空航天人员以及高压氧舱内的同伴或助手（辅助人员）（医生、护士和潜水员）；探险家、登山向导、研究人员、古生物学家和救援人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

188. 前庭功能的其他改变（由毒素引起）

ICD-11 代码：AB34.Y

农业、化学和制药工业、玻璃制造、陶瓷、陶器、含铅染料、采矿、印刷、油漆、纺织、使用含铅添加剂的塑料以及油脂提取等行业的工人会接触到铅。

接触硫化促进剂、橡胶、牙科汞合金、铅弹、烟火制品、杀虫剂、杀菌剂、消毒剂、人造丝、硫化合物、黄原酸酯、氯碱化合物以及二硫化碳等物质的工人，例如：玻璃纸和人造海绵。

卫生部门工作人员和武装部队人员。

电池制造和回收、搪瓷制造和使用、铅冶炼以及使用重金属的工匠等行业的工人会接触到重金属。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

第十一组：内分泌和泌尿生殖系统疾病

189. 复发性流产

ICD-11 代码：GA33

接触抗肿瘤药物的工人，例如：化学制药行业中负责生产和配制这些物质的工人；以及配制和使用这些药物的医护人员。

接触二硫化碳的工人，例如：化学工业、人造丝制造、清漆、橡胶促进剂、溴化物、玻璃纸、氯丁橡胶水泥、火箭燃料（作为硫化物、磷化物、油漆、油漆和清漆去除剂的溶剂）、硒（作为杀虫剂的成分）和碘化物。

接触铅的工人，例如：从事白铅、清漆、陶瓷、电缆缠绕、搪瓷、漆料、燃料制备和铅冶炼的工人。

在罐头盒、电池、杀虫剂、玩具、颜料、铅管、有机铅的生产过程中，以及在清洁产品的生产和处理过程中接触这些物质的工人；在放射性物质屏蔽工厂、军工企业、含铅汽油炼厂和加油站接触这些物质的工人；从事油漆、印刷、管道安装和含铅金属焊接等工作的工人；以及在储存、应用、处理、维护和生产过程中接触这些物质的所有工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

190. 子宫内膜异位症

ICD-11 代码：GA10

与氯相关的工业生产过程中的工人：接触氯漂白纸浆和纸张的工人；接触氯代有机化学品（如氯酚、多氯联苯（PCBs）、氯苯和颜料）生产的工人；农药生产工人。

接触热工过程的工人，例如：水泥窑、各种废物的焚烧；钢铁工业、铸造厂和烧结厂；火力发电厂的电力生产；能源生产，用煤、柴油或木材燃烧供暖；有色金属（如铝、铜和锌）的回收利用。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

191. 因使用药物或其他外源性物质引起的甲状腺功能减退症

ICD-11 代码：5A00.20

接触铅的工人。参与使用白铅以及生产清漆、陶瓷、电缆护套、搪瓷、漆料、燃料制备和铅冶炼的工人。在罐头盒、电池、杀虫剂、玩具、颜料、铅管、有机铅的生产以及清洁产品的生产和处理过程中接触铅的工人。在放射性物质屏蔽工厂、军工企业、含铅汽油炼油厂和加油站接触铅的工人。从事油漆、印刷、管道安装和焊接含铅金属等工作的工人。

接触卤代烃的工人，在生产、处理、储存、应用和维护过程中接触这些物质的人员，在橡胶工业、杀虫剂和杀菌剂制造中接触硫脲酰、硫氰酸酯和乙烯硫脲的人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

192. 女性不孕症

ICD-11 代码：GA31

接触电离辐射和 X 射线的工人，例如：核电站工人；放射性矿物的开采和加工工人；放射治疗和 X 射线设备的制造和使用者；牙科诊所、医院和疗养院中所有使医护人员接触 X 射线的工作；放射性同位素生产厂；放射性化合物（包括放射性化学品和药品）的制备工人；放射性磷光产品的制备和应用工人；使用 X 射线设备或其他伽马射线发射源进行工业射线照相的工人。

接触苯胺的工人。染料、制药、化工、纺织和油墨行业的工人。

接触苯的工人，例如：公交车司机、轮胎制造工人、加油站工人、使用有机溶剂进行清洁的工人、柴油发动机操作员和炼油工人。

接触汞的工人包括：从事化学（乙炔生产）、制药、青铜、制革、大马士革镶嵌、镀金、镀镍和镀银行业的工人；从事氯气、温度计、杀菌剂、水泥（窑炉产生的粉尘）、汞蒸气灯、压力表、毡帽制造以及炸药制造和处理的工人；从事种子保存和盐水电解的工人；金、银、汞矿工以及金属及其衍生物的处理人员；以及医疗和牙科助理和秘书。

在储存、应用、处理、维护和生产过程中接触这些物质的工人。

接触副黏病毒的工作人员，例如：医生、护士和医护人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

193. 男性不育

接触电离辐射的工人，例如：核电站工人；放射性矿物的开采和加工工人；放射治疗和 X 射线设备的制造和使用工人；牙科诊所、医院和疗养院中所有使医务人员接触 X 射线的工作人员；放射性同位素生产厂工人；放射性化合物（包括放射性化学品和药品）的制备工人；放射性磷光产品的制备和应用工人；使用 X 射线设备或其他伽马射线发射源进行工业射线照相的工人。

暴露于高温环境的工人，例如：消防员、铸造工人、砌砖工、冶金矿工、铺路工人、钢铁和玻璃生产工人。

接触镉的工人，例如制造金属合金、电气设备、颜料、镍镉电池和玻璃的工人。

接触二溴氯丙烷 (DBCP) 的工人，例如：氯乙烯生产行业的工人或聚合工厂的工人。

接触雌激素的工人，例如：化学制药行业中负责生产这些物质的工人。

接触铅的工人包括从事白铅、清漆、陶瓷、电缆护套、搪瓷、漆料、燃料制备和铅冶炼等生产的工人。其他接触铅的工人包括从事罐头盒、电池、杀虫剂、玩具、颜料、铅管和有机铅制造的工人，以及从事清洁产品生产和处理的工人。此外，在放射性物质屏蔽工厂、军工企业、含铅汽油炼油厂和加油站工作的工人也面临铅中毒的风险。最后，从事油漆、印刷、管道安装和焊接含铅金属等职业的工人也面临风险。

接触副黏病毒的工作人员，例如：医生、护士和医护人员。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

194. 重金属肾病

ICD-11 代码：GB55.1

接触铅的工人包括使用白铅、生产清漆、陶瓷、电缆护套、搪瓷、漆料、燃料制备和铅冶炼的工人。接触铅的工人还包括生产罐头盒、电池、杀虫剂、玩具、颜料、铅管和有机铅的工人，以及清洁产品生产和处理人员。其他接触铅的工人包括在放射性物质屏蔽工厂、军工企业、含铅汽油炼油厂和加油站工作的工人。此外，从事油漆、印刷、管道安装和焊接含铅金属等职业的工人也面临风险。

接触汞的工人包括：从事化学（乙炔生产）、制药、青铜、制革、大马士革镶嵌、镀金、镀镍和镀银行业的工人；从事氯气、温度计、杀菌剂、水泥（窑炉产生的粉尘）、汞蒸气灯、压力表、毡帽制造以及炸药制造和处理的工人；从事种子保存和盐水电解的工人；金、银、汞矿工以及金属及其衍生物的处理人员；以及医疗和牙科助理和秘书。

接触镉的工人，例如：制造金属合金、电气设备、颜料、镍镉电池和玻璃的工人。

直接且毫无疑问地暴露于职业病评估表格目录第二部分所列致病因素作用下的工人，其职业病源于或与工作或工人被迫提供服务的环境有关。

工作相关风险导致永久性残疾评估表

上肢

损失

1	由于肩胛胸廓关节脱位。	85%
2	由于锁骨部分缺失。	20%
3	由于肩关节脱位。	80%
4	由于手臂在肩部和肘部之间被截肢。	80%
5	由于肘关节离断。	80%
6	由于肘部到腕部之间的前臂被截肢。	75%

7	由于手部完全丧失功能。	75%
8	由于5个掌骨全部或部分缺失。	75%
9	由于失去了全部5根手指。	70%
10	由于失去了一只手的 4 根手指，包括拇指。	65%
11	由于失去了包括拇指在内的 4 个手部手指和相应的掌骨，虽然这些手指的丧失并不完全。	70%
12	由于失去了一只手的 4 根手指，但保留了灵活的拇指。	50%
13	由于失去了一只手的 4 根手指，而拇指却无法活动。	60%
14	由于失去了拇指、食指和中指。	55%
15	由于失去了拇指和食指。	45%
16	由于拇指及其对应的掌骨或部分掌骨缺失。	35%
17	仅失去拇指。	30%
18	由于拇指近节指骨部分缺失。	25%
19	由于拇指远端指骨缺失。	20%
20	由于拇指远端指骨部分缺失。	10%
21	由于食指连同掌骨或部分掌骨缺失。	25%
22	由于失去了食指。	20%
23	由于食指近节指骨部分缺失。	16%
24	由于远端指骨缺失，导致食指中节指骨残缺或缺失。	12%
25	由于食指远端指骨缺失。	6%
26	由于食指远端指骨部分缺失。	2%
27	由于中指缺失，且其掌骨或部分掌骨缺失。	18%
28	由于失去了中指。	15%
29	由于中指近节指骨部分缺失。	13%
30	由于中指远端指骨缺失，伴有中指中节指骨残缺或缺失。	10%
31	由于中指远端指骨缺失。	5%
32	由于中指远端指骨部分缺失。	2%
33	由于无名指缺失，且其掌骨或部分掌骨缺失。	15%
34	由于失去了无名指。	12%
35	由于环指近节指骨部分缺失。	10%
36	由于环指远端指骨缺失，伴有残缺或中节指骨缺失。	8%
37	由于环指远端指骨缺失。	4%
38	由于环指远端指骨部分缺失。	2%
39	由于小指缺失，且其掌骨或部分掌骨缺失。	15%

40	由于失去了小指。	12%
41	由于小指近节指骨部分缺失。	10%
42	由于小指远端指骨缺失，伴有中节指骨残缺或缺失。	8%
43	由于小指远端指骨缺失。	4%
44	由于小指远端指骨部分缺失。	2%

安基洛西斯

关节活动完全丧失

45	肩胛骨活动度完整，肩部活动自如。	40%
46	肩关节完全固定，包括肩胛骨固定和活动受限。	55%
47	肘关节完全屈曲，角度在75度至140度之间。	35%
48	肘关节完全屈曲，角度小于75度。	50%
49	扭转，抑制旋前和旋后运动。	25%
50	手腕完全伸展。	60%
51	腕关节完全屈曲。	45%
52	手部所有手指关节屈曲（爪形手）或伸展（伸展手）时发生强直。	75%
53	拇指腕掌骨。	20%
54	拇指掌指关节。	12%
55	拇指的指间关节。	6%
56	由拇指的两个关节组成。	18%
57	拇指及拇指腕掌关节。	38%
58	食指掌指关节。	7%
59	食指近节指骨和中节指骨之间的关节。	10%
60	食指中节指骨与远节指骨之间的关节。	4%
61	从食指的近节指间关节和远节指间关节开始。	14%
62	食指的三个关节。	21%
63	中指掌指关节。	5%
64	中指近节指骨和中节指骨之间的关节。	7%
65	中指中节指骨与远节指骨之间的关节。	2%
66	从中指的近节指间关节和远节指间关节开始。	10%
67	中指的三个关节。	15%
68	无名指掌指关节。	3%
69	环指近节指骨和中节指骨之间的关节。	5%
70	环指中节指骨与远节指骨之间的关节。	2%

71	环指近节指间关节和远节指间关节。	8%
72	无名指的三个关节。	12%
73	小指掌指关节。	3%
74	小指近节指骨和中节指骨之间的关节。	5%
75	小指中节指骨与远节指骨之间的关节。	2%
76	从小指的近节指间关节和远节指间关节开始。	8%
77	小指的三个关节。	12%

关节僵硬

因关节、肌腱或肌肉损伤导致的活动受限

78	肩部疾病，主要影响屈曲和外展。	10 至 30%
79	肘关节不能完全伸展，其屈曲角度为 90 至 140 度。	30%
80	肘关节不能完全伸展，屈曲角度小于 90 度。	20%
81	肘关节可完全伸展，屈曲角度可达 70 度。	10%
82	肘关节可完全伸展，屈曲角度可达 110 度。	5%
83	扭转，导致旋前和旋后运动受限。	5 至 15%
84	从手腕处。	10%至15%
85	拇指掌指关节。	2 至 5%
86	拇指的指间关节。	5%
87	由拇指的两个关节组成。	5 至 10%
88	食指掌指骨。	3%
89	从食指的近端或远端指间关节。	6%
90	取自食指的近节指间关节和远节指间关节。	12%
91	食指的三个关节。	15%
92	从中指的一个关节开始。	2%
93	由中指的两个关节组成。	4%
94	中指的三个关节。	6 至 8%
95	无名指的单个关节。	2%
96	由无名指的两个关节组成。	3%
97	无名指的三个关节。	5到6%
98	小指的单个关节。	2%
99	由小指的两个关节组成。	3%
100	小指的三个关节。	5到6%

假关节

101	肩部，在进行大范围切除或骨质大量缺失后。	60%
102	从锁骨开始。	30%
103	源自肩胛骨。	30%
104	肱骨。	45%
105	肘部，在广泛切除或大量骨质缺失后。	55%
106	前臂上的单根骨头。	30%
107	取自前臂，取自两根骨头。	50%
108	从手腕开始，在广泛切除或大量骨质缺失后。	40%
109	在所有掌骨中。	40%
110	由单个掌骨构成。	10%
111	取自拇指远节指骨。	8%
112	取自食指、中指、无名指或小指的远节指骨。	6%
113	取自拇指近节指骨。	15%
114	取自食指的近节指骨或中节指骨。	10%
115	从中指、无名指或小指的近节指骨或中节指骨开始，每个指骨取一个。	5%

无法通过手术解决的回缩性瘢痕

116	根据手臂活动受限的程度，从腋窝取出。	20 至 50%
117	肘关节不能完全伸展，其屈曲角度为 90 至 140 度。	30%
118	肘关节不能完全伸展，屈曲角度小于 90 度。	20%
119	肘关节可完全伸展，屈曲角度可达 70 度。	10%
120	肘关节可完全伸展，屈曲角度可达 110 度。	5%
121	影响屈曲或伸展、旋前、旋后或产生综合僵硬的掌腱膜病变。	10 至 30%

手指功能障碍，由非关节损伤引起，但由伸肌或屈肌腱断裂或丧失、粘连或瘢痕造成。

一个或多个手指永久性屈曲

122	由拇指的两个关节组成。	10 至 25%
123	食指或中指的三个关节。	8 至 15%
124	无名指或小指的三个关节。	8 至 12%
125	从手的所有手指的所有关节处。	65%至75%
126	手的四根手指（不包括拇指）。	45 至 50%

一根或多根手指的永久性延长

127	由拇指的两个关节组成。	18 至 22%
128	食指的三个关节。	10%至15%

129	中间三个关节。	8 至 12%
130	无名指或小指的三个关节。	8 至 12%
131	手部所有手指关节永久性伸展。	65%至75%
132	手部除拇指外的四根手指永久性伸展。	50%

骨折后遗症

133	肩胛骨引起肩部僵硬。	10 至 30%
134	锁骨疼痛会导致肩部僵硬。	10 至 30%
135	肱骨僵硬时，会导致肌肉萎缩。	10 至 30%
136	鹰嘴不能完全伸展，屈曲角度为 90 至 140 度。	30%
137	鹰嘴不能完全伸展，屈曲角度小于 90 度。	20%
138	鹰嘴可完全伸展，屈曲角度可达 70 度。	10%
139	鹰嘴允许完全伸展，屈曲角度可达 110 度。	5%
140	前臂骨远端，当它们导致腕关节僵硬时。	10%至20%
141	前臂骨近端，当它们产生旋前和/或旋后僵硬时。	10%至20%
142	前臂骨骼，当它们导致腕关节僵硬和旋前/旋后受限时。	10%至20%
143	掌骨受累，导致手部继发性偏斜和手指僵硬。	10%至20%

周围神经损伤引起的完全性或不完全性瘫痪（轻瘫）

144	上肢完全瘫痪。	70%
145	上躯干麻痹。	50%
146	躯干中部瘫痪。	50%
147	下躯干瘫痪。	50%
148	肩胛下神经麻痹。	12%
149	旋腋神经麻痹。	30%
150	肌皮神经麻痹。	35%
151	上肢正中神经麻痹。	45%
152	腕部正中神经麻痹。	30%
153	尺神经麻痹是指肘关节以上部位受伤所致。	35%
154	肘关节以下部位受伤会导致尺神经麻痹。	30%
155	桡神经麻痹是指肘关节以上部位受伤。	50%
156	桡神经麻痹是指肘关节以下部位受伤。	40%
157	如果因上述神经在双侧肢体受伤而导致联合瘫痪，则将每侧肢体对应的百分比相加，但无论如何，加起来的残疾程度不得超过百分之百。	--
158	对于不完全性或部分性瘫痪（轻瘫），赔偿金额将根据功能障碍程度按比例减少。最高赔偿金额不得超过瘫痪的最低赔偿金额。	--

159	肩手部复杂区域疼痛综合征。	20 至 60%
160	肩部复杂区域疼痛综合征。	10 至 30%
161	手腕部复杂区域疼痛综合征。	10 至 30%

无法通过手术矫正的脱位

162	锁骨的，未复位或不可复位的胸锁关节。	5%
163	锁骨的，未复位或不可复位的肩锁关节。	10-30%
164	肩关节，肩肱关节。	30%
165	从肘部开始。	25%
166	从腕部（桡腕关节或桡尺关节）起。	25%
167	源自腕骨。	25%
168	来自掌骨。	8%
169	源自第四和第五掌骨。	20%
170	所有的掌骨。	40%
171	拇指掌指关节。	25%
172	取自拇指远节指骨。	5%
173	取自其他手指的近节指骨或中节指骨。	10%
174	取自其他手指的远节指骨。	4%

肌肉

175	肩部肌肉萎缩大于或等于一厘米，无关节强直或僵硬。	15%
176	手臂或前臂肌萎缩超过一厘米，但无关节强直或关节僵硬。	10%至15%
177	手部肌萎缩大于或等于一厘米，无关节强直或关节僵硬。	5 至 10%

血管

178	动脉和静脉后遗症及损伤将根据其造成的器质性改变和功能障碍（例如截肢、关节僵硬、周围神经损伤、肌肉萎缩等）的程度进行评估。若为双侧损伤，则将双侧肢体的相应百分比相加，但总和不得超过百分之百。	--
179	乐器演奏家、打字员、钟表匠、珠宝商、电子零件组装工等类似职业中，因工作中有效使用的手指的缺失、关节强直、假关节形成、脱臼、瘫痪、疤痕挛缩和僵硬，以及影响这些手指的手掌腱膜挛缩，将按照《联邦劳动法》第 494 条的规定，提高至 250%。	--

下肢

损失

180	由于髌关节脱位。	80%
181	由于髌部和膝盖之间的大腿被截肢。	80%
182	由于膝关节脱位。	70%

183	由于髌骨切除，导致膝关节活动异常和肱三头肌萎缩。	40%
184	由于膝盖到脚踝之间的腿部被截肢。	65%
185	由于完全失去了脚。	55%
186	由于脚部严重残缺，但脚后跟得以保留。	45%
187	由于跟骨部分或全部缺失。	10 至 30%
188	由于跗骨中部脱位。	40%
189	由于跗跖关节脱位。	30%
190	由于失去了五根手指。	25%
191	由于第一趾缺失，导致其跖骨缺失或残缺。	25%
192	仅指失去食指。	15%
193	由于第一指远端指骨部分或全部缺失。	7%
194	失去除第一根手指以外的其他手指。	5%
195	由于除第一指以外的另一根手指的近节指骨部分缺失。	4%
196	由于远端指骨缺失，且除第一指外，其他手指的中节指骨也发生残缺或缺失。	3%
197	由于除第一指以外的其他手指的远端指骨部分或全部缺失。	2%
198	由于第二、三或四指缺失，且跖骨残缺或缺失，而第一或五指得以保留。	8%
199	由于第五趾缺失，伴有跖骨残缺或缺失	20%

安基洛西斯

200	髌关节完全伸直。	55%
201	髌关节处于屈曲、内收、外展和/或旋转位置。	65%
202	两个髌关节。	100%
203	膝盖弯曲角度大于 45 度但小于 140 度。	65%
204	膝盖弯曲角度可达 45 度。	40%
205	膝关节外翻或膝内翻。	50%
206	从脚踝处呈直角。	15%
207	脚踝呈直角，脚趾僵硬。	30%
208	从脚踝开始，当位置与中立位置不同时。	55%
209	任何手指的伸展。	5%
210	任何手指，当其位置与中立位置不同时。	15%

关节僵硬

因关节、肌腱或肌肉损伤导致的活动受限

211	从髌关节开始，屈曲角度大于 90 度，伸展角度大于 10 度。	15%至25%
-----	---------------------------------	---------

212	从腕关节开始，屈曲角度小于或等于 90 度，伸展角度小于或等于 10 度。	30%至40%
213	从膝盖开始，根据屈曲角度，允许完全伸展。	10%至20%
214	膝关节无法完全或几乎完全伸展，具体取决于屈曲角度。	25%至35%
215	踝关节屈曲角度大于等于 10 度，伸展角度大于等于 30 度。	5 至 10%
216	踝关节屈曲小于 10 度，伸展小于 30 度。	10%至20%
217	用任何手指都可以。	2%

假关节

萎缩性、正常生长性或肥大性

218	髌部，在进行大范围切除后，骨量大量流失。	50%至70%
219	股骨。	40%至60%
220	膝关节下垂伴腿部下垂（膝关节切除术后）。	40%至60%
221	髌骨完全伸展，屈曲小于或等于 90 度。	15%
222	髌骨伸展不完全，屈曲角度大于或等于 90 度。	20%
223	髌骨伸展不全，屈曲小于 90 度。	40%
224	胫骨和腓骨。	40%至60%
225	仅从胫骨来看。	30%至40%
226	仅取自腓骨。	8 至 18%
227	从第一或最后一根跖骨开始。	8 至 15%
228	从第二、第三或第四跖骨开始。	5%

无法通过手术解决的回缩性瘢痕

229	膝盖弯曲角度大于 45 度但小于 140 度。	30%至50%
230	膝盖弯曲角度为 10 度至 45 度。	20%至30%
231	从腘窝开始，限制伸展角度小于 90 度。	50%至60%
232	从脚底开始，脚趾向脚掌边缘缩回。	20%至40%

骨折后遗症

233	骨盆部位持续疼痛，行走和活动有中度困难。	15%至25%
234	骨盆畸形，伴有下肢缩短或偏斜，或伴有髋关节僵硬。	25%至50%
235	髌臼下陷，伴或不伴髋关节僵硬。	15 至 40%
236	耻骨水平支疼痛，伴有轻微持续性疼痛和中度行走或用力困难。	15%至20%
237	起源于坐骨耻骨支，行走和用力时有中度困难。	15%至20%
238	由水平支和坐骨耻骨支引起，伴有持续性疼痛、膀胱疾病和行走或用力明显困难。	40%至60%
239	从股骨颈和大转子区域开始，出现僵硬、跛行和疼痛。	30%至40%

240	股骨颈和大转子区域缩短超过 6 厘米，关节僵硬和角度偏差。	60%至80%
241	股骨干缩短 1 至 4 厘米，伴或不伴僵硬，伴或不伴肌肉萎缩。	8 至 15%
242	从股骨干开始，缩短 3 至 6 厘米，肌肉萎缩，但无关节僵硬。	15 至 30%
243	从股骨干开始，缩短 3 至 6 厘米，肌肉萎缩，关节僵硬。	30%至40%
244	从股骨干开始，缩短 6 至 12 厘米，肌肉萎缩，关节僵硬。	30%至50%
245	从股骨干开始，缩短 6 至 12 厘米，外展角度偏差，肌肉萎缩，膝关节屈曲小于 35 度。	50%至70%
246	股骨髁和/或胫骨结节出现关节僵硬、偏斜、膝关节体积增大和/或步态异常。	30%至50%
247	髌骨可完全伸展，屈曲活动度有限。	10%
248	胫骨和腓骨缩短 2 至 4 厘米，肌肉萎缩，伴或不伴僵硬。	15 至 30%
249	胫骨和腓骨缩短超过 4 厘米，角状骨化，腿部向外或向内偏斜，足部继发性偏斜，可能出现步态僵硬或不僵硬。	35 至 50%
250	胫骨和腓骨缩短超过 4 厘米或发生角度性骨化，导致无法行走，伴或不伴有僵硬。	55%至70%
251	胫骨疼痛，伴有肌肉萎缩和关节僵硬。	10 至 25%
252	腓骨疼痛，肌肉萎缩，伴或不伴僵硬。	5 至 10%
253	踝关节或踝关节，伴有足内偏和/或肌肉萎缩和关节僵硬。	25%至40%
254	踝关节或踝关节，伴有足外偏斜和/或肌肉萎缩和关节僵硬。	25%至40%
255	跗骨，伴有或不伴有僵硬的创伤后足扁平症。	15%至20%
256	跗骨畸形，导致足部向内或向外偏斜。	20%至30%
257	跗骨严重变形，脚趾活动受限，腿部萎缩。	30%至50%
258	跖骨疼痛、偏斜或功能障碍。	10%至20%

周围神经损伤引起的完全性或不完全性瘫痪（轻瘫）

259	下肢完全瘫痪。	70%
260	坐骨神经麻痹。	60%
261	腓外神经或腓总神经麻痹。	35%
262	腓窝内神经或胫骨坐骨神经麻痹。	30%
263	腓窝内神经和腓窝外神经联合麻痹。	40%
264	小腿神经或股神经麻痹。	50%
265	如果因上述神经在双侧肢体受伤而导致联合瘫痪，则将每侧肢体对应的百分比相加，但无论如何，加起来的残疾程度不得超过百分之百。	--
266	对于不完全性或部分性瘫痪（轻瘫），赔偿金额将根据功能障碍程度按比例减少。最高赔偿金额不得超过瘫痪的最低赔偿金额。	--
267	伴有复杂的髋关节区域疼痛综合征。	35%至40%
268	患有髋关节复杂区域疼痛综合征。	25%至35%

269	患有膝关节复杂区域疼痛综合征。	20%至30%
270	患有足部复杂区域疼痛综合征。	10%至20%

无法通过手术矫正的脱位

271	耻骨的，不可复位的或顽固的，或耻骨联合的广泛松弛。	25%至40%
-----	---------------------------	---------

肌肉

272	大腿肌肉萎缩超过一厘米，但无关节强直或僵硬。	30%
273	大腿前侧肌萎缩1厘米以上，无关节强直或关节僵硬。	20%
274	腿部肌萎缩超过一厘米，但无关节强直或关节僵硬。	30%
275	腿部前外侧肌萎缩1厘米以上，无关节强直或关节僵硬。	15%
276	下肢肌萎缩总量大于或等于1厘米。	40%

血管

277	动脉和静脉损伤的后果将根据器官改变的程度和它们产生的功能障碍（截肢、关节僵硬、周围神经损伤、肌肉萎缩等）进行评估。	--
278	慢性血栓性静脉炎。	15%至25%
279	根据溃疡的严重程度，复发性静脉曲张溃疡对治疗反应不佳。	8 至 20%
280	伴有慢性水肿、营养性皮肤改变的静脉曲张，无法控制，且对药物或手术治疗无效。	8 至 20%
281	如果双侧受伤，则将每条肢体的百分比相加，但无论如何不得超过百分之百。	--

头

颅骨

282	器质性精神障碍和情感性精神障碍将根据表十五进行评估。	--
283	迟发性脑震荡后颅脑综合征将按照表十五进行评估，而附带损害将用相应的分数进行评估。	--
284	头皮撕脱或缺失超过10厘米。	20%至35%
285	颅骨骨质流失直径达 5 厘米，无论是否植入假体。	10%至20%
286	颅骨骨缺损直径大于 5 厘米，无论是否使用假体。	20%至30%
287	创伤性癫痫无法通过手术治愈，但可以通过药物控制癫痫发作，使患者能够从事一些工作。	50%至70%
288	对于无法通过手术治愈的创伤性癫痫，当癫痫发作无法通过药物控制，并且不允许进行任何工作时。	100%
289	对于非创伤性癫痫，无法通过手术治愈，但可以通过药物控制癫痫发作，使患者能够从事一些工作。	50%至70%
290	对于非创伤性癫痫，无法通过手术治愈，癫痫发作无法通过药物控制，并且不允许进行任何工作。	100%

291	杰克逊癫痫病。	10 至 25%
292	嗅觉神经损伤引起的嗅觉障碍或嗅觉丧失。	5%
293	味觉障碍或味觉丧失。	10%
294	由于三叉神经损伤。	15 至 30%
295	由于面神经损伤。	15 至 30%
296	由于气胃神经或迷走神经损伤（取决于已证实的功能障碍程度）。	10 至 50%
297	由于脊神经损伤。	10 至 40%
298	由于舌下神经损伤，且为单侧损伤。	15%
299	由于双侧舌下神经损伤。	60%
300	上单瘫。	70%
301	单侧上肢轻瘫。	20%至40%
302	下肢单瘫，痉挛性步态。	40%至70%
303	下肢单侧轻瘫，可行走。	20%至40%
304	截瘫。	100%
305	Paraparesia, marcha posible.	50%至70%
306	截瘫，不可能的。	70%至90%
307	偏瘫。	70%至90%
308	偏瘫。	20 至 60%
309	四肢瘫痪。	100%
310	四肢瘫痪。	50%至70%
311	糖尿病或无味糖尿病。	10 至 40%
312	隐匿性失语症。	20%至30%
313	严重的孤立性失语症。	40%至80%
314	伴有偏瘫的失语症。	100%
315	失写症。	20%至30%

携带

316	根据软组织物质的损失程度，包括上颌骨和鼻子在内的严重毁容。	90%到100%
317	涉及上颌骨和下颌骨的残害。	90%到100%
318	下颌骨水平支完全损毁且无法修复，或者整个上颌骨完全损毁。	60%至80%
319	上颌假关节形成，无法咀嚼。	50%至60%
320	上颌假关节，咀嚼功能可能存在，但受限。	20%至30%
321	上颌假关节，可能伴有咀嚼功能，在义齿修复后咀嚼功能得到改善。	5 至 15%
322	根据部位和范围，腭穹窿实质缺失，无法通过手术解决。	15 至 35%

323	对于功能得到改善的义齿而言，腭穹窿的物质损失是可以接受的。	5 至 10%
324	下颌升支假关节，可能伴有咀嚼功能。	5 至 10%
325	下颌升支假关节形成，导致无法咀嚼。	15%至25%
326	下颌水平支假关节，可能伴有咀嚼功能。	10%至20%
327	下颌水平支假关节形成，导致无法咀嚼。	25%至35%
328	耻骨联合假关节。	25%至30%
329	耻骨联合假关节形成，咀嚼困难。	25%至40%
330	下颌假关节。适用于已证实功能改善的假体病例。	5 至 20%
331	下颌假性关节炎，伴有实质上的错误，无由此产生的腐蚀，咀嚼功能不足或丧失。	50%至60%
332	颌骨和上颌骨骨化不全，阻碍牙弓的咬合，限制咀嚼，导致口腔张开度小于 4 厘米。	20%至30%
333	当口腔张开度大于或等于 4 厘米时，下颌骨和上颌骨的骨性融合缺陷会阻碍牙弓的咬合。	5 至 15%
334	颌骨和上颌骨骨性融合缺陷，阻碍牙弓的咬合，可通过义齿矫正咀嚼功能。	5 至 10%
335	缺失一颗或多颗牙齿：进行修复。	--
336	牙齿全部脱落，无法耐受假牙。	30%
337	牙齿全部缺失，但能接受假牙。	15%
338	牙弓完全缺失，无法耐受假牙。	20%
339	牙弓完全缺失，但能接受假牙。	10%
340	缺失半个牙弓，无法耐受假牙。	15%
341	缺失半个牙弓，可耐受假牙。	5%
342	疤痕组织限制了嘴巴的张开，妨碍了口腔卫生、发音、咀嚼，或导致唾液滴落。	20 至 50%
343	根据功能障碍程度，颞下颌关节不可复位脱位。	20%至35%
344	根据言语和吞咽障碍的程度，可能需要进行舌头截肢或残害手术。	20%至40%
345	唾液瘘无法通过手术治愈。	10%至20%

眼睛

346	完全失明，眼球可能保留或丧失。	100%
347	视力永久性丧失或下降（无法通过眼镜矫正后改善）（光学矫正后的剩余视力）。参见表一。	--

如果一只眼睛视力丧失或下降，而另一只眼睛健康，则在第一条水平线下方（表示各种可补偿的丧失或下降程度）标明与每个程度对应的残疾百分比（第二条水平线）。

如果一只眼睛视力丧失或下降，另一只眼睛因与工作无关的疾病而患病，且每只眼睛的剩余视力等于或小于 0.2，则可赔偿残疾的百分比出现在垂直列和相应水平线的交点处。

如果因工作相关风险导致双眼视力丧失或下降，则可赔偿残疾的百分比出现在垂直列和相应水平线的交点处。

塔布拉鼓 I												
视力丧失或永久性下降												
A.V.	1 和 0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.	Ec/p *	Ep/i. **
1 和 0.8	0%	6%	9%	12%	15%	20%	30%	35%	40%	45%	50%	60%
0.7	6%	13	16	19	22	27	37	42	47	52	57	67
0.6	9%	16	19	22	25	30	40	45	50	55	62	72
0.5	12%	19	22	25	28	33	43	50	55	60	67	77
0.4	15%	22	25	28	31	40	50	60	65	70	75	82
0.3	20%	27	30	33	40	50	60	70	75	80	85	90
0.2	30%	37	40	43	50	60	70	77	85	90	95	98
0.1	35%	42	45	50	60	70	77	90	95	98	100	100
0.05	40%	47	50	55	65	75	85	95	98	100	100	100
0	45%	52	55	60	70	80	90	98	100	100	100	100
Ec/p *	50%	57	62	67	75	85	95	100	100	100	100	100
Ep/i **	60%	67	72	77	82	90	98	100	100	100	100	100

* 眼球摘除并安装义眼。

** 眼球摘除，义眼无法安装。

348	单眼患者视力丧失或永久性下降。对侧眼失明或视力低于0.05（矫正后视力尚存）。参见表二。
-----	--

表二	
单眼患者视力丧失或永久性下降	
视力	劳动人口中的残疾人 (%)
0.7	13
0.6	19
0.5	25
0.4	31
0.3	50
0.2	70
0.1	90
0.05	100
0	100

349	当工人被录用时，在后续的视力丧失索赔中，即使他们的视力只有 0.8（每只眼睛 0.8），也会考虑他们是否拥有该装置。
-----	--

单侧或双侧视野缩小，伴有正常或下降的视力，应用以下方法：

双眼视野缺损导致的视力障碍

350	同侧象限盲（右侧或左侧）。	26%
351	双颞象限性视物症。	26%

单眼视野同心性缺损导致的视力障碍

352	一个象限全部或部分丧失功能。	13%
353	两个象限全部或部分丧失功能。	26%
354	三个象限全部或部分丧失功能。	40%
355	四个象限全部或部分丧失功能。	50%
356	将根据视野缺损的判定，应用上述分数来评估盲点。	

同心性视野缺损导致的视力障碍

357	后天性夜盲症。	30%
358	视野缩小，但仅一只眼睛保留 30 度或以上的视野。	10%至15%
359	视野缩小，但双眼仍保留 30 度或以上的视野。	20%至30%
360	视野缩小，一只眼睛保留的视野不足 30 度。	30%至50%
361	双眼视野缩小，保留的视野不足 30 度。	30 到 100%

垂直偏盲

362	同音异义词，向右或向左。	40%至50%
363	双鼻音异名。	40%至50%
364	双时态异名。	50%至60%

水平偏盲

365	上级。	10%至15%
366	较低的那些。	30%至50%

单眼患者出现偏盲（一只眼睛视力正常，对侧眼睛视力丧失或低于0.05），但中心视力正常。

367	鼻腔。	60%至70%
368	降低。	70%至80%
369	颞。	80%到90%
370	对于单侧或双侧中心视力丧失的偏盲病例，应按照《联邦劳动法》第 494 条的规定，将与偏盲相对应的评估百分比添加到与剩余视力相关的评估百分比中。	--

眼球运动障碍

371	因肌肉损伤或相应神经改变引起的斜视，无复视。	10%
-----	------------------------	-----

单侧或双侧复视（无法矫正）

372	水平的。	30%
373	垂直的。	30%
374	斜。	30%
375	在上述任何情况下，当主要注视位置（中心）受到影响时，将增加 20%；当注视视野下部受到影响时，将增加 10%。	--
376	复视，伴或不伴眼睑下垂，伴或不伴眼内肌麻痹，需要遮盖一只眼睛。	50%
377	复视是由于双侧神经损伤限制了双眼的运动，并且由于偏斜导致视野缩小，从而造成头部偏斜以注视，此外还伴有一只眼睛被遮挡。	60%

椎间盘畸形

378	单侧获得性色觉障碍。	15%
379	双侧获得性色觉障碍。	30%

其他伤情

380	单侧无晶状体眼可通过佩戴隐形眼镜或人工晶状体进行矫正。	10%
381	双眼无晶状体症，可通过佩戴隐形眼镜或人工晶状体进行矫正。	20%
382	在前两节中，将根据无法矫正的视力下降情况，增加相应的残疾程度，但总和不得超过 100%，这符合联邦劳动法第 494 条的规定。	--
383	当瞳孔散大、虹膜根部离断或扇形虹膜切除术导致一只眼睛出现功能障碍时，可进行这些手术。	10%
384	当散瞳、虹膜根部离断或扇形虹膜切除术引起双眼功能障碍时，应进行这些手术。	20%

单侧上睑下垂或眼睑痉挛，手术无法治愈，且遮盖了瞳孔区。

385	眼睑下垂，瞳孔未遮盖。	10%
386	轻度眼睑下垂，上眼脸上提 7 至 9 毫米。	15%
387	中度眼睑下垂，上眼脸上提 1 至 6 毫米。	20%
388	上睑下垂，严重时，上眼睑无法抬起。	30%
389	必须将此残疾程度加到视力下降程度上，但不得超过 100%。	--

眼睑下垂或双侧眼睑痉挛经手术治疗无效，且遮盖瞳孔区域。

390	眼睑下垂，瞳孔脱垂。	20%
391	轻度上睑下垂，上眼脸上提 7 至 9 毫米。	30%
392	中度上睑下垂，上眼脸上提 1 至 6 毫米。	40%
393	上睑下垂，严重时，上眼睑无法抬起。	60%
394	必须将此残疾程度加到视力下降程度上，但不得超过 100%。	--

根据主要视位（水平注视正前方）的不同，视力障碍的程度也不同。瞳孔或多或少地暴露在外。

395	单侧眼睑边缘偏斜（睑内翻、睑外翻、倒睫、畸形瘢痕、睑球粘连和睑球粘连）。	15%
396	双边。	25%

泪管疾病

397	单侧瘢痕性或麻痹性眼睑闭合不全。	15%
398	双侧瘢痕或麻痹性眼睑闭合不全。	25%
399	单侧上唇。	10%
400	两侧的表皮。	20%
401	单侧泪道痿。	20%
402	双侧泪痿。	30%

纳里兹

403	鼻子部分毁容，无狭窄，未进行整形矫正。	20%
404	鼻部缺失但无狭窄，未进行整形修复。	40%
405	经过塑料修复后。	15%至20%
406	鼻子缩小成一个有疤痕的残端，并伴有狭窄。	30%至50%

耳朵

407	单侧耳廓完全丧失或变形，无外耳道狭窄。	10%
408	单侧耳廓部分缺失或变形，无外耳道狭窄。	7%
409	双侧耳廓完全丧失或变形，但外耳道无狭窄。	20%
410	双侧耳廓部分缺失或变形，无外耳道狭窄。	15%
411	单侧耳廓完全丧失或变形，伴外耳道狭窄。	15%
412	单侧耳廓部分缺失或变形，伴外耳道狭窄。	12%
413	双侧耳廓完全丧失或变形，伴外耳道狭窄。	30%
414	双侧耳廓缺失或部分变形，伴外耳道狭窄。	25%
415	单侧外耳道完全闭锁。	20%
416	双侧外耳道完全闭塞。	40%
417	单侧鼓膜缺损（部分或全部），并进行功能性移植。	5%
418	双侧鼓膜缺损（部分或全部），并进行功能性移植。	10%
419	单侧鼓膜缺损（部分或全部），移植片功能不全或无法手术。	20%
420	双侧鼓膜缺损（部分或全部），移植片无功能或无法手术。	40%
421	中耳和听骨链结构的不可逆解剖学改变；单侧。 其中包括鼓膜的缺失。	20%

422	中耳结构和听骨链的不可逆解剖结构改变；双侧性。包括鼓膜缺失。	40%
423	单侧、不可逆、难治性咽鼓管功能障碍。	20%
424	双侧、不可逆、难治性咽鼓管功能障碍。	40%
425	单侧或双侧咽鼓管功能障碍，不可逆且难以治疗，持续干扰工作活动，但并不影响日常生活。咽鼓管的正常功能对个人的工作表现至关重要。	50%
426	经核实，为单侧耳鸣。	5%
427	听觉过敏已得到证实。	5%
428	经核实的前庭功能障碍。 将按照表三中的规则进行评估。	--

Tabla III-A				
前庭功能障碍				
综合评估和相关检查以 确诊 (至少有一项测试结果 被篡改)	有效期至少为 3 个月的办 公测试 (至少有一项测试结果被 篡改)	工作职责的变化	功能障碍程 度	永久性残疾 百分比
完整的耳神经系统评 估： 从游行开始； 眼球运动； 应用程序测试，以及 辅助前庭功能检查。	双温水测试，以及 采用视频眼震图或电子眼 震图进行旋转测试。 视情况而定；	失衡状态会间歇 性地干扰工作活 动，至少每 3 个 月发生一次。	1 居住	10-30%
根据需要： 完整的听力学评估： 完整的听力学检查； 中耳检查，以及 完成神经系统评估。 可能需要的其他具体评 估。	三维头部脉冲试验和前庭 刺激诱发了肌源性电 位。	持续干扰需要头 部突然运动的工 作活动的平衡障 碍。	2 缓和	31-60%
		即使不涉及头部 突然运动，这种 平衡障碍也会持 续干 扰 工 作 活 动。	3 严重	61-90%
		平衡障碍导致无 法独立行走，需 要他人持续协 助。无法从事任 何工作。	永久总计	100%
除了《联邦劳动法》第 492 条规定之外，当其工作活动可能危及自身生命、第三方生命或财产时，必须考虑残疾百分比范围的最大值。				

429	慢性双侧输卵管功能障碍，治疗无效。	30%至40%
430	慢性单侧输卵管功能障碍，难治性。	15%至20%

431	经核实，患有双侧耳鸣。	10%
432	职业性耳聋和听力损失。这些将根据表 III-B 中的标准进行评估。	--

Tabla III-B				
职业性耳聋和听力损失				
双侧听力损失的百分比	功能性器官残疾百分比		双侧听力损失的百分比	功能性器官残疾百分比
10	10		18	16
11	11		19	16
12	12		20	17
13	12		21	18
14	13		22	18
15	14		23	19
16	15		24	19
17	15		25	20
弗莱彻的计算				
根据纯音测听获得的阈值，计算双侧联合听力损失导致的永久性部分残疾，并采用 Fletcher, AMA 修改的听力损失评估程序（2016 年 10 月）。 根据损伤机制和后遗症的不同，可以使用以下几种频率范围之一： 到。 适用于听力低于 250、500、1,000 和 2,000 Hz 频率阈值的损伤。 b. 适用于听力低于 2000、3000、4000 和 6000 Hz 频率阈值的损伤。 c. 对于涉及 A 部分和 B 部分频率的损伤，将选择造成最大听力损失的频率范围。 首先，如果听力图显示一只或两只耳朵因失聪而没有记录，或者全部或部分耳朵没有反应，则这些频率的值将设为 120 dB；如果对侧耳语言区域频率的听力水平为 0 dB 或更低，则出于评估目的，将取平均值 5 dB。 第二步，将结果相加，得到每只耳朵的算术平均值。例如： 右耳 (RO) 左耳 (LE) 2000 赫兹 60 分贝 2000 赫兹 10 分贝 3000 赫兹 50 分贝 3000 赫兹 15 分贝 4000 赫兹 50 分贝 4000 赫兹 15 分贝 6000 赫兹 50 分贝 6000 赫兹 15 分贝 苏玛：210 / 4= 52.5 苏玛：55/ 4=13.7 语言区频率的算术平均值，右耳为 52.5，左耳为 13.7。 第三，将每只耳朵的算术平均值乘以 0.8（弗莱彻常数），即可得到每只耳朵的平均损失或弗莱彻指数。 例如：OD：52.5 x 0.8 = 42 OI：13.75 x 0.8=11 第四，计算双耳综合听力损失（CBHL）或双耳听力障碍百分比。				

将之前的结果相乘：听力较轻的耳朵乘以 7，听力较重的耳朵乘以 1。然后将这些结果相加，再除以 8。

$(\text{耳聋程度降低百分比} \times 7) + (\text{耳聋程度升高百分比} \times 1) / 8$

$(11 \times 7) + (42 \times 1) = 77+42 = 119=14.8 \text{ (HBC)}$

由于此过程中算术运算的结果经常会将数值转换为小数，因此根据以下标准，为了方便起见，省略这些小数部分并报告整数（四舍五入）：

对于小于等于 0.5 的数字，向上取整到最接近的整数：例如：14.5 = 14

如果等于或大于 0.6 个十分之一，则将其提升到下一个更高的整数：例如：14.8= 15。

第五 . 永久性部分残疾百分比的计算：在本例中，它对应于：HBC 的 15% 和永久性残疾的 14%。

当 HBC 在 10% 到 25% 之间时，将应用通过去掉小数位调整后的表 IV。

当 HBC 为 25% 或更高时，只需减去 5 个单位即可得到永久性部分残疾的百分比，最高可达 70%。

从71%听力障碍等级开始，将不再扣除5个单位，因为这相当于100%永久性残疾。这是因为残余听力不足以进行人际沟通。

确定双耳功能性听力障碍，不包括由老年性耳聋或既往疾病引起的听力下降。

奎洛

433	肌肉回缩或宽大瘢痕引起的偏斜（斜颈、前屈）。	10 至 30%
434	瘢痕组织向前屈曲，下巴与胸骨接触。	40%至60%
435	喉部瘢痕导致发声困难。	20%
436	导致失声或发声困难，但不伴有呼吸困难。	30%至40%
437	剧烈运动时出现呼吸困难。	10%
438	轻微或中等程度的活动即可引起呼吸困难。	20 至 70%
439	当他们静息时出现呼吸困难。	70%至80%
440	当呼吸困难需要使用永久性气管插管时。	70%至90%
441	当它们引起发声困难（或失声）和呼吸困难时。	25 至 80%
442	咽部瘢痕伴吞咽障碍。	20%至40%
443	甲状腺（包括或不包括甲状旁腺）丧失，但对替代疗法有充分反应。	20%
444	甲状腺（包括或不包括甲状旁腺）丧失，且对替代疗法无反应。	26%

噪音障碍

445	经核实属实的噪音障碍将按照表四进行评估。
-----	----------------------

塔布拉鼓 IV		
语音障碍评估		
类别	特征	估值
居住	存在发声困难； 根据临床评估程序，存在轻微症状；	10% 或 20%

	在嘈杂的环境中也能听到它的声音， 具备从事与其职业或行业相关的活动的能 力。	
适度	存在发声困难； 根据临床评估程序，存在中度症状； 在正常环境下也能听到，而且 从事与其职业或行业相关的活动的的能力有 限。	21 或 40%
严重	存在严重发声困难或失声； 根据临床评估程序，存在严重症状； 在安静的环境中，他无法发出自己的声 音，而且 不适合从事与其职业或行业相关的活动。	41 或 60%
对于声音质量对其工作表现至关重要的员工来说，评估结果不能低于 41%。 注： 估值百分比将根据找到的最高类别的标准确定。		

446	吞咽障碍将按照表五中的标准进行评估。
-----	--------------------

吞咽障碍

面板 V		
吞咽障碍		
类别	特征	估值
居住	出现轻微症状，喂食时偶尔咳嗽； 有窒息感； 你可以吃大多数固体、半固体、半液体、液体和混合稠 度的食物； 用餐时间很长； 你需要吞咽几次才能把食物咽下去， 具备从事与其职业或行业相关的活动的的能力。	20 或 27%
适度	出现中度症状，进食固体、半固体、半液体、液体和混 合稠度食物时频繁咳嗽； 6 个月内体重减轻不足 10%； 他现在只能吃比以前少得多的食物或液体； 增加咀嚼次数； 他需要干吞好几口才能把食物咽下去， 他们虽然有能力从事自己的职业或行业活动，但会遇到 困难，不过他们还是会去做。	28 或 34%

严重	进食固体、半固体、半液体、液体以及混合稠度的食物、唾液或浓痰时出现咳嗽或明显的窒息感； 6 个月内减重达到或超过体重的 10%； 你应该每次少量进食； 需要几次干咽； 反复出现呼吸道疾病和肺炎，以及 不适合从事与其职业或行业相关的活动。	35%至40%
注： 估值百分比将根据找到的最高类别的标准确定。		

胸腔及其内容物

447	孤立性胸骨骨折的后遗症，表现为抱摔能力和抱摔动作减少。	10%
448	胸骨骨折后遗症，伴有凹陷或偏斜，但无深部并发症。	20%
449	一至三根肋骨骨折的后遗症，体力活动时疼痛。	5 至 10%
450	肋骨或软骨骨折，伴有疼痛，胸部或腹部用力时感到困难。	10%至15%
451	伴有抑郁症和更明显功能障碍的肋骨骨折。	20%至30%
452	胸膜粘连和瘢痕挛缩。	20%至30%
453	根据器质性和功能性改变的程度，将使用表 VI 对支气管肺部改变的后遗症（支气管哮喘、肺气肿、慢性支气管炎、肺炎、纤维化、创伤后病变等）进行分类。	--

表六

职业性肺病呼吸功能障碍分级

诊所	锻炼 有氧运动 肺科	呼吸力学				呼吸衰竭		估值
呼吸困难，改良的博格分类	最大摄氧量 (VO ₂ max) 毫升/公斤/分钟	心血管功能 %	FEV1	PEF 变异性%	25-75 年 75-85 年 FEF (%)	低氧血症	高碳酸血症	IPP%
0	≥ 25	普通的	普通的	20	居住 (59-20)	普通的	普通的	0
0		普通的	普通的		缓和	普通的	普通的	5
0.5-1	20-24	居住 (79-75)	居住 (79-70)	21-29	缓和 (19-15)	居住 (63-59)	普通的	20-30
2-3		缓和 (74-70)	缓和 (69-51)		严重 (14-10)	缓和 (58-54)	居住 (35-36)	31-40

4-6	15-19	严重 (69-65)	严重 (50-31)	30-39	穆伊格 雷夫 (< 9)	严重 (53-49)	缓和 (37-39)	41-60
7-8					-	穆伊格 雷夫 (48-44)	严重 (40-44)	61-80
9-10	<15	穆伊格 雷夫 (< 64)	穆伊格 雷夫 (> 30)	40岁以上	-	-	穆伊格雷 夫 (> 45)	100
为了确定外周血流大于 50% 时的外周灌注指数 (PPI)，还必须评估 FEV1。 要通过脉搏血氧饱和度测定法测得的低氧血症数据确定 IPP 大于 60%，还应通过动脉血气分析确定的高碳酸血症进行评估。 肺活量测定结果的解释将基于从墨西哥健康成年人群中获得的数值。 评估百分比由支气管扩张剂后呼吸功能测试中发现的最低值确定。								

454	尘肺纤维化合并肺结核，临床和细菌学检查均未见缓解。在表六所列残疾津贴金额的基础上增加20%，但不得超过百分之百。	--
455	创伤后膈疝，手术治疗无效。	30%至40%
456	食管狭窄，但手术未能解决。	20 至 70%

心

457	心包粘连但无心力衰竭。	10%至20%
458	无并发症的高血压性心脏病。	20%至40%
459	高血压性心脏病伴慢性肾功能衰竭并发症、脑出血后遗症、心肌梗死，伴或不伴心室功能障碍。	100%
460	II 级心力衰竭。	20%至40%
461	三级心力衰竭。	41 至 90%
462	四级心力衰竭。	91 至 100%
463	瓣膜关闭不全 I 级。	20%至40%
464	瓣膜功能不全 II 级。	41 至 70%
465	三级瓣膜功能不全。	71 100%
466	一级不完全性房室传导阻滞。	20%
467	不完全性房室传导阻滞 II 级（莫氏 I 级或莫氏 II 级）。	25%
468	三级完全性房室传导阻滞。	30%

腹部

469	无法手术的腹股沟疝、小腿疝或腹部疝。	10%至20%
470	手术治疗后仍出现相同症状（复发或再发）。	20%至30%

471	腹壁瘢痕功能障碍，导致任何残疾。	10 至 30%
472	切口疝伴瘢痕，无法手术或手术无法解决。	30%至60%
473	消化道或其附属器官的瘘管，无法手术或造成任何残疾。	20 至 60%
474	胃完全丧失功能。	60%至80%
475	部分胃缺失。	30%至40%
476	脾脏切除。	15%
477	胆囊切除术。	15%
478	部分小肠缺失。	30%至40%
479	结肠完全切除。	60%至80%
480	部分结肠缺失。	40%至50%
481	大便失禁。	60%
482	消化道持续性疾病，如消化性溃疡病和肠易激综合征，将按照表 VII 进行评估。	--

第七板块		
消化道持续性改变		
课程	描述	估值
1	持续性消化性酸疾病（胃食管反流、复发性胃炎、消化性溃疡）。 可能有手术治疗史。 需要持续治疗并完全控制症状。	0%
2	它符合1级标准。 她曾接受过手术治疗。 需要持续治疗，但症状无法完全控制。	10%
3	它符合二级标准。 它需要持续治疗，并可能出现全身症状（贫血、上消化道出血、体重减轻）。 病理学或影像学证据表明存在癌前病变。	20%
4	它符合3级标准。 它有造口（胃造口术、胃空肠造口术、空肠造口术）。 考虑员工的职能能力与工作表现之间的关系。	--
	从事轻体力劳动。	40%
	工作表现一般。	60%
	它能胜任繁重工作。	80%
	无法进行任何工作活动。	100%
483	胰腺部分切除。	60%至80%

484	部分肝脏丧失。	40%至60%
485	腹部器官的其他损伤或丧失，导致任何已证实的残疾。	30 至 80%
486	肝功能衰竭将根据表 VIII 和表 IX 进行评估。	--

塔布拉鼓 VIII			
肝衰竭分期			
体育场	描述	Child-Pugh 分类	规模 熔化
1	肝脏生化指标（氨基转移酶、碱性磷酸酶、胆红素、白蛋白、凝血时间）持续改变。 无食管静脉曲张，以及 无腹水。	--	0-9
2	它符合1级标准。 存在食管静脉曲张。 无腹水。 无消化道出血或消化道出血史。 病理解剖学或影像学证据表明存在肝源性病变（慢性活动性肝炎、脂肪性肝炎、门静脉纤维化或小叶中心纤维化）。 需要持续使用免疫抑制性皮质类固醇或免疫调节剂进行治疗。	A 级	10-19
3	它符合二级标准。 存在腹水，伴或不伴食管静脉曲张。 无消化道出血或消化道出血史。 近两年内出现肝功能衰竭、门静脉高压的症状，并非由急性并发症引起。	B 级	20- 29
4	它符合3级标准。 尽管接受治疗，但仍持续出现肝功能衰竭和门静脉高压的症状。 存在腹水。 存在食管静脉曲张。 存在消化道出血或有消化道出血史。	C 级	30人或以上

Child-Pugh 评分采用五项肝病临床标准。每项标准均按 1 至 3 分进行评分，3 分表示肝损伤最严重。			
每个参数的权重分			
	1	2	3
脑病	奥森特	1-2年级	三年级至四年级

腹水	奥森特	居住	缓和
血清胆红素	< 2 毫克/分升	2-3 毫克/分升	> 3 毫克/分升
血清白蛋白	> 35 克/升	28-35 克/升	< 28 克/升
凝血酶原（延长）	1- 4	4-6	> 6
胆红素（原发性胆汁性肝硬化）	< 4 毫克/分升	4-10 毫克/分升	> 10 毫克/分升
注：Child-Pugh 分类采用的是各量表得分的总和： A = 5-6 分。 B = 7-9 分。 C = 10-15 分。			

MELD 评分（终末期肝病模型）是一种数学模型，用于根据胆红素、国际标准化比值 (INR) 和肌酐值来预测肝病患者的生存期。 数值范围从 6 到 40；每个变量的最小值为 1，分数越低，预后越好。
MELD 评分 = 9.57 Ln（肌酐）+ 3.78 Ln（胆红素）+ 11.2 Ln（印度核苷（酸））+ 6.43

Tabla IX 确定肝功能衰竭导致的永久性部分或全部残疾的百分比				
肝衰竭的分类	与工作表现相关的功能能力类别			
	0	1	2	3
1	0%	30%	50%	100%
2	60%	70%	80%	100%
3	80%	90%	95%	100%
4	100%	100%	100%	100%

泌尿生殖系统		
487	一侧睾丸或卵巢缺失或萎缩，而另一侧健康。	25%
488	一侧睾丸或卵巢缺失或萎缩，另一侧睾丸或卵巢因与工作无关的疾病而患病。	50%
489	睾丸或卵巢缺失或萎缩。	50% 到 100%
490	由于输卵管功能丧失，导致工作风险增加。	20%
491	由于工作前双侧输卵管功能丧失，存在生育风险。	50%
492	子宫切除，丧失生育能力，面临工作风险。	70%
493	子宫切除，丧失生育能力，工作风险。	40%
494	膀胱部分或全部丧失。	30%
495	阴茎全部或部分缺失，或其功能减弱或丧失。	50% 到 100%

496	尿道口、会阴口或下腹部开口狭窄。	70% 到 100%
497	因工伤事故导致的子宫脱垂，无法通过手术解决。	50%至70%
498	由于乳房缺失或残缺，可能需要植入假体。	20%至30%
499	由于乳房缺失或残缺，无法安装义乳。	30%至50%
500	由于双侧乳房缺失或残缺，可能需要植入假体。	50%至70%
501	一侧肾脏（包括肾上腺）发生器质性或功能性丧失，而对侧肾脏功能正常。	35 至 50%
502	对侧肾脏功能障碍。	50% 到 100%
503	慢性肾功能不全将按照表 X 进行评估。	

Tabla X 慢性肾脏病分期分类				
体育场	描述	肾小球滤过率 (毫升/分钟/1.73平方米)	蛋白尿 白蛋白/肌酐比值	估值
1	正常或高。	大于90	0-30 mg/g，正常或升高。	无估值
2	Levemente disminuida.	60-89		10-20%
3A	轻度至中度下降。	45-59	30-300 mg/g，中度增加。	20%至40%
3B	中度至重度减弱。	30-44		41 至 60%
4	Gravemente disminuida.	15-29	>300 毫克/克，gravemente aumentada。	61 至 90%
5	肾衰竭。	15岁以下		91 至 100%

504	永久性尿失禁。	30%至40%
505	前尿道部分狭窄，手术未能解决。	30%至40%
506	后尿道部分狭窄，手术未能解决。	60%
507	外伤后尿道完全狭窄，无法通过手术解决，导致尿液被迫通过会阴或下腹部尿道口排出。	60%至90%

骨干

无脊髓损伤的后遗症

脊柱活动范围受限，解剖曲度永久性丧失

508	宫颈区域。	30%至50%
509	胸部区域。	15 至 30%
510	腰骶部。	30%至50%
511	尾骨区域。	10%

创伤后遗症伴脊髓损伤

512	截瘫。	100%
513	下肢轻瘫，无法行走。	70%至90%
514	如果能拄拐行走的话。	50%至70%

各种分类

515	双目失明、双臂肘部以上截肢、双侧髋关节脱位或同侧手臂肘部以上截肢和腿部膝盖以上截肢、任何创伤导致的脊髓损伤造成下肢完全瘫痪并伴有括约肌功能障碍、痴呆症，均视为完全永久性残疾。	100%
516	纯粹的容貌缺陷，根据其性质，只有在以某种方式降低受伤者的工作能力时，才会由相应的联邦法院酌情给予赔偿，并考虑到受伤者所从事的职业。	--
517	因物理和化学因素造成的伤害，将按照特殊伤残赔偿方式予以赔偿。	20 到 100%
518	大面积烧伤造成的疤痕，其赔偿金额将根据疤痕区域的范围和深度进行评估，而不考虑其对邻近组织造成的任何功能障碍。评估将采用九分法。	--
519	如果之前已对涉及同一解剖部位的后遗症进行过评估，则只会评估适用新比例的差额。	--
520	如果找不到有关评估工人提出的后遗症的具体条款，则必须使用现行联邦劳动法第 17 条，并根据相似性适用最相似的条款。	--

癌症

521	由物理、化学或生物因素引起的继发性癌症将根据以下标准进行评估： 要计算因工伤癌症造成的全部或部分永久性残疾，计算程序如下： 第一步：根据肿瘤科医生的诊断和生存率，确定工人所患癌症的类型，并对照表十一，核对与工作相关的癌症对应的分类。也就是说，根据工人确诊后的五年生存率，侵袭性最低的癌症对应编号 1，侵袭性最高的癌症对应编号 5。 注：如果诊断出的肿瘤未列入表 XI，则侵袭性将根据肿瘤专科医生确定的生存期来确定。 步骤二：确定职业相关癌症的分类后，根据员工的工作能力，确定其应归入哪个类别。例如，如果员工患有结肠癌，则肿瘤类别应列于表十一的第 3 项；如果员工的功能能力受限，但仍能胜任中等强度的工作，则应列于表十二的第 1 项。 步骤 3：随后，在表 XIII 中，在根据五年生存率对肿瘤侵袭性进行分类的列中，找到与工人确诊的癌症相对应的数字；在根据治疗或肿瘤本身产生的后遗症对工人进行功能分类，并与工人的工作表现相关的评估结果进行分类的列中，找到与工人评估结果相对应的数字；并在两列之间进行调整，以找到与之相对应的百分比。 在该示例中，根据表 XII，结肠癌位于数字 3，根据其功能分类评估，确定它对应于表 XII 中的数字 1，通过查找这两个值的交集，我们发现根据表 XIII，结果为 70%。	--
-----	--	----

表十一

根据五年生存率对肿瘤的侵袭性进行分类

攻击性	生存	肿瘤类型
-----	----	------

1	90-100	乳头状和滤泡状甲状腺癌，以及皮肤癌（唇部）。
2	61-89	皮肤癌（非黑色素瘤）、骨癌、喉癌、甲状腺髓样癌和淋巴细胞白血病。
3	30-60	口咽癌、结肠癌、膀胱癌、鼻窦癌、阴囊癌和黑色素瘤、未分化甲状腺癌、髓系白血病和急性单核细胞白血病。
4	15-29	多发性骨髓瘤、浆细胞白血病和急性髓系白血病。
5	0-14	支气管肺癌、胃癌、消化道癌、中枢神经系统癌、心包间皮瘤、腹膜间皮瘤、胸膜间皮瘤、肝脏和肝内胆管恶性肿瘤、肝血管肉瘤、消化道（食管）（肠道）癌及其他特定细胞类型白血病。

表十二	
与工作表现相关的功能能力类别	
0	患病前身体完全健康，能够进行所有体力活动。
1	功能能力受限，但能够从事中等强度的工作（例如适度的推拉、中等速度的行走、每分钟举起 5 公斤重物 10 次或每分钟举起 12 公斤重物 6 次，例如：采摘水果和蔬菜（弯腰、蹲下）、用刷子粉刷、推拉轻型手推车或独轮车、操作卡车、拖拉机或全地形工程机械、使用风镐、除草和使用锄头）。 如果生病前他的工作活动属于中等性质，则应将其归为 0 类，因为他仍然具备从事中等性质活动的的能力。
2	功能能力受限，但能够从事轻体力劳动（保持坐姿，坐着进行轻体力劳动，使用手和手臂，驾驶机动车，站立进行轻体力劳动，偶尔行走，休闲行走速度不超过每小时 3 公里，每分钟举起 5 公斤的物品少于 8 次，或每分钟举起 12 公斤的物品少于 4 次，例如，参加会议（坐着），阅读说明或填写文件，观看培训视频，使用台式工具或小型电动工具，检查和分类产品，整理轻质材料，组装小零件，在道路上驾驶机动车和钉钉子。 如果患病前他们的工作性质较轻，则应将其归为 0 类，因为他们仍然具备从事轻体力劳动的能力。
3	无法进行任何工作活动。

塔布拉鼓十三				
确定因工伤癌症造成的局部或完全永久性残疾的百分比				
根据五年生存率对肿瘤的侵袭性进行分类	与工作表现相关的功能能力类别			
	0	1	2	3
1	0%	30%	50%	100%
2	30%	40%	60%	100%
3	60%	70%	80%	100%
4	80%	90%	95%	100%
5	100%	100%	100%	100%

人类免疫缺陷病毒

522	HIV 感染情况将按照表十四进行评估。
-----	---------------------

表十四			
HIV 感染评估			
体育场	描述	临床类别	估值
1	HIV 感染的血清学诊断； 没有有价值的残疾，并且 需要治疗。	A1、A2、B1 和 B2	20%
2	需要持续治疗； 他每年因免疫缺陷而患病的次数不到三次， 而且 需要住院治疗，每次至少 24 小时，或每年少 于 30 天。	A3、B3 和 C1	21-25%
3	需要持续治疗； 它每年会出现三到六次与免疫缺陷相关的疾 病发作； 需要住院治疗，每次至少24小时，或每年超 过30天； 他/她可以进行日常生活活动，但工作能力有 所下降。	C2 和 C3	26- 59%
4	需要持续治疗； 他每年会因免疫缺陷而患上六次以上的疾 病，需要住院治疗； 至少需要24小时或每年超过60天，而且 日常生活活动能力下降。	C2 和 C3	60%至79%
5	它符合 4 级标准； 无法进行日常生活活动和自我照顾，以及 这取决于其他人。	C2 和 C3	80%到100%

精神障碍

523	精神障碍将根据表十五进行评估。 (包括迟发性脑震荡后颅脑综合征)。
-----	--

表十五
对精神障碍、情感障碍（抑郁症、焦虑症或混合型）、器质性精神障碍、创伤后应激障碍、脑损伤以及由事故和职业病引起的言语障碍进行评估。 当工人出现以下情况时：抑郁症、焦虑症、创伤后应激障碍、脑损伤（失语症、构音障碍、失认症、失用症、计算障碍、失读症、失写症、命名障碍、遗忘症、注意力综合征、脑挫伤综合征、脑震荡后颅脑综合征、额叶综合征、痴呆症）和言语障碍（失语症、双舌症、言语迟缓、言语快、言语急促、语速过快、口吃、韵律障碍和共鸣障碍），需要持续的永久性治疗以改善或控制症状。

情感障碍将在开始相应治疗至少 6 个月后进行评估；脑损伤引起的疾病和言语障碍将在确定后遗症后立即进行评估，具体评估时间见下表：		
类别	特征	估值
一级	经治疗后病情得到控制（无症状）； 永久性专门药物治疗，以及 具备从事与其职业或行业相关的活动的的能力。	10%
二类	伴有特定的轻微症状或治疗管理引起的症状； 永久性专门药物治疗； 专业医疗和康复治疗； 可能需要其他专科医生的额外诊治； 偶尔会出现反复发作的危机，可能需要住院治疗，也可能不需要； 具备从事与其职业或行业相关的活动的的能力，但有些活动进行起来比较困难，并且 日常生活活动不受影响。	11 25%
三级	伴有特定中度症状或治疗管理引起的症状； 永久性专门药物治疗； 医疗治疗，专业康复； 可能需要其他专科医生的额外诊治； 因特殊治疗需要反复住院治疗，每次住院时间超过一周； 由于从事与其职业或行业相关的活动的的能力有限，并且 日常生活活动不受影响。	26 至 50%
四级	伴有特定严重症状或治疗管理引起的症状； 永久性专门药物治疗； 医疗治疗，专业康复； 它需要其他专科医生的辅助治疗； 因特殊治疗需要反复住院治疗，每次住院时间超过一周； 由于从事与其职业或行业相关的活动的的能力有限，并且 日常生活活动不受影响。	51 至 70%
第五类	伴有特定严重症状或治疗管理引起的症状； 永久性专门药物治疗； 医疗治疗，专业康复； 它需要其他专科医生的辅助治疗； 因特殊治疗需要反复住院治疗，每次住院时间超过一周； 不适合从事其职业或行业活动，并且 即使日常生活能力下降，您仍然可以进行自我护理活动。	71 至 90%

六年级	对所施加的治疗没有反应； 因特殊治疗需要反复住院治疗，每次住院时间超过一周； 无法从事与其职业或行业类似的有偿活动、日常生活活动和自我照顾，以及 这取决于其他人。	100%
注： 估值百分比将根据找到的最高类别的标准确定。		

血液疾病

524	因接触物理和化学因素引起的贫血、白细胞减少症、血小板减少症将采用与癌症相同的程序进行评估。	100%
-----	---	------

本条款于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日修订。并于 2023 年 12 月 4 日进行了全面修订，新增了“职业病表”和“职业风险导致的永久性残疾评估表”。

第 514 条—— 前文提及的表格以及职业病评估表目录，自发布之日起至少每五年审查一次，或者当有研究证明有必要审查时，也应进行审查。

为实现上述目标，劳动和社会福利部必须考虑职业医学的进展和进步，并为此目的寻求技术和医学专家的帮助。

1970 年 4 月 30 日和 1970 年 6 月 5 日条款勘误。2012 年 11 月 30 日、2019 年 5 月 1 日和 2023 年 12 月 4 日修订。

第 515 条—— 本法第 514 条所述的审查完成后，劳动和社会福利部将向联邦执行机构负责人提供职业病表和职业风险造成的永久性残疾评估表，供其审议，并在适当情况下启动相应的立法程序。

条款修订日期：2012 年 11 月 30 日，2023 年 12 月 4 日

第十章

处方

第 516 条—— 劳动诉讼的时效为一年，自义务可执行之日起算，但下列条款规定的例外情况除外。

第 517 条 —— 下列事项须在一个月內规定：

- 一、 雇主解雇工人、惩戒工人不当行为以及扣除工人工资的行为；
- 二、 工人为离开工作岗位而采取的行动。

在第一部分所述情况下，诉讼时效分别从以下日期起算：知道分离原因或过错的次日；核实所犯错误或归咎于工人的损失或损害之时；或债务到期之日。

在第二部分所述情况下，诉讼时效从分居原因确定之日起算。

第 518 条—— 离职工人的诉讼时效为两个月。

诉讼时效从分居之日的第二天开始计算。

本期限自本法第 684–B 条所述调解请求提交之日起中止，并将于本法第 521 条第三款规定的任何假设得到更新后的第二天恢复。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

关于第一款所述管辖行为的行使，适用本条例第521条第三款的规定。

第 519 条 —— 下列事项应在两年内规定：

- 一、 工人要求获得与工作相关的风险赔偿的行动；
- 二、 受益人在因工伤风险导致死亡案件中的行动；以及
- 三、 请求执行法院判决和在法院判决前订立的协议的诉讼。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

诉讼时效分别自确定劳动能力丧失程度之日起算；自劳动者死亡之日起算；以及自判决送达之日或协议获批准之日的次日起算。当判决规定雇主有义务恢复劳动者的工作时，雇主可以请求法院设定不超过三十天的期限，要求劳动者返回工作岗位，并警告劳动者，如果未能按期返回，雇主可以终止雇佣关系。

修订段落 DOF 05-01-2019

第 520 条 处方不得开始或进行：

- 一、 对无行为能力者，除依法确定其监护人外；
- 二、 反对在战争时期强征工人入伍。

第 521 条 —— 诉讼时效中断：

- 一、 仅凭向法院提交申诉或任何动议，无论通知日期为何，即可启动调解程序。如果提出动议的一方未用尽调解程序（即使其不享有豁免权），法院在不确定管辖权的情况下，应将案件移送有管辖权的调解机构，启动本法第十三章之二规定的调解程序。法院无管辖权并不妨碍启动调解程序。

本节内容于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日修订。

- 二、 如果时效受益人以口头、书面或无可争议的事实承认被诉人的权利。
- 三、 通过提交本法第 684-B 条所述的调解请求。诉讼时效的中断自调解中心签发不予调解证明之日起，或自当事人因缺乏兴趣而提起诉讼之日起（视情况而定）终止。受理请求的调解机构无管辖权并不构成中断诉讼时效的障碍。

本节内容于2019年5月1日添加

第五百二十二条为便于诉讼时效的计算，月份应按其所含天数计算。首日即使不足一天也应计入，但末日必须计入，若末日为假日，则诉讼时效应待下一个工作日过后方可生效。

第十一章

劳动和社会服务机构

第一章

一般规定

第 523 条—— 劳动标准的实施是各司法管辖区的责任：

- 一、 致劳动和社会福利部；

二、 致财政和公共信贷部以及公共教育部；

二、二。 送交联邦调解和劳工登记中心；

本节内容于2019年5月1日添加

二、三、 送交地方事务调解中心；

本节内容于2019年5月1日添加

三、 致联邦实体及其劳动局或部门的当局；

四、 致劳工辩护律师办公室；

五、 致国家就业服务处；

本节内容于 1978 年 4 月 28 日和 2012 年 11 月 30 日修订。

六、 致劳动监察局；

第七条 致国家最低工资委员会；

改革后的分数 DOF 01-21-1988

第八条 致全国工人参与公司利润委员会；

第九条 予以废除；

已废止条款 DOF 2012 年 11 月 30 日

十、 致联邦司法部门各法院，以及

改革后的分数 DOF 05-01-2019

十一、 向联邦实体法院提起诉讼。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

十二、 如属例外情况。

已废止条款 DOF 05-01-2019

第 524 条—— 劳动和社会福利部以及劳动部门和局，享有其组织法和劳动标准赋予的权力。

第 525 条。（已废止）

该条款已于2012年11月30日废止。

第 525 条之二—— 联邦司法机关和地方司法机关应根据适用的预算规定，建立司法职业服务制度，以规范其公务员的入职、晋升、留任、绩效评估、离职和退休。

本文于 2012 年 11 月 30 日添加，并于 2019 年 5 月 1 日修订。

第 526 条 ——第三章第八节所指的干预措施，由财政和公共信贷部负责；公共教育部负责监督雇主在教育方面履行本法规定的义务，并根据本章第四节的规定，与劳动和社会福利部协调，对工人进行培训和指导。

条款修订日期：1978年4月28日

第 527 条劳动标准的适用由联邦政府负责，具体而言：

一、 工业和服务业：

修订段落 DOF 2012 年 11 月 30 日

1. 纺织品；
2. Electrica；
3. 电影；
4. 胡莱拉；
5. 甘蔗；
6. 我的；
7. 冶金和炼钢，包括基本矿物的开采、加工和冶炼，以及各种形式和合金的金属铁和钢及其轧制产品的生产；
8. 碳氢化合物；
9. 石油化工产品；
10. 水泥；
11. 卡莱拉；
12. 汽车，包括机械或电气汽车零部件；
13. 化学，包括药物化学和药物；
14. 纤维素和纸张；
15. 植物油和脂肪；
16. 食品生产商，仅包括包装、罐装或瓶装食品的生产，或拟用于此类用途的食品的生产；
17. 生产包装或罐装饮料或拟用于此目的的饮料的制造商；
18. 铁路；
19. 基础木材工业，包括锯木厂生产和胶合板或木材复合材料制造；
20. 玻璃制品厂，专指生产扁平、光滑或加工过的玻璃或玻璃容器的玻璃制品厂；

数字改革 DOF 30-11-2012

21. 烟草业，包括烟草制品的加工或制造；以及

数字改革 DOF 30-11-2012

22. 银行和信贷服务。

数值添加 DOF 30-11-2012

二、 公司：

1. 由联邦政府直接或分散管理的；
2. 根据合同或联邦特许权行事的公司及相关行业。就本条款而言，以联邦政府颁布的任何行政法令为依据，定期和持续地管理和运营公共服务或国家资产，以满足集体利益的公司，均视为根据联邦特许权行事；

数字改革 DOF 30-11-2012

3. 在联邦区域或联邦管辖区域、领海或国家专属经济区内开展工作的人员。

联邦当局还将负责与雇主在员工培训和指导以及工作场所安全和卫生方面履行义务相关的事宜。

修订段落 DOF 05-01-2019

注册管理机构仅负责与所有集体协议、内部工作规章和工会的注册相关的行为和程序。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

条款修订日期：1975 年 7 月 2 日、1978 年 4 月 28 日

第 527-A 条—— 在实施与工人培训和指导有关的劳动标准以及与工作场所安全和卫生有关的劳动标准时，联邦当局应得到地方当局的协助；但对于在其他劳动关系方面受地方当局管辖的公司或机构，则应如此。

文章添加日期：1978年4月28日

第 528 条—— 就第 527 条第二款第 2 点而言，关联公司是指为生产某些产品或提供单位服务而永久且直接联系的公司。

条款修订日期：1978年4月28日

第 529 条—— 第 527 条和第 528 条未规定的情况，劳动标准的适用由联邦实体的主管机关负责。

根据第 527-A 条的规定，联邦实体的主管机关应当：

- 一、 向主管联邦执行机构提供其为履行其职能而要求的信息；
- 二、 参与国家就业服务机构各州咨询委员会的整合和运作；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

- 三、 参与国家职业安全健康咨询委员会的整合与运作；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

- 四、 向劳动和社会福利部报告用人在安全、卫生和培训方面所犯的违规行为，并干预为制裁此类违规行为和纠正地方管辖范围内的公司或机构的违规行为而采取的措施的执行；

- 五、 协助相应的国家生产力和培训委员会；

六、 协助执行与工作技能证书相关的程序；以及，

第七条 根据联邦当局的一般性决定或具体要求，采取任何其他必要措施协助他们处理与该决定或要求有关的事项。

条款修订日期：1978年4月28日

第三章

劳工辩护律师办公室

第 530 条—— 劳动辩护律师办公室具有以下职能：

- 一、 在工人及其工会提出要求时，代表他们或向其工会提供建议，就劳动标准的适用事宜向任何当局提出请求；
- 二、 提起适当的普通上诉和特别上诉，以维护工人或工会的权益；
- 三、 向相关各方提出友好解决冲突的方案，并将结果记录在经授权的会议记录中。
- 四、 协助调解中心向前来调解的工人提供信息和指导，以及

本节内容于2019年5月1日添加

- 五、 协助提出请求的人进行调解听证。

本节内容于2019年5月1日添加

第 530 条之二—— 予以废除。

本条款于 2012 年 11 月 30 日新增，2019 年 5 月 1 日废止。

第五百三十一条 劳动保护检察长办公室由一名检察长和若干名维护工人权益所需的助理检察长组成。检察长和助理检察长由劳动和社会福利部长、各州州长或墨西哥城市长任命。。

文章改革 DOF23-12-1974,09-04-2012, 01-05-2019

第 532 条—— 总检察长必须满足下列条件：

- 一、 必须是墨西哥公民，达到法定年龄，并能完全行使自己的权利；
- 二、 拥有法律专业学位，且具有不少于三年的专业执业经验；
- 三、 在劳动法和社会保障研究方面取得优异成绩；
- 四、 不得担任宗教职务；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

- 五、 未曾因故意犯罪而被判处监禁。

第 533 条 助理律师必须符合前条第 I、IV 和 V 款规定的条件，并且具有法学学位或法学学位并已取得执业资格。

条款修订日期：2012年11月30日

第 533 条之二。 总检察长办公室的法律人员，只要是总检察长办公室的公职人员，就不得在与劳动有关的私人事务中担任律师、顾问或法律顾问。

第 534 条—— 劳动辩护律师办公室提供的服务是免费的。

第 535 条—— 当局有义务向劳动辩护律师办公室提供其为更好地履行职能而要求的数据和报告。

第 536 条—— 规章将确定劳动辩护律师办公室的权力、行使方式和职责。

第四章

来自国家就业服务处

章节标题修订日期：1978 年 4 月 28 日，2012 年 11 月 30 日

第五百三十七条国家就业服务机构应当有下列目标：

- 一、 研究和促进有利于创造就业机会的公共政策的实施；
- 二、 促进和设计工人安置监督机制；
- 三、 组织、促进和监督旨在培训和发展工人的政策、战略和方案；
- 四、 登记工作技能证书；
- 五、 将就业和职业培训与生产部门的需求联系起来；
- 六、 设计、实施和评估旨在为青年和弱势群体创造就业机会的具体项目；
- 七、 与主管机关协调劳动能力的标准化和认证。

本条款于 1978 年 4 月 28 日和 2012 年 11 月 30 日修订。

第 538 条国家就业服务由劳动和社会福利部通过其行政单位负责，各行政单位按照其内部规章履行相应职能。

文章改革 DOF28-04-1978,30-12-1983,30-11-2012

第 539 条根据前条规定，为实现第 537 条的目的，下列活动属于劳动和社会福利部管辖范围：

修订段落 DOF 12-30-1983

- 一、 关于职位晋升：
 - a) 开展研究，确定城乡劳动力失业和就业不足的原因；
 - b) 通过生成和处理跟踪该国就业、失业和就业不足动态的信息，不断分析劳动力市场；

切入改革 DOF 30-11-2012

- c) 与公共教育部和其他主管部门协调，制定并不断更新国家职业制度；

切入改革 DOF 30-11-2012

- d) 促进劳动力市场参与者之间的合作，以改善就业机会；

切入改革 DOF 30-11-2012

- e) 编写报告并制定促进国家就业的方案，并确保这些方案得到实施；

切入改革 DOF 30-11-2012

- f) 将职业培训导向劳动力需求最高的地区；

切入改革 DOF 30-11-2012

- g) 提议联邦政府与联邦实体之间就雇佣事宜达成协议；以及，

- h) 一般而言，执行法律法规赋予劳动和社会福利部的所有相关事项。

切入改革 DOF 30-11-2012

二、 关于工人安置：

- a) 引导求职者找到与其培训和技能相匹配的雇主提供的职位空缺；

切入改革 DOF 30-11-2012

- b) 在适当情况下，授权并登记专门从事人员安置的私人机构的运营；

- c) 确保上款所述的私营实体遵守本法、本法条例和劳动当局行政规定对其施加的义务；

- d) 在内政部、经济部和外交部的各自职权范围内，协调干预雇用将在国外提供服务的国民；

切入改革 DOF 30-11-2012

- e) 提议联邦政府与各联邦实体之间就工人安置事宜达成协议；以及，

- f) 一般而言，执行法律法规赋予劳动和社会福利部的所有相关职责。

切入改革 DOF 30-11-2012

三、 关于工人的培训或指导：

- a) (已废止)。

该段落已于2012年11月30日被废除。

- (b) 发出号召，在它认为合适的工业部门或活动中成立国家培训、技能发展和生产力委员会，并制定与这些委员会的整合和运作有关的基础；

切入改革 DOF 30-11-2012

- c) 研究并酌情建议，针对每个工业部门或活动，制定适当的培训和技能发展计划和方案的一般标准，同时考虑相应的国家培训、技能发展和生产力委员会的意见；

切入改革 DOF 30-11-2012

- d) 根据第 153-C 条的规定，授权和注册希望向工人提供培训、指导或训练的机构、学校或专门组织以及独立教师；监督其适当履行职责；并在适当情况下撤销授权和取消已授予的注册；

切入改革 DOF 30-11-2012

e) (已废止)。

该段落已于2012年11月30日被废除。

f) 研究并建议建立一般制度，以便按照第 153-B 条所述的常规粘合程序对工人进行培训或指导；

g) 对违反第四章第三节之二所载规则的行为应施加的制裁作出裁决；

h) 与公共教育部建立协调机制，根据本法、教育法规及其他现行规定，提出、推广和组织有关工作培训和技能发展的计划或方案，并在适当情况下颁发证书；

切入改革 DOF 30-11-2012

i) 总的来说，执行法律法规赋予劳动和社会福利部的所有相关事项。

四、 关于工作技能证书的登记：

a) 建立各工业部门或活动中受过培训或技术熟练的工人的相关证书记录；

b) 总的来说，执行法律法规赋予劳动和社会福利部的所有相关职责。

五、 关于将劳动力和职业培训与生产部门的战略需求联系起来，提出并实施将职业培训与区域和国家发展的优先领域以及需求率较高的领域联系起来的机制。

本节内容于2012年11月30日添加

六、 关于劳动技能的标准化和认证，与公共教育部及其他主管联邦机构共同进行：

a) 确定适用于全国的通用准则，以界定符合认证条件的知识、技能或能力，以及相应的评估程序。为制定这些准则，将实施相关程序，以便考虑各生产部门的需求、建议和意见；

b) 建立适用于整个共和国的认证制度，根据该制度，可以部分地、累积地认可个人从事生产活动所需的中级或高级知识、技能或能力，无论这些知识、技能或能力是如何获得的。

本节内容于2012年11月30日添加

条款修订日期：1978年4月28日

第 539-A 条为履行其职能，对于属于联邦管辖范围内的工业部门或活动的公司或机构，劳动和社会福利部将接受国家就业服务咨询委员会的建议。该委员会由公共部门、全国工人组织和全国雇主组织的代表组成，每个组织各有五名成员，并有各自的候补成员。

对 DOF 04-13-1984 段落的勘误表进行修订。修订日期：DOF 11-30-2012

公共部门代表将包括来自劳动和社会福利部、公共教育部、经济部、能源部和墨西哥社会保障研究所的代表。

修订段落 DOF 09-04-2012

工人组织和用人单位的代表将按照劳动和社会福利部发布的指导方针进行任命。

修订段落 DOF 2012 年 11 月 30 日

劳动和社会福利部长可邀请五人参加国家就业服务咨询委员会，他们有发言权但没有投票权，由于他们的经验和背景，可以就该主题做出贡献。

段落添加日期：2012年11月30日

咨询委员会由劳动和社会福利部部长担任主席，由秘书处负责人指定的官员担任秘书，其运作由委员会自身颁布的规章制度管辖。

修订段落 DOF 2012 年 11 月 30 日

条款于 1978 年 4 月 28 日添加。修订于 1983 年 12 月 30 日。

第 539-B 条 —— 在处理受地方管辖的公司或机构以及开展第 539 条第三款和第四款所述活动时，劳动和社会福利部将听取国家就业服务机构的州咨询委员会和墨西哥城咨询委员会的建议。

修订段落 DOF 05-01-2019

国家就业服务机构的州级和墨西哥城咨询委员会将由以下人员组成：相应州的州长或墨西哥城市长担任主席；劳动和社会福利部、公共教育部和墨西哥社会保障局的代表；三名当地工人组织的代表；以及三名州内雇主组织的代表。劳动和社会福利部的代表将担任委员会秘书。

修订段落 DOF 05-01-2019

劳动和社会福利部和相应联邦实体的州长或墨西哥城市长将共同发布上述咨询委员会中工人代表和雇主代表的指定依据，并为此目的制定必要的邀请函。

修订段落 DOF 05-01-2019

劳动和社会福利部长和联邦实体州长或墨西哥城市长可以邀请三名有发言权但没有投票权的人士，凭借其经验和背景，能够在相关领域做出贡献，分别参加国家就业服务机构的州咨询委员会和墨西哥城市咨询委员会。

修订段落 DOF 05-01-2019

各咨询委员会的内部运作应遵守其各自为此目的颁布的规章。

本文于 1978 年 4 月 28 日添加。修订于 1983 年 12 月 30 日。信仰勘误表于 1984 年 4 月 13 日发布。修订于 2012 年 11 月 30 日。

第 539-C 条 —— 国家劳动主管部门应当按照第 527-A 条和第 529 条的规定，协助劳动和社会福利部履行其职能。

条款于 1978 年 4 月 28 日添加。修订于 1983 年 12 月 30 日。

第 539-D 条—— 工人安置服务对工人而言始终是免费的，并且根据本法的适用制度，由劳动和社会福利部或联邦实体的主管机构按照第 539 条第二款的规定提供。

条款于 1978 年 4 月 28 日添加。修订于 1983 年 12 月 30 日。

第 539-E 条其他政府机关、教育机构、工会、雇主协会、慈善机构和其他非营利性民间团体可以参与提供前条所述服务。在这种情况下，应当向劳动和社会福利部报备登记和监管，以便该部协调相关事宜。

条款于 1978 年 4 月 28 日添加。修订于 1983 年 12 月 30 日。

第 539-F 条—— 为营利目的而经营的职业介绍机构的授权，只有在雇用必须从事特殊工作的工人时，才能例外地授予。

当相关方提出申请，且劳动和社会福利部认为由私营实体提供服务合理，并满足既定要求后，即可授予此类授权。在此情况下，根据第 539-D 条的规定，该服务必须对劳动者免费，且服务收费标准须事先由劳动和社会福利部确定。

文章添加日期：1978年4月28日

第五章

劳动监察

第 540 条—— 劳动监察机关具有以下职能：

- 一、 监督工作标准的执行情况；
- 二、 提供技术信息，并就遵守劳动标准的最有效方法向工人和雇主提供建议；
- 三、 向有关部门报告在公司和机构中发现的任何违反劳动标准的缺陷和违规行为；
- 四、 开展当局要求的研究和收集数据，以及其认为为促进劳资关系和谐而适当的研究和收集数据；
- 五、 法律赋予他的任何其他权力。

第 541 条 —— 劳动监察员具有下列职责和权力：

- 一、 监督劳动标准的遵守情况，特别是那些规定工人与雇主权利和义务的标准、那些规范妇女和未成年人工作的标准以及那些确定工作风险、安全和卫生预防措施的标准；
- 二、 在确定公司和机构身份后，在工作时间（白天或晚上）对其进行走访；
- 三、 单独或在证人、工人和雇主在场的情况下，就与劳动标准适用有关的任何事项进行质询；
- 四、 要求按劳动法规要求提交账簿、记录或其他文件；
- 五、 已废止。

已废止条款 DOF 05-01-2019

第五条之二： 协助相应的调解中心和法院，执行其在劳动标准事项上要求的程序；

本节内容于2019年5月1日添加

- 六、 责令消除已证实存在的设施和工作方法缺陷，这些缺陷构成违反工作标准或对工人安全或健康构成危险；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

第六条之二。 在与联邦劳动监察总局协商后，如遇危及个人生命、健康或安全的迫在眉睫的危险，应责令立即采取安全措施。在此情况下，如获授权，监察员应下令限制进入或限制在已确定的风险区域内的作业。同

时，监察员应将该决定副本提供给用人单位，以用于所有适用的法律用途。

在接下来的24小时内，劳动监察员将严格按照职责，向劳动和社会福利部提交一份详细的书面报告，并抄送一份给用人单位。

本节内容于2012年11月30日添加

VI Ter. 在联邦劳动监察局的情况下，协助联邦调解和劳动登记中心和联邦法院处理其请求的有关结社自由、领导人选举和集体谈判代表性的诉讼程序；

本节内容于2019年5月1日添加

七、 检查公司和机构在处理危险作业时使用的物质和材料；

第八条 法律赋予他们的其他权力。

劳动监察员必须立即遵照上级指示履行其职责。

第 542 条 —— 劳动监察员有下列义务：

修订段落 DOF 01-24-2024

一、 向员工和雇主出示正式授权的证件；

二、 定期检查公司和机构；

改革后的分数 DOF 07-02-2019

三、 根据上级要求或收到有关违反劳动标准的投诉时，进行特别检查；

四、 在工人和雇主的参与下，对每次检查进行记录，注明存在的缺陷和违反劳动标准的情形，并将副本送交相关各方，并转呈有关当局；

五、 法律规定的其他义务。

检查将特别关注家庭佣工、农场工人、移民、土著和非裔墨西哥人、弱势群体以及18岁以下的家庭佣工。

段落于 2019 年 7 月 2 日添加。修订于 2024 年 1 月 24 日。

第 543 条—— 劳动监察员在履行职责时所作记录中证明的事实，在证明并非如此之前，应视为真实。

第 544 条 —— 劳动监察员不得：

一、 对受其监控的公司或机构拥有直接或间接利益；

二、 泄露其在履行职责过程中获悉的工业或商业秘密以及制造和操作系统；

三、 在劳动争议中代表或支持工人或雇主。

第 545 条—— 劳动监察局由一名局长和若干名监察员（男女均可）组成，监察员的人数根据履行第 540 条所述职能的需要而定。监察员的任命由劳动和社会福利部以及联邦实体的政府作出。

第 546 条 —— 要成为一名劳动监察员，需要具备以下条件：

一、 必须是墨西哥公民，达到法定年龄，并享有完全的权利；

二、 已完成高中学业或同等学历；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

三、 不得加入工人组织或雇主组织；

四、 具备足够的劳动法和社会保障知识，并具备履行职责所需的技术准备；

五、 不得担任宗教牧师；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

六、 未曾因故意犯罪而被判处监禁。

第 547 条—— 下列情形属于劳动监察员的特殊责任情形：

修订段落 DOF 01-24-2024

一、 不进行第 542 条第二款和第三款所述的检查；

二、 在他们起草的会议记录中记录虚假事实；

三、 违反第 544 条所列禁令；

四、 直接或间接接受工人或雇主的任何礼物；

五、 不服从上级命令；

六、 不得向检察机关举报工业、农业、矿业、商业或服务企业的雇主，该雇主未向其雇佣的农业工人支付或已停止支付最低工资。

1974 年 12 月 24 日新增分数。2024 年 1 月 24 日修订。

第 548 条无论刑法另有规定，对劳动监察员可施加的制裁有：

一、 劝诫；

二、 暂停资格最长三个月；

三、 解雇。

第五百四十九条 —— 实施制裁时，应当遵守下列规则：

一、 总干事将进行调查，并举行有关方听证会；

二、 总干事可实施前条第一款和第二款所述的制裁；

三、 当总经理认为适用的处罚是解雇时，他应向劳动和社会福利部长、州长或地区长官或墨西哥城市长报告，由他们作出决定。

本节内容于 2012 年 9 月 4 日和 2019 年 1 月 5 日进行了修订。

第 550 条—— 劳动监察局的权力、行使方式和职责，将由规章予以确定。

第六章

国家最低工资委员会

第 551 条—— 国家最低工资委员会将由主席、代表委员会和技术理事会组成。

第 552 条—— 委员会主席由共和国总统任命，并须符合下列条件：

- 一、 必须是墨西哥公民，年满三十五周岁，并享有完全的权利；
- 二、 拥有法律或经济学专业合法学位；
- 三、 在劳动法和经济学研究方面取得优异成绩；
- 四、 不得担任宗教职务；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

- 五、 未曾因故意犯罪而被判处监禁。

第 553 条—— 国家最低工资委员会主席具有下列职责和权力：

修订段落 DOF 01-21-1988

- 一、 向代表委员会提交技术局编制的年度工作计划；
- 二、 每月至少与主任和技术顾问会面一次；监督工作计划的制定，并开展任何认为合适的额外研究和调查；
- 三、 定期向劳动和社会福利部长通报委员会的活动；
- 四、 召集并主持众议院会议；
- 五、 安排国家委员会咨询委员会的组织和监督其运作；

改革后的分数 DOF 01-21-1988

- 六、 主持咨询委员会的工作，或者在适当情况下，指定主持咨询委员会工作的人；

改革后的分数 DOF 01-21-1988

第七条 法律赋予他的任何其他权力。

第五百五十四条—— 众议院由以下人员组成：

- 一、 政府代表由委员会主席（同时也是理事会主席，并拥有政府的投票权）和两名顾问（由劳动和社会福利部长任命，拥有信息咨询权）组成；
- 二、 工会成员（包括正式代表和候补代表）人数相等，不少于五名，不多于十五名，由工会成员（包括工人和雇主）组成，每四年选举一次，选举须遵循劳动和社会福利部为此目的发布的提名通知。如果工人或雇主未指定代表，则由劳动和社会福利部指定，且代表必须是工人或雇主。
- 三、 代表委员会必须在相应年份的 7 月 1 日之前成立。

第 555 条—— 前条第一款所述的咨询代表应当符合下列条件：

- 一、 须为墨西哥公民，年满三十周岁，并享有完全的权利；
- 二、 拥有法律或经济学专业合法学位；
- 三、 不得担任宗教职务；

四、 未曾因故意犯罪而被判处监禁。

第 556 条—— 工人代表和用人单位代表必须符合下列条件：

- 一、 必须是墨西哥公民，年满二十五岁，并享有完全的权利；
- 二、 不得担任宗教职务；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

三、 未曾因故意犯罪而被判处监禁。

第 557 条—— 国民代表会议具有下列职责和权力：

- 一、 在第一节课中确定你的工作方法和课程频率；
- 二、 每年批准技术局的工作计划；
- 三、 审查技术局发布的意见，并发布决议，确定或修改最低工资适用的地理区域。该决议将在联邦官方公报上公布；

改革后的分数 DOF 01-21-1988

四、 直接开展其认为适当的调查和研究，并要求技术局开展补充调查和研究；

改革后的分数 DOF 01-21-1988

五、 委任一个或多个委员会或技术人员进行调查或开展专项研究；

六、 批准设立国家委员会咨询委员会，并确定其整合和运作的基础。

改革后的分数 DOF 01-21-1988

第七条 获悉咨询委员会在其工作结束时形成的意见；

改革后的分数 DOF 01-21-1988

第八条 制定一般及专业最低工资标准；

改革后的分数 DOF 01-21-1988

第九条 法律赋予他的任何其他权力。

本节于1988年1月21日新增

第 558 条—— 技术局由以下人员组成：

- 一、 由劳动和社会福利部任命的主任；
- 二、 由同一秘书处任命的技术顾问人数；以及
- 三、 另设若干技术助理顾问，人数由劳动和社会福利部确定，由工人代表和雇主代表分别任命。这些顾问的薪酬与劳动和社会福利部任命的顾问相同，均由联邦支出预算支付。

第五百五十九条前条第三款所述助理技术顾问的任命， 经任命该助理技术顾问的劳动者或用人单位百分之五十一的人员请求，可以随时撤销。该请求应提交劳动和社会福

利部，该部在核实是否达到多数要求后，应当作出相应的声明。请求中应当列明拟担任该职位人员的姓名和地址。

第 560 条—— 主任 、技术顾问和助理技术顾问必须符合下列条件：

- 一、 必须是墨西哥公民，年满二十五岁，并享有完全的权利；
- 二、 拥有法律或经济学专业合法学位；
- 三、 不得担任宗教职务；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

- 四、 未曾因故意犯罪而被判处监禁。

第 561 条—— 技术局具有下列职责和权力：

- 一、 开展必要和适当的技术研究，确定共和国的地理区域划分，形成意见并向国民代表大会提出；
- 二、 向众议院提出修改共和国地理区域划分和区域整合方案的建议；但须有正当理由；
- 三、 开展必要和适当的研究和调查，以便众议院能够制定最低工资标准；
- 四、 建议设立最低专业工资标准；
- 五、 定期公布全国主要地区物价波动及其对生活成本的影响；
- 六、 根据总统的命令，解决提交给它的有关物价波动及其对工资购买力的影响的问题；

第七条 支持咨询委员会的技术工作和研究；

第八条 法律赋予他的任何其他权力。

本条款于 1974 年 9 月 30 日和 1988 年 1 月 21 日修订。

第 562 条—— 为履行前条第三款所述职责，技术局应当：

- 一、 开展必要且适当的研究和调查，以确定至少以下内容：
 - a) 该国的总体经济形势。
 - b) 各项经济活动中观察到的最重要的变化。
 - c) 每个家庭生活成本的差异。
 - d) 劳动力市场状况和工资结构。
- 二、 定期开展必要的研究和调查，以确定：
 - a) 满足每个家庭以下需求所需的预算（包括但不限于）：物质需求，如住房、家居用品、食物、衣服和交通；社会和文化需求，如观看演出、参加体育运动、参加培训学校、图书馆和其他文化中心；以及与儿童教育相关的需求。
 - b) 最低工资工人的生活和工作条件。

三、 要求官方、联邦和州机构以及处理经济问题的私人机构（如社会和经济研究机构、工会组织、商会、行业协会和其他类似机构）提供各种报告和研究；

四、 接收并审议工人及雇主提交的研究报告、报告和建议；

五、 准备一份调查研究报告，以及工人和雇主提交的报告，并提交代表委员会审议。

条款修订日期：1988年1月21日

第 563 条—— 技术总监具有下列职责和权力：

一、 协调顾问的工作；

二、 定期向委员会主席和代表理事会通报工作进展情况，并建议开展进一步的调查和研究；

三、 担任众议院秘书；

四、 经国家委员会主席事先同意，安排各咨询委员会技术秘书处及时整合；

本节于1988年1月21日新增

五、 法律赋予他的任何其他权力。

行驶分数 DOF 1988 年 1 月 21 日

第七章

国家最低工资委员会咨询委员会

章节标题修订日期：1988年1月21日

第 564 条—— 国家委员会主席应在每种情况下确定咨询委员会的组织和运作基础。

条款修订日期：1988年1月21日

第五百六十五条 —— 咨询委员会的组成应按照下列规定进行：

一、 与总统一一起；

二、 由人数相等的工人代表和雇主代表组成，人数不少于三人，不超过五人，按照本法第十三章第二节的规定指定；

三、 由国家委员会主席任命的适当技术顾问和专家；

四、 设有技术秘书处。

条款修订日期：1988年1月21日

第 566 条—— 工人代表和雇主代表必须符合第 556 条规定的要求。

条款修订日期：1988年1月21日

第五百六十七条咨询委员会具有下列职责和权力：

一、 在第一次会议中确定你们的工作方法和会议频率；

- 二、 批准技术秘书处制定的工作计划，并酌情要求开展补充研究和调查；
- 三、 亲自开展他认为与更好地履行其职责相关的调查；
- 四、 在认为适当时，直接要求提供第 562 条第三款所述的报告和研究；
- 五、 征求工人组织、雇主组织以及一般任何公共或私人实体的意见；
- 六、 接受工人、雇主以及一般任何公共或私人实体提交的建议和研究；

第七条 收集他们认为为实现其目的所必需和适当的所有要素；

第八条 发布一份报告，阐述其认为与其职权范围相关的事项的意见和建议；

第九条 法律赋予他们的其他权力。

条款修订日期：1988年1月21日

第 568 条—— 咨询委员会主席具有下列职责和权力：

- 一、 召集并主持委员会会议；
- 二、 将技术秘书处制定的工作计划提交咨询委员会，并监督其执行情况；
- 三、 定期向国家委员会主席通报咨询委员会的工作进展情况，并向其通报咨询委员会的工作结束情况；
- 四、 通过国家委员会主席向国民代表大会提交咨询委员会的工作成果；
- 五、 法律赋予他的任何其他权力。

条款修订日期：1988年1月21日

第 569 条—— 咨询委员会技术秘书处具有下列职责和权力：

- 一、 执行咨询委员会批准的工作计划中预见的调查和研究，以及随后委托给咨询委员会的调查和研究；
- 二、 要求官方机构、公共和私营实体提供与其工作主题相关的各种报告和研究；
- 三、 接收并考虑工人和雇主提交的研究报告和建议；
- 四、 收集你认为必要或适当的所有其他要素；
- 五、 准备委员会要求的工作文件和报告；
- 六、 编写最终报告，其中必须包含已开展的调查研究结果以及工人和雇主提出的建议和研究成果的摘要，并提交咨询委员会审议；

第七条 法律赋予他的任何其他权力。

条款修订日期：1988年1月21日

第八章

国家最低工资委员会的程序

章节标题修订日期：1988年1月21日

第 570 条—— 最低工资标准每年确定，并于次年 1 月 1 日生效。

最低工资标准在其有效期内可随时进行调整，但前提是存在合理的经济情况：

- 一、 由劳工和社会福利部长发起，由其向国家最低工资委员会主席提交书面请求，其中应包含促使其提出请求的事实陈述；或
- 二、 应工会、工人联合会或雇主联合会的要求，在符合下列要求后：
 - a) 申请必须由代表至少百分之五十一的工会成员的工会、联合会和联盟，或者拥有至少百分之五十一员工的雇主，向劳动和社会福利部提交。
 - b) 申请书应包含证明其合理性的理由，并可附上相应的调查报告和文件。
 - c) 劳动和社会福利部长在收到相应请求后五日内，经本条第 (a) 款所述多数人证明后，将连同相关研究和文件一并转呈国家最低工资委员会主席。

文章改革 DOF30-09-1974,31-12-1982,21-01-1988

第 571 条—— 在确定第 570 条第一款所述的最低工资时，应当遵守下列规则：

- 一、 工人和雇主将在 11 月最后一天之前提交他们认为合适的调查报告；
- 二、 技术局应不迟于 11 月最后一天向代表委员会提交本法第 562 条第五款所述的报告；
- 三、 国民代表大会应在十二月最后一个工作日之前，根据技术局的报告以及工人和雇主提出的意见、研究和调查，颁布决议，确定最低工资标准。为此，国民代表大会可直接开展其认为适当的研究和调查，并可要求技术局提供补充信息；
- 四、 国家委员会应在其决议中说明其决议的理由；
- 五、 决议发布后，委员会主席将下令在联邦官方公报上公布该决议，公布日期不得晚于 12 月 31 日。

文章改革 DOF30-09-1974,31-12-1982,21-01-1988

第 572 条——（已废除）。

该条款于1988年1月21日被废止。

第 573 条—— 在对本法第 570 条第二款所述的最低工资进行审查时，应当遵守下列程序：

- 一、 国家委员会主席应在收到劳动和社会福利部长的请求，或（视情况而定）工人组织或雇主组织提交的请求后三日内，召集代表大会审议该请求，并决定其支持理由是否足以启动审查程序。如决定为肯定，主席应责成技术局编写一份报告，该报告应考虑物价变动及其对最低工资购买力的影响，以及国家经济形势的最重要数据，以便代表大会获得审查现行最低工资标准并在必要时制定新标准所需的信息。如决定为否定，主席应通知劳动和社会福利部长。

- 二、 技术司自国家委员会主席指示之日起五日内，应编制上一节所述报告，并通过委员会主席送交代表大会；
- 三、 人民代表大会在收到技术局的报告后三日内，将发布相应的决议，酌情规定必须设立的最低工资标准；
- 四、 国家委员会的决议应确定新设定的最低工资标准的生效日期，该日期不得迟于决议发布之日起十日；
- 五、 国家最低工资委员会主席应责令在决议发布之日起三日内，在联邦官方公报上公布该决议。

文章改革 DOF30-09-1974,31-12-1982,21-01-1988

第 574 条—— 本章所述程序应当遵守下列规则：

修订段落 DOF 21-01-1988

- 一、 为了使国家委员会代表理事会能够召开会议，至少需要其全体成员的百分之五十一出席；

改革后的分数 DOF 01-21-1988

- 二、 如果一名或多名工人或雇主代表缺席任何会议，则召集候补代表；如果候补代表缺席会议，委员会主席将通知劳工和社会福利部长，以便部长指定人员代替缺席人员组成委员会；
- 三、 决议将由出席成员的多数票作出。如遇票数相等，则缺席成员的票数将与委员会主席的票数合并；
- 四、 每次会议都将做会议记录，由主席和秘书签字。

第九章

全国工人参与公司利润委员会

第 575 条—— 国家工人参与公司利润委员会应合并设立，并应按照本章规定确定相应的百分比并进行审查。

第 576 条—— 委员会由主席、代表理事会和技术理事会组成。

第 577 条—— 委员会主席由共和国总统任命，并须符合第 552 条规定的条件。

第 578 条—— 委员会主席具有下列职责和权力：

- 一、 向代表委员会提交技术局的工作计划，该计划必须包括所有必要和适当的研究和调查，以了解国民经济的总体情况；
- 二、 每月至少与主任和技术顾问会面一次，并监督工作计划的制定情况；
- 三、 定期向劳动和社会福利部长通报委员会的活动；
- 四、 召集并主持众议院会议；
- 五、 法律赋予他的任何其他权力。

第五百七十九条—— 众议院由以下人员组成：

- 一、政府代表由委员会主席（兼任理事会主席，并代表政府投票）和两名由劳动和社会福利部长任命的顾问组成，顾问需提供信息支持；
- 二、工会成员和雇主应各自选出数量相等、不少于两名且不多于五名的正式代表和候补代表，这些代表应根据劳动和社会福利部为此目的发布的提名通知指定。如果工人和雇主均未指定代表，则由劳动和社会福利部自行指定，代表必须从工人或雇主中选出。

第 580 条——前条第一款所述的咨询代表必须符合第 555 条规定的要求。

前一条第二节中提到的工人和雇主的代表必须符合第556条规定的要求。

第 581 条国民代表会议具有下列职责和权力：

- 一、在安装后十五天内，确定其工作方法和使用频率，
- 二、批准技术局的工作计划，并要求其开展进一步的研究和调查；
- 三、直接开展他认为有利于更好地履行其职责的研究和学习；
- 四、在认为适当时，直接要求提供第 584 条第二款所述的报告和研究；
- 五、征求工人协会和雇主协会的意见；
- 六、接收工人和雇主提出的建议和研究；

第七条 委任一个或多个委员会或技术人员进行调查和开展专项研究；

- 八、收集你认为必要或适当的所有其他要素；

第九条 确定并审查公司利润中应分配给工人的百分比；

- 十、法律赋予他的任何其他权力。

第 582 条——技术局由以下人员组成：

- 一、由劳动和社会福利部任命的主任；
- 二、由同一秘书处任命的技术顾问人数；以及
- 三、由劳动和社会福利部确定的同等数量的技术助理，由工人代表和雇主代表共同任命。这些顾问的薪酬与劳动和社会福利部任命的顾问相同，均从联邦支出预算中支出。

第 583 条——主任、技术顾问和助理技术顾问必须符合第 560 条规定的要求。第 559 条的规定适用于助理顾问。

第 584 条——技术局具有下列职责和权力：

- 一、执行人民代表大会批准的工作计划中预见的调查和研究，以及随后委托给人民代表大会的调查和研究；
- 二、向官方、联邦或州机构以及处理经济问题的私人机构（如社会和经济研究机构、工会组织、商会、行业协会和其他类似机构）索取各种报告和研究。
- 三、接收并考虑工人和雇主提交的研究报告和建议；

四、 收集你认为必要或适当的所有其他要素；

五、 编写一份报告，其中必须包含已开展的调查研究结果以及工人和雇主提出的建议和研究的摘要，并提交代表委员会审议；

六、 法律赋予他的任何其他权力。

第 585 条—— 技术总监具有下列职责和权力：

一、 协调顾问的工作；

二、 定期向委员会主席和代表理事会通报工作进展情况，并建议开展进一步的调查和研究；

三、 担任众议院秘书；

四、 法律赋予他的任何其他权力。

第 586 条委员会运作时应遵守下列规则：

一、 总统将在官方公报上发布公告，给予工人和雇主三个月的时间提交建议和研究报告，并附上相应的证据和文件；

二、 委员会将有八个月的时间，让技术司制定经代表理事会批准的工作计划，并让代表理事会履行第 581 条第三至第八款规定的权力；

三、 众议院将在下个月内发布决议；

四、 该决议应当说明其理由。代表大会应当考虑第 118 条的规定、技术局的报告、其进行的调查和研究，以及工人和雇主提出的建议和研究；

五、 该决议将确定工人在应纳税所得额中所占的百分比，不作任何扣除，也不在各公司之间设立差异；

六、 总统将下令在五日内将该决议刊登在联邦官方公报上。

第 587 条—— 为审查该百分比，委员会将召开会议：

一、 根据劳工和社会福利部长的指示，在有研究和调查证明合理的情况下；

二、 应工会、联合会或工人联合会或雇主的要求，在符合下列要求后：

a) 申请必须由代表至少百分之五十一的工会成员的工会、联合会或联盟，或者由拥有该百分比工人的雇主向劳动和社会福利部提交。

b) 申请书应包含证明其合理性的理由和依据的解释，并附上相应的调查报告和文件。

c) 劳动和社会福利部将在接下来的九十天内核实多数要求。

d) 一旦该要求得到核实，同一秘书处将在接下来的三十天内召集工人和雇主选举他们的代表。

第 588 条 —— 审查程序应当遵守下列规则：

一、 代表大会将研究该请求，并决定其支持理由是否足以启动审查程序。如果决定是否予以否决，则将通知劳动和社会福利部长，并解散；

二、 总统、代表委员会和技术局的权力和职责，以及委员会的运作，均应符合本章的规定。

第 589 条—— 工人或雇主的工会、联合会和联盟，自请求被驳回或解决之日起十年内，不得提出新的复审请求。

第 590 条—— 在本章所述程序中，应当遵守第 574 条所载的规则。

第九章（重复两章）

来自联邦调解和劳工登记中心

本章于 2019 年 5 月 1 日在官方公报中新增。

第 590-A 条。 下列权力属于联邦调解和劳动登记中心：

- 一、 在联邦事务中履行宪法第 123 条第 XX 款第 4 段所述的调解职能；
- 二、 保存所有集体谈判协议、内部工作规章和工会组织的记录，以及宪法第 123 条第二十条第四段所提及的所有行为和程序；
- 三、 建立职业服务机构，并在平等条件下通过公开竞争选拔人员；
- 四、 制定包含性别平等视角和人权方法的培训和职业发展计划，以及
- 五、 根据本法及适用法规可得出的其他任何规定。

文章添加日期：2019年5月1日

第 590-B 条 —— 联邦调解和劳动登记中心应当设立，并按照下列准则运作：

它将是一个隶属于联邦政府的去中心化公共机构，总部设在墨西哥城，并根据理事会制定的指导方针设立区域办事处。它将拥有独立的法人资格和资产，以及完全的技术、运营、预算、决策和管理自主权。它将遵循确定性、独立性、合法性、公正性、平等性、可靠性、效率、客观性、专业性、透明度和公开性原则。

它有权证实工人和雇主在诉诸法院之前必须穷尽的调解程序，这是《墨西哥合众国政治宪法》第 123 条 A 款第 XX 节第 5 段所规定的。

此外，它还将负责所有集体谈判协议、内部工作规章和工会组织的登记工作，以及所有相关的行政程序。

该机构的负责人将由其总干事担任。任命人必须具备在该分散机构职权范围内事务方面的能力和经验，除符合《宪法》第 123 条 A 款第 XX 项的规定外，还必须符合相关法律规定的要求。

文章添加日期：2019年5月1日

第 590-C 条 —— 联邦调解和劳动登记中心主任拥有下列权力：

- 一、 举行仪式并颁发与本组织宗旨相关的各种文件；
- 二、 作为联邦调解和劳动登记中心的法律代表，并按照法律和组织章程行使所有权、管理权、诉讼权和收款权；
- 三、 授予一般授权书和特别授权书，并赋予其相应的权力，包括需要授权或特别条款的授权书。对于此类授权书的授予和有效性，局长向代理人发出的正式通知即可。一般授权书如要对第三方生效，必须在各联邦实体和墨西哥城的公共财产和商业登记处进行登记；
- 四、 替换和撤销一般权力或特殊权力；
- 五、 经理事会事先授权，设立为充分、及时履行分散公共机构的权力所必需的州或地区代表团或办事处；

六、 为确保本机构正常运作所需的任何其他职能，但不得违反法律和组织章程；

第七条 因本法、组织章程及其他适用法律规定而产生的任何其他规定。

总干事应在其职责范围内，并在理事会授权的组织章程规定的限制内，行使第一、二、三节所述的权力。

文章添加日期：2019年5月1日

第 590-D 条 —— 联邦调解和劳动登记中心理事会由以下人员组成：

- a) 劳动和社会福利部部长作为正式成员或其候补成员，担任该理事会主席；
- b) 财政和公共信贷部部长作为正式成员或其候补成员；
- c) 国家透明度、信息获取和个人数据保护研究所所长作为正式成员或其候补成员；
- d) 国家统计地理研究所所长作为正式成员或其候补成员，以及
- e) 国家选举研究所所长作为正式成员或其候补成员。

候补委员将由正式委员任命，其在相关部门或公共机构中的级别必须低于该正式委员。

有效会议须有至少半数以上成员出席，且劳动和社会福利部代表须出席。理事会决议须经出席会议成员多数票通过；如遇票数相等，主席拥有决定性投票权。

为履行本法规定的机构的每一项义务，理事会将按照组织章程规定的周期召开会议，每年不少于四次。

理事会可以同意按照本法的规定开展与本实体宗旨相关的所有业务，除《联邦半官方实体法》第 58 条规定的权力外，理事会可以酌情将其权力委托给总经理。

理事会拥有以下不可转让的权力：

- 一、 根据部门计划，制定总体政策，并确定本机构在生产、金融、研究、技术开发和一般行政管理方面必须遵守的优先事项，以提供本法规定的公共服务；
- 二、 根据适用法律批准本机构的各项计划和预算及其任何修改。除联邦年度支出预算所包含的预算和财务计划外，其他预算和财务计划只需理事会批准即可；
- 三、 颁布总干事在必要时处置与实体经营目的不符的实体固定资产的一般规则或依据；
- 四、 每年在收到专员的报告和外部审计师的意见后，批准该机构的财务报表，并授权公布；
- 五、 批准本机构的基本组织结构及其任何必要的修改。在适用情况下，根据以下标准批准本机构的章程：
 - a) 该机构的基本结构必须包括在除墨西哥城以外的所有联邦实体设立和运营其代表处，因为该机构的总部和主要法定地址在该市；
 - b) 必须有足够充足的工作人员，以及一个专门的办公室，为工人提供建议并协助他们进行调解；
- 六、 根据总干事的提议，任命和免除本机构行政级别低于总干事的两级公务员的职务，并根据相应的法律、预算和行政规定，批准确定他们的薪金和福利；

第七条 根据主席的提议，从实体以外的人员中任命和罢免秘书，秘书可以是实体成员，也可以不是实体成员；以及根据实体总经理的提议，指定或罢免上述董事会的副秘书长，副秘书长可以是该机构或实体的成员，也可以不是该机构的成员；

第八条 分析并酌情批准总干事提交的定期报告，并听取委员们的相应意见；

第九条 本法明确规定的其他权力。

文章添加日期：2019年5月1日

来自联邦实体和墨西哥城的调解中心

本章于 2019 年 5 月 1 日在官方公报中新增。

第 590-E 条 —— 下列权力对应于地方调解中心：

- 一、 在地方事务中履行宪法第 123 条第二十条第二段所述的调解职能；
- 二、 实施第 590-A 条第 3 款所述的职业服务；
- 三、 为了培训他并使其专业化，以便他能够履行上一段所述的调解职能，以及
- IV. 本法及其适用法规可能衍生的其他任何规定。

文章添加日期：2019年5月1日

第 590-F 条—— 根据宪法第 123 条第 XX 款第二段 A 节设立的联邦实体和墨西哥城调解中心，负责在地方层面进行管辖权诉讼前的调解工作，将按照以下准则，整合并按照地方法律确定的条款运作：

每个调解中心都将作为相应联邦实体的去中心化公共机构成立，该机构将拥有必要的代表团数量，并具有法人资格和自己的资产，以及完全的技术、运营、预算、决策和管理自主权。

他们有能力证实工人和雇主在向法院提起诉讼之前必须参加的调解程序，这是宪法第 123 条 A 款第 XX 节第二段所规定的。

其行为应遵循确定性、独立性、合法性、公正性、平等性、可靠性、效率性、客观性、专业性、透明度和公开性原则。其组成和运作应由其组织章程和相关规章确定，并由相应联邦实体或墨西哥城的立法机关颁布（视情况而定）。

每个中心都将设立一个理事会，由当地法律规定的部门或公共机构的负责人组成，以保障技术、运营、预算、决策和管理自主权的充分行使。

它提供的调解程序必须符合本法规定的程序。

文章添加日期：2019年5月1日

第十章

联邦调解委员会

本章已于2012年11月30日废止。

第 591 条 。 （ 已废止）

该条款已于2012年11月30日废止。

第 592 条 。 （ 已废止）

该条款已于2012年11月30日废止。

第 593 条 。 （ 已废止）

该条款已于2012年11月30日废止。

第 594 条 。 （ 已废止）

该条款已于2012年11月30日废止。

第 595 条 。 （ 已废止）

该条款已于2012年11月30日废止。

第 596 条 。 （ 已废止）

该条款已于2012年11月30日废止。

第 597 条。（已废止）

该条款已于2012年11月30日废止。

第 598 条。（已废止）

该条款已于2012年11月30日废止。

第 599 条。（已废止）

该条款已于2012年11月30日废止。

第 600 条。（已废止）

本条款于 1974 年 12 月 24 日和 1976 年 7 月 2 日修订，并于 2012 年 11 月 30 日废止。

第十一章

地方调解委员会

本章已于2012年11月30日废止。

第 601 条。（已废止）

本条款于 1974 年 12 月 23 日修订，并于 2012 年 11 月 30 日废止。

第 602 条。（已废止）

该条款已于2012年11月30日废止。

第 603 条。（已废止）

该条款已于2012年11月30日废止。

第十二章

法院管辖权问题

章节标题已于2019年5月1日修订

第 604 条—— 因劳动关系或与劳动关系有关的事实而引起的，工人与雇主之间、仅工人与雇主之间或仅雇主之间的劳动冲突的了解和解决，属于联邦司法部门法院或联邦实体法院的管辖范围。

法官和调查秘书在行事时，必须遵守合法性、公正性、透明度、自主性和独立性的原则。

条款修订日期：2012 年 11 月 30 日，2019 年 5 月 1 日

第 605 条—— 联邦法院、联邦实体法院和墨西哥城法院，均由一名法官负责，并配备根据《联邦司法组织法》或《地方司法组织法》酌情确定和指定的秘书、官员和雇员。

条款修订日期：2012年11月30日，2019年5月1日

第 605 条之二—— 予以废除。

本条款于 2012 年 11 月 30 日新增，2019 年 5 月 1 日废止。

第 606 条—— 予以废除。

本条款于1976年2月7日和2012年11月30日修订，并于2019年5月1日废止。

第 607 条—— 予以废除。

本条款于 2012 年 11 月 30 日经财政部修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 608 条 —— 予以废除。

该条款已于2019年5月1日废止。

第 609 条 —— 予以废除。

该条款已于2019年5月1日废止。

第 610 条在诉讼程序进行期间直至调查结束，主审法官必须出席听证会。在预审听证会之前，主审法官可由一名调查书记员协助作出与书面程序相关的裁决。调查书记员必须核实并于必要时证明已妥善送达个人通知。

段落修订日期：2012 年 11 月 30 日，2019 年 5 月 1 日

一、 该条款已被废除。

已废止条款 DOF 05-01-2019

二、 该条款已被废除。

生效日期：2012 年 11 月 30 日。废止日期：2019 年 5 月 1 日。

三、 如果减损。

行驶分数 DOF 11-30-2012。废止 DOF 05-01-2019。

四、 该条款被废除。

本条经修订并重新编号，日期为 2012 年 11 月 30 日。本条于 2019 年 5 月 1 日废止。

五、 已废止。

本条经修订并重新编号，日期为 2012 年 11 月 30 日。本条于 2019 年 5 月 1 日废止。

第六条 予以废除。

本条经修订并重新编号，日期为 2012 年 11 月 30 日。本条于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 611 条 —— 予以废除。

该条款已于2019年5月1日废止。

第 612 条 —— 予以废除。

本条款于 1998 年 1 月 23 日和 2012 年 11 月 30 日修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 613 条 —— 予以废除。

该条款已于2019年5月1日废止。

第 614 条 —— 予以废除。

本条款于2012年11月30日经财政部修订，并于2019年5月1日废止。

第 615 条 —— 予以废除。

本条款于2012年11月30日经财政部修订，并于2019年5月1日废止。

第 616 条 —— 予以废除。

本条款于2012年11月30日经财政部修订，并于2019年5月1日废止。

第 617 条 —— 予以废除。

本条款于2012年11月30日经财政部修订，并于2019年5月1日废止。

第 618 条 —— 予以废除。

本条款于2012年11月30日经财政部修订，并于2019年5月1日废止。

第 619 条 —— 予以废除。

本条款于2012年11月30日经财政部修订，并于2019年5月1日废止。

第 620 条 —— 予以废除。

本条款于2012年11月30日经财政部修订，并于2019年5月1日废止。

第十三章

地方调解仲裁委员会

第 621 条 —— 予以废除。

该条款已于2019年5月1日废止。

第 622 条 —— 予以废除。

本条款于 1974 年 12 月 23 日和 2012 年 4 月 9 日修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 623 条 —— 予以废除。

本条款于 1974 年 12 月 23 日、 2012 年 4 月 9 日和 2012 年 11 月 30 日修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 624 条 —— 予以废除。

本条款于 2012 年 11 月 30 日经财政部修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第十二章

调解仲裁委员会法律人员

第 625 条 —— 予以废除。

本条款于2012年9月4日和2012年11月30日经财政部修订，并于2019年1月5日废止。

第 626 条 —— 予以废除。

本条款于2012年11月30日经财政部修订，并于2019年5月1日废止。

第 627 条 —— 予以废除。

本条款于2012年11月30日经财政部修订，并于2019年5月1日废止。

第 627-A 条 —— 予以废除。

本条款于 2012 年 11 月 30 日新增， 2019 年 5 月 1 日废止。

第 627-B 条 —— 已废除。

本条款于 2012 年 11 月 30 日新增，2019 年 5 月 1 日废止。

第 627-C 条 —— 予以废除。

本条款于 2012 年 11 月 30 日新增，2019 年 5 月 1 日废止。

第 628 条 —— 予以废除。

本条款于 2012 年 11 月 30 日经财政部修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 629 条 —— 予以废除。

本条款于 2012 年 11 月 30 日经财政部修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 630 条 —— 予以废除。

本条款于 2012 年 11 月 30 日经财政部修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 631 条 —— 予以废除。

本条款于 2012 年 11 月 30 日经财政部修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 632 条 —— 予以废除。

本条款于 2012 年 11 月 30 日经财政部修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 633 条 —— 予以废除。

本条款于 1974 年 12 月 23 日和 2012 年 4 月 9 日修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 634 条 —— 予以废除。

本条款于 2012 年 11 月 30 日经财政部修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 635 条 —— 予以废除。

该条款已于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 636 条 —— 予以废除。

该条款已于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 637 条 —— 予以废除。

文章改革 DOF1974 年 12 月 23 日、2012 年 4 月 9 日、2012 年 11 月 30 日。德罗加多 DOF01-05-2019

第 638 条 —— 予以废除。

该条款已于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 639 条 —— 予以废除。

该条款已于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 640 条 —— 予以废除。

该条款已于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 641 条 —— 予以废除。

该条款已于2019年5月1日废止。

第 641-A 条。下列行为属于调解员的特别违法行为：

- 一、 知悉根据本法规定禁止从事的业务；
- 二、 未出席分配给他们的调解听证会或在审判的任何阶段，而委员会或其任何成员认为调解职能是必要的，除非有正当理由；
- 三、 未能及时、妥善地对待各方当事人；
- 四、 无正当理由拖延解决商业问题；
- 五、 未按其确定的周期，将受托调解听证会取得的结果告知其所属的调解仲裁委员会；
- 六、 未按规定向其所属的调解仲裁委员会报告当事各方达成的协议，以供其批准（如适用）；

第七条 法律规定的其他事项。

文章添加日期：2012年11月30日

注意：2019 年 5 月 1 日的改革法令 DOF 01-05-2019 并未废除本法第 641-A 条。

第 642 条 —— 予以废除。

本条款于2012年11月30日经财政部修订，并于2019年5月1日废止。

第 643 条 —— 予以废除。

本条款于 1974 年 12 月 24 日和 2012 年 11 月 30 日修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 644 条 —— 予以废除。

本条款于2012年11月30日经财政部修订，并于2019年5月1日废止。

第 645 条 —— 予以废除。

本条款于2012年11月30日经财政部修订，并于2019年5月1日废止。

第 646 条 —— 予以废除。

本条款于 2012 年 11 月 30 日经财政部修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 647 条 —— 予以废除。

该条款已于2019年5月1日废止。

第十三章

工人代表和雇主代表

第一章

关于任命工人代表和雇主代表的程序

章节标题已于2019年5月1日修订

第 648 条—— 国家最低工资委员会的工人代表和雇主代表应在每四年一次的代表大会上选举产生，该代表大会应按照本章的规定组织和运作。

条款修订日期：2012 年 11 月 30 日，2019 年 5 月 1 日

第 649 条 —— 予以废除。

该条款已于2019年5月1日废止。

第 650 条—— 劳动和社会福利部长应当在联邦官方公报和发行量最大的报纸上公布选举代表的公告。

文章改革 DOF23-12-1974,09-04-2012, 01-05-2019

第 651 条 —— 予以废除。

该条款已于2019年5月1日废止。

第 652 条 —— 工人代表应由先前指定的代表在大会上按照下列规则选举产生：

- 一、 他们有权委派代表参加制宪会议：
 - a) 已正式注册的工人联盟。
 - b) 在征召之日前一年内，为雇主提供服务不少于六个月的自由劳动者，且没有注册工会；
- 二、 已在工会登记的工人，在符合以下条件时，将被视为工会成员：
 - a) 他们正在为雇主提供服务。
 - b) 在接到电话之前的一年中，他们曾为雇主提供服务六个月；
- 三、 第一条 b 款所述的自由劳动者应在每个公司或机构中指定一名代表；
- 四、 代表的资格证书将由工会领导或自由工人指定的人员颁发。

第 653 条—— 雇主代表应由雇主本人或其代表按照下列规则在大会上指定：

- 一、 他们有权参加选举：
 - a) 已正式注册的雇主协会，其成员拥有为其服务的工人。
 - b) 拥有雇员的独立雇主；
- 二、 雇主工会将委派一名代表；
- 三、 独立雇主可以亲自参加大会，也可以委托两名证人签署并经劳动监察员认证的授权委托书代表其参加；
- 四、 代表资格证书将由工会领导层颁发。

第 654 条为执行前几条的规定，劳动者和用人单位应当建立下列登记册：

- 一、 工会将建立符合第 652 条第 1 款 a 项规定的成员名册；
- 二、 自由工人将组成参与指定代表的工人名册；
- 三、 雇主协会应当编制其成员单位所雇用工人的登记册；
- IV. 独立雇主将建立其员工登记册。

第 655 条—— 登记册应包含下列数据：

- 一、 工人联合会和雇主联合会的名称和地址；
- 二、 姓名、国籍、年龄、性别以及提供服务的公司或机构；
- 三、 雇主名称、地址以及他们所从事的行业或活动分支。

第 656 条 —— 予以废除。

本条款于 1974 年 12 月 23 日和 2012 年 4 月 9 日修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 657 条—— 劳动监察员将核实并证明登记册的准确性。

第 658 条—— 证书必须按照本法第 678 条的规定，在劳动和社会福利部或联邦实体的劳动局或部门进行登记。

修订段落 DOF 05-01-2019

登记机关将根据劳动监察员提供的数据，核实每张证件对应的票数。

第 659 条 —— 予以废除。

本条款于 1974 年 12 月 23 日经财政部修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 660 条在执行本公约时，应遵守下列规则：

- 一、 对于必须有代表参与的每个经济活动部门，将举行工人代表大会和雇主代表大会；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 二、 代表和独立雇主将携带证件出席大会；
- 三、 大会的运作将取决于出席的代表和独立雇主数量；
- 四、 代表和独立雇主在大会上享有的投票权与其资格证书上所证明的工人人数相等；
- 五、 这些公约将由劳工和社会福利部长或其指定人员安装；

本节内容于 1974 年 12 月 23 日、2012 年 4 月 9 日和 2019 年 5 月 1 日进行了修订。

- 六、 大会召开后，将进行资格登记和主席团选举。主席团由一名主席、两名秘书和两名委员组成。已登记资格的代表和独立雇主将参与选举，并投出各自名额的选票。计票工作将由两名特派的与会者进行。

第七条 董事会成立后，将对董事资格进行审核并公开宣读。大会仅可拒绝不符合第 652 条和第 653 条规定要求的董事，或经核实确认其不属于大会所代表的行业或活动的董事。

第八条 资格审查通过后，将以多数票选举代表。每位所有者将选出一名候补代表；

- 九、 选举结束后，将编制一份记录；一份副本将送交劳动和社会福利部，两份副本将交给当选代表（包括正式代表和候补代表），作为他们的资格证明。

本节内容于 1974 年 12 月 23 日、2012 年 4 月 9 日和 2019 年 5 月 1 日进行了修订。

第 661 条—— 如果没有代表或独立雇主出席大会，或者大会没有选举代表，则应理解为相关各方将权力委托给劳动和社会福利部长。

文章改革 DOF23-12-1974,09-04-2012, 01-05-2019

第 662 条—— 当选代表在获得资格证书后，应立即向劳动和社会福利部报到。

条款修订日期：2019年5月1日

第 663 条 —— 予以废除。

本条款于 1974 年 12 月 23 日和 2012 年 4 月 9 日修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 664 条 —— 予以废除。

本条款于1976年2月7日和2012年11月30日修订，并于2019年5月1日废止。

第 665 条 —— 予以废除。

该条款已于2019年5月1日废止。

第 666 条—— 代表们应获得联邦预算规定的报酬。

条款修订日期：2019年5月1日

第 667 条—— 工人代表和雇主代表的任期为四年。

条款修订日期：2019年5月1日

第 668 条—— 劳动和社会福利部将获悉代表们的辞职情况，并在评估原因后接受或拒绝这些辞职。

文章改革 DOF23-12-1974,09-04-2012, 01-05-2019

第 669 条代表职位可按照下列规则撤销：

一、 撤销申请可由委员会所代表的行业或活动中三分之二的工人提出，或由在其单位拥有多数工人的雇主提出；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

二、 申请将提交给劳动和社会福利部长；

本节内容于 1974 年 12 月 23 日、2012 年 4 月 9 日和 2019 年 5 月 1 日进行了修订。

三、 受理申请的机关在核实是否达到多数要求后，将作出相应声明，并传唤候补议员宣誓；

IV. 如果没有替代人选，或者撤销任命对其产生影响时，提出撤销请求时，必须指明替代人的姓名。

第六百七十条代表临时或永久缺席时，应由候补代表代行职责。如无候补代表，劳动和社会福利部长应指定一名替补代表，该替补代表必须是劳动者或用人单位人员。

文章改革 DOF23-12-1974,09-04-2012, 01-05-2019

第 671 条 —— 予以废除。

该条款已于2019年5月1日废止。

第 672 条 —— 予以废除。

该条款已于2019年5月1日废止。

第 673 条 —— 予以废除。

该条款已于2019年5月1日废止。

第 674 条 —— 予以废除。

本条款于1974年12月23日和2012年4月9日修订，并于2019年5月1日废止。

第 675 条 —— 予以废除。

该条款已于2019年5月1日废止。

第二章

国家最低工资委员会和咨询委员会中的工人代表和雇主代表

章节标题修订日期：1988年1月21日

第 676 条—— 前一章所载的规定，并按照下列条款的方式，适用于国家最低工资委员会中工人代表和雇主代表的选举。

条款修订日期：1988年1月21日

第 677 条—— 在相应奇数年的 5 月 15 日，劳动和社会福利部长应召集工人和雇主选举他们的代表。

条款修订日期：2019年5月1日

第 678 条—— 申请公告应包含以下内容：

- 一、 根据第 554 条第二款的规定，确定组成国家委员会的选举代表人数；
- 二、 根据各项经济活动的重要性，确定各项经济活动代表人数的分配方案；
- 三、 登记册和凭证必须提交给的机构；
- 四、 前款所述文件的提交地点和日期；以及
- 五、 会议召开的地点和时间。

条款修订日期：1988年1月21日

第 679 条—— 会议应于相应奇数年的 6 月 25 日在共和国首都举行。

条款修订日期：1988年1月21日

第 680 条—— 为选举国民委员会代表，应就产业和经济活动的各个分支分别举行一次工人代表大会和一次雇主代表大会。

条款修订日期：1988 年 1 月 21 日，2019 年 5 月 1 日

第 681 条 —— 工人联合会、雇主联合会和独立雇主有权参加选举。全国委员会的代表由共和国所有有选举权的工会成员和雇主选举产生。

条款修订日期：1988年1月21日

第 682 条—— 劳动和社会福利部长可以将其在登记册和证书认证以及公约执行方面所拥有的权力全部或部分地委托给联邦实体的当局。

第 682-A 条 —— 咨询委员会应由国家委员会代表理事会决议设立，该决议应在联邦官方公报上公布，并应包含以下内容：

- 一、 咨询委员会的主题事项；
- 二、 他们的工作期限；
- 三、 咨询委员会中工人和雇主代表的人数，由国家委员会中工人和雇主代表指定；
- 四、 指定代表的期限、每位代表必须满足的要求以及指定通知的地点；
- 五、 咨询委员会正式开始工作的地点和日期。

文章添加日期：1988年1月21日

第三章

全国工人参与公司利润委员会的工人和雇主代表

第 683 条—— 在选举全国工人参与公司利润委员会的工人代表和雇主代表时，应遵守前两章的规定，并按以下条款的方式进行。

第 684 条—— 确定或审查利润百分比的请求应当包含以下内容：

- 一、 根据第 579 条第二款的规定，确定组成委员会的选举代表人数，并根据各行业和活动的重要性，在已确定的代表人数中分配各行业和活动；
- 二、 提交登记册和证书的地点和日期；以及
- 三、 会议的地点、日期和时间。

第十三章

标题于 2019 年 5 月 1 日添加到官方公报中。

第一章

审前和解程序

本章于 2019 年 5 月 1 日在官方公报中新增。

第 684-A 条 —— 本章的规定适用于在法院审理冲突之前进行的调解程序，除非本法另有规定。

文章添加日期：2019年5月1日

第 684-B 条 —— 除本法规定的免于用尽调解程序的案件外，工人和雇主在向法院提起诉讼之前，必须到相应的调解中心请求启动调解程序。

文章添加日期：2019年5月1日

第 684-C 条 —— 调解请求必须包含以下信息：

- 一、 申请人的姓名、CURP（唯一人口登记代码）、官方身份证明以及其在调解中心管辖范围内的地址，以便接收审前调解程序中的通知；中心将提供必要的资源和受过培训的人员，为申请人分配一个电子邮箱。如果申请人没有官方身份证明，中心可以通过其他可用方式确认其身份；

二、 将被传唤参加审前调解的个人、工会或公司的名称；

三、 通知被传唤个人、工会或公司的地址，以及

四、 向对方发出传票的目的。

如果申请人是劳动者，并且不知道其雇主或请求调解的公司的名称，则只需说明其提供服务的地址即可。

当事人提供的信息不得构成任何行政或司法程序中的证据或指示。除不予调解证明书和（如适用）达成的调解协议外，当事人在调解程序中提供的信息不得透露给任何个人或机构。在后一种情况下，调解中心必须以电子方式将相关文件转发至相应的法院。这些文件必须包含当事人提供的姓名和地址，以及调解机构已通知被传唤方的证明和指定的电子邮箱地址。

对相关方提供的数据的处理将遵守《义务主体持有的个人数据保护法》和《透明度和公共信息获取法》。

申请人将在提交申请时获知调解听证会的日期和时间，或法院不予管辖协议的日期和时间。为加快调解进程，申请人可协助调解中心通知被传唤参加调解听证会的个人、工会或公司。

文章添加日期：2019年5月1日

第 684-D 条。 本条所述的调解程序不得超过四十五个日历日。调解机构应采取必要措施，确保其行动符合该时限。

为了使负责执行通知的人员能够高效、有效、公正地履行职责，调解机构将根据通知的地点和地理位置的接近程度，以及通知的紧迫性，确定通知路线；路线的分配将每天随机进行。

文章添加日期：2019年5月1日

第 684-E 条 —— 调解程序应当按照下列规则进行：

- 一、 首先由申请人向联邦调解和劳动登记中心或相应的当地调解中心提交调解请求，并附上第 684-C 条第 I 款所述的官方身份证明副本；如果是公司或工会，则由其法定代表人签署；
- 二、 调解中心可以接受当事人亲自到场提出的调解请求，也可以接受当事人正式签署的书面调解请求，或者在适当情况下，通过为此目的而实施的计算机系统以电子方式提出的调解请求；
- 三、 调解中心将协助提出请求的有关方准备申请书。调解中心必须就有关方的权利和行使这些权利的诉讼时效，以及解决劳动争议的调解和管辖程序，提供免费的法律咨询；
- 四、 调解机构收到请求后，应当确定调解听证会的日期和时间，听证会应当在接下来的十五日内举行。传票应当至少在听证会举行前五日亲自送达雇主，并警告雇主，如果雇主未能亲自或通过其法律代表或具有足够权限的律师出庭，将被处以相当于计量单位和更新单位 50 至 100 倍的罚款，并且将被视为拒绝任何调解协议；
- 五、 调解机构收到调解请求后，将为当事人分配一个唯一的识别号码和一个电子邮箱，用于接收与审前调解程序相关的通信。最后，调解机构将轮流安排调解室。

如果调解机构没有管辖权，则必须在收到请求后24小时内以电子方式将其转交有管辖权的调解中心，并通知申请人到调解中心继续进行调解程序。如果请求来自法人实体，调解机构将裁定申请人的法律地位。

- 六、 如果调解请求由双方亲自提出，调解机关应立即通知双方调解听证会的日期和时间，该听证会必须在提出请求之日起五日内举行，但不得妨碍届时举行；

第七条 申请调解的劳动者必须亲自出席听证会。劳动者可自行选择一人陪同，但该人不被视为其法律代表，因为这是调解程序而非审判；不过，劳动者也可由持证律师、法律顾问或劳动辩护律师协助。雇主必须亲自出席，或委托具有足够权限代表其行事的代表出席。

第八条： 如果当事人出席听证会，调解机构必须要求他们出示任何官方文件以证明自己的身份，并且，如果适用，必须核实代表法人实体出席的人员是否能证明其身份。

上述当事人还将获得一个电子邮箱，用于接收审前调解程序中的通知；完成上述程序后，他们将拟定一份调解协议的内容和范围提案，提出他们认为能够结束争议的公平合理的解决方案；如果双方同意，他们将签订一份书面协议，该协议必须届时获得批准，并将交付一份经授权的副本。

如双方未能达成协议，调解机构将出具证明，确认强制性庭前调解阶段已完成。但双方可经协商一致，请求安排新的调解听证会，该听证会必须在随后的五日内举行。

第九条 如双方或其中一方因正当理由未出席调解听证会，即使已收到正式通知，也将另行安排听证会日期和时间，且必须在随后五日内举行。出席听证会的一方将在听证会上被告知；未出席的一方将通过中心公告收到通知，如适用，还将通过电子邮件收到通知。

十、 如果只有申请人出席调解听证会，调解机构将出具证明，确认强制性庭前调解阶段已完成。如果只有被传唤方出席，则因申请人缺乏兴趣，案件将结案。在这两种情况下，诉讼时效均自听证会次日起重新计算，但劳动者再次申请调解的权利不受影响。

十一、 如果通知人经过尝试仍未能通知到被传唤的个人、公司或工会，调解机构将终止程序并签发证明，但调解申请人仍有权向主管法院提起诉讼；

十二、 当调解请求中指控存在性骚扰、歧视或其他法律规定的暴力行为，且存在再次受害的迫切风险时，调解机构应当采取必要措施，确保被指控实施此类行为的人不会与被传唤人见面或对峙。在此情况下，调解程序应当由被传唤人的代表或律师进行，并防止被指控的受害人与被指控实施暴力行为的人在同一地点见面或接触。

十三、 一旦在调解中心达成协议，该协议即具有既判力，无需追认即可作为提起强制执行诉讼的依据。任何一方均可依据本法规定的判决执行程序，向有管辖权的法院寻求强制执行。

十四、 调解机构达成协议后，将向各方交付一份经认证的协议副本，并向各方交付一份经认证的会议记录副本，其中记录了协议的执行情况。

尽管有上述规定，但经申请人请求，调解中心可在收到请求后的五个工作日内安排调解听证会。中心将向申请人提供听证会传票，以便申请人直接送达被传唤人。在这种情况下，如果双方均出席调解听证会，听证会将继续进行。如果申请人未出席听证会，则该事项将因缺乏兴趣而结案，且不签发调解完成证明，除非申请人在调解员的酌情决定下说明其缺席理由。如果只有申请人出席，则将根据本条例第四条和第六条至第十四条规定的程序规则，在接下来的十五天内重新确定调解听证会的日期和时间。在本次调解听证会上，调解中心将在申请人的协助下确定被传唤人的地址。如果无法确定他的地理位置，调解中心将安排时间，以便相关方陪同，发出相应的传票。

调解机构负责确保达成的协议符合本法规定的各项要求和权益，并适用于具体案件。如果双方自愿履行协议，调解机构将对此予以确认，证明劳动者已亲自收到协议中约定的全部款项。

如果双方约定延期付款，分一期或多期支付，且支付日期与协议日期不同，则对于不遵守协议的情况，必须设定罚款，罚款金额不得少于该工人每日工资，直至协议完全履行完毕。

文章添加日期：2019年5月1日

第二章

调解者

本章于2019年5月1日在官方公报中新增。

第 684-F 条 —— 调解员具有下列权力和义务：

- 一、 按照本法规定发出调解听证会传票；
- 二、 根据所提供的要素，批准或驳回缺席调解听证会的理由；
- 三、 向各方说明调解的目的、范围和限制；

- 四、 敦促各方提交和解方案；
 - 五、 评估有关各方的请求，以确定制定和解方案的最适当方式，而不强加协议；
 - 六、 起草、审查和批准双方达成的协议或合同；
 - 七、 准备调解听证会的记录，并在适当情况下证明已向工人支付约定的金额或福利；
- 第八条 签发其职责范围内的调解听证会记录，批准当事各方达成的协议，并在无法调解的情况下签发不和解证明。签发协议及其执行情况记录的核证副本；
- 第九条 确保并核实各方达成的协议不侵犯劳动者的权利。但这并不妨碍从社会权利的角度寻求加强劳动者的权利；
- 十、 确保其参与的调解程序不影响第三方权利和公共秩序规定，以及
- 十一、 本法及其他适用法规规定的其他事项。

文章添加日期：2019年5月1日

第 684-G 条 —— 担任调解员职务须符合下列条件：

- 一、 享有充分的政治权利和公民权利；
 - 二、 最好具有至少三年劳动法领域经验或在与相应调解中心职权相关的活动方面的专业知识；
 - 三、 拥有与中心职能相关的学士学位；
 - 四、 最好具备劳动调解或仲裁以及替代性争议解决机制方面的资格证书；
 - 五、 具备人权和性别平等方面的知识；
 - 六、 批准为此目的制定的遴选程序，以及
- 第七条 不得被取消担任公务员职务、职位或委任的资格。

文章添加日期：2019年5月1日

第 684-H 条 —— 调解员在履行职责时，应承担下列特别义务：

- 一、 保障劳动者不可剥夺的权利；
- 二、 遵守和解、公正、中立、灵活、合法、公平、诚信、公开、诚实和保密的原则；
- 三、 对相关各方给予应有的公平和尊重，确保所有调解都能为各方带来满意的安排，尊重各方的权利；
- 四、 遵守认证续期培训和复训计划；
- 五、 不得在与其随后在法庭上参与的替代机制相关的事项中担任证人、法律代表或律师；
- 六、 积极主动地促成双方调解，
- 七、 努力实现生产要素与社会正义以及体面劳动之间的平衡。

文章添加日期：2019年5月1日

第 684 条之一 —— 调解员应当秉持公信力证明：

- 一、 当事人在庭审中出庭证明其身份和人格的凭证，以便在各自的档案中留存一份副本；
- 二、 调解程序中记录的一切事项，以及（如适用）双方达成的协议，以及
- 三、 在他面前签订的协议副本。

文章添加日期：2019年5月1日

第 684-J 条 —— 调解员和调解机构的工作人员不得被传唤到法院诉讼程序中作证。

文章添加日期：2019年5月1日

第三章

根据《调解员遴选程序》

本章于 2019 年 5 月 1 日在官方公报中新增。

第 684-K 条 —— 本章规定了调解中心调解员遴选程序的相关规定。

文章添加日期：2019年5月1日

第 684-L 条 —— 调解员的程序和遴选标准旨在保证其行为的自主性和对劳动调解原则的遵守，并根据可靠和相关的技术手段，对履行其职能所需的技能进行评估，从而认可其适任性。

文章添加日期：2019年5月1日

第 684-M 条 —— 调解员的选拔程序必须保证申请人具备以下技能、能力和素质：

- a) 具备一般法律知识和劳动法方面的专业知识；
- b) 争议的分析和解决；
- c) 冲突管理，以及
- d) 调解职能技能。

文章添加日期：2019年5月1日

第 684-N 条 —— 遴选程序将通过竞赛进行，竞赛的征集必须公开进行。

申请通知必须在联邦官方公报或联邦实体的官方出版物以及调解中心的互联网门户网站上公布，并在竞赛进行期间永久公布。

文章添加日期：2019年5月1日

第 684-O 条 —— 调解中心理事会应根据其负责人的提议批准发出呼吁，呼吁书必须包含以下内容：

- 一、 出版物编号；
- 二、 参与竞争的职位数量；
- 三、 手术各阶段的地点和日期；
- 四、 申请注册时必须提交的文件有：
 - a) 登记表，可在调解中心设施内及互联网门户网站上获取；
 - b) 申请人的最新简历，并附上证明信息的相关文件；
 - c) 出生证明的核证副本；
 - d) 学位证书和专业执照复印件；
 - e) 一份书面声明，其中他宣誓声明自己完全享有各项权利，并且
 - f) 地址证明。
- 五、 参与者在不同阶段可以查阅的支持材料，以及
- VI. 确认和接受选拔竞赛基本原则和准则表格，申请人在其中声明他/她了解注册要求、程序规则并同意遵守这些要求和规则。

文章添加日期：2019年5月1日

第 684-P 条。 申请人须符合本法规定的条件方可参加调解员遴选程序。调解机构将编制一份申请人名单，并为每位申请人分配一个编号，该编号将作为评估阶段识别申请人的唯一依据。

文章添加日期：2019年5月1日

第 684-Q 条 —— 参与者享有以下权利：

- 一、 在平等条件下竞争；
- 二、 具备进行考试所需的场地、设备和时间，以及
- 三、 查阅调解中心发布的出版物，了解比赛结果。

文章添加日期：2019年5月1日

第 684-R 条 —— 调解中心应保证在遴选调解员的程序中遵守合法性、公正性、质量、客观性、确定性、公平性、择优竞争性、公开性和透明度原则，为此，调解中心应在申请公告中规定如下：

- 一、 参赛者在比赛期间的具体义务以及取消参赛资格或淘汰参赛者的理由；
- 二、 竞赛规则，必须包括报名流程、评估形式和标准、各评估能力领域的权重及其对最终成绩的影响、最低及格分数以及结果公布。规则必须规定考试将向公众开放；
- 三、 负责组织此次竞赛的评审和遴选委员会的组成，以及
- IV. 调解员遴选过程指南，其中将包含技术评估标准、每项工具的整合、其性能等级及其应用形式。

文章添加日期：2019年5月1日

第 684-S 条 —— 调解中心的管理机构在调解员的遴选程序方面拥有以下权力：

- 一、 批准根据调解中心主任的提议，发布调解员遴选程序的通知；
- 二、 批准调解中心主任提出的比赛日程安排和场地方案，并授权在有正当理由或因不可抗力因素的情况下对其进行任何更改；
- 三、 根据上述负责人的提议，批准劳动事务公共调解员遴选程序准则。

文章添加日期：2019年5月1日

第 684-T 条 —— 比赛结果将在联邦官方公报或联邦实体的官方出版物上公布，并在相应的调解中心的官方网站上公布。

文章添加日期：2019年5月1日

第 684-U 条 —— 前条所述公告发布后，调解中心主任应根据待选职位数量进行任命。调解员任期三年，可续任，每次续任期限相同。调解中心应制定相关程序，该程序必须考虑调解员的客观表现、诚信、专业素养和职业发展情况。评估应采用公开、专业和客观的评估方法。

文章添加日期：2019年5月1日

第十四章

劳动程序法

第一章

程序原则

章节标题修订日期：1980年4月1日

第 685 条 —— 劳动法诉讼程序遵循即时性、连续性、快速性、真实性、集中性、经济性和程序简易性的原则。诉讼程序还应当公开、免费、主要以口头方式进行，并具有调解性。

法院必须确保上述原则和条件得到遵守。法官必须优先考虑实质原则，而非任何与之相悖的形式主义。此外，在不损害正当程序或劳动法目标的前提下，解决冲突应优先于程序形式。

当劳动者的诉讼请求不完整，未包含根据本法规定应从该诉讼中获得或根据劳动者陈述的事实应适用的所有权益时，法院应当在受理该诉讼请求时予以纠正。但这并不妨碍本法第873条规定的程序，该程序适用于诉讼请求不明确或含糊的情况。

文章改革 DOF 04-01-1980, 30-11-2012, 01-05-2019

第 685 条之二 —— 当事人享有正当程序和代理权；因此，他们可以委托法律代表，该法律代表必须是持有执业资格的律师或注册律师。当法院发现法律代表明显且系统性地缺乏专业能力时，应通知当事人另行指定法律代表，并给予其三个日历日的时间。劳动者或其受益人有权由劳动辩护律师办公室或公共辩护律师办公室指派律师为其提供法律代理。

文章添加日期：2019年5月1日

第 685 条之三 —— 下列情形在处理固有冲突时，无需穷尽调解程序：

- 一、 因怀孕、性别、性取向、种族、宗教、民族出身、社会地位或性骚扰或欺凌而遭受的就业和职业歧视；
- 二、 指定死亡受益人；
- 三、 社会保障福利，包括工作风险、生育、疾病、残疾、人寿、育儿和实物福利以及工伤事故福利；
- 四、 保护基本权利和公共自由，这两项权利和自由均属于劳动范畴，具体而言，是指与以下方面相关的权利和自由：

- a) 结社自由、工会自由和集体谈判的有效承认；
- b) 人口贩运，以及强迫劳动和强制劳动，
- c) Trabajo infantil.

要更新这些例外情况，必须证明存在迹象，使法庭有合理的怀疑、迹象或推定认为这些权利中的任何一项正在受到侵犯；

- 五、 关于集体协议或行业协议所有权的争议，以及
- 六、 挑战或修改工会章程。

文章添加日期：2019年5月1日

第 686 条—— 劳动法程序和准程序，按照本法规定的期限予以证明和裁决。

法院 应当责令纠正其在诉讼程序中发现的任何不规范或遗漏，以使诉讼程序合法化，但这并不意味着法院可以撤销其自身的决议，正如本法第 848 条所规定的那样。

修订段落 DOF 05-01-2019

条款修订日期：1980年4月1日

第 687 条—— 在出庭、书面陈述、宣传或指控中，无需采用特定形式；但当事人必须具体说明请愿要点。

条款修订日期：1980年4月1日

第 688 条—— 行政机关在其职权范围内有义务协助法院；如果拒绝协助，将根据适用于该案件的法律追究其责任。

文章改革 DOF04-01-1980,30-11-2012, 01-05-2019

章节搬迁及名称变更日期：1980 年 4 月 1 日。名称变更日期：2012 年 11 月 30 日

第 689 条劳动过程中的当事人是证明其在劳动过程中具有合法利益并提起诉讼或者提出异议的自然人或者法人。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2012 年 11 月 30 日

第 690 条——受冲突决议影响的人，可以介入该冲突，证明其在该冲突中具有合法利益，或者被法院传唤到法庭受审。

与诉讼有利害关系的第三方，在普通个案诉讼的预审听证会之前，或在所有其他案件的审判之前，可以出庭或被传唤到庭，提交书面陈述。法院应在不中止诉讼程序的情况下，发出相应命令，以便向第三方送达起诉状和答辩状，并要求第三方在收到送达通知后十日内提交书面陈述。在该书面陈述中，除证明其法律地位外，第三方还必须提供与其案件相关的任何证据。

按照本法第十七章规定的普通程序出庭或被传唤的第三方，应当遵守该程序的规定。

请求传唤第三方的一方必须说明传唤该第三方出庭的理由和情况，并证明其赋予该第三方这种身份的理由。

文章改革 DOF 04-01-1980, 30-11-2012, 01-05-2019

第 691 条——童工有权无需任何授权即可出庭；但是，如果他们沒有代理人，法院应请求劳动保护律师办公室介入。对于 16 岁以下的未成年人，如果他们沒有代理人，劳动保护律师办公室应为其指定代理人。

修订段落 DOF 05-01-2019

前款规定也适用于已故工人的受益人。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2012 年 11 月 30 日

第 692 条——当事人可以直接出庭，也可以通过合法授权的代表出庭。

如果是受托人，其法律能力将按照以下规则进行认定：

一、 当出庭方作为自然人的代理人时，他或她可以通过经公证的授权委托书或授权书，并在委托人面前由两名证人签署，而无需向法院申请批准；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

二、 代表当事人的律师，无论是否为当事人的法律代表，必须证明其为执业律师或持有专业执照的法律毕业生，或持有主管机关签发的有效实习证明书。其他人员仅可获授权接收通知和文件，但不得出庭或提出任何动议；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

三、 出庭当事人作为法人实体的代理人时，可以以经公证的证词或在两名证人面前出具的授权委托书来证明其身份，但须先核实授权人是否具有合法授权；

四、 工会代表应出示由相应注册机构颁发的证明其身份的证书，以确认工会理事会的注册情况。他们也可以委托法定代表人出席，法定代表人必须是律师、法学毕业生或在读法学生。

条款修订日期：1980年4月1日

第 693 条—— 法院可以认定工人或工会、联合会和联盟的代表具有合法身份， 而不受前条规定的约束，但前提是法院根据所提交的文件确信相关方得到了有效代表。

文章改革 DOF04-01-1980,30-11-2012, 01-05-2019

第 694 条—— 工人、雇主和工会组织可以通过出庭并出示身份证明， 在其居住地法院授予委托书，代表他们在任何劳动机关面前行事；委托书的经认证副本将证明其合法性。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 695 条—— 代表或代理人可以按照上述准则，在他们出庭的每次审判中，出示一份简单的复印件以与原件进行比较，或者出示一份经主管机关认证的复印件，以此证明自己的身份。该复印件将立即退还给他们，而经正式认证的复印件则留在记录中。

条款修订日期：1980年4月1日

第 696 条—— 劳动者被授予在法庭上获得代表的权力，应理解为被授予要求所有相应的主要和附属利益的权力，即使该权力未在同一条中明确规定。

条款修订日期：1980年4月1日

第 697 条—— 两人或两人以上在同一审判中提起同一诉讼或提出同一异议时，应当共同诉讼，并由同一代理人代理，但共同诉讼人之间不存在利益冲突。

如果双方均为原告，则应当在起诉状或预审听证会上指定共同代表；如果双方均为被告，则应当在答辩状或上述听证会上指定共同代表。如果相关各方未在规定期限内指定共同代表，法院将从他们之中指定一人。

修订段落 DOF 05-01-2019

共同代表将享有司法代理人所固有的权利、义务和责任。

条款修订日期：1980年4月1日

第三章

能力

章节已迁址并更名，日期为1980年4月1日。

第 698 条—— 联邦实体法院有权审理在其管辖范围内发生的、不属于联邦管辖范围的冲突。

联邦法院将审理涉及《政治宪法》第 123 条 A 款第 XXXI 节所列工业部门、公司或事项以及本法第 527 条所列事项的劳动争议。

文章改革 DOF 04-01-1980, 30-11-2012, 01-05-2019

第 699 条—— 在前条第一款所述的冲突中，如果涉及培训和指导义务或安全和卫生义务的诉讼在同一诉讼中提起，则这些事项的了解属于联邦法院的管辖范围。

在前款规定的情况下，法院在受理诉讼请求后，应命令制作一份诉讼请求书和原告提交的文件的副本，并立即将副本送交联邦法院，由联邦法院根据本法规定的条款，专门对有关培训和指导以及安全和卫生的问题进行核实和裁决。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 700 条—— 基于领土的管辖权适用以下规则：

一、 (已废止)

已废止条款 DOF 2012 年 11 月 30 日

二、 在个人冲突中，行为者可以选择：

a) 合同订立地法院；

切入改革 DOF 01-05-2019

b) 任何被告住所地的法院，以及

切入改革 DOF 01-05-2019

c) 提供服务的地点的法院；如果这些服务在多个地点提供，则为最后提供服务的地点的法院。

切入改革 DOF 01-05-2019

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

三、 对于联邦管辖的集体纠纷，由联邦法院管辖；对于地方管辖的集体纠纷，由公司或机构所在地的地方法院管辖；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

四、 关于取消工会注册，由距离工会住所最近的联邦法院管辖；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

五、 在雇主之间或雇员之间发生纠纷时，由被告住所地法院管辖。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

VI. 当被告是工会时，根据诉讼性质，由联邦法院或离工会住所最近的地方法院进行审理。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

条款修订日期：1980年4月1日

第 701 条在诉讼的任何阶段，直至开庭审理之前，法院应当依职权宣布自身无管辖权，但前提是案卷中包含证明其无管辖权的证据。如果法院宣布自身无管辖权，在通知各方当事人后，应当立即将案卷移送其认为有管辖权的法院；如果该法院在收到案卷后又宣布自身无管辖权，则应当立即将案卷移送根据本法第 705 条之二的规定有权决定管辖权的机关。

文章改革 DOF04-01-1980,30-11-2012, 01-05-2019

第 702 条—— 否认雇佣关系的抗辩不应被视为无能的例外。

条款修订日期：1980年4月1日

第 703 条—— 劳动事务中的管辖权问题只能通过拒绝受理抗辩提出。

反对意见可在预审听证会之前提出，并附上反对理由；届时，法院在听取双方陈述并收到其认为适当的证据（该证据必须专门涉及无行为能力问题）后，将作出裁决。

修订段落 DOF 05-01-2019

条款修订日期：1980年4月1日

第七百零四条法院认为其审理的争议属于另一法院管辖范围的，应当在通知当事人后，声明自己无管辖权，并将案卷移送其认为有管辖权的法院。该法院收到案卷后，如也声明自己无管辖权，应当将案卷移送管辖权机关，由该机关决定由哪法院继续审理该争议。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 705 条 —— 予以废除

本条款于 1980 年 4 月 1 日和 2012 年 11 月 30 日修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 705 条之二 —— 权力将由以下方式决定：

- 一、 地方司法机关通过其全体会议或与其立法相对应的类似机构，解决属于该地方司法机关的法院之间发生的竞争。
- 二、 当争议发生在以下双方之间时，联邦司法机构通过相应的巡回上诉法院进行裁决：
 - a) 联邦法院和 地方法院；
 - b) 各联邦实体的地方法院；
 - c) 地方法院和其他联邦或州管辖机构；
 - d) 联邦法院，以及
 - e) 联邦法院和其他司法机构。

联邦法院与地方法院之间的管辖权冲突将按照相应的组织法予以解决。

文章添加日期：2019年5月1日

第 706 条—— 除承认诉讼请求的行为以及本法第 704 条和第 928 条第五款的规定外，在无管辖权的法院采取的一切行动均属无效，或者，在适用的情况下，在调解期内达成结束业务的协议。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 706 条之二 —— 为方便民众诉诸司法，地方或联邦司法机关可根据案件需要，授权设立一个或多个流动法庭。为此，应安排在指定期限内设立相应的办公地点。

文章添加日期：2019年5月1日

第四章

障碍与借口

章节已迁址并更名，日期为1980年4月1日。

第 707 条 —— 予以废除。

本条款于 1980 年 4 月 1 日修订，并于 2019 年 1 月 5 日废止。

第 707 条之二 —— 法官和调查秘书在下列情况下应视为强制回避，并有义务回避审理案件：

- 一、 在他/她有直接或间接利益的事项中；
- 二、 涉及其配偶、伴侣或妾室，或其直系血亲（不限血缘关系）、四代以内旁系亲属以及二代以内姻亲的事项；
- 三、 如果官员、其配偶、伴侣或子女与任何利害关系方之间存在因民事或宗教行为而产生的亲密关系；
- 四、 如果他与一方当事人的律师或代理人有血缘或婚姻关系，且与本条第二款所述关系相同；

- 五、 当他、他的配偶或他的任何子女是任何一方的继承人、遗赠人、赠与人、受赠人、合伙人、债权人、债务人、担保人、出租人、承租人、委托人、受抚养人或经常用餐者，或他的资产的现任管理人时；
- 六、 如果他曾向任何一方做出承诺或威胁，或者以其他方式表达过对任何一方的仇恨或喜爱；
- 七、 如果他在诉讼程序开始后参加或曾经参加过由一方当事人专门为他举办或支付的宴会，或者如果他与一方当事人非常熟悉，或者与该当事人同住、在其公司或在其同一住所；
- 第八条 诉讼开始后，他、他的配偶或他的任何子女接受了任何一方的礼物或服务；
- 九、 如果他曾是相关案件的律师、事务律师、专家或证人；
- X. 如果您曾作为仲裁庭成员、仲裁员或顾问参与该业务，在同一案件或其他案件中解决任何影响案件实质的问题；
- 十一、 当他、他的配偶或他的任何直系血亲（不限血缘关系）、第二方旁系亲属或第一姻亲继续对任何一方提起诉讼，或者自他作为原告、申诉人或控告人继续进行民事审判或刑事案件以来未满一年，或者成为针对他们提起的刑事案件中的民事当事人时；
- 十二、 当任何一方当事人或其律师是或曾经是有关官员、其配偶或其任何上述亲属的投诉人、原告或控告人，或成为针对他们中的任何一人提起的刑事案件的民事当事人时，但前提是公共检察机关已行使刑事诉讼权；
- 十三、 当有关官员、其配偶或其上述任何亲属在影响其利益的行政事项中与任何一方发生冲突时；
- 十四、 如果他、他的配偶或他的任何亲属卷入任何民事或刑事诉讼，而法院、检察官、仲裁员或调解员是该诉讼任何一方的成员；
- 十五、 如果他是任何利害关系人的监护人或管理人，或者自他担任监护人或管理人以来未满三年；
- 十六、 当他在判决前公开表达了自己的意见时，
- 十七、 是否存在其他法律障碍。

文章添加日期：2019年5月1日

第 707 条之三 —— 法官和调查秘书如因妨碍而知悉某事，应当立即回避，或在事发后二十四小时内，或在知悉该事后，应当具体说明妨碍的原因或理由。

文章添加日期：2019年5月1日

第 708 条 —— 予以废除。

本条款于 1980 年 4 月 1 日修订，并于 2019 年 1 月 5 日废止。

第 709 条当存在任何所述障碍时，调查法官和秘书若不回避，则应回避。回避必须基于法律依据。

修订段落 DOF 05-01-2019

一、 该条款已被废除。

修订后的分数条款于2012年9月4日生效。废止于2019年5月1日生效。

二、 该条款已被废除。

已废止条款 DOF 05-01-2019

三、 如果减损。

四、 该条款被废除。

已废止条款 DOF 05-01-2019

条款修订日期：1980年4月1日

第 709-A 条 —— 异议应向审理案件的法院提出，并应清楚、准确地陈述异议理由。法院应立即将相关诉讼记录送交主管机关处理；如属地方管辖，则送交上级法院全体法官或根据其法律规定适当的类似机构；如属联邦管辖，则送交相应的巡回上诉法院。

文章添加日期：2019年5月1日

第 709-B 条 —— 只有在初步听证会评估证据可采性之前，或在调查结束之前，在以下情况下，才能允许回避：

- 一、 更换法院工作人员，以及
- 二、 发生了一件后续事件，从而确定了原因。

文章添加日期：2019年5月1日

第 709-C 条 —— 不接受任何质疑：

- 一、 执行请求书、执行令状以及其他由其他法院委托执行的程序时；
- 二、 在第 982 条至第 991 条所述的程序中；
- 三、 在其他不涉及管辖权且无需了解事实的事项中，以及
- IV. 针对审理回避申请的法官和地方法官。

文章添加日期：2019年5月1日

第 709-D 条 —— 任何异议在下列情况下均将被立即驳回：

- 一、 不合时宜，以及
- 二、 它并非基于本法第 707 条之二所列的任何理由，或者此前已被宣布为不可受理。

文章添加日期：2019年5月1日

第 709-E 条 —— 该挑战将在不传唤对方当事人的情况下予以解决，并将以事件的形式进行处理。

文章添加日期：2019年5月1日

第 709-F 条 —— 在评估异议期间，诉讼程序应继续进行。如果异议被认定为可受理，则自异议提出之日起采取的所有行动均无效。

文章添加日期：2019年5月1日

第 709-G 条 —— 在质疑中，本章规定的所有证据手段均可采纳，被质疑官员的供述也可采纳。

文章添加日期：2019年5月1日

第 709-H 条 —— 决议将送达被质疑方。

如果回避被认定为可采纳，他对该事项的干预将终止，并将案件卷宗移送至相应的法院。

文章添加日期：2019年5月1日

第 709-I 条 —— 当申诉被宣布不予受理时，申诉人将被处以罚款，罚款金额将拨入相应司法部门的司法行政支持基金，罚款金额不得少于 100 个计量单位，也不得多于 500 个计量单位。

文章添加日期：2019年5月1日

第 709-J 条 —— 一旦提出异议，提出异议的一方不得在任何时候提出异议，也不得改变诉讼理由。

文章添加日期：2019年5月1日

第 710 条 —— 予以废除。

本条款于 1980 年 4 月 1 日修订，并于 2019 年 1 月 5 日废止。

第 711 条在处理妨碍申诉期间，程序不会中止。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2012 年 11 月 30 日

第五章

论法院的行动

章节迁址并更名，生效日期：1980 年 4 月 1 日。名称再次更名，生效日期：2019 年 1 月 5 日。

第 712 条—— 当劳动者不知道雇主的姓名或工作或曾经工作过的单位名称时，至少应在其书面投诉中指明其提供工作的公司、机构、办公室或场所的地址以及雇主从事的活动。

根据前款的规定，提起诉讼或调解程序本身就会中断对最终被认定为该工人雇主的诉讼时效。

如果被告已不再居住在提供服务的地址，工作人员应通知法院，以便法院向相关机构发出正式请求，查找被告的新地址。法院应责令执行任何必要的程序，包括向保存个人官方记录的机构发出正式请求，以获取被告的姓名和住址。一旦获得必要信息，即可送达传票。

如果法院无法获取确定被告地址所需的信息，则在收到官方人员登记机构的报告后，将通过公告和联邦或地方司法部门为此目的设立的网站发布通知，以处理地址不明的个人案件。在这种情况下，诉讼程序将继续进行，被告本应行使的权利将被视为放弃，但被告仍有权在预审听证会前提供证据，证明原告既非雇员也非雇主；不存在解雇；或原告所指控的事实不实。

在这种情况下，传唤令将发布两次，两次发布间隔三天，声明被传唤人必须在不少于十五天但不超过六十天的期限内出庭。传唤令还将在法院的官方媒体渠道，包括其网站上发布。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 712 条之二—— 法院将设立接收单位，在本法第 715 条规定的日期内提供送达服务，并将收到的文件最迟于次日转送至相应的法院。

如果采用特殊罢工程序，接收单位将全年每天提供这项服务。

文章添加日期：2019年5月1日

第 712 条第三款 —— 在文件整合过程中，法院将保证文件的忠实性、完整性、复制性、保存性和 安全性。

文章添加日期：2019年5月1日

第 713 条—— 除法律另有规定外，举行听证会时，当事人或其代表或代理人必须亲自到场。

1970 年 6 月 5 日法令勘误。1980 年 1 月 4 日法令修订。

第 714 条—— 法院、联邦调解和劳动登记中心以及地方调解中心的行动必须在工作日和工作时间内进行，否则无效，但本法另有规定的除外。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 715 条—— 除星期六、星期日、强制休息日、官方日历中规定的节假日以及劳动当局在前一条中规定的停工日外，一年中的所有日子均为工作日。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 716 条—— 工作时间为七小时至十九小时，但罢工程序除外，罢工程序中所有日期和时间均为工作时间。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日

第 717 条—— 法院、联邦调解和劳动登记中心和地方调解中心，在有正当理由的情况下，可以授权在非工作日和非工作时间进行诉讼程序，并明确具体说明理由是什么，以及必须进行的诉讼程序是什么。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 718 条 —— 在工作日工作时间内开始的听证或诉讼程序，可以持续进行直至结束，无需中止，也无需特别授权。如中止，则应于下一个工作日继续进行；法院应将中止理由记录在案卷中。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 719 条—— 如在指定日期未进行任何程序，法院应在记录中记录未进行该程序的理由，并应在同一协议中注明进行该程序的日期和时间。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 720 条 —— 庭审应当公开进行。但当可能侵犯隐私权或涉及未成年人时，法院可以依职权或应当事人请求，命令庭审闭门进行。

听证会将完全由法官主持；若不遵守此规定，相关程序将无效。听证会开始时，法庭书记员将口头记录听证会的日期、时间、地点、法庭官员姓名以及其他参与人员的姓名。

听证会各方当事人及任何相关第三方必须首先宣誓保证所言属实。为此，主审书记员将主持宣誓仪式，并告知他们作虚假陈述将受到的处罚。

参与人员将以口头形式发言。

法官将亲自接收陈述，并以最严格的个人责任主持所有取证程序；他将命令收集证据，指导辩论，要求遵守相应的程序，主持讨论，防止指控偏离无关或不可采纳的方面，并可根据公平和程序效率的标准，限制相关方介入的时间和次数。

法官将决定听证会每个阶段的开始和结束时间，因此，在每个阶段本应行使的程序权利将被视为无效。

证人、专家或当事人完成陈述后，经法官授权，可以按其要求离开法庭。

听证会结束后，将撰写会议记录，其中至少应包含以下内容：

- 一、 地点、日期和对应的文件；
- 二、 相关人员的姓名以及应到或可能到场人员的缺席记录，并注明缺席原因（如已知）；
- 三、 对受众发展历程的简要描述， 以及
- 四、 法官和 调查秘书 的签名。

指示秘书必须证明相应听证会的录音介质，用档案号标识该录音介质，并采取必要措施防止其被篡改。

当事人可以请求提供一份普通副本或经认证的会议记录副本，或者请求提供一份诉讼记录的电子副本。

记录的保存和安全保管将由生成这些记录的法院负责，该法院必须具备必要的支持，并按照本条的规定进行认证。

法官将拥有最广泛的纪律权力，以在辩论和听证会期间维持秩序，为此，他可以行使公共力量的指挥权，并无差别地实施本法第 729 条所述的纪律处分。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 721 条——除委托给其他官员的程序外，所有程序行为均应由法官授权。

为了提供证据，听证会将以电子方式或法官酌情决定的任何其他适当方式进行记录，以保证信息的真实性和完整性，保存和复制其内容，并允许依法有权获取该信息的人访问该信息。

通过法院数字系统保存的记录认证必须由主管司法官员进行。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 722 条——当事人、其律师或任何人在法庭上所作的陈述，应当宣誓如实陈述，并须知如向主管机关作虚假陈述将受到的处罚。

修订段落 DOF 05-01-2019

法律专家的证词将在宣誓后作出，无需任何警告。

条款修订日期：1980年4月1日

第 723 条法院依本法规定，有义务向请求方出具案卷中所载任何文件或记录的经核证的副本。对于当事人提交的任何案卷中所载文件或记录的复印件，法院在核对原件后，也应当予以核证。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 724 条——法院可以同意创建、传播和使用技术工具，包括为当事人按照本法第十四章规定的程序进行磋商和采取行动所必需的系统。

修订段落 DOF 05-01-2019

它还可以同意，在对已最终结案的文件进行缩微胶片认证或通过任何其他技术科学程序进行保存，允许查阅之后，取消这些文件。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2012 年 11 月 30 日

第 725 条——如文件或任何记录遗失或消失，秘书在收到档案管理员的报告后，将证明文件或法院行为的先前存在和随后缺失，并依职权或应一方当事人请求予以确认，并告知各方当事人；他将着手调查案件，并立即以附带方式办理记录的补办手续。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 726 条在前条所述情形下，法院应在 72 小时内确定开庭日期和时间，届时各方当事人须提交其所掌握的所有相关证据、记录和副本。法院可根据本法第 724 条的规定，命令采取一切必要措施和程序恢复案件卷宗。

法院必须提供其拥有的视频录像以及法院数字系统中存在的记录，以便进行诉讼程序的替换。

文章改革 DOF02-07-1976,04-01-1980, 01-05-2019

第 727 条——法院依职权就案卷或诉讼的丢失向主管检察官提出相应的申诉，并附上为此目的进行的会议记录和其他程序的副本。

文章改革 DOF04-01-1980,30-11-2012, 01-05-2019

第 728 条——法院法官、调解中心负责人和调解员、负责联邦事务调解的分散机构以及所有集体协议和工会组织登记处的负责人和调解员，可以实施纪律处分，以维护听证会或诉讼程序的良好秩序，并要求对他们给予应有的尊重和考虑。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 729 条可施加的纪律处分有：

修订段落 DOF 2012 年 11 月 30 日

一、 劝诫；

二、 罚款，金额不得超过违法行为发生时计量单位的 100 倍。对于劳动者，罚款金额不得超过其日工资或薪金。就本条而言，代理人不属于劳动者。

本节内容于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日修订。

三、 驱逐出法院场所；拒不遵守命令的人将在公共力量的协助下被驱逐出法院场所。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

条款修订日期：1980年4月1日

第 730 条—— 当促使实施纪律处分的事实可能构成犯罪时，法院将拟定一份详细的报告，并将其送交检察官办公室，以作适当处理。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 731 条—— 法官可采取任何必要的强制手段，以确保人们出席其出席必不可少的听证会，或确保其决议得到遵守。

修订段落 DOF 05-01-2019

可采取的执法措施包括：

一、 罚款金额不得超过藐视法庭行为发生时计量单位的 200 倍。对于劳动者，罚款金额不得超过其日工资或薪金。就本条款而言，未能遵守或疏忽遵守法院命令或要求的代理人和公职人员不应被视为劳动者。

本节内容于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日修订。

二、 在执法人员的协助下移送该人；

三、 逮捕最多三十六小时。

条款修订日期：1980年4月1日

第七百三十二条纪律处分和强制措施应当立即执行，无需任何进一步程序，并且必须有充分的理由和依据。可以按照本法规定的规定提出异议。

条款修订日期：1980年4月1日

第六章

程序性条款

章节已迁址并更名，日期为1980年4月1日。

第 733 条—— 期限自通知生效之日起的次日开始计算，到期日也计入期限内。

条款修订日期：1980年4月1日

第七百三十四条 —— 时限不包括法院根据全体会议批准的工作计划停止运作的日子，也不包括因不可预见的情况或不可抗力而无法进行诉讼的日子。停工通知应视情况在劳动公告或法院公告栏上公布。

文章改革 DOF04-01-1980,30-11-2012, 01-05-2019

第 735 条—— 当任何程序行为的履行或实施，或任何权利的行使，没有固定期限时，期限为三个工作日。

条款修订日期：1980年4月1日

第 736 条—— 为计算期限，月份以三十个自然日为准；工作日以二十四小时为准，从二十四小时到二十四小时计算，但本法另有规定的除外。

修订条款 DOF 04-01-1980。 信仰勘误表 DOF 01-30-1980

第 737 条—— 当被告或调解程序当事人的住所不在法院住所或调解中心住所时，应根据距离延长有关期限，每 200 公里延长一天，延长期限为 3 至 12 天，并应考虑现有的交通工具和一般通讯方式。

文章改革 DOF04-01-1980,30-11-2012, 01-05-2019

第 738 条—— 一旦为各方设定的期限届满，各方本应行使的权利将被视为丧失，无需指控其叛乱。

条款修订日期：1980年4月1日

第七章

来自通知

章节已迁址并更名，日期为1980年4月1日。

第 739 条—— 当事人在首次出庭或提交书面材料时，必须指明其在联邦调解和劳动登记中心、地方调解中心或出庭法院所在地的听证和接收通知的地址；如果当事人未指明，则将按照本法规定的方式，通过公告或张贴的方式进行个人通知。

修订段落 DOF 05-01-2019

他们还必须注明被告接收通知的地址，或该工人最后一次提供服务的地点。通知应以本人名义送达，并按照本法第743条的规定执行。

段落修订日期：2012 年 11 月 30 日，2019 年 5 月 1 日

任何作为利害关系第三方出现在诉讼中的人员，必须指定法院管辖范围内的实际地址以接收通知；如未指定，则适用本条第一款最后部分的规定。此外，法院还将按照本条规定为其分配一个电子邮箱。

段落于 2012 年 11 月 30 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

调解机构或法院将设立一个用于电子通知的数字平台。为此，它将为各方当事人分配一个电子邮箱；参加调解听证会的人员以及收到出庭传票的人员可以选择将后续通知以电子方式发送至该邮箱。在这种情况下，无论法院是否必须通过张贴或在官方公告上发布通知，所有通知，包括调解或管辖程序中的后续个人通知，都将发送至指定的电子邮箱，并且必须获得相应的电子收据确认。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

对于出庭传票和庭前调解听证会的首次通知，通知必须是亲自送达的。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

如果当事人指定了感兴趣的第三方，则必须在初始提交文件中注明这些第三方的地址以便接收通知。

段落添加日期：2012年11月30日

对于集体纠纷，调解机构或法院将向工会和雇主分别在集体劳动协议中指定的地址亲自送达通知，除非另有指定，否则这些地址将被视为听证和接收通知的地点。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

第 739 条之二 —— 劳动审判的裁决必须在裁决作出后的第三个工作日内通知。相应的通知理由应当在裁决作出后立即记录在案。

当事人及第三方可授权任何具有法律行为能力的人听取和接收通知，即使是个人性质的通知，并了解诉讼程序。

当事人及相关第三方拥有电子签名，并打算由前款授权人员代表其使用或行使该电子签名时，必须将此情况告知调解机构及相应的司法机关，并说明使用该电子签名的限制或撤销权限。

文章添加日期：2019年5月1日

第 739 条之三 —— 在调解中心程序和劳动审判中，应当作出通知：

- 一、 以个人方式，按照本法第 742 条规定的方式；
- 二、 通过正式信函：
 - a) 除首次通知外，应向本法第 742 条之三所述的机关发出通知；首次通知 应 遵守本法第 742 条的规定。
 - b) 向具有利害关系的第三方机构；
- 三、 在前述各节未规定的情况下，可通过印刷版和电子版公告或清单进行通知，
- IV. 通过电子邮箱发送给明确提出要求且先前已获得电子签名的当事人。

文章添加日期：2019年5月1日

第 740 条当申诉中未指明雇主或劳动者工作或曾经工作的公司的名称时，应按照本法第 743 条规定的程序向其送达通知书。送达人应当确保送达地点与原告所指明的地点完全一致，并且即使在送达时不知道雇主的名称，也应当理解为已向雇主送达通知书。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2012 年 11 月 30 日

第 741 条—— 个人通知应送达诉讼程序中指定的地址，直至为此目的指定新的房屋或场所为止；根据这些条件作出的通知将具有完全效力。

条款修订日期：1980年4月1日

第 742 条下列通知应当亲自送达：

- 一、 传唤出庭以及这是首次发出的命令；
- 二、 由法院根据其他司法管辖区的法院送交的案卷签发的开庭审理令；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 三、 法院宣布自身无管辖权的决议；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 四、 收到人身保护令判决后发布的命令；
- 五、 命令恢复程序的决议；该程序因任何法律原因而中断或中止；
- 六、 传唤被传唤回答问题或接受讯问的命令，但前提是，法官认为，由于正当理由，被传唤回答问题或接受讯问的人不能由当事人带到审判听证会；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

第七条 未参与审判的第三方必须知悉的决议；

第八条 劳动判决，当其未在审判听证会上作出时；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

九、 裁定工人复职期限或确定复职日期的命令；

X. 恢复诉讼程序的命令；

十一、 本法第 772 条和第 774 条所述情形；以及

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

十二、 在紧急情况或特殊情况下，由联邦调解和劳动登记中心、地方调解中心或法院酌情决定，

改革后的分数 DOF 05-01-2019

十三、 除本法第 684-E 条倒数第三款另有规定外，首次通知应出席联邦调解和劳动登记中心或主管地方调解中心的强制性调解听证会。

本节内容于2019年5月1日添加

1970 年 4 月 30 日财政部条例勘误。 1974 年 12 月 23 日和 1980 年 1 月 4 日修订。

第 742 条之二 —— 如果当事人约定，在开庭传票送达后，通过电子邮箱进行个人通知，则应通过上述方式送达，无需将通知令送交法院书记员。

文章添加日期：2019年5月1日

第 742 条之三 —— 对于公共机构或团体，在发出审判传票后，通知将送达根据本法第 739 条指定的电子邮箱。

文章添加日期：2019年5月1日

第 743 条—— 首次个人通知应当按照下列规则进行：

一、 精算师将确保必须被通知的人居住、工作或住所位于通知程序中指定的房屋或场所；

二、 如果利害关系方或其代表在场，精算师将通知决议，并送达一份副本；如果利害关系方是法人实体，精算师将确保与其进行程序的人员是该实体的代表或法定代理人；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

三、 如果当事人或其代表不在场，则通知将送达房屋或场所内的任何成年人；送达人将记录与该人进行诉讼程序的人员的姓名，并说明该人是否居住在该地址，以及该人与必须被通知的人的关系，以及（如适用）其工作职位；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

四、 该条款被废除。

分数改革于 2012 年 11 月 30 日生效。废止于 2019 年 5 月 1 日生效。

五、 如果利害关系人、其代理人或诉讼当事人拒绝在指定的送达房屋或场所接收通知，则应将通知张贴在该房屋或场所的门上，并附上决议副本，说明被通知人无疑居住、工作或住所位于案件卷宗中指定的送达房屋或场所的证据。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

VI. 根据本法第 712 条，精算师将陪同工作人员，并确保程序中指定的场所是提供服务或曾经提供服务的场所。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

在本条所述所有情况下，送达员应在案件档案中记录一份声明，明确说明所附佐证材料，并注明送达通知的房屋、建筑物、场所或物理空间的外部特征，以及核实该地址是否为所寻找地址的方式。如果未能找到被寻找的人，送达员应记录接收通知的人的姓名及其与被寻找人的关系，或（如适用）其工作职位。如果接收通知的人拒绝提供姓名或说明与被寻找人的关系，送达员应记录其体貌特征。在任何情况下，佐证材料必须证明该地址与指定的送达地址相符，并且被寻找人居住、工作或以该房屋或场所为住所。送达员可以附上照片或任何其他纸质或电子文件，以加强为此目的准备的记录或声明中的佐证材料。

修订段落 DOF 05-01-2019

法院和调解中心将建立一套自愿登记系统，以便公司、雇主或个体雇主拥有一个电子邮箱，相关部门必须将任何无法通过传统方式送达的诉讼程序通知该邮箱。在任何情况下，此通知均不得取代程序性通知；但是，法院官员必须在报告中记录此情况。此外，法院和调解中心还将与公共机构签订必要的合作协议，以方便查找当事人的地址。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

对于在审前阶段首次向劳动者发出的通知，适用本法第 684 C 条的规定。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

1970 年 6 月 5 日法令勘误。1980 年 1 月 4 日法令修订。

第 744 条后续的当事通知应当在裁决作出之日送达当事人或其授权代表（如其出庭），或者通过数字系统或电子平台发送至当事人指定的电子邮箱。如由法院书记员发出通知，而当事人或被通知人不在场，则应当留下经书记员认证的裁决副本；如住所或办公场所关闭，则应当将副本张贴于入口处或工作场所。

精算师会将事实记录在案卷中，并在适用情况下拍摄现场照片和他/她所粘贴的文件的照片。

听证会上作出的司法决定将被视为当场通知在场或本应在场的人员，无需任何正式程序。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 744 条之二—— 以正式信函方式发出的通知应当按照下列规则进行：

一、 如果主管机关的主要办公地址位于审判地，则指定官员将进行递送，并领取相应的收据。

如果有关当局拒绝接收正式函件，法院书记员将通知相应部门负责人，即便如此，该通知仍视为已送达。如果拒绝接收的情况仍然持续，书记员将把原因记录在案卷中，并确认该通知已送达。

二、 如果主管机关的地址不在审判地，则请求书将通过电子平台发送，以便被请求的主管机关可以在收到请求书后的第二天作出通知。

当地址不在审理案件的法院的管辖范围内，但位于城市群内时，可以命令通过法院官员发出通知。

第 745 条—— 联邦法院和地方法院应同意公布一份印刷版和电子版公告，其中列明非个人通知的清单。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 745 条之二 —— 公告或清单形式的通知应当张贴在管辖机构办公场所显眼且易于查阅之处，并同时发布在联邦司法机构和联邦实体司法部门的互联网门户网站上；在这些情况下，互联网门户网站必须提供按管辖机构和案件或档案编号进行搜索的功能。该清单的张贴和发布应当在下令张贴的决议作出后的次日第一个工作小时进行，并且应当包含以下内容：

- 一、 所涉审判的编号；
- 二、 各方当事人的姓名；
- 三、 所通知决议的摘要。

精算师或经授权的官员会将相应原因记录在案。

文章添加日期：2019年5月1日

第 745 条之三—— 电子通知应当遵守下列规则：

哟。 当事人或相关第三方有义务每天访问指定的电子邮箱，并在司法机关发出证明之日起最多两天内获取本法第 747 条第四款所述的证明。

如果通知未在规定的时限内录入为此目的设立的电子系统，法院将视该通知已发出。当法院认为鉴于该行为的性质或重要性而适当时，可以命令通过法院书记员发出通知，书记员应将上述任何情况记录在案卷中。

二、 如因不可预见的情况、不可抗力或技术故障导致系统中断，以致无法在本法规定的时限内发送通知，各方应立即以其他方式通知法院。法院随后会将此情况告知负责系统运行的管理单位。在此期间，相应的时限将暂停计算。

系统恢复后，负责运行该系统的管理单位将向相应的管辖机构发送一份报告，其中必须说明系统中断的原因和时间，以便进行相应的计算。

法院必须将系统中断情况通知各方，告知他们中断时间（从中断开始到恢复为止），以及重新计算相应时限的时间。

在任何情况下，相应的通知或记录都将添加到案件档案中。

文章添加日期：2019年5月1日

第七百四十六条除以个人名义送达外，通过司法公报和电子邮箱向当事人发出的通知均有效。主管法院还应将此类通知张贴在法院公告栏上。

修订段落 DOF 05-01-2019

负责的秘书或（如适用）为此目的指定的官员，将在记录中记录相应公告的日期，并每天在法院办公场所的显眼位置张贴劳动公告副本或（如适用）通知清单；收集这两项文件，以便解决可能出现的有关任何公告遗漏的问题。

修订段落 DOF 05-01-2019

公告清单必须经书记员授权并注明日期。公告内容应包括日期、案件编号以及相关诉讼当事人的姓名。

条款修订日期：1980年4月1日

第 747 条—— 通知 应当按下列方式生效：

- 一、 个人通知：从通知执行之日和时间起算，无论通知何时发出，除非法律另有规定；
- 二、 其他；在公告栏上公布的第二天，或在法院公告栏上公布的名单上公布的第二天；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 三、 两天内发送至电子邮箱的邮件，以及

本节内容于2019年5月1日添加

- IV. 以电子方式进行的磋商将发送至各方指定的电子邮箱，并在生成磋商证明后，一方面由管辖机构将其数字化存档，另一方面打印出来，作为通知证明添加到相应的打印文件中。

本节内容于2019年5月1日添加

当联邦司法机构和地方司法机构的电子系统发出通知，表明检索到电子文件中所包含的相应司法裁决的时间时，该证书即被视为已生成。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

条款修订日期：1980年4月1日

第 748 条—— 除法律另有规定外，通知必须在办理手续的日期和时间前至少 24 小时在营业时间内发出。

条款修订日期：1976 年 2 月 7 日、1980 年 4 月 1 日

第 749 条—— 向律师或经当事人依法明确授权并在法院认可的人员发出的通知，与向他们本人发出的通知具有同等效力。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 750 条—— 通知、传票或传唤令必须在发出之日起五日内送达，除非决议或法律另有明确规定。

条款修订日期：1980年4月1日

第 751 条 通知单必须至少包含以下内容：

- 一、 通知的地点、日期和时间；
- 二、 文件编号；
- 三、 各方当事人的姓名；
- 四、 被通知人的姓名和地址；以及
- V. 决议的核证副本，将附在证书上。

条款修订日期：1980年4月1日

第 752 条—— 未按照本章规定执行的通知无效。

条款修订日期：1980年4月1日

章节已迁址并更名，日期为1980年4月1日。

第 753 条—— 凡不能在审理审判或调解程序的法院或调解机构的住所地进行的诉讼程序，应当通过司法协助请求书委托给该诉讼程序应当进行的住所地的法院或调解机构； 如果该住所地没有法院或调解机构，则委托给墨西哥共和国境内距离相应地点最近的机构。

除获取证人证言外，请求书的发送、接收和退回将通过电子平台进行，所有劳动司法机关，无论是联邦和地方法院还是调解机关，都必须连接到该平台。

文章改革 DOF04-01-1980,30-11-2012, 01-05-2019

第 754 条—— 只有在证明境外诉讼对于证明诉讼请求或答辩的基本事实是不可或缺的情况下，才允许在境外进行诉讼。

对于上一段所述的情况，将根据国际条约或协定的规定发出相应的电报。

条款修订日期：1980年4月1日

第 755 条在没有条约或协定的情况下，适用下列规则：

- 一、 公文将通过外交渠道送至相应官员的居住地，且签发官员的签名须经认证；
- 二、 如果签发文件的国家的法律或惯例没有规定签名合法化要求，则无需进行签名合法化。

条款修订日期：1980年4月1日

第 756 条—— 在必须在墨西哥共和国境内送达的司法协助请求书中，签发机关的签名无需经过合法化。

条款修订日期：1980年4月1日

第 757 条—— 法院应当在作出请求书和公文的决议生效后的第二天发出请求书和公文。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 758 条—— 法院收到的第 753 条所指的司法协助请求书和公文，应当在五日内送达并执行，但如所要办理的事项的性质必须需要更多时间，则主管机关应当确定其认为适当的时间，但所确定的期限不得超过十五日。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 759 条—— 当请求的执行被拖延时，应依职权或应一方请求提醒被请求机关；如果尽管已提醒，拖延仍然继续，请求机关应将拖延通知与被请求机关的职权范围相对应的司法委员会，并且根据本法第 48 条之二的规定，这应被视为被请求机关的公然不当拖延行为。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 760 条—— 法院应一方当事人的请求，可以在案件卷宗中留下记录后，将司法协助请求书及其附件送交请求人，请求人应严格按照规定将其送交被请求机关执行。

修订段落 DOF 05-01-2019

报价方将严格负责地把填妥的询价函退还给询价方。

条款修订日期：1980年4月1日

章节已迁址并更名，日期为1980年4月1日。

第 761 条—— 除本法另有规定外，事件将在提出该事件的主档案中进行处理。

条款修订日期：1980年4月1日

第 762 条—— 下列事项将作为需要事先特别裁决的事件进行处理。

- 一、 无效；
- 二、 能力；
- 三、 人格；
- 四、 积累；以及
- 五、 借口。

条款修订日期：1980年4月1日

第 763 条在听证或诉讼中，如发现缺乏人格的事件，应当立即听取当事人的意见并予以解决，继续进行诉讼程序。

在前文提到的其他案件中，将确定举行附带听证会的日期和时间，该听证会将在接下来的二十四小时内举行，届时各方可以提供和提交书面和物证，以便立即解决该事件，继续进行程序。

前几款的规定不适用于本章第十七节规定的普通个人审判。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

当提出事件指控时，必须说明指控理由并附上指控所依据的证据；如果这些要求没有得到满足，法院将直接驳回指控。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

本法未规定特殊程序的事件，在听取各方陈述后，将予以简易处理。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2012 年 11 月 30 日

第 763 条之二 —— 对于在普通个人诉讼程序中提出的事项，除无效事项外，应当在初步听证会上由当事人到场进行审理和解决，不得中止诉讼程序。无效事项应当在知悉违法行为后三日内提出，且在判决作出前提出。在此情况下，法官应当确定事项听证会的日期和时间，该听证会应当在随后的二十四小时内举行，届时可以提交书面证据、工具证据和间接证据，以便立即解决该事项，并使诉讼程序得以继续进行。

任何宣扬明显不当行为的人将被处以最高可达计量单位和更新单位100倍的罚款。

文章添加日期：2019年5月1日

第 764 条如果记录显示某人承认知悉裁决，则未按规定送达或遗漏的通知与依法送达的通知具有同等效力。在此情况下，任何撤销裁决的动议均应立即驳回。

条款修订日期：1980年4月1日

第 765 条（已废除）。

本条款于 1980 年 4 月 1 日修订，并于 2012 年 11 月 30 日废止。

章节已迁址并更名，日期为1980年4月1日。

第 766 条—— 在法院正在审理的劳动诉讼中，依职权或经当事人请求，在下列情况下，案件可以合并审理：

修订段落 DOF 05-01-2019

- 一、 当同一原告对同一被告提起诉讼，且主张相同利益时；
- 二、 当事人相同，即使提供的服务不同，但源于同一雇佣关系；
- 三、 在多名原告对同一被告提起诉讼的情况下，如果争议源于雇佣关系中发生的同一事件；
- 四、 在所有因所主张的利益或促使其主张的利益的事实本身可能导致相互矛盾的决议的情况下。

条款修订日期：1980年4月1日

第 767 条—— 如果认为合并计算是合适的，则最近的一次或多次试验将与最早的一次试验合并计算。

1970 年 6 月 5 日法令勘误。1980 年 1 月 4 日法令修订。

第 768 条就雇主在员工培训、指导和职业安全健康方面的义务所提起的诉讼，不得与其他诉讼合并提起。如果此类诉讼与因同一雇佣关系而产生的其他诉讼合并提起，则适用第 699 条的规定。

条款修订日期：1980年4月1日

第 769 条—— 所宣布的适当积累会产生下列效果：

- 一、 就第 766 条第 1 款而言，合并审理或多次审理中作出的裁决无效，仅最早的审理中的裁决有效；
- 二、 在第 766 条第二、三、四款规定的情况下，冲突将由同一法院通过一项决议予以解决。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

条款修订日期：1980年4月1日

第 770 条—— 对于累积的处理和解决，应遵守第 761 条至第 765 条所载的规则。

最先受理该事项的法院有权审理该案件的累积；在适当情况下，应遵守本章第三节的规定。

修订段落 DOF 05-01-2019

条款修订日期：1976 年 2 月 7 日、1980 年 4 月 1 日

第十一章

关于流程的延续和期限的终止

本章于 1980 年 1 月 4 日在官方公报上增订。

第 771 条—— 法院应尽最大责任，确保其审理的 案件不至于停滞不前，并依法提供适当措施，直至作出判决，除非另有规定。

不遵守上述规定将受到公务员行政责任法规定的制裁。

段落添加日期：2012年11月30日

条款修订日期：1976年2月7日、1980年4月1日

第 772 条—— 当为了按照前条的规定继续进行审判程序，需要提升工人的等级，而该工人在四十五个日历日内没有这样做时，法院应命令要求该工人亲自到场，并警告他，如果他不这样做，将会发生下条所述的期限届满。

如果劳动者已委托劳动律师，法院 会将相关协议通知劳动者及其劳动辩护律师事务所，以便双方进行相应沟通。如果劳动者未委托律师事务所，法院会将协议送达该律师事务所，以便其介入劳动者的处境，解释未积极推进案件的法律后果，并在劳动者提出要求时提供法律咨询。

文章改革 DOF04-01-1980,30-11-2012, 01-05-2019

第 773 条经一方当事人请求， 法院应视任何未在四个月内采取任何行动的人撤回其诉讼请求，但前提是该行动对于继续进行诉讼程序是必要的，并且符合前条的规定。如果原告的证据已经提交，或者本条所述当事人的任何动议尚未作出裁决，或者任何程序步骤尚未完成，或者请求书的返回或从诉讼程序中其他机关收到的报告或副本尚未收到，则该四个月的期限不视为已开始计算。

为前款之目的，法院将传唤当事人参加听证会，听取他们的陈述并接收他们提供的证据（该证据必须仅涉及撤回申请的可采性或不可采性），之后法院将作出裁决。

文章改革 DOF04-01-1980,30-11-2012, 01-05-2019

第 774 条—— 如果劳动者死亡，其受益人出庭时，法院 将按照本法第 772 条的规定和目的，向劳动辩护律师提出请求。

条款修订日期：1980年4月1日，2019年1月5日

第 774 条之二。 在诉讼的任何阶段，当事人均可通过调解达成协议，终止诉讼；同样，被告也可承认全部或部分诉讼请求。在前一种情况下，诉讼即告终止；在后一种情况下，诉讼将继续进行，以解决剩余争议事项。

文章添加日期：2012年11月30日

第 775 条—— 助理检察官应具有代理人的权力和责任；他应提出必要的动议，以继续进行诉讼程序，直至诉讼程序完全终止。

一旦满足前几条所述的要求，助理律师在其参与的审判中的代理关系即告终止。

条款修订日期：1980年4月1日

第十二章

测试结果

本章于 1980 年 1 月 4 日在官方公报上增订。

第一部分

一般规则

本节内容于1980年4月1日添加

第 776 条—— 凡不违反道德和法律的证据手段，均可在诉讼程序中采纳，尤其以下手段：

- 一、 忏悔室；
- 二、 纪录片；
- 三、 证词；
- IV. 包皮；
- 五、 检查；
- 六、 推定；

第七条 诉讼文书；以及

第八条 照片、胶片、指纹记录、音频和视频录音，或各种信息和通信技术，如计算机系统、电子光盘、传真、电子邮件、数字文档、电子签名或密码，以及一般而言，科学发现所提供的手段。

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

九、 通过电子邮箱发出的通知记录，以及

本节内容于2019年5月1日添加

X. 带有电子印章的工资收据。

本节内容于2019年5月1日添加

条款修订日期：1980年4月1日

第 777 条—— 证据必须与争议事实有关，而当事各方并未承认这些事实时。

条款修订日期：1980年4月1日

第 778 条—— 证据必须按照本法规定的各项程序的规定提供。

与后续事实相关的证据可在判决作出前提交，但须在知悉该等事实后三日内提交。法院应允许其他各方查阅该等证据，以便其陈述自身利益，并在适用情况下提出相应的异议；如有必要，法院应确定日期和时间举行听证会，提交该等证据。

改革宗文章 DOF 04-01-1980。 信仰勘误表 DOF 01-30-1980。 改革宗 DOF 05-01-2019

第 779 条—— 法院应当驳回与所提出的争议无关、无用或无关紧要的任何证据，并说明理由。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 780 条—— 证据应当附有证明其成立所需的一切要素。

条款修订日期：1980年4月1日

第 781 条—— 当事人可以自由地询问参与证据展示的人员，询问对方认为合适的问题，并检查所展示的文件和物品。

条款修订日期：1980年4月1日

第 782 条—— 法院可以通知当事人，命令对文件、物品和场所进行检查，由法院官员或专家进行鉴定，并一般地采取其认为有利于查明真相的程序，并要求当事人出示有关文件和物品。

法官可以自由地询问各方当事人以及所有与审判有关的人员，了解与查明真相相关的事实和情况。

第 783 条——任何与审判无关的机关或个人，如持有有助于澄清真相的文件，应在法院要求时，最迟在审判听证会之前，在调查结束之前，提供这些文件。

关于本法第十四编第十七章所述的普通个人审判，相关文件必须在预审时提交；如预审无法在预审时提交，则必须在调查结束前提交。法院必须采取必要措施遵守本规定。

文章改革 DOF04-01-1980,30-11-2012, 01-05-2019

第 784 条法院在能够通过其他方式查明事实时，应当免除劳动者的举证责任。为此，法院应劳动者的请求或认为必要时，应当要求用人单位出示依法有义务保存在公司的文件，如用人单位未能出示，则推定劳动者所主张的事实属实。在任何情况下，如有以下争议，举证责任均由用人单位承担：

修订段落 DOF 05-01-2019

- 一、 员工入职日期；
- 二、 员工资历；
- 三、 员工缺勤；
- 四、 终止雇佣关系的理由；
- 五、 根据本法第 37 条第 1 款和第 53 条第 3 款的规定，终止特定项目或时间段的雇佣关系或合同；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

VI. 已向工人或法院书面通知解雇日期和原因的证据。

断然否认解雇请求并不能改变举证责任。

同样，拒绝解雇并向工人提供就业机会并不能免除雇主证明其主张的责任；

本节内容于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日修订。

第七条 劳动合同；

第八条 正常工作时间和非常工作时间，其中非常工作时间每周不超过九小时；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

九、 休息日和强制上班日的工资以及圣诞节奖金；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

十、 假期的享受和支付；

十一、 支付周日奖金、假期奖金和资历奖金；

十二、 薪金数额及支付；

十三、 支付员工利润分成；以及

十四、 向墨西哥社会保障研究所、国家住房基金和退休储蓄系统缴纳会费。

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

由于不可预见的情况或不可抗力导致本条所述文件的遗失或损毁，并不免除雇主以其他方式证明其声明的责任。

段落添加日期：2012年11月30日

条款修订日期：1980年4月1日

第 785 条—— 任何人如因疾病或其他原因无法出庭回答问题、确认文件内容或签字或作证，并经法院认可，以宣誓后出示的医疗证明或其他可靠证明证明其合理性，且该证明须注明其居住地址，则法官应安排在同一庭审中，于法院所在地或 该人居住地址进行取证，除非有充分理由且无法进行取证；在此情况下，应于接下来的三天内另行安排时间进行取证。

修订段落 DOF 05-01-2019

法官可命令法院书记员立即前往核实无行为能力人是否在所提供的地址。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

如果未在指定地址找到该人，则视情况宣布其已认罪，或者诉讼程序中提及的文件将被视为已得到承认，或者证据将被视为已放弃。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

医疗证明必须包含签发机构的名称和执业许可证号、日期以及导致本人无法出庭的疾病。由公共社会保障机构签发的医疗证明无需认证。

改革宗文章 DOF 04-01-1980。信仰勘误表 DOF 01-30-1980。改革宗 DOF 11-30-2012

第二部分

来自忏悔录

本节内容于1980年4月1日添加

第 786 条—— 任何一方均可要求传唤对方到场回答问题和答复质询。

修订段落 DOF 05-01-2019

对于法人实体，可以通过其法定代表人或有权回答问题的代理人进行供述。

工会或工人或雇主组织将通过其总书记或法定授权代表的成员或具有明确授权的代理人回答问题。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2012 年 11 月 30 日

第 787 条—— 当事人还可以要求传唤公司或机构的董事、管理人员、经理以及一般而言行使管理和行政职能的人员，以及工会的董事会成员，亲自回答问题或提供声明，如果引起冲突的事实是他们自己的，并且在诉讼请求或答辩中归咎于他们，或者由于他们的职能原因，他们应该知道这些事实。

前一段所述的被告人出庭接受审判时，由雇主的法律代表负责安排其出庭并接受供述，除非雇主的法律代表能够证明有正当理由阻止其出庭，在这种情况下，法院将通过法院书记员传唤雇主的法律代表。

在以下情况下，法官可以驳回拟出庭受审的被告人所作的供述或讯问：

- 到) 本文第一段中提出的假设并未得到证实；
- b) 无论是否过度，或者涉及的被告人的供述或陈述涉及相同的事实；
- c) 当法官认为证人所作证的事实不合情理时，
- d) 他的出庭可能没有必要，或者他的证词可能会造成审判不必要的延误。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 788 条—— 法官应命令传唤被告人亲自或通过其律师出庭，并警告他们，如果他们不在指定的日期和时间出庭，将被视为承认向他们提出的立场。

当法官认为传唤提供供述证据的人数可能导致对相同事实的无用重复，或者当法官注意到传唤提供供述证据的人数会造成审判不必要的延误时，法官可以减少传唤提供供述证据的人数。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 789 条—— 如果被传唤回答问题和询问的人没有在指定日期和时间出现，则前条所指的警告将得到执行，并且将宣布其已承认已提出并被认定为合法的询问。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 790 条 —— 在取得供述证据时，应当遵守下列规则：

- 一、 问题和/或立场将在听证会上通过公开提问以口头方式提出，不提交文件；它们必须以清晰、准确的措辞提及争议事实，以便于理解，其目的是为了澄清事实真相；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 二、 法官可以主动或应一方当事人的请求，驳回不符合上述要求的案件，并说明驳回理由；法官也可以向被告提出他认为相关的问题，并命令被告具体说明或澄清其答案；

对 1980 年 1 月 30 日在联邦官方公报 (DOF) 上公布的章节的勘误。于 2019 年 5 月 1 日在联邦官方公报 (DOF) 上进行了修订。

- 三、 声明人应当宣誓后亲自作答，不得由任何人协助。声明人不得使用草稿，但如果法官认为有必要帮助其记忆，则允许其查阅笔记或草稿；

本节内容于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日修订。

- 四、 该条款被废除。

已废止条款 DOF 05-01-2019

- 五、 已废止。

已废止条款 DOF 05-01-2019

- 六、 声明人应回答向其提出的问题或立场，并可补充其认为适当的或法院要求的任何解释；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

第七条： 如果陈述人拒绝回答或回答含糊其辞，法院可以主动或应一方当事人的请求，当场警告他，如果他继续这样做，将被视为承认了归咎于他的事实。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

条款修订日期：1980年4月1日

第 790 条之二 —— 如有多名证人，诉讼程序应当采取适当方式，防止先作证的证人与后作证的证人相互接触；后作证的证人应当在与庭审场所不同的房间内作证，并按既定顺序被传唤作证。本条规定不适用于原告或被告。

文章添加日期：2019年5月1日

第 791 条—— 如果必须回答问题和答复询问的人居住在法院所在地以外的地方，法院将发出请求书，传唤声明人，并提供其在指定日期和时间到法院出庭所需的材料；所述证据将通过视频会议远程提供，请求法院将在视频会议上进行供述。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 792 条—— 声明人所作的立场陈述应被视为明确的、自发的供述。

条款修订日期：1980年4月1日

第 793 条就自身行为作证的人已不再为该公司或机构工作时，经核实，提供证据的一方应当提供该人的传唤地址。如果提供证据的一方不知道该地址，应当在证据提交的庭审日期之前通知法院；法院可以要求该公司提供其存档的该人的最后地址。如果本条所述人员已停止为该公司提供服务超过三个月，则该证据应当视为证言。

如果被传唤的人没有在指定日期和时间出现，法官将评估证据与争议事实的相关性，如果法官认为该证据与澄清争议事实无关，或者如果该证据的提交会造成诉讼程序不必要的延误，则可以驳回该证据。

文章改革 DOF04-01-1980,30-11-2012, 01-05-2019

第 794 条—— 审判记录和程序中所载的陈述，应视为当事人的明确和自愿的供述，无需作为证据提出。

条款修订日期：1980年4月1日

第三部分

纪录片

本节内容于1980年4月1日添加

第 795 条—— 公共文件是指依法委托具有公信力的官员或履行其职责的公务员制定的文件。

由联邦、各州、墨西哥城或各市、区以及自治公共机构签发的公共文件，在法庭上无需经过认证即可被视为有效。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 796 条—— 私人文件是指不符合前一条所规定条件的文件。

条款修订日期：1980年4月1日

第 797 条—— 私人文件的原件应当由持有该文件的要约人出示；如果对原件的内容和签名提出异议，则应将其保留在记录中，直到问题得到解决；如果未提出异议，则在记录中制作经认证的副本后，要约人可以要求退还原件。

条款修订日期：1980年4月1日

第 798 条如果私人文件仅为复印件或影印件，在受到质疑时，可以要求对其进行核实或与原件比对。为此，提出质疑的一方必须说明其无法在法庭上出示原件的理由或障碍，并指明原件的存放地点。在这种情况下，法官将要求原件持有人在庭审中出示原件。如果由于法律规定或实质性障碍而无法做到这一点，法官可以委托法院书记员或秘书代为办理。为完成此项认证，将视情况按照本法第 827 条和第 829 条的规定进行。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 799 条—— 如果进行比对或核实的原始文件在第三方手中，则该第三方有义务出示该文件。

条款修订日期：1980年4月1日

第 800 条—— 当对与审判无关的第三方的文件提出质疑时，该文件的内容和签名必须由签署人确认，签署人必须按照本法第 742 条第 VII 款的规定被传唤。

对方可以询问批准人的适格性以及文件所载事实的间接因素和文件编制情况，对此将遵守本法第 815 条规定的规则。

修订段落 DOF 05-01-2019

条款修订日期：1980年4月1日

第 801 条—— 利害关系人应当出示私人文件的原件，如果这些文件是书籍、档案或记录的一部分，则应当出示副本，以便核实其所指的部分，并说明这些文件的存放地点，以及其无法在法庭上出示这些文件的理由；在这种情况下，法官可以委托精算师或秘书对证明进行充分的证明，并在相关部分遵守本法第 827 条和第 829 条的规定。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 802 条—— 签署私人文件的人被视为该文件的作者。

签署文件是指在文件底部或边缘处留下作者的手写签名或指纹，以此表达作者希望该文件归其所有。

修订段落 DOF 2012 年 11 月 30 日

订阅构成以订阅者名义起草该文件的完整证明，前提是该文件的内容和签名或数字指纹均已得到确认；但内容并非出自作者之手的情况除外，这种情况必须以适当的证据加以证明，并按照本法第 33 条的规定进行规定。

条款修订日期：1980年4月1日

第 803 条各方当事人应当提交其所提供的证据文件或物证，以便记录在案。如果这些文件或物证是必须由主管机关出具的报告或副本，法院应当直接向主管机关提出申请，并确保在开庭审理前取得。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 804 条—— 雇主有义务保存并向法庭提交下列文件：

- 一、 在没有适用的集体协议或法律规定的合同的情况下签订的个人雇佣合同；
- 二、 工作场所保存的工资清单或人事清单；或工资支付收据；
- 三、 在工作场所进行的考勤控制；
- 四、 利润分成、假期工资和圣诞奖金的支付证明，以及本法所指的保费、社会保障缴款、缴款和费用的支付证明；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

- 五、 法律可能规定的其他任何规定。

第 I 部分所列文件必须保存至雇佣关系终止后一年；第 II、III 和 IV 部分所列文件必须保存至雇佣关系终止后一年；第 V 部分所列文件必须按照管辖这些文件的法律规定保存。

修订段落 DOF 2012 年 11 月 30 日

条款修订日期：1980年4月1日

第 805 条—— 不遵守前条规定的，将推定原告在其诉讼请求中陈述的事实与该等文件有关，除非另有证明。

条款修订日期：1980年4月1日

第 806 条—— 当诉讼当事人之一请求查阅公共机关保存的文件、资料或档案的副本或证词时，对方当事人有权自费将该文件、资料或档案中与他所认为相关的内容添加到该副本或证词中。

条款修订日期：1980年4月1日

第 807 条—— 在审判地存在的、由对方当事人、主管机关或第三方持有的文件，应由提出申请的法院书记员进行比对或核实。

如果文件存放在法院住所以外的地方，且属于上一段所述的任何情况，则应报价人的要求，通过向相应机构发出信函，对文件进行比对或核实。

修订段落 DOF 05-01-2019

为了进行比对或核实，必须将需要通过这种方式完善的文件副本提交给证据提供听证会。

条款修订日期：1980年4月1日

第 808 条 为使来自国外的文件在共和国有效，必须按照相关法律或国际条约规定的条款，由外交或领事当局进行正式认证。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2012 年 11 月 30 日

第 809 条。 以外国语言提交的文件必须附有其译文；法院应立即指定一名官方翻译人员，该翻译人员应在五日内提交并宣誓确认其所作的译文；法官应采取必要措施，确保该译文在审判听证会之前准备就绪。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 810 条。 副本可推定存在原件，但须遵守适用规则；如对其准确性提出质疑，则须下令将其与所依据的原件进行比较，前提是已提出比较。

条款修订日期：1980年4月1日

第 811 条—— 如果对任何文件的真实性在内容、签名或指纹方面提出质疑，当事人可以就这些异议提供证据，如果合适，这些证据将在本法第 884 条规定的证据呈堂听证会上予以受理。

条款修订日期：1980年4月1日

第 812 条—— 公共文件中所载个人所作的声明或陈述，仅能证明该声明或陈述是在签发该文件的机关面前作出的。

相关陈述或声明可作为证据，指控作出这些陈述或声明的人，或参与作出这些陈述或声明并表示同意这些陈述或声明的人。

条款修订日期：1980年4月1日

第四部分

来自用户评价

本节内容于1980年4月1日添加

第 813 条—— 凡知悉当事人必须证明的事实的人，均有义务作证。

提供证人证言的一方必须符合以下要求：

- 一、 对于每一个需要证明的争议事实，最多只能提供三名证人；
- 二、 应当列明证人的姓名和地址；如无法直接传唤证人，则应当请求法院传唤证人，并说明妨碍传唤的正当理由，在此情况下，应当提供证人的地址，如地址不正确，则传唤证人的责任由要约人承担；
- 三、 如果证人居住在法院管辖范围之外，提供证据的一方必须在提供证据时提交一份书面质询书，其中规定了对证人的询问程序，并将副本送达各方当事人。否则，该证据将被宣布为不可采纳。质询书副本将提供给其他当事人，他们有三天时间将各自的交叉询问问题装入密封信封提交。

法院将发出司法协助请求书，并在密封信封中附上先前已限定的询问书；该请求书副本必须由法院制作并保密，以便司法协助请求书所针对的法院执行。

尽管有上述规定，但如果不存在技术或物质障碍，法院可以命令尽可能通过视频会议远程取证，为此，法院必须确保证人在法院可用的听证室进行取证；

- 四、 证人为主任级或同等级别的公务员时，应当以报告的形式，通过正式信函作证，并遵守本条适用的规定。

文章改革 DOF 04-01-1980, 30-11-2012, 01-05-2019

第 814 条—— 法院在前条第二款所述情况下，将命令传唤证人到指定日期和时间作证，并警告证人将由公共力量押送。

文章改革 DOF 04-01-1980, 30-11-2012, 01-05-2019

第 815 条—— 在取得证人证言时，应当遵守下列规则：

- 一、 除第 813 条另有规定外，提供证据的一方应当直接传唤其证人，法院应当接受其证词；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 二、 在开庭审理前，法院应要求出庭提供证据的人员出示任何官方文件以证明其身份；如其在开庭时未能出示，则其相应的陈述无效。如当事人认出证人，则可免除上述规定；应记录证人的姓名、年龄、住址、职业、职务和工作地点，以及其是否与任何当事人或其代表有血缘或婚姻关系，是否为出庭人员的受抚养人或雇员，是否与出庭人员存在合伙或其他关系，是否与诉讼程序存在直接或间接利益，是否为任何当事人的朋友，然后记录其陈述；

本节内容于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日修订。

- 三、 证人应按出庭作证的顺序分别接受讯问。除本法第 813 条第三款和第四款另有规定外，讯问应以口头方式进行；

- 四、 法庭应当让证人宣誓作证，并警告他作伪证将受到的处罚；

本节内容于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日修订。

- 五、 双方当事人应以口头和直接的方式提出问题，且问题不得是之前向同一证人提出过的，也不得包含隐含的答案。

不允许提出含糊不清或诱导性的问题，也不允许提出与测试目的无关的事实和情况，或者意图胁迫证人的问题。

在证人作答之前，对方当事人可以对问题提出异议，法官将对问题的可采纳性或可驳回性进行限定，并说明其决定的理由。

如果法官认为某些地方不够清楚，他可以命令证人澄清；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

六、 提供证据的一方将首先询问证人，然后其他各方再进行询问。法院在认为适当时，将直接讯问证人；

本节内容于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日修订。

第七条 问答内容应以图文、书面、音频或视听方式记录在案。为此，法院应实施其认为必要的程序记录方式，并优先考虑即时性、集中性和程序效率原则。任何情况下均不得口述问答内容。

本节内容于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日修订。

第八条 证人有义务说明其陈述的理由，法院应当要求其说明，如果证人的回答本身没有说明理由的话；

本节内容于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日修订。

第九条 已废止。

分数改革于 2012 年 11 月 30 日生效。废止于 2019 年 5 月 1 日生效。

X. 该条款已被废除。

生效日期：2012 年 11 月 30 日。废止日期：2019 年 5 月 1 日。

十一、 本证据的取得是不可分割的，除非其中一名证人居住在法院住所之外，需要通过请求书取得证据，在这种情况下，法官将采取有关措施，使其他证人事先不知道所取得的陈述；

新增分数 DOF 2012 年 11 月 30 日。修订 DOF 2019 年 1 月 5 日。

十二、 在直接询问和交叉询问过程中，为了消除或突出矛盾之处，或要求证人作出相关澄清，当事人或其法律代表可以出示证人准备的或参与制作的证人文件，并可在必要时要求证人阅读其中的部分内容，以帮助证人回忆。只有构成案件卷宗一部分的文件才能出示。

本节内容于2019年5月1日添加

十三、 当事人可根据本法第 818 条的规定，在适当时候就证人的个人情况及其陈述的真实性，说明什么对他们最有利。

本节内容于2019年5月1日添加

如果证人提出要求，将出具一份证明，表明他出席了庭审。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

条款修订日期：1980年4月1日

第 816 条如果证人不会说西班牙语，则应通过翻译作证。翻译应由法院指定，并宣誓忠实履行职责。当提供证据的一方提出请求时，除以西班牙语记录证词外，还应以证人的母语书写证词，书写方式可以是证人本人书写，也可以是翻译人员书写。

第 817 条—— 法院在发出进行证人取证请求时，应当随附质询书，并提出合格的问题和后续问题，以便进行取证，且当事人不得对此进行补充说明，并应当向被请求机关指明有权介入诉讼程序的人员姓名。

文章改革 DOF04-01-1980,30-11-2012, 01-05-2019

第 818 条—— 对证人的异议应当在取证完毕后以口头方式提出，供法院评估。

当证人被质疑作伪证时，法庭将在庭审中接收相关证据。法庭仅采纳书面证据、电子证据、间接证据以及因其自身性质而产生的证据。在提交所有证据并听取双方陈述后，法庭将在同一庭审中作出裁决。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 819 条—— 如果证人虽经合法传唤，但未按时出庭，则法院将强制执行传唤令，并采取必要措施确保保证人在指定日期和时间出庭作证。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 820 条—— 如果存在能够保证证人证言真实性且使其不被怀疑伪造证言事实的情况，则仅凭一名证人即可定罪：

- 他 是唯一注意到发生了什么事的人；
- 二、 该陈述与已存档的其他证据并不矛盾；
- 三、 证人具备保证证词真实性的情况。

条款修订日期：1980年4月1日

第五部分

专家报告

本节内容于1980年4月1日添加

第 821 条 ——专家证据只有在为了证明有争议的事实，需要有关科学、艺术、职业、技术、贸易或行业的知识，以及通常涉及法院本质上不知道的事项时，才能被采纳。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 822 条—— 专家必须证明其所发表意见的领域有知识；如果该职业或技艺受法律规范，专家必须证明其已依法获得授权。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 823 条专家证据的提供必须指明其涵盖的主题，并提交相应的问卷，各方当事人各一份。未提交问卷者，法院将不予 采纳该证据。

文章改革 DOF04-01-1980,30-11-2012, 01-05-2019

第 824 条—— 采纳专家证据时，法院应当指定其认为必要的官方专家，但当事人有权在取得该证据时由顾问陪同协助。

雇员可以请求公共辩护律师办公室或劳动律师办公室指派顾问协助其提交专家证据。

文章改革 DOF04-01-1980,30-11-2012, 01-05-2019

第 824 条之二—— 如果专家不在法院管辖范围内，则其负责的证据可以通过可用的电子或技术手段提交；在这种情况下，法院应确保专家在被请求的法院面前充分表明身份，并接受和宣誓其立场，而此前他并未在审判法院这样做。

第 825 条—— 在取得专家证据时，应当遵守下列规定：

一、 该条款已被废除。

已废止条款 DOF 05-01-2019

二、 专家一旦接受并依法宣誓就职，且知悉虚假陈述的处罚，应提供姓名、年龄、职业及执业或提供服务的地点。他们还必须提供相关文件，证明其在所涉领域具备专业知识。之后，他们应提交专家意见。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

三、 该意见应涉及本法第 823 条所列要点，并且

本节内容于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日修订。

四、 各方当事人及法官可向专家提出其认为适当的任何问题，并可就其认为专家报告中存在的任何缺陷或不一致之处，或任何支持其适用性的方面发表意见。为此，应适用本法第 815 条的相关规定。

本节内容于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日修订。

五、 已废止。

已废止条款 DOF 05-01-2019

条款修订日期：1980年4月1日

第 826 条—— 法院指定的专家，如遇本章第四章所列任何情形，应在接到指定通知后 48 小时内回避。

法院将对该辩解进行初步评估，如果认为可以采纳，则会指定一名新的专家。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 826 条之二 —— 当专家的意见明显错误、有偏见或不准确时，法院 应当通知检察官，以便其确定是否构成犯罪。

本文于 2012 年 11 月 30 日添加，并于 2019 年 5 月 1 日修订。

第六部分

检查结果

本节内容于1980年4月1日添加

第 827 条提出检查请求的一方应当明确规定检查事项、检查期间以及待检查的物品和文件。提出证据时，应当明确陈述，并具体说明该证据旨在证明的事实或问题。

除非存在法律或实质性障碍，否则检查将在法院办公场所进行。在此情况下，持有待检查物品的一方必须指明检查地点以及无法将物品提交法院的原因。如果法院认为该障碍合理，将委托法院书记员或秘书前往指定地点并核实证据。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 828 条 —— 法院一旦采纳了检验证据，应当确定执行日期、时间和地点。如果文件和物证由一方当事人持有，法院 应当告知该当事人，如果其未能出示，则所证明的事实应当推定为真，但前提是该文件和物证属于本法第 804 条所指的文件。如果文件和物证由与争议无关的人员持有，应当采取适当的强制措施。

第 829 条 —— 在取得检验证据时，应当遵守下列规则：

- 一、 仅当检查必须在法院场所外进行时，法院才会按照下列规则，在审判听证会之前命令执行检查：
 - a) 各方及其代表可以参加检查程序，并提出他们认为相关的任何异议或意见；
 - b) 法官或代理官员应要求将待检查的文件和物品提供给他，并且
 - c) 将拟定一份详细的诉讼记录，由参与诉讼的人员签署，并在诉讼程序事先通知后添加到档案中；可以附上与加强对执行诉讼程序的定罪手段相关的要素。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 二、 在所有其他情况下，检验证据应当在审判听证会期间，在法官在场的情况下，在法院内，按照下列规则提交：
 - a) 法官将要求 向他出示需要检查的文件和物品，并且
 - b) 各方可以提出任何他们认为相关的异议或意见。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 三、 如果减损。

已废止条款 DOF 05-01-2019

- 四、 该条款被废除。

已废止条款 DOF 05-01-2019

条款修订日期：1980年4月1日

第七节

推定

本节内容于1980年4月1日添加

第 830 条推定是指法律或法院根据已知事实推断未知事实的结论。即使当事人未提出推定，法院也必须予以考虑，以实现本法第 2 条和第 3 条规定的劳动法目的。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 831 条—— 法律明文规定的推定，或劳动法原则适用的推定，是法律上的推定；人为推定，是指从已证明的事实中推断出由该事实导致的推定 。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 832 条—— 享有法律推定权利的人，只负有证明其所依据的事实的义务。

条款修订日期：1980年4月1日

第 833 条—— 法律和人道的推定允许相反的证据。

条款修订日期：1980年4月1日

第 834 条—— 当提供推定证据时，当事人应当说明该证据包含什么内容以及该证据能证明什么。

条款修订日期：1980年4月1日

第八节

纯音乐版

本节内容于1980年4月1日添加

第 835 条—— 诉讼文书是指为审判目的而形成的案卷和附件中所载的各项行为和要素的总和。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 836 条—— 法院应当考虑案卷和为审判目的而形成的附件中所载的行为和要素。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第九节

从科学进步所贡献的元素来看。

本节内容于2012年11月30日添加

第 836-A 条 —— 如果当事人以第 776 条第八款所列证据为由，则提供方必须向法院提供必要的工具、设备或物件，以便能够理解记录的内容并复制其中的声音和图像，以达到展示记录所必需的时间。

如果投标人能够合理证明其无法提供这些要素，法院将予以提供。

本文于 2012 年 11 月 30 日添加，并于 2019 年 5 月 1 日修订。

第 836-B 条 。 为呈现或评估本节所述证据，应适用下列定义：

- a) 认证机构：向联邦公共管理机构和实体以及根据法律规定具有此资质并拥有颁发、管理和注册数字证书的技术基础设施以及提供相关服务的认证服务提供商；
- b) 访问密钥：用户用于访问服务、系统或程序的唯一字母数字字符集，可以与物理、磁性或生物识别介质相关联；
- c) 数字证书：由证书颁发机构颁发的数字记录，用于保证证书持有者身份数据的真实性；
- d) 密码：用于验证被分配访问密钥以进入服务、系统或程序的人员身份的唯一秘密字符集；
- e) 私钥：由数字证书持有者专门秘密生成的一组字符，用于创建其高级电子签名；
- f) 公钥：数字证书中包含的数据，用于识别签名者并验证其高级电子签名的真实性；
- g) 收件人：发件人指定的接收数据消息的人；
- h) 数字文档：只能通过电子方式生成、查阅、修改和处理，并通过数据消息发送的信息；
- i) 发送者：发送数字文档或数据消息的人；
- j) 电子签名：通过任何技术以电子方式与数据消息关联或连接的一组数据，用于识别与数据消息相关的签名人，以表明他或她批准数据消息中包含的信息；

- k) 高级电子签名：一组字符，通过使用数字证书和私钥，可以在电子文档或数据消息中识别签名者，并产生与手写签名相同的法律效力；
- l) 签署人：使用电子签名或高级电子签名签署数字文档以及（如适用）数据信息的任何人；
- m) 电子通信媒体：用于进行数据信息和数字文档的传输和接收的技术设备；
- n) 电子媒体：指用于处理、打印、显示、存储、复制、检索、提取和保存信息的技术设备；
- 数据 信息：发送方和接收方通过电子通信方式交换信息；
- o) 个人识别码（PIN）：用于在服务、系统或程序中获取访问权限或验证身份的密码；以及
- p) 信息系统：用于生成、发送、接收、存储或处理信息的技术要素的集合。
- q) CFDI：通过互联网开具的数字税收收据或符合适用税收规定的同等文件。

2019年5月1日，官方公报新增一段。

文章添加日期：2012年11月30日

第 836-C 条。提供任何数字文件或任何电子方式的一方必须遵守以下规定：

- 一、 提交电子文档的打印件或副本；
- 二、 提供在电子介质中找到数字文档所需的最低限度数据。

文章添加日期：2012年11月30日

第 836-D 条。以电子方式取证时，应当遵守下列规则：

- 一、 法院将指定必要的官方专家，以确定数字文档中所包含的信息是否完整且未被篡改，是否与最初生成时一样，并确定其在发送者和接收者之间的时间和空间。

法院可委托法院书记员与指定的专家一起，证明向其提供包含数字文件的介质的地点、日期和时间。

对于电子支付收据，法院将指定一名公证人查阅证据提供方提供的链接，以核实通过互联网或 CFDI 获取的数字税收收据的内容，如果内容相符，则视为已完善，除非另有证明。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 二、 如果数字文件或电子媒介在要约人手中，则要约人必须向指定的专家提供发表意见的必要手段，并警告说，如果专家不这样做，该证据将被宣布放弃。
- 三、 如果数字文件或电子媒介在对方手中，则也必须将其提供给指定的专家，并警告说，如果不这样做，则要约人就数字文件所表达的事实将被推定为真实。

IV. 如果数字文件或电子媒介在第三方手中，则该第三方有义务按照本法第731条规定的警告，将其提供给法院。

修订段落 DOF 05-01-2019

就本条而言，本章第五节关于专家证据的规定适用。

五、 各方当事人和法院成员可以向指定的专家提出他们认为合适的任何问题。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

为进行本条所指的证据收集，法院可随时获得必要的人力和技术资源的协助，以便更好地提供证据。

修订段落 DOF 05-01-2019

文章添加日期：2012年11月30日

第十三章

出自劳工决议

本章于1980年1月4日在官方公报上增订。

第 837 条—— 劳动法院的决议如下：

- 一、 协议：无论是简单的程序性决定，还是决定企业内部任何事项的协议；
- 二、 附带命令或中间决议：指在审判过程中或审判外解决某一事件的命令或决议；
- 三、 判决：当他们决定冲突的实质内容时。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

条款修订日期：1980年4月1日

第 838 条—— 除本法另有规定外，法院应当在相关诉讼程序结束时或在收到书面陈述后四十八小时内作出裁决。

条款修订日期：1980年4月1日，2019年1月5日

第 839 条—— 法院所要求的决议，应当由法官或调查秘书（视情况而定）在决议发布之日签署。

文章改革 DOF04-01-1980,30-11-2012, 01-05-2019

第 840 条—— 判决书应包含以下内容：

修订段落 DOF 05-01-2019

- 一、 宣判地点、日期和法院；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 二、 各方当事人及其代表的姓名和地址；

- 三、 诉讼请求及其答复、答辩和反驳，以及（如适用）反诉及其答复的摘录，必须清晰简洁地载明当事人的请求和争议事实；

四、 列举已采纳和已提交的证据，并认真评估其有效性，指出应被视为已证实的各项事实；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

五、 诉状摘录；

六、 其法律或衡平法上的理由、判例和理论依据；以及

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

第七条 执行条款。

条款修订日期：1980年4月1日

第 841 条判决应当 依据已知的事实真相，本着诚信原则，认真评估事实，而不必拘泥于证据评估的规则或形式。但是，法院有义务彻底审查所提交的证据，并评估其价值。法院还应当说明其判决所依据的理由和法律依据。

文章改革 DOF04-01-1980,30-11-2012, 01-05-2019

第 842 条—— 判决必须清晰、准确，并且与诉讼请求、答辩以及在审判中提出的其他请求相一致，并且要及时作出。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 843 条在有关金钱利益的判决中，应当确定判决所依据的工资；一旦确定了利益数额，应当明确规定为执行判决而应采取的措施。只有在特殊情况下，才能下令进行清算程序。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 844 条—— 当判决涉及金额为现金时，判决所依据的依据将在判决本身中予以确定，无需另行规定。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 845 条 —— 予以废除。

本条款于 1980 年 4 月 1 日和 2012 年 9 月 4 日修订，并于 2019 年 1 月 5 日废止。

第 846 条 —— 予以废除。

本条款于 1980 年 4 月 1 日修订，并于 2019 年 1 月 5 日废止。

第 847 条判决送达后，任何一方当事人均可于三日内请求法院 澄清判决，以纠正错误或说明任何事项。法院应当于同一期限内作出裁定，但判决的实质内容不得更改。日期、姓名、职称或计算方面的错误，法院可依职权予以澄清。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 848 条—— 法院不得撤销其自身的判决，但根据本法规定的复议上诉程序提出质疑的判决除外。

各方可以要求追究法院成员的行为责任。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第十四章

从对执行行为的审查来看

本章于 1980 年 1 月 4 日在官方公报上增订。

第 849 条 —— 予以废除。

本条款于 1980 年 4 月 1 日修订，并于 2019 年 1 月 5 日废止。

第 850 条 —— 予以废除。

本条款于 1980 年 4 月 1 日和 2012 年 11 月 30 日修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 851 条 —— 予以废除。

本条款于 1980 年 4 月 1 日修订，并于 2019 年 1 月 5 日废止。

第 852 条 —— 予以废除。

本条款于 1980 年 4 月 1 日修订，并于 2019 年 1 月 5 日废止。

第 853 条 —— 予以废除。

本条款于 1980 年 4 月 1 日和 2012 年 11 月 30 日修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 854 条 —— 予以废除。

本条款于 1980 年 4 月 1 日修订，并于 2019 年 1 月 5 日废止。

第 855 条 —— 予以废除。

本条款于 1980 年 4 月 1 日修订，并于 2019 年 1 月 5 日废止。

第 856 条 —— 予以废除。

本条款于 1980 年 4 月 1 日和 2012 年 11 月 30 日修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第十五章

关于预防性规定

本章于 1980 年 1 月 4 日在官方公报上增订。

第 857 条 —— 法院调查秘书应 一方当事人请求，可以命令采取下列预防措施：

修订段落 DOF 05-01-2019

一、 禁止离开国家领土或特定人群，如果担心被提起诉讼或已被提起诉讼的人会离开或躲藏起来；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

二、 预防性扣押，当有必要保护个人、公司或机构的资产时。

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

三、 要求用人单位不得注销已被从其所属社会保障机构解雇的怀孕员工的社保登记，如果法院认为有充分证据推定该员工因怀孕而被解雇；此项措施的适用前提是，申请人须提交符合法律规定要求和手续的怀孕证明。

本节内容于2019年5月1日添加

- 四、 在涉及就业歧视（例如基于怀孕、性取向或性别认同的歧视）以及童工案件中，法院应当采取必要措施，防止在劳动诉讼期间暂停基本权利（例如社会保障），或者责令对符合条件者采取保护措施。为此，原告必须证明存在足以使法院合理怀疑、认定或推定其所指控的歧视行为存在的证据。

本节内容于2019年5月1日添加

条款修订日期：1980年4月1日

第 858 条前条第一款和第二款所述的预防措施，可以在提起申诉时提出，也可以在申诉后提出，可以书面提出，也可以当面提出。在前一种情况下，应当在送达诉讼文书之前进行处理；在后一种情况下，应当单独处理。无论采用哪种方式，都不得将申请告知被申请人。

提起诉讼时，必须请求采取本法第 857 条第三款和第四款规定的预防措施。

预防措施可提起复议上诉；该上诉应在知悉被质疑行为后三日内以书面形式提出，其中应表达被质疑措施所造成的不满；并应给予对方三天时间说明其方便之处。

听证期结束后，上诉将由预审法官在预审听证会上进行简易裁决。

如果在初步听证会后作出预防措施的裁定，并且提出复议上诉，在给予对方当事人发言机会后，法院将立即作出决定。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 859 条—— 扣押令立即生效，其效力在于阻止被告人离开其住所，除非留下合法代表，并已得到充分的指示和安排。

条款修订日期：1980年4月1日

第 860 条 —— 任何违反法院颁布的限制令的人，均构成藐视法庭罪。为此，法院 应当向相应的检察机关提起公诉。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 861 条申请预防性扣押，应当遵守下列规则：

修订段落 DOF 2012 年 11 月 30 日

- 一、 申请人将确定所申请的金额，并提交其认为适当的证据来证明该措施的必要性；
- 二、 法院根据案件情况和所提出的证据，如果认为有必要，可以在提出请求后二十四小时内下令进行预防性扣押；

本节内容于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日修订。

- 三、 扣押令应当确定扣押金额；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

- 四、 法院将规定对扣押行为采取的措施，以确保公司或机构的活动发展不被中止或阻碍。

本节内容于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日修订。

条款修订日期：1980年4月1日

第 862 条—— 在前条第二款所述情况下，如果申请人证明被告人有第三方针对其提起的司法或行政诉讼或索赔，并且法院认为由于这些诉讼或索赔的金额，被告人有破产的风险，则该规定将被视为必要。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 863 条即使被扣押人不在场，扣押令也应当执行。被扣押财产的所有人应当作为保管人，无需接受该职位或宣誓履行，并享有该职位所固有的责任和权力，但须遵守本法的相关规定。如果被扣押财产为法人，则保管人应当是经理、总经理或其法定代表人。

对于不动产，应利害关系人的请求，法院将要求在财产公共登记处登记预防性扣押。

修订段落 DOF 05-01-2019

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2012 年 11 月 30 日

第 864 条 —— 予以废除。

本条款于 1980 年 4 月 1 日修订，并于 2019 年 1 月 5 日废止。

第十六章

调解委员会的程序

该章节于 1980 年 1 月 4 日添加到官方公报中。于 2012 年 11 月 30 日废止。

第 865 条。（已废止）

本条款于 1980 年 4 月 1 日修订，并于 2012 年 11 月 30 日废止。

第 866 条。（已废止）

本条款于 1980 年 4 月 1 日修订，并于 2012 年 11 月 30 日废止。

第 867 条。（已废止）

本条款于 1980 年 4 月 1 日修订，并于 2012 年 11 月 30 日废止。

第 868 条。（已废止）

本条款于 1980 年 4 月 1 日修订，并于 2012 年 11 月 30 日废止。

第 869 条（已废除）。

本条款于 1980 年 4 月 1 日修订，并于 2012 年 11 月 30 日废止。

第十七章

从常规程序

本章于 1980 年 4 月 1 日新增。章节标题于 2019 年 1 月 5 日修订。

第 870 条—— 本章的规定适用于普通程序，并在适用情况下适用于特殊程序。

对于本法中没有特别规定程序的个人或集体法律纠纷，适用普通程序。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 870 条之二—— 当事人不得在任何程序阶段援引与审前调解程序中提出的建议、讨论、接受、拒绝或承认事实和权利相关的任何背景。

文章添加日期：2019年5月1日

第 871 条—— 通常的程序是从向主管法院的书记官处或受理单位提交书面投诉开始的。

在诉讼程序书面阶段直至初步听证的程序性行为中，法院可由一名指导秘书协助签发协议或裁决，该秘书可签发以下协议：

- a) 承认或阻止索赔，并在适当情况下，按照劳动法规和本法的规定予以补救；
- b) 命令向被告发出通知；
- c) 下令举行听证会、移送和通知；
- d) 承认并酌情提供证据，以证明拖延例外情况；
- e) 发布预防措施，以及
- f) 法官可能向他下达的任何其他命令。

针对调查秘书的行为或不作为，可以提出复议申请。该复议申请必须在初步听证会上以口头形式提出，并由主审法官在听证会上听取双方陈述后作出简易裁决。如果复议申请成立，法官将酌情修改被质疑的行为，并采取必要措施予以纠正。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 872 条起诉状应当以书面形式提交，并附上与被告人数相同的副本。如果原告是劳动者，且副本缺失，这不构成驳回、存档或拒绝起诉的理由。法院应当依职权补正此缺陷。

A. 索赔申请必须签名，并包含以下内容：

- 一、 受理诉讼的法院；
- 二、 当事人的姓名和地址；当事人可以要求将后续协议和决议（包括案件判决）通知法院分配给他的电子邮箱；
- 三、 被告的姓名、商号或公司名称及其地址。如果劳动者不知道雇主的姓名或其工作或曾经工作单位的商号或公司名称，则必须提供本法第 712 条规定的信息；劳动者可以在其起诉状中附上其认为有助于确定被告地址的任何信息或资料，例如位置草图、房产照片或标明其确切位置的地图；
- 四、 所声称的利益；
- 五、 他提出请求所依据的事实；
- 六、 原告拟在审判中提出的证据清单，并说明拟用该等证据证明的事实；
- VII. 如果原告之前曾对同一雇主提起过诉讼，则必须在新诉讼中予以报告。

B. 索赔申请必须附上以下材料：

- 一、 调解机构出具的证明当事人之间未达成协议而结束审前调解程序的证明书，但本法明确规定无需出具该证明书的情况除外；
- 二、 如诉讼由其代表提起，则需提供符合第 692 条第二款规定的证明其代表身份的文件；
- 三、 原告可获得的证据，以及提交该证据所需的必要要素。如果原告无法直接提供任何旨在证明其诉讼请求所依据的事实的证据，则原告必须说明可以从何处获得该等证据以及为此目的需要采取的程序。证据的提交必须符合本法第十四章第十二节的规定。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 873 条——在提出诉讼请求后二十四小时内，应当将诉讼请求提交相应的法院；如果诉讼请求符合法律规定，法院应当在提交后三日内，或者在按照本条第三款规定进行更正后，签发相应的受理协议。

提起诉讼后，法院将为原告分配一个电子邮箱，提供相应的用户名和访问代码，原告可以通过该邮箱查阅其文件并审查其中发布的协议。

当原告是劳动者或其受益人时，如果法院发现诉状存在任何不规范之处，或提出相互矛盾的诉讼请求，或未明确规定诉讼的基准工资，法院应当在裁决中指出缺陷或遗漏，并责令原告在三日内予以纠正。该

裁决必须亲自送达原告。

如果原告未在规定时间内纠正诉讼请求，法院将根据原告提交的证据材料，并按照劳动法规纠正遗漏或不规范之处；上述程序完成后，法院将受理该诉讼请求。

除起诉状中已提供的证据外，任何其他证据均不予采纳，但针对起诉状所涉事实提供的证据除外，前提是该等事实在原告提起诉讼时并不知晓；此外，为支持对对方当事人证据的异议而提供的证据，或为反对证人而提供的证据，亦不予采纳。本规定不影响就后续事件提供证据的权利。

法院只有在被告对诉讼请求的回应中提出新的事实，而原告在提起诉讼时并不知道这些事实的情况下，才可能允许扩大诉讼请求。

文章改革 DOF04-01-1980,30-11-2012, 01-05-2019

第 873-A 条。 法院应在受理起诉状之日起五日内传唤被告，并送达受理起诉状及诉状的经认证副本，以及其中所载证据，以便被告在随后十五日内提交书面答辩状、提供证据，并在适用情况下提出反诉。法院应告知被告，如未在上述期限内作出上述行为，则原告的诉讼请求将被视为已获承认，但与法律规定相抵触的除外，且被告将丧失提供证据及提出反诉的权利。法院还应告知被告，如不遵守本法第 739 条的规定，法院将根据本法规定，通过公告、张贴，并在适用情况下通过电子邮件等方式，向被告发出进一步的个人通知。

对索赔的每项回应都必须附有证明代表被告出庭人员身份的文件。

对投诉的书面答复必须包含对事实的清晰详细的陈述、所依据的法律依据、被告享有的例外和抗辩理由，并提及投诉中提出的每一项事实，予以肯定或否认，并说明其不知情的事实（如果这些事实并非其自身事实），添加其认为适当的陈述，并在适当情况下对原告提供的证据提出异议，同时警告被告，如果不这样做，将被视为丧失对对方证据提出异议的权利。

沉默和回避将导致未受争议的事实被视为已承认，任何相反的证据均不予采纳。简单地否认权利即意味着承认事实。然而，承认事实并不意味着接受权利。如果被告否认雇佣关系，他们可以笼统地否认事实，而无需逐一回应。

被告人可能享有的所有程序性例外，必须在答辩时予以主张，且在任何情况下均不得中止诉讼程序；如果这些例外遭到反对，则仅允许书面证据和专家证据作为证据，但诉讼待决和关联案件除外，对于这些案件，也可以提供对诉讼程序的审查证据。

即使法院没有管辖权，被告也不应免除答辩的义务；如果被告不答辩，而法院宣布自己有管辖权，则原告的请求将被视为已获承认，但违反法律规定的请求除外。

如果被告不回应索赔或在规定期限外提出索赔，也将面临同样的后果。但被告可以在初步听证会之前提供相反的证据，以证明原告不是工人或雇主，不存在解雇，或者原告陈述的事实不属实。

被告必须在答辩状中提交证据，并附上相应的副本，以便原告能够收到这些证据。除非与反诉事实相关，且该等事实在被告答辩时并不知晓，或者该等证据用于支持对其他当事人证据或证人证言的异议，否则不得采纳任何其他证据。但这并不妨碍被告就后续事件提供证据的权利。

证据必须附有所有必要的要素才能提交，对此，本法第十四章第十二节的规定适用。

如果被告同意该项请求，法院将传唤双方当事人参加庭审，庭审将在不超过十天的时间内进行，届时将作出相应的判决。

一旦对索赔的回应提交完毕，法院将为被告分配一个电子邮箱，提供相应的用户名和访问代码，被告可以通过该邮箱查阅其档案并审查管辖机构发布的协议。

如果法院受理反诉，应向原告送达反诉状副本及反诉方提供的任何证据，以便原告在收到送达后十五日内作出适当回应并提供证据，并在适用情况下对对方的证据提出异议。如果雇员未对反诉作出回应，则视为其已作出回应，否认反诉中所述事实，且其提供证据的权利即告丧失。反诉应遵循与原审相同的规则。

文章添加日期：2019年5月1日

第 873-B 条—— 法院应将答辩状及其附件的副本送交原告，以便原告在八日内对对方的证据提出异议，拟定答辩状，并在适当情况下就该异议和答辩状提供证据，并附上双方的移送副本；如果提供了证据，原告也必须附上该证据的副本。

如果用人单位发出工作邀请，用人单位必须做出相应回应。

文章添加日期：2019年5月1日

第 873-C 条 —— 法院应将书面答辩状及其附件送达被告，并给予被告五日时间提交书面答辩状，并在适用情况下对答辩状中提供的证据提出异议。被告提交答辩状时，必须附上副本送达原告。如果被告根据本法第 873-A 条的规定，就其答辩状提供证据，也必须附上该证据的副本，以便送达原告，原告应有三日时间作出其认为适当的答复。

如果在规定的时间内没有作出答复或反答复，则视情况而定，该权利将被视为丧失，程序将继续进行。

上述最后两段所述的期限过后，法院将确定举行初步听证会的日期，该听证会将在接下来的十天内举行。

文章添加日期：2019年5月1日

第 873-D 条 。 当事人可以请求传唤可能受诉讼程序中作出的决议影响的第三方出庭，但须说明传唤的必要性；为此，当事人必须提供第三方的地址，提交起诉状的必要副本，以及（如适用）答辩状的副本，以及当事人提交的、必须送达给第三方的其他文件；不遵守上述要求将导致其丧失请求传唤的权利。

第三方可以出席审判，直到预审之前；如果他们不出席，则视为他们与该事项没有法律利害关系，他们将受到审判结果的影响。

出席审判的第三方将成为审判当事人，并须遵守本章规定的程序形式。

当事人应当在诉讼请求、答辩状、反诉状或对反诉状的答辩状中，或在发出答复和答辩状时（视情况而定），向利害关系第三方发出传票；法院将简易同意该请求，如果该请求获得批准，法院将命令传唤利害关系第三方在十五日内以书面形式作出陈述，并附上其认为与本法第780条规定相关的证据，同时向各方当事人提供足够的副本。

文章添加日期：2019年5月1日

第一部分

初步听证会

本节内容于2019年5月1日添加

第 873-E 条 —— 初步听证会的目的是：

- a) 简化程序，解决各方提出的拖延异议；
- b) 确定无可争议的事实；
- c) 根据具体情况，接受或拒绝当事人提供的证据；
- d) 开庭审理传票；
- e) 解决针对调查秘书的行为或不作为提出的复议上诉。

文章添加日期：2019年5月1日

第 873-F 条—— 初步听证会应按 ([1]) ([2]) ([3]) ([4]) ([5]) ([6]) ([7]) ([8]) ([9]) ([10]) ([11]) ([12]) ([13]) ([14]) ([15]) ([16]) ([17]) ([18]) ([19]) ([20]) ([21]) ([22]) ([23]) ([24]) ([25]) ([26]) ([27]) ([28]) ([29]) ([30]) ([31]) ([32]) ([33]) ([34]) ([35]) ([36]) ([37]) ([38]) ([39]) ([40]) ([41]) ([42]) ([43]) ([44]) ([45]) ([46]) ([47]) ([48]) ([49]) ([50]) ([51]) ([52]) ([53]) ([54]) ([55]) ([56]) ([57]) ([58]) ([59]) ([60]) ([61]) ([62]) ([63]) ([64]) ([65]) ([66]) ([67]) ([68]) ([69]) ([70]) ([71]) ([72]) ([73]) ([74]) ([75]) ([76]) ([77]) ([78]) ([79]) ([80]) ([81]) ([82]) ([83]) ([84]) ([85]) ([86]) ([87]) ([88]) ([89]) ([90]) ([91]) ([92]) ([93]) ([94]) ([95]) ([96]) ([97]) ([98]) ([99]) ([100]) ([101]) ([102]) ([103]) ([104]) ([105]) ([106]) ([107]) ([108]) ([109]) ([110]) ([111]) ([112]) ([113]) ([114]) ([115]) ([116]) ([117]) ([118]) ([119]) ([120]) ([121]) ([122]) ([123]) ([124]) ([125]) ([126]) ([127]) ([128]) ([129]) ([130]) ([131]) ([132]) ([133]) ([134]) ([135]) ([136]) ([137]) ([138]) ([139]) ([140]) ([141]) ([142]) ([143]) ([144]) ([145]) ([146]) ([147]) ([148]) ([149]) ([150]) ([151]) ([152]) ([153]) ([154]) ([155]) ([156]) ([157]) ([158]) ([159]) ([160]) ([161]) ([162]) ([163]) ([164]) ([165]) ([166]) ([167]) ([168]) ([169]) ([170]) ([171]) ([172]) ([173]) ([174]) ([175]) ([176]) ([177]) ([178]) ([179]) ([180]) ([181]) ([182]) ([183]) ([184]) ([185]) ([186]) ([187]) ([188]) ([189]) ([190]) ([191]) ([192]) ([193]) ([194]) ([195]) ([196]) ([197]) ([198]) ([199]) ([200]) ([201]) ([202]) ([203]) ([204]) ([205]) ([206]) ([207]) ([208]) ([209]) ([210]) ([211]) ([212]) ([213]) ([214]) ([215]) ([216]) ([217]) ([218]) ([219]) ([220]) ([221]) ([222]) ([223]) ([224]) ([225]) ([226]) ([227]) ([228]) ([229]) ([230]) ([231]) ([232]) ([233]) ([234]) ([235]) ([236]) ([237]) ([238]) ([239]) ([240]) ([241]) ([242]) ([243]) ([244]) ([245]) ([246]) ([247]) ([248]) ([249]) ([250]) ([251]) ([252]) ([253]) ([254]) ([255]) ([256]) ([257]) ([258]) ([259]) ([260]) ([261]) ([262]) ([263]) ([264]) ([265]) ([266]) ([267]) ([268]) ([269]) ([270]) ([271]) ([272]) ([273]) ([274]) ([275]) ([276]) ([277]) ([278]) ([279]) ([280]) ([281]) ([282]) ([283]) ([284]) ([285]) ([286]) ([287]) ([288]) ([289]) ([290]) ([291]) ([292]) ([293]) ([294]) ([295]) ([296]) ([297]) ([298]) ([299]) ([300]) ([301]) ([302]) ([303]) ([304]) ([305]) ([306]) ([307]) ([308]) ([309]) ([310]) ([311]) ([312]) ([313]) ([314]) ([315]) ([316]) ([317]) ([318]) ([319]) ([320]) ([321]) ([322]) ([323]) ([324]) ([325]) ([326]) ([327]) ([328]) ([329]) ([330]) ([331]) ([332]) ([333]) ([334]) ([335]) ([336]) ([337]) ([338]) ([339]) ([340]) ([341]) ([342]) ([343]) ([344]) ([345]) ([346]) ([347]) ([348]) ([349]) ([350]) ([351]) ([352]) ([353]) ([354]) ([355]) ([356]) ([357]) ([358]) ([359]) ([360]) ([361]) ([362]) ([363]) ([364]) ([365]) ([366]) ([367]) ([368]) ([369]) ([370]) ([371]) ([372]) ([373]) ([374]) ([375]) ([376]) ([377]) ([378]) ([379]) ([380]) ([381]) ([382]) ([383]) ([384]) ([385]) ([386]) ([387]) ([388]) ([389]) ([390]) ([391]) ([392]) ([393]) ([394]) ([395]) ([396]) ([397]) ([398]) ([399]) ([400]) ([401]) ([402]) ([403]) ([404]) ([405]) ([406]) ([407]) ([408]) ([409]) ([410]) ([411]) ([412]) ([413]) ([414]) ([415]) ([416]) ([417]) ([418]) ([419]) ([420]) ([421]) ([422]) ([423]) ([424]) ([425]) ([426]) ([427]) ([428]) ([429]) ([430]) ([431]) ([432]) ([433]) ([434]) ([435]) ([436]) ([437]) ([438]) ([439]) ([440]) ([441]) ([442]) ([443]) ([444]) ([445]) ([446]) ([447]) ([448]) ([449]) ([450]) ([451]) ([452]) ([453]) ([454]) ([455]) ([456]) ([457]) ([458]) ([459]) ([460]) ([461]) ([462]) ([463]) ([464]) ([465]) ([466]) ([467]) ([468]) ([469]) ([470]) ([471]) ([472]) ([473]) ([474]) ([475]) ([476]) ([477]) ([478]) ([479]) ([480]) ([481]) ([482]) ([483]) ([484]) ([485]) ([486]) ([487]) ([488]) ([489]) ([490]) ([491]) ([492]) ([493]) ([494]) ([495]) ([496]) ([497]) ([498]) ([499]) ([500]) ([501]) ([502]) ([503]) ([504]) ([505]) ([506]) ([507]) ([508]) ([509]) ([510]) ([511]) ([512]) ([513]) ([514]) ([515]) ([516]) ([517]) ([518]) ([519]) ([520]) ([521]) ([522]) ([523]) ([524]) ([525]) ([526]) ([527]) ([528]) ([529]) ([530]) ([531]) ([532]) ([533]) ([534]) ([535]) ([536]) ([537]) ([538]) ([539]) ([540]) ([541]) ([542]) ([543]) ([544]) ([545]) ([546]) ([547]) ([548]) ([549]) ([550]) ([551]) ([552]) ([553]) ([554]) ([555]) ([556]) ([557]) ([558]) ([559]) ([560]) ([561]) ([562]) ([563]) ([564]) ([565]) ([566]) ([567]) ([568]) ([569]) ([570]) ([571]) ([572]) ([573]) ([574]) ([575]) ([576]) ([577]) ([578]) ([579]) ([580]) ([581]) ([582]) ([583]) ([584]) ([585]) ([586]) ([587]) ([588]) ([589]) ([590]) ([591]) ([592]) ([593]) ([594]) ([595]) ([596]) ([597]) ([598]) ([599]) ([600]) ([601]) ([602]) ([603]) ([604]) ([605]) ([606]) ([607]) ([608]) ([609]) ([610]) ([611]) ([612]) ([613]) ([614]) ([615]) ([616]) ([617]) ([618]) ([619]) ([620]) ([621]) ([622]) ([623]) ([624]) ([625]) ([626]) ([627]) ([628]) ([629]) ([630]) ([631]) ([632]) ([633]) ([634]) ([635]) ([636]) ([637]) ([638]) ([639]) ([640]) ([641]) ([642]) ([643]) ([644]) ([645]) ([646]) ([647]) ([648]) ([649]) ([650]) ([651]) ([652]) ([653]) ([654]) ([655]) ([656]) ([657]) ([658]) ([659]) ([660]) ([661]) ([662]) ([663]) ([664]) ([665]) ([666]) ([667]) ([668]) ([669]) ([670]) ([671]) ([672]) ([673]) ([674]) ([675]) ([676]) ([677]) ([678]) ([679]) ([680]) ([681]) ([682]) ([683]) ([684]) ([685]) ([686]) ([687]) ([688]) ([689]) ([690]) ([691]) ([692]) ([693]) ([694]) ([695]) ([696]) ([697]) ([698]) ([699]) ([700]) ([701]) ([702]) ([703]) ([704]) ([705]) ([706]) ([707]) ([708]) ([709]) ([710]) ([711]) ([712]) ([713]) ([714]) ([715]) ([716]) ([717]) ([718]) ([719]) ([720]) ([721]) ([722]) ([723]) ([724]) ([725]) ([726]) ([727]) ([728]) ([729]) ([730]) ([731]) ([732]) ([733]) ([734]) ([735]) ([736]) ([737]) ([738]) ([739]) ([740]) ([741]) ([742]) ([743]) ([744]) ([745]) ([746]) ([747]) ([748]) ([749]) ([750]) ([751]) ([752]) ([753]) ([754]) ([755]) ([756]) ([757]) ([758]) ([759]) ([760]) ([761]) ([762]) ([763]) ([764]) ([765]) ([766]) ([767]) ([768]) ([769]) ([770]) ([771]) ([772]) ([773]) ([774]) ([775]) ([776]) ([777]) ([778]) ([779]) ([780]) ([781]) ([782]) ([783]) ([784]) ([785]) ([786]) ([787]) ([788]) ([789]) ([790]) ([791]) ([792]) ([793]) ([794]) ([795]) ([796]) ([797]) ([798]) ([799]) ([800]) ([801]) ([802]) ([803]) ([804]) ([805]) ([806]) ([807]) ([808]) ([809]) ([810]) ([811]) ([812]) ([813]) ([814]) ([815]) ([816]) ([817]) ([818]) ([819]) ([820]) ([821]) ([822]) ([823]) ([824]) ([825]) ([826]) ([827]) ([828]) ([829]) ([830]) ([831]) ([832]) ([833]) ([834]) ([835]) ([836]) ([837]) ([838]) ([839]) ([840]) ([841]) ([842]) ([843]) ([844]) ([845]) ([846]) ([847]) ([848]) ([849]) ([850]) ([851]) ([852]) ([853]) ([854]) ([855]) ([856]) ([857]) ([858]) ([859]) ([860]) ([861]) ([862]) ([863]) ([864]) ([865]) ([866]) ([867]) ([868]) ([869]) ([870]) ([871]) ([872]) ([873]) ([874]) ([875]) ([876]) ([877]) ([878]) ([879]) ([880]) ([881]) ([882]) ([883]) ([884]) ([885]) ([886]) ([887]) ([888]) ([889]) ([890]) ([891]) ([892]) ([893]) ([894]) ([895]) ([896]) ([897]) ([898]) ([899]) ([900]) ([901]) ([902]) ([903]) ([904]) ([905]) ([906]) ([907]) ([908]) ([909]) ([910]) ([911]) ([912]) ([913]) ([914]) ([915]) ([916]) ([917]) ([918]) ([919]) ([920]) ([921]) ([922]) ([923]) ([924]) ([925]) ([926]) ([927]) ([928]) ([929]) ([930]) ([931]) ([932]) ([933]) ([934]) ([935]) ([936]) ([937]) ([938]) ([939]) ([940]) ([941]) ([942]) ([943]) ([944]) ([945]) ([946]) ([947]) ([948]) ([949]) ([950]) ([951]) ([952]) ([953]) ([954]) ([955]) ([956]) ([957]) ([958]) ([959]) ([960]) ([961]) ([962]) ([963]) ([964]) ([965]) ([966]) ([967]) ([968]) ([969]) ([970]) ([971]) ([972]) ([973]) ([974]) ([975]) ([976]) ([977]) ([978]) ([979]) ([980]) ([981]) ([982]) ([983]) ([984]) ([985]) ([986]) ([987]) ([988]) ([989]) ([990]) ([991]) ([992]) ([993]) ([994]) ([995]) ([996]) ([997]) ([998]) ([999]) ([1000]) ([1001]) ([1002]) ([1003]) ([1004]) ([1005]) ([1006]) ([1007]) ([1008]) ([1009]) ([1010]) ([1011]) ([1012]) ([1013]) ([1014]) ([1015]) ([1016]) ([1017]) ([1018]) ([1019]) ([1020]) ([1021]) ([1022]) ([1023]) ([1024]) ([1025]) ([1026]) ([1027]) ([1028]) ([1029]) ([1030]) ([1031]) ([1032]) ([1033]) ([1034]) ([1035]) ([1036]) ([1037]) ([1038]) ([1039]) ([1040]) ([1041]) ([1042]) ([1043]) ([1044]) ([1045]) ([1046]) ([1047]) ([1048]) ([1049]) ([1050]) ([1051]) ([1052]) ([1053]) ([1054]) ([1055]) ([1056]) ([1057]) ([1058]) ([1059]) ([1060]) ([1061]) ([1062]) ([1063]) ([1064]) ([1065]) ([1066]) ([1067]) ([1068]) ([1069]) ([1070]) ([1071]) ([1072]) ([1073]) ([1074]) ([1075]) ([1076]) ([1077]) ([1078]) ([1079]) ([1080]) ([1081]) ([1082]) ([1083]) ([1084]) ([1085]) ([1086]) ([1087]) ([1088]) ([1089]) ([1090]) ([1091]) ([1092]) ([1093]) ([1094]) ([1095]) ([1096]) ([1097]) ([1098]) ([1099]) ([1100]) ([1101]) ([1102]) ([1103]) ([1104]) ([1105]) ([1106]) ([1107]) ([1108]) ([1109]) ([1110]) ([1111]) ([1112]) ([1113]) ([1114]) ([1115]) ([1116]) ([1117]) ([1118]) ([1119]) ([1120]) ([1121]) ([1122]) ([1123]) ([1124]) ([1125]) ([1126]) ([1127]) ([1128]) ([1129]) ([1130]) ([1131]) ([1132]) ([1133]) ([1134]) ([1135]) ([1136]) ([1137]) ([1138]) ([1139]) ([1140]) ([1141]) ([1142]) ([1143]) ([1144]) ([1145]) ([1146]) ([1147]) ([1148]) ([1149]) ([1150]) ([1151]) ([1152]) ([1153]) ([1154]) ([1155]) ([1156]) ([1157]) ([1158]) ([1159]) ([1160]) ([1161]) ([1162]) ([1163]) ([1164]) ([1165]) ([1166]) ([1167]) ([1168]) ([1169]) ([1170]) ([1171]) ([1172]) ([1173]) ([1174]) ([1175]) ([1176]) ([1177]) ([1178]) ([1179]) ([1180]) ([1181]) ([1182]) ([1183]) ([1184]) ([1185]) ([1186]) ([1187]) ([1188]) ([1189]) ([1190]) ([1191]) ([1192]) ([1193]) ([1194]) ([1195]) ([1196]) ([1197]) ([1198]) ([1199]) ([1200]) ([1201]) ([1202]) ([1203]) ([1204]) ([1205]) ([1206]) ([1207]) ([1208]) ([1209]) ([1210]) ([1211]) ([1212]) ([1213]) ([1214]) ([1215]) ([1216]) ([1217]) ([1218]) ([1219]) ([1220]) ([1221]) ([1222]) ([1223]) ([1224]) ([1225]) ([1226]) ([1227]) ([1228]) ([1229]) ([1230]) ([1231]) ([1232]) ([1233]) ([1234]) ([1235]) ([1236]) ([1237]) ([1238]) ([1239]) ([1240]) ([1241]) ([1242]) ([1243]) ([1244]) ([1245]) ([1246]) ([1247]) ([1248]) ([1249]) ([1250]) ([1251]) ([1252]) ([1253]) ([1254]) ([1255]) ([1256]) ([1257]) ([1258]) ([1259]) ([1260]) ([1261]) ([1262]) ([1263]) ([1264]) ([1265]) ([1266]) ([1267]) ([1268]) ([1269]) ([1270]) ([1271]) ([1272]) ([1273]) ([1274]) ([1275]) ([1276]) ([1277]) ([1278]) ([1279]) ([1280]) ([1281]) ([1282]) ([1283]) ([1284]) ([1285]) ([1286]) ([1287]) ([1288]) ([1289]) ([1290]) ([1291]) ([1292]) ([1293]) ([1294]) ([1295]) ([1296]) ([1297]) ([1298]) ([1299]) ([1300]) ([1301]) ([1302]) ([1303]) ([1304]) ([1305]) ([1306]) ([1307]) ([1308]) ([1309]) ([1310]) ([1311]) ([1312]) ([1313]) ([1314]) ([1315]) ([1316]) ([1317]) ([1318]) ([1319]) ([1320]) ([1321]) ([1322]) ([1323]) ([1324]) ([1325]) ([1326]) ([1327]) ([1328]) ([1329]) ([1330]) ([1331]) ([1332]) ([1333]) ([1334]) ([1335]) ([1336]) ([1337]) ([1338]) ([1339]) ([1340]) ([1341]) ([1342]) ([1343]) ([1344]) ([1345]) ([1346]) ([1347]) ([1348]) ([1349]) ([1350]) ([1351]) ([1352]) ([1353]) ([1354]) ([1355]) ([1356]) ([1357]) ([1358]) ([1359]) ([1360]) ([1361]) ([1362]) ([1363]) ([1364]) ([1365]) ([1366]) ([1367]) ([1368]) ([1369]) ([1370]) ([1371]) ([1372]) ([1373]) ([1374]) ([1375]) ([1376]) ([1377]) ([1378]) ([1379]) ([1380]) ([1381]) ([1382]) ([1383]) ([1384]) ([1385]) ([1386]) ([1387]) ([1388]) ([1389]) ([1390]) ([1391]) ([1392]) ([1393]) ([1394]) ([1395]) ([1396]) ([1397]) ([1398]) ([1399]) ([1400]) ([1401]) ([1402]) ([1403]) ([1404]) ([1405]) ([1406]) ([1407]) ([1408]) ([1409]) ([1410]) ([1411]) ([1412]) ([1413]) ([1414]) ([1415]) ([1416]) ([1417]) ([1418]) ([1419]) ([1420]) ([1421]) ([1422]) ([1423]) ([1424]) ([1425]) ([1426]) ([1427]) ([1428]) ([1429]) ([1430]) ([1431]) ([1432]) ([1433]) ([1434]) ([1435]) ([1436]) ([1437]) ([1438]) ([1439]) ([1440]) ([1441]) ([1442]) ([1443]) ([1444]) ([1445]) ([1446]) ([1447]) ([1448]) ([1449]) ([1450]) ([1451]) ([1452]) ([1453]) ([1454]) ([1455]) ([1456]) ([1457]) ([1458]) ([1459]) ([1460]) ([1461]) ([1462]) ([1463]) ([1464]) ([1465]) ([1466]) ([1467]) ([1468]) ([1469]) ([1470]) ([1471]) ([1472]) ([1473]) ([1474]) ([1475]) ([1476]) ([1477]) ([1478]) ([1479]) ([1480]) ([1481]) ([1482]) ([1483]) ([1484]) ([1485]) ([1486]) ([1487]) ([1488]) ([1489]) ([1490]) ([1491]) ([1492]) ([1493]) ([1494]) ([1495]) ([1496]) ([1497]) ([1498]) ([1499]) ([1500]) ([1501]) ([1502]) ([1503]) ([1504]) ([1505]) ([1506]) ([1507]) ([1508]) ([1509]) ([1510]) ([1511]) ([1512]) ([1513]) ([1514]) ([1515]) ([1516]) ([1517]) ([1518]) ([1519]) ([1520]) ([1521]) ([1522]) ([1523]) ([1524]) ([1525]) ([1526]) ([1527]) ([1528]) ([1529]) ([1530]) ([1531]) ([1532]) ([1533]) ([1534]) ([1535]) ([1536]) ([1537]) ([1538]) ([1539]) ([1540]) ([1541]) ([1542]) ([1543]) ([1544]) ([1545]) ([1546]) ([1547]) ([1548]) ([1549]) ([1550]) ([1551]) ([1552]) ([1553]) ([1554]) ([1555]) ([1556]) ([1557]) ([1558]) ([1559]) ([1560]) ([1561]) ([1562]) ([1563]) ([1564]) ([1565]) ([1566]) ([1567]) ([1568]) ([1569]) ([1570]) ([1571]) ([1572]) ([1573]) ([1574]) ([1575]) ([1576]) ([1577]) ([1578]) ([1579]) ([1580]) ([1581]) ([1582]) ([1583]) ([1584]) ([1585]) ([1586]) ([1587]) ([1588]) ([1589]) ([1590]) ([1591]) ([1592]) ([1593]) ([1594]) ([1595]) ([1596]) ([1597]) ([1598]) ([1599]) ([1600]) ([1601]) ([1602]) ([1603]) ([1604]) ([1605]) ([1606]) ([1607]) ([1608]) ([1609]) ([1610]) ([1611]) ([1612]) ([1613]) ([1614]) ([1615]) ([1616]) ([1617]) ([1618]) ([1619]) ([1620]) ([1621]) ([1622]) ([1623]) ([1624]) ([1625]) ([1626]) ([1627]) ([1628]) ([1629]) ([1630]) ([1631]) ([1632]) ([1633]) ([1634]) ([1635]) ([1636]) ([1637]) ([1638]) ([1639]) ([1640]) ([1641]) ([1642]) ([1643]) ([1644]) ([1645]) ([1646]) ([1647]) ([1648]) ([1649]) ([1650]) ([1651]) ([1652]) ([1653]) ([1654]) ([1655]) ([1656]) ([1657]) ([1658]) ([1659]) ([1660]) ([1661]) ([1662]) ([1663]) ([1664]) ([1665]) ([1666]) ([1667]) ([1668]) ([1669]) ([1670]) ([1671]) ([1672]) ([1673]) ([1674]) ([1675]) ([1676]) ([1677]) ([1678]) ([1679]) ([1680]) ([1681]) ([1682]) ([1683]) ([1684]) ([1685]) ([1686]) ([1687]) ([1688]) ([1689]) ([1690]) ([1691]) ([1692]) ([1693]) ([1694]) ([1695]) ([1696]) ([1697]) ([1698]) ([1699]) ([1700]) ([1701]) ([1702]) ([1703]) ([1704]) ([1705]) ([1706]) ([1707]) ([1708]) ([1709]) ([1710]) ([1711]) ([1712]) ([1713]) ([1714]) ([1715]) ([1716]) ([1717]) ([1718]) ([1719]) ([1720]) ([1721]) ([1722]) ([1723]) ([1724]) ([1725]) ([1726]) ([1727]) ([1728]) ([1729]) ([1730]) ([1731]) ([1732]) ([1733]) ([1734]) ([1735]) ([1736]) ([1737]) ([1738]) ([1739]) ([1740]) ([1741]) ([1742]) ([1743]) ([1744]) ([1745]) ([1746]) ([1747]) ([1748]) ([1749]) ([1750]) ([1751]) ([1752]) ([1753]) ([1754]) ([1755]) ([1756]) ([1757]) ([1758]) ([1759]) ([1760]) ([1761]) ([1762]) ([1763]) ([1764]) ([1765]) ([1766]) ([1767]) ([1768]) ([1769]) ([1770]) ([1771]) ([1772]) ([1773]) ([1774]) ([1775]) ([1776]) ([1777]) ([1778]) ([1779]) ([1780]) ([1781]) ([1782]) ([1783]) ([1784]) ([1785]) ([1786]) ([1787]) ([1788]) ([1789]) ([1790]) ([1791]) ([1792]) ([1793]) ([1794]) ([1795]) ([1796]) ([1797]) ([1798]) ([1799]) ([1800]) ([1801]) ([1802]) ([1803]) ([1804]) ([1805]) ([1806]) ([1807]) ([1808]) ([1809]) ([1810]) ([1811]) ([1812]) ([1813]) ([1814]) ([1815]) ([1816]) ([1817]) ([1818]) ([1819]) ([1820]) ([1821]) ([1822]) ([1823]) ([1824]) ([1825]) ([1826]) ([1827]) ([1828]) ([1829]) ([1830]) ([1831]) ([1832]) ([1833]) ([1834]) ([1835]) ([1836]) ([1837]) ([1838]) ([1839]) ([1840]) ([1841]) ([1842]) ([1843]) ([1844]) ([1845]) ([1846]) ([1847]) ([1848]) ([1849]) ([1850]) ([1851]) ([1852]) ([1853]) ([1854]) ([1855]) ([1856]) ([1857]) ([1858]) ([1859]) ([1860]) ([1861]) ([1862]) ([1863]) ([1864]) ([1865]) ([1866]) ([1867]) ([1868]) ([1869]) ([1870]) ([1871]) ([1872]) ([1873]) ([1874]) ([1875]) ([1876]) ([1877]) ([1878]) ([1879]) ([1880]) ([1881]) ([1882]) ([1883]) ([1884]) ([1885]) ([1886]) ([1887]) ([1888]) ([1889]) ([1890]) ([1891]) ([1892]) ([1893]) ([1894]) ([1895]) ([1896]) ([1897]) ([1898]) ([1899]) ([1900]) ([1901]) ([1902]) ([1903]) ([1904]) ([1905]) ([1906]) ([1907]) ([1908]) ([1909]) ([1910]) ([1911]) ([1912]) ([1913]) ([1914]) ([1915]) ([1916]) ([1917]) ([1918]) ([1919]) ([1920]) ([1921]) ([1922]) ([1923]) ([1924]) ([1925]) ([1926]) ([1927]) ([1928]) ([1929]) ([1930]) ([1931]) ([1932]) ([1933]) ([1934]) ([1935]) ([1936]) ([1937]) ([1938]) ([1939]) ([1940]) ([1941]) ([1942]) ([1943]) ([1944]) ([1945]) ([1946]) ([1947]) ([1948]) ([1949]) ([1950]) ([1951]) ([1952]) ([1953]) ([1954]) ([1955]) ([1956]) ([1957]) ([1958]) ([1959]) ([1960]) ([1961]) ([1962]) ([1963]) ([1964]) ([1965]) ([1966]) ([1967]) ([1968]) ([1969]) ([1970]) ([1971]) ([1972]) ([1973]) ([1974]) ([1975]) ([1976]) ([1977]) ([1978]) ([1979]) ([1980]) ([1981]) ([1982]) ([1983]) ([1984]) ([1985]) ([1986]) ([1987]) ([1988]) ([1989]) ([1990]) ([1991]) ([1992]) ([1993]) ([1994]) ([1995]) ([1996]) ([1997]) ([1998]) ([1999]) ([2000]) ([2001]) ([2002]) ([2003]) ([2004]) ([2005]) ([2006]) ([2007]) ([2008]) ([2009]) ([2010]) ([2011]) ([2012]) ([2013]) ([2014]) ([2015]) ([2016]) ([2017]) ([2018]) ([2019]) ([2020]) ([2021]) ([2022]) ([2023]) ([2024]) ([2025]) ([2026]) ([2027]) ([2028]) ([2029]) ([2030]) ([2031]) ([2032]) ([2033]) ([2034]) ([2035]) ([2036]) ([2037]) ([2038]) ([2039]) ([2040]) ([2041]) ([2042]) ([2043]) ([2044]) ([204

- 二、初步听证会将在各方当事人到庭后进行。未在开庭时到庭的当事人，可在到达后到庭，但前提是尚未发出结束听证会的命令。如当事人均未到庭，听证会将依据案卷中已有的证据进行。
- 三、法院将审查与程序资格有关的问题，并解决已提出的任何程序异议，以简化诉讼程序；
- 四、法院将界定无争议的事实，以便所采纳的证据能够指向存在争议的事实；
- 五、接下来，法院应当裁定双方当事人提供的证据是否可采纳，采纳与诉讼相关的证据，驳回无用、不相关或与争议事实无关的证据，并说明理由。法院还应当确定在庭审中提交的证据，以及根据本法规定需要在法院外进行的证据的准备方式。法院应当确定庭审的日期和时间，庭审应当在相关裁定发出后二十日内举行。如果采纳的证据需要在法院外提交，法院应当确定庭审的日期和时间，并作出相应裁定。

第六条 除当事人应自行负责的事项外，证据的准备工作应由法院责令完成。因此，除不可预见的情况或不可抗力外，审判听证不应因准备不足而延期。本法第 813 条所述证人的传唤应由提供证据的一方负责，但因正当理由必须以亲自通知的方式进行传唤的，且该通知应至少在开庭前三日送达，不包括收到传票之日和开庭当日。法院可应提供证据一方的请求，发出正式通知或传票，以便提供证据一方自行承担费用和责任送达，从而使证据得以妥善准备并在审判听证中提交。

第七条 仅在特殊情况下，当法院根据其最严格的责任认定，由于已采纳证据的性质，无法在一次庭审中按采纳顺序呈堂时，法院方可指明呈堂日期和时间，即使这些日期和时间与证据的呈堂顺序不一致，但应确保先呈堂原告的证据，再呈堂被告的证据。

第八条 如果双方对事实达成一致，争议归结为法律问题，则调查将宣布结束，案件将移交解决。

文章添加日期：2019年5月1日

第 873-G 条。法院应当按照原告的要求，发出必要的正式通知和请求，以获取任何主管机关必须出具或与审判无关的第三方必须出示的报告或副本，并附上本法规定的警告；法院还应当规定必要的措施，以确保在开庭当日，所采纳的证据按照以下规定提交：

- a) 如果涉案人员是机关机关，法院将要求其提交文件或副本；如果其不遵守，法院将采取适当的强制措施，并有权将违规行为报告给违规公务员的上级官员，并在适当情况下报告给主管监管机构。
- b) 如果涉及第三方，法院将采取相应的强制措施，直至提交所需的副本或文件为止。

文章添加日期：2019年5月1日

第二部分

法庭听证会

本节内容于2019年5月1日添加

第 873-H 条。庭审应在当事人到庭后进行。未到庭的当事人，在法官尚未宣布休庭的情况下，可以到庭后参加庭审。如当事人缺席，庭审应依据案卷中已有的证据进行，且此前向当事人发出的任何警告均应执行。

法官将拥有最广泛的权力来主持诉讼程序；他将记录出庭各方以及参与的证人和专家的到场情况；他还将核实待展示文件的可用性，并主持参与听证会人员的陈述；在适当情况下，他将分析和鉴定各方提交的证据是否为新证据，并酌情决定是否采纳或驳回。

文章添加日期：2019年5月1日

第 873 条第一款 —— 法院将按照以下规定开始证据呈示阶段：

- 一、所有已妥善准备的证据都将提交，确保先提交原告的证据，再提交被告的证据；

二、 如果任何已采纳的证据准备不当且系当事人责任所致，则应宣告放弃，除非有正当理由，在此情况下，法官应在随后十日内确定新的提交日期和时间；为此，法官应采取适当措施，并可使用其认为必要的强制措施，以确保提交已采纳的证据，避免 审判延误。

三、 法官应要求出庭提供相应证据的人出示任何官方文件以表明身份；如果该人在听证会上没有这样做，则应给予其三天时间这样做，并警告他们，否则相应的陈述将无效。

文章添加日期：2019年5月1日

第 873-J 条 —— 证据展示完毕后，书记员应当出具相应的证明。如果当事人指出还有证据尚未提交，法官应当立即对此作出裁定，如发现遗漏，应当责令提交。之后，法官应当依次给予当事人发言权，以便他们简明扼要地陈述各自的论点。

双方当事人陈述完毕后，法院将宣布审判阶段结束，并在同一庭审中作出判决，从而终结诉讼程序。判决书文本必须在同一庭审中送达双方当事人。只有在特殊情况下，且鉴于争议事实的数量或所提交的证据确凿，法院才会在审判庭审结束后五日内作出判决。

文章添加日期：2019年5月1日

第 873-K 条 。 除根据本法第 871 条规定对调查员的行为提起复议外，不得对普通劳动程序作出的裁决提起上诉。但是，法官可以依职权或应当事人请求， 在作出判决前纠正其所作的任何遗漏或错误，或澄清任何事项；同样，法官也可以在作出判决后对判决进行澄清。

鉴于劳动法的性质和目的，法官必须发挥积极作用，不断推进诉讼程序，防止诉讼过程中出现的任何形式缺陷或不一致之处损害当事人利益或造成未来延误。任何此类缺陷或不一致之处都必须予以纠正。调解应始终作为解决争议的首选方式予以推广。

文章添加日期：2019年5月1日

第 874 条—— 如果未通知一名或全部被告，法院有义务 重新安排开庭日期和时间，除非当事人到庭，或者原告撤回对未收到通知的被告提起的诉讼。

出席听证会的各方将被告知新的庆祝活动日期；已收到通知但未出席的各方将通过公告栏或法院公告栏收到通知；未收到通知的各方将收到亲自通知。

条款修订日期：1980 年 4 月 1 日，2019 年 1 月 5 日

第 875 条 —— 予以废除。

本条款于 1980 年 4 月 1 日和 2012 年 11 月 30 日修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 876 条 —— 予以废除。

本条款于 1978 年 4 月 28 日、1980 年 1 月 4 日和 2012 年 11 月 30 日修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 877 条 。 （已废止）

本条款于 1978 年 4 月 28 日和 1980 年 1 月 4 日修订，并于 2012 年 11 月 30 日废止。

第 878 条 —— 予以废除。

本条款于 1974 年 12 月 24 日、1978 年 4 月 28 日、1980 年 1 月 4 日修订。勘误于 1980 年 1 月 30 日发布。于 2012 年 11 月 30 日修订。

已废止（财政部 2019 年 5 月 1 日）

第 879 条 ——予以废除。

本条款于 1978 年 4 月 28 日、 1980 年 1 月 4 日和 2012 年 11 月 30 日修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 880 条 —— 予以废除。

条款于 1978 年 4 月 28 日和 1980 年 1 月 4 日修订。信仰勘误表于 1980 年 1 月 30 日修订，并于 2012 年 11 月 30 日重新修订。

已废止（财政部 2019 年 5 月 1 日）

第 881 条 —— 予以废除。

本条款于 1978 年 4 月 28 日和 1980 年 1 月 4 日修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 882 条。（已废止）

本条款于 1978 年 4 月 28 日和 1980 年 1 月 4 日修订，并于 2012 年 11 月 30 日废止。

第 883 条 —— 予以废除。

本条款于 1978 年 4 月 28 日、 1980 年 1 月 4 日和 2012 年 11 月 30 日修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 884 条 —— 予以废除。

本条款于 1978 年 4 月 28 日、 1980 年 1 月 4 日和 2012 年 11 月 30 日修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 885 条 —— 予以废除。

本条款于 1978 年 4 月 28 日、 1980 年 1 月 4 日和 2012 年 11 月 30 日修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 886 条 ——予以废除。

本条款于 1978 年 4 月 28 日、 1980 年 1 月 4 日和 2012 年 11 月 30 日修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 887 条 —— 予以废除。

本条款于 1974 年 12 月 23 日、 1978 年 4 月 28 日和 1980 年 1 月 4 日修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 888 条 —— 予以废除。

本条款于 1980 年 4 月 1 日和 2012 年 11 月 30 日修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 889 条 —— 予以废除。

本条款于 1980 年 4 月 1 日修订，并于 2019 年 1 月 5 日废止。

第 890 条 —— 已废除。

本条款于 1974 年 12 月 24 日和 1980 年 1 月 4 日修订，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 891 条 —— 予以废除。

该条款于 1974 年 12 月 24 日（财政部）新增。经 1978 年 4 月 28 日、1980 年 1 月 4 日和 2012 年 11 月 30 日（财政部）修订。于 2019 年 5 月 1 日（财政部）废止。

第十八章

特殊程序

本章于 1980 年 4 月 1 日新增。章节标题于 2019 年 1 月 5 日修订。

第 892 条——本章规定适用于因适用本法第 5 条第三款、第 28 条第三款、第 151 条、第 153 条至第十条、第 158 条、第 162 条、第 204 条第九款、第 209 条第五款、第 210 条、第 236 条第二款和第三款、第 484 条、第 503 条和第 505 条而产生的冲突，以及以收取不超过三个月工资的福利金、指定已故工人的受益人（无论死因如何）或因犯罪行为失踪的工人的受益人以及社会保障事项中的冲突。

文章添加于 1980 年 4 月 1 日。信仰勘误表发布于 1980 年 1 月 30 日。改革宗教会于 2019 年 5 月 1 日修订。

第 893 条——诉状和答辩状必须符合本法第 872 条和第 873-A 条所规定的要求（如适用）。

一旦法院受理了该项诉讼请求，并收到所需的文件和副本，法院将向被告送达传票。被告必须在传票送达之日起十日内以书面形式作出答复，并可以对原告的证据提出异议。但被告被告知，如果不提出异议，则原告的请求将被视为已获承认。

答辩状及其附件的副本将送达原告，原告有三天时间提交答辩状并对对方的证据提出异议。答辩状提交后，被告也将有三天时间提交反驳意见。

在这些程序中，将优先进行在线处理，除非在实质上不可能，且不损害工人、被保险人及其受益人的权利。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 894 条答辩状和反驳状提交完毕或提交期限届满后，法院应在随后的十五日内发出审查令，审查令应涵盖本法第 873-E 条规定的初步听证所涉事项。该审查令应以书面形式发出，不得在听证会之外发出，且不得委托调查员代为发出。法院可在发出审查令前，通过视频会议的方式，就任何必要的澄清和意见作出表述。

如因争议事项复杂、异议众多或证据准备工作繁琐等原因需要，法院应在答辩和反驳期限届满后十日内安排预审。预审应按照第 873-F 条的规定进行。

当争议归结为法律问题，或者唯一被采纳的证据是书面证据，且该证据已在未受到反对的情况下被展示时，法院将给予双方当事人五天时间拟定书面论点，在此期限之后，法院将作出判决，而无需事先举行审判听证会。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 895 条——审判听证会按照普通程序的规定进行。

修订段落 DOF 05-01-2019

在特殊程序中，应遵守本章第十二章和第十七章的规定，只要这些规定适用。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

一、 该条款已被废除。

已废止条款 DOF 05-01-2019

二、 该条款已被废除。

已废止条款 DOF 05-01-2019

三、 如果减损。

四、 该条款被废除。

已废止条款 DOF 05-01-2019

文章添加日期：1980年4月1日

第 896 条—— 为适用《联邦劳动法》第 503 条，在提起诉讼后，法院应当启动该条所指的调查；为此，法院应当要求用人单位提供已在用人单位和官方机构登记的受益人的姓名和地址；法院还可以命令进行任何程序，或者使用其认为合适的通讯方式，传唤所有在经济上依赖于已故工人的人员到法院行使权利。

如果相关各方之间存在争议，法院将举行初步听证会。

法院将根据行使因已故工人所产生利益而获得的权利的人员提出的指控和证据作出裁决。

文章添加于 1980 年 4 月 1 日。信仰勘误表发布于 1980 年 1 月 30 日。改革宗教会于 2019 年 5 月 1 日修订。

第 897 条—— 本法第 389 条、第 418 条、第 424 条第四款、第 427 条第一款、第二款和第六款、第 434 条第一款、第三款和第五款以及第 439 条所指的集体冲突的处理和解决，以及侵犯集体事务中基本权利、威胁结社自由、工会自由、集体谈判权或挑战工会理事选举程序、或限制选举权和被选举权的工会制裁的案件，均应通过本法第 897-A 条至第 897-G 条规定的特别集体程序解决。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 897-A 条 —— 书面诉讼请求和答辩状应当提交有管辖权的法院，并且应当符合本法第 872 条和第 873-A 条所规定的要求（如适用）。

本法第389条和第418条所述的工会间冲突，应仅通过与工人协商解决，工人应以个人、自由、直接和秘密投票的方式表达其意愿。因此，这些冲突不能通过谈判解决，因为它们是民主及其相关人权的基本要素。在这些情况下，以及当涉及侵犯结社自由、组建工会自由或集体谈判权等基本集体权利的行为，或当工会领导层选举程序受到质疑时，无需诉诸审前调解或提交相应的调解证明即可启动法律程序。

与本程序目的无关的索赔不得在此案中累积；如果提出此类索赔，当事人仍有权通过适当的法律途径行使这些权利。

文章添加日期：2019年5月1日

第 897-B 条。法院受理附有所需文件和副本的起诉状后，应将其送达被告。被告必须在送达之日起十日内以书面形式作出答复，并符合本法第 873-A 条的规定，对原告的证据提出异议，同时警告被告，如不答复，将适用该法律规定的条款。在涉及集体谈判协议所有权的争议中，被告对起诉状的默许并不妨碍诉讼程序的继续进行。

答辩状及其附件的副本将送达原告，原告有三天时间提交答辩状并对对方的证据提出异议。答辩状提交后，被告也将有三天时间提交反驳意见。答辩状和反驳意见提交完毕后，或提交期限届满后，法院将发出命令，确定开庭日期。除本法第 897-F 条另有规定外，开庭日期必须在随后的五天内举行。

在同一裁决中，法官将审查诉讼程序，并在适用情况下解决可能提出的任何程序性异议；同样，法官将视情况决定是否采纳证据。法官还将根据本法第十四章第十二节的规定，确定证据的准备方式，并命令发出任何可能需要的正式通知或传票。

文章添加日期：2019年5月1日

第 897-C 条 —— 审判听证会将按以下程序进行：

- 一、 法官将开始证据展示阶段；
- 二、 已采纳并准备好的证据将提交法官。除有正当理由外，任何情况下均不得因已采纳证据准备不足而中止或延期听证；如需重新计票，将确定重新计票的日期、时间和地点。

三、 证据呈堂后，双方当事人将进行口头辩论；随后法官将立即宣布审判阶段结束，中止听证，并传唤双方当事人在接下来的三天内听取判决。

文章添加日期：2019年5月1日

第 897-D 条 —— 法官将根据双方当事人提供的指控和证据作出裁决。

文章添加日期：2019年5月1日

第 897-E 条 —— 在宣判时，法官将口头简要地解释其判决的理由和考虑因素；他只会宣读判决要点，并将判决书副本留给各方当事人，然后结束庭审，从而结束审判程序。

对特别集体诉讼程序作出的决定不得上诉。但是，为使程序规范化，可以依职权或应一方当事人请求，对发现的遗漏或不规范之处予以纠正。

文章添加日期：2019年5月1日

第 897-F 条 —— 如果提出对工人进行重新计票，以便通过个人、自由、直接和秘密投票的方式进行计票，法院应当执行下列程序：

一、 为了确定哪些工人拥有投票权，在收到要求后的两天内，需要：

- a) 向墨西哥社会保障局或同等社会保障机构、税务管理部门、国家住房基金局以及其他因其活动性质可能掌握工作场所工人信息的机构提供编制登记册所需的信息，该登记册将作为重新统计测试的基础；该信息将涵盖提出索赔之日前三个月的期间；
- b) 雇主须宣誓提供所有员工的姓名，区分管理人员、可加入工会的员工和已加入工会的员工，并具体说明其职位、薪资和雇佣日期。雇主还应说明在提起诉讼之日前三个月内开始工作、被解雇或停止提供服务的员工姓名，并附上集体谈判协议的副本；
- c) 向联邦调解和劳动登记中心提交与集体协议登记或合同法管理有关的文件和信息、表格、隶属于争议工会的工人登记册以及该中心拥有的所有其他信息。

这些信息必须在五日内提交法院。法院会将副本发送给各方，以便他们在七日内对收到的报告和工人名单提出异议，并酌情提供任何证据来支持他们的异议。

二、 收到异议或异议期限届满后，法院应于三日内传唤各方当事人参加附带听证会，以进行异议陈述和重新计票的准备工作。在此次附带听证会上，法院应裁定各方当事人提交的书面证据是否可采纳和采纳。

一旦提交了书面证据，法院将在相关协议签发后的七日内编制登记册，作为重新计票的基础，并指明重新计票的地点、日期和时间，以及按照本法第 390 条之二第二节 c) 款和 a) 款规定的程序，以个人、自由、直接和秘密投票的方式进行工人重新计票的条件，并按照本条规定的方式进行；在上述协议中，法官将授权其本人或官员或工作人员执行重新计票程序。

法官应确保重新计票程序按照本条规定的期限和时间进行，并且所提出的异议不会导致程序延误；

三、 法院应将经批准的登记册和重新计票的协议送交各方当事人，并且

四、 一旦清点完毕，法院将传唤各方当事人参加本法第 897-C 条规定的审判听证会，该听证会必须在随后的五天内举行。

文章添加日期：2019年5月1日

第 897-G 条 —— 在处理本法第 389 条和第 418 条所指的工会之间的冲突时，如果在诉讼过程中发现雇主干预偏袒一方工会，或者一方实施暴力行为，法官应当采取必要措施，确保工人在充分自由和安全的情况下行使投票权，但不得妨碍将事实报告给相应的刑事和行政机关进行处罚。

文章添加日期：2019年5月1日

第 898 条 —— 予以废除。

本条款于 1980 年 4 月 1 日加入财政部，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 899 条 —— 予以废除。

本条款于 1980 年 4 月 1 日加入财政部，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第一部分

个人社会保障纠纷

本节内容于2012年11月30日添加

第 899-A 条。个人社会保障纠纷是指旨在要求获得现金或实物福利的纠纷，这些福利来源于构成强制性社会保障体系的各种保险，由墨西哥社会保障研究所组织和管理；以及根据《社会保障法》和《国家工人住房基金法》，必须由国家工人住房基金研究所和退休基金管理机构负责处理的纠纷；此外，还包括根据集体谈判协议或行业协议（其中包含社会保障福利）适用的纠纷。

根据地域划分，审理这些争议的管辖法院将与墨西哥社会保障研究所诊所所在地法院相对应，该诊所是投保人或其受益人所属的机构。

修订段落 DOF 05-01-2019

如果仅要求返还与退休金和住房基金相关的福利，则管辖权归受益人最后工作地点所在联邦实体的联邦法院所有。

修订段落 DOF 05-01-2019

文章添加日期：2012年11月30日

第 899-B 条。个人社会保障争议可通过以下方式提出：

- 一、 劳动者、参保人、退休人员或其受益人，他们是强制性社会保障制度保险所赋予的权利的持有者；
- 二、 享有国家工人住房基金或其受益人权利的工人；
- 三、 本法适用范围内的劳动者退休储蓄制度个人账户持有人或其受益人；
- IV. 适用集体谈判协议或包含社会保障福利的行业协议的工人。

文章添加日期：2012年11月30日

第 899-C 条。与本条所述争议有关的索赔必须包含：

- 一、 申请人的姓名、地址、出生日期以及证明其身份的文件；
- 二、 陈述引起您索赔的事实和原因；
- 三、 申请人的诉求，明确说明所请求的内容；
- 四、 您曾工作过的公司或机构的名称和地址；担任的职位；从事的活动；积累的工龄以及对社会保障制度的缴款；
- 五、 社会保障号码或被保险人、退休人员或受益人的身份识别信息，以及所分配的诊所或家庭医学单位；
- 六、 如适用，个人退休储蓄账户的最新对账单、墨西哥社会保障局签发的养老金授予或拒绝证明，或住房贷款授予或拒绝证明；

七、 雇主、墨西哥社会保障局、国家住房基金局和相应的退休基金管理机构出具的文件，或者，如适用，他们出具的收到请求的确认书，以及一般而言，保证按照立即原则进行程序的必要信息；

第八条 它认为适当的任何其他证据来证明其主张；以及

IX. 向对方当事人送达投诉书及其附件的必要副本。

文章添加日期：2012年11月30日

第 899-D 条。根据第 784 条的规定，社会保障机构必须出示其依法有义务签发和保存的文件，否则，申请人所指控的事实将被推定为属实。在任何情况下，如果存在以下争议，举证责任均由社会保障机构承担：

- 一、 社会保障系统登记日期；
- 二、 保险分支机构的缴费周数；
- 三、 发起人的平均薪资贡献；
- 四、 被保险人住房和退休金缴款账户报表；
- 五、 被保险人对账户资金的处置或提取；
- 六、 发放养老金或补偿金；

第七条 权利的有效性；以及

第八条 向被保险人支付部分赔款。

文章添加日期：2012年11月30日

第 899-E 条 —— 该程序应符合本章第一节的规定，并且在申请因职业风险或一般疾病而获得的福利时，该程序还应符合下列规则：

修订段落 DOF 05-01-2019

当诉讼中提出的事项需要指定专家时，必须安排初步听证会，传票将指定必要的官方医学专家，但不得妨碍当事人由顾问陪同协助他们进行询问。

修订段落 DOF 05-01-2019

报告必须包含以下内容：

- 一、 每位专家的医疗专业身份和资质认证数据；
 - 二、 演员身份信息，具体说明用于验证其身份的文件；
 - 三、 所声称疾病的诊断；
 - 四、 在对工作风险进行定性和评估的情况下，确定工人所从事的具体活动与被定性和评估的丧失能力状态之间的因果关系的推理；
 - 五、 专家得出结论所依据的证据，包括对该工人可能接受过的任何医学检查的参考；以及
- VI.** 如适用，评估百分比、器官功能下降或残疾状态的确定。

法院应采取必要措施，确保指定的官方医学专家在预备听证会举行后五日内接受并宣誓就职，并以合理的方式向法院说明出具专家意见所需的条件，以及在适用情况下，确定因果关系所需的条件（如涉及工作风险）。

修订段落 DOF 05-01-2019

法院将通知官方专家，并采取其认为适当的措施加快专家意见的出具，并要求工人到场接受专家要求的医学检查或程序。

修订段落 DOF 05-01-2019

在预备听证会后的三十天内，法院将确定审判听证会的日期和时间，届时将接收专家意见，并通知各方，警告他们如果不出庭，将失去提出后续问题或发表意见的权利。

修订段落 DOF 05-01-2019

如果原告不参加法院命令的诉讼程序，或者放弃法院命令的医学研究或诉讼程序，将会记录其缺乏兴趣，从而可以判令其放弃证据，但本法第 785 条规定的正当理由除外。

修订段落 DOF 05-01-2019

法院应当对专家采取本法规定的强制措施，以保证及时出具意见。

修订段落 DOF 05-01-2019

在听取医学专家报告的听证会上，各方当事人可以自行或通过医学专家，就医学专家报告的考虑因素和结论提出他们认为合适的意见或问题。

修订段落 DOF 05-01-2019

法庭可以向出庭的专家提出问题。

修订段落 DOF 05-01-2019

法院将确定工人所从事的特定活动与索赔声明中指明的工作环境之间的因果关系是否得到证实，以及所称工作风险的职业起源，以便将其定性为职业风险。

修订段落 DOF 05-01-2019

法院可以要求有关当局、公共机构和地方机构提供有助于查明事实的信息；还可以要求公立或私立医疗机构进行医学研究；对工人工作过的公司或机构进行各种咨询和检查；如有必要，还可以寻求其他方面专家的意见。

修订段落 DOF 05-01-2019

社会保障机构必须向法院提供计算机平台，以便法院能够访问其数据库，从而澄清有争议的事实。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

在执行判决时，各方可以约定执行方式。

修订段落 DOF 05-01-2019

在取得医学专家证据时，第 822 条、第 823 条、第 824 条、第 824 条之二、第 825 条和第 826 条的规定，只要不与本条的规定相冲突，就应当适用。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

改革 DOF 01-05-2019：废除了该条款当时的第三、第四和第五段。

文章添加日期：2012年11月30日

第 899-F 条 ——参与与工作风险和一般疾病的资格和评估相关的冲突的医学专家，必须按照第 899-G 条的规定，在联邦法院登记册中注册为官方专家。

修订段落 DOF 05-01-2019

为此，医学专家必须满足以下要求：

- 一、 具有合法执业资格和资质；
- 二、 享有良好声誉；
- 三、 具有三年职业医学相关专业经验；
- 四、 未曾因故意犯罪而被判处监禁；以及
- 五、 遵守本法第 707 条的规定以及联邦公务员行政责任法中关于妨碍和免责事由的规定。

如果在六个月期间，任何医学专家无正当理由三次以上未能提交所需的医学报告，法院将将其从医学专家名册中除名，并且自除名之日起两年内不得重新加入。

修订段落 DOF 05-01-2019

文章添加日期：2012年11月30日

第 899-G 条。 联邦司法委员会应设立一个由职业医学及相关领域专家组成的官方医疗专家组，并向联邦司法机关派遣专家。如工作量或专业水平需要，提供医疗服务的公共机构应按照相关规定，指定法院要求的医疗专家，并确保所指定的医生不存在利益冲突。

本文于 2012 年 11 月 30 日添加，并于 2019 年 5 月 1 日修订。

第十九章

经济性质集体冲突的程序

本章于 1980 年 1 月 4 日在官方公报上增订。

第 900 条—— 经济性质的集体争议是指以改变或实施新的工作条件，或者中止或终止集体劳动关系为目的的争议，但本法另有规定的除外。

文章添加日期：1980年4月1日

第九百零一条在处理本章所述争议时，法院 应当首先努力促成当事人达成和解。为此，在尚未作出终止争议的裁决之前，法院可以在诉讼的任何阶段尝试调解。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 902 条—— 行使罢工权将中止法院正在审理的经济性质集体争议的审理和已提交申请的审理，除非工人以书面形式表示同意将争议提交法院裁决。

前款的规定不适用于罢工的目的是为了完成第 450 条第 VI 款所列事项的情况。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 903 条经济性质的集体争议，可以由签订集体谈判协议的工人联合会提起；也可以由公司或机构的大多数工人提起，但前提是职业利益受到影响；或者可以由雇主提起，但必须以书面形式提出，该书面要求必须包含以下内容：

- 一、 发起人的姓名、地址以及证明其身份的文件；
- 二、 陈述引发冲突的事实和原因；以及
- 三、 申请人的诉求，明确说明所请求的内容。

文章添加日期：1980年4月1日

第 904 条—— 申请人（视情况而定）必须在申请书中附上下列材料：

1980 年 1 月 30 日 DOF 段落勘误

- 一、 能够证明公司或机构经济状况以及所请求措施必要性的公共或私人文件；
- 二、 公司或服务机构的雇员名单，注明其姓名、姓氏、所从事的工作、所获得的薪水和工作年限；
- 三、 关于公司或机构经济状况的专家意见；
- 四、 其认为适当的任何证据，以证明其主张；以及
- 五、 向对方当事人送达投诉书及其附件的必要副本。

文章添加日期：1980 年 4 月 1 日

第 905 条—— 法院在收到控告后，应立即命令传唤被告在十五日内答辩。

书面答复必须符合与索赔相同的要求，包括（如适用）对对方当事人证据的异议、程序例外以及证明这些例外的证据。

答辩状将送达原告，原告有五天时间作出回应，并可在适用情况下对被告的证据提出异议。如提出异议，原告必须提供相关的佐证证据。

听证会举行完毕或举行听证会的期限届满后，法院将传唤各方当事人参加听证会，该听证会必须在接下来的二十五天内举行。

在确定开庭日期和时间的命令中，法院将对双方提供的证据的采纳作出裁决，并命令在开庭时出示该证据。

专家证词将由官方专家提供，专家必须在任命后三天内接受任命。

正式专家报告必须至少在聆讯日期前十天提交，以便将副本送达各方，使各方能够在收到报告后五天内以书面形式提交其认为适当的任何异议和论点。各方均可指定一名或多名专家协助法院指定的专家，或单独提交其报告。

工人和雇主可以任命由法院确定的人数组成的两个委员会，陪同专家进行调查，并提出他们认为合适的意见和建议。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 906 条—— 听证会应当按照下列规则进行：

- 一、 如果申请人未出席聆讯，则视为其撤回申请；
- 二、 如果对方当事人未出庭，则视为其不同意任何协议。申请人应陈述事实和引起冲突的原因，并确认其请求；
- 三、 如果双方均出庭，法院在听取双方陈述后，将敦促双方寻求友好和解。法院成员可以提出任何他们认为适当的解决争议的建议；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 四、 如果双方达成协议，则争议将被视为已解决。经法院批准的协议将产生与判决相同的法律效力；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

五、 如无达成协议，双方应陈述引起冲突的事实和原因，并提出各自的要求；对于性质上无法解决的问题，应确定一个日期和时间，由双方进行讨论；

六、 待各方陈述完论点并提出请求后，将审查已采纳的证据，

改革后的分数 DOF 05-01-2019

第七条 证据呈堂后，各方当事人将有机会进行简短的辩论，案件将宣布可以进行判决。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

第八条： 如果减损。

已废止条款 DOF 05-01-2019

文章添加日期：1980年4月1日

第 907 条—— 法院指定的专家必须符合下列条件：

修订段落 DOF 05-01-2019

- 一、 作为墨西哥公民，享有充分的权利；
- 二、 除无需授权的情况外，应依法获得执业资格并取得从事该项技术、科学或艺术的资格，但必须具备相关领域的知识；
- 三、 未曾因故意犯罪而被定罪。

文章添加日期：1980年4月1日

第 908 条 —— 予以废除。

本条款于 1980 年 4 月 1 日加入财政部，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 909 条法院为协助当事人，可采取最广泛的行动，使指定的专家能够进行其认为适当的调查和研究，并可采取最广泛的行动，除履行职责所固有的权力外，还拥有下列权力：

修订段落 DOF 05-01-2019

- 一、 向处理经济问题的当局和官方机构（联邦或州）以及私人机构（如社会和经济研究机构、工会组织、商会、行业协会和其他类似机构）索取各种报告和研究；
- 二、 对公司或机构进行各种检查，并审查其账簿和文件；
- 三、 审查与工人或公司有关的各方和人员，视情况而定。

文章添加日期：1980年4月1日

第 910 条专家报告至少应包含以下内容：

- 一、 引发冲突的事实和原因；
- 二、 家庭生活成本与工人所得工资之间的关系；
- 三、 同一行业公司或机构支付的平均工资以及适用于这些公司的一般工作条件；

- 四、 公司或机构的经济状况；
- 五、 公司或机构所属行业的总体状况；
- 六、 总体市场状况；
- 七、 能够更精确地反映国民经济状况的统计指标； 以及
- 八、 你认为解决冲突的方式是什么？

文章添加日期：1980年4月1日

第 911 条—— 专家意见将记入案卷，并向各方提供一份副本。

秘书应在案件档案中记录向当事人交付副本的日期和时间，或当事人拒绝接收副本的日期和时间。

文章添加日期：1980年4月1日

第 912 条 —— 当事人如对官方专家报告提出异议，法院应在收到异议之日起三日内举行附带听证会，以处理该等异议。专家应当出席该听证会，回答当事人提出的问题，并可就其提交的专家报告提供证据，以证明报告中所载事实和论述的虚假或不一致之处。

鉴于此类审判的性质，相关听证会必须延长必要的时间，以便各方有机会彻底质询专家，并提出他们提供的证据来证实他们的反对意见。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 913 条—— 法院拥有最广泛的权力，可以执行其认为适当的程序，以完成、澄清或具体说明专家分析的问题，并可以要求本章第 909 条第一款所述的当局、机构和个人提交新的报告，质询专家，或要求提供任何补充意见，或任命委员会进行调查或特别研究。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 914 条—— 前几条所提及的机关、机构和个人有义务提供报告、回答问卷并作出被要求作出的声明。

文章添加日期：1980年4月1日

第 915 条 —— 予以废除。

本条款于 1980 年 4 月 1 日加入财政部，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 916 条—— 调查结束后，法院应当在随后的三十日内作出判决，判决书应当包含以下内容：

修订段落 DOF 05-01-2019

- 一、 各方陈述和请求摘录；
- 二、 专家意见摘录及各方所作的任何意见；
- 三、 对法院进行的证据和诉讼程序进行列举和评估；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 四、 诉状摘录；
- 五、 它将指出可能有助于解决冲突的理由和依据。

第 917 条 —— 予以废除。

本条款于 1980 年 4 月 1 日加入财政部，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 918 条 —— 予以废除。

本条款于 1980 年 4 月 1 日加入财政部，并于 2019 年 5 月 1 日废止。

第 919 条—— 为了在劳动者和雇主的关系中实现平衡和社会正义，法院可以在其决议中增加或减少员工人数、工作日、工作周、工资，并总体上修改公司或机构的工作条件，但无论如何都不得减少法律规定的最低权利。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第二十章

罢工程序

本章于 1980 年 1 月 4 日在官方公报上增订。

第 920 条—— 罢工程序将从提出诉求清单开始，该清单必须符合以下要求：

- 一、 罢工请求将以书面形式提交给雇主，并在其中提出要求，宣布如果要求不得到满足将采取罢工行动，明确说明罢工的目的，并指明停工的日期和时间，或者罢工前的准备期；
- 二、 该文件应一式两份提交主管法院。如果公司或机构位于法院所在地以外的地区，则该文件可提交至公司或机构所在地最近的管辖机构或最高级别政治机关。发出传票的机构或机关应在 24 小时内将文件送交主管法院，并以电话或任何电子方式通知法院。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 三、 根据本法相关规定，停工通知必须至少提前六天发出，公共服务部门的停工通知则须提前十天发出。通知期限自用人单位收到通知之日起计算。
- 四、 当罢工程序的目的是根据本法第 450 条第二款的规定，从雇主处获得集体劳动协议时，必须将联邦调解和劳动登记中心按照第 390 条之二规定的程序签发的代表权证明书附在罢工通知书上；

本节内容于2019年5月1日添加

- 五、 当罢工程序的目的是为了促使用人单位按照本法第 450 条第三款的规定执行集体谈判协议时，罢工通知必须附上联邦调解和劳动登记中心签发的代表权证明，或者必须说明公司已执行集体谈判协议，并注明该协议在联邦调解和劳动登记中心的登记编号或页码。

本节内容于2019年5月1日添加

- 六、 当罢工程序的目的是本法第 450 条第 I、IV、V、VI 或 VII 款所规定的事项，以及该条第 II 款关于合同审查的规定时，为了证明发起罢工的工会是集体劳动合同的持有人或合同法的执行人，必须将联邦调解和劳动登记中心签发的集体合同登记证书或申请该证书的文件收据附在罢工通知上。

第 921 条—— 法院或前条第二款所述机关，应严格按照规定，在收到传票后四十八小时内，将传票副本送交雇主。

修订段落 DOF 05-01-2019

该通知将使雇主在通知期内成为受罢工影响的公司或机构的监护人，并赋予其该职位固有的权力和责任。

应一方当事人的请求，法院将在收到请求后四十八小时内出具证明，证明针对工作场所发起的罢工通知是否存在。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

文章添加日期：1980年4月1日

第 921 条之二。 罢工通知提交后 24 小时内，法院或本法第 920 条第二款所述机关应通知主管调解中心，以便在罢工前期介入，促成双方达成协议；调解中心有权在罢工前期召集双方进行谈判和调解。为此，调解中心可向法院指派调解员。

文章添加日期：2019年5月1日

第 922 条—— 雇主在收到通知后 48 小时内，必须向法院提交书面答复。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 923 条 —— 凡不符合第 920 条规定提交的罢工通知，或由非集体谈判协议持有人或行业协议管理人提交的罢工通知，或要求签署集体谈判协议，而该协议已在联邦调解和劳动登记中心备案，则法院不予受理，除非该协议在过去四年内未进行过审查。法院在对任何罢工通知提起诉讼前，应核实上述情况，并以书面形式将决定通知申请人。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 924 条 —— 自罢工通知书所附诉求清单发出之日起，所有判决的执行均须中止，不得对公司或企业进行任何扣押、查封、法律诉讼或驱逐，亦不得从其所在场所扣押货物，但罢工开始前涉及以下情形除外：

- 一、 保障劳动者的权利，特别是赔偿、工资、养老金和其他应得福利，最高可达劳动者两年的工资；
- 二、 因未向墨西哥社会保障机构缴纳缴款而获得的抵免；
- 三、 确保收取雇主应向国家工人住房基金研究所缴纳的款项；
- 四、 其他税收抵免。

工人的权利始终优先于本条款第二、三、四节中所述的权利，并且无论如何，与前几节中指明的例外情况有关的行动都将在不影响罢工程序的情况下进行。

文章添加日期：1980年4月1日

第 925 条—— 就本章而言，公共服务是指通信和运输服务、照明和电力服务、清洁服务、供人民使用的水和配水服务、燃气服务、卫生服务、医院服务、墓地服务和食品服务（当涉及基本必需品时），但前提是，在后一种情况下，该服务的一个完整分支受到影响。

第 926 条法院应在罢工前举行调解听证会，由主管调解中心的调解员参加，力求达成协议。听证会上，不得作出任何预判罢工是否存在、是否合理或不合理的陈述。经工会或双方请求，听证会可以延期举行。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 927 条—— 调解听证会应当遵守下列规则：

- 一、 如果雇主在回应请愿书时提出缺乏法律地位的异议，法院将事先解决这一情况，如果法院宣布该异议不成立，则听证会将继续进行；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 二、 如果工人不参加调解听证会，则停工期限不予计算；
- 三、 法院可采取强制措施，迫使雇主参加调解听证会；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- IV. 本法第 920 条第二款所述通知的效力，不得因调解听证会或用人单位未出席而中止。

- 五、 在向雇主送达罢工通知后，经工会请求，罢工前期限可延长一次，最长可达三十天。对于依赖公共资金的公司或机构，该期限可延长更长时间。此外，如果法院认为有正当理由，可以再次批准延期。

如果根据《劳动法》第390条第三款第二节的规定，工人未批准初始集体谈判协议或集体谈判协议修订协议，工会可将罢工前准备期延长至多十五天。但是，在情况需要时，如果工会在提出延期申请时提出请求并说明理由，法院可以批准延长至多三十天。

尽管有上述规定，双方可以通过相互协商延长或扩大罢工前期限，以便达成和解协议；但是，延长期限不得影响第三方的权利。

本节内容于2019年5月1日添加

如果罢工通知是为了签署特定项目的集体谈判协议，则罢工前的准备期不得超过该项目的持续时间。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

文章添加日期：1980年4月1日

第 928 条 —— 本章所述程序应当遵守下列规则：

- 一、 该条款已被废除。

已废止条款 DOF 05-01-2019

- 二、 关于发出通知和传票的时限的一般规定不适用。通知自发出之日起生效；
- 三、 所有日期和时间均视为工作日。法院 将为此安排常驻工作人员值班；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 四、 仲裁庭和调解中心的调解员均不得受到质疑，除缺乏法律地位外，任何其他事项均不予受理。雇主可在对传票的书面答复中提出缺乏法律地位这一事项，而工人可在知悉雇

主首次动议后四十八小时内提出该事项。仲裁庭 将在收到动议后二十四小时内，听取双方陈述后作出裁决。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

五、 不得提出管辖权异议。如果法院在向雇主送达诉讼文书后， 认定该事项不属于其管辖范围， 则应发布相应的声明。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

工人有 24 小时的时间指定 他们认为有权受理此案的法院。诉讼程序仍然有效， 但停工期将从 指定的有管辖权的法院通知雇主收到案卷之日起算； 法院在裁定缺乏管辖权时， 会将此情况告知各方。

修订段落 DOF 05-01-2019

文章添加日期： 1980年4月1日

第 929 条—— 受影响公司或机构的工人和雇主， 或利害关系第三方， 可以在停工后 72 小时内， 请求法院宣布罢工不存在， 理由是第 459 条规定的理由， 或者没有遵守本法第 920 条规定的要求。

如未请求宣布罢工不存在， 则罢工在所有法律意义上将被视为存在， 法院将作出相应的声明。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 930 条—— 在宣布罢工不存在的程序中， 应当遵守下列规则：

一、 请求宣告罢工不存在的申请应当以书面形式提交， 并附上副本， 分别送交所有被传唤的用人单位以及组织罢工的工会或工人联盟。申请应当陈述宣告罢工不存在的理由和法律依据。事后不得提出其他理由。如果宣告罢工不存在的申请援引了本法第 459 条第 1 款所述的情形， 则必须提供重新计票的证据， 并遵守第 931 条的规定。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

二、 法院将把申请及其附件转交各方， 并举行听证会， 以确定罢工的资格， 同时还将举行证据的提供和接收听证会， 听证会必须在不超过五天的时间内举行， 并提前三天通知；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

三、 证据必须与第一部分所述申请中列明的不存在理由相关； 如果申请是由第三方提交的， 则还必须证明其利益相关。法院只接受符合上述要求的证据。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

四、 除本法第 931 条另有规定外， 证据应当在罢工资格听证会上提交。只有在特殊情况下， 法院才能推迟接收因其性质而不能在罢工资格听证会上提交的证据。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

五、 法院收到证据后， 将在接下来的二十四小时内， 决定罢工是否具有法律效力。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

六、 该条款已被废除。

已废止条款 DOF 05-01-2019

文章添加日期： 1980年4月1日

第 931 条—— 如果以工人人数作为证据， 应当遵守下列规则：

一、 该条款已被废除。

已废止条款 DOF 05-01-2019

- 二、 只有参加计票的公司员工才有投票权；
- 三、 在传票提交之日后被解雇的人员将被视为公司雇员；
- 四、 担任要职的员工以及在罢工通知提交日期之后开始工作的员工的投票将不予计入；
- 五、 重新计票证据的提供必须在关于不存在本法第 930 条第 1 款所设想的罢工的书面请求中提出，该请求应附有将被咨询的工人的姓名清单，以便将此清单的副本发送给对方；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 六、 请求宣布罢工不存在的一方的反对方，在陈述罢工不存在的理由时，应当在罢工资格听证会上提交一份名单，列明其认为有权参加重新计票的工人姓名。罢工资格听证会应当按照本法第 930 条第四款的规定延期，以便通过个人、自由、直接和秘密投票的方式准备和进行重新计票。

本节内容于2019年5月1日添加

第七条 如果双方提供的工人名单与收集到的信息存在重叠，或者双方同意制定一份单一名单，法院将以此作为正式登记册。如果名单之间存在差异，双方将在罢工资格听证会上有机会对对方提交的名单提出异议。在这种情况下，将启动一项程序，双方必须提供并提交与其异议相关的证据，该程序将在接下来的 72 小时内得到解决。在双方提交证据后，法官将编制用于重新计票的登记册。

本节内容于2019年5月1日添加

第八条 在接下来的五日内，法院应指定进行工人计票的地点、日期和时间，计票必须在不超过十日的时间内完成；如果法院认为在上述期限内进行计票存在实质性困难，则该期限可以延长相同的时间。工人的咨询应当在法官或法官指定的官员在场的情况下，以个人、自由、直接和秘密投票的方式进行；

本节内容于2019年5月1日添加

第九条 取证工作将在法院指定的日期和时间进行。取证工作首先由相关各方到场，在工人进入之前，法官或指定官员将设置必要的隔板，用于秘密标记选票，并设置透明投票箱，以核实投票箱是否为空且无任何标记。随后，有权投票的工人在出示官方证件后方可进入，并领取选票进行投票；

本节内容于2019年5月1日添加

十、 为确保投票的秘密性，选票或名单上不得出现任何可能识别出分配给工人的选票编号的标记或信息；选票上应有两个方框，一个支持罢工，另一个反对罢工。每位工人应在选票上做好标记，折叠后投入投票箱，然后离开投票站。投票结束后，法官或指定官员应开始计票，依次打开投票箱，取出选票，逐一核实其真实性，并向在场的各方代表和授权观察员出示；未标记、在多个方框中标记或伪造的选票均无效。

本节内容于2019年5月1日添加

十一、 审查结束后，法官或指定官员将开始计票并公开宣布结果。程序结束后，将制作会议记录，并邀请希望签字的各方代表签署。

本节内容于2019年5月1日添加

十二、 如发生对工人施加压力或恐吓，以致侵犯或妨碍其投票自由或阻碍其进入选举场所的情况，法官或指定官员应请求公共力量协助，并提供必要条件，以便按照本法规定的条件进行重新计票；如怀疑存在任何犯罪行为，则应向主管机关提出事实申诉。

本节内容于2019年5月1日添加

文章添加日期：1980年4月1日

修订段落 DOF 05-01-2019

- 一、 它将给工人 24 小时的最后期限返回工作岗位；
- 二、 上述事项必须通过工会代表通知工人，警告工人，仅仅因为不遵守决议，雇佣关系就会被终止，除非有正当理由；
- 三、 声明雇主不承担任何责任，并且如果工人未在规定期限内到岗工作，雇主可以自由雇用其他工人；
- 四、 他将决定采取他认为合适的措施，以便恢复工作。

文章添加日期：1980年4月1日

第 933 条—— 在判定罢工是否违法的程序中，应当遵守本法第 930 条所载的规则。

文章添加日期：1980年4月1日

第 934 条—— 如果法院宣布罢工非法，则罢工者的雇佣关系将被终止。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 935 条在暂停工作之前，法院应在听取各方陈述后，确定为确保工作能够继续进行，且暂停工作将严重危及厂房、机器设备和原材料的安全与保存，或影响复工所需的最低工人人数。为此，法院可以命令采取其认为必要的任何调查措施。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 936 条如果罢工工人拒绝提供本法第 466 条和第 935 条规定的服务，用人单位可以雇用其他工人。必要时，法院应请求执法部门协助提供上述服务。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 937 条如果引起罢工的争议由工人或用人单位提交法院裁决，则应按照普通程序或经济性质集体争议程序进行裁决，视情况而定。用人单位只有在罢工持续超过六十天的情况下才能行使此项权利。

如果法院在判决中认定罢工原因归咎于雇主，则应责令雇主满足工人提出的合理诉求，并支付罢工期间的工资。但无论如何，法院均不得责令雇主支付根据本法第450条第六款规定发起罢工的工人的工资。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 938 条—— 如果罢工的目的是为了谈判或修改集体谈判协议，则应遵守本章的规定，但须作如下修改：

- 一、 罢工通知应由联合工会向法院或本法第 920 条第二款所列机关提交，并向每个指定的雇主提交一份副本；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 二、 传票将具体说明停工的日期和时间，该日期必须在传票提交法院之日起三十天或更长时间之后；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 三、 如果文件已提交法院，法院应严格按照规定，在收到传票后二十四小时内将副本直接送达雇主，或在同一期限内签发必要的司法协助请求书，该请求书应由被请求机关严格按照规定，在收到后二十四小时内执行。司法协助请求书执行完毕后，必须在二十四小时内退回。

- 四、 如果该文件已提交至第一部分所述的其他机构，则这些机构应严格履行职责，在收到传票后二十四小时内将传票副本直接送达雇主。传票送达后，这些机构应在同一二十四小时内将案件卷宗移送法院。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

文章添加日期：1980年4月1日

第十五章

执行程序

产权变更及名称修改，日期：1980年4月1日

第一章

章节已迁移并删除名称 (DOF 04-01-1980)

第一部分

总则

本节内容于1980年4月1日添加

第 939 条本章规定管辖法院判决的执行。本章规定也适用于仲裁裁决、经济性质集体纠纷的决议以及在调解中心达成的协议。

对于仲裁裁决和调解中心达成的协议，如果未按其中规定的条款予以履行，工人和（如适用）雇主将向法院申请强制执行，依据本章的规定，给予其与判决相同的待遇。

本文于 1980 年 4 月 1 日添加。修订日期分别为 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日。

第 940 条—— 本法第 939 条所指判决和协议的执行，由法院负责，法院应采取必要措施，确保判决和协议的及时、迅速执行。

本文于 1980 年 4 月 1 日添加。修订日期分别为 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日。

第 941 条—— 当判决必须由另一法院执行时，应向该法院发出请求书，并附上必要的补充文件，授权该法院在执行程序遭到反对时使用强制手段并采取适当措施。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 942 条—— 受理请求的法院不得 审理当事人提出的异议。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第九百四十三条在执行司法协助请求书时，如果签发法院未听取其意见的第三人提出异议，则中止执行该司法协助请求书，但该第三人须提供担保，保证执行请求书所涉金额及可能造成的任何损失。担保提交后，司法协助请求书应退还签发法院。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 944 条—— 因执行判决而产生的费用，由不遵守判决的一方承担。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 945 条判决应当自通知生效之日起十五日内执行。逾期后，胜诉方可以依据本法第 950 条的规定请求执行判决。

如果法官认定存在不执行判决的风险，或者雇主采取了可能妨碍判决执行的行动，法官应采取必要措施确保判决有效执行。为此，法官可以命令扣押银行账户和/或不动产，并向主管机构发出相应的正式通知。同样，法官应通知社会保障机构，以便其执行判决中关于缴纳社保缴款和支付款项的决议。

根据本法第519条规定，请求执行法院终审判决的诉讼时效为两年。诉讼时效自法院将判决送达当事人之日起算，仅在下列情况下中止：

- a) 通过提交完整填写的强制执行申请，获得有利判决的一方请求法官签发相应的执行令或扣押令，或启动清算程序；
- b) 当一方当事人提起相应的上诉时。

撇开上述规定不谈，双方可以就履行条款达成一致。

条款于 1980 年 4 月 1 日添加。修订日期分别为 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日。

第 946 条—— 执行必须是为了实现判决或协议中明确规定的权利或支付确定的金额，即判决或协议中规定的金额。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 947 条—— 如果用人单位拒绝将异议提交审判或拒绝接受判决，法院：

修订段落 DOF 05-01-2019

- 一、 它将终止雇佣关系；
- 二、 法院将责令向该工人支付三个月的工资作为赔偿；
- 三、 将依据第五十条第一款和第二款的规定，确定雇主对冲突的责任；
- IV. 此外，根据第 48 条的规定，本院将责令支付拖欠工资和利息（如适用），并根据第 162 条的规定，责令支付资历奖金。**

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

本条所载规定不适用于宪法第 123 条第 22 款 “A” 项所列行为。

文章添加日期：1980年4月1日

第 948 条—— 如果劳动者拒绝接受法院作出的判决，则根据本法第 519 条第三款最后一段的规定，终止劳动关系。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 949 条凡因执行判决或协议而须向劳动者交付款项或实现权利的，法院应当确保款项或权利亲自交付给劳动者本人。如判决所针对的当事人居住地不在法院管辖范围内，则应当向其住所地最近的法院或管辖机构发出司法协助请求书，以便执行判决或协议。

执行有利判决的程序可以通过代理人进行，代理人不能从判决中获得任何款项。

本文于 1980 年 4 月 1 日添加。修订日期分别为 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日。

第二部分

关于禁运程序

本节内容于1980年4月1日添加

第 950 条—— 第 945 条规定的期限届满后，法官应取得该条的一方的请求，发出扣押令。

第 951 条—— 在要求付款和扣押款项的程序中，应当遵守下列规则：

- 一、 执行地点为提供服务的地点或曾经提供服务的地点，债务人的新地址，或精算师根据本法第 740 条在通知记录中指明的房间、办公室、场所或地点；
- 二、 如果找不到债务人，则对在场的任何人进行追讨；
- 三、 法庭官员将要求与进行诉讼程序的人支付款项，如果未支付款项，法庭官员将继续进行扣押；
- 四、 如有必要，法院书记员无需事先授权，即可请求公共力量协助，并破门而入，打开进行诉讼程序的场所的锁；
- 五、 如无人到场，法庭官员应执行扣押，并将经授权的诉讼记录副本张贴于执行扣押的场所入口处；
- 六、 法院书记员在其职责范围内，只会扣押为保证判决金额、利息和执行费用所必需的资产。

文章添加日期：1980年4月1日

第 952 条—— 下列物品除外，不得扣押：

- 一、 构成家庭财产的资产；
- 二、 属于住宅的物品，但必须是不可或缺的物品；
- 三、 公司或机构的机器、仪器、工具和牲畜，只要是为开展其活动所必需的。

根据本法第966条的规定，可以查封该公司或机构；

- 四、 作物在收获之前，但不包括播种权；
- 五、 根据法律规定，现役军人所必需且必不可少的武器和马匹；
- 六、 使用权，但不包括收益权；

第七条 使用权和居住权；以及

第八条 地役权，除非其所依附的财产被没收。

文章添加日期：1980年4月1日

第 953 条 —— 强制执行程序不得中止。法院官员将解决可能出现的任何问题。

文章添加日期：1980年4月1日

第 954 条—— 精算师根据当事人的陈述，确定应当被扣押的资产，优先选择那些容易变现的资产。

文章添加日期：1980年4月1日

第 955 条—— 当扣押的资产位于执行程序地点之外时，获得有利判决的一方应当告知执行官员资产所在地点，执行官员在确定资产后，应当执行扣押。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 956 条—— 如果被扣押的资产是可立即变现的金钱或债权，书记官将扣押这些资产并将其移交给法院，法院必须立即决定向原告支付款项。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 957 条扣押的动产，应当交由胜诉方指定的保管人保管，由其自行负责。保管人应当出示官方身份证明，以便将副本存入案卷；提供证人所需的个人信息；提供扣押财产存放于法院管辖范围内的地址；宣誓忠实履行职责；并承认不诚实保管人将受到的处罚。胜诉方可以请求更换保管人。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 958 条—— 如果被扣押的资产是银行账户、证券、债权、水果或产品，则应通知银行、证券机构、债务人或承租人向法院支付款项，否则将处以双倍赔偿。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 959 条—— 精算师应要求被告向其出示相关文件和合同，以便记录员能够记录并证明其中规定的条件。

文章添加日期：1980年4月1日

第 960 条如果信用工具有担保，则应指定一名保管人保管该工具，该保管人有义务采取一切必要措施，确保该工具所代表的权利不发生改变或减少，并应采取法律赋予的一切行动和资源，使信用有效，并且还应遵守法律对保管人规定的义务。

本文于 1980 年 4 月 1 日添加，2012 年 11 月 30 日修订。

第 961 条—— 如果信用出现争议，则应将扣押情况通知审理该案的机关，并告知保管人的姓名，以便保管人履行前条最后部分规定的义务。

文章添加日期：1980 年 4 月 1 日。勘误表发布日期：1980 年 1 月 30 日。

第 962 条—— 如果查获的资产是不动产，法院应在其管辖范围内，于 24 小时内命令在公共财产登记处进行登记。

本文于 1980 年 4 月 1 日添加。修订日期分别为 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日。

第 963 条—— 如果扣押对象是城市财产及其产品或仅是产品，则保管人具有管理人的身份，并享有下列权力和承担下列义务：

- 一、 它可以按照以下条件订立租赁协议：租赁期限由双方约定；租金数额不得低于上一份合同中规定的数额；要求承租人提供履行合同所需的担保；并且在任何情况下，均须获得法院的授权；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 二、 按时按期收取租金，依法对拖欠租金的租户采取行动；
- 三、 支付未经事先授权而征收的财产税费；以及支付日常维护和清洁费用；
- 四、 向有关部门提交法律要求的声明和申报；
- 五、 向法院提交维修或建设费用预算，以获得法院批准；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

六、 经法院事先授权，支付该房产上的各项债务和产权负担；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

第七条 提交其管理月度账目，并将剩余款项存入存款单，供法院查阅。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

未能履行本条所规定义务的保管人，应受到相关法律法规规定的处罚。

文章添加日期：1980年4月1日

第 964 条—— 如果扣押对象是公司或机构，则应遵守下列规则：

一、 保管人应为现金的管理人，并有义务：

a) 监控会计工作：

b) 管理企业或公司的运营以及公司内部进行的交易，以取得最佳业绩；以及履行其职位所固有的其他行为。

二、 如果保管人认为管理工作执行不当，或者可能损害申请扣押债权人的权利，则应通知法官，以便法官在听取各方当事人及介入人的陈述后，作出其认为适当的决定。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

三、 凡托管人为第三方者，应向法院提供担保，担保金额由法院确定，并应按照法院规定的条款和形式提交其管理账目；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

四、 现金管理人指定后，法院应在随后的三天内将该指定通知国家银行和证券委员会、墨西哥社会保障局、国家工人住房基金局或其对应机构、相应的退休基金管理人、税务管理系统，以及资产被扣押雇主提供的地址所列的债务人和债权人。

本节内容于2019年5月1日添加

五、 债务人应在接下来的三天内，自费向法院出示干预人必须知晓的必要文件和信息。

本节内容于2019年5月1日添加

文章添加日期：1980年4月1日

第 965 条—— 原告可以请求延长扣押期限：

一、 经评估后，当查获的资产不足以支付执行令所要求的金额时；

二、 当第三方提出索赔并已发出受理该索赔的命令时。

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

如果法院认为存在前几节中所述的情况，则可以下令延期，而无需通知被告。

段落修订日期：2012 年 11 月 30 日，2019 年 5 月 1 日

文章添加日期：1980年4月1日

第 966 条—— 对同一资产进行多次扣押时，应当遵守下列规则：

- 一、 如果执行劳动债，则按扣押顺序支付，但优先权除外；
- 二、 即使执行劳动信贷的时间较晚，只要在拍卖结束前执行，执行劳动信贷的扣押也优先于法院以外的其他机构执行的扣押。

法院获悉财产扣押后，应通知执行扣押的机关，被扣押的财产将优先用于偿还劳动债务，并应继续进行强制执行程序直至款项付清。支付款项后的剩余部分应归还执行扣押的机关。

任何可能出现的优先权问题，均由对该案件具有管辖权的法院处理和解决，任何其他机构均无权干涉。

本节内容于2012年11月30日和2019年5月1日修订。

- 三、 重新扣押财产的人可以继续执行判决或协议，但一旦财产被拍卖，第一个扣押财产的债权人将获得其债权金额的偿付，但优先权的情况除外。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

文章添加日期：1980年4月1日

第 966 条之二 —— 法院可应一方当事人的请求，向有关机关查询即将被定罪一方当事人的数据和资产情况，以便迅速有效地执行判决。但只有在证明无法执行判决的情况下，才能提出此类请求。

在银行账户调查、扣押和强制执行程序中，法院将使用“回应当局信息请求系统”或国家银行和证券委员会为此目的而实施的工具，并为此与该委员会达成协议。此外，法院还将通知税务机关、墨西哥社会保障局、国家工人住房基金局或类似机构，以确保劳动法院判决得到全面执行。

您必须指定一名专家评估师对查封的资产进行评估；如果是不动产，则应向相应的财产公共登记处申请登记查封。

文章添加日期：2019年5月1日

第 966 条第三款—— 法院应将判决结果通知墨西哥社会保障局，以便该机构能够根据其权力采取行动，使被判决者履行其在社会保障方面的义务。

文章添加日期：2019年5月1日

第三部分

再见

本节内容于1980年4月1日添加

第 967 条—— 扣押程序结束后，资产将按照本章所载规则进行拍卖。

在拍卖获得批准或财产被判决之前，判决债务人可以通过立即以现金支付判决中规定的金额和执行费用来解除被扣押的资产。一旦拍卖完成，该交易即不可撤销。

修订段落 DOF 05-01-2019

文章添加日期：1980年4月1日

第 968 条 —— 附件应当遵守下列规则：

- A. 如果查获的货物是可移动的：

- I. 评估将由法官指定的人员进行；如果法官注意到财产的评估明显低于或高于其价值，他可以命令进行另一次评估，并解释他认为评估与财产的真实价值不符的原因；

本节内容于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日修订。

- 二、 评估价值将作为拍卖的依据；
- 三、 拍卖公告将在劳动公告栏或法院公告栏上公布，视情况而定，并在市政厅或法院指定的政府办公室公布，法院也可以使用其他广告方式。

本节内容于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日修订。

B. 如果查封的资产是不动产：

- I. 评估将由依法授权的评估师进行，该评估师将由法官任命，并且在适当情况下，程序将按照本条 A 款 I 节的规定执行；

本节内容于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日修订。

- 二、 申请扣押的债权人应提交由公共财产登记处出具的抵押权证明，证明期限为拍卖令下达之日前 10 年。如果已有其他证明存档，则只需向登记处索取前者未涵盖的期间的证明；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

- 三、 拍卖令将在拍卖日期前十天在法院公告栏和公告板上公布一次，如适用，也可采用其他宣传方式，并在每个联邦实体的财政部和货物所在地发行量最大的报纸上张贴一次，以征集竞标者。

本节内容于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日修订。

留置权证书上列出的债权人以及房产所有者将提前十天收到亲自传唤，以便他们能够主张自己的权利。

修订段落 DOF 05-01-2019

文章添加日期：1980年4月1日

第 969 条—— 如果被查封的资产是企业或机构，应当遵守下列程序：

- I. 将由法院要求从国家储蓄和金融服务银行（BANSEFI）或同等机构或其他官方机构聘请的专家进行评估；

本节内容于 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日修订。

- 二、 评估金额将作为拍卖的基础；

DOF 30-01-1980 部分的勘误

- 三、 前条 A 款第三节关于家具的规定适用；

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

- IV. 如果公司或机构由不动产组成，则应取得前条 B 款第二节所述的产权负担证明。

DOF 30-01-1980 部分的勘误

文章添加日期：1980年4月1日

第 970 条合法出价是指出价达到评估价值的三分之二。所有参与竞标者必须以书面形式提交出价，并出示国家储蓄和金融服务银行（BANSEFI）或同等机构开具的存款单，金额为其出价的百分之十。

本文于 1980 年 4 月 1 日添加。修订日期分别为 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日。

第 971 条—— 拍卖将按照下列规则进行：

一、 指定日期和时间将在相应法院的办公场所进行；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

二、 将由法官执行，法官将宣布开庭；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

三、 法官将给予不超过半小时的等待期，以便接收投标；在此期限过后，除原告或债务人本人外，不得允许新的投标人参与；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

四、 法官将对投标进行资格审查，并允许投标之间间隔十五分钟；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

五、 演员可以作为竞标者参加拍卖，提交书面竞标书，无需遵守本法第 974 条规定的条件；

六、 法官将宣布拍卖结束，出价最高者胜出。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

文章添加日期：1980年4月1日

第 972 条拍卖程序不得中止。法院应当立即解决利害关系方提出的任何问题。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 973 条如无人竞标，原告可请求按其出价获得货物，或请求重新拍卖，但每次拍卖价格应降低百分之二十。后续拍卖应在前一次拍卖之日起三十日内举行。

文章添加日期：1980年4月1日

第 974 条—— 中标者应在随后的三天内公布其出价总额，并警告说，如果他不这样做，所公布的金额将归原告所有；法院将确定新的拍卖日期。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 975 条—— 一旦确定了裁决价款总额，法院将宣布拍卖结束，并应遵守以下规定：

修订段落 DOF 05-01-2019

一、 首先，将按顺序优先清偿原告和其他债权人；如有剩余，则归被告所有；

二、 如果涉及房地产，则应遵守以下规定；

a) 原业主将向法院提交与被拍卖房产有关的所有文件。

- b) 如果授予工人，则必须没有任何负担、税款和财政责任。
- c) 原业主必须在收到相应公证员通知后的五日内签署契约。如未能按时签署，法院将代其签署。

切入改革 DOF 01-05-2019

三、 契约签署后，买方将获得该房产的占有权。

文章添加日期：1980年4月1日

第二章

第三方干预和信贷优先程序

章节已迁址并更名，日期为1980年4月1日。

第一部分

来自第三方

本节内容于1980年4月1日添加

第 976 条第三方债权可以是排他性的，也可以是优先性的。前者旨在解除对第三方财产的扣押；后者旨在从被扣押财产的收益中优先清偿债务。

文章添加日期：1980年4月1日

第 977 条第三方索赔应当由审理主案的法院依下列规则 进行了解和解决：

段落修订日期：2012 年 11 月 30 日，2019 年 5 月 1 日

- 一、 第三方索赔应当以书面形式提出，并附上索赔依据和相关证据；如果不符合上述要求，则予以驳回；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 二、 法院将命令对第三方索赔进行单独处理，并在接下来的十天内传唤各方当事人到庭听证，听取他们的陈述，并在证据提交后作出裁决；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 三、 关于证据的提供、采纳和展示，应当遵守本法第十四章第十二、十七和十八章的规定；

- 四、 第三方主张中止诉讼程序。第三方所有权主张仅中止拍卖；优先权主张中止债务偿付；

- 五、 如果第三方索赔被认定为可采纳，法院将下令解除扣押，并在适当情况下下令支付已宣布的优先抵免。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

文章添加日期：1980年4月1日

第 978 条—— 第三方可以向执行扣押的被请求机关提出申诉，并且必须在扣押执行之日起五日内，或者自知悉扣押之日起五日内，指定请求机关所在地的地址，并且必须指明请求机关管辖范围内的地址；

如果未指定地址，则所有通知将以公告或法院送达的方式送达。

被请求的机构在退回请求后，应在执行扣押之日起三日内将第三方索赔转交。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第二部分

参考社论

本节内容于1980年4月1日添加

第 979 条—— 当发生个人或集体冲突时，工人可以请求法院根据第 113 条的规定，警告正在审理针对雇主的债权强制执行案件的管辖或行政机关，以便在进行拍卖或裁决扣押资产之前，通知工人，以保障法律在该条款中赋予工人的优先权，前提是相应的第三方优先权排除程序已经完成，并且优先权的数额已经确定。

段落修订日期：2012 年 11 月 30 日，2019 年 5 月 1 日

如果查获的资产不足以支付所有工人的索赔，则将按比例分配，以保障他们的权利。

文章添加日期：1980年4月1日

第 980 条—— 优惠待遇应当按照下列规则予以证明：

- 一、 该优先权必须由劳动者向其作为一方当事人的冲突审理法院提出申请，并明确指出哪些机构有权审理案件并可裁定或拍卖雇主的资产，同时附上申请书的足够副本，以便转交给审理案件的各方当事人；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 二、 如果审判由司法机关进行，法院应当告知该机关，被扣押的资产须优先偿还劳动信贷，因此，在拍卖或判决雇主资产之前，必须通知劳动者，以便其出庭主张自身权利；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 三、 对于税收抵免、欠墨西哥社会保障研究所的费用或欠国家工人住房基金研究所的款项，法院只需向相应机构发出正式信函，说明存在待支付的劳动诉讼，以便在裁定或拍卖雇主资产之前，遵循上一篇文章中概述的程序。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

文章添加日期：1980年4月1日

第 981 条—— 在法院进行的审判中，如果判决金额为有形金额，或者已经进行了相应的清算，法院将根据本法第 980 条的规定，向已通知的司法或行政机关送达判决书的核证副本以及优先第三方索赔的决议，以便在分配拍卖或判决所得资产时予以考虑。

如果雇主在拍卖前支付了款项以释放其资产，则采取预防措施所对应的劳动信贷金额必须用这笔款项来支付。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第三章

辅助手术或自愿手术

章节已迁址并更名，日期为1980年4月1日。

第 982 条—— 凡依法、依其性质或依利害关系人请求，需要法院介入，且不引起特定当事人之间管辖权冲突的事项，均应依本章规定处理。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 983 条—— 在本章所述程序中，工人、工会或利害关系的雇主可以向主管法院提出请求，口头或书面请求法院介入，并明确指出需要声明的人、打算展示的东西或请求进行的程序。

法院 将在接下来的二十四小时内对该请求作出决定，如果合适，将确定进行该程序的日期和时间，并酌情下令传唤被要求提供证词的人。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 984 条—— 当法律或任何机构的规定或当事人的协议要求提供保证金或担保时，相关当事人可以到主管法院提出申请，法院将接收保证金或担保，并在适当情况下将其转交给相关当事人。

债券的取消或存款的返还也可以向主管法院申请，法院在传唤受益人并核实其已履行债券或存款所担保的义务后，将立即同意授权取消或返还债券或存款。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 985 条 财政信贷部在未征得工人反对的情况下，修改纳税人申报的应税所得总额，而纳税人对该决定提出异议的，纳税人可以自提出相应异议之日起 3 日内，请求法院暂停向工人额外分配利润，为此，纳税人应提交以下文件：

段落修订日期：2012 年 11 月 30 日，2019 年 5 月 1 日

- 一、 它为工人提供的保障将是：
 - a) 分配给工人的额外款项。
 - b) 按一年计算的法定利息。
- 二、 财政和公共信贷部发布的决议副本；以及
- 三、 工会成员、非工会成员和管理层代表的姓名和地址。

2012 年 11 月 30 日改革分数 DOF

本节内容于2012年11月30日添加

文章添加日期：1980年4月1日

第 986 条—— 法院收到用人单位的书面陈述后，应当审查其是否符合前条规定的要求，如果符合，则应当立即将陈述转送工人代表，以便工人代表在 3 日内说明其认为合适的内容；期限届满后，法院应当据此作出裁决。

如果雇主的请求不符合法律要求，法院将直接驳回。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 987 条—— 劳动者和雇主在法庭外达成劳动者的协议或和解时，可以按照本法第 33 条第二款的规定，向调解中心申请批准和确认，为此，他们应当向调解机构出示身份证明。

修订段落 DOF 05-01-2019

在终止雇佣关系的协议中，必须逐项列明支付给员工的工资、应计福利和利润分成。如果公司或机构的联合利润分享委员会尚未确定员工的个人份额，则在制定个人分配方案之前，员工的权益将受到保护。

根据本条规定达成的协议，如不影响劳动者的权利，且具有最终效力，经主管调解中心批准，将提升为可强制执行的判决。

修订段落 DOF 05-01-2019

本文于 1980 年 4 月 1 日添加，2012 年 11 月 30 日修订。

第 988 条—— 十五岁以上十八岁以下，未完成义务教育的劳动者，可以向主管法院申请工作许可，并提交其认为适当的文件，以证明学习与工作相符。

法院在收到请求后将立即作出相应决定。

条款于 1980 年 4 月 1 日添加。修订日期分别为 2015 年 6 月 12 日和 2019 年 5 月 1 日。

第 989 条—— 劳动者可以通过相应的法院请求雇主按照本法第 132 条第七款的规定，向其出具书面证明，说明工作天数和所获工资。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 990 条—— 根据协议或和解协议将获得任何金额金钱的劳动者或其受益人，可以亲自到相应的法院出庭。

文章于 1980 年 4 月 1 日添加。修订于 2019 年 5 月 1 日。

第 991 条在第 47 条规定的终止雇佣关系的情况下，用人单位可以向主管法院申请，要求以该条规定的方式向雇员送达通知。法院应当在收到申请后五日内进行通知。

本文于 1980 年 4 月 1 日添加。修订日期分别为 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日。

第 991 条之二 —— 雇主可以向法院缴纳本法第 49 条规定的赔偿金，以及第 162 条规定的工龄奖金和其他福利。

文章添加日期：2019年5月1日

第十六章

责任与制裁

产权转移日期：1980年4月1日

第 992 条—— 雇主、工会领导人或工人违反劳动标准的，应当按照本章的规定予以制裁，无论其对不履行义务应承担何种责任，但不得妨碍其他法律规定所规定的制裁以及在特许权授予的货物和服务事项中可能适用的法律后果。

修订段落 DOF 05-01-2019

本章规定的金钱制裁的量化将以违规行为发生时的计量单位和更新为依据。

修订段落 DOF 05-01-2019

在实施制裁时，将考虑以下因素：

- 一、 构成侵权的行为或不作为是否是故意的；
- 二、 违规行为的严重程度；
- 三、 已经发生或可能发生的任何损害；
- 四、 犯罪者的经济能力；以及
- 五、 罪犯的再犯情况。

对于所有累犯，前次违法行为的罚款金额将加倍。

就本法及由此衍生的其他规定而言，累犯是指在先前违规行为被记录之日起两年内，再次违反同一规定的行为，但前提是先前违规行为尚未被推翻。

当单一行为或不作为影响多名员工时，将对每位受影响的员工处以处罚。如果单一行为或不作为导致多项违规行为，则将对每项违规行为分别处以相应的处罚。

对劳动者处以罚款时，罚款金额不得超过宪法第 21 条规定的数额。

本文于 1980 年 4 月 1 日添加，2012 年 11 月 30 日修订。

第 993 条——雇主如不遵守有关公司或机构中墨西哥工人比例或专属使用的规定，将被处以相当于计量单位更新 250 至 2500 倍的罚款。

本文于 1980 年 4 月 1 日添加。修订日期分别为 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日。

第 994 条处以罚款，金额相当于：

一、从 50 到 250 个计量单位和更新，对于不遵守第 61、69、76 和 77 条所载规定的雇主；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

二、从 250 到 5000 个计量单位和更新，对于不遵守第三章第八节（关于工人参与公司利润）所规定的义务的雇主；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

三、对于不遵守第 132 条第四、第七、第八、第九、第十、第十二、第十四、第二十二和第二十六节之二所列义务的雇主，计量单位从 50 到 1500；

本节内容于 2019 年 5 月 1 日和 2024 年 4 月 4 日修订。

第四章 从 250 到 5000 个计量单位和更新，对于不遵守第 132 条第十五款规定的雇主；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

五、从 250 到 5000 个计量单位和更新，对于在其场所安装中不遵守安全和卫生标准或法律规定的防止工作风险的措施的雇主；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

六、从 250 到 5000 个计量单位和更新，对在工作场所实施任何歧视行为或举止的雇主；对实施性骚扰行为或容忍、允许对其员工实施骚扰或性骚扰行为的雇主，以及对违反该法第 133 条第四款和第五款规定的雇主，或违反该法第 357 条第二款和第三款规定的雇主；

改革后的分数 DOF 05-01-2019

七、违反本法第 133 条第二、六、七款所列禁令的雇主，将被处以 250 至 2500 计量单位及更新单位的罚款。同样，未能遵守登记机关和调解机关的要求，也将受到处罚。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

第八条——根据本法第 684 E 条第四款，对于未出席调解听证会的雇主，计量单位从 50 个增加到 100 个，并进行更新。

本节内容于 2019 年 5 月 1 日添加

本文于 1980 年 4 月 1 日添加，2012 年 11 月 30 日修订。

第 995 条——违反第 133 条第十四款和第十五款所载禁令以及有关妇女和未成年人工作的规定，雇主将被处以相当于计量单位和更新单位 50 至 2500 倍的罚款。

本文于 1980 年 4 月 1 日添加。修订日期分别为 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日。

第 995 条之二 —— 任何违反本法第 23 条第一款规定的雇主，应处以 1 年至 4 年有期徒刑，并处罚金 250 至 5000 倍计量单位和更新单位。

本文于 2012 年 11 月 30 日添加。修订日期分别为 2015 年 6 月 12 日和 2019 年 5 月 1 日。

第 996 条船东、航运公司或租船人应处以相当于以下金额的罚款：

- 一、 如果计量单位不符合第 204 条第二款和第 213 条第二款的规定，则计量单位的 50 倍至 500 倍进行更新。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

- 二、 对于不遵守第 204 条第 IX 款所规定义务的任何人，处以计量单位更新的 50 至 2500 倍罚款。

改革后的分数 DOF 05-01-2019

本文于 1980 年 4 月 1 日添加，2012 年 11 月 30 日修订。

第 997 条—— 违反居家办公保护规定的雇主将被处以相当于计量单位更新 250 至 2500 倍的罚款。

文章 adicionado DOF 04-01-1980。改革自由度 2012 年 11 月 30 日，2019 年 5 月 1 日，2024 年 1 月 24 日

第 997-A 条 —— 违反农业劳动保护条例的雇主将被处以相当于以下金额的罚款：

- 一、 当雇佣合同不是书面形式和/或未建立第 282 条所述机制；且第 280 条所述临时工特别登记册未保存或不完整时，工资按计量单位和更新单位的 250 倍至 2500 倍计算；
- 二、 250 至 5000 倍的计量单位和更新，当它不提供房间或这些房间不符合最低要求的条件；不提供食物、水和卫生设施；不提供教育；不提供安全舒适的交通；不提供第 283 条第二、四、十、十一和十三款所述的日托服务；并且不遵守第 283 条第三款所述的对女工的保护规定时。

文章添加日期：2024年1月24日

第 997-B 条 —— 以雇主身份管理数字平台的自然人或法人，违反数字平台劳动保护法规的，无论相关法律规定了何种处罚，都将受到相当于以下金额的罚款：

- 一、 计量单位和更新的 2000 至 25000 倍，当合同模式未按照本法第 291-G 条的规定进行注册时；
- 二、 计量单位和更新的 1000 至 25000 倍，当他们没有发布或报告本法第 291-J 条所述的算法管理政策文件的变更时；
- 三、 当违反本法第 291-K 条规定时，计量单位和更新单位的 250 倍至 5000 倍，以及
- IV. 计量单位和更新的 500 倍至 25,000 倍，当他们没有建立本法第 291-P 条所设想的机制时。

文章添加日期：2024年12月24日

第 998 条—— 雇主不为缺乏教育的家庭工人提供接受小学教育的机会，将被处以相当于计量单位更新 50 至 250 倍的罚款。

本文于 1980 年 4 月 1 日添加。修订日期分别为 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日。

第 999 条—— 违反酒店、餐馆、酒吧和其他类似场所劳动保护标准的雇主，将被处以相当于计量单位更新 50 至 2500 倍的罚款。

本文于 1980 年 4 月 1 日添加。修订日期分别为 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日。

第 1000 条—— 不遵守集体谈判协议或集体劳动协议中规定的有关劳动报酬、工作日时长和休息时间的规定，将被处以相当于计量单位更新 250 至 5000 倍的罚款。

本文于 1980 年 4 月 1 日添加。修订日期分别为 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日。

第 1001 条—— 违反内部工作条例所载规定的雇主，将被处以相当于计量单位更新 50 至 500 倍的罚款。

本文于 1980 年 4 月 1 日添加。修订日期分别为 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日。

第 1002 条—— 对于违反本章或本法任何其他条款未予制裁的劳动标准的行为，违法者将被处以相当于计量单位更新 50 至 5000 倍的罚款。

本文于 1980 年 4 月 1 日添加。修订日期分别为 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日。

第 1003 条—— 工人、雇主和工会、工会联合会和工会联盟，均可向劳动当局举报违反劳动标准的行为。

法院和劳动监察员有义务向检察官报告工业、农业、采矿、商业或服务企业的雇主，如果该雇主未向其农业工人支付工资或支付的工资低于一般最低工资标准。

修订段落 DOF 01-24-2024

条款于 1980 年 4 月 1 日添加。修订日期分别为 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日。

第 1004 条—— 任何工业、农业、采矿、商业或服务企业的雇主，如果向其一名或多名农业工人支付的工资低于一般行业规定的最低工资标准，或者开具的付款收据金额高于实际支付的金额，应当受到下列处罚：

修订段落 DOF 01-24-2024

- 一、 根据第 992 条的规定，对于漏报金额不超过相应适用地理区域一个月的一般最低工资的漏报，处以六个月至三年有期徒刑，并处以相当于计量单位和更新单位 800 倍的罚款；
- 二、 对于漏缴金额超过计量单位 30 倍但不超过相应适用地理区域三个月最低工资标准的，根据第 992 条的规定，处以六个月至三年有期徒刑，并处以相当于计量单位 1600 倍的罚款；
- 三、 根据第 992 条的规定，如果漏缴金额超过适用地理区域内三个月的最低工资标准，则处以六个月至四年有期徒刑，并处以相当于计量单位和更新单位 3200 倍的罚款。

文章添加于 1980 年 4 月 1 日。信仰勘误表发布于 1980 年 1 月 30 日。改革宗信仰勘误表发布于 1988 年 1 月 21 日、2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日。

第 1004-A 条 —— 任何拒绝劳动部门对其工作场所进行检查和监督的用人单位，应收到正式通知，要求其到场并提供所有必需信息，并警告其如不这样做，将推定其不具备所需信息。尽管有上述规定，拒绝接受检查的用人单位将被处以相当于计量单位更新额 250 至 5000 倍的罚款。

本文于 2012 年 11 月 30 日添加。修订日期分别为 2019 年 5 月 1 日和 2021 年 4 月 23 日。

第 1004-B 条 —— 不遵守本法第 15-B 条所列义务的，将被处以相当于计量单位更新 250 至 2500 倍的罚款。

本文于 2012 年 11 月 30 日添加，并于 2019 年 5 月 1 日修订。

第 1004-C 条 —— 凡违反本法第 12 条规定分包人员的，以及凡未按本法第 14 条和第 15 条规定进行相应登记而提供分包服务的自然人或法人，均应处以计量单位和更新单位 2000 倍至 50000 倍的罚款，且不影响根据适用法律可能产生的其他责任。劳动和社会福利部应将事实报告主管机关。

对于违反本法第 12 条、第 13 条、第 14 条和第 15 条规定进行分包并从中获利的自然人或法人，适用与上款规定的相同处罚。

本文于 2012 年 11 月 30 日添加。修订日期分别为 2019 年 5 月 1 日和 2021 年 4 月 23 日。

第 1005 条—— 劳动辩护律师、公设辩护人或工人代表在下列情况下，应处以六个月至三年有期徒刑，并处罚金为计量单位和更新单位的 125 倍至 1250 倍：

段落修订日期：2012 年 11 月 30 日，2019 年 5 月 1 日

一、 无正当理由缺席两次或两次以上听证会；以及

二、 无正当理由，在三个月期间不参加审判。

对于公务员而言，本条所预见的行为将按照《行政责任总法》第三章第二节的规定，被视为严重的行政违法行为。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

在任何情况下，如果怀疑存在违规行为，劳动部门或法院必须立即通知主管部门，以便主管部门能够按照其权力和权限进行处理。

2019年5月1日，该段落被添加到官方公报中。

文章添加日期：1980年4月1日

第一千零六条任何人提供虚假文件或证人，处六个月至四年有期徒刑，并处罚金 125 至 1900 计量单位。工人的罚金按其一周工资计算。

本文于 1980 年 4 月 1 日添加。修订日期分别为 2012 年 11 月 30 日和 2019 年 5 月 1 日。

第 1007 条—— 前条规定的处罚不影响律师或代理人可能因此遭受的损害赔偿责任。

文章添加日期：1980年4月1日

第 1008 条—— 本章所指的行政处罚，应由劳动和社会福利部长、各州州长或墨西哥城市长酌情实施，他们可以通过协议将此权力委托给其认为合适的下级官员，该协议应在相应的官方报纸上公布。

条款于 1980 年 4 月 1 日添加。修订日期分别为 2012 年 4 月 9 日和 2019 年 5 月 1 日。

第 1009 条—— 主管机关在听取有关方意见后，将作出相应的处罚。

文章添加日期：1980年4月1日

第 1010 条—— 制裁将由法律指定的当局执行。

文章添加日期：1980年4月1日

过渡

第一条—— 本法自 1970 年 5 月 1 日起生效，但第 71 条和第 87 条自 1970 年 7 月 1 日起生效，第 80 条自 1970 年 9 月 1 日起生效。

第二条—— 1931 年 8 月 18 日联邦劳动法予以废除，具体实施方式见前条。

第三条—— 凡规定劳动者享有的权利、福利或特权低于本法所规定的个人或集体劳动合同，自即日起不具有法律效力，其相关条款应由本法所规定的条款取代。

凡规定劳动者享有比本法所规定的权利、福利或特权的个人或集体劳动合同或协议，仍将继续有效。

第四条—— 根据第 159 条和第 132 条第十五款的规定，凡在本法公布之日已生效的、包含职业培训制度的集体协议，且该等集体协议规定了考试要求或对能力和知识储备的实际检验，以便工人能够在职位空缺或新设职位出现时，根据其相应的资历获得晋升，均可继续适用。

第五条 —— 对于本法生效之日已在公司提供服务的员工，支付第一百六十二条所指的工龄奖金，应当遵守下列规则：

- 一、 工龄不足十年的工人，在本法生效之日起一年内自愿离职的，有权获得十二天的工资；
- 二、 工龄超过十年但不足二十年的，在前款所述日期后两年内自愿离职的，有权获得二十四天的工资；
- 三、 工龄超过二十年的，在前几条所述日期后三年内自愿离职的，有权获得三十六天的工资；
- 四、 前几条所述期限届满后，适用第一百六十二条的规定；
- 五、 本法生效之日起一年内被解雇或因正当理由离职的劳动者，有权获得十二天的工资。一年后，无论解雇日期为何，均有权获得自本法生效之日起已过去的年限对应的奖金。

第六条—— 在公司或机构内设立的托儿设施将继续运营，直至墨西哥社会保障局接管为止。

第七条—— 对 1963 年 12 月 13 日全国工人参与公司利润委员会决议的审查，自该决议颁布之日起十年内不得进行。

第 8 条—— 在与墨西哥社会保障局注册的公司进行交易时，第 504 条规定的义务将由公司承担，但根据该法律，该局没有义务提供这些义务的情况除外。

第九条—— 劳动和社会福利部、各州和地区州长以及联邦区部门负责人应按照本法的规定，自本法生效之日起三个月内，重组常设调解委员会和调解仲裁委员会。

第十条—— 前条所述的同一机关应当按照本法的规定，在三个月内重组其余劳动机关。

第 11 条—— 对于第 625 条所列的法律人员，如果其属于基层类别，并且在本法生效时在调解委员会和调解仲裁委员会提供服务，则无需满足第十二编第 626 条第二款、第 627 条第二款、第 628 条第二款和第三款以及第 629 条所规定的要求。

第十二条在过渡条款第九条所述重组完成之前，调解仲裁委员会待决案件应继续按照 1931 年 8 月 18 日《联邦劳动法》的规定进行处理。重组完成后，案件应按照本法规

定进行处理；委员会应通知各方当事人何时开始适用本法规定的程序。

在调解委员会待决的审判中，当事人提供的证据将被接收，案件卷宗将被送交常设调解委员会或相应的调解仲裁委员会。

调解仲裁委员会将继续审理第 600 条第四款中提到的、他们已经知晓的案件。

第十三条—— 区域委员会和国家最低工资委员会有权确定提高现行一般最低工资、农村最低工资和专业最低工资。

为落实上一段所述的最低工资标准统一化，将按下列程序进行：

- 一、 本法令生效后三日内，各地区最低工资委员会应发布决议，确定最低工资的增长幅度。
- 二、 各区域委员会主席应在决议发布之日起 24 小时内将相应决议传达给国家最低工资委员会。
- 三、 国家最低工资委员会主席应召集代表大会，并向其提交有关意见，以便代表大会在收到上一节所述来文后三日内，作出决议，确认或修改各地区委员会作出的决议，规定必须适用于当前最低工资的增长幅度，以便根据劳动和社会福利部 1982 年 3 月 19 日作出的决议的规定，对当前最低工资进行强制性修改。
- 四、 国家最低工资委员会主席将向联邦官方公报提交联邦代表大会决议，该决议规定了与既定增长相对应的最低工资标准，以供公布。

文章添加日期：1982年10月22日

墨西哥，DF，1969 年 2 月 2 日。Luis L. León Uranga、SP-Joaquín Gamboa Pascoe、DP-Arturo Moguel Esponda、SS-Alberto Briseño Ruiz、DS-Rúbricas。

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第 1 款的规定，为使其得到适当公布和遵守，我于 1969 年 12 月 23 日在墨西哥城联邦区联邦行政院颁布本法令。 - 古斯塔沃·迪亚斯·奥尔达斯 - 签名 - 劳工和社会福利部长萨洛蒙·冈萨雷斯·布兰科 - 签名 - 内政部副部长（主管办公室）马里奥·莫亚·帕伦西亚 - 签名 - 外交部长安东尼奥·卡里略·弗洛雷斯 - 签名 - 国防部长马塞利诺·加西亚·巴拉甘 - 签名 - 海军部长安东尼奥·巴斯克斯·德尔·梅尔卡多 - 签名 - 财政和公共信贷部长安东尼奥·奥尔蒂斯·梅纳 - 签名 - 国家资产部长曼努埃尔·弗朗哥·洛佩斯 - 签名 - 工业和商业部长奥克塔维亚诺·坎波斯·萨拉斯 - 签名 - 农业和畜牧业部长胡安·吉尔·普雷西亚多 - 签名 - 通信和交通部长何塞·安东尼奥·帕迪利亚·塞古拉 - 签名 - 公共工程部长吉尔伯托·瓦伦苏埃拉 - 签名 - 水资源部长何塞·埃尔南德斯·特兰 - 签名 - 公共教育部长阿古斯丁·亚涅斯 - 签名 - 卫生福利部长萨尔瓦多·阿塞维斯·帕拉 - 签名 - 总统府秘书埃米利奥·马丁内斯·马瑙图 - 签名 - 农业事务和殖民化部部长诺贝托·阿吉雷·帕兰卡雷斯 - 签名 - 旅游部部长阿古斯丁·萨尔瓦特 - 签名 - 联邦区部长阿方索·科罗纳·德尔罗萨尔 - 签名。

改革法令的过渡条款

自1998年起

法令，改革各项法律法规。

1998年1月23日刊登于联邦官方公报

单篇文章。– 修改《墨西哥外交事务法》第 20 条和第 32 条第一款，并在第 47 条中新增第一款 BIS；修改《墨西哥陆军和空军组织法》第 4 条第一款、第 117 条、第 161 条第一款和第 173 条第二款，并在题为“征兵”的章节中新增第 148 条 BIS，并在第 170 条第二款中新增 F)款；修改《墨西哥海军组织法》第 57 条，并在第 105 条第一款中新增 E)款；修改《军事司法法典》第 4 条第一款；在《兵役法》中新增第 5 条 BIS；修改《联邦司法组织法》第 106 条和第 108 条；修改《联邦税务法院组织法》第 4 条第一款；《联邦区普通事务青少年罪犯处理法》第一节第 9 条；《共和国总检察长办公室组织法》第一节第 20 条第(a)款、第 22 条和第 23 条；《联邦区总检察长办公室组织法》第一节第 19 条、第 34 条和第 35 条；《联邦选举制度和程序法典》第 76 条、第 91 条、第 103 条、第 114 条和第 120 条第(a)款；《航海法》第 22 条和第 50 条第一款；《民用航空法》第 7 条第一款和第二款新增，第 38 条和第 40 条第一款修改；《联邦劳动法》第一节第 189 条、第 216 条和第 612 条；社会保障法第 267 条；国家劳动者安全和社会服务机构法第 156 条第一款和第 166 条第二款；《墨西哥武装部队社会保障法》第28条第一款、第50条第四节和第51条第三节被废除；《联邦准国有实体法》第21条第一节、《宪法》第27条核事务监管法第51条、《国家人权委员会法》第9条第一节、《联邦公共经纪法》第8条第一节、《国家人类学和历史研究所组织法》第6条第二款、《外国投资法》第32条第一至第三节、《建立国家公共安全系统协调基础总法》第14条第一节、第五条。《能源监管委员会法》第一部分；《退休储蓄制度法》第一部分第 10 条和第 14 条；《农业法院组织法》第一部分第 12 条；《墨西哥银行法》第一部分第 39 条；《联邦经济竞争法》第一部分第 26 条；《联邦国家服务劳动者法》第一部分第 121 条，该法对宪法第 123 条“B”款进行了规定；以及《国家银行和证券委员会法》第一部分第 15 条和最后一段。具体如下：

.....

过渡

唯一条款—— 本法令自 1998 年 3 月 20 日起生效。

墨西哥城，1997 年 12 月 12 日。– 参议员赫拉迪奥·拉米雷斯·洛佩斯，总统。– 众议员路易斯·梅内塞斯·穆里略，总统。– 参议员何塞·安东尼奥·瓦尔迪维亚，秘书。– 众议员海梅·卡斯特罗·洛佩斯，秘书。– 签名。

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第 1 款的规定，并为使其得到适当公布和遵守，我于 1997 年 12 月 30 日在墨西哥城联邦区联邦行政机关官邸颁布此法令。—— 埃内斯托·塞迪略·庞塞·德莱昂（签名）—— 内政部长埃米利奥·丘艾费特·切莫尔（签名）

2006年1月17日刊登于联邦官方公报

唯一条款——《联邦劳动法》第 74 条 修改如下：

.....

过渡

第一条—— 本法令自其在联邦官方公报上公布之日起生效。

第二条—— 为纪念 2006 年美洲功勋人物唐·贝尼托·华雷斯·加西亚的诞辰，本条例第三部分自 2007 年起生效。

墨西哥，DF，2005 年 12 月 15 日。– Dip. Heliodoro Díaz Escarraga，总统。Enrique Jackson Ramírez 参议员，总统。Dip. Patricia Garduño Morales，秘书 – 参议员 Micaela Aguilar González，秘书 – Rubrics。”

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第 1 款的规定，并为使其得到适当公布和遵守，我于 2006 年 1 月 16 日在墨西哥城联邦区联邦行政权力机构官邸颁布此法令。—— 维森特·福克斯·克萨达 —— 签名。—— 内政部长卡洛斯·玛丽亚·阿巴斯卡尔·卡兰萨 —— 签名。

2/2

ORDEN JURÍDICO NACIONAL

Ley Federal del Trabajo

本法令旨在修订多项联邦法律，更新所有提及名称已变更的州政府部门和联邦区政府（如适用）的条款；并删除已撤销的行政部门的相关内容。.

于2012年4月9日刊登于联邦官方公报

第四十八条。《联邦劳动法》第 126 条第六款；第 407 条；第 409 条；第 411 条第一款；第 415 条第一款；第 419 条第二款和第四款；第 512-E 条；第 531 条；第 539-A 条第二款；第 549 条第三款；第 622 条；第 623 条；第 625 条第二款；第 633 条；第 637 条第二款；第 650 条；第 656 条；第 660 条第五款和第九款；第 661 条；第 663 条；第 668 条；第 669 条第二款；第 670 条；第 674 条第一款；第 709 条第一款 b 项；第 845 条第二款 b 项；以及第 1008 条修改如下：

.....

过渡

第一， 本法令自其在联邦官方公报上公布之日起生效。

第二，自本法令生效之日起，任何与本法令相抵触或反对的规定均无效。.

墨西哥，DF，2012 年 2 月 21 日。– Dip. 瓜达卢佩·阿科斯塔·纳兰霍 (Guadalupe Acosta Naranjo)，总统。何塞·冈萨雷斯·莫芬 (José González Morfín) 参议员，总统。Laura Arizmendi Campos，秘书 – 参议员 Renán Cleominio Zoreda Novelo，秘书 – Rubrics。”

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第 1 款的规定，并为使其得到适当公布和遵守，我于 2012 年 3 月 30 日在墨西哥城联邦区联邦行政权力机构官邸颁布此法令。—— 费利佩·德·赫苏斯·卡尔德隆·伊诺霍萨。—— 签名。—— 内政部长亚历杭德罗·阿方索·波伊雷·罗梅罗。—— 签名。

法令，旨在改革、补充和废除联邦劳动法的各项条款。.

于2012年11月30日刊登于联邦官方公报

唯一条款——它们已被修改第 2 条；第 3 条；第 4 条，第一节，a 款；第 5 条，第七节；第 25 条，第一、二、四节；第 28 条；第 35 条；第 43 条，第一款和第二节；第 47 条，第二、八节以及第二、三、四款；第 48 条；第 50 条，第三节；第 51 条，第二节；第 56 条；第 97 条，第四节；第 103 条之二；第 110 条，第五节和第七节；第 121 条，第二节；第 132 条，第十六、十七、十八和第二十六节；第 133 条，第一款以及第一节和第五节；第 134 条，第二节；第四编第三章之二的名称改为“关于工人的生产力、培训和发展”；第 153-A 条；第 153-B 条；第 153-C 条；第 153-D 条；第 153-E 条；第 153-F 条；第 153-G 条；153-H；153-I；153-J；153-K；153-L；153-N；153-Q；153-S；153-U；153-V，第一段；154，第一段；157；159；168；170，第二节和第四节；173；174；175；176；279，第一段；280；282；283，第二节和现行第四、五、六、七节；284，第三节；285；311，现行第二段；333；336；337，第二节；353-A，第二节；353-S；366，第三节和最后一段；371，第九节和第十三节；373；427，第六节；429，第一节和第三节；430；435，第一节和第二节；439；476；490，第一节；502；503，第一节、第二节、第三节和第四节；504，第五节；512-A；512-B，第一款和第二款；512-C，第一款；512-D，第一款；512-F，第一款；513，第一款；514；515；521，第一节；523，第五节；527，第一节和第二节，第 2 款；529，第二节、第三节和第五节；532，第四节；533；第十一章第四节的标题改为“关于 国家就业服务”；537；538；539，第一部分，第 b)、c)、d)、e)、f) 和 h) 款；第二部分，第 a)、d) 和 f) 款；第三部分，第 b)、c)、d) 和 h) 款；539-A，第一款和第三款；539-B；541，第六部分；546，第二部分和第五部分；552，第四部分；555，第三部分；556，第二部分；560，第三部分；604；605，第二款；606，第一款；607；610，第一款和现行第四部分和第五部分；612；614，第一款和第一部分；615，第一款和第二、三、四、六、七部分；617，第一款和第七部分；618，第二部分；619，第一部分和第二部分；620，第一、二、三节 (a)、第三款和第三节；624；625，第一款；626，现行第二、三和四节；627，现行第二、三和四节；628，第二、三、四和五节；629；630；631；632；634；637，第一和第二节；642，现行第四节；643，第一、三和四节；644，第一款以及第一和第二节；645，现行第四节；646；648；664，第一款；685，第一款；688；第十四编第二章的名称改为“关于能力、人格和合法性”；689；691；692，第二和四节；693；698，第二款；700，第二部分，a)、b) 和 c) 款；701；705，第一、二、三节；711；724；727；729，第一款和第二节；731，第一节；734；737；739，第二款；740；742，第十一节；743，第二、四节；753；763；772；773；776，第八节；783；784，第五、六、八、九、十四节；785；786；790，第三节；793；802，第二款；804，第四节和最后一款；808；813，第一、二、四节；814；815，第二、四、六、七节；816；817；823；824；825，第三节和第四节；828；839；840，第三节、第四节和第六节；841；850；853；856，第一段；857，第二节；861，第 863 条；第 873 条；第 875 条，第一款和第二款；第 876 条，第一款、第二款和第五款；第 878 条，第一款、第二款、第五款、第七款和第八款；第 879 条，第一款；第 880 条，第一款和第二款、第四款；第 883 条；第 884 条，第一款、第二款、第三款和现行第四款；第 885 条，第一款；第 886 条；第 888 条，第一款和第一款；第 891 条；第 939 条；第 940 条；第 945 条，第一款；第 947 条，第四款；第 949 条；第 960 条；第 962 条；第 965 条，第二款和最后一款；第 966 条，第二款；第 968 条；A 款，第一款和第三款，以及 B 款，第一款。二和 III；969，第一节和第三节；970；977，第一款；979，第一款；985，第一款；987；991，第一款；992；993；994；995；996；997；998；999；1000；1001；1002；1003，第二款；1004，第一节、第二节和第三节；1005，第一款和 1006；**如果添加**第 3 条之二；第 15 条 A 款；第 15 条 B 款；第 15 条 C 款；第 15 条 D 款；第 22 条之二；第 28 条 A 款、第 28 条 B 款；第 39 条 A 款；第 39 条 B 款；第 39 条 C 款；第 39 条 D 款；第 39 条 E 款；第 39 条 F 款；第 42 条，附第八

款；第 42 条之二；第 43 条，附第五款；第 47 条，附第十四条之二及倒数第二款；第 51 条，附第九款，原第九款改为第十款；第 56 条之二；第 83 条，附第二款，原第二款改为第三款；第 101 条，附第二款；第 121 条，第四款附第二款；第 127 条，附第四款之二；第 132 条，附第十六条之二；第十九条之二、第二十三条之二；第二十六条之二和第二十七条之二；第 133 条，包括第十二、十三、十四和十五节；第 135 条，包括第十一节；第 153-F 条之二；第 170 条，包括第二节之二；第 175 条之二；第 279 条，包括最后一段；第 279 条之二；第 279 条之三；第 283 条，包括第四、九、十、十一、十二和十三节；第 311 条，包括第二段，原第二段改为第三段；第六章第十三条之二，题为“关于采矿工作”，包括第 343-A、343-B、343-C、343-D 和 343-E 条；第 357 条，包括第二段；第 364 条之二、第 365 条之二、第 377 条，包括最后一段；第 391 条之二；第 424 条之二；第 427 条，包括第七节；429，含第四节；432，含第三款；475 之二；504，含第五节最后一款；512-D 之二；512-D 之三；512-G；525 之二；527，第一节，编号 22；530 之二；533 之二；539，含第五节和第六节；539-A，含第四款，原第四款改为第五款；541，含第六节之二；605，含第三款和第四款；605 之二；610，增设第二部分，并对后续部分重新编号；617，增设第八部分和第九部分，将现有的第八部分改为第十部分；618，增设第八部分，将现有的第八部分改为第九部分；623，增设第一段，将之前的第一段改为第二段；626，增设第二部分，并对后续部分重新编号；627，增设第三部分，并对后续部分重新编号；627-A；627-B；627-C；641-A；642，增设第四、第五和第六部分，将现有的第四部分和第五部分改为第七部分和第八部分；643，增设第五部分，将现有的第五部分改为第六部分；645，增设第二部分，并对后续部分重新编号，以及在现有的第四部分中增加 d)款；690，增设第二段；739，增设第三段和第四段；771，新增第二段；774 之二；784，新增最后一段；815，新增第十节和第十一节；826 之二；第十四编第十二章第九节，题为“论科学进步所贡献的要素”，包含第 836-A、836-B、836-C 和 836-D 条；884，新增第四节；现行第四节改为第五节；885，新增第二段；第十四编第十八章第一节，题为“个人社会保障冲突”，包含第 899-A 至 899-G 条；985，新增第三节；995 之二；1004-A；1004-B 和 1004-C；以及被废除《联邦劳动法》第 153-O 条；第 153-P 条；第 153-R 条；第 153-V 条第四款；第 395 条第二款；第 512-D 条第二款和第三款；第 523 条第九节；第 525 条；第 539 条第三节 a 款和 e 款；第十一编第十章和第十一章，包括第 591 条至第 603 条；第 614 条第五节；第 616 条第二节；第 700 条第一节；第 765 条；第十四编第十六章，包括第 865 条至第 869 条；第 876 条第四节；第 875 条第一款 c 款；第 877 条；第 882 条；第 991 条第二款；第 1004 条最后一款，修改如下：

过渡

第一， 本法令自其在联邦官方公报上公布之日起生效。

第二， 自本法令生效之日起三十六个月内，雇主应调整工作场所的设施，以便残疾人能够方便地参与和开展活动。

同样，雇主自本法令生效之日起有十二个月的时间办理必要的手续，将工作场所纳入国家工人消费基金研究所。

第三， 联邦行政首脑、各州州长以及联邦区政府首脑，在其各自职权范围内，有六个月的时间使相应的规章制度与本法令的规定相符。

第四， 劳动和社会福利部应在本法令生效之日起六个月内发布职业病表和因职业风险造成的永久性残疾评估表，而经修订的第 513 条和第 514 条中提及的表格应继续适用。

第五， 各联邦实体应在其各自职权范围内，在三年内将调解委员会改组为地方调解仲裁委员会。为此，各实体必须在其相应预算中列入充足的经济资源，以保障改组的实施、运作和运行。这些预算须经相应的立法机关酌情审核批准。

第六， 联邦和地方调解仲裁委员会应根据其法律制度，自 2014 年 1 月 1 日起采用《调解法》第 525 条之二所指的职业服务制度。

第七， 联邦和地方调解仲裁委员会主席应在本改革生效后六个月内，制定各自委员会人员培训、教育和法律更新制度的指导方针。

第八， 公共调解服务机构必须在这些改革生效后的下一个财政年度内完成整合。

第九， 劳动辩护助理律师如未取得第 533 条所述的专业职称和执照，则有五年时间取得该职称和执照，自这些改革生效之日起算。

劳动监察员如未取得第 546 条第二款所述的高中毕业文凭或同等学历，则自这些改革生效之日起，有三年时间取得该文凭。

调解仲裁委员会的法律工作人员，如未取得第 626 条第二款、第 627 条第二款、第 627-B 条第二款、第 628 条第二款和第 629 条所指的专业职称和执照，则有五年时间取得该职称和执照，自这些改革生效之日起算。

第十条第 631 条所述的报酬将自联邦和联邦实体的下一个支出预算起生效。

第十一、 根据本改革前的规定启动的审判，必须按照这些规定完成。

第十二条废除常设调解委员会自本法令生效之日起九十个日历日后生效。

主管当局必须采取必要措施，确保正在处理的事项由相应的调解和仲裁委员会处理。

主管当局必须对即将解散的常设调解委员会的工作人员采取相应的行政措施。

第十三条联邦调解仲裁委员会应在本法令第 899-G 条所述职业医学专家登记册生效后三十日内建立该登记册。

自联邦调解仲裁委员会建立上一段所述的注册机构之日起，职业医学专家有六个月的时间获得相应的注册；规定期限届满后，委员会将不接受未注册专家出具的专家报告。

第十四条。 因本法令生效而产生的支出将计入已批准的支出预算，因此本财政年度不需要额外的资源，也不会增加正常预算。

墨西哥城，2012 年 11 月 13 日。 – 众议员 **Jesus Murillo Karam**，总统。 – 参议员 **Ernesto Javier Cordero Arroyo**，总统。 – 众议员 **Javier Orozco Gomez**，秘书。 – 参议员 **Lilia Guadalupe Merodio Reza**，秘书。 – 签名 。

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第 1 款的规定，并为使其得到适当公布和遵守，我于 2012 年 11 月 29 日在墨西哥城联邦区联邦行政权力机构官邸颁布此法令。—— **费利佩·德·赫苏斯·卡尔德隆·伊诺霍萨** 。——签名。——内政部长**亚历杭德罗·阿方索·波伊雷·罗梅罗** 。——签名。

2/2

ORDENJUR Í DICONACIONAL

Ley Federal del Trabajo

法令，旨在改革和废除联邦劳动法中有关童工的若干条款。

2015年6月12日刊登于联邦官方公报

唯一条款——《联邦劳动法》第 5 条第 1 款和第 4 款；第 22 条；第 22 条之二；第 23 条；第 174 条；第 175 条第 1、2、3 款和第 4 款；第 175 条之二第 1 款和 c 款；第 176 条；第 178 条；第 179 条、第 180 条第 1 款和第二款；第 191 条、第 267 条；第 362 条；第 372 条第 1 款；第 988 条第 1 款和第 995 条之二；以及第 372 条第 1 款和第二款修改如下：

.....

Transitorio

唯一条款。 本法令自其在联邦官方公报上公布之日起生效。

墨西哥城，DF，2015 年 4 月 30 日。– 浸。Julio César Moreno Rivera，总统。MiguelBarbosa Huerta，总统。– Dip. Luis Antonio González Roldán，秘书 – 参议员 Lilia Guadalupe Merodio Reza，秘书 – Rubrics。”

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第 1 款的规定，并为使其得到适当公布和遵守，我于 2015 年 6 月 9 日在墨西哥城联邦区联邦行政权力机构官邸颁布本法令。—— 恩里克·培尼亚·涅托 ——签名——内政部长米格尔·安赫尔·奥索里奥·崇 ——签名

Ley Federal del Trabajo

修订联邦劳动法第265条的法令。

于2018年5月30日刊登于联邦官方公报

唯一条款——《联邦劳动法》第 265 条修改如下：

.....

Transitorio

唯一条款—— 本法令自其在联邦官方公报上公布之日起生效。

墨西哥城，2018 年 4 月 24 日。– 参议员埃内斯托·科尔德罗·阿罗约 (Ernesto Cordero Arroyo)，总统。– 众议员埃德加·罗莫·加西亚 (Edgar Romo García)，总统。– 参议员伊泽尔·萨拉伊·里奥斯·德拉莫拉 (Itzel Sarahí Ríos de la Mora)，秘书。– 众议员维罗尼卡·贝穆德斯·托雷斯 (Verónica Bermúdez Torres)，秘书。– 签名。

根据《墨西哥合众国政治宪法》第八十九条第一款的规定，并为使其得到适当公布和遵守，我于二零一八年五月二十五日在墨西哥城联邦行政机关官邸颁布此法令。—— 恩里克·培尼亚·涅托 ——签名——内政部长赫苏斯·阿方索·纳瓦雷特·普里达博士 ——签名

2/2

ORDENJUR Í DICONACIONAL

Ley Federal del Trabajo

颁布法令，颁布《联邦失踪人员特别缺席声明法》，并修订《联邦劳动法》、联邦国家公务员法（规范宪法第 123 条 B 款）、《社会保障法》、《国家公务员安全和社会服务机构法》、《流通票据和信贷交易总法》、《信贷机构法》和《农业法》的若干条款。.

于2018年6月22日刊登于联邦官方公报

第二条。对《联邦劳动法》第 474 条第一款、第 500 条第一款、第 501 条第一款、第 502 条和第 503 条第一款及第一节和第二节、第 132 条第二十九节、第 133 条第十六节、第 141 条第一节第二款及第三节第二款（将第三节原第二款改为第三款）以及第 477 条第五节进行如下修改：

.....

过渡

第一， 本法令自其在联邦官方公报上公布之日起生效。

第二， 联邦行政首脑、各州州长以及墨西哥城市长，在其各自职权范围内，有六个月的时间来调整相应的法律法规，使其符合本法令的规定并与之协调一致。

第三， 墨西哥社会保障局、国家工作人员安全和社会服务局及其他社会保障机构的有关部门，必须在自本法令颁布之日起的六个月内，对其内部规章进行相应的调整。

墨西哥城，2018 年 4 月 26 日。– 参议员埃内斯托·科尔德罗·阿罗约， 总统。– 众议员埃德加·罗莫·加西亚， 总统。– 参议员胡安·赫拉多·弗洛雷斯·拉米雷斯， 秘书。– 众议员埃内斯蒂娜·戈多伊·拉莫斯， 秘书。– 签名。

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第 1 款的规定，并为予以公布和遵守，我于 2018 年 6 月 13 日在墨西哥城联邦行政权力机构官邸颁布此法令。—— 恩里克·培尼亚·涅托 ——签名——内政部长赫苏斯·阿方索·纳瓦雷特·普里达博士 ——签名

Ley Federal del Trabajo

法令，旨在改革、补充和废除《联邦劳动法》、《联邦司法组织法》、《联邦公共辩护人办公室法》、《国家住房基金工人研究所法》和《社会保障法》中有关劳动正义、工会自由和集体谈判的各项条款。.

于2019年5月1日刊登于联邦官方公报

第一条。 SE REFORMAN 第 3 条第 1 款和第 4 款；第 4 条第 1 款 a) 项；第 5 条第 3 款和第 6 款。；第 22 条第 2 款；第 28 条第 3 款和第 5 款；第 33 条第 2 款；第 42 条第 6 款；第 47 条第 3 款和第 5 款；第 48 条第 1 款、第 3 款和第 5 款；第 49 条第 2 款和第 4 款；第 57 条第 1 款；第 75 条第 1 款；第 114 条；第 121 条第 4 款第 2 款；第 127 条第 6 款；第 132 条第 26 款；第 133 条第 4 款；第 146 条；第 152 条；第 153 条；第 153-K 条第 1 款和第 2 款；第 153-Q 条第 1 款；第 153-L 条；第 153-N 条；第 153-X 条；第 157 条；第 158 条第 2 款；第 163 条第 2 款；第 164 条；第 176 条第 1 款；第 207 条第 1 款；第 210 条；第 211 条第 1 款；第 245 条；第 273 条第 2 款；第 277 条第 2 款；第 278 条第 1 款；第 283 条第 2 款；第十三章“家庭佣工”的标题；第 331 条；第 332 条第 1 款；第 333 条；第 334 条；第 336 条；第 337 条第 1 款和第 3 款；第 338 条第 1 款；第 340 条第 1 款；第 342 条；第 343-E 条第 1 款和第 2 款；第 353-O 条；第 353-R 条第 2 款；第 357 条第 1 款；第 358 条第 1 款；第 364 条；第 364 条之二；第 365 条第一款和第二款，以及第二节和第三节；第 365 条之二的的第一款和第二款；现行第 366 条的第一款和第二款， 第 368 条；第 369 条第一款和第二款；第 371 条第九款、第十款和第十三款；第 373 条第一款、现行第二款、第三款、第四款和第五款；第 374 条第一款；第 376 条第二款；第 377 条第二款和第二款；第 384 条第一款；第 387 条第一款和第二款；第 388 条第一款和第三款；第 389 条；第 390 条第一款；第 391 条之二；第 392 条；第 395 条；第 399 条第一款；第 399 条之二第二款；第 401 条第一款；第 407 条；第 408 条；第 409 条；第 411 条第一款；第 412 条第三款；第 414 条；第 415 条第 1、3、4、5 和 6 款，第 415 条第(b)款；第 418 条；第 419 条第 2 和 4 款；第 419 条之二第 2

款；第 421 条第 1 款；第 424 条第 2 和 4 款；第 426 条第 2 款；第 429 条第 1、2、3 和 4 款；第 430 条；第 431 条；第 432 条第 1 款；第 435 条第 1、2 和 3 款；第 439 条；第 448 条第 1 款；第 449 条；第 451 条第 2 和 3 款；第 459 条第 3 款；第 469 条第 4 款；第 476 条；第 483 条第 2 款；第 490 条第 1 款；第 493 条；第 501 条第 1 款和第 1、2、3、4 款；第 503 条；第 504 条第 5 款第 1 款；第 505 条；第 512 条 B 款第 2 款；第 512 条 C 款第 1 款；第 513 条第 1 款；第 514 条第二款；第 519 条第三节第二款；第 521 条第一节；第 523 条第十节和第十一节；第 525 条之二；第 527 条第二款；第 531 条；第 539-B 条第一、二、三、四款；第 549 条第三节；将第十二章更名为“关于法院管辖权”；第 604 条第一款；第 605 条第一款；第 610 条第一款；将第十三编第一章更名为“关于指定工人代表和雇主代表的程序”；第 648 条；第 650 条；第 658 条第一款；第 660 条第一、五、九节；第 661 条；第 662 条；第 666 条；第 667 条；第 668 条；第 669 条第一款和第二款；第 670 条；第 677 条；第 680 条；第 685 条第一款和第二款；第 686 条第二款；第 688 条；第 690 条；第 691 条第一款；第 692 条第一款；第 693 条；第 694 条；第 697 条第二款；第 698 条；第 699 条；第 700 条第二款 a)、b) 和 c) 项以及第三、四、五、六款；第 701 条；第 703 条第二款；第 704 条；第 706 条；第 709 条第一款；第十四编第五章“论法院的行动”的标题；前几段 以及第 712 条第二款；第 714 条；第 715 条；第 717 条；第 718 条；第 719 条；第 720 条；第 721 条；第 722 条第一款；第 723 条；第 724 条；第 725 条；第 726 条；第 727 条；第 728 条；第 729 条第二款和第三款；第 730 条；第 731 条第一款和第一款；第 734 条；第 737 条；第 739 条第一款、第二款和第三款；第 742 条第二款、第三款、第六款、第八款和第十二款；第 743 条第三款、第五款和第六款以及第二款；第 744 条；第 745 条；第 746 条第一款和第二款；第 747 条第二款；第 749 条；第 753 条；第 757 条；第 758 条；第 759 条；第 760 条第一款；第 766 条第一款；第 769 条第二款；第 770 条第二款；第 771 条第一款；第 772 条；第 773 条；第 774 条；第 778 条；第 779 条；第 782 条；第 783 条；第 784 条第一款和第六款；第 785 条第一款；第 786 条第一款；第 787 条；第 788 条；第 789 条；第 790 条第一、二、三、六和七款；第 791 条第一款；第 793 条；第 795 条；第 798 条；第 800 条第二款；第 801 条；第 803 条；第 807 条第二款；第 809 条；第 813 条第 1、2、3、4 款；第 814 条；第 815 条第 1、2、4、5、6、7、8、11 款；第 816 条；第 817 条；第 818 条；第 819 条；第 821 条；第 822 条；第 823 条；第 824 条；第 825 条第二、三、四款；第 826 条；第 826 条之二；第 827 条现行第一款；第 828 条；第 829 条第一、二款；第 830 条；第 831 条；第 835 条；第 836 条；第 836-A 条；第 836-D 条第一、四、五款和第二款；第 837 条第三款；第 838 条；第 839 条；第 840 条第一款和第一节；第 841 条；第 842 条；第 843 条；第 844 条；第 847 条第一款；第 848 条；第 857 条第一款和第一节；第 858 条；第 860 条；第 861 条第二、四款；第 862 条；第 863 条第二款；第十五编第十七章的标题改为“普通程序”；第 870 条；第 871 条；第 872 条；第 873 条现行的第一款和第二款；第 874 条；第 892 条；第 893 条；第 894 条；第 895 条的第一款；第 896 条；第 897 条；第 899-A 条的第二款；第 899-E 条的第一款、第二款、第六款、第七款、第八款、第九款、第十款、第十一款、第十二款、第十三款、第十四款、第十五款和第十六款；第 899-F 条的第一款和第三款；第 899-G 条；第 901 条；第 902 条的第一款；第 905 条；第 906 条的第三款、第四款、第六款和第七款；第 907 条的第一款；第 909 条第一款；第 912 条；第 913 条；第 916 条第一款和第三节；第 919 条；第 920 条第二节；第 921 条第一款；第 922 条；第 923 条；第 926 条；第 927 条第 1 款和第 3 款；第 928 条第 3 款、第 4 款和第 5 款以及第 2 款；第 929 条；第 930 条第 I、II、III、IV 和 V 款；第 931 条第五款；第 932 条第一款；第 934 条；第 935 条；第 936 条；第 937 条；第 938 条第一、二、三、四款；第 939 条第一款；第 940 条；第 941 条；第 942 条；第 943 条；第 944 条；第 945 条第一款和第二款（现行）；第 946 条；第 947 条第一款；第 948 条；第 949 条；第 950 条；第 955 条；第 956 条；第 957 条；第 958 条；第 962 条；第 963 条第 1、5、6、7 款；第 964 条第 2、3 款；第 965 条第 2 款；第 966 条第 2、3 款；第 967 条第二款；A 款第一节和第三节，B 款第一节和第三节以及第 968 条第二款；第 969 条第 1 款；第 970 条；第 971 条第 1、2、3、4 和 6 款；第 972 条；第 974 条；第 975 条第 2 款 a) 项和 c) 项；第 977 条第 1 款和第 1、2、5 款；第 978 条；第 979 条第一款；第 980 条第一、二、三款；第 981 条第一款；第 982 条；第 983 条；第 984 条；第 985 条第一款；第 986 条；第 987 条第一款和第三款；第 988 条；第 989 条；第 990 条；第 991 条；第 992 条第一款和第二款；第 993 条；第 994 条第一款、第二款、第三款、第四款、第五款、第六款和第七款；第 995 条；第 995 条之二；第 996 条第 I 款和第 II 款；第 997 条；第 998 条；第 999 条；第 1000 条；第 1001 条；第 1002 条；第 1003 条；第 1004 条；第 1004-A 条；第 1004-B 条；第 1004-C 条；第 1005 条第一款；第 1006 条和第 1008 条；**如果添加**第三条第三款；第五条第十四款和第十五款；第二十五条第十款；第三十三条第三款；第四十八条第七款；第四十八条之二；第四十九条第二款和第三款；第一百零一条第三款和第四款；第一百一十条第五款第二款；第一百三十二条第三十款、第三十一款、第三十二款和第三十三款；第一百三十三条第十七款和第十八款；第一百五十三条之 K 第十二款、第十三款、第十四款和第十五款以及第三款；第一百八十三条第二款；第二百四十五条之二；第 279 条第四款；第 280 条之二；第 283 条第十四款；第 337 条第四款；第 343-E 条第三款和第二款；第 357 条之二的第二款和第三款，以及将第二款移至第

第 357 条第四款；第 358 条第一款、第二款和第四款；第 360 条第二款；第 364 条第二款；第 364 条之二的第二款和第三款；第 365 条之二的第八款和第四款和第六款，以及将第四款移至第五款；第 366 条第二款，以及将第二款和第三款移至第 366 条第三款和第四款；第 369 条第三款；第 371 条第九款之二、第九款第三项和第十四款之二；第 371 条之二；第二段和第三段，重新编号前面的段落 将第二至第四款改为第四、第五、第六和第七款；第八款，其中最后一款移至第 373 条第九款；第 374 条第四款和第五款；第 378 条第三、四、五、六、七和八款以及第二款；第 386 条之二；第 387 条第三款；第 388 条第二款；第 390 条第三款及其 a)、b)、c)和 d)项以及第四款；第 390 条之二；第 390 条之三；第 391 条第二、三和四款；第 399 条之三；第 400 条之二；第二以及第 416 条第 3 款；第 419 条第 V 款；第 518 条第 3 款和第 4 款；第 521 条第 III 款；第 523 条第 II 款之二和之三；第 527 条第三款；第 530 条第四款和第五款；第 541 条第五款之二和第六款之三；第九章之二，题为“联邦调解和劳动登记中心”；包括第 590-A 条、第 590-B 条、第 590-C 条、第 590-D 条；第九章之三，题为“联邦实体和墨西哥城调解中心”；包括第 590-E 条、第 590-F 条、第 604 条第二款；第十三章之二；第一章，题为“审前调解程序”；包括第 684-A 条、第 684-B 条、第 684-C 条、第 684-D 条、第 684-E 条；第二章，题为“调解员”；包括第 684-F 条、第 684-G 条、第 684-H 条、第 684-I 条、第 684-J 条；第三章，题为“调解员的遴选程序”；第 684-K 条；第 684-L 条；第 684-M 条；第 684-N 条；第 684-O 条；第 684-P 条；第 684-Q 条；第 684-R 条；第 684-S 条；第 684-T 条；第 684-U 条；第 685 条第二款（第二款移至第三款）；第 685 条之二；第 685 条之三；第 690 条第三款和第四款；第 705 条之二；第 706 条之二；第 707 条之二；第 707 条之三；第 709-A 条；第 709-B 条；第 709-C 条；第 709-D 条；第 709-E 条；第 709-F 条；第 709-G 条；第 709-H 条；第 709-I 条；第 709-J 条；第 712 条第三、四、五款；第 712 条之二；第 712 条之三；第 720 条第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二款；第 721 条第二、三款；第 726 条第二款；第四、第 739 条第五款和第七款，将第四款移至第六款；第 739 条之二；第 739 条之三；第 742 条第十三款；第 742 条之二；第 742 条之三；第 743 条第三款和第四款；第 744 条第三款；第 744 条之二；第 745 条之二；第 745 条之三；第 747 条第三款和第四款以及第二款；第 753 条第二款；第 763 条第三款和第四款，将第三款移至第五款；第 763 条之二；第 776 条第九款和第十款；第 778 条第二款；第 782 条第二款；第 783 条第二款；第 784 条第六款第二款和第三款；第 785 条第二款和第三款，并将第二款移至第四款；第 787 条第二款和第三款及其四个子款；第 788 条第二款；第 790 条之二；第 813 条第三节第二款和第三款以及第一款（第一款移至第二款）；第 815 条第五节第二款、第三款和第四款、第十二节和第十三节以及第二款；第 824 条第二款；第 824 条之二；第 827 条第二款；第 829 条第一节三个子款和第二节两个子款；第 836-B 条 q)款；第 836-D 条第一节第三款；第 857 条第三节和第四节；第 858 条第二款、第三款和第四款；第 870 条第二款；第 870 条之二；第 871 条第二款（共六节）和第三款；第 872 条 A 款（共七节）和 B 款（共三节）；第 873 条第二、四、五、六款（第二款重新编号为第三款）；第 873-A 条；第 873-B 条；第 873-C 条；第 873-D 条；第 873-E 条；第 873-F 条；第 873-G 条；第 873-H 条；第 873-I 条；第 873-J 条；第 873-K 条；第 893 条第二、三、四款；第 894 条第二、三款；第 895 条第二款；第 897-A 条；第 897-B 条；第 897-C 条；第 897-D 条；第 897-E 条；第 897-F 条；第 897-G 条；第 899-E 条第十三、十五款；第二、三款，第 905 条第四、五、六、七、八款；第 920 条第四、五、六款；第 921 条第三款；第 921 条之二；第 927 条第五款；第 931 条第六、七、八、九、十、十一、十二款；第 939 条第二款；第 945 条第二款和第三款（第二款移至第四款）；第 949 条第二款；第 964 条第四、五款；第 966 条之二；第 966 条之三；第 991 条之二；第 994 条第八款；以及第 1005 条第二款和第三款；**已废除** 第 353-S 条；第 353-T 条；第 367 条；第 421 条第一款和第二款；第 523 条第十二款；第 530 条之二；第 541 条第五款；第 605 条第二款、第三款和第四款；第 605 条之二；第 606 条；第 607 条；第 608 条；第 609 条；第 610 条第一款、第二款、第三款、第四款、第五款和第六款；第 611 条；第 612 条；第 613 条；第 614 条；第 615 条；第 616 条；第 617 条；第 618 条；第 619 条；第 620 条；第 621 条；第 622 条；第 623 条；第 624 条；第 625 条；第 626 条；第 627 条；第 627-A 条；第 627 条之 B；第 627 条之 C；第 628 条；第 629 条；第 630 条；第 631 条；第 632 条；第 633 条；第 634 条；第 635 条；第 636 条；第 637 条；第 638 条；第 639 条；第 640 条；第 641 条；第 642 条；第 643 条；第 644 条；第 645 条；第 646 条；第 647 条；第 649 条；第 651 条；第 656 条；第 659 条；第 663 条；第 664 条；第 665 条；第 671 条；第 672 条；第 673 条；第 674 条；第 675 条；第 705 条；第 707 条；第 708 条；第 709 条第一、二、三、四款；第 710 条；第 743 条第四款；第 790 条第四款和第五款；第 791 条第二款；第 815 条第九款和第十款；第 825 条第一款和第五款；第 829 条第三款和第四款；第 845 条；第 846 条；第 847 条第二款；第 849 条；第 850 条；第 851 条；第 852 条；第 853 条；第 854 条；第 855 条；第 856 条；第 864 条；第 875 条；第 876 条；第 878 条；第 879 条；第 880 条；第 881 条；第 883 条；第 884 条；第 885 条；第 886 条；第 887 条；第 888 条；第 889 条；第 890 条；第 891 条；第 895 条第一、二、三、四款；第 898 条；第 899 条；第 899 条 A 款

第三项；第 899 条 E 款第三、四、五项（后续条款编号重新调整）；第 906 条第八款；第 908 条；第 915 条；第 917 条；第 918 条；第 928 条第一款；第 930 条第六款和第 931 条第一款。的**联邦劳动法**阅读如下：

.....

过渡

第一，生效日期。 本法令自其在联邦官方公报上公布之日起生效。

第二，颁布联邦中心组织法的期限。 自本法令生效之日起一百八十天内，联邦大会应颁布联邦调解和劳动登记中心组织法。

第三，登记机构开始履行职能的期限。 联邦调解和劳动登记中心应在本法令生效后不超过两年的时间内开始履行其有关工会组织和集体谈判协议登记的职能，但须考虑预算能力。

调解仲裁委员会登记服务暂停后的第二天，劳动和社会福利部以及（如适用）联邦实体的执行权力机构将开始在联邦调解和劳动登记中心开展工作。

在联邦调解和劳动登记中心开始履行登记职能之前，调解和仲裁委员会以及劳动和社会福利部将继续履行本法令生效时有效的《联邦劳动法》规定的登记职能。

第四，登记文件的移交。 为了移交工会协会的登记文件、集体谈判协议、内部工作规章及相关行政程序，调解仲裁委员会、劳动和社会福利部以及联邦实体的执行部门必须在其职能开始前至少六个月，向联邦调解和劳动登记中心提交一份完整的其所拥有的所有文件和记录清单，并附上每份记录或文件的电子支持文件。

为实现上述目的，上述当局将确定并公布暂停其登记职能并开始上述联邦中心登记职能的日期，以确保相关各方的权利不受影响。

所有联邦和地方机构的文件实物移交必须在联邦中心开始登记职能后一年内完成；该中心将与上述机构建立适当的协调机制，并发布必要的指导方针，以确保文件和记录的移交在安全、确定、准确、透明、公开和可靠的交付收据程序条件下进行。

第五条地方调解机构和地方法院开始运作的截止日期。 联邦实体司法部门的地方调解中心和法院应不迟于 2022 年 10 月 3 日开始运作，具体时间根据各自地方当局确定的规章制度和预算限制而定。根据本法令的规定，各联邦实体的地方调解中心必须与地方法院在同一日期开始运作。

条款修订日期：2022年5月18日

第六条 联邦调解机构和联邦法院开始履行职能的期限。 自本法令生效之日起四年内，联邦调解和劳动登记中心各代表处或区域办事处应在其管辖范围内开始处理调解申请，同时联邦司法机构各法院也应在其各自的司法管辖区开始运作。各司法管辖区应按照共和国参议院根据联邦司法委员会的提议，并依据本法令的规定所发布的声明中确定的顺序和步骤开始履行职能。

第七条 待决事项。 劳动和社会福利部以及联邦和地方调解仲裁委员会待决的诉讼，将按照提起诉讼时有效的规定予以结案。

联邦调解和劳动登记中心和地方调解中心将不接受有关调解和仲裁委员会正在进行的程序（包括执行程序）的调解听证会或传票的请求进行处理，因此这些请求将被存档。

第八条 法令生效后启动的事项。 联邦和地方调解仲裁委员会以及劳动和社会福利部（视情况而定）应继续审理本法令生效后启动的个人、集体和登记程序，直至联邦和地方法院以及调解中心按照本法令过渡条款规定的时间恢复运作为止。

在调解中心投入运作之前，劳动辩护律师办公室将保留传唤雇主或工会参加调解或和解会议的权力，并警告他们，如果他们不出席上述程序，将受到《联邦劳动法》第 731 条第 1 款所述的强制措施的约束。但前提是，如果服务申请人未出席调解或和解会议，则视为其已撤回申请，律师办公室对此不承担任何责任，除非他们证明有正当理由不出席。

这些程序将按照《联邦劳动法》以及本法令颁布前已生效的其他法律的规定进行。为此，将拨付必要的预算资金。

第九条 诉讼合并的禁止性。 当一起诉讼正在按照本法令生效前有效的《联邦劳动法》的规定进行，而另一起诉讼正在按照本法令的规定进行时，不得合并审理。

第十条 程序和审判。 调解中心和法庭投入运作后，将根据本法令的规定，酌情在其上进行程序和审判。

第十一、集体谈判协议的合法性。 为了遵守宪法第 123 条 A 款第十八项第二款和第二十项之二的规定以及墨西哥国家承担的国际承诺，现有的集体谈判协议必须在本法令生效后的四年内至少审查一次。

上述合同修订必须提交至联邦调解与劳动登记中心。该中心将核实工人是否已了解集体谈判协议的内容，以及雇主是否已向其提供纸质副本；同时，该中心还将通过个人、自由、秘密投票的方式，核实该协议是否获得大多数工人的支持。

与工人的协商将按照本法第 390 条第三款规定的程序进行。

如果在本条第一款规定的期限届满时，待协商的集体劳动协议未获得工人的多数支持，或者未进行上述协商，则视为终止，但为工人的利益，仍保留待审查的集体协议中规定的福利和工作条件，这些福利和工作条件优于本法规定的福利和工作条件，而本法对雇主具有强制性。

在联邦调解和劳动登记中心投入运作之前，劳动和社会福利部应在本法令生效后三个月内制定本过渡条款所述协商核查程序规程，并采取必要措施予以实施。联邦调解和仲裁委员会应按该规程规定参与其中。

第十二条 改革实施规定。 联邦代表大会和各联邦实体的立法机关应拨出必要的资源，用于实施劳动司法制度改革。

第十三条 执行和培训。 为执行本法令及以后所提及的各项规定，调解机构和联邦司法部门及各联邦实体的法院应在其培训和能力建设方案中纳入相关方法和内容，以便关注和指导弱势群体的人权保护。

第十四条。联邦中心理事会第一次会议。 劳动和社会福利部部长，作为联邦调解和劳动登记中心理事会主席，应在其任命之日起九十个日历日内召集该机构第一次会议。

第十五条 人员选拔程序。 联邦调解和劳动登记中心、地方调解中心、联邦司法部门法院和联邦实体的人员选拔申请将公开进行，并将保证调解和仲裁委员会人员享有平等的参与机会。

第十六条 未决事项的结案工作计划和方案。 自本法令批准之日起一百二十个日历日内，联邦调解仲裁委员会和地方调解仲裁委员会应向劳动司法制度改革实施协调委员会提交一份工作计划，其中应包含结案和有效执行裁决的相应方案，以及逐步分阶段结束和终止上述机构工作的方案。

工作计划和方案必须包含为期六个月的绩效和成果指标。各调解仲裁委员会的内部控制机构将负责衡量前一段所述的成果和影响。

第十七条 改革实施的机构间协调。 设立劳动司法制度改革实施协调委员会，作为国家层面的咨询、规划和协调机构，其宗旨是在充分尊重联邦和地方权力的前提下，根据本法令的规定，制定在联邦和地方层面实施劳动司法制度所需的国家政策和协调措施。

委员会每年至少召开三次例会，并根据需要召开特别会议以实现其目标。会议由劳工和社会福利部长主持，部长临时缺席时，由其指定人员主持。委员会成员的职务均为荣誉性质，不领取任何报酬。

理事会将由以下人员组成：

联邦行政部门：

a) 劳动和社会福利部部长，以及

b) 财政和公共信贷部部长。

他们的缺勤将由他们指定的下一级公务员顶替。

由国家最高法院院长任命的联邦司法机构代表；

全国州长会议代表；

国家高等法院委员会的一名代表，以及

全国劳工部长会议代表。

为实现其宗旨，理事会应拥有下列权力：

为妥善履行其宗旨，发布对其成员具有约束力的协议、指南、规则、程序和其他监管文件；

制定必要的政策、方案和机制，以便在联邦和地方层面实施国家劳动司法体系战略，其中包括制定承诺和发展阶段；

为实现其目的而必须进行的法律和监管调整的实施设计标准；

向有关当局提出组织变革方案以及所需的基础设施建设和运营方案；

制定评估和监测本文第二部分所述政策、方案和机制所衍生行动的指导方针；

协助制定针对法官、劳动检察官、公设辩护人和顾问、调解员、专家、律师、相关公务员、工人和雇主代表、教育机构以及整个社会的劳动司法系统培训和宣传计划；

协助联邦国会、联邦实体立法机关对劳动司法制度实施和运作中使用的预算资源进行监督和评估；

制定机构间合作协议、与联邦实体政府的协调协议以及国际合作协议的签署标准；

分析技术秘书处向您发送的关于您各项活动进展情况的报告；

为了解释本条款的规定及其法律适用范围，并解决因其适用而可能产生的任何疑问，以及

为实现其目的可能需要的其他任何物品。

委员会将设立一个技术秘书处，隶属于劳动和社会福利部，负责执行和落实委员会的各项协议和决定，并协助和支持相关部门和机构实施劳动司法制度。该技术秘书处将由一名部门主管级别的公务员领导，由劳动和社会福利部部长任命，必要时也可由部长免职。

本法令生效后四十五天内，劳动和社会福利部将发布操作指南和召开该理事会第一次会议的通知。

第十八、减少积压案件。 公共机构和实体必须建立内部调解机制，以解决提交调解仲裁委员会处理的积压诉讼案件。

第十九条 社会保障纠纷解决规定。 社会保障机构应当制定必要的行政规定，建立内部机制，以解决本法令所指的个人社会保障纠纷。

第二十条 保护劳动者权利。 参与此次转型的所有机构中所有劳动者的劳动权利必须得到充分尊重。当局将采取一切必要的行政措施，确保社会保障权利得到保护和维护，并遵守相关法律法规。

第二十一、信息技术的应用。 本法令提及的法院和调解中心必须建立电子系统，以确保其职责范围内的程序高效便捷。同时，它们必须创建电子平台，用于托管电子邮箱和必要的数字应用程序，以便与劳动部门进行电子连接。

第二十二条。 遵守《联邦劳动法》第 390 条之二和第 390 条之三规定的最后期限。工会组织自本法令生效之日起最多有一年的时间来调整其协商程序，使其符合《联邦劳动法》第 390 条之二和第 390 条之三规定的规则。

第二十三条 工会章程的调整。 联邦劳动法第 371 条关于通过工人自由、直接和秘密投票选举工会领导层的规定，自本法令生效之日起二百四十天后生效。同样，在此期间，工会组织必须使其章程符合该条规定以及上述法律的其他适用规定。

第二十四条。 参议院和地方议会的声明。联邦法院和联邦调解与劳动登记中心应在参议院发布相应声明后，在各联邦实体开始运作。地方法院和地方调解中心应在各自的地方议会发布相应声明后开始运作。

以上内容必须在相应的官方媒体渠道发布。

第二十五条 家政工人。 本法令第 337 条第四款（关于家政工作）将在将家政工人正式纳入强制性社会保障体系的必要监管调整获得批准并生效后生效，该批准和生效依据是墨西哥最高法院第二庭发布的第 9/2018 号直接裁决（与第 8/2018 号直接裁决相关）。本法第 338 条和第 339 条不适用于已在墨西哥社会保障局登记的家政工人。

第二十六条 供法院咨询的社会保障平台。第 899-E 条所述的计算机平台应由相应的公共社会保障机构运行。

各机构的数据库将被链接，并集中存储于此平台，以便任何需要查阅的法院都能立即访问。社会保障机构以及联邦和地方司法部门将签署必要的合作协议，以确保平台的正常运行以及所收集个人数据的安全。

平台上的信息必须是最新的，并且必须由各社会保障机构正式登记。

该平台必须在本法令生效后不超过两年内投入运营，因此社会保障机构必须在规定的时间内采取适当措施予以实施。

第二十七条 调解仲裁委员会的劳资代表。如有必要在调解仲裁委员会继续运作期间委派劳资代表，劳动和社会福利部部长应在上述机构履行其职能所需的期限内作出相应委派。

同样，如果工人代表和雇主承担任何类型的责任，现行联邦劳动法中规定的制裁措施将适用于他们。

第二十八条。 明确和默示地废除不相容的规定。所有与本法令相抵触的法律、行政和监管规定均予以废除。

墨西哥城，2019 年 4 月 29 日。– 浸。Porfirio Muñoz Ledo，总统。– 参议员 Martí Batres Guadarrama，总统。– 文凭。Karla Yuritzí Almazán Burgos，秘书 – 参议员 Antares G. Vázquez Alatorre，秘书 – Rubrics。”

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第一款的规定，并为予以适当公布和遵守，我于 2019 年 4 月 30 日在墨西哥城联邦行政权力机构官邸颁布本法令。—— 安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔 。—— 签名。—— 内政部长奥尔加·玛丽亚·德尔·卡门·桑切斯·科尔德罗·达维拉博士 。—— 签名。

2/2

ORDEN JURÍDICO NACIONAL

Ley Federal del Trabajo

法令，对《社会保障法》、《国家工作人员安全和社会服务机构法》和《联邦劳动法》增加若干条款。.

2019年6月4日刊登于联邦官方公报

第三条—— 在《联邦劳动法》第 42 条中增加第九款；在第 132 条中增加第二十九款之二；在第 170 条之二中增加，内容如下：

.....

过渡

第一—— 本法令自其在联邦官方公报上公布之日起生效。

第二， 2019 财年的资金将从本法令规定的条款中获得，随后，财政和公共信贷部必须在相应财年的联邦支出预算中预先保证、指定用途和拨付所需的资金，并且要理解，该计划的实施不会以任何方式影响联邦政府社会保障机构收取的雇主-雇员缴款。

墨西哥城，2019 年 4 月 29 日。– 浸。Porfirio Muñoz Ledo，总统。– 参议员 Martí Batres Guadarrama，总统。– 文凭。Karla Yuritzí Almazán Burgos，秘书 – 参议员 Antares G. Vázquez ，秘书 – Rubrics。””

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第 1 款的规定，并为予以适当公布和遵守，我于 2019 年 5 月 30 日在墨西哥城联邦行政权力机构官邸颁布本法令。—— 安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔 。——签名。——内政部长奥尔加·玛丽亚·德尔·卡门·桑切斯·科尔德罗·达维拉博士 。——签名。

Ley Federal del Trabajo

法令，旨在改革、增补和废除《联邦劳动法》和《社会保障法》中有关家庭佣工的各项条款。。

2019年7月2日刊登于联邦官方公报

第一条—— 修改第五条第一款；修改第四十九条第一款和第四款；修改第六编第十三章第三百三十一条的标题；修改第三百三十二条第一款以及现行第一款，改为第二款；修改第三百三十三条；修改第三百三十五条；修改第三百三十六条第一款；修改第三百四十一条第一款；修改第三百四十二条；修改第三百四十三条；修改第五百四十二条第二款；在第三百三十一条中增加第一款、第二款和第三款；修改第三百三十一条之二；修改第三百三十一条之三；在第三百三十二条中增加第一款、第二款、第一款和第二款，并将现行第一款重新编号为第三款，并在第三百三十四条中增加第四款；修改第三百三十四条之二；在第三百三十六条中增加第二款、第三款和第四款；修改第三百三十六条之二；修改第三百三十七条之二。在《联邦劳动法》第 341 条中增加第二款和第三款；在第 542 条中增加第二款；废除现行第 332 条第二款、第 338 条、第 339 条和第 340 条；修改内容如下：

.....

过渡

首先， 在联邦官方公报上刊登。

第二， 根据墨西哥最高法院第二庭发布的第 9/2018 号直接法令（与第 8/2018 号直接法令相关），并基于对墨西哥社会保障研究所自 2019 年 4 月 1 日起实施的所谓“试点项目”的评估结果，以及最高宪法法院对该研究所施加的义务，该研究所必须在试点项目实施 18 个月后向立法机关提交一份初步报告。该报告应概括性地概述已取得的进展和遇到的问题，作为后续法律举措的基础。这些法律举措将更详细地界定监督、检查、官方最低工资以及为实现所需的确定性和全面有效性所必需的行政手续等方面。

第三， 根据前述过渡条款，有关将家庭佣工正式纳入强制性社会保障制度的规定，将在对本法令所述权利的承认进行必要的法律调整和保留，以使其充分生效后生效，并且必须在试点计划完成并向立法机关提交前述条款所述报告之日起不超过 6 个月的时间内全部完成。

第四， 在本法令有关社会保障法的规定生效，将家政工作纳入强制性制度之前，雇主应保证医疗和丧葬费用。

墨西哥城，2019 年 5 月 14 日。– 浸。Porfirio Muñoz Ledo，总统。– 参议员 Martí Batres Guadarrama，总统。– 文凭。Karla Yuritzí Almazán Burgos，秘书 – 参议员 Antares G. Vázquez Alatorre，秘书 – Rubrics。”

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第 1 款的规定，并为予以适当公布和遵守，我于 2019 年 7 月 1 日在墨西哥城联邦行政权力机构官邸颁布本法令。—— 安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔 ——签名—— 内政部长 奥尔加·玛丽亚·德尔·卡门·桑切斯·科尔德罗·达维拉博士 —— 签名。

ORDENJUR Í DICONACIONAL

Ley Federal del Trabajo

关于远程办公的法令，修订联邦劳动法第311条并新增第十二章之二。

于2021年1月11日刊登于联邦官方公报

唯一条款—— 修改第 311 条；并新增第十二章之二，其中包含《联邦劳动法》第 330-A 条、第 330-B 条、第 330-C 条、第 330-D 条、第 330-E 条、第 330-F 条、第 330-G 条、第 330-H 条、第 330-I 条、第 330-J 条和第 330-K 条，内容如下：

.....

过渡

第一—— 本法令自其在联邦官方公报上公布之日起生效。

第二， 自本法令生效之日起十八个月内，联邦行政部门将根据第 330-J 条的规定，发布一项关于远程办公安全和健康义务的墨西哥官方标准。

墨西哥城，2020 年 12 月 9 日。– 浸。Dulce María Sauri Riancho，总统。– 参议员 Oscar Eduardo Ramírez Aguilar，总统。– 文凭。Julieta Macías Rábago，秘书 – 参议员 Lilia Margarita Valdez Martínez，秘书 – Rubrics。”

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第 1 款的规定，并为予以适当公布和遵守，我于 2021 年 1 月 6 日在墨西哥城联邦行政权力机构官邸颁布本法令。—— 安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔 。—— 签名 。—— 内政部长 奥尔加·玛丽亚·德尔·卡门·桑切斯·科尔德罗·达维拉博士 。—— 签名。

Ley Federal del Trabajo

法令，修订并补充联邦劳动法第90条。

2021年3月30日刊登于联邦官方公报

唯一条款—— 修改《联邦劳动法》第 90 条第一、二、三款，并增加第四款，内容如下：

.....

过渡

第一， 本法令自其在联邦官方公报上公布之日起生效。

第二， 凡与本法令相抵触的条款均予以废除。

墨西哥城，2021 年 3 月 3 日。– 参议员奥斯卡·爱德华多·拉米雷斯·阿吉拉尔 (Oscar Eduardo Ramírez Aguilar)，总统。– 文凭。Dulce María Sauri Riancho，总统。María Mercedes González 参议员。María Mercedes González，秘书。– Dip. María Guadalupe Díaz Avilez，秘书。– 红字。”

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第 1 款的规定，并为予以适当公布和遵守，我于 2021 年 3 月 26 日在墨西哥城联邦行政权力机构官邸颁布本法令。—— 安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔 —— 签名—— 内政部长 奥尔加·玛丽亚·德尔·卡门·桑切斯·科尔德罗·达维拉博士 —— 签名。

2/2

ORDEN JURÍDICO NACIONAL

Ley Federal del Trabajo

法令，对《联邦劳动法》、《社会保障法》、《国家工人住房基金法》、《联邦税法》、《所得税法》、《增值税法》、《国家服务工人联邦法》(宪法第 123 条 B 款规定) 以及《墨西哥合众国政治宪法》第 123 条 B 款第十三节之二关于劳务分包的规定进行改革、增补和废除。.

于2021年4月23日刊登于联邦官方公报

第一条。修改《联邦劳动法》第 12 条、第 13 条、第 14 条、第 15 条、第 127 条第一款、第 1004–A 条和第 1004–C 条；在第 41 条中增加第三款；在第 127 条中增加第八节；并废除《联邦劳动法》第 15–A 条、第 15–B 条、第 15–C 条和第 15–D 条，修改后的版本如下：

.....

过渡

第一， 本法令自其在联邦官方公报上公布之日起生效，但本法令第四、五、六条的规定自 2021 年 9 月 1 日起生效，本法令第七、八条的规定自 2022 财年起生效。

条款修订日期：2021年7月31日

第二， 自本法令生效之日起 30 个日历日内，劳动和社会福利部应颁布《联邦劳动法》第 15 条第 6 款所述的一般规定。

第三， 自本法令生效之日起，提供分包服务的自然人或法人必须在 2021 年 9 月 1 日之前按照《联邦劳动法》第 15 条的规定向劳动和社会福利部进行登记。

条款修订日期：2021年7月31日

第四， 根据《联邦劳动法》第 41 条第三款的规定，对于采用分包安排运营的公司，只要承包方在 2021 年 9 月 1 日之前将工人转移给受益方，则无需在 2021 年 9 月 1 日之前转移公司或机构的资产。在任何情况下，都必须承认因雇佣关系而产生的劳动权利，包括工龄。

条款修订日期：2021年7月31日

第五， 根据《社会保障法》第 75 条第二款的规定，在本法令生效前已请求墨西哥社会保障局按照《社会保障法》第 73 条的规定，为每个类别分配一个或多个雇主登记，以便在全国范围内登记其员工的雇主，应在 2021 年 9 月 1 日前注销上述雇主登记，并在适用情况下，请求上述机构根据《社会保障法》关于公司隶属关系、分类、征收和审计的规定，为其授予雇主登记。

修订段落 DOF 07-31-2021

该期限结束后，墨西哥社会保障局将取消尚未取消的各类雇主注册。

第六，提供专业服务或从事专业工作的个人或法人实体必须开始提供《社会保障法》第十五条 A 款第一节和第二节所述的信息，并应在 2021 年 9 月 1 日前完成提供。上述条款第三节所述的信息，应在劳动和社会福利部向相关人员提供获取所需文件的机制后提交。

条款修订日期：2021 年 7 月 31 日

第七，就社会保障法而言，自本改革生效之日起至 2021 年 9 月 1 日，从劳务派遣制度下运营的公司迁移工人将被视为雇主替代，前提是工人的目的地公司在相应的法律主管部门面前承认其劳动权利，包括其工龄和已终止的工作风险。

修订段落 DOF 07-31-2021

在这些情况下，为确定职业风险保险类别、比例和保费，将适用以下规则：

1. 吸收工人的公司必须按照《社会保障法》第 71、73 和 75 条规定的标准进行自我分类，并按照第 18、20 条和第 196 条规定的活动目录以及《社会保障法》关于公司加入、分类、征收和审计的所有规定进行分类，并且必须维持之前在墨西哥社会保障研究所 (IMSS) 注册的工人所在公司所缴纳的保费，前提是该公司已根据相关业务活动固有的风险和适用的监管规定进行了正确分类；否则，该公司必须缴纳与其所属类别相符的平均保费。
2. 如果一家公司吸收了一个或多个其他公司的员工（无论这些公司的员工类别相同还是不同），并且因此必须调整其分类以适应其将要开展的新活动，则应根据相关业务活动中固有的风险确定其类别和比例，并按以下程序计算保费：
 - a) 对于每份雇主登记，无论是吸收公司还是被替换公司，其应缴纳的保费都将乘以该登记在册员工的缴费基数工资总额。所考虑的缴费基数工资为替换通知送达协会前一个月的工资。
 - b) 将按照上一段计算得出的各项结果相加，并将结果除以所有雇主记录中包含的所有工人的社会保障缴款基本工资之和。
 - c) 由此获得的保费将用于吸收工人的公司的雇主登记，有效期至替换后次年二月的最后一天。
 - d) 为了确定下一年的保费，吸收工人的公司必须考虑这些工人在相应年份发生的已完成工作风险。

上述规定适用于被替换的公司已根据相关谈判活动中固有的风险和适用的监管规定进行正确分类的情况；否则，它们必须支付与其所属类别相符的平均保费。

在本条款生效之日，已签订有效医疗服务代位求偿协议（含缴款返还条款）并根据本条款进行雇主变更的公司，其协议中约定的条款不受修改。90 天期限届满后，将适用《社会保障法》及其相关条例中关于公司隶属关系、分类、征收和审计的规定。

第八条在本法令生效后 60 个日历日内，国家劳动者住房基金研究所应颁布规则，确立《国家劳动者住房基金研究所法》第 29 条之二第二款所述的程序。

提供专门服务或从事专门工作的个人或法人实体，一旦劳动和社会福利部向其提供获取参考文件的机制，就必须开始提供第 29 条之二 f) 款所述的信息。

第九条在本法令生效前所犯的犯罪行为，将按照犯罪行为发生时有效的法律予以制裁。

第十条参与执行本法令的联邦公共行政机构和实体应采取必要措施，确保因本法令生效和实施而产生的支出计入其在当前和后续财政年度批准的预算，因此无需额外资源来支付这些支出，其在当前或后续财政年度的正常预算也不会增加。

墨西哥城，2021 年 4 月 20 日。– 浸。Dulce María Sauri Riancho，总统。– 参议员 Oscar Eduardo Ramírez Aguilar，总统。– 文凭。Julieta Macías Rábago，秘书 – 参议员 Lilia Margarita Valdez Martínez，秘书 – Rubrics。”

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第 1 款的规定，并为予以适当公布和遵守，我于 2021 年 4 月 23 日在墨西哥城联邦行政权力机构官邸颁布本法令。—— 安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔 —— 签名—— 内政部长 奥尔加·玛丽亚·德尔·卡门·桑切斯·科尔德罗·达维拉博士 —— 签名。

2021 年 4 月 23 日发布的法令，对“修订、增加和废除《联邦劳动法》、《社会保障法》、《国家住房基金协会法》、《联邦税法》、《所得税法》、《增值税法》、《国家服务工人联邦法》（规范宪法第 123 条 B 款）、《墨西哥合众国政治宪法》第 123 条 B 款第十三之二关于劳务分包的各项条款的法令”的第一、三、四、五、六和七条进行修订。.

于2021年7月31日刊登于联邦官方公报

唯一条款—— 2021 年 4 月 23 日联邦官方公报发布的“关于改革、增加和废除《联邦劳动法》、《社会保障法》、《国家住房基金协会法》、《联邦税法》、《所得税法》、《增值税法》、《国家服务工人联邦法》（规范宪法第 123 条 B 款）以及《墨西哥合众国政治宪法》第 123 条 B 款第十三之二关于劳务分包的规范法》各项条款的法令，其第一、三、四、五、六和七条过渡条款修改如下：

.....

Transitorio

唯一条款—— 本法令自其在联邦官方公报上公布之日起生效。

墨西哥城，2021 年 7 月 30 日。 - 浸没。 **Dulce María Sauri Riancho**，总统。 - 参议员 **Oscar Eduardo Ramírez Aguilar**，总统。 - 文凭。 **María Guadalupe Díaz Avilez**，秘书 - 参议员 **Lilia Margarita Valdez Martínez**，秘书 - Rubrics。”

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第 1 款的规定，并为予以适当公布和遵守，我于 2021 年 7 月 30 日在锡那罗亚州库利亚坎颁布本法令。—— **安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔**。——签名。

内政部长 **Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila** 博士。 - 红字。

2/2

ORDEN JURÍDICO NACIONAL

修订《联邦劳动法》第176条第二款第8项的法令.

于2022年4月5日刊登于联邦官方公报

唯一条款—— 《联邦劳动法》第176条第二款第8项修改如下：

.....

过渡

第一，本法令自其在联邦官方公报上公布之日起生效。。

第二，劳动和社会福利部将在本法令生效后的 180 天内制定并公布一项墨西哥官方标准，以便对第 176 条第二款第 8 项所述的活动进行分类，从而确定哪些活动风险较低。

墨西哥城，2022 年 2 月 23 日。- 众议员塞尔吉奥·卡洛斯·古铁雷斯·卢纳 (Sergio Carlos Gutiérrez Luna)，总统。- 总统奥尔加·桑切斯·科尔德罗·达维拉参议员。- 众议员路易斯·恩里克·马丁内斯·文图拉，国务卿。- 参议员维罗尼卡·德尔加迪略·加西亚 (Verónica Delgadillo García)，国务卿。- 签名。

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第 1 款的规定，并为予以适当公布和遵守，我于 2022 年 3 月 16 日在墨西哥城联邦行政权力机构官邸颁布本法令。——安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔——签名——内政部长阿丹·奥古斯托·洛佩斯·埃尔南德斯——签名。

Ley Federal del Trabajo

修订《联邦劳动法》第 132 条第 IX 款和第 204 条第 V 款的法令。

于2022年4月28日刊登于联邦官方公报

唯一条款——《联邦劳动法》第132条第9款和第204条第5款修改如下。：

.....

Transitorio

唯一条款——本法令自其在联邦官方公报上公布之日起生效。。

墨西哥城，2022 年 3 月 16 日。- 众议员塞尔吉奥·卡洛斯·古铁雷斯·卢纳 (Sergio Carlos Gutiérrez Luna)，总统。- 总统奥尔加·桑切斯·科尔德罗·达维拉参议员。- 众议员 Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel，国务卿。- 参议员维罗尼卡·德尔加迪略·加西亚 (Verónica Delgadillo García)，国务卿。- 签名。

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第 1 款的规定，并为予以适当公布和遵守，我于 2022 年 3 月 30 日在墨西哥城联邦行政权力机构官邸颁布本法令。——安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔。——签名。——内政部长阿丹·奥古斯托·洛佩斯·埃尔南德斯。——签名。

2/2

ORDEN JURÍDICO NACIONAL

Ley Federal del Trabajo

法令在《联邦劳动法》第512条中增加第二款。

唯一条款——在《联邦劳动法》第512条中增加第二款，内容如下。:

.....

Transitorio

唯一条款——本法令自其在联邦官方公报上公布之日起生效。.

墨西哥城，2022 年 3 月 15 日。 - 浸。Sergio Carlos Gutiérrez Luna，主席。Olga Sánchez Cordero Dávila，主席。 - Dip. María Macarena Chávez Flores，秘书 - 参议员 Verónica Noemí Camino Farjat，秘书 - Rubrics。”

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第 1 款的规定，并为予以适当公布和遵守，我于 2022 年 3 月 30 日在墨西哥城联邦行政权力机构官邸颁布本法令。——安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔。——签名。——内政部长阿丹·奥古斯托·洛佩斯·埃尔南德斯。——签名。

Ley Federal del Trabajo

2019 年 5 月 1 日在联邦官方公报上公布的“关于劳动正义、工会自由和集体谈判事项，对联邦劳动法、联邦司法部门组织法、联邦公共辩护人办公室法、国家工人住房基金研究所法和社会保障法的各项规定进行改革、增加和废除的法令”第五过渡条款的法令。

于2022年5月18日刊登于联邦官方公报

唯一条款—— 2019 年 5 月 1 日在联邦官方公报上发布的“关于改革、增加和废除《联邦劳动法》、《联邦司法组织法》、《联邦公共辩护人办公室法》、《国家住房基金工人研究所法》和《社会保障法》中有关劳动正义、工会自由和集体谈判的各项规定的法令”的第五条过渡条款修改如下：

.....

Transitorio

唯一条款—— 本法令自其在联邦官方公报上公布之日起生效。

墨西哥城，2022 年 4 月 26 日。 - 浸。Sergio Carlos Gutiérrez Luna，主席。Olga Sánchez Cordero Dávila，主席。 - Dip. María Macarena Chávez Flores，秘书 - 参议员 Verónica Noemí Camino Farjat，秘书 - Rubrics。”

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第 1 款的规定，并为予以适当公布和遵守，我于 2022 年 5 月 10 日在墨西哥城联邦行政权力机构官邸颁布本法令。——安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔——签名——内政部长阿丹·奥古斯托·洛佩斯·埃尔南德斯——签名。

法令，修改联邦劳动法第 76 条和第 78 条关于休假的规定。

于2022年12月27日刊登于联邦官方公报

唯一条款——《联邦劳动法》第 76 条和第 78 条修改如下：

.....

过渡

第一，本法令自 2023 年 1 月 1 日起生效，或者自其在联邦官方公报上公布之日起生效（如果该公布发生在 2023 年）。.

第二，本法令所作的修改将适用于本法令生效之日有效的个人或集体劳动合同，无论其形式或名称如何，只要这些修改更有利于劳动者的权利。

墨西哥城，2022 年 12 月 14 日。- 众议员圣地亚哥·克里尔·米兰达 (Santiago Creel Miranda)，总统。
- 参议员亚历杭德罗·阿门塔·米尔，总统。- 众议员 Magdalena del Socorro Núñez Monreal，秘书。
- 参议员 Verónica Noemí Camino Farjat，秘书。- 签名。

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第 1 款的规定，并为予以公布和遵守，我于 2022 年 12 月 26 日在墨西哥城联邦行政权力机构官邸颁布本法令。—— 安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔 —— 签名——内政部长阿丹·奥古斯托·洛佩斯·埃尔南德斯 —— 签名

法令，修改《社会保障法》第251条和《联邦劳动法》第146条，并在《国家住房基金劳动者研究所法》中增加第59条之二。.

于2023年11月29日刊登于联邦官方公报

第二 条——《联邦劳动法》第 146 条修改如下：

.....

Transitorio

唯一条款——本法令自其在联邦官方公报上公布后的次年1月1日起生效。.

墨西哥城，2023 年 10 月 17 日。- 众议员马塞拉·格拉·卡斯蒂略 (Marcela Guerra Castillo)，总统。- 参议员安娜·莉莉娅·里维拉·里维拉，总统。- 众议员戴安娜·埃斯特法尼亚·古铁雷斯·瓦尔铁拉 (Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra)，国务卿。- 参议员克劳迪娅·埃斯特·巴尔德拉斯·埃斯皮诺萨，国务卿。- 签名。

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第 1 款的规定，并为予以适当公布和遵守，我于 2023 年 11 月 22 日在墨西哥城联邦行政权力机构官邸颁布本法令。—— 安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔 —— 签名。—— 内政部长路易莎·玛丽亚·阿尔卡尔德·卢汉 —— 签名。

ORDENJUR Í DICONACIONAL

Ley Federal del Trabajo

法令，修订并增加联邦劳动法的各项条款。

于2023年12月4日刊登于联邦官方公报

唯一条款——修改《联邦劳动法》第 513 条及其职业病表、第 514 条和第 515 条，并在第 513 条中增加第二款、第三款和职业风险致残永久性残疾评估表，内容如下：

.....

过渡

第一， 本法令自其在联邦官方公报上公布之日起生效。

第二， 劳动和社会福利部应在本法令生效后的四十五个工作日内，在联邦官方公报上公布职业病评估表格目录。

第三， 因本法令生效而产生的义务，将由相应支出实体在本财政年度及以后各财政年度的授权预算来承担。

第四， 与本法令规定相抵触的所有规定均予以废除。

墨西哥城，2023 年 10 月 24 日。 - 众议员马塞拉·格拉·卡斯蒂略 (Marcela Guerra Castillo) ， 总统。 - 参议员安娜·莉莉娅·里维拉·里维拉 ， 总统。 - 众议员戴安娜·埃斯特法尼亚·古铁雷斯·瓦尔铁拉 (Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra)， 国务卿。 - 参议员 Verónica Noemí Camino Farjat， 秘书。 - 签名。

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第 1 款的规定，并为予以公布和遵守，我于 2023 年 12 月 4 日在墨西哥城联邦行政权力机构官邸颁布本法令。—— 安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔 —— 签名—— 内政部长路易莎·玛丽亚·阿尔卡尔德·卢汉 —— 签名

Ley Federal del Trabajo

法令旨在改革、补充和废除《联邦劳动法》和《社会保障法》中有关农村劳动者劳动权利的若干条款。 .

于2024年1月24日刊登于联邦官方公报

第一条——修改第六编第八章的标题、第 279 条、第 279 条之二、第 279 条之三、第 279 条之四、第 280 条、第 280 条之二第一款及第一节和第三节、第 282 条、第 283 条第一款及第二节、第三节、第四节、第六节、第七节、第十节、第十三节和第十四节、第 284 条第一款及第一节、第二节和第三节、第 542 条第一款和第二款、第 547 条第一款及第六节、第 997 条、第 1003 条第二款和第 1004 条第一

款；在第 279 条中增加第四款；在第 280 条之二中增加第二款和第三款；在第 282 条中增加第二款、第三款和第四款。《联邦劳动法》第十条第三、四、五、六款，第十一条第二款，第十三条第二、三款，第十四条第二款，第十五、十六、十七、十八、十九条；第二百八十三条之二；第二百八十三条之三；第二百八十四条第四、五、六、七款，第二百八十四条之二和第九百九十七条之 A，以及第二百八十三条第八款，予以废除，内容如下：

.....

Transitorio

唯一条款—— 本法令自其在联邦官方公报上公布之日起生效。

墨西哥城，2023 年 12 月 13 日。- 参议员 **Ana Lilia Rivera Rivera**，总统。- 众议员 **Marcela Guerra Castillo**，总统。- 参议员 **Verónica Noemí Camino Farjat**，秘书。- 众议员 **Pedro Vázquez González**，秘书。- 签名。

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第 1 款的规定，并为予以公布和遵守，我于 2024 年 1 月 17 日在墨西哥城联邦行政权力机构官邸颁布本法令。—— 安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔 —— 签名 —— 内政部长路易莎·玛丽亚·阿尔卡尔德·卢汉 —— 签名

ORDENJUR Í DICONACIONAL

Ley Federal del Trabajo

修订联邦劳动法第994条第三款的法令。

于2024年4月4日刊登于联邦官方公报

唯一条款。《联邦劳动法》第994条第三款修改如下：

.....

Transitorio

唯一条款—— 本法令自其在联邦官方公报上公布之日起生效。

墨西哥城，2024 年 2 月 20 日。- 浸。Marcela Guerra Castillo，总统。- 参议员 Ana Lilia Rivera Rivera，总统。- Dip. Pedro Vázquez González，秘书 - 参议员 Verónica Noemí Camino Farjat，秘书 - Rubrics。”

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第 1 款的规定，并为予以适当公布和遵守，我于 2024 年 3 月 26 日在墨西哥城联邦行政权力机构官邸颁布本法令。—— 安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔 。 —— 签名。 —— 内政部长路易莎·玛丽亚·阿尔卡尔德·卢汉 。 —— 签名。

法令修订《联邦劳动法》第74条第七款，规定每六年10月1日为强制休息日，以补偿联邦行政权力的移交。

于2024年9月30日刊登于联邦官方公报

唯一条款——《联邦劳动法》第 74 条第七款修改如下：

.....

Transitorio

唯一条款—— 本法令自其在联邦官方公报上公布之日起生效。

墨西哥城，2024 年 9 月 24 日。- 参议员 Gerardo Fernández Noroña，总统。- 众议员 Sergio Carlos Gutiérrez Luna，副总统，代理总统。- 参议员 Verónica Noemí Camino Farjat，秘书。- 众议员 Pedro Vázquez González，秘书。- 签名。

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第 1 款的规定，并为予以适当公布和遵守，我于 2024 年 9 月 27 日在墨西哥城联邦行政权力机构官邸颁布本法令。—— 安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔 。—— 签名。—— 内政部长路易莎·玛丽亚·阿尔卡尔德·卢汉 。—— 签名。

2/2

ORDEN JUR Í DICONACIONAL

法令，修订并新增《联邦劳动法》和《联邦国家公务员法》的各项条款，并规范《宪法》第 123 条 B 款，旨在消除因性别原因造成的工资差距。

于2024年12月16日刊登于联邦官方公报

第一条——《联邦劳动法》第 86 条修改如下：

.....

过渡

第一—— 本法令自其在联邦官方公报上公布之日起生效。

第二， 凡与本法令相抵触的条款均予以废止。

墨西哥城，2024 年 12 月 11 日。- 参议员赫拉尔多·费尔南德斯·诺罗尼亚 (Gerardo Fernández Noroña)，总统。- 文凭。 Sergio Carlos Gutiérrez Luna，主席。 Verónica Noemí Camino Farjat，秘书。- Dip. Alan Sahir Márquez Becerra，秘书。- 红字。”

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第 1 款的规定，并为予以适当公布和遵守，我于 2024 年 12 月 16 日在墨西哥城联邦行政权力机构官邸颁布本法令。—— 克劳迪娅·欣鲍姆·帕尔多，墨西哥合众国总统。—— 签名。—— 罗莎·伊塞拉·罗德里格斯·贝拉斯克斯，内政部长。—— 签名。

法令，修订并增加联邦劳动法的各项条款.

于2024年12月19日刊登于联邦官方公报

唯一条款—— 对《联邦劳动法》第 132 条第一款和第五节、第 133 条第一款、第 422 条第一款和第 423 条第一、五、八和十节进行修改，并在第 133 条中增加第十七节之二，内容如下：

.....

过渡

- 第一——** 本法令自其在联邦官方公报上公布之日起 180 个日历日后生效。
- 第二，** 劳动和社会福利部应在本法令生效后不超过 30 个日历日内颁布有关职业风险因素的相应规定。
- 第三，** 雇主或公司自本法令生效之日起有 180 个日历日的时间来调整其内部规章制度，以符合联邦劳动法第 132 条第五款的规定。

墨西哥城，2024 年 12 月 4 日。 - 众议员塞尔吉奥·卡洛斯·古铁雷斯·卢纳 (Sergio Carlos Gutiérrez Luna)，总统。 - 总统杰拉尔多·费尔南德斯·诺罗尼亚参议员。 - 众议员何塞·路易斯·蒙塔尔沃·卢纳，秘书。 - 参议员 Verónica Noemí Camino Farjat，秘书。 - 签名。

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第 1 款的规定，并为予以适当公布和遵守，我于 2024 年 12 月 18 日在墨西哥城联邦行政权力机构官邸颁布本法令。—— 克劳迪娅·欣鲍姆·帕尔多，墨西哥合众国总统。—— 签名。—— 罗莎·伊塞拉·罗德里格斯·贝拉斯克斯，内政部长。—— 签名。

ORDENJUR Í DICONACIONAL

法令在联邦劳动法中增加有关数字平台的各项条款.

于2024年12月24日刊登于联邦官方公报

唯一条款—— 在第 49 条中增加第六款；在第 50 条中增加第四款；在第 127 条中增加第九款；在《联邦劳动法》中增加第九章之二，称为“数字平台工作”，其中包括第 291-A 条至第 291-U 条以及第 997-B 条，内容如下：

.....

过渡

第一， 本法令自其在联邦官方公报上公布之日起 180 天后生效。

第二， 墨西哥社会保障研究所技术委员会以及（如适用）国家工人住房基金研究所董事会，应在本法令生效后 5 天内，在联邦官方公报上公布一般规则，以确保遵守本法第 291-K 条第五款和第六款所载的义务，并通过对数字平台工作者强制参保的试点测试来实现。

第三， 墨西哥社会保障研究所（IMSS）自一般规则公布之日起有 180 个日历日的时间，根据数字化平台工人保险试点项目的成果，制定更详细地界定履行这些义务相关方面的举措。这些举措将提交立法机构讨论。在适用情况下，国家工人住房基金研究所（INFONAVIT）可在其职权范围内提出相应的监管调整建议。

第四， 劳动和社会福利部可以收集、准备、处理和传播信息，以便促进人们了解数字平台上劳动关系中产生的权利和义务。

第五—— 本法第 127 条第 IX 款规定的时间范围，是通过考虑每小时 45 分钟的工作时间和 15 分钟的等待时间来接收任务、服务和工作或工作而得出的；这相当于每小时有效工作量的 0.75 倍。

将该系数应用于 8 小时工作日，得出每天 6 小时，即每周 36 小时或每月 144 小时。因此，考虑到所引用文章第七节中确定的时间性，这相当于实际工作了 288 小时。

第六条—— 劳动和社会福利部将在本法令生效后 5 天内公布第 291-F 条所指净收入计算的一般规定。

墨西哥城，2024 年 12 月 12 日 。 - 浸。 Sergio Carlos Gutiérrez Luna，主席。 - Sen. Gerardo Fernández Noroña，主席。 - Dip. José Luis Montalvo Luna，秘书。 - 参议员 Verónica Noemí Camino Farjat，秘书。 - Rubrics。”

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第 1 款的规定，并为其得到适当公布和遵守，我于 2024 年 12 月 23 日在墨西哥城联邦行政权力机构官邸颁布本法令。—— 克劳迪娅·欣鲍姆·帕尔多，墨西哥合众国总统。——签名。—— 罗莎·伊塞拉·罗德里格斯·贝拉斯克斯，内政部长。——签名。

Ley Federal del Trabajo

法令， 对《国家住房基金工人研究所法》和《联邦劳动法》中有关社会住房的各项规定进行改革、补充和废除。

于2025年2月21日刊登于联邦官方公报

第二条—— 《联邦劳动法》 第 97 条第三款、第 110 条第三款、第 139 条、第 140 条、第 141 条第二款、第 147 条第二款以及第 145 条 （ 含最后一款） 修改如下：

.....

过渡

第一—— 本法令自其在联邦官方公报上公布之日起生效。

第二， 自本法令生效之日起，所有与本法令相抵触的法律规定均予以废止。

本机构任何机构或部门颁布的所有规定、规则、指南、政策、标准和其他规章，只要不与本法令或当局颁布的规则或决议相冲突，将继续有效，直至主管机构或部门决定对其进行修改或废除为止。

第三， 为实现此目的，本研究所各机构须在本法令生效后三十个日历日内完成整合：

- 哟。 劳动和社会福利部将在本法令生效后的十五个日历日内，根据《国家住房基金工人协会法》第 7 条和第 8 条的规定，公布确定参与指定大会成员的全国工人组织和雇主组织的依据；
- 二、 各行业应根据新一届大会合并后产生的代表组成，在本法令生效后三十个日历日内，通过指定国家住房基金工人研究所各机构的新成员，全面更新各自的代表席位；
- 三、 联邦行政机关应在本法令生效后三十个日历日内颁布协议，任命其代表加入该研究所的各个机构。
- 第四， 国家住房基金劳动者研究所应在本法令生效后的三十个日历日内，按照其法律第十六条第十八款和适用的法律规定，更换内部审计负责人。

第五条—— 国家工人住房基金研究所所长应在本法令生效后三十个日历日内，根据《国家工人住房基金研究所法》第三条第五款的规定，完成成立子公司的必要手续。该子公司的宗旨包括住房建设，其股份应由研究所持有多数股权，资金应来自 2024 财年批准的行政、运营和监督费用预算。子公司章程应体现《国家工人住房基金研究所法》第三条最后一款所载原则，明确子公司的经营活动，并设立管理机构。管理机构至少应包括由研究所所长担任主席、由研究所管理人员组成的董事会，以及负责子公司控制、评估、问责和透明度的审计委员会。它还将设立道德委员会并制定道德准则。子公司的章程和内部规章将确立其组织和运营结构。

第六条—— 国家工人住房基金研究所大会和董事会应在本法令生效后一百八十天内，颁布政策和规则，依据《国家工人住房基金研究所法》第 51 条之三的规定，以社会租赁方式提供住房。

国家住房基金劳动者研究所各机构将在本法令生效后的三百六十个日历日内，颁布其他规定并对其内部法律框架进行改革，以遵守本法令。

第七， 国家工人住房基金研究所应继续沿用 2024 财年批准的收入和支出预算以及行政、运营和监督预算，自 2025 财年第一个工作日起生效，并考虑该年度的预计通货膨胀率，直至其理事会成员全部更换。上述事项完成后，2025 财年的收入和支出预算以及行政、运营和监督预算应提交大会，在本法令生效后的下一次例会上予以批准。

第八条—— 财政和公共信贷部应在国家银行和证券委员会的协助下，自本法令生效之日起九十个工作日内，根据《国家工人住房基金研究所法》的规定和该研究所的社会性质，制定适用于国家工人住房基金研究所的信贷规定。

自上款所述规定颁布之日起九十个工作日内，国家住房基金劳动者协会应向其大会提出《国家住房基金劳动者协会法》第66条第四款所述的会计和内部审计组织政策。

2025年，本法令生效前已存在的规则和制度将继续有效。

第九条—— 国家住房基金工人协会董事会应在本法令生效后一百八十天内，制定消除留置权和注销登记事项的方案，并授权分配必要的经济资源，以管理该方案的执行，并根据《国家住房基金工人协会法》第 44 条的规定，将相应的文书交付给协会本身的任何认可方。

国家住房基金工人研究所所长应与主管地方和市政当局协调，寻求达成协议，为该研究所提供开展该计划所需的行政便利和税收优惠，以便及时为符合条件的工人提供服务，并有效利用国家住房基金的资源。

第十条—— 根据本法令解散的团体中工人的劳动权利将按照适用的规定得到尊重。

第十一条—— 自本法令生效之日起，国家工人住房基金研究所必须维持其已发放贷款的月供金额与 2024 财年末的金额相当，自 2025 财年起，必须实行相当于零的更新。

第十二条—— 自本法令生效之日起，国家住房基金劳动者研究所董事会于 2023 年 7 月 1 日之前通过的所有批准住房建设第三类集体信贷项目的决议均予以取消；其发起人可根据《国家住房基金劳动者研究所法》第 42 条第四款的规定，重新提交其项目或其剩余阶段，以进行更新或批准。

在这种情况下，国家工人住房基金研究所必须将符合条件的工人的住房子账户中与其对应的贷款摊销款项返还给他们，并且必须允许他们申请新的贷款，前提是符合法律规定的要求。

项目开发商、建筑商和管理实体应自本法令生效之日起三十个工作日内，向国家工人住房基金研究所缴纳其保管的款项、利息和罚款，无需经过司法程序。这些款项、利息和罚款与享有福利的工人在任何被取消授权的项目中获得用于建设的房产的贷款有关。

有权享受福利的工人将有九十个工作日的时间（自本法令生效之日起计算），根据本过渡条款的规定，将其通过第三行贷款获得的房产的所有权转让给国家工人住房基金研究所。

墨西哥城，2025 年 2 月 13 日。 - 浸没。 Sergio Carlos Gutiérrez Luna，主席。 - Sen. Gerardo Fernández Noroña，主席。 - Dip. José Luis Montalvo Luna，秘书。 - 参议员 Verónica Noemí Camino Farjat，秘书。 - Rubrics。”

根据《墨西哥合众国政治宪法》第 89 条第 1 款的规定，并为予以适当公布和遵守，我于 2025 年 2 月 20 日在墨西哥城联邦行政权力机构官邸颁布本法令。——克劳迪娅·欣鲍姆·帕尔多，墨西哥合众国总统。——签名。——罗莎·伊塞拉·罗德里格斯·贝拉斯克斯，内政部长。——签名。

2/2

ORDENJUR Í DICONACIONAL